Andreas Wiesehahn *Hrsg.*

Unternehmens-nachfolge

Praxishandbuch für Familienunternehmen

2. Auflage

Springer Gabler

Unternehmensnachfolge

Andreas Wiesehahn
Hrsg.

Unternehmensnachfolge

Praxishandbuch für Familienunternehmen

2., aktualisierte und erweiterte Auflage

Springer Gabler

Hrsg.
Andreas Wiesehahn
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
Sankt Augustin, Deutschland

ISBN 978-3-658-27454-2 ISBN 978-3-658-27455-9 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Springer Gabler
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2015, 2020
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.
Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Springer Gabler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany

Vorwort zur 2. Auflage

Das Vorwort zu ersten Auflage begann mit dem Satz „Die Nachfolge deutscher Familienunternehmen ist ein äußerst aktuelles Thema“. Diese Aussage ist heute immer noch zutreffend und richtig. Mehr noch: Ein Blick in die aktuellen Prognosen bis 2022 zeigt, dass bis dahin pro Jahr etwa 30.000 Familienunternehmen einen Nachfolger suchen werden. Dies ist im Vergleich zu 2010 ein erheblicher Anstieg von 36 %. Die Planung, Steuerung und Kontrolle der Unternehmensnachfolge war also noch nie so wichtig und bedeutsam wie heute. Wahrscheinlich liegt hierin auch der wesentliche Grund für die überaus erfreuliche Nachfrage nach dem Buch. Heute legen wie wir daher die zweite aktualisierte und erweiterte Auflage vor.

Was hat sich geändert und was ist gleich geblieben? Die Grundidee des Buches ist auch in der neuen Auflage unverändert: Auch in der zweiten Auflage werden wieder Fachbeiträge von Experten zu nahezu allen Aspekten der Unternehmensnachfolge durch Interviews mit Unternehmern und Beratern ergänzt, um so einen umfassenden, praxisorientierten Blick auf das Thema Unternehmensnachfolge zu geben. Die neue Auflage umfasst 35 Kapitel mit 23 Fachbeiträgen und 12 Interviews und ist damit um drei Kapitel im Vergleich zur ersten Auflage gewachsen. Neu aufgenommen wurde v. a. das noch recht junge Untersuchungsgebiet zur Rolle von Frauen bei der Unternehmensnachfolge, welches sowohl durch einen Fachbeitrag (Kap. 4) als auch durch ein Interview mit einer Unternehmerin (Kap. 5) berücksichtigt ist. Neu hinzugekommen sind auch die Analyse der Entwicklung der Unternehmensnachfolge in der Region Bonn/Rhein-Sieg (Kap. 2) sowie Überlegungen zur Planung, Steuerung und Kontrolle der Nachfolge durch das Nachfolgecontrolling (Kap. 24). Viele weitere Beiträge, wie etwa die Finanzierung mit Fremdmitteln (Kap. 20), die Ausführungen zur Besteuerung der Nachfolge (Kap. 28) und die rechtliche Betrachtung zur Unternehmensnachfolge bei Tod des Unternehmers (Kap. 33) wurden neu verfasst.

Für die Entstehung der zweiten Auflage möchte ich mich ganz herzlich bei allen Autoren und Interviewpartnern bedanken. Ohne ihren zeitlichen Einsatz und offene Auskunftsbereitschaft wäre die zweite Auflage in der vorliegenden Form nicht möglich gewesen. Darüber hinaus gilt mein Dank Herrn *Louis Tietz* für die redaktionelle Umsetzung des Werkes sowie Frau *Anna Pietras* für die professionelle verlagsseitige Betreuung. Mein

besonderer Dank geht an Herrn *Dr. Jürgen Wegmann*, der den Nachfolgeprozess zur Herausgeberschaft des Buches sehr zielorientiert und einfach gestaltet hat. Wenn das bei allen Nachfolgeprozessen so wäre, bräuchte es dieses Buch nicht – ganz herzlichen Dank!

Ich hoffe, dass mit der zweiten Auflage abermals ein Praxishandbuch zur Unternehmensnachfolge vorliegt, das seinen Namen verdient: Eine theoriegeleitete, dabei aber gleichermaßen praxisorientierte und umfassende Darstellung zu nahezu allen Aspekten der Nachfolge in Familienunternehmen. Für Anregungen, Verbesserungsvorschläge und zum Erfahrungsaustausch stehe ich gerne zur Verfügung.

Sankt Augustin, Deutschland Andreas Wiesehahn
27. Januar 2020

Vorwort zur 1. Auflage

Die Nachfolge deutscher Familienunternehmen ist ein äußerst aktuelles Thema. Die Prognosen über die in den kommenden Jahren anstehenden Nachfolgefälle sind ständig steigend. Viele Unternehmer, die ihre Nachfolge regeln müssen, werden dann vor Aufgaben stehen, mit denen sie sich erstmals befassen. Wenn der Generationenwechsel dann angegangen wird, steht bei der überwiegenden Zahl der Unternehmer der Wunsch im Vordergrund, das Unternehmen durch eine familieninterne Nachfolge weiterzugeben. Dieser Wunsch wird sich aber – wie Hochrechnungen zeigen – nur in etwa 50 % der Fälle erfüllen. Daher sind auch andere Nachfolgeformen aktiv zu prüfen und selbstverständlich in den Nachfolgeprozess zu integrieren. Um dies mit Erfolg durchzuführen, ist die Nachfolge als strategischer Prozess mit entsprechend langem Vorlauf zu planen.

Ein erster Schritt in die Nachfolgeplanung soll mit Hilfe des vorliegenden Buches Unterstützung erfahren. Um dem Leser Wege zur erfolgreichen Nachfolge aufzuzeigen, werden die unterschiedlichen Facetten dieses unvermeidlichen Prozesses in Familienunternehmen aus theoretischer und praktischer Sicht erläutert: betriebswirtschaftliche, juristische, psychologische und steuerliche Fragestellungen der Nachfolge werden ebenso thematisiert wie die volkswirtschaftliche Bedeutung des Themas. Dabei ist es das Ziel aller Beiträge, anwendungsorientierte Lösungsansätze und Hilfestellungen zu wesentlichen Herausforderungen der Nachfolge bereitzustellen. Um den Fachbeiträgen weitere Authentizität zu verleihen werden diese durch Ergebnisse einer großzahligen Befragung von Unternehmensübergebern und -übernehmern sowie durch Einzelinterviews ergänzt: Bei der empirischen Untersuchung wurden rund 1500 mittelständische Unternehmer und ca. 100 am deutschen Mittelstand interessierte Investoren angeschrieben und nach deren Erwartungen an und Einstellungen zu der Unternehmensnachfolge befragt. In 11 Interviews haben uns Unternehmer, Finanz- und Nachfolgeexperten ihre zum Teil sehr persönlichen Erfahrungen und Empfehlungen geschildert. Hierbei wird eindrucksvoll der in der Unternehmerrealität vollzogene oder noch zu vollziehende Weg einer Nachfolge beschrieben. Wer, wenn nicht die Unternehmer und Investoren selber, können praktische Empfehlungen für einen erfolgreichen Nachfolgeprozess geben.

Das Buch richtet sich an alle am Nachfolgeprozess direkt oder indirekt beteiligten Akteure: das sind zunächst die Unternehmer und deren Familien sowie Investoren aller

Formen, die deutsche Familienunternehmen als starkes Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft identifiziert haben. Aber auch externe Berater, Moderatoren und Coaches, die durch ihr psychologisches, steuerliches, rechtliches oder finanzielles Expertenwissen Brücken zwischen Übergeber und Übernehmer bauen wollen, können von den Beiträgen und Interviews in ihrer täglichen Praxis profitieren. Schließlich ist es auch geeignet, die Ausbildung an Akademien, anwendungsorientierten Hochschulen und Universitäten in diesem Themenbereich zu ergänzen und zu vertiefen.

Das Buch ist als Herausgeberband konzipiert, das heißt, dass ohne die Hilfe einer großen Zahl von beteiligten Personen diese vielschichtige Sicht auf die Unternehmensnachfolge nicht möglich gewesen wäre. Wir möchten uns daher bei allen Autoren und beteiligten Interviewpartnern ganz herzlich bedanken. Ohne ihren zeitlichen Einsatz und ohne ihre offene Auskunftsbereitschaft wäre das Buch in der vorliegenden Form nicht erschienen. Darüber hinaus gilt unser Dank dem *Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften*, dem *CompetenceCenter Duale Hochschulstudien StudiumPlus der Technischen Hochschule Mittelhessen* und der *Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill* für die aktive Unterstützung der empirischen Untersuchung. Es war uns eine Freude und ein großer Erkenntnisgewinn mit ihnen allen in diesem Projekt zusammen zu arbeiten.

Wir würden uns freuen, wenn der Leser durch den einen oder anderen Beitrag Anregungen und Hilfe erhalten würde und durch das Lesen der Interviews eine handfeste praktische Orientierung findet. Bei Rückfragen, Anregungen, Verbesserungsvorschlägen oder einfach nur zum Erfahrungsaustausch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Frankfurt, Deutschland — Jürgen Wegmann
Sankt Augustin, Deutschland — Andreas Wiesehahn
Juni 2015

Inhaltsverzeichnis

Teil I Bedeutung, Situation und Formen der Unternehmensnachfolge

1 Entwicklung und volkswirtschaftliche Bedeutung der Unternehmensnachfolgen in Deutschland 3
Rosemarie Kay und Olga Suprinovič
1.1 Einleitung 3
1.2 Zentrale Begriffe und methodisches Vorgehen bei den Schätzungen 4
1.3 Entwicklung der Unternehmensnachfolgen 5
1.4 Volkswirtschaftliche Bedeutung 11
1.5 Resümee 12
Literatur 13

2 Die aktuelle Situation der Unternehmensnachfolge in der Region Bonn/Rhein-Sieg 15
Regina Rosenstock
2.1 Ziel des Beitrags 15
2.2 Branchen, Unternehmensbesatz und Altersstruktur im Vergleich 15
2.3 Übergabereife Unternehmen 16
2.4 Übergabefähige/übergabewürdige Unternehmen 17
2.5 Einflussfaktor Branchenstruktur und Größenklassen auf das Nachfolgegeschehen der Region 18
2.6 Einflussfaktoren Unternehmensbesatz und Unternehmensalter auf das Nachfolgegeschehen der Region 19
2.7 Einflussfaktoren Übergabereife und Übergabefähigkeit von Unternehmen auf das Nachfolgegeschehen der Region 20
2.8 Angebot an passenden Nachfolgerinnen und Nachfolgern 21
2.9 Fazit 22
Literatur 22

3 Empirische Studie: Erwartungen an die Unternehmensnachfolge 25
Andreas Wiesehahn
3.1 Einleitung 25
3.2 Begriffliche Grundlagen 27
3.3 Zielsetzung und methodisches Vorgehen 29
3.4 Ausgewählte Ergebnisse der Untersuchung 33
3.5 Zusammenfassung und weiterer Forschungsbedarf 50
Literatur 53

4 Frauen in der Unternehmensnachfolge 57
Rosemarie Kay
4.1 Einführung 57
4.2 Frauen als Übergeberinnen 58
4.2.1 Frauenunternehmen werden seltener übergeben 58
4.2.2 Frauenunternehmen haben die gleichen Übergabechancen wie Männerunternehmen 58
4.2.3 Unternehmerinnen und Unternehmer ziehen jeweils das eigene Geschlecht in der familieninternen Nachfolge vor 59
4.3 Frauen als Übernehmerinnen 61
4.3.1 Frauen streben eher eine Neugründung als die Übernahme eines Unternehmens an 61
4.3.2 Unternehmertöchter sehen sich seltener in der Nachfolge als Unternehmersöhne 63
4.3.3 Das Geschlecht des Nachfolgers beeinflusst den Unternehmenserfolg nicht 64
4.4 Resümee 64
Literatur 65

5 Interview: Der Charakter ist wichtiger als biologische Unterschiede 67
Nicolle Kaus

6 Überblick über die Formen der Unternehmensnachfolge 71
Hubert Jung
6.1 Das Gestaltungsfeld der Unternehmensnachfolge 71
6.2 Formen nach der Gegenleistung 72
6.3 Formen nach dem Übertragenden 74
6.4 Formen nach dem Übernehmenden 74
6.5 Formen nach zu übertragenden Unternehmen 76
6.6 Formen nach dem Umfang der Übertragung 78
6.7 Formen nach den dominierenden Einflussfaktoren 79
6.8 Formen nach den Strategien der Übertragung 79
6.9 Zusammenfassung der Ergebnisse 80

7 Interview: Vertrauen ist der Schmierstoff für den Erfolg 83
Norbert Müller

Teil II Familieninterne und -externe Nachfolge

8 Familieninterne Lösungen als Nachfolgestrategie 91
Wolfgang Lust
8.1 Einleitung 91
8.2 Nachfolgealternativen außerhalb der familieninternen Lösung 92
8.3 Der idealtypische familieninterne Nachfolgeprozess 93
8.4 Der realistische familieninterne Nachfolgeprozess 95
8.5 Empfehlungen für einen erfolgreichen familieninternen Nachfolgeprozess 101

9 Interview: Der Senior muss los lassen können 103
Peter Befort und Henner Befort

10 Verkauf als Nachfolgestrategie 109
Jürgen Wegmann
10.1 Problematik des Unternehmensverkaufs im Nachfolgefall 109
10.2 Anlässe für einen Verkauf im Nachfolgefall 109
10.3 Unterschiedliche Unternehmenskulturen 112
10.4 Der Ablauf eines Verkaufsprozesses 114
Literatur 122

11 Interview: Eine Übergabe mit klar definiertem Zeitplan ist die Grundlage für den Erfolg 123
Wolfgang Lust

12 Wert- und Preisfindung bei einem Unternehmensverkauf 129
Hilmar Siebert
12.1 Aktualität, praktischer und theoretischer Hintergrund 129
12.2 Unterschied von Wert und Preis: Was eine Unternehmensbewertung leistet 130
12.3 Wert und Preisfindung beim Unternehmensverkauf aus Sicht der praktischen und theoretischen Betriebswirtschaftslehre 131
12.4 Historische Entwicklung der Unternehmensbewertung und die Abkehr vom Mythos eines objektiven Unternehmenswertes 131
12.5 Bewertungsanlässe und Bewertungszeck 132
12.6 Systematisierung der Verfahren der Wert- und Preisfindung 133
12.7 Gesamtbewertungsverfahren 135
12.8 Zusammenfassung und Fazit 140
Literatur 141

13 Interview: Das Erste und das Letzte im Leben ist die Familie 143
Wilhelm Schmidt

Teil III MBO, MBI, Stiftung und Liquidation

14 MBO/MBI als Nachfolgestrategie 151
Jürgen Wegmann
14.1 Einordnung der potenziellen Käufer 151
14.2 Merkmale eines MBO/MBI 152
14.3 Ausprägungen eines MBO/MBI 154
14.4 Ablauf eines MBO/MBI 159
Literatur 160

15 Interview: Der MBI ist in besonderem Maße vom gegenseitigen Verständnis geprägt 161
Helmut Hund

16 Stiftungen in der Unternehmensnachfolgegestaltung 167
K. Jan Schiffer
16.1 Grundsätzliches 167
16.2 Stiftungen als Gestaltungsinstrument bei der Unternehmensnachfolge . . . 168
16.3 Generelle Aspekte einer erfolgreichen Stiftungserrichtung bei der Nachfolgegestaltung im Unternehmensbereich 173
16.4 Fazit 178
Literatur 180

17 Interview: Eine Stiftung bietet mir die notwendigen Freiräume 181
Friedhelm Loh

18 Liquidation als Strategie 187
Benjamin Schäfer
18.1 Einleitung 187
18.2 Ablauf der Liquidation 188
18.3 Wann ist eine Liquidation sinnvoll? 192
18.4 Welche Alternativen existieren? 194
18.5 Zusammenfassung 195

Teil IV Finanzierung und Unternehmensnachfolge

19 Interview: Ein erfolgreicher Nachfolgeprozess benötigt intensive Vorbereitung 199
Frank Daniel und Werner Till

20 Finanzierungslösungen mit Fremdmitteln im Zuge der Unternehmensnachfolge 207
Andreas Brünjes
20.1 Einleitung 207
20.2 Vorbereitungsphase 209
20.3 Unternehmensbewertung als Basis für eine Finanzierung 212
20.4 Finanzierung der Nachfolge 215
20.4.1 Finanzierung mit Eigenkapital 216
20.4.2 Finanzierung mit Fremdkapital 217
20.5 Einbindung öffentlicher Fördermittel in das Finanzierungskonzept 219
20.5.1 Förderdarlehen 219
20.5.2 Bürgschaften und Beteiligungen 219
20.6 Ex-post-Finanzierungsphase 220
Literatur 220

21 Interview: Nach sechs Monaten müssen die Verhandlungen beendet sein 223
Alexander Piltz

22 Private Equity und Unternehmensnachfolge 229
Oliver Böhm
22.1 Einführung 229
22.2 Private Equity – Ein Überblick 230
22.3 Unternehmensnachfolge mit Private Equity umsetzen 234
22.4 Fazit 239
Literatur 239

23 Interview: Sie kaufen Marktpotenzial und nicht das Anlagevermögen 241
Hans-Joachim Küstner

Teil V Ausgewählte sachliche und emotionale Aspekte der Unternehmensnachfolge

24 Der Kreislauf von der Planung bis zur Umsetzung: Das Nachfolgecontrolling 247
Andreas Wiesehahn
24.1 Einleitende Überlegungen 247
24.2 Was ist das Nachfolgecontrolling? 248
24.3 Die Phasen des Nachfolgecontrollings 251
24.3.1 Unterstützung der Willensbildung durch Zielbestimmung und lang- und kurzfristige Planung 251
24.3.2 Unterstützung der Willensdurchsetzung durch Kommunikation, Reporting, Kontrolle und Aktion 254

24.4 Kriterien zur Gruppierung von Familienunternehmen 254
24.4.1 Familienbeteiligung 255
24.4.2 Kapitalausstattung 255
24.4.3 Familienphilosophie 257
24.4.4 Unternehmenskultur 257
24.4.5 Entwicklungsstadium 258
24.5 Beispiele der Ausgestaltung des Nachfolgecontrollings 258
24.6 Wer übernimmt das Nachfolgecontrolling? 261
Literatur 262

25 Nachfolge als betriebswirtschaftliches Problem 265
Harald Lutz
25.1 Einführung 265
25.2 Auf die Problemlösung der Unternehmensnachfolge ausgerichtete Unternehmensanalyse 267
25.3 Entwicklung von Alternativen der Unternehmensnachfolge und ihre Beurteilung 270
25.4 Vergleich Unternehmensnachfolge im Rahmen einer familieninternen Nachfolgestrategie mit dem Verkauf unter finanziellen Gesichtspunkten . . . 273
25.5 Schlussbemerkung 274
Literatur 274

26 Organisation des Nachfolgeprozesses 277
Thomas Brass
26.1 Vorbereitungsphase 278
26.2 Entscheidungsphase 284
26.3 Umsetzungsphase 284
26.4 Abwicklungsphase 285

27 Interview: Ab einem gewissen Alter des Unternehmers wird die Beratung schwierig 287
K. Jan Schiffer

28 Nachfolgebesteuerung 293
Henrik Sundheimer
28.1 Grundlagen 293
28.2 Unternehmerische Nachfolge zu Lebzeiten 294
28.2.1 Übertragung ohne Entgelt 295
28.2.2 Übertragung gegen Entgelt 298
28.2.3 Teilentgeltliche Übertragung 301
28.3 Unternehmerische Nachfolge von Todes wegen 302
28.3.1 Ertragsteuerliche Konsequenzen 302
28.3.2 Erbschaftsteuerliche Konsequenzen 303
28.4 Fazit 305
Literatur 305

29 Psychologische Aspekte der Unternehmensnachfolge 307
Janna Piscula und Michael Letter
29.1 Einführung 307
29.2 Der Übergebende 308
29.3 Der Übernehmende 310
29.4 Die Mitarbeiter 312
29.5 Die Unternehmenskultur 315
29.6 Fazit 317
Literatur 318

30 Der freiwillige Beirat als Instrument der Unternehmensnachfolge 319
Jens-Michael Wolf
30.1 Einleitung 319
30.2 Begriffsdefinition und Abgrenzung 320
30.3 Errichtung des Beirats 323
30.4 Besondere Probleme der Beiratstätigkeit 327
Literatur 329

Teil VI Unternehmensnachfolge zu Lebzeiten und im Todesfall des Unternehmers

31 Rechtliche Grundlagen der Unternehmensnachfolge unter Lebenden und bei Tod des Unternehmers 333
Henrik Lehfeldt
31.1 Einleitung 333
31.2 Personengesellschaften 335
31.2.1 Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gem. §§ 705 ff. BGB . . . 335
31.2.2 Offene Handelsgesellschaft (OHG) gem. §§ 105 ff. HGB 339
31.2.3 Kommanditgesellschaft (KG) gem. §§ 161 ff. HGB 341
31.2.4 GmbH & Co. KG 342
31.2.5 Partnerschaftsgesellschaft (PartG) gem. dem PartGG 342
31.3 Kapitalgesellschaften 342
31.3.1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gem. GmbHG 343
31.3.2 Aktiengesellschaft (AG) gem. AktG 344
31.3.3 Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) gem. §§ 278 ff. AktG 346
31.3.4 GmbH & Co. KG 347

32 Unternehmensübertragung zu Lebzeiten 351
Jens-Oliver Müller
32.1 Einleitung 351
32.2 Übertragung innerhalb der Familie 351

32.3 Übertragung an Dritte . . . 358
32.4 Übergangslösungen . . . 362
32.5 Fazit . . . 364

33 Unternehmensnachfolge bei Tod des Unternehmers . . . 365
Dieter E. Rabback
33.1 Einleitung . . . 365
33.2 Die gesetzliche Erbfolge . . . 366
33.3 Die gewillkürte Erbfolge – Regelung durch Testament . . . 368
33.3.1 Zielsetzung . . . 369
33.3.2 Umsetzung . . . 371
33.3.3 Weitere Aspekte . . . 376
33.4 Fazit . . . 378
Literatur . . . 378

34 Interview: Der plötzliche Tod des Unternehmers stellt die Erben vor große Herausforderungen . . . 381
Silvia Schmidt

35 Die Möglichkeiten der Testamentsvollstreckung in der Unternehmensnachfolge . . . 389
Andreas Kögel
35.1 Einleitung und Problemstellung . . . 389
35.2 Testamentsvollstreckung bei Einzelunternehmen . . . 392
35.3 Testamentsvollstreckung in Personenhandelsgesellschaften . . . 397
35.4 Testamentsvollstreckung in Kapitalgesellschaften . . . 402
35.5 Fazit . . . 403
Literatur . . . 404

Stichwortverzeichnis . . . 407

Teil I

Bedeutung, Situation und Formen der Unternehmensnachfolge

Entwicklung und volkswirtschaftliche Bedeutung der Unternehmensnachfolgen in Deutschland

1

Rosemarie Kay und Olga Suprinovič

1.1 Einleitung

Das Thema Unternehmensnachfolge steht seit geraumer Zeit im öffentlichen Interesse. Ausgehend von ersten Forschungsarbeiten – auch des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn – Ende der 1980er-Jahre hat sich im Laufe der Zeit das Wissen zum Thema deutlich vermehrt. Dennoch ist auch heute noch zu konstatieren, dass es zentrale Informationslücken gibt – gerade im Hinblick auf die Entwicklung und volkswirtschaftliche Bedeutung der Unternehmensnachfolgen. Dies liegt im Wesentlichen darin begründet, dass es nach wie vor keine amtliche Datenquelle gibt, die zuverlässige Auskunft über die Anzahl oder die Art der Unternehmen gibt, die jährlich übergeben bzw. übernommen werden.[1]

Derartige Informationen sind jedoch unerlässlich, um die Entwicklung der Unternehmensnachfolgen in Deutschland nachzeichnen zu können. Zugleich bilden sie – zusammen mit Informationen zu gescheiterten Unternehmensübergaben im Zuge des Generationswechsels – die Grundlage für die Bestimmung der Bedeutung von Unternehmensnachfolgen.

Das IfM Bonn leistet seit mehr als 20 Jahren einen wesentlichen Beitrag, um diese Informationslücken zu schließen, u. a. indem es die Anzahl der vor der Übergabe stehenden Familienunternehmen und der davon berührten Arbeitsplätze mittels

R. Kay (✉) · O. Suprinovič
Bonn, Deutschland
E-Mail: kay@ifm-bonn.org; suprinovic@ifm-bonn.org

[1] Die einzige Statistik, die gegenwärtig Übernahmen und Übergaben erfasst, ist die Gewerbeanzeigenstatistik. Allerdings werden dort auch Unternehmensübernahmen in der Form von Pacht einbezogen, die im rechtlichen Sinne keine Unternehmensübernahme darstellen (Müller et al. 2011, S. 10 f.). Überdies enthält die Gewerbeanzeigenstatistik keine Informationen zu den Freien Berufen, auf die rund ein Viertel aller Existenzgründungen entfällt (IfM Bonn 2019a).

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_1

regelmäßiger Schätzungen ermittelt (Kay et al. 2018). Diese Arbeiten bilden die Grundlage für den vorliegenden Beitrag.

Um die Ergebnisse der Schätzungen besser nachvollziehen zu können, werden in Abschn. 1.2 zunächst wesentliche Begriffe geklärt und die Vorgehensweise kurz erläutert. Abschn. 1.3 geht der Entwicklung der Unternehmensnachfolgen anhand der Schätzungen des IfM Bonn im Zeitverlauf nach und wirft dabei auch einen – auf qualitativen Überlegungen beruhenden – Blick in die mittelfristige Zukunft. Eine Beurteilung der volkswirtschaftlichen Bedeutung von Unternehmensnachfolgen in Deutschland erfolgt in Abschn. 1.4. Der Beitrag schließt in Abschn. 1.5 mit einem Resümee.

1.2 Zentrale Begriffe und methodisches Vorgehen bei den Schätzungen

Der Begriff der Unternehmensnachfolge wird in der Literatur nicht einheitlich definiert. Das IfM Bonn spricht dann von einer Unternehmensnachfolge, wenn der Eigentümer eines eigentümer- bzw. familiengeführten Unternehmens die Leitung seines Unternehmens aus persönlichen Gründen abgibt (ausführlich Hauser et al. 2010, S. 6 ff.). Üblicherweise wird dabei zugleich auch das Eigentum (vollständig) übergeben, wenngleich dies nicht zwingend ist. Demnach handelt es sich bei Unternehmensnachfolgen um Unternehmensübergaben, bei denen bestimmte Voraussetzungen (Eigentümerführung, Übergabe der Unternehmensleitung, persönliche Gründe) vorliegen (Müller et al. 2011, S. 9 f.). Wesentliche persönliche Gründe sind Alter, Krankheit, Unfall oder Tod (Hauser et al. 2010, S. 9). Als **übergabereif** gilt ein Unternehmen gemäß den Annahmen des IfM Bonn, wenn dessen Eigentümergeschäftsführer sich innerhalb der nächsten fünf Jahre aus persönlichen Gründen aus der Geschäftsführung zurückziehen wird. Zu bedenken ist schließlich, dass nicht jedes übergabereife Unternehmen einen Übernehmer finden wird, sondern nur die potenziell ökonomisch attraktiven (übernahmewürdigen). Gemäß den Annahmen des IfM Bonn gilt ein Unternehmen als **übernahmewürdig**, wenn die zu erwartenden Gewinne höher sind als die zu erwartenden Einkünfte eines potenziellen Nachfolgers aus einer abhängigen Beschäftigung zuzüglich den Erträgen aus einer alternativen Kapitalanlage (Hauser et al. 2010, S. 13 ff.).

Das vom IfM Bonn entwickelte Schätzverfahren basiert im Wesentlichen auf allgemein zugänglichen und regelmäßig aktualisierten Daten.[2] Diese werden miteinander verknüpft und geben auf diese Weise Auskunft über das Nachfolgegeschehen. Die dafür gewählte Vorgehensweise ist grob vereinfachend Abb. 1.1 zu entnehmen. Ausgangspunkt ist der Unternehmensbestand. Da Unternehmensnachfolgen nur in eigentümer- bzw. familiengeführten Unternehmen anstehen, wird zunächst die Anzahl der eigentümer- bzw.

[2] Im Einzelnen sind dies Daten des Statistischen Bundesamtes (Unternehmensregister, Umsatzsteuerstatistik, Mikrozensus, Todesfälle und Verdienste), der Deutschen Bundesbank (Jahresabschlüsse), des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) sowie eigene Daten.

familiengeführten Unternehmen bestimmt. Anschließend wird ermittelt, wie viele eigentümer- bzw. familiengeführte Unternehmen übernahmewürdig[3] und schließlich, wie viele davon übergabereif sind.

1.3 Entwicklung der Unternehmensnachfolgen

- Erwartete Unternehmensnachfolgen im Zeitraum 2018–2022

Die Schätzung kommt für den Zeitraum 2018–2022 zu folgenden Ergebnissen (vgl. Abb. 1.1). Von den rund 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland sind rund 3,4 Millionen eigentümer- bzw. familiengeführt. Davon erwirtschafteten etwa 0,7 Millionen einen Jahresgewinn von mindestens 58.442 € (Einzelunternehmen und Personengesellschaften) bzw. mindestens 0 € (Kapitalgesellschaften) zuzüglich Mindestverzinsung des Eigenkapitals und gelten damit als übernahmewürdig. In etwa 150.000 dieser Unternehmen steht im betrachteten Fünfjahreszeitraum die Nachfolge an.[4] Pro Jahr sind dies etwa 30.000.

Auf Produzierendes Gewerbe, Handel und unternehmensbezogene Dienstleistungen entfallen jeweils rund 30 % aller anstehenden Nachfolgen (vgl. Abb. 1.2). Gemessen an den Anteilen der jeweiligen Wirtschaftszweige an der Gesamtwirtschaft sind damit viele Übergaben im Produzierenden Gewerbe sowie im Handel und wenige im Dienstleistungssektor zu erwarten. Unternehmen im Produzierenden Gewerbe und im Handel gelingt es offenbar in stärkerem Maße als den Dienstleistungsunternehmen, den Anforderungen an die Übernahmewürdigkeit zu genügen.

Aufgrund eben dieser Anforderungen verwundert es nicht, dass sich die zu erwartenden Nachfolgen nicht gleichmäßig auf die Unternehmensgrößenklassen verteilen. So erwirtschaftet kein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 100.000 € den erforderlichen Mindestgewinn (vgl. Abb. 1.3).[5] Auch in der nächsten Größenklasse 100.000 bis unter 250.000 € stehen aufgrund von durchschnittlich zu niedrigen Gewinnen weniger Unternehmen vor der Übergabe als angesichts ihres Anteils an der Gesamtwirtschaft zu

[3] Für die aktuellen Schätzungen, deren Ergebnisse in Abschn. 1.3 wiedergegeben werden, ist das IfM Bonn von einem Jahresmindestgewinn in Höhe von 58.442 € für Einzelunternehmen und Personengesellschaften bzw. in Höhe von 0 € für Kapitalgesellschaften, jeweils plus Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals, ausgegangen (Kay et al. 2018, S. 4 ff.).

[4] Da bei der Festlegung des Mindestertragswertes teils stark vereinfachende Annahmen getroffen werden mussten, wurden Sensitivitätsanalysen mit alternativen Mindestertragswerten durchgeführt. Bei einem Gewinn (Unternehmerlohn) von mindestens 30.000 € ergibt sich eine Zahl von rund 200.000 und bei einem Gewinn (Unternehmerlohn) von mindestens 80.000 € von rund 120.000 Unternehmensübertragungen im Zeitraum 2018 bis 2022 (Kay et al. 2018, S. 9).

[5] Dies heißt nicht, dass es nicht vereinzelt Unternehmen geben kann, die trotz eines Jahresumsatzes von weniger als 100.000 € einen Jahresgewinn von mehr als 58.442 € plus Eigenkapitalverzinsung erwirtschaften. Das zu Vereinfachungen zwingende Schätzverfahren kann solche Einzelfälle jedoch nicht erfassen.

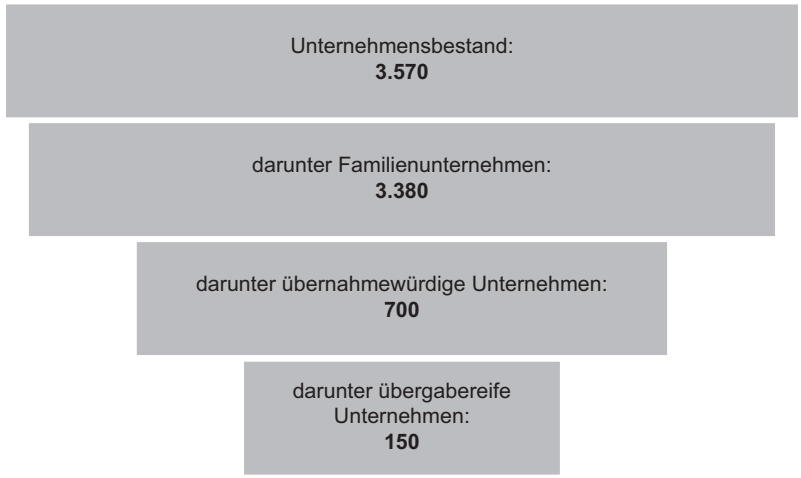


Abb. 1.1 Anzahl der zur Übergabe anstehenden Unternehmen in Deutschland im Zeitraum 2018 bis 2022 (Angaben in 1000). (Quelle: Kay et al. 2018, S. 9)

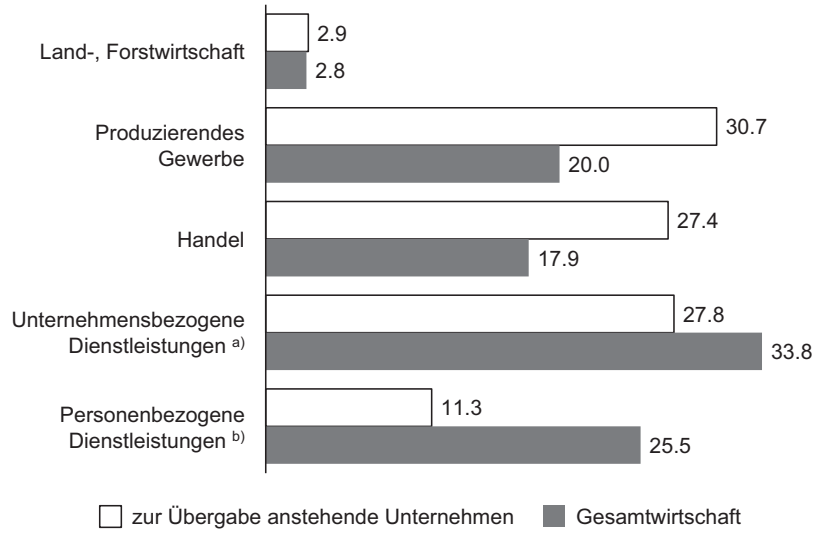


Abb. 1.2 Zur Übergabe anstehende Unternehmen in Deutschland im Vergleich zur Gesamtwirtschaft nach Wirtschaftszweigen 2018 bis 2022 (Angaben in %). (**a**) Verkehr und Lagerei, Information und Kommunikation, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, sonstigen wirtschaftliche Dienstleistungen; (**b**) Gastgewerbe, Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung und Erholung, sonstigen Dienstleistungen. (Quelle: Kay et al. (2018, S. 11))

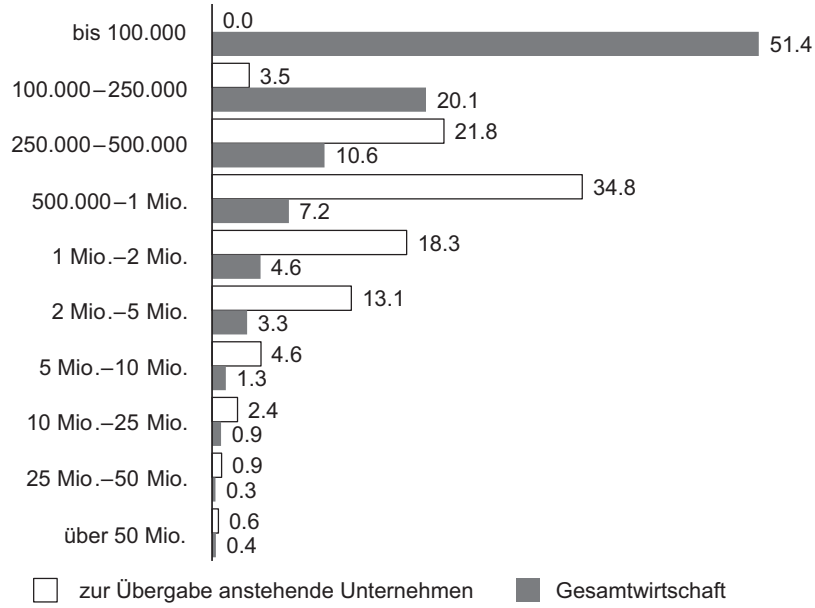


Abb. 1.3 Zur Übergabe anstehende Unternehmen in Deutschland im Vergleich zur Gesamtwirtschaft nach Größenklassen 2018 bis 2022 (Angaben in %). (Quelle: Kay et al. (2018, S. 13))

erwarten gewesen wäre. Unternehmen in den höheren Größenklassen werden hingegen überdurchschnittlich häufig übergeben werden. Gemessen an der Anzahl der Unternehmen in der jeweiligen Größenklasse sind die meisten Übergaben in der Größenklasse 500.000 € bis unter eine Million Euro zu erwarten. In den oberen Größenklassen stehen vergleichsweise wenige Übergaben an, weil in diesen Größenklassen weniger eigentümergeführte Unternehmen vertreten sind – der Anteil der eigentümergeführten Unternehmen an allen Unternehmen sinkt mit steigender Unternehmensgröße (Haunschild und Wolter 2010, S. 15).

Unterschiede in der Unternehmensgrößenstruktur sind verantwortlich dafür, dass zwischen den Bundesländern – gemessen am Unternehmensbestand – relativ große Diskrepanzen hinsichtlich der Anzahl der anstehenden Nachfolgen bestehen (vgl. Abb. 1.4). Die meisten Nachfolgen sind zwischen 2018 und 2022 in den Stadtstaaten Bremen mit 50 Übergaben je 1000 Unternehmen und Hamburg mit 47 Übergaben je 1000 Unternehmen zu erwarten. Deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (43) liegen die ostdeutschen Bundesländer, in denen das Durchschnittsunternehmen auch 30 Jahre nach dem Mauerfall noch kleiner ist als in den westdeutschen. Die Spanne zwischen Brandenburg (36) als dem Land mit den wenigsten und Bremen (50) als dem Land mit den meisten anstehenden Übergaben liegt bei 14 Übergaben je 1000 Unternehmen. In anderen Worten: In Bremen stehen rund 40 % mehr Unternehmen vor der Übergabe als in Brandenburg.

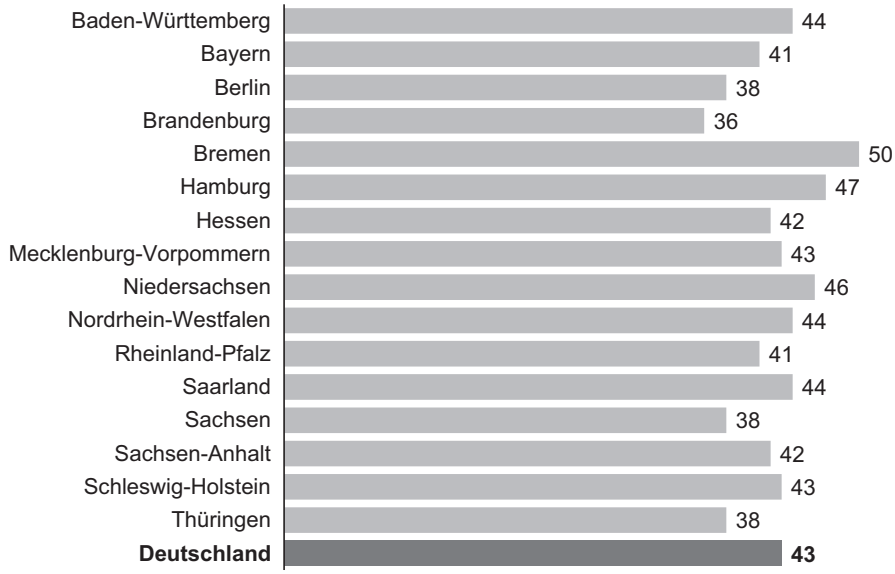


Abb. 1.4 Zur Übergabe anstehende Unternehmen nach Bundesländern 2018–2022 je 1000 Unternehmen. (Quelle: Kay und Suprinovič (2018, S. 2))

- Veränderung zwischen den Zeiträumen 2010–2014, 2014–2018 und 2018–2022

Da das IfM Bonn sein Schätzverfahren im Zeitablauf grundlegend geändert hat, ist es nicht möglich, langfristige Entwicklungslinien nachzuzeichnen. Entwicklungstendenzen können jedoch mittlerweile aufgezeigt werden, indem die Ergebnisse der letzten drei Schätzungen – für die Zeiträume 2010–2014, 2014–2018 und 2018–2022 – einander gegenübergestellt werden.

Wie aus Abb. 1.5 hervorgeht, ist die Anzahl der zur Übergabe anstehenden Unternehmen zwischen dem ersten und dem dritten Prognosezeitraum um 36 % und damit erheblich angestiegen. Dieser Anstieg ist vor allem auf die sich im Zuge des demografischen Wandels beschleunigende Alterung der Unternehmer und Unternehmerinnen zurückzuführen (Kay et al. 2018, S. 24). Einen kleineren Beitrag leistet zudem eine tendenziell günstige Gewinnentwicklung sowie ein Zuwachs im Bestand der Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 500.000 €. Letzteres spiegelt sich darin wider, dass die Anzahl vor der Übergabe stehender Unternehmen in den Größenklassen ab 500.000 € aufwärts prozentual stärker gestiegen ist als in den darunter liegenden. In den Größenklassen bis 100.000 € und 100.000–250.000 € ist der Unternehmensbestand gesunken, in der untersten sogar erheblich.[6] Zusammen mit dem gestiegenen Mindestgewinn als Anforderung an

[6] Dahinter verbirgt sich in einigen Branchen, u. a. im Handel, eine tatsächliche Verringerung des Unternehmensbestandes. Zum größeren Teil ist die Differenz im Unternehmensbestand jedoch darauf zurückzuführen, dass das Statistische Bundesamt im Wirtschaftsbereich Grundstücks- und Wohnungswesen seit 2015 die Privatvermietung nicht mehr mit erfasst.

die Übernahmewürdigkeit hat dies zum erheblichen Rückgang der Anzahl zur Übergabe anstehender Unternehmen in der untersten Größenklassegeführt.

Auffällig ist auch, dass sich die Zunahme der anstehenden Nachfolgen nicht gleichmäßig über die betrachteten Wirtschaftszweige verteilt (vgl. Abb. 1.5). Im Produzierenden Gewerbe und in der Landwirtschaft entwickelt sich das Nachfolgegeschehen dynamischer als in den Dienstleistungssektoren. Ursächlich hierfür ist eine tendenziell gegenläufige, d. h. positive Entwicklung des Unternehmensbestandes in den betreffenden Wirtschaftszweigen.

- Zu erwartende Entwicklung nach 2022

Wie sich die Anzahl anstehender Unternehmensübergaben über das Jahr 2022 hinaus entwickeln wird, lässt sich nur schwer voraussehen. Groß sind die Unwägbarkeiten hinsichtlich der Entwicklung der wirtschaftlichen, technologischen, sozio-kulturellen und politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen. Anhand der Entwicklung zentraler

	2010–2014 I	2014–2018 II	2018–2022 III	Veränderung III ggü. I in Prozent
insgesamt	**110.000**	**135.000**	**150.000**	**+ 36,4**
in den Wirtschaftszweigen				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Fischzucht	2.100	3.400	4.400	+ 100,1
Produzierendes Gewerbe	31.300	41.100	46.600	+ 48,9
Handel	30.600	38.200	41.500	+ 35,6
Unternehmensbezogene Dienstleistungen	32.200	38.400	42.200	+ 31,1
Personenbezogene Dienstleistungen	12.700	14.200	17.100	+ 34,6
in den Umsatzgrößenklassen				
100.000–250.000 €	14.800	18.200	5.300	- 64,2
250.000–500.000 €	24.700	19.300	33.100	+ 34,0
500.000–1.000.000 €	32.900	46.000	52.900	+ 60,8
1.000.000–2.000.000 €	17.000	24.100	27.700	+ 62,9
2.000.000–5.000.000 €	11.900	17.000	19.900	+ 67,2
5.000.000–10.000.000 €	4.100	5.800	7.000	+ 70,7
10.000.000–25.000.000 €	2.200	3.100	3.600	+ 63,3
25.000.000–50.000.000 €	900	1.200	1.400	+ 55,6
Über 50.000.000 €	500	700	800	+ 60,0

Abb. 1.5 Anzahl der zur Übergabe anstehenden Unternehmen in den Zeiträumen 2010–2014, 2014–2018 und 2018–2022. (Quelle: Hauser et al. (2010, S. 21 ff.); Kay und Suprinovič (2013, S. 8 ff.); Kay et al. (2018, S. 9 ff.); eigene Berechnungen)

Einflussfaktoren auf das Nachfolgegeschehen kann jedoch eine grobe Abschätzung der mittelfristigen Entwicklung vorgenommen werden.

Wie bereits in den zurückliegenden Jahren wird der demografische Wandel auch in den Jahren bis 2035 wesentlichen Einfluss auf das Nachfolgegeschehen nehmen. Der demografische Wandel ist zum einen durch eine stetige Alterung der Bevölkerung insgesamt, aber auch des erwerbsfähigen Teils der Bevölkerung gekennzeichnet. Die zum anderen damit verbundene Schrumpfung der (Erwerbs)Bevölkerung ist bisher noch ausgeblieben – dank der deutlich gestiegenen Zuwanderung in den letzten Jahren (Fuchs und Weber 2018, S. 11 f.). Nach aktuellen Projektionen ist erst ab Mitte der 2020er-Jahre mit einer zunächst schwachen Abnahme zu rechnen (Zika et al. 2019). Mit dem sukzessiven Hineinwachsen der geburtenstarken Jahrgänge in das Ruhestandsalter wird sich die Alterung des erwerbsfähigen Teils der Bevölkerung und damit auch der Unternehmer und Unternehmerinnen fortsetzen. Mit entsprechenden Folgen für das Nachfolgegeschehen: Da das Erreichen des Ruhestandsalters der Hauptgrund für die Übergabe eines Unternehmens ist,[7] ist noch etwa bis in die zweite Hälfte der 2020er-Jahre hinein mit einem weiteren Anstieg der Anzahl zur Übergabe anstehender Unternehmen zu rechnen. Gleichzeitig wird das Potenzial an der Übernahme eines Unternehmens Interessierter schrumpfen, weil die Altersklassen, aus denen die Übernehmer vornehmlich stammen,[8] weniger stark besetzt sein werden (Statistisches Bundesamt 2017).

Weitere wesentliche Einflussfaktoren für die künftige Entwicklung der Anzahl der Übergaben sind der Unternehmensbestand und die wirtschaftlichen Perspektiven der Unternehmen. Beide Größen sind ebenfalls nur schwer zu prognostizieren. Der Unternehmensbestand in Deutschland ist seit Mitte der 1990er-Jahre von 3,2 Millionen auf 3,7 Millionen in 2012 kontinuierlich gestiegen (BMWi 1997, S. 16; IfM Bonn 2019b). Diese Entwicklung hat sich seither so nicht fortgesetzt. Wegen Änderungen in der Statistik ist der Unternehmensbestand um rund 170.000 gesunken. Aber auch die Entwicklung des gewerblichen Gründungs- und Liquidationsgeschehens der letzten Jahre – die Anzahl der Liquidationen übersteigt die der Gründungen (IfM Bonn 2019b) – hat dazu einen Beitrag geleistet. Der demografische Wandel wird ebenso wie die vergleichsweise gute Lage am Arbeitsmarkt weiterhin eher dämpfend auf das Gründungsgeschehen wirken. Für die nächsten Jahre ist deswegen mit einer anhaltenden Stagnation des Unternehmensbestandes auf hohem Niveau zu rechnen, auf mittlere und längere Sicht jedoch ist ein Schrumpfen des Unternehmensbestandes wohl unausweichlich. Eine Konsolidierung im Unternehmensbestand kann zunächst durchaus zu einem gewissen Anstieg der Anzahl der zur Übergabe anstehenden Unternehmen beitragen, weil sich der Wettbewerb – zumindest auf den regionalen Märkten – relativ gesehen abschwächt und sich die Gewinnaussichten im Durchschnitt verbessern. Diese Entwicklungen werden nicht alle Wirtschaftszweige gleichermaßen betreffen.

[7] Gemäß den Schätzungen des IfM Bonn werden im Zeitraum 2018–2022 rund 85 % der Unternehmen aus Altersgründen übergeben.

[8] Knapp 80 % der Übernehmer sind zwischen 25 und 55 Jahren alt (Ullrich und Werner 2013, S. 10).

Der seit Jahrzehnten anhaltende Strukturwandel hin zur Dienstleistungswirtschaft wird sich fortsetzen. Angesichts dessen, dass im Dienstleistungssektor relativ gesehen weniger Übernahmen stattfinden als im Produzierenden Gewerbe, dürfte diese Entwicklung eher dämpfend auf die Anzahl der zur Übergabe anstehenden Unternehmen wirken.

Alles in allem lässt sich schließen: Sofern keine schockartigen Ereignisse eintreten, wird das Nachfolgegeschehen bis in die 2030er-Jahre hinein vornehmlich durch den demografischen Wandel bestimmt sein. Dies gilt sowohl für die Übergeber- als auch die Übernehmerseite (Müller et al. 2011, S. 110 ff.). Das heißt konkret, die Anzahl der zur Übernahme anstehenden Unternehmen wird weiter steigen, wohingegen das Nachfolgerpotenzial schrumpfen wird. Mit Ausnahme von regionalen oder branchenspezifischen Engpässen ist jedoch nicht so bald mit einer Nachfolgerlücke zu rechnen.

1.4 Volkswirtschaftliche Bedeutung

Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Unternehmensnachfolgen ist ebenfalls nicht ohne weiteres zu bestimmen. Üblicherweise wird auf den möglichen Verlust von Arbeitsplätzen verwiesen, der mit gescheiterten Nachfolgen einhergeht, um die volkswirtschaftliche Bedeutung der Unternehmensnachfolge herauszustellen. Diese Betrachtungsweise greift jedoch zu kurz, weil noch weitere volkswirtschaftliche Zusammenhänge und Wirkungen zu berücksichtigen sind.

Marktwirtschaftlich organisierte Volkswirtschaften wie die deutsche sind durch eine erhebliche Fluktuation gekennzeichnet. Jahr für Jahr treten mehrere hunderttausend Unternehmen neu in den Markt ein, und fast ebenso viele verlassen ihn wieder (IfM 2019a). Haben die neu auf den Markt eintretenden Unternehmen Wettbewerbsvorteile auf ihrer Seite, verdrängen sie unter Umständen etablierte Unternehmen vom Markt. Diese Prozesse tragen zur Erneuerung der Volkswirtschaft bei und sind auf lange Sicht für den Wohlstand eines Landes von großer Bedeutung. Aus diesen Überlegungen folgt, dass nicht jede Unternehmensschließung aus volkswirtschaftlicher Sicht negativ zu beurteilen ist. Kritisch ist es allerdings, wenn Unternehmen aus anderen als Wettbewerbsgründen stillgelegt werden und sie nicht kurzfristig durch Neugründungen ersetzen werden können (Schröer und Freund 1999, S. 1).

Nicht jedes Unternehmen, das vor der Nachfolgefrage steht, befindet sich in einer – auch für die nähere Zukunft – gesicherten Marktposition und erwirtschaftet ausreichend hohe Gewinne, um für Nachfolger interessant zu sein. Hierzu trägt bei, dass ein Teil der vor der Übergabe stehenden Unternehmer im Vorfeld der Übergabe die Investitionen in ihr Unternehmen reduziert oder ganz einstellt (Pahnke et al. 2017, S. 15 ff.; Haunschild et al. 2010, S. 15). Aufgrund einer daraus resultierenden geringeren Wettbewerbsfähigkeit werden diese Unternehmen Schwierigkeiten haben, einen Übernehmer zu finden oder den gewünschten Kaufpreis zu realisieren. Wenn in diesen Fällen die Nachfolge nicht gelingt, ist das aus volkswirtschaftlicher Perspektive nicht als negativ zu bewerten. Würde der Unternehmer nicht die Nachfolge anstreben und das Unternehmen selber weiterführen,

würde es ebenfalls über kurz oder lang zum Ausscheiden des Unternehmens aus dem Markt kommen. Derartige Entwicklungen sind demnach als normale Bereinigungsprozesse einer marktwirtschaftlich organisierten Volkswirtschaft zu betrachten.

Das Arbeitsplatzargument ändert an dieser Einschätzung nur in Ausnahmefällen etwas. Zu bedenken ist, dass in diesen Unternehmen wegfallende Arbeitsplätze nicht notwendigerweise mit einem gesamtwirtschaftlichen Arbeitsplatzverlust gleichzusetzen sind. Vielmehr ist davon auszugehen, dass ein größerer Teil dieser Arbeitsplätze in anderen Unternehmen neu entstehen (Müller et al. 2011, S. 1 f.).

Volkswirtschaftlich nachteilig ist es, wenn Unternehmen mit guten Zukunftsperspektiven an der Nachfolgefrage scheitern und aus dem Markt ausscheiden. Allerdings stellen solche Fälle die Ausnahme denn die Regel dar. Die Stilllegung oder Zerschlagung wettbewerbsfähiger Unternehmen ist auch dann aus volkswirtschaftlicher Sicht negativ zu beurteilen, wenn es den Beschäftigten dieser Unternehmen gelingt, bei den Wettbewerbern unterzukommen. In diesen Fällen gehen der Volkswirtschaft Kapital, Wissen und Innovationsfähigkeit verloren.

Aus Sicht des Unternehmers kommt der Unternehmensnachfolge eine andere Bedeutung zu. Gelingt die Übergabe an einen familieninternen oder -externen Nachfolger nicht, erleiden der Unternehmer und seine Familie einen Vermögensschaden, unter Umständen verbunden mit langfristigen Folgen für deren Altersversorgung. Hinzu kommt unter Umständen das Gefühl des Scheiterns angesichts des Zerbrechens des Lebenswerks. Deswegen besteht kein Zweifel, dass die rechtzeitige Regelung der eigenen Nachfolge erste Priorität bei Unternehmern genießen sollte. Rechtzeitig heißt im Prinzip: mit Beginn der unternehmerischen Tätigkeit. Unfall oder Krankheit treten in jedem Alter auf.

1.5 Resümee

Amtliche Daten zum Nachfolgegeschehen in Deutschland liegen nicht vor. Schätzungen des IfM Bonn tragen dazu bei, diese aus mittelstandspolitischer Sicht bedeutsame Informationslücke zu schließen. Diese Schätzungen legen nahe, dass in den zurückliegenden Jahren eine steigende Zahl von mittelständischen Unternehmen übergeben wurden. Hauptgrund ist eine sich im Zuge des demografischen Wandels beschleunigende Alterung der Eigentümer mittelständischer Unternehmen, die eine Übergabe des Unternehmens aus Altersgründen erforderlich macht. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen, insbesondere weil die sogenannten geburtenstarken Jahrgänge sukzessive das Ruhestandsalter erreichen werden. Der demografische Wandel macht zudem keinen Halt vor den potenziellen Nachfolgern, das heißt, deren Potenzial dürfte schrumpfen. Gleichwohl ist aus heutiger Sicht nicht mit einer generellen Nachfolgerlücke zu rechnen. Regionale und branchenbezogene Engpässe sind jedoch nicht auszuschließen.

Obwohl die überwiegende Mehrzahl der Unternehmen, die vor der Nachfolgefrage stehen und als übernahmewürdig bezeichnet werden können, schließlich in die Hand eines neuen Eigentümers wechselt: Viele Nachfolgeprozesse sind problembehaftet und

langwierig und führen unter Umständen nicht zum ursprünglich gewünschten Ergebnis (sei es z. B. hinsichtlich Kaufpreis oder Übernehmer). Eine rechtzeitige und planvolle Vorbereitung der Unternehmensnachfolge ist deshalb sehr angeraten, vor allem wegen der negativen Folgen eines Scheiterns für den Unternehmer und seine Angehörigen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist das Gelingen einer jeden Unternehmensnachfolge allemal zu begrüßen, löst dies doch nur geringe Friktionen aus. Insofern ist die intensive Beschäftigung mit dem Thema Unternehmensnachfolge, sei es auf Seiten der Forschung, der Wirtschaftspolitik oder der öffentlichen und privaten Berater, von großem Nutzen. Dennoch: Nicht jeder Unternehmer wird einen Nachfolger finden, zumeist weil sein Unternehmen aus ökonomischen Gründen nicht ausreichend attraktiv ist. Das Ausscheiden solcher Unternehmen aus dem Markt muss als normaler Bereinigungsprozess betrachtet werden, der auf lange Sicht zur Stärkung einer Volkswirtschaft beiträgt, zumindest solange wettbewerbsfähigere Unternehmen an seine Stelle treten.

Literatur

BMWi (Hrsg) (1997) Unternehmensgrößenstatistik 1997/98. – Daten und Fakten. Studienreihe des BMWi Nr. 96, Bonn

Fuchs J, Weber E (2018) Fachkräftemangel: Inländische Personalreserven als Alternative zur Zuwanderung. IAB-Discussion Paper, 7/2018, Nürnberg

Haunschild L, Wolter H-J (2010) Volkswirtschaftliche Bedeutung von Familien- und Frauenunternehmen, IfM-Materialien Nr. 199. IfM Bonn, Bonn

Haunschild L, Tchouvakhina M, Werner A (2010) Unternehmensnachfolge im Mittelstand: Investitionsverhalten, Finanzierung und Unternehmensentwicklung, KfW-Standpunkt, Nr. 5. Frankfurt am Main

Hauser H-E, Kay R, Boerger S (2010) Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2010 bis 2014 – Schätzung mit weiterentwickeltem Verfahren, IfM-Materialien Nr. 198. IfM Bonn, Bonn

Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn (2019a) Gründungen und Unternehmensschließungen. https://www.ifm-bonn.org/statistiken/gruendungen-und-unternehmensschliessungen/#accordion=0&tab=0. Zugegriffen am 08.05.2019

Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn (2019b) Unternehmensbestand. http://www.ifm-bonn.org/statistiken/unternehmensbestand/#accord. Zugegriffen am 08.05.2019

Kay R, Suprinovič O (2013) Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2014–2018, Daten und Fakten Nr. 11. IfM Bonn, Bonn

Kay R, Suprinovič O (2018) IfM-Hintergrundinformation zur Unternehmensnachfolge in den Bundesländern. https://www.ifm-bonn.org/fileadmin/data/redaktion/ueber_uns/ifm-hintergrundinformationen/IfM-Hintergrundinformation_Unternehmensnachfolgen.pdf. Zugegriffen am 08.05.2019

Kay R, Suprinovič O, Schlömer-Laufen N, Rauch A (2018) Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2018 bis 2022, Daten und Fakten Nr. 18. IfM Bonn, Bonn

Müller K, Kay R, Felden B, Moog P, Lehmann S, Suprinovič O, Meyer S, Mirabella D, Boerger S, Welge B, Coritnaia I (2011) Der Generationswechsel im Mittelstand im demografischen Wandel. Mecke Druck, Duderstadt

Pahnke A, Kay R, Schlepphorst S (2017) Unternehmerisches Verhalten im Zuge der Unternehmensnachfolge, IfM-Materialien Nr. 254. IfM Bonn, Bonn

Schröer E, Freund W (1999) Neue Entwicklungen auf dem Markt für die Übertragung mittelständischer Unternehmen, IfM-Materialien Nr. 136. IfM Bonn, Bonn

Statistisches Bundesamt (Hrsg) (2017) Bevölkerung Deutschlands bis 2060, Ergebnisse der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung. Aktualisierte Rechnung auf Basis 2015. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden

Ullrich K, Werner A (2013) Alt oder Neu? Übernahmegründer und Neugründer im Vergleich. In: KfW Bankengruppe (Hrsg) KfW Economic Research, Studien und Materialien. KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main

Zika G, Schneemann C, Kalinowski M, Maier T, Winnige S, Grossmann A, Mönnig A, Parton F, Wolter MI (2019) BMAS-Prognose „Digitalisierte Arbeitswelt" – Kurzbericht, Forschungsbericht 526/1K. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Berlin



Dr. Rosemarie Kay Diplom-Kauffrau, stellvertretende Geschäftsführerin des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn, Forschungsschwerpunkte in den Bereichen Unternehmensnachfolge, Existenzgründungen, Personalpolitik in KMU sowie Frauen als Gründerinnen und Unternehmerinnen.



Olga Suprinovič Diplom-Volkswirtin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Mittelstandsforschung Bonn, Forschungsschwerpunkte in den Bereichen unternehmerische Selbstständigkeit, Unternehmensnachfolge, migrantisches Unternehmertum und regionales Gründungsgeschehen.

2 Die aktuelle Situation der Unternehmensnachfolge in der Region Bonn/Rhein-Sieg

Regina Rosenstock

2.1 Ziel des Beitrags

In dem nachfolgenden Kapitel wird das Nachfolgegeschehen exemplarisch an Hand der Region Bonn/Rhein-Sieg betrachtet. Zur besseren Einordnung werden in Teilen Vergleiche zu Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland angestellt.

2.2 Branchen, Unternehmensbesatz und Altersstruktur im Vergleich

Der Branchenschwerpunkt der Region liegt nach einer Studie der Creditreform zur Wirtschaftsdynamik aus 2018 im Bereich der Dienstleistung (Creditreform 2018). Im Gegensatz dazu ist das Segment des produzierenden Gewerbes über die gesamte Region gesehen unterrepräsentiert.

Betrachtet man als weiteren wichtigen Aspekt das Alter der Betriebe zeigt sich, dass die Region über viele alteingesessene Betriebe – zwischen zehn und 25 Jahren – verfügt. Der Anteil liegt mit 41,2 % sogar über dem von ganz Deutschland mit 40,6 %. Als zweite große Gruppe weist die Studie die Betriebe, die schon länger als 25 Jahre bestehen, aus. Für die Region liegt der Wert bei 24,2 %. Im Vergleich dazu liegt der Wert in Deutschland bei nur 21,4 %. Dem gegenüber sind die jungen Unternehmen, also mit einem Unternehmensalter jünger als fünf Jahre, mit 16,7 % deutlich unter dem Deutschlanddurchschnitt, der mit 20,3 % von der Creditreform erhoben wurde. Die Werte der vierten Gruppe, der etablierten

R. Rosenstock (✉)
IHK Bonn/Rhein-Sieg, Bonn, Deutschland
E-Mail: rosenstock@bonn.ihk.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_2

Unternehmen, sind mit einem Wert von knapp 18 % in beiden Vergleichsgruppen nahezu identisch. Ein Unternehmensbesatz, der sich überwiegend aus Alteingesessenen- und Traditionsbetrieben zusammensetzt, stellt einen ersten Indikator für das Thema Nachfolge dar.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Alter der Selbstständigen, sprich die Altersstruktur der Unternehmensinhaberinnen und -inhaber. Auf Basis des Mikrozensus (2014 und 2017) hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg in ihren Veröffentlichungen zur Unternehmensnachfolge 2016 und 2019 die Selbstständigen in NRW in sechs Gruppen eingeteilt (IHK Bonn/Rhein-Sieg 2016, 2019). Waren in der Veröffentlichung 2016 noch 265.000 Selbstständige älter als 55 Jahre, ist die Anzahl in der jüngsten Veröffentlichung schon auf 294.000 Selbstständige angestiegen. Eine Steigerung von rund elf %. Betrachtet man die Gruppen der 60 bis 65- und die der über 65-jährigen Selbstständigen, fällt die Steigerung mit fast 16 % noch deutlich höher aus. In 2016 waren es 151.000 Selbstständige und in 2019 schon 175.000 Selbstständige.

2.3 Übergabereife Unternehmen

Berechnungen zu der Anzahl der übergabereifen Unternehmen – auf Basis der Familienunternehmen – finden sich in der Literatur an unterschiedlichen Stellen. Die Erhebungen sind in der Regel Berechnungen für Deutschland und heruntergebrochen auf die Ebene der Bundesländer. Per Definition handelt es sich um Unternehmen, in denen mindestens ein/e Geschäftsführer/in älter als 55 Jahre ist. Des Weiteren geht es überwiegend um einen Zeitraum, in dem die Unternehmen zur Nachfolge anstehen, zum Beispiel in den nächsten zwei, fünf oder zehn Jahren.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat in ihrem Nachfolge-Monitoring vom 04. Februar 2019 aufgezeigt, dass bis Ende 2020 im Mittelstand etwa 227.000 Unternehmen in Deutschland an die nächste Genration übergeben werden sollten (Schwartz 2019). Dabei handelt es sich um einen Anstieg von sechs %punkten zum Vergleichswert 2017. Will man den direkten Vergleich der Region Bonn/Rhein-Sieg zu NRW ziehen, sind diese Zahlen in den Nachfolgestudien der IHK Bonn/Rhein-Sieg in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Frank Wallau von der Fachhochschule der Wirtschaft Bielefeld/Paderborn zu finden (IHK Bonn/Rhein-Sieg 2016, 2019). Betrug die Anzahl der übergabereifen Unternehmen in NRW in 2016 noch 232.000 Unternehmen, ist diese in der Erhebung 2019 um über 14 % gestiegen. Dabei geht die Zahl von einem Zeitraum von zehn Jahren aus. Das heißt, in NRW steht in den nächsten zehn Jahren bei 265.000 Unternehmen eine Entscheidung zum Thema Nachfolge an (vgl. Abb. 2.1).

Etwas geringer ist im Vergleich die Anzahl der dazugehörigen Mitarbeiter gestiegen. Wiesen in 2016 die übergabereifen Unternehmen in NRW noch 1.358.000 Mitarbeiter aus, beträgt die Zahl in 2019 bereits schon 1.500.000 und damit einen Anstieg von über zehn %.

Auch die Region Bonn/Rhein-Sieg zeigt eine Steigerung von über 14 % der übergabereifen Unternehmen. Waren in der Erhebung der IHK in 2016 noch rund 12.700 Betriebe in den nächsten zehn Jahren übergabereif, ist die Zahl in 2019 auf 14.500 angestiegen. Der Zuwachs der Mitarbeiteranzahl verläuft mit zehn % ebenfalls analog zu der Entwicklung

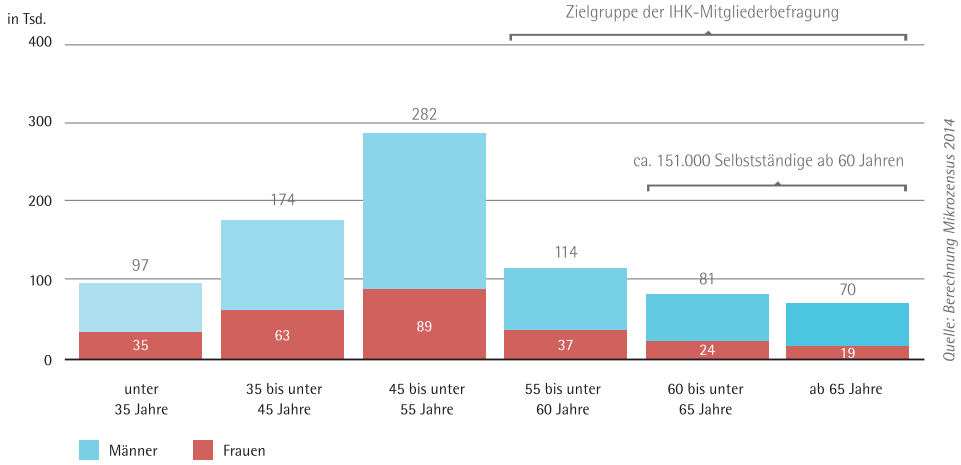


Abb. 2.1 Altersstruktur der Selbstständigen in NRW Insgesamt 818.000 Selbstständige, davon 267.000 Frauen. (Quelle: IHK Bonn/Rhein-Sieg 2016, S. 6)

in NRW. Die Anzahl der Mitarbeiter lag bei der 2016 stattgefundenen Erhebung noch bei rund 74.000 und stieg in 2019 auf über 81.000 an.

2.4 Übergabefähige/übergabewürdige Unternehmen

Die Übergabe in die nächste Generation hängt nicht alleine vom Alter des Selbstständigen im Unternehmen ab. Auch die Ertragskraft des Unternehmens spielt eine erhebliche Rolle. Liegt der Gewinn bei einem Einzelunternehmen, beziehungsweise einer Personengesellschaft über 50.000 Euro oder ist dieser bei einer Kapitalgesellschaft und einem angemessenem Geschäftsführergehalt mindestens bei 0 Euro? Diese Frage muss sich jedes Unternehmen stellen, das zur Übergabe ansteht. Die Zahlenbasis der Einzelunternehmung/Personengesellschaft variiert zwischen 50.000 Euro und knapp 54.000 Euro je nach Studie, die als Quelle herangezogen wird. Der Gedanke, der dahintersteht, bleibt jedoch gleich. Eine Nachfolgerin oder Nachfolger muss von dem Unternehmen leben und sich damit eine Vollexistenz aufbauen können, nur dann spricht die Literatur auch von übergabefähigen oder übergabewürdigen Unternehmen.

Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn hat in seiner letzten Veröffentlichung zur Unternehmensnachfolge in Deutschland geschätzt, dass im Zeitraum von 2018–2022 etwa 150.000 Unternehmen mit rund 2,4 Millionen Beschäftigten in Deutschland zur Nachfolge anstehen (Kay et al. 2018). Damit handelt es sich um einen Anstieg im Vergleich zur Erhebung von 2014 von über elf % (Kay und Suprinovič 2013). Da waren noch 135.000 Unternehmen mit rund 2 Millionen Beschäftigen betroffen. Bei dieser Berechnung fanden sowohl das Kriterium der Übergabereife, als auch der Übergabewürdigkeit Anwendung.

Die IHK NRW veröffentlichte in Ihrer Pressemitteilung aus Januar 2017, dass 2016 in NRW in der Zeit von 2016–2025 rund 55.700 Unternehmen mit 954.000 Beschäftigten

übernahmefähig sind (IHK NRW 2016). Die aktuellen Zahlen liegen bereits bei 63.500 übergabefähigen Unternehmen mit 1,2 Millionen Beschäftigten (IHK NRW 2019). Damit handelt es sich für den Zeitraum vom 2019–2028 bei der Anzahl der Betriebe um eine Steigerung von 1,8 % und einen Zuwachs der Mitarbeiterzahl von sogar 25,8 %.

Für die Region Bonn/Rhein-Sieg ist ebenfalls davon auszugehen, dass von den 14.500 übergabereifen Unternehmen in den nächsten zehn Jahren, nicht alle auch übergabefähig sind. Die Konsequenz daraus könnte sein, dass Betriebe abgemeldet werden und Arbeitsplätze verloren gehen. Konkrete Zahlen liegen hierzu allerdings nicht vor.

2.5 Einflussfaktor Branchenstruktur und Größenklassen auf das Nachfolgegeschehen der Region

Die Praxis der Nachfolgeberatung zeigt, dass die Verteilung und Ausprägung der einzelnen Branchen in einer Region sowie die Unternehmensgrößen Einfluss auf das Nachfolgegeschehen haben können. Die Studie der Creditreform zur Wirtschafsdynamik führt an, dass in der Region Bonn/Rhein-Sieg weniger als ein Fünftel der Unternehmen einen Jahresumsatz von über 500.000 Euro erzielen (Creditreform 2018).

Die Zahlen aus dem Jahreswirtschaftsbericht 2018 der Stadt Bonn machen es noch deutlicher (Der Oberbürgermeister der Stadt Bundesstadt Bonn 2018). Über 99 % der Unternehmen sind kleine und mittlere Betriebe. Darunter sind die Kleinstbetriebe mit bis zu neuen Beschäftigten mit 87,7 % vertreten, mit 9,1 % die kleinen Betriebe mit bis zu 49 Beschäftigten und, wie Abb. 2.2 zeigt, die mittleren Betriebe mit bis zu 249 Beschäftigten mit einem Anteil von 2,6 %.

Was bedeutet jetzt die Kombination aus überwiegend Kleinstbetrieben und einer dienstleistungsgeprägten Branchenstruktur? Genau an diesen Voraussetzungen scheitert oft eine Nachfolgeregelung. Dienstleistungsbetriebe sind oft von der einzelnen Unternehmerpersönlichkeit geprägt. Das Geschäftsmodell ist klar auf sie als Person zugeschnitten. Kleinstbetriebe verfügen in der Regel nicht über eine zweite Führungsebene, die anstelle der Unternehmerpersönlichkeit eigenständig handeln kann. Je größer der Betrieb wird, je wahrscheinlicher ist es, dass das Unternehmenswissen auf mehrere Personen verteilt ist und so auch eine Nachfolgeregelung möglich ist.

Die Studienergebnisse der IHK Bonn/Rhein-Sieg aus 2016 zum Nachfolgeschehen zeigen weitere Erkenntnisse auf (IHK Bonn/Rhein-Sieg 2016): 12 % der Betriebe mit weniger als 19 Mitarbeitern planen die Stilllegung ihres Unternehmens, gehen also davon aus, dass keine Nachfolgeregelung gefunden wird. Bei Betrieben größer 20 Mitarbeiter haben diesen Grund nur fünf % der Befragten angeben. Auf die Fragestellung, warum eine Stilllegung angestrebt wird, geben 50 % der Befragten an, dass vergeblich eine Nachfolgereglung gesucht wurde.

Ein weiterer Punkt soll hier nur am Rande erwähnt werden. Bei Kleinstbetrieben ist die Gefahr in der Regel größer, dass sich ggf. eine Fortführung aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten – wie in Abschn. 2.4 beschrieben – nicht lohnt.

Betriebsgröße	Betriebe		Beschäftigte	
	Anzahl	%-Anteil	Anzahl	%-Anteil
bis 9 Beschäftigte (Kleinstbetriebe)	13 714	87,7%	19 577	12,8%
10 bis 49 Beschäftigte (Kleine Betriebe)	1 423	9,1%	28 189	18,4%
50 bis 249 Beschäftigte (Mittlere Betriebe)	413	2,6%	41 892	27,4%
250 oder mehr (Große Betriebe)	90	0,6%	63 231	41,4%
Summe	15 640	100%	152 889	100%

Abb. 2.2 Anteil der Betriebe und der Beschäftigten nach Größenklassen im Jahr 2016 (ohne Landwirtschaft und öffentliche Verwaltung). (Quelle: Der Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn 2018, S. 22)

2.6 Einflussfaktoren Unternehmensbesatz und Unternehmensalter auf das Nachfolgegeschehen der Region

Wie unter Abschn. 2.2 beschrieben, ist die Region überwiegend durch alteingesessene Unternehmen und Traditionsbetriebe geprägt (Creditreform 2018). Das bedeutet, über 65 % der Betriebe in Bonn/Rhein-Sieg sind älter als zehn Jahre, bzw. 25 Jahre. Das sind fast fünf Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt in Deutschland. Dem gegenüber ist die Anzahl der etablierten Unternehmen (fünf bis zehn Jahre), wie Abb. 2.3 zeigt, fast gleich und die Gruppe der jungen Unternehmen (bis fünf Jahren) fast fünf Prozentpunkte unter dem Durchschnitt in Deutschland.

Im Kontext des Themas Nachfolge bedeutete das, dass mindestens 24,2 % – also die Traditionsbetriebe – sich zeitnah mit der Frage nach einer Nachfolgeregelung auseinandersetzen müssen. Und weitere über 40 % in den nächsten Jahren vor dieser Herausforderung stehen werden. Die Studie zeigt an dieser Stelle noch ein weiteres Thema auf. Sollten die Nachfolgeregelungen nicht erfolgreich sein und die Betriebe stillgelegt werden müssen, sind in den letzten Jahren zu wenig neue Betriebe im Verhältnis zum deutschlandweiten Durchschnitt gegründet worden, um diese Differenz ggf. aufzufangen.

Der Unternehmensbesatz in Verbindung mit dem Unternehmensalter kann somit einen erheblichen Einflussfaktor auf das Nachfolgegeschehen und die wirtschaftliche Entwicklung einer Region haben. Ergänzt man diese zwei Faktoren um die Analyse zur Branchenstruktur und zur Unternehmensgröße wird deutlich, dass zwar viele Betriebe in den nächsten Jahren zur Nachfolge anstehen, sich darunter aber auch viele Kleinstbetriebe und kleine Betriebe befinden werden. Für potenzielle Nachfolger kann das bedeuten, dass die

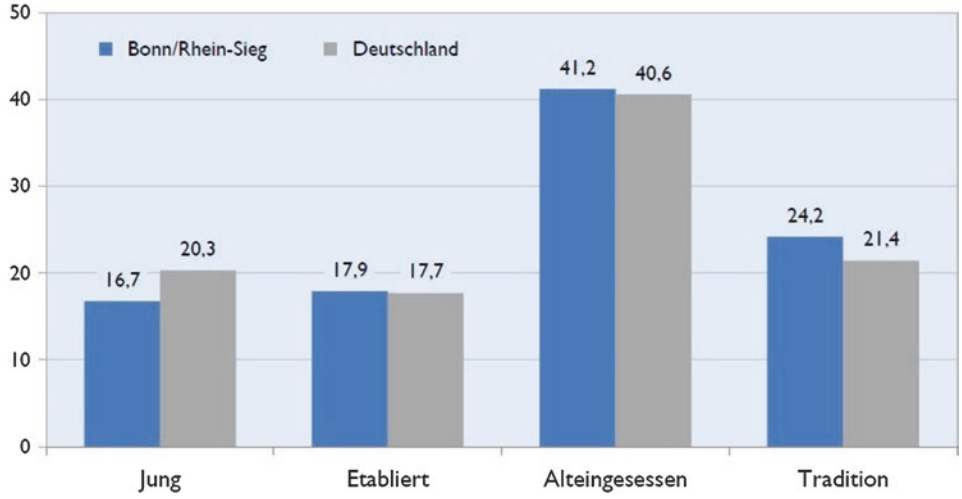


Abb. 2.3 Unternehmensbesatz nach Unternehmensalter, Bonn/Rhein-Sieg und Deutschland 2017 (Angaben in Prozent je Klasse). (Quelle: Creditreform 2018, S. 11)

Phase der Übergabe länger sein sollte: Wissen kann so besser vermitteltet werden und personifizierte Kundenbeziehungen können so sicher auf die Nachfolgerin oder auf den Nachfolger übergehen. Inhaber von abgebenden Betrieben könnten mit einer besseren Vorbereitung dieser möglichen Entwicklung entgegenwirken. Ist das Unternehmenswissen bereits schriftlich fixiert oder im Betrieb selber ein „guter Zweiter" installiert, sind ggf. die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Übergabe höher.

Hierzu kann der Notfallkoffer bzw. das Notfallhandbuch, welches nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages 2018 nur rund 30 % der Senior-Unternehmer nutzen, einen hilfreichen Beitrag leisten (DIHK 2018). Diese strukturierte Arbeitshilfe wird von Banken, Beratern und Kammern in der Regel kostenfrei zur Verfügung gestellt und unterstützt das Unternehmen bei der strukturierten Aufnahme von Prozessen und Abläufen. Es informiert über Möglichkeiten der Vollmachtvergabe und bildet die Basis für Dritte, das Unternehmen bei Abwesenheit des Unternehmers weiter zu führen.

2.7 Einflussfaktoren Übergabereife und Übergabefähigkeit von Unternehmen auf das Nachfolgegeschehen der Region

Selbstständige werden in der Regel ab einem Alter von 55 Jahren zum Beispiel von ihren Finanzinstituten auf die Nachfolgethematik angesprochen, da dieses für die Neuvergabe von Krediten relevant sein kann. 55 Jahre ist auch das Unternehmerinnen-/ Unternehmeralter, ab dem in der Literatur von Übergabereife des Unternehmens gesprochen wird, also der Zeitpunkt, wo eine Nachfolgeregelung geplant und angestrebt werden sollte.

Die Studie der IHK Bonn/Rhein-Sieg zum Nachfolgegeschehen aus 2016 zeigt auf, dass sich in Bonn/Rhein-Sieg die Gruppe der 60- bis 64-Jährigen mit über 60 % am meisten mit den ersten Planungen zum sogenannten Stabwechsel beschäftigen. Bei der Gruppe der 55- bis 59-Jährigen sind es immerhin noch 49 % der Befragten. Die NRW-Zahlen verzeichnen im Vergleich dazu einen geringeren Unterschied. Hier geben 46 % in der Gruppe der 55- bis 59-Jährigen und 49 % in der Gruppe der 60 bis 64-Jährigen an, dass sie sich mit den ersten Planungen befassen.

Der zweite Faktor, die Übergabefähigkeit von Unternehmen, ist in Teilen nicht eindeutig zu fassen. Fest steht, dass ein Betrieb eine bestimmte Mindestertragskraft benötigt, damit ein Selbstständiger davon in der Vollexistenz leben kann. Wie unter Abschn. 2.4 beschrieben, variiert das je nach Rechtsform des Unternehmens und schwankt zwischen 50.000 und knapp 54.000 Euro je nach zugrunde gelegter Statistik.

Die Beratung zeigt, dass das Bestreben vieler Unternehmen darin liegt möglichst geringe Gewinne auszuweisen und gerne von Steuersparmodellen zu profitieren. Des Weiteren können insbesondere in Kleinstbetrieben oder in Familienunternehmen verschiedene Einflussfaktoren bei der Gestaltung des Jahresabschlusses eine Rolle spielen. Da seien als Beispiel die eigene Betriebsstätte, die Beschäftigung von Familienangehörigen im Unternehmen oder die Anlage in Pensionsverpflichtungen zu nennen. Diese aufzulösen und damit für eine Nachfolge realistische Erträge zu zeigen, kann erfahrungsgemäß mehrere Jahre dauern.

Kombiniert man die beiden Einflussfaktoren, dass Unternehmen sich eher relativ spät mit der Nachfolgethematik beschäftigen und die Unternehmenszahlen nicht immer eine realistische Darstellung der Übergabegegebenheiten abbilden, kann dies im Ergebnis ebenfalls zu Stilllegungen der Betriebe führen.

2.8 Angebot an passenden Nachfolgerinnen und Nachfolgern

Der DIHK schreibt in seinem Report zum Nachfolgegeschehen 2017, dass der Mittelstand vor der Herausforderung steht, überhaupt einen passenden Nachfolger zu finden (DIHK 2017). Hier sei der Anteil der Unternehmen ohne Nachfolgeregelung deutlich gestiegen. Dem gegenüber ist der Anteil der noch suchenden Übernahmeinteressierten auffällig gesunken.

Basierend auf den Beratungsergebnissen der IHK Bonn/Rhein-Sieg zeigt sich für die Region zum Teil ein etwas anderes Bild. Seit Jahren betreibt die IHK gemeinsam mit dem Netzwerk Unternehmensnachfolge und -sicherung der Region Bonn/Rhein-Sieg einen Nachfolge-Pool. Nach IHK-Angaben weist dieser eine Vielzahl von sehr gut ausgebildeten, potenziellen Nachfolgern auf. Der Anteil ist jedoch überwiegend männlich, Frauen streben seltener eine Unternehmensnachfolge an.

In NRW verfügen mehrere IHK‘s über einen Nachfolge-Pool oder auch Nachfolge-Club. Auch hier finden sich nach Angaben der einzelnen Akteure gute Voraussetzungen, um eine externe Nachfolgerin oder einen externen Nachfolger zu finden.

2.9 Fazit

Die Analyse hat gezeigt, dass die Entwicklung der Unternehmensnachfolge in der Region Bonn/Rhein-Sieg von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Für die zur Nachfolge anstehenden Unternehmen bedeutet das, basierend auf der entsprechenden Branche und Unternehmensgröße, frühzeitig Strukturen und Prozesse im Unternehmen auf mehrere Personen zu verteilen. Insbesondere der Wissenstransfer vom Inhaber zum potenziellen Nachfolger kann über die Verkaufschance entscheiden und auch die weitere Unternehmensentwicklung maßgeblich beeinflussen. Des Weiteren wird nicht jedes Unternehmen in die nächste Generation übergehen können. Die Aktualität des Geschäftskonzeptes, die daraus bestehende Ertragskraft und die zukünftige Entwicklungsperspektive sind entscheidend für die Nachfolgesuche und Kaufpreisfindung. Gut aufgestellte Betriebe haben eine gute und realistische Chance auch einen externen Nachfolger zu finden.

Entgegen dem allgemeinen Trend verfügt die Region Bonn/Rhein-Sieg nach Angaben der IHK Bonn/Rhein-Sieg über eine Vielzahl von qualifizierten, potenziellen Nachfolgern. Für diese gilt es den regionalen Markt genau zu prüfen und anhand von bestehenden Kompetenzen und Potenzialen ein Suchprofil zu formulieren. Die Analyse zeigt, wie wichtig die regelmäßigen Erhebungen der beschriebenen Kennziffern durch die Wirtschaftsorganisationen der Region sind. Nur so können aus den Entwicklungen auch entsprechende Empfehlungen oder auch Maßnahmen abgeleitet werden.

Literatur

Creditreform Bonn Rossen KG & der Creditreform Rating AG (2018) Wirtschaftsdynamik in der Region Bonn/Rhein-Sieg. Creditreform Marktanalysen. Creditreform Bonn Rossen KG

Der Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn, Amt für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Toursimuss, Amt für Wirtschaftsförderung (Hrsg) (2018) Jahreswirtschaftsbericht 2018

DIHK (2017) DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2017. Zahlen und Erfahrungen der IHK-Organisation zum Generationswechsel in deutschen Unternehmen

DIHK (2018) DIHK-Report zur Unernehmensnachfolge 2018. Zahlen und Einschätzungen zum Generationswechsel in deutschen Unternehmen

IHK Bonn/Rhein-Sieg (2016) Von Generation zu Generation. Nachfolgegeschehen in Bonn/Rhein-Sieg

IHK Bonn/Rhein-Sieg (2019) Von Generation zu Generation. Nachfolgegeschehen in Bonn/Rhein-Sieg

IHK NRW (2016) Von Generation zu Generation. Nachfolgegeschehen in NRW

IHK NRW (2019) Von Generation zu Generation. Nachfolgegeschen in NRW

Kay R, Suprinovič O (2013) Unternehmensnachfolge in Deutschland 2014 bis 2028, Daten und Fakten Nr. 11. IfM Bonn, Bonn

Kay R, Suprinovič O, Schlömer-Laufen N, Rauch A (2018) Unternehmensnachfolge in Deutschland 2018 bis 2022, Daten und Fakten Nr. 18. IfM Bonn, Bonn

Schwartz M (2019) Nachfolge-Monitoring Mittelstand: Planungen stabil auf hohem Niveau. KfW Research – Fokus Vokswirtschaft



Regina Rosenstock Gelernte Bankkauffrau und studierte Betriebswirtin seit über 23 Jahren im Bereich Privat- und Firmenkundengeschäft und in der Unternehmensberatung tätig. Gesamtbereichsleiterin Unternehmensförderung der IHK Bonn/Rhein-Sieg.

Empirische Studie: Erwartungen an die Unternehmensnachfolge

3

Andreas Wiesehahn

3.1 Einleitung

Familienunternehmen tragen maßgeblich zur Bruttowertschöpfung der Bundesrepublik Deutschland bei: der Anteil von familienkontrollierten Unternehmen an allen Unternehmen am Ende des Jahres 2015 betrug etwa 90 % bei einem Anteil von 57 % an der Gesamtbeschäftigung (Stiftung Familienunternehmen 2017, S. 9 f.). Bei allen Familienunternehmen kommt es früher oder später zu einem Wechsel der Leitung und des Eigentums. Die **Unternehmensnachfolge** ist unvermeidlicher Bestandteil des Lebenszyklus eines Familienunternehmens. Im Zeitraum von 2018 bis 2022 werden pro Jahr etwa 30.000 Nachfolgen in deutschen Familienunternehmen prognostiziert: dies bedeutet rein mathematisch im Durchschnitt etwa eine Nachfolge alle achtzehn Minuten (Kay et al. 2018; Kay und Suprinovič 2019). Im Vergleich zum ersten Prognosezeitraum 2010–2014 hat sich die Zahl der Nachfolgen um mehr als 36 % erheblich gesteigert. Von den Nachfolgen sind v. a. das produzierende Gewerbe, die unternehmensbezogenen Dienstleistungen und der Handel betroffen. Die meisten Nachfolgen sind bei Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 0,5 und 1,0 Mio. EUR zu erwarten. Diesen Nachfolgeprozess möglichst effizient und ohne Schaden für das Unternehmen und die Beschäftigten zu gestalten ist daher sowohl aus einzelwirtschaftlicher als auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive bedeutsam und geboten.

Längsschnittstudien zeigen, dass die Nachfolgersuche für Unternehmensübergeber in den letzten Jahren **zunehmend schwieriger** geworden ist. Gemäß der Betrachtungen des *Deutschen Industrie- und Handelskammertages* betrug das Verhältnis von Seniorunternehmern zu potenziellen Nachfolgern 2010 noch 1:1,59 und hat sich im Jahre 2013 auf

A. Wiesehahn (✉)
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg,
Sankt Augustin, Deutschland
E-Mail: andreas.wiesehahn@h-brs.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_3

1:1,03 verschlechtert (Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2013, S. 6 ff.). Das *Institut für Mittelstandsforschung (IfM)* prognostiziert diese Entwicklung bis in die zweite Hälfte der 2020er-Jahre. Die Anzahl der Unternehmen, die zur Übernahme anstehen, wird weiter zunehmen, wohingegen die Zahl der potenziellen Nachfolger weiter abnehmen wird, weil die Altersklassen, aus denen die Nachfolger stammen, weniger stark besetzt sein werden. Sofern keine schockartigen Ereignisse eintreten, bestimmt zukünftig bis in die 2030er-Jahre hinein vor allem der demografische Wandel das Nachfolgegeschehen in der Bundesrepublik Deutschland (Kay und Suprinovič 2019).

Jede Nachfolge bedarf auf Seiten des Unternehmensübernehmers der Finanzierung. Neben den klassischen Fremdkapitalgebern wie etwa Banken und Sparkassen bietet sich auch der Bund mit speziellen Förderprogrammen zur Schließung einer Finanzierungslücke an. Bei einem vollständigen oder teilweisen Verkauf des Unternehmens im Rahmen von unternehmensexternen und -internen Nachfolgeformen sind darüber hinaus alle Formen des **außerbörslichen Beteiligungskapitals (Private Equity)** bedeutsam. Gegen Private Equity existieren nicht zuletzt aufgrund des Vergleichs mit Heuschreckenschwärmen des SPD-Vorsitzenden *Müntefering* im Jahre 2005 viele Vorurteile. Nicht selten vermuten Familienunternehmer, dass diese Investoren an einem kurzfristigen Erfolg um jeden Preis interessiert sind und damit ihr Lebenswerk systematisch ausplündern, zerschlagen und so Arbeitsplätze nachhaltig vernichten werden. Auch wenn die Branche systematisch um Transparenz und Aufklärung bemüht ist und sich viele für beide Seiten vorteilhafte Beispiele für die Zusammenarbeit von Private Equity-Gesellschaften und Familienunternehmen finden lassen, konnten die Vorurteile bis heute nicht vollständig beseitigt werden.

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden ausgewählte Ergebnisse einer Untersuchung, welche zum Ziel hat, die Erwartungen an und die Einstellungen zur Unternehmensnachfolge von Unternehmensübergebern und Unternehmensübernehmern transparent zu machen, dargestellt (ausführlich Wiesehahn 2015). Hierzu werden in Abschn. 2.2 zunächst die für diese Untersuchung wichtigen definitorischen Grundlagen geschaffen. Darauf aufbauend widmet sich Abschn. 2.3 der Operationalisierung des Untersuchungsziels und dem methodischen Vorgehen. Kern der Darstellungen bildet Abschn. 2.4, in welchem ausgewählte Untersuchungsergebnisse erläutert werden. Die Ausführungen enden mit einer kurzen Zusammenfassung und Überlegungen zum weiteren Forschungsbedarf. Durch die vergleichende Gegenüberstellung und Plausibilisierung der Erwartungen und Einstellungen sind die Ausführungen auch als ein Beitrag zum **Abbau existierender Missverständnisse und Vorurteile** zwischen den an der Unternehmensnachfolge beteiligten Hauptakteuren zu verstehen.[1]

[1] Geschlechtliche Doppelbezeichnungen (z. B. Unternehmensübergeber und Unternehmensüberge-berinnen) werden in diesen Ausführungen nur aus Verständlichkeitsgründen nicht vorgenommen. Das gewählte grammatikalische Geschlecht der verwendeten Substantive ist jeweils so zu verstehen, dass es das weibliche und das männliche biologische Geschlecht umfasst.

3.2 Begriffliche Grundlagen

Für diese Untersuchung sind neben dem Begriff des Familienunternehmens und der Unternehmensnachfolge auch die Begriffe des Unternehmensübergebers und des Unternehmensübernehmers zu definieren. Generell lässt sich feststellen, dass die für die Untersuchung relevanten Begriffe im einschlägigen Schrifttum nicht einheitlich verstanden und verwendet werden.

Familienunternehmen

Je nach Anwendungszusammenhang und Ziel der Verwendung des Begriffs **„Familienunternehmen "** in der Literatur werden darunter unterschiedliche Inhalte zusammengefasst. Zudem werden die Begriffe „Familienunternehmen", „mittelständische Unternehmen", „Kleinstunternehmen" sowie „Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)" und „Mittelstand" häufig für die gleichen begrifflichen Inhalte verwendet.[2] Diese Mehrdeutigkeit des Begriffs Familienunternehmen und Mehrnamigkeit dessen, wie das, was unter dem Begriff „Familienunternehmen" verstanden wird, bezeichnet wird, ist nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht unbefriedigend. Ohne an dieser Stelle im Detail auf die Vielzahl der Inhalte und Bezeichnungen von Familienunternehmen einzugehen,[3] lassen sich i. W. zwei Definitionstypen (Kirchdörfer 2011) unterscheiden:

Typ I: Eigentums- und Kontrollansatz

Anhänger dieses Begriffstyps verstehen unter Familienunternehmen einen Unternehmenstyp, der sich zumindest teilweise im Eigentum mind. einer Familie befindet und diese Familie Management- und Kontrollfunktionen wahrnimmt.[4] Die Definitionen dieses Typs unterscheiden sich im Detail nach dem Umfang des Eigentumsanteils und der Anzahl der beteiligten Familien in familienbeherrschte und familiengeführte Unternehmen. Bedeutsam ist, dass dieser Definitionstyp nicht wie etwa der Begriff der KMU (Europäische Gemeinschaft 2006), auf die Unternehmensgröße gemessen in Jahresumsatz, Mitarbeiterzahl oder Bilanzsumme, sondern lediglich auf die Eigentums- und Kontrollrechte des Unternehmens abstellt. Auch die gewählte Rechtsform ist für diesen Definitionstyp unbedeutend. Vereinzelt wird zudem noch – z. B. in Abgrenzung zu Start-ups – das „transgenerationale Moment" (Wittener Institut für Familienunternehmen 2014) des Familienunternehmens hervorgehoben. Ein Unternehmen, das zu wesentlichen Teilen im Eigentum einer Familie

[2] So verwenden etwa Brost und Faust die Begriffe Familienunternehmen und Mittelstand in ihren Ausführungen synonym (Brost und Faust 2012, S. 7).

[3] Ausführlich etwa Astrachan et al. 2002; Coffman 2014, S. 19 ff.; Freund 2000, S. 11 ff.; Halter und Schröder 2012, S. 21 ff.; Klein 2003, S. 24 ff.; Weber 2009, S. 12 ff.

[4] Vgl. zu diesem Definitionstyp etwa Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 2014; Institut für Mittelstandsforschung 2014; Stiftung Familienunternehmen 2014; Wittener Institut für Familienunternehmen 2014.

ist und von dieser kontrolliert und gesteuert wird gilt demnach erst dann als Familienunternehmen, wenn geplant ist, das Unternehmen an die nächste Familiengeneration weiterzugeben. Gemäß dieses Definitionstyps ist ein Unternehmen entweder ein Familienunternehmen oder ein Nicht-Familienunternehmen.

Typ II: Einflussgradansatz

Dieser Begriffstyp geht in Abgrenzung zum Typ I von keiner starren Zweiteilung der Unternehmen in Familien- und Nicht-Familienunternehmen aus, sondern definiert ein Familienunternehmen in Abhängigkeit von dem Grad des Einflusses einer Familie auf ein Unternehmen. Dieser Einfluß wird als Kontinuum verstanden und anhand unterschiedlicher Bestimmungsfaktoren erfasst.[5] Auf Basis umfassender empirischer Untersuchungen u. a. in den USA, Australien und Europa wurden von *Astrachan*, *Klein* und *Smyrnios* die drei Faktoren Macht (Power), Erfahrung (Experience) und Kultur (Culture) als besonders bedeutsam identifiziert (Astrachan et al. 2002). Diese sind im Family Influence by Power, Experience and Culture (F-PEC) Index zur Definition des Grades des Einflusses einer Familie auf ein Unternehmen zusammengefasst. Jeder dieser Bestimmungsfaktoren ist im F-PEC in Unterskalen operationalisiert und umfasst so eine Vielzahl von Kriterien zur genauen Erfassung des Grades des Einflusses der Familie auf ein Unternehmen. Der offene Definitionsansatz kann gleichzeitig dazu dienen das Verständnis der Wege, auf welchen Familien Einfluss auf Unternehmen ausüben können, zu vertiefen.

Beide Definitionstypen lassen sich für ein Unternehmen grundsätzlich theoretisch oder empirisch ermitteln und festlegen. Für diese Untersuchung wird der **empirische Forschungsansatz auf Basis des Definitionstyps I** gewählt. Die Unternehmensübergeber werden im Rahmen der Untersuchung gefragt, ob sie ihr Unternehmen in Abhängigkeit von der Eigentums- und Kontroll- bzw. Leitungssituation als Familienunternehmen klassifizieren. Bei empirischen Untersuchungen wird diese Definitionsmethode häufig genutzt.

Unternehmensnachfolge

Die Begriffe „**Unternehmensnachfolge**“, „Generationenwechsel“ und „Unternehmernachfolge“ werden häufig synonym verwendet und je nach Verwendungszweck unterschiedlich weit definiert. Ohne im Folgenden im Detail auf die verschiedenen Definitionen einzugehen,[6] geben die Unterscheidungen der kausal-analytischen, prozessualen, funktionalen und institutionalen Analyseperspektiven und die grundlegenden Möglichkeiten der Nachfolge anhand der in der Praxis beobachtbaren typischen Nachfolgealternativen

- Familieninterne Nachfolge,
- Fremdmanagement,

[5] Vgl. den Überblick über Bestimmungsfaktoren bei Weber 2009, S. 16 ff.

[6] Vgl. hierzu etwa Freund 2000, S. 17 ff.; Olbrich 2014, S. 2 ff.; Weber 2009, S. 32 ff. sowie die dort angegebene Literatur.

- Unternehmensunabhängigkeit,
- Unternehmensverkauf und
- Stiftung

bei *Stephan* einen umfassenden Überblick über wesentliche begriffliche und typologische Grundlagen der Unternehmensnachfolge (Stephan 2002, S. 11 ff.).

Für die Ziele dieser Untersuchung wird in Anlehnung an die Arbeiten des *IfM* die Abgabe der Leitung eines Familienunternehmens durch den Eigentümer sowie der vollständige oder teilweise Wechsel des Eigentums als Unternehmensnachfolge verstanden (Kay und Suprinovič 2019). Durch dieses weite Begriffsverständnis wird sowohl die familieninterne als auch die familienexterne Übergabe von Leitung und Eigentum als Unternehmensnachfolge definiert und grundsätzlich in die Untersuchung einbezogen.

Unternehmensübergeber und Unternehmensübernehmer

Unter dem Begriff des **Unternehmensübergebers** wird der Eigentümer eines Familienunternehmens verstanden, der Leitung und Eigentum an einen Übernehmer abgibt. Im Rahmen dieser Untersuchung werden die Begriffe „Unternehmensübergeber", „Übergeber", „Seniorunternehmer" und „Verkäufer" synonym verwendet.

Mit **Unternehmensübernehmer** werden im Umkehrschluss zu der o. g. Definition Personen oder Personengruppen bezeichnet, die Leitung und Eigentum eines Familienunternehmens von dem Eigentümer übernehmen. Hierbei kann es sich grundsätzlich um familieninterne oder familienexterne Personengruppen handeln. Beide sind aus Sicht des Seniorunternehmers potenzielle Nachfolger. Zur Erreichung des Ziels dieser Untersuchung werden aus der Perspektive der Unternehmensübernehmer aber alle familieninternen Lösungen nicht weiter betrachtet. Es handelt sich bei Unternehmensübernehmern im Sinne dieser Untersuchung somit um alle Formen des außerbörslichen Beteiligungskapitals (Private Equity). In Abhängigkeit von den Zielen der Investoren lassen sich strategische Investoren und Finanzinvestoren unterscheiden (Laudien und Schilling 2012). Diese Investorengruppen können weiter etwa nach dem Zeitpunkt der Investition im Lebenszyklus des Unternehmens, dem Investitionsgegenstand, dem Organisationsgrad des Investors und dem zu erzielenden Eigentumsanteil in der Praxis in die Formen Venture Capital, Wachstumsfinanzierung, Buy-outs, mittelständische Beteiligungsgesellschaften und institutionelle Investoren differenziert werden (Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften 2014a). Im Rahmen dieser Untersuchung werden die Begriffe „Unternehmensübernehmer", „Übernehmer", „Investor" und „Käufer" synonym verwendet.

3.3 Zielsetzung und methodisches Vorgehen

Ziele der Untersuchung

Wie oben dargestellt verfolgt die Untersuchung das Ziel, Erwartungen und Einstellungen von Unternehmensübergebern und Unternehmensübernehmern an den Nachfolgeprozess

transparent zu machen. Naturgemäß ist eine vollständige Erfassung und Aufdeckung der Erwartungen und Einstellungen der Verkäufer und Käufer in dieser Untersuchung nicht möglich. Daher werden die Ausführungen auf folgende Bereiche eingeschränkt:

- Herausforderungen und Erfolgsfaktoren des Nachfolgeprozesses
- Einsatz und Kompetenzen von externen Beratern im Nachfolgeprozess
- Rolle des Unternehmensübergebers nach der Übergabe

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine explorative Studie. Es werden sowohl die Erwartungen und Einstellungen der Unternehmensübergeber als auch die der Unternehmensübernehmer zu den o. g. Bereichen untersucht, beschrieben und vergleichend gegenübergestellt. Im Sinne einer **Vorstudie** werden für eine begrenzte Zahl an Übergebern und Übernehmern Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufgedeckt und plausibilisiert. In einer Folgeuntersuchung lassen sich dann auf Basis dieser Erkenntnisse im statistischen Sinne repräsentative Aussagen für die genannten Populationen treffen bzw. in Form von Hypothesen überprüfen.

Befragungsdesign

Zur Erreichung dieser Ziele wurden **zwei Online-Befragungen** auf Basis von listenbasierten Stichproben aus Populationen mit hohem Abdeckungsgrad durchgeführt.[7] Die erste Befragung wurde für Unternehmensübergeber konzipiert, während die zweite an Unternehmensübernehmer gerichtet war. Die Online-Befragung ist zur Erreichung der o. g. Untersuchungsziele zweckmäßig, da mit den Unternehmensübergebern und – übernehmern spezielle Populationen untersucht werden, zu denen Listen mit E-Mail-Adressen existieren, welche die Grundgesamtheiten dem Umfang nach relativ gut abdecken. Diese Unternehmen können sehr schnell und kostengünstig in die Studie einbezogen werden. Darüber hinaus lässt sich die Reaktion der Befragten beim Ausfüllen des Fragebogens elektronisch registrieren. Durch den gezielten Ausschluss von Fragebögen, die z. B. nur sehr schnell und sehr unvollständig beantwortet wurden, kann die Qualität der Auswertungsergebnisse gesteigert werden. Allerdings ist die Stichprobenziehung systematisch verzerrt, da nur solche Probanden an der Studie teilnehmen können, die über einen Internetzugang erreichbar und im Umgang damit geübt sind. Bei Kleinstunternehmen ist dies nicht immer der Fall.[8] Die Ergebnisse der Befragung erlauben schon aus diesem Grund keinen direkten Rückschluss auf alle Unternehmensübergeber und – übernehmer in den jeweiligen Grundgesamtheiten.

Die Fragen wurden aus den Zielen der Befragungen und den gewählten Untersuchungsbereichen abgeleitet und umfassen nominale, ordinale und metrische Merkmale. Bei einzelnen Fragen wurde zu jedem Item eine 5-Punkte Antwortskala mit unterschiedlichen

[7] Vgl. Typ 5 der Online-Befragungen bei Diekmann 2011, S. 524 f.

[8] Vgl. zu den Vor- und Nachteilen von Online-Befragungen etwa Atteslander 2010, S. 166 ff.; Diekmann 2011, S. 520 ff.

Zustimmungsgraden von beispielsweise „sehr unwichtig“ bis „sehr wichtig“ vorgegeben. Zudem wurde zu jedem Item die Möglichkeit einer „Item-Non-Response“ Antwortmöglichkeit gegeben. Die Einzelfragen der beiden Fragebögen wurden so weit wie möglich identisch formuliert. Lediglich Formulierungen, die dem unterschiedlichen Blickwinkel der beiden Populationen auf den Nachfolgeprozess geschuldet sind (z. B. Verkaufspreis/Kaufpreis), wurden geändert. Dies soll sicherstellen, dass sich der Inhalt der Frage nicht verändert und die Ergebnisse beider Befragungen vergleichbar sind. Aus diesem Vorgehen ergab sich der weitgehend gleiche Aufbau beider Fragebögen.

Befragungsdurchführung

Die Fragebögen wurden von Juli bis etwa Mitte September 2014 konzipiert. Der Fragebogenentwicklung gingen strukturierte Interviews mit Unternehmensübergebern und Unternehmern voraus, die in Teilen in diesem Buch veröffentlicht sind. Im Rahmen von Online-Pretests wurden die Fragebögen von insgesamt zwölf Personen umfassend auf ihre Tauglichkeit geprüft. Die Probanden wurden hierzu gebeten, die Fragebögen auf sprachliche und inhaltliche Verständlichkeit, Vollständigkeit und Ausschließlichkeit der Kategorien sowie auf Zuverlässigkeit, Gültigkeit und Interesse zu prüfen (Atteslander 2010, S. 295 ff.). Die in den Pretests gesammelten Erfahrungen wurden in die Fragebögen eingearbeitet.

Der Fragebogen für Unternehmensübergeber wurde in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill und dem CompetenceCenter Duale Hochschulstudien StudiumPlus der Technischen Hochschule Mittelhessen an 1492 Unternehmen in Hessen verschickt. Die Befragung erfolgte in der Zeit vom 5. bis zum 26. September 2014. In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) erhielten 100 potenzielle, v. a. am Mittelstand interessierte Unternehmensübernehmer den Fragebogen übersandt. Diese waren in ganz Deutschland, u. a. in den Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München ansässig. Auch wenige Unternehmen aus dem europäischen Ausland wurden in die Untersuchung einbezogen. Diese Befragung wurde vom 16. September bis zum 6. Oktober 2014 durchgeführt. Der Versand beider Fragebögen erfolgte elektronisch in Form von separaten E-Mails, die ein Anschreiben sowie die Internetadresse, unter der die Fragebögen zur direkten elektronischen Beantwortung verfügbar waren, enthielten. Um die Teilnahmebereitschaft zu erhöhen konnten die Teilnehmer beider Befragungen auf Wunsch an einer Buchverlosung teilnehmen. Nach etwa zwei Dritteln der Befragungszeit wurde eine elektronische Teilnahmeerinnerung verschickt. Darüber hinaus stand während der Befragungen ein Moderator per E-Mail und bei Bedarf auch telefonisch für inhaltliche oder technische Rückfragen zur Verfügung. Auf diese Weise konnte bei der Befragung der Unternehmensübergeber eine Rücklaufquote von 10,3 % und bei den Unternehmensübernehmern von 33,0 % erzielt werden. Nach Abzug der nicht auswertbaren Fragebögen ergeben sich, wie Abb. 3.1 zeigt, Auswertungsquoten von 8,0 % (Unternehmensübergeber) und 25,0 % (Unternehmensübernehmer).

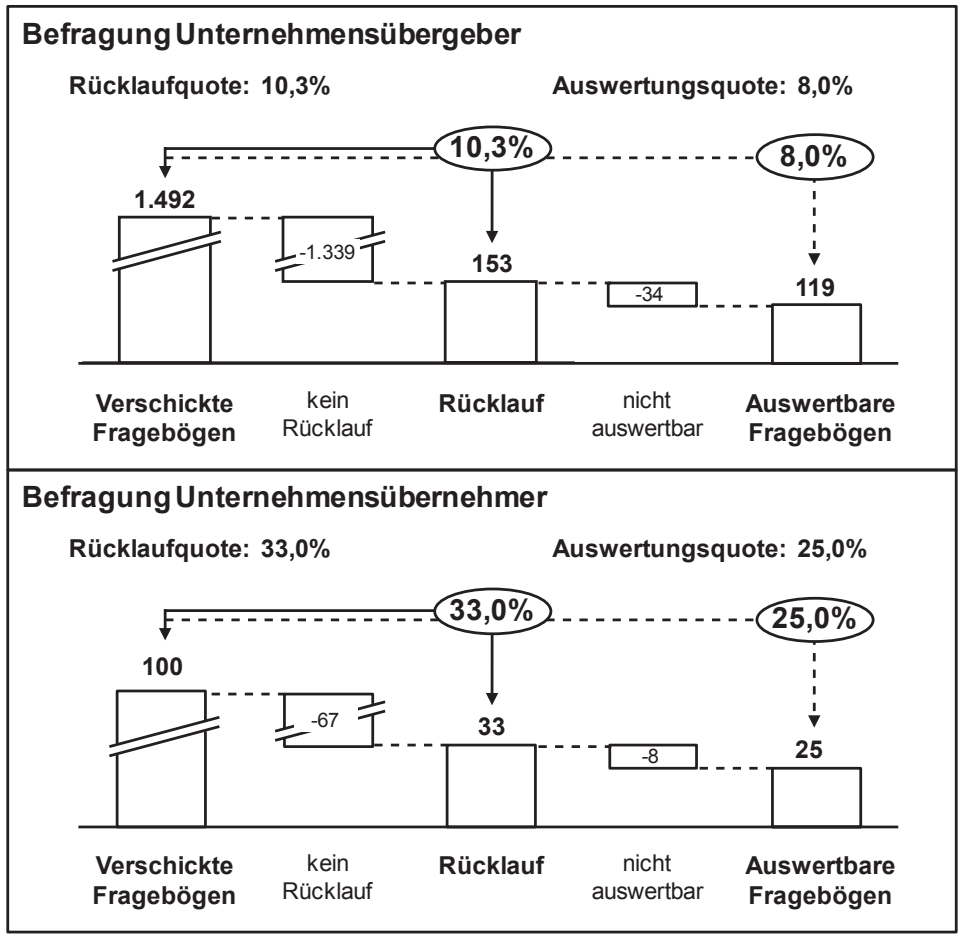


Abb. 3.1 Rücklauf- und Auswertungsquoten der Befragungen

Auswertungsmethodik

Die Auswertung der Fragebögen erfolgte mit Hilfe der Software „SPSS Statistics 22". Gemäß des explorativen Charakters der Untersuchung erfolgte die Datenanalyse mit Methoden der deskriptiven Statistik. Es wurden absolute und relative Häufigkeiten und – je nach Merkmalsausprägung – mit dem arithmetischen Mittel und dem Median Lagemaße der Häufigkeitsverteilungen ermittelt. Bei ordinalskalierten Merkmalen wurde die Untersuchung auf Zusammenhänge innerhalb einer Stichprobe mit dem Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman, bei metrisch skalierten Merkmalen mit Hilfe des Korrelationskoeffizienten nach Bravais-Pearson durchgeführt. Darüber hinaus erfolgte die visuelle Darstellung der Ergebnisse.

Korrelation	Sprachgebrauch
0,9 < r <= 1,0	sehr hohe Korrelation
0,7 < r <= 0,9	hohe Korrelation
0,5 < r <= 0,7	mittlere Korrelation
0,2 < r <= 0,5	geringe Korrelation
0 < r <= 0,2	sehr geringe Korrelation

Irrtumswahrscheinlichkeit	Sprachgebrauch
p <= 0,001	höchst signifikant
p <= 0,01	sehr signifikant
p <= 0,05	signifikant
p > 0,05	nicht signifikant

Abb. 3.2 Sprachgebrauch im Rahmen der Untersuchung

In Abhängigkeit von den ermittelten Korrelationen und Irrtumswahrscheinlichkeiten werden in der Untersuchung die in Abb. 3.2 dargestellten Formulierungen zu deren Beschreibung genutzt.

Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse der Befragungen dargestellt und zum Teil plausibilisiert.

3.4 Ausgewählte Ergebnisse der Untersuchung

Struktur und Aussagefähigkeit der Stichproben

Die Verteilung der beteiligten Unternehmensübergeber nach Größenklassen zeigt, dass mehr als Dreiviertel der beteiligten Unternehmen (76,6 %) unter 50 Vollzeitarbeitskräfte im Jahre 2013 beschäftigt hatten. Lediglich 8,6 % der beteiligten Unternehmen beschäftigten mehr als 250 Mitarbeiter. Eine sehr ähnliche Struktur zeigt die Klassifikation der Unternehmen nach dem Umsatz im Jahre 2013: mehr als acht von zehn beteiligten Unternehmen (81,5 %) erwirtschafteten 2013 einen Umsatz unter 10,0 Mio. EUR. Lediglich 6,2 % der beteiligten Unternehmen erzielten einen Umsatz von mehr als 50,0 Mio. EUR in 2013. Mitarbeiterzahl und Umsatz weisen eine hohe Korrelation auf, die höchst signifikant ist.[9] Damit handelt es sich bei den beteiligten Unternehmen zu 91,4 % um KMU. In Abb. 3.3 sind die Größenklassen der beteiligten Unternehmen dargestellt.

Wie die Gestaltung der Untersuchungsmethodik bereits vermuten lässt, ist die Stichprobe der Unternehmensübergeber im Vergleich zur Grundgesamtheit verzerrt. Ein Vergleich der Mitarbeiterzahlen der an der Befragung beteiligten Unternehmensübergeber mit der Unternehmenslandschaft der *IHK Lahn-Dill* zeigt, dass der Rücklauf einen überproportional hohen Anteil an kleinen, mittleren und großen Unternehmen enthält (vgl. Abb. 3.4). Während in der Stichprobe 60,4 % kleine, mittlere und große Unternehmen ausmachen sind dies in der Grundgesamtheit lediglich 15,6 %. Die Kleinstunternehmen sind in der Stichprobe deutlich unterrepräsentiert (39,6 vs. 84,4 %). Diese „Rechtsverschiebung" in der Stichprobe lässt sich u. a. dadurch erklären, dass nur solche Unternehmen an der Befragung teilnehmen konnten, die über einen Internetzugang verfügen und im Umgang damit geübt sind. Dies sind eher größere Unternehmen. Die Ergebnisse der

[9] Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman: 0,781; Signifikanzniveau: 0,0001.

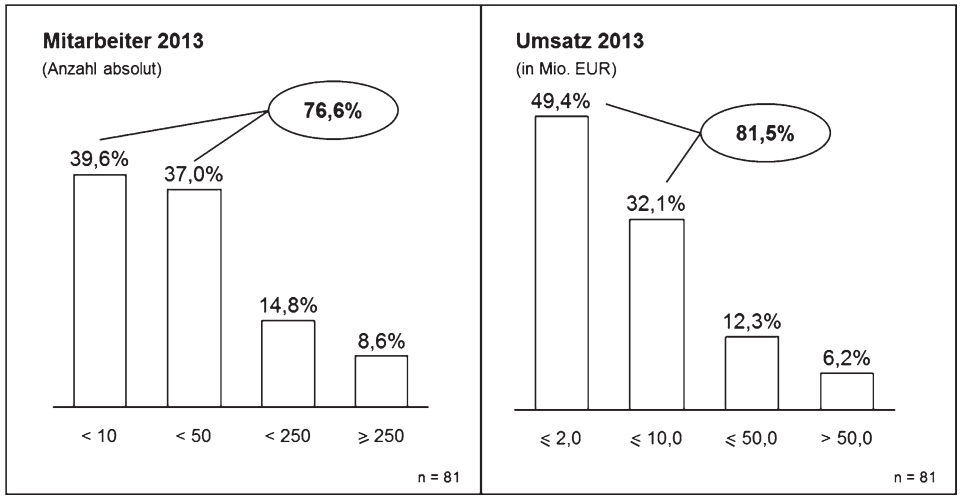


Abb. 3.3 Mitarbeiterzahl und Umsatz der beteiligten Unternehmen im Jahre 2013

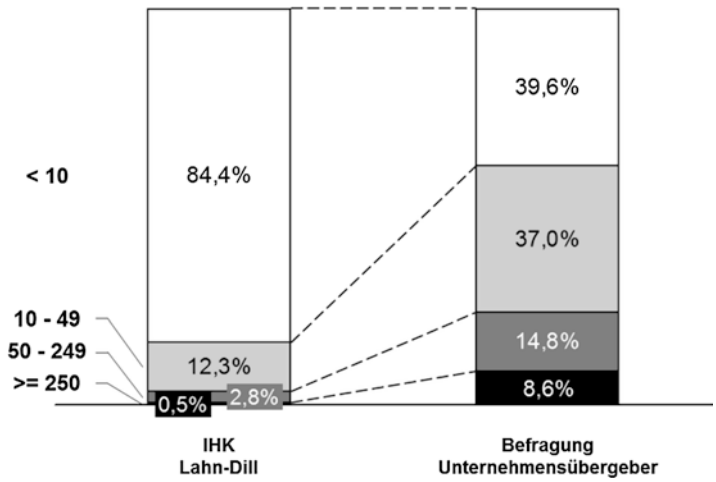


Abb. 3.4 Strukturvergleich nach Mitarbeiterzahlen. (Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis IHK Lahn-Dill 2014. Fehlende Angaben wurden für den Vergleich aus beiden Datensätzen eliminiert)

Unternehmensübergeber sind damit nicht repräsentativ für alle Unternehmen des Lahn-Dill Kreises. Gleichwohl lässt die Stichprobe nicht zuletzt aufgrund ihrer Größe ein durchaus aussagefähiges Bild auf ausgewählte Entscheidungsparameter von Seniorunternehmern im Nachfolgeprozess in Familienunternehmen zu.

Mehr als die Hälfte (53,6 %) der beteiligten Unternehmen sind in der Rechtsform der GmbH vertreten. Weitere 22,0 % sind als Kommanditgesellschaft und als Einzelkaufmann

(13,4 %) organisiert. Die übrigen 11,0 % der beteiligten Seniorunternehmer verteilen sich auf die Rechtsform der OHG (4,9 %), der GbR/ BGB-Gesellschaft (1,2 %) sowie sonstige Rechtsformen wie z. B. die AG (4,9 %). Abb. 3.5 zeigt die Verteilung der beteiligten Unternehmensübergeber nach Wirtschaftszweigen. Mehr als 70 % der beteiligten Unternehmen sind demnach im verarbeitenden Gewerbe, Baugewerbe und Handel tätig.

Die Verteilung des Alters der beteiligten Unternehmensübergeber ist in Abb. 3.6 dargestellt. Über 60 % der beteiligten Unternehmer sind zwischen 46 und 60 Jahre alt mit nahezu

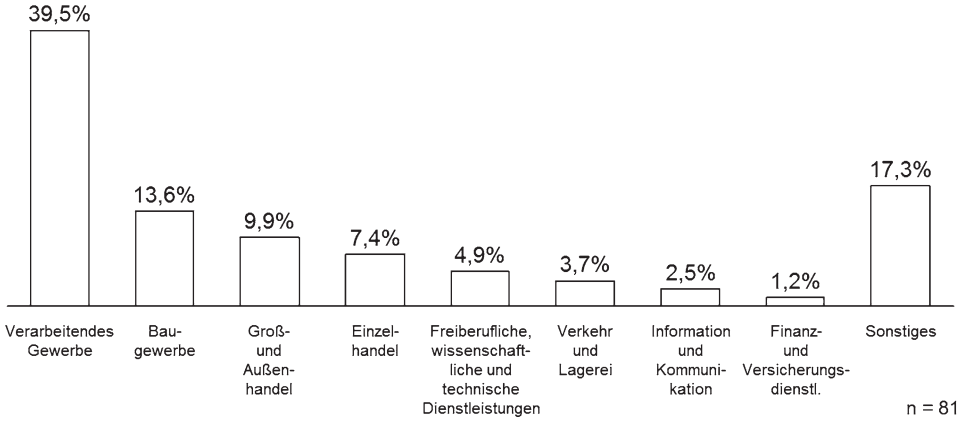


Abb. 3.5 Wirtschaftszweige der beteiligten Unternehmensübergeber. (Die Struktur der Wirtschaftszweige erfolgt in dieser Untersuchung in Anlehnung an das Statistische Bundesamt. (Quelle: Statistisches Bundesamt 2008))

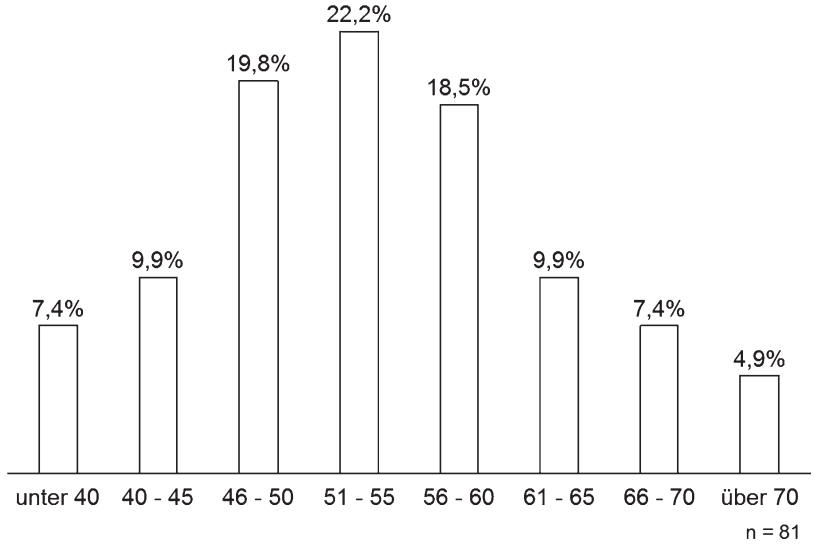


Abb. 3.6 Alter der beteiligten Unternehmensübergeber (in Jahren)

einem Viertel der Befragungsteilnehmer in einem Lebensalter zwischen 51 und 55 Jahren. Das Durchschnittsalter beträgt 54 Jahre. Bei 26,6 % der Beteiligten steht die Nachfolge in spätestens vier Jahren an. Weitere 28,0 % der Beteiligten werden in fünf bis acht Jahren einen neuen Eigentümer haben. Bei den übrigen 45,4 % ist die Nachfolge noch über neun Jahre entfernt. Es ist eine höchst signifikante, negative Korrelation mittlerer Stärke zwischen dem Alter der Befragten und dem Zeitpunkt der Nachfolge statistisch nachweisbar.[10] Wenig überraschend gilt: je höher das Alter der befragten Unternehmer ist, umso geringer ist die Dauer zum Nachfolgezeitpunkt. Bei 30,0 % aller beteiligten Unternehmensübergeber wurde bereits eine verbindliche Nachfolgeregelung getroffen. Bei den übrigen 70,0 % der Unternehmen, die noch keine verbindliche Nachfolgeregelung getroffen haben, steht die Nachfolge bei jedem Fünften in spätestens zwei Jahren an (vgl. Abb. 3.7).

Von den 119 an der Befragung beteiligten Unternehmensübergebern sind acht Unternehmen Nicht-Familienunternehmen gemäß der für diese Untersuchung getroffenen empirischen Definition. Diese Unternehmen wurden für die folgenden Analysen aus den Daten eliminiert, sodass ein Bild der beteiligten Familienunternehmen auf den Übergabeprozess gezeichnet werden kann.

Zusammenfassend ist der an der Befragung **beteiligte, durchschnittliche Unternehmensübergeber** etwa 54 Jahre alt, führt ein Familienunternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 2,1 und 10,0 Mio. EUR, hat zwischen 10 und 50 Beschäftigte, ist in der Rechtsform der GmbH organisiert und im verarbeitenden Gewerbe tätig. Die Nachfolge steht in über acht Jahren an und eine verbindliche Nachfolgeregelung ist bislang nicht getroffen.

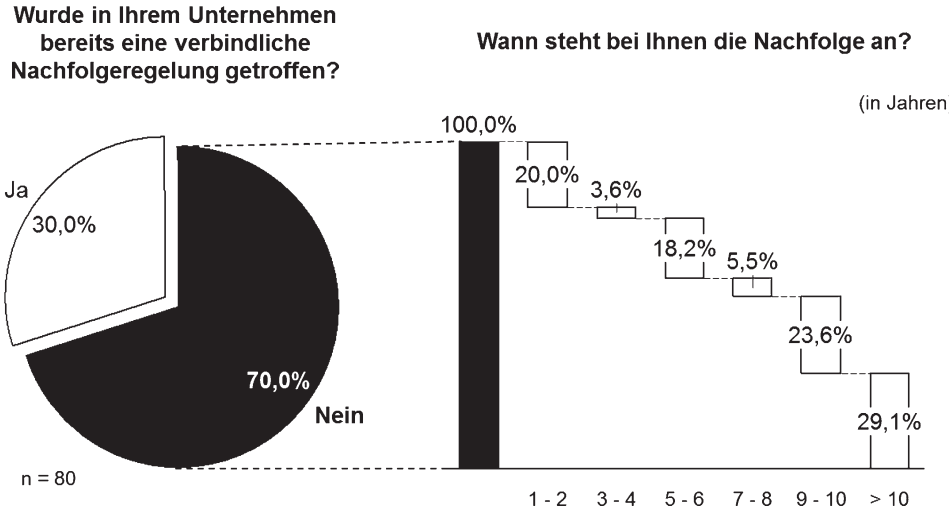


Abb. 3.7 Nachfolgeregelung und Nachfolgezeitpunkt

[10] Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson: – 0,628; Signifikanzniveau: 0,0001.

Die Verteilung der Unternehmensübernehmer nach Wirtschaftszweigen in denen die zu kaufenden Unternehmen tätig sein sollen zeigt, dass die Hälfte aller beteiligten Übernehmer in das verarbeitende Gewerbe investieren möchten (vgl. Abb. 3.8). Auch der Handel (35,7 %), die Information und Kommunikation wie etwa Softwareentwicklung und allgemeine Programmierungstätigkeiten (28,6 %) und das Gastgewerbe (21,4 %) sind vermehrt nachgefragte Bereiche. Dass 28,6 % keine spezielle Branche nachfragen sondern generell an einer erfolgreichen Kapitalbeteiligung interessiert sind, kann als Indikator für ein gutes Investitionsklima aber auch für einen gewissen Anlagedruck bei den beteiligten Investoren gewertet werden.

Das Ergebnis der befragten Unternehmensübernehmer nach dem Jahresumsatz des zu erwerbenden Unternehmens in Abb. 3.9 zeigt, dass insbesondere die größeren Unternehmen als attraktive Investitionsziele identifiziert werden. Jeder Zweite der beteiligten Unternehmensübernehmer sucht ein Investment in Unternehmen mit einem Jahresumsatz größer als 100,0 Mio. EUR. Ähnlich populär sind auch die Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 10,0 bis 100,0 Mio. EUR. Lediglich die Kleinstunternehmen und kleinen Unternehmen werden vergleichsweise weniger gesucht. Der Investitionsbedarf besteht dabei relativ kurzfristig: dreiviertel aller beteiligten Unternehmen möchte in etwa einem Jahr investieren.

Über den **durchschnittlichen, an der Befragung beteiligten Käufer**, lässt sich zusammenfassen, das er an einem Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe mit einem Jahresumsatz von über 100,0 Mio. EUR interessiert ist und dieses möglichst in einem Jahr erwerben möchte.

Wird der Jahresumsatz der beteiligten Unternehmen in beiden Stichproben verglichen, so wird erkennbar, dass die Unternehmensübergeber zu 81,5 % einen Jahresumsatz von unter 10,0 Mio. EUR erwirtschafteten und lediglich 7,1 % der Unternehmensübernehmer ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz dieser Größenklasse als Investitionsobjekt suchen. Dies wirft die Frage nach der Vergleichbarkeit der Aussagen in beiden Stichproben

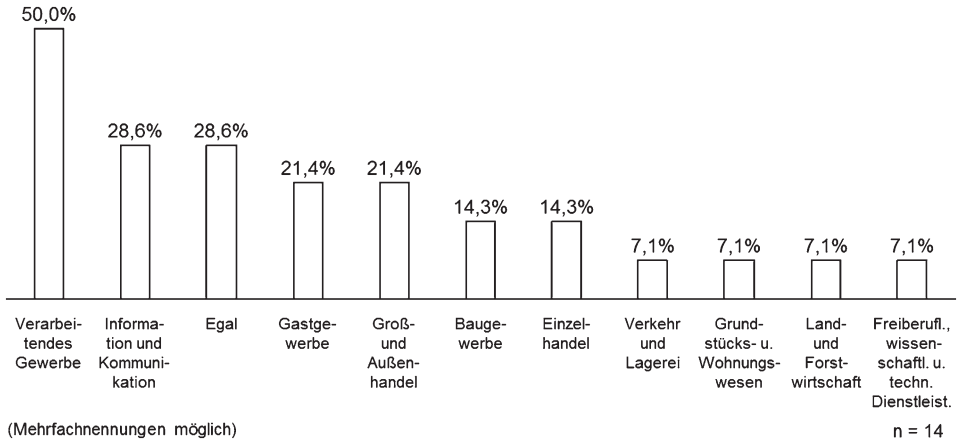


Abb. 3.8 Wirtschaftszweige der Zielunternehmen

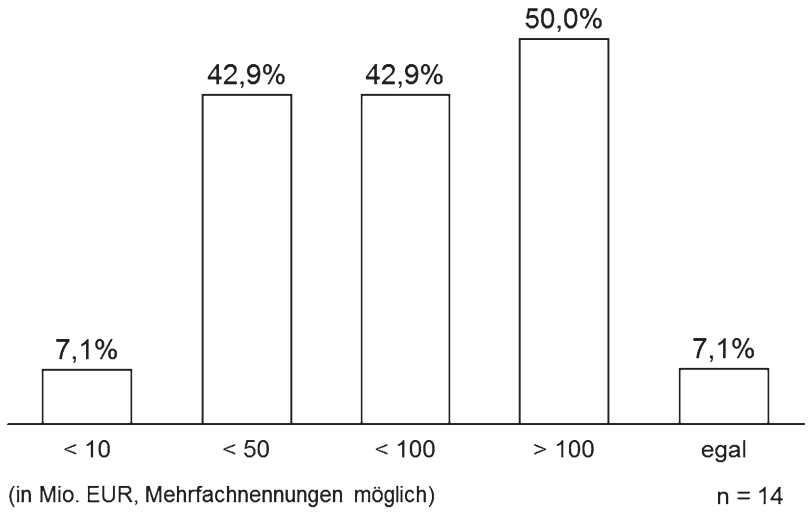


Abb. 3.9 Jahresumsatz der Zielunternehmen

auf. Anders ausgedrückt ist zu vermuten, dass ein Investor, der ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 100,0 Mio. EUR erwerben möchte, etwa

- die Herausforderungen und
- den Erfolg des Übernahmeprozesses sowie
- die notwendige Qualifikation von externen Beratern und
- die Rolle des ehemaligen Eigentümers nach der Übernahme

deutlich anders beurteilt, als ein Käufer, der Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 10,0 Mio. EUR sucht. In der Stichprobe der Unternehmensübernehmer konnte allerdings keine höchst oder sehr signifikante Korrelation zwischen dem Umsatz des gesuchten Unternehmens und den übrigen o. g. Fragen nachgewiesen werden.[11] Daraus ergibt sich, dass die Größe des zu kaufenden Unternehmens keinen sehr wesentlichen Einfluß auf die übrigen Antwortalternativen hat. Der Erfolg oder Misserfolg einer Akquisition, die Herausforderungen des Kaufprozesses, die wesentlichen Qualifikationen eines externen Beraters und die Rolle des Eigentümers nach der Akquisition beurteilen die beteiligten Investoren scheinbar unabhängig von der Größe des Investitionsobjektes. Hier spielen offenbar generelle Einflußfaktoren eine größere Rolle als spezielle, größenabhängige Parameter.

[11] Nur bei 2,4 % aller überprüften Zusammenhänge sind signifikante Beziehungen zwischen dem Umsatz und allen anderen Fragestellungen mit Hilfe des Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman nachweisbar. Es ist zu berücksichtigen, dass die Größe einer Stichprobe Einfluss auf die Signifikanz von Zusammenhängen hat.

Wie die Stichprobe der Unternehmensübergeber ist auch die der Unternehmensübernehmer nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit aller nahezu 200 Mitgliedsunternehmen des *BKV* (Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften 2014b). Dies insbesondere, weil nur speziell die Mitgliedsunternehmen, die an Investitionen in deutsche mittelständische Unternehmen interessiert sind, ausgewählt und angeschrieben wurden. Es handelt sich also um eine Stichprobe, welche aufgrund ihrer Verzerrung keinen statistisch sicheren Rückschluss auf alle Unternehmen des BVK ermöglicht und daher die Grundgesamtheit nicht repräsentiert. Gleichwohl lässt sich ein realistisches Bild von den Erwartungen und Meinungen der beteiligten Unternehmensübernehmer zeichnen.

Herausforderungen und Erfolgsfaktoren des Nachfolgeprozesses

Ein Ziel der Untersuchung liegt in der Erfassung und dem Vergleich möglicher Herausforderungen des Nachfolgeprozesses aus der Sicht der beteiligten Seniorunternehmer und der Investoren. Hierzu wurde beiden Befragtengruppen die Frage „Welche Bedeutung haben aus Ihrer persönlichen Sicht die folgenden möglichen Herausforderungen im Nachfolgeprozess?“ gestellt. Abb. 3.10 zeigt die Mittelwerte der Antworten der Investoren im Überblick.

Zunächst ist erkennbar, dass mit der Prognose des zukünftigen Erfolgs des Unternehmens (4,8), der Sicherung der Finanzierung (4,7), der Einschätzung der heutigen

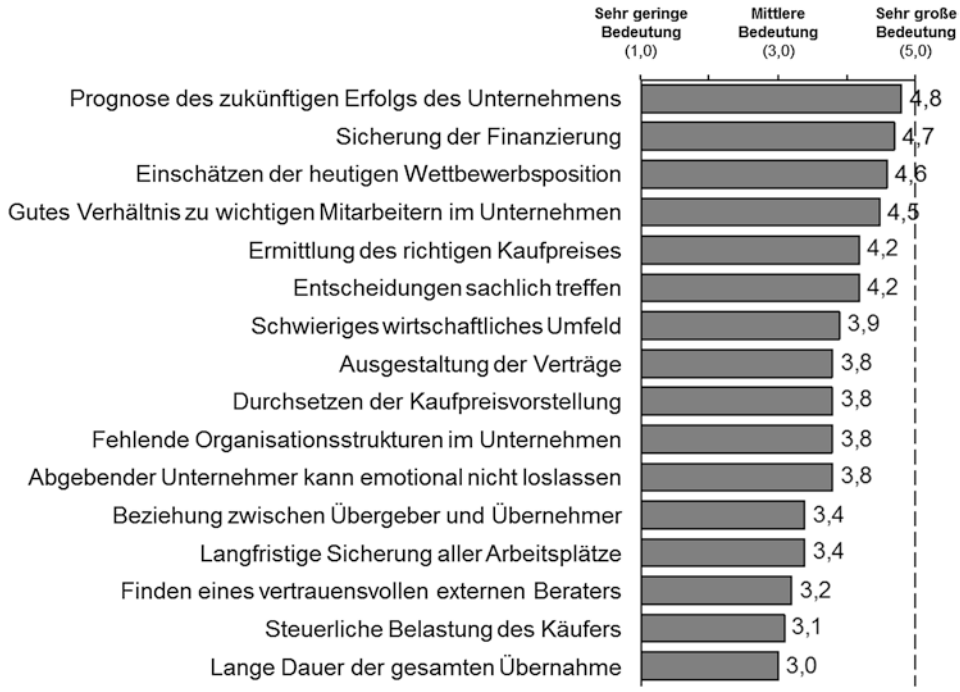


Abb. 3.10 Herausforderungen des Nachfolgeprozesses aus Sicht der Investoren

Wettbewerbsposition (4,6) und dem guten Verhältnis zu wichtigen Mitarbeitern (4,5) **investorentypische Problemstellungen** die sehr großen Herausforderungen der Übernehmer darstellen.[12] Der gern genutzte Ausspruch, dass nicht das Anlagevermögen eines Unternehmens sondern die Marktposition und die zukünftigen Erfolgspotenziale gekauft werden, spiegelt sich in diesen Ergebnissen wider. Die Prognose der zukünftigen Cash Flows und Unternehmensrisiken ist mit einem großen Grad an Unsicherheit behaftet und stellt daher eine sehr große Herausforderung aus Sicht der beteiligten Unternehmensübernehmer dar. Dabei besteht ein statistisch nachweisbarer hoher Zusammenhang zwischen der Prognose des zukünftigen Erfolgs des Unternehmens und der Einschätzung der heutigen Wettbewerbsposition in einem höchst signifikanten Maße.[13] Für solche Prognosen sind neben den Vergangenheitsdaten auch immaterielle Werte wie etwa der Bekanntheitsgrad, der Kundenstamm und das Image des zu übernehmenden Unternehmens wesentlich. Da diese bei der Finanzierung von den Banken nur begrenzt berücksichtigt werden, könnte dies ein Grund für die Einschätzung der Finanzierung als sehr hohe Herausforderung sein. Darüber hinaus ist als Erklärungsansatz denkbar, dass die Banken z. B. in Folge der Finanzkrise der letzten Jahre generell sehr selektiv und restriktiv bei der Vergabe von Krediten vorgehen und deshalb die Finanzierung eine große Herausforderung für Investoren darstellt.

Das gute **Verhältnis zu wichtigen Mitarbeitern** wurde ebenso als sehr große Herausforderung eingestuft. Ein gutes Verhältnis zur Belegschaft ist insbesondere bei Finanzinvestoren von besonderer Bedeutung. Diese Übernehmer versprechen sich i. d. R. von der Übernahme eine attraktive Gesamtrendite ohne sich direkt operativ in die Geschäftstätigkeit einzuschalten. Stets möchte aber der Finanzinvestor über ein individuelles Reporting über die Geschäftsentwicklung detailliert informiert werden. Für den Finanzinvestor ist daher eine gewisse Kontinuität im Management und bei erfolgskritischen Teilen der Belegschaft von besonderer Bedeutung. Es lässt sich statistisch zeigen, dass zwischen den Beurteilungen des guten Verhältnisses zu den Mitarbeitern und der Einschätzung der heutigen Wettbewerbsposition des Unternehmens bei den Investoren ein signifikanter Zusammenhang geringer Stärke existiert.[14] Das heißt aber nicht per se, dass alle Arbeitsplätze langfristig erhalten bleiben. Diese Herausforderung wird von den beteiligten Investoren mit einer eher mittleren Bedeutung bewertet (3,4).[15]

Als weitere große Herausforderungen werden die Ermittlung des **richtigen Kaufpreises** und das **Treffen von sachlichen Entscheidungen** (beide 4,2) genannt.[16] Beide Kriterien sind eng miteinander verknüpft: der Unternehmensübernehmer schaut zur Ermittlung des Kaufpreises i. d. R. sachlich und nüchtern auf die Vermögensgegenstände und Erfolgspotenziale und kommt so zu einem professionell ermittelten Kaufpreis. Nicht selten

[12] Mediane jeweils 5.

[13] Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman: 0,716; Signifikanzniveau: 0,0001.

[14] Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman: 0,434; Signifikanzniveau: 0,038.

[15] Median: 3.

[16] Mediane jeweils 4.

schätzt der Unternehmenseigentümer den Wert des betrieblichen Vermögens und die Zukunftsaussichten des Unternehmens anders ein. Sein Blick ist durch den Aufbau und die Entwicklung des Unternehmens über Jahrzehnte und durch persönliche Erfahrungen und Erlebnisse geprägt. Beide Sichtweisen gilt es im Prozess der Kaufverhandlungen sensibel miteinander zu verbinden.

Die Dauer der Übernahme (3,0), die durch die Akquisition entstandene steuerliche Belastung (3,1) und das Finden eines vertrauensvollen externen Beraters (3,2) stellen weniger große Herausforderungen für die Unternehmensübernehmer dar.[17] Hier lässt sich eine höchst signifikante, mittlere Korrelation zwischen der Dauer der Übergabe zu der Schwierigkeit des wirtschaftlichen Umfelds[18] und ein sehr signifikanter Zusammenhang zu der Situation, dass der abgebende Unternehmer nicht emotional loslassen kann[19] sowie dem guten Verhältnis zu wichtigen Mitarbeitern[20] nachweisen.

Wie beurteilen Unternehmensübergeber nun diese Herausforderungen? Hierzu sind in Abb. 3.11 die wesentlichen Herausforderungen, die beide Personengruppen betreffen, mit ihren Mittelwerten vergleichend dargestellt. Nachfolgend werden die wesentlichen Unterschiede diskutiert.

Für die beteiligten Seniorunternehmer stellen die langfristige Sicherung aller Arbeitsplätze (4,3) und das sachliche Treffen von Entscheidungen (4,3) eine **große Herausforderung** im Nachfolgeprozess dar.[21] Die Ermittlung des richtigen Verkaufspreises (4,0) und die Ausgestaltung der Verträge (4,0) sind ebenfalls von großer Bedeutung.[22] Die Einschätzung, dass der Unternehmer emotional nicht loslassen kann (2,8), der Nachfolgeprozess u. U. zu lange dauert (3,1) oder die eigene Organisationsstruktur zur effizienten Abwicklung fehlt (3,2) werden als weniger bedeutungsvoll eingestuft.[23] Interessant sind in diesem Zusammenhang die Unterschiede zwischen den Beurteilungen der Unternehmensübergeber und der Investoren. Diese sind v. a. bei der Einschätzung der Emotionalität des Unternehmers (Unterschied: − 1,0), der langfristigen Sicherung der Arbeitsplätze (Unterschied: 0,9) und der fehlenden Organisationsstruktur im Unternehmen (Unterschied: − 0,6) erkennbar.

Die Herausforderung der **Emotionalität des Unternehmers** im Nachfolgeprozess wird vom Investor deutlich bedeutender beurteilt als vom Seniorunternehmer. Dies erscheint nicht unplausibel: der Familienunternehmer ist traditionell eng mit seinem Unternehmen verbunden und hat durch seine ganze Arbeitskraft die Geschicke des Unternehmens mit viel Zeitaufwand und Mühe über Jahrzehnte beeinflusst. Bei der Übergabe geht es daher zumeist um die Weitergabe seines Lebenswerkes. Dies wird naturgemäß vom

[17] Mediane jeweils 3.

[18] Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman: 0,697; Signifikanzniveau: 0,0001.

[19] Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman: 0,572; Signifikanzniveau: 0,004.

[20] Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman: 0,532; Signifikanzniveau: 0,009.

[21] Mediane jeweils 4.

[22] Mediane jeweils 4.

[23] Mediane jeweils 3.

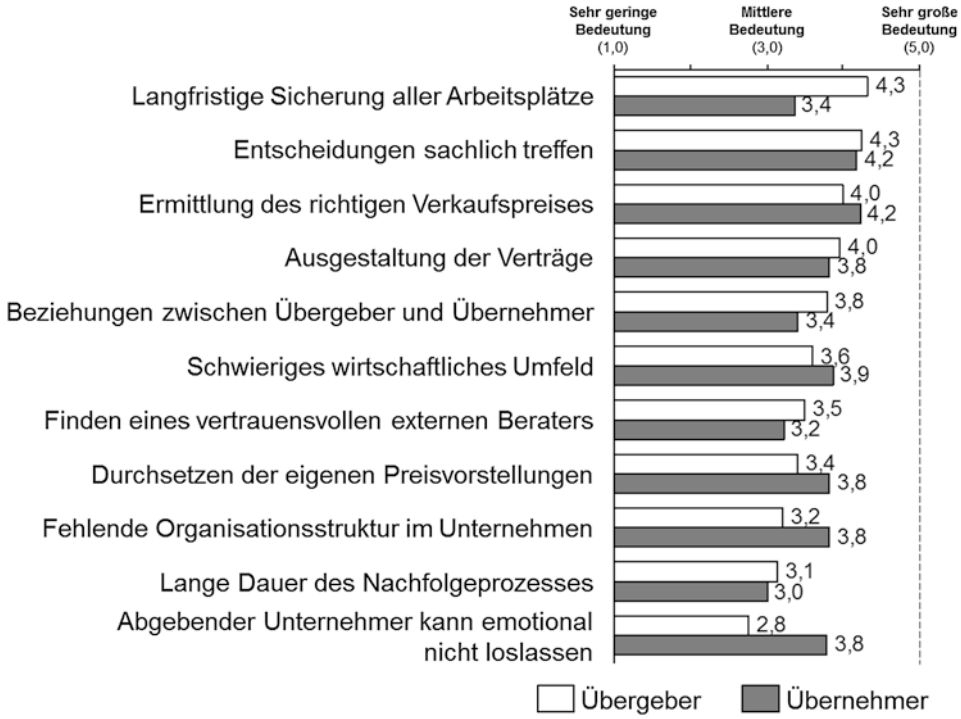


Abb. 3.11 Herausforderungen des Nachfolgeprozesses aus Sicht der Unternehmensübergeber und -übernehmer. (Die Herausforderungen sind in absteigender Bedeutung aus Sicht der Unternehmensübergeber sortiert)

Seniorunternehmer nicht nur sachlich und rational bewertbar sein. Selbst wenn dieser versucht, möglichst rational an die Nachfolge heran zu gehen erscheint es plausibel, dass es ihm nicht in ähnlicher Art und Weise gelingen wird wie dem Unternehmensübernehmer, dem persönliche Bindungen zu den Menschen, den Maschinen und den Produkten des Unternehmens fehlen. In der Bewertung kommt auch zum Ausdruck, dass der Seniorunternehmer sich selbst als distanzierter zu dem Nachfolgeprozess einschätzt als es die Erfahrungen der Übernehmer aus ähnlichen Prozessen vielleicht gezeigt haben. Ein ähnlicher Erklärungsversuch lässt sich für die unterschiedliche Beurteilung der Organisationsstruktur im Unternehmen finden.

Die **langfristige Sicherung aller Arbeitsplätze im Unternehmen** ist die größte Herausforderung aus Sicht des Unternehmensübergebers. Der Übernehmer beurteilt diese Herausforderung, wie Abb. 3.10 zeigt, eher nachrangig. Als Erklärungsansatz für diesen Unterschied lässt sich argumentieren, dass der Familienunternehmer es regelmäßig als Ziel seines Arbeitslebens ansieht „seine Arbeitsplätze“ zu erhalten und zu sichern. Aus diesem Grund erscheint es nicht überraschend, wenn er auch während des Übergabeprozesses dies als große Herausforderung betrachtet. Je nach Ziel der Unternehmensübernahme haben die Arbeitsplätze für (Finanz-)Investoren aber keinen Wert an sich sondern sind Mittel zum Zweck der Erzielung der geplanten Rendite.

Im Rahmen der Online-Befragung wurden beide Befragtengruppen ebenfalls gebeten, die Wichtigkeit von Faktoren für den **Erfolg des Nachfolgeprozesses** zu beurteilen. Abb. 3.12 zeigt die Mittelwerte der einzelnen Erfolgsfaktoren.

Zunächst ist festzustellen, dass der **Erfolg des Unternehmens nach der Nachfolge** für beide Befragtengruppen übereinstimmend eine sehr große Bedeutung besitzt.[24] Vermutlich sind die Motive für die Beurteilungen allerdings unterschiedlich: während die an der Befragung beteiligten Verkäufer eher aus Verantwortung für das Lebenswerk und die Arbeitsplätze diesem Kriterium eine sehr große Bedeutung beimessen, wird bei der Beurteilung durch die Käufer v. a. der Erfolg der Akquisition und die zukünftige wirtschaftliche Situation zu den Höchstwerten bei der Beurteilung führen. Wie bei der Beurteilung der Herausforderungen des Nachfolgeprozesses sind auch hier die Unterschiede der Beurteilungen besonders interessant. Diese sind v. a. bei der Beurteilung des Erhalts des Familienfriedens (Unterschied: 1,3), der Minimierung der steuerlichen

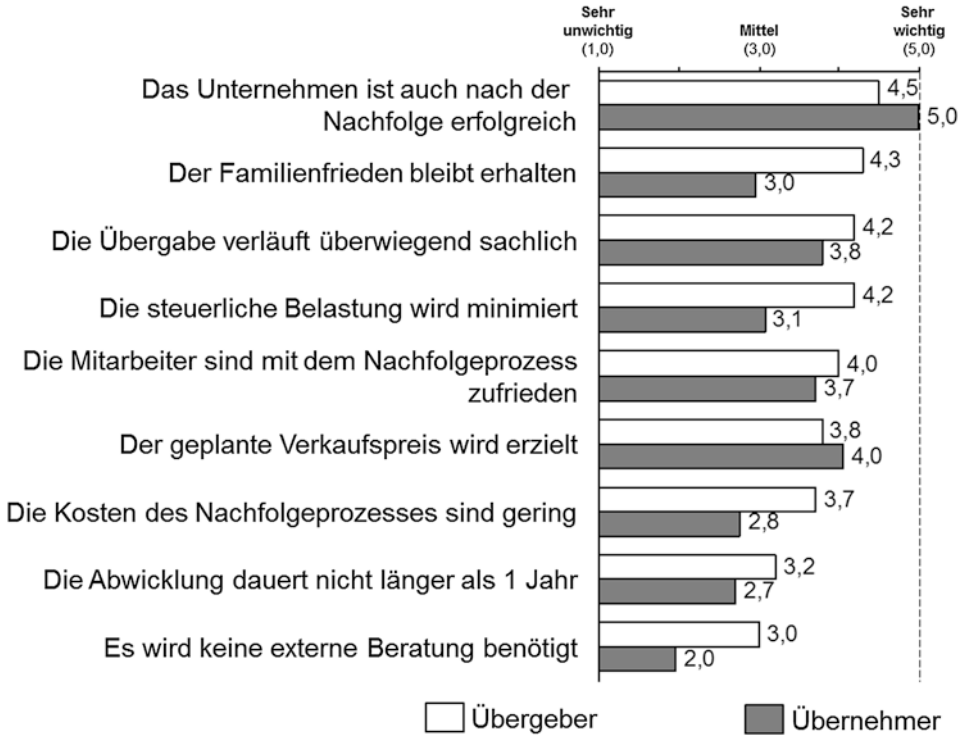


Abb. 3.12 Einflussfaktoren auf den Erfolg des Nachfolgeprozesses aus Sicht der Unternehmensübergeber und -übernehmer. (Die Einflussfaktoren sind in absteigender Bedeutung aus Sicht der Unternehmensübergeber sortiert)

[24] Mediane jeweils 5. Alle beteiligten Unternehmensübernehmer haben diesen Faktor mit dem Höchstwert beurteilt.

Belastung (Unterschied: 1,1), der Nutzung eines externen Beraters (Unterschied: 1,0) und der Höhe der Kosten des Nachfolgeprozesses (Unterschied: 0,9) zu erkennen.

Der größte Unterschied ist bei der Beurteilung des **Erhalts des Familienfriedens** auf den Erfolg des Nachfolgeprozesses zu erkennen. Für die abgebenden Familienunternehmer ist dies naturgemäß wichtig bis sehr wichtig.[25] In einem Familienunternehmen verbinden sich die beiden Sozialsysteme Unternehmen und Familie. Der Unternehmer hat mit seinen Entscheidungen dadurch nicht nur Einfluß auf das Unternehmen sondern auch in hohem Maße auf die natürliche, wirtschaftliche und sozialkulturelle Funktion der Familie. Familienunternehmen verfolgen damit regelmäßig nicht nur ökonomische (finanzielle) sondern auch nicht-ökonomische (nicht-finanzielle) Zielsetzungen wie beispielsweise Tradition, Gerechtigkeit und Kontinuität, die aus dem Sozialsystem Familie erwachsen (Halter und Schröder 2012, S. 25 ff.). Die hohe Bedeutung der nicht-ökonomischen Ziele für den Erfolg der Nachfolge kommt in der Bewertung der Unternehmensübergeber zum Ausdruck. Für den Unternehmensübernehmer spielt diese eher innen-, personen- und beziehungsorientierte Entscheidungsebene keine vergleichbare Rolle. Er wird i. d. R. nur nach streng ökonomischen Zielen handeln.

Ähnliche Unterschiede sind bei der Beurteilung der **steuerlichen Belastung** auf den Erfolg des Nachfolgeprozesses zu beobachten. Die Minimierung der steuerlichen Belastung wird von den beteiligten Seniorunternehmern als wichtig (4,2), von den Übernehmern hingegen als ein Einflussfaktor von nur mittlerer Bedeutung (3,1) eingestuft. Diese sehr unterschiedliche Beurteilung könnte dadurch erklärbar sein, dass der Unternehmensübergeber grundsätzlich bestrebt sein wird, einen möglichst hohen Kaufpreis nach Steuern zu erzielen. Insbesondere steuerlich abgeschriebene Gegenstände des Anlagevermögens wie etwa Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Bewertungsänderungen im Umlaufvermögen führen beim Verkauf nicht selten zum Aufdecken von stillen Reserven. Diese Gewinne unterliegen bei dem Unternehmensübergeber der Einkommensteuer und mindern damit seinen Verkaufserfolg. Aus Sicht des Übernehmers ergeben sich keine vergleichbaren Steuerbelastungen. Der Unternehmensübernehmer wird vielmehr das Ziel verfolgen, steuerliche Risiken zu minimieren, die z. B. durch die Haftung für alte Steuerschulden, die vor der Übertragung des Unternehmens aufgekommen sind, entstehen können. Diese verbleiben zumeist durch entsprechende vertragliche Gestaltungen bei dem Unternehmensübergeber. Eine ähnliche Argumentation ist für die unterschiedliche Bewertung der Kosten des Nachfolgeprozesses (3,7 vs. 2,8) aufbaubar.

Auch die Bedeutung der **externen Beratung** wird von beiden Befragtengruppen unterschiedlich eingestuft. Zunächst kann festgestellt werden, dass sowohl Unternehmensübergeber als auch -übernehmer den Erfolg des Nachfolgeprozesses nur sehr begrenzt von der Nicht-Nutzung von externen Beratern abhängig machen. Im Umkehrschluss – und das wird im Folgekapitel umfassender diskutiert – ist festzustellen, dass beide Gruppen externe Beratung in einem gewissen Umfang als Teil des Nachfolgeprozesses betrachten. Für die Unternehmensübernehmer scheint dies noch selbstverständlicher zu sein als für

[25] Median: 5.

die Unternehmensübergeber. Dies kann z. T. durch die unterschiedlichen Funktionen von externen Beratern im Nachfolgeprozess aus der Sicht der Befragtengruppen erklärt werden. Investoren erhoffen sich neben der fachlichen Beratung und dem Know-how Einkauf von einer Unternehmensberatung häufig zusätzlich eine Verlagerung der Risiken des Nachfolgeprozesses auf diese Unternehmen. Die Risikoverlagerung kann juristischer Art aber auch eher moralischer Natur sein. Sollte sich nach der Übernahme herausstellen, dass Fehlentscheidungen getroffen oder Sachverhalte falsch eingeschätzt wurden so lässt sich bei dem Einsatz eines erfahrenen Beraters argumentieren, dass dieser eben auch zu der Fehleinschätzung gekommen ist. Insofern besitzen externe Berater aus Sicht des Unternehmensübernehmers eine gewisse „Exkulpationsfunktion". Der abgebende Unternehmer ist i. d. R. nur einmal in seinem beruflichen Leben mit der Nachfolge befasst und wird in dieser für ihn neuen und ungewohnten Situation v. a. fachliches Know-how suchen. Dieser Aspekt wird im Folgenden vertieft.

Einsatz und Kompetenzen von externen Beratern im Nachfolgeprozess

Unternehmensübergeber und -übernehmer wurden sehr differenziert nach Einsatz, Kompetenzen und Kosten von externen Beratern bei der Unternehmensnachfolge befragt. Abb. 3.13 zeigt, dass beide Befragtengruppen mehrheitlich (78,6 u. 95,5 %) planen, externe Beratung in den Nachfolgeprozess einzubinden. Damit wird deutlich, dass der Berater von den Befragungsteilnehmern als dritte Personengruppe im Nachfolgeprozess weitgehend akzeptiert ist.

Werden die 21,4 % der Seniorunternehmer, die keine externe Beratung in den Nachfolgeprozess einbinden werden, nach ihren Gründen für diese Entscheidung befragt, so geben diese zumeist an, selbst über das notwendige Wissen zu verfügen oder kein Vertrauen zu einem Externen fassen zu können.

Daran anknüpfend wurden diejenigen Befragungsteilnehmer, die externe Beratung nutzen möchten, gebeten, die Wichtigkeit von Kompetenzen und Eigenschaften von externen Beratern zu beurteilen. Die Mittelwerte der Antworten sind in Abb. 3.14 wiedergegeben.

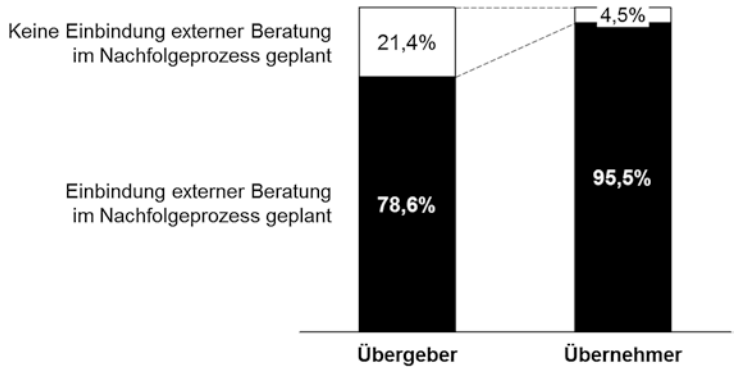


Abb. 3.13 Nutzung externer Beratung im Nachfolgeprozess in der Beurteilung der Unternehmensübergeber und -übernehmer

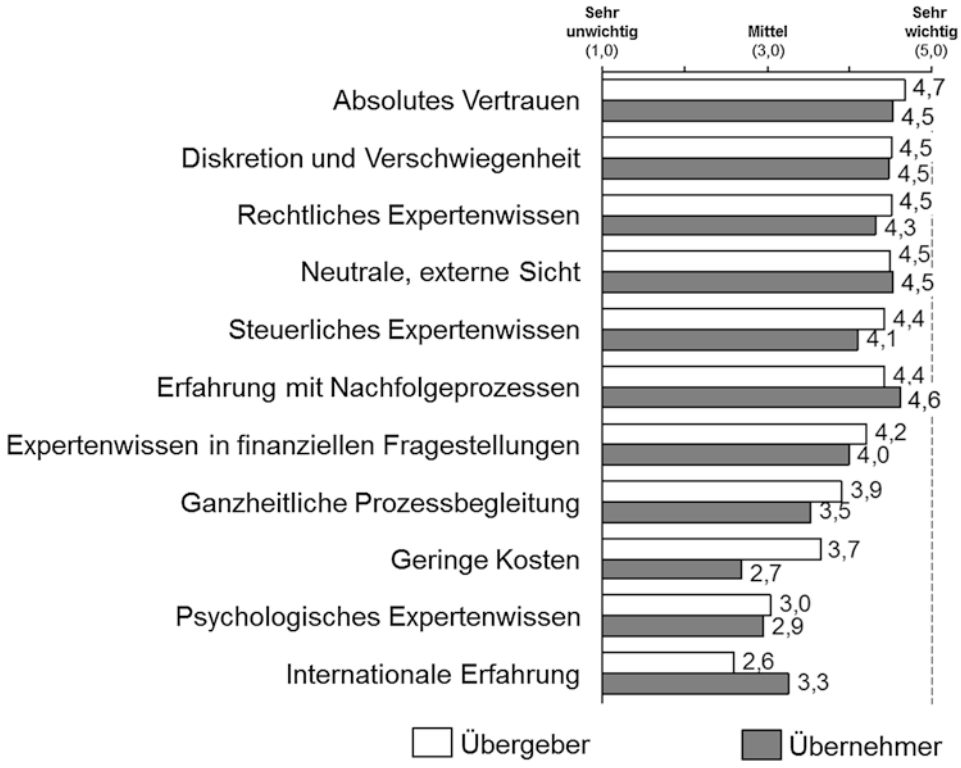


Abb. 3.14 Bedeutung der Kompetenzen der externen Berater. (Die Kompetenzen sind in absteigender Bedeutung aus Sicht der Unternehmensübergeber sortiert)

Auf Basis der Mittelwerte sind sowohl für Unternehmensübergeber als auch für Käufer die **weichen Faktoren** Vertrauen, Diskretion, Verschwiegenheit und Erfahrung im Nachfolgeprozess (für Unternehmensübernehmer) sehr wichtig.[26] Erst danach wird das rechtliche Expertenwissen, das i. d. R. Rechtsanwälte in den Prozess einbringen, als sehr wichtige Kompetenz genannt.[27] Danach folgt die steuerliche (Mittelwerte: 4,4 u. 4,1) und allgemein finanzielle (Mittelwerte: 4,2 u. 4,0) Expertise. Das psychologische Expertenwissen, das in der Literatur regelmäßig als bedeutender Aspekt der Unternehmensnachfolge identifiziert wird (Bieler 2012; Lubos 2010), ist aus Sicht der Befragungsteilnehmer lediglich von mittlerer Wichtigkeit. Die unterschiedliche Beurteilung in der Literatur und bei dieser Befragung könnte zum einen ein Indikator für die Existenz eines „echten Bedeutungsunterschieds“ aus theoretischer und praktischer Sicht sein. Zum anderen könnte diese auch dadurch erklärbar werden, dass die befragten Unternehmer und Investoren das psychologische Expertenwissen nicht als alleinige Kompetenz eines Beraters im Sinne der

[26] Mediane jeweils 5.

[27] Median: 5.

Einbindung eines Coaches oder Psychologen nutzen möchten. Stattdessen könnte diese Kompetenz als zusätzliche Expertise bei einem Rechts-, Steuer- oder Finanzberater gewünscht sein, die v. a. durch Erfahrung bei Nachfolgeprojekten erworben wurde. Die internationale Erfahrung wird bei den Befragten als mittel wichtig bis unwichtig eingestuft, was vor dem Hintergrund der dargestellten Stichprobenstruktur wenig überraschend erscheint.

Daran anknüpfend wurden die Befragungsteilnehmer gebeten, den Aufwand zum Finden eines guten externen Beraters abzuschätzen. Abb. 3.15 zeigt die Häufigkeitsverteilung des Befragungsergebnisses.

Während etwa jeder Zweite der Unternehmensübergeber den Aufwand als hoch einschätzt, gehen nahezu zwei Drittel der beteiligten Investoren von einem nur mittleren Aufwand aus. Dieses Befragungsergebnis könnte zum Ausdruck bringen, dass Investoren mit der Rekrutierung und dem Einsatz von Beratern erfahrener sind als die beteiligten Unternehmensübergeber. Für Seniorunternehmer ist der Einsatz wahrscheinlich eher ungewohnt und daher wird der Aufwand von dieser Befragtengruppe höher eingeschätzt als von den Investoren.

Eine nahezu ähnliche Einschätzung liefern jedoch die Befragungsteilnehmer beider Gruppen, wenn es um die Angabe des **angemessenen Honorars** für externe Beratung geht. Hier wurden die Teilnehmer um eine absolute Angabe in EUR gebeten und diese wurde dann ins Verhältnis zum angegebenen Umsatz des Unternehmens bzw. ins Verhältnis zum Zielumsatz des zu erwerbenden Unternehmens gesetzt. Die beteiligten Unternehmensübergeber halten im Durchschnitt ein Honorar von ca. 25.560 EUR für angemessen während die Investoren durchschnittlich bereit sind 172.600 EUR für die externe Beratung zu zahlen. Im Verhältnis zum Umsatz wird die Differenz deutlich kleiner: die Übergeber geben an, dass sich ein angemessenes Honorar in einem Bereich zwischen 0,2 und 1,1 %

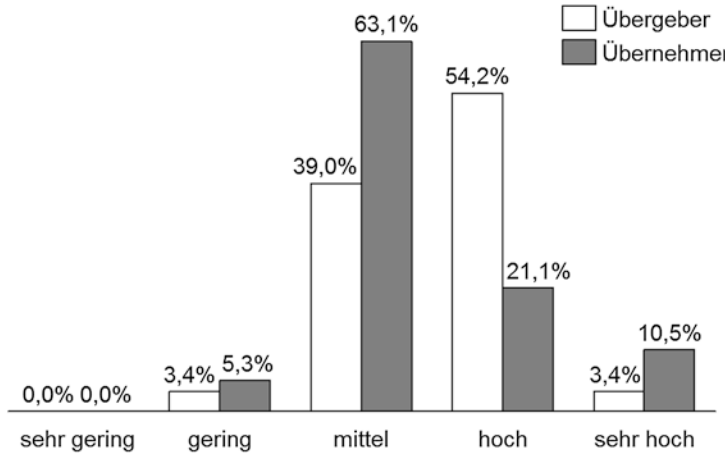


Abb. 3.15 Aufwand des Findens eines guten externen Beraters

vom Jahresumsatz bewegt. Die Investoren geben 0,3 bis 1,5 % vom Jahreszielumsatz des zu erwerbenden Unternehmens als angemessene Vergütungsspanne an.

Rolle des Unternehmensübergebers nach der Übergabe

Ein weiteres Ziel der Untersuchung ist es, die Wünsche der Verkäufer zu deren **Funktion im Unternehmen nach der Übergabe** zu erfassen. Die Ausübung der Rolle wird den Unternehmern aber nur in dem Maße möglich sein, wie die Unternehmensübernehmer bereit sind, die Unternehmer weiter in das unternehmerische Geschehen einzubinden. Aus diesem Grund wurden beide Populationen sehr differenziert nach deren Vorstellungen zur weiteren Tätigkeit der Verkäufer, deren Funktion sowie der gewünschten Dauer dieser Funktion befragt.

Zunächst ist festzustellen, dass jeder Zweite an der Befragung beteiligten Unternehmer (51,4 %) bereit ist, nach der Übergabe eine Rolle im Unternehmen zu übernehmen (vgl. Abb. 3.16). Bei den an der Befragung beteiligten Käufern möchten allerdings nur 11,8 %, dass der ehemalige Eigentümer weiter im Unternehmen tätig ist.

Mehr als Zwei von Drei befragten Übernehmern (70,6 %) sind unentschieden, ob die Übergeber eine zeitlich begrenzte Rolle im Unternehmen übernehmen sollen. Lediglich jeder Fünfte Unternehmer (19,7 %) möchte nach der Übergabe keine Funktion im Unternehmen übernehmen.

Im Anschluss daran wurden die Befragten, die mit „Ja“ oder „Unentschieden“ geantwortet haben, nach möglichen Funktionen der ehemaligen Eigentümer im Unternehmen befragt. Abb. 3.17 zeigt, dass die Übergeber sich mehrheitlich eine beratende, strategische Rolle ohne (91,2 %) oder mit Entscheidungskompetenz (53,7 %) vorstellen können. Dies entspricht in etwa der Struktur der Antworten der Übernehmer allerdings auf einem niedrigeren Niveau: jeder zweite Investor, der sich eine weitere Funktion des Unternehmers für einen fest definierten Zeitraum vorstellen kann oder in der Entscheidung unentschieden

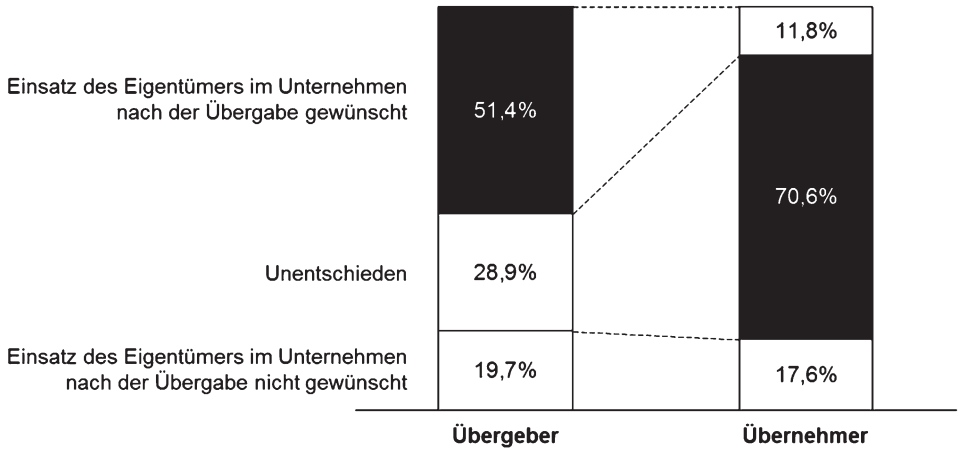


Abb. 3.16 Einsatz des ehemaligen Eigentümers im Unternehmen nach der Übergabe

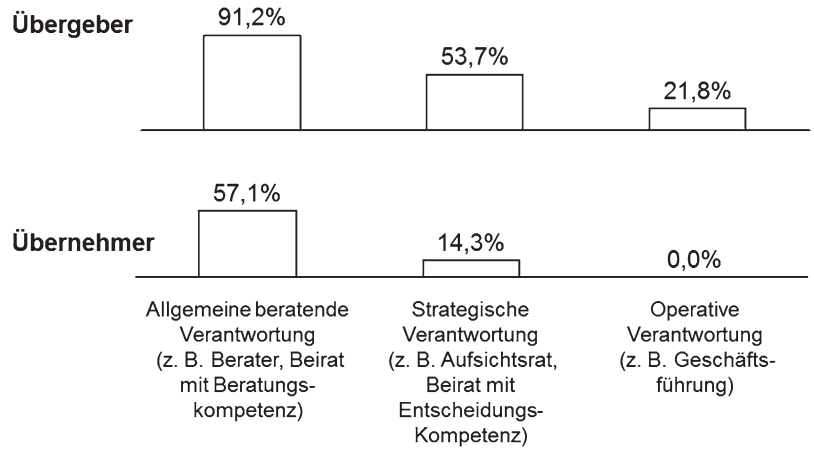


Abb. 3.17 Beurteilung möglicher Rollen des ehemaligen Eigentümers nach der Übergabe. (Es wurde nach jeder Rolle separat mit den Antwortmöglichkeiten „Ja", „Nein", „Unentschieden" gefragt. Die Prozentsätze geben diejenigen Beteiligten an, die mit „Ja" geantwortet haben)

ist, kann sich eine beratende Funktion ohne Entscheidungskompetenz im Sinne eines Beraters oder Beirats vorstellen. Operative Verantwortung ist für die beteiligten Investoren nicht wünschenswert und erscheint auch für lediglich 21,8 % der Unternehmer als eine erstrebenswerte Funktion.

Die beteiligten Unternehmensübergeber wünschen sich, die genannten Rollen im Durchschnitt für etwa 3,6 Jahre einzunehmen. Die Unternehmensübernehmer sehen diesen Zeitraum deutlich kürzer: im Durchschnitt werden hier lediglich 1,7 Jahre genannt.

Es lässt sich vermuten, dass diese Befragungsergebnisse von dem echten Interesse des ehemaligen Unternehmers geprägt sind, sein Lebenswerk auch nach der Übergabe für einen festgelegten Zeitraum weiter zu begleiten. Dies zeigt auch die Anmerkung eines Übergebers zu der Frage der zukünftigen Rolle im Unternehmen:

> Hauptsache: Know How im Unternehmen halten
> bis es nicht mehr benötigt und voll transferiert ist.

Der langsame, schrittweise Ausstieg aus dem Unternehmen erscheint der Mehrzahl der beteiligten Unternehmensübergeber attraktiver als ein sofortiger Rückzug aus allen Tätigkeiten. Darüber hinaus können die Befragungsergebnisse durch die vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten bei Unternehmensverkäufen geprägt sein. Sehr häufig wird vereinbart, dass Teile des Kaufpreises zu einem späteren Zeitpunkt in Abhängigkeit von der Erfüllung vorab festgelegter Ziele gezahlt werden („Earn-Out-Klausel"). Dahinter verbirgt sich das Ziel einer möglichst gleichmäßigen Risikoaufteilung zwischen Käufer und Verkäufer. Zudem wird die Finanzierbarkeit für den Käufer leichter, da ein geringerer Kaufpreis zum Zeitpunkt des Eigentumswechsels finanziert werden muss. Bei solchen Ausgestaltungen des Vertrags ist es erforderlich, dass der Seniorunternehmer auch nach

der Übergabe noch eine Funktion im Unternehmen wahrnimmt. Ob es diesem allerdings durch eine reine Beratungsfunktion möglich ist vertraglich fixierte Earn-Out-Ziele zu erreichen, darf bezweifelt werden.

Der große Anteil der Unentschiedenheit der beteiligten Unternehmensübernehmer zu den zukünftigen Rollen des Verkäufers könnte auch dadurch erklärbar werden, dass generelle Aussagen zu dieser Frage nur sehr schwer möglich sind. Wird diesem Erklärungsansatz gefolgt, so ist die zukünftige Rolle des Verkäufers sehr stark von individuellen, situativen Entscheidungsparametern abhängig. Die folgenden beiden Anmerkungen von Unternehmensübernehmern zu der zukünftigen Rolle von Unternehmensübergebern machen dies deutlich:

> Absolut abhängig vom Einzelfall,
> kann man nicht generell beantworten
> Hängt stark von der Situation, den Verkaufsgründen und der
> Persönlichkeit des ehemaligen Eigentümers ab

3.5 Zusammenfassung und weiterer Forschungsbedarf

Die Untersuchung verfolgt das Ziel, die Erwartungen an und die Einstellungen zur Unternehmensnachfolge aus Sicht von Unternehmensübergebern und Unternehmensübernehmern transparent zu machen. Dabei wurden die Ausführungen auf die Themenbereiche Herausforderungen und Erfolgsfaktoren des Nachfolgeprozesses, Einsatz und Kompetenzen von externen Beratern und die Funktion des Unternehmensübergebers nach der Übergabe in Familienunternehmen eingegrenzt. Um Erkenntnisse über die Untersuchungsbereiche zu erhalten wurde ein positiv-empirischer Forschungsansatz gewählt: in Zusammenarbeit mit der *Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill* und dem *CompetenceCenter Duale Hochschulstudien StudiumPlus der Technischen Hochschule Mittelhessen* wurde ein Online-Fragebogen an 1492 Unternehmen in Hessen verschickt. Darüber hinaus wurden in Zusammenarbeit mit dem *Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften* 100 potenzielle, besonders am Mittelstand interessierte Unternehmensübernehmer ebenfalls mittels Online-Fragebogen befragt. Die Befragungen fanden im 3. Quartal 2014 statt. Obgleich die Stichproben nicht repräsentativ für alle Unternehmensübergeber und Investoren sind, liefern sie aufgrund ihrer Auswertungsquoten von 8,0 % bei den Unternehmensübergebern (absolut: 119 Bögen) und 25,0 % bei den Unternehmensübernehmer (absolut: 25 Bögen) aussagefähige Informationen zu den Untersuchungsbereichen.

Der **durchschnittliche, an der Befragung beteiligte Unternehmensübergeber**, ist etwa 54 Jahre alt, führt ein Familienunternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 2,1 und 10,0 Mio. EUR und beschäftigt zwischen 10 und 50 Mitarbeiter im Jahre 2013. Das Unternehmen ist in der Form einer GmbH organisiert und im verarbeitenden Gewerbe tätig. Die Nachfolge steht in über acht Jahren an. Eine verbindliche Nachfolgeregelung existiert i. d. R. noch nicht. Der **durchschnittliche, an der Befragung beteiligte Unternehmens-**

übernehmer sucht eine Investition in ein Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe mit einem Jahresumsatz von über 100,0 Mio. EUR. Dieses erhofft er möglichst in einem Jahr zu erwerben. Es kann in der Stichprobe der Käufer keine höchst oder sehr signifikante Korrelation zwischen dem Umsatz des gesuchten Unternehmens und den übrigen Fragen nachgewiesen werden. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass aus Sicht der Investoren der Zielumsatz des gesuchten Unternehmens keinen Einfluss auf die Beurteilung der übrigen Untersuchungsbereiche hat.

Als **Herausforderungen des Nachfolgeprozesses** mit sehr großer Bedeutung nennen die Investoren die Prognose des zukünftigen Erfolgs des Unternehmens, die Sicherung der Finanzierung, die Einschätzung der heutigen Wettbewerbsposition und das gute Verhältnis zu wichtigen Mitarbeitern im Unternehmen. Aus Sicht der Verkäufer sind vor allem die langfristige Sicherung aller Arbeitsplätze, das sachliche Treffen von Entscheidungen, die Ermittlung des richtigen Kaufpreises und die Vertragsgestaltung Herausforderungen von großer Bedeutung. Wesentliche Unterschiede zwischen den Unternehmensverkäufern und Unternehmenskäufern gibt es v. a. bei der Einschätzung der Emotionalität des Unternehmensübergebers im Nachfolgeprozess, der langfristigen Sicherung aller Arbeitsplätze und der Beurteilung der fehlenden Organisationsstruktur im Unternehmen.

Als sehr wichtigen Faktor des **Erfolgs des Nachfolgeprozesses** beurteilen beide Befragtengruppen den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens auch nach der Übergabe. Danach ist es den Investoren wichtig, den geplanten Kaufpreis zu erzielen während die Seniorunternehmer es als wichtig für einen erfolgreichen Nachfolgeprozess ansehen, den Familienfrieden zu erhalten. Daran anschliessend beurteilen beide Gruppen den sachlichen Verlauf der Übergabe als wichtigen Aspekt für einen erfolgreichen Nachfolgeprozess. Grosse Unterschiede sind bei der Beurteilung des Erhalts des Familienfriedens, der Minimierung der steuerlichen Belastung durch die Transaktion, der Nutzung eines externen Beraters und der Kosten des Nachfolgeprozesses zwischen Verkäufer und Käufer erkennbar.

Beide Befragtengruppen planen mehrheitlich – die Verkäufer zu 78,6 %, die Käufer zu 95,5 % – einen **externen Berater** in den Nachfolgeprozess einzubinden. Sowohl die Verkäufer als auch die Käufer, die externe Berater einsetzen werden, halten dabei die weichen Faktoren wie Vertrauen, Diskretion und Verschwiegenheit sowie Erfahrung für sehr wichtige Kompetenzen. Erst danach werden Fachkompetenzen und dann in der Reihenfolge rechtliches, steuerliches und allgemein finanzielles Expertenwissen als wichtige Kenntnisse eingestuft. Psychologisches Expertenwissen hat lediglich eine mittlere Bedeutung. Der Aufwand des Findens eines guten externen Beraters wird von den Investoren im Durchschnitt als mittel, von den Verkäufern als hoch angesehen. Als angemessenes Honorar werden von beiden Gruppen etwa 0,2 bis 1,5 % des Jahresumsatzes des Unternehmens genannt.

Nach der Übergabe möchte etwa jeder Zweite Unternehmensübergeber für einen fest definierten Zeitraum weiterhin eine **Rolle im Unternehmen** einnehmen. Dies wünschen lediglich 11,8 % der Käufer. 70,6 % der Käufer sind unentschieden bei der Beurteilung des Einsatzes des ehemaligen Eigentümers nach der Übergabe. Als Funktionen der ehemali-

gen Eigentümer im Unternehmen werden v. a. allgemein beratende Rollen wie etwa Berater oder Beirat mit Beratungskompetenz gesehen. Diese Rollen sollen aus Sicht der ehemaligen Eigentümer im Durchschnitt 3,6 Jahre eingenommen werden; die Investoren wünschen hingegen eine durchschnittliche Einsatzdauer von lediglich 1,7 Jahren. Allerdings ist aus Sicht der Käufer die Dauer und Art der Rolle des ehemaligen Eigentümers sehr stark abhängig von situativen Faktoren wie etwa der individuellen Kaufsituation und der Persönlichkeit des Verkäufers.

Die empirischen Untersuchungsergebnisse zeigen, dass es **rollenspezifische Unterschiede** bei der Beurteilung der Erfolgsfaktoren und Herausforderungen des Nachfolgeprozesses zwischen Unternehmensübergeber und – übernehmer gibt. Diese können durch die unterschiedlichen Ziele der beteiligten Parteien erklärt werden: während der Seniorunternehmer mit dem Familienunternehmen sein Lebenswerk weitergibt und daher neben den ökonomischen auch nicht-ökonomische Aspekte wie etwa die langfristige Arbeitsplatzsicherung und den Erhalt des Familienfriedens als bedeutsam für den erfolgreichen Nachfolgeprozess einstuft, verfolgt der Investor primär streng ökonomische Ziele. Er beurteilt demnach investorentypische Herausforderungen wie etwa die Erfolgsprognose, die Einschätzung der Wettbewerbsposition des Unternehmens und die Finanzierung des Deals als höchst bedeutsam. Aber auch Gemeinsamkeiten bei der Beurteilung wesentlicher Herausforderungen und Erfolgsfaktoren sind erkennbar: so ist für beide Akteure – wahrscheinlich aufgrund anderer Motive – der Erfolg des Unternehmens auch nach der Übergabe sehr wichtig. Beide Gruppen sehen den externen Berater als akzeptierten dritten Akteur im Nachfolgeprozess und ihnen sind weiche Faktoren wie Vertrauen, Verschwiegenheit und Diskretion des Beraters bedeutsamer als harte fachliche Expertise. Auch die Höhe eines angemessenen Preises für die Beratung wird ähnlich beurteilt.

Die angesprochenen Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden mit der vorliegenden Untersuchung in den fokussierten Teilbereichen aufgezeigt, beschrieben und in Teilen erklärt. Dies kann helfen **Missverständnisse und Vorurteile** zwischen Verkäufer- und Käufereinstellungen abzubauen und so zu einer Annäherung beider Personengruppen zu kommen. Damit dies gelingen kann, ist zunächst die Kenntnis über die unterschiedlichen **Zielsetzungen**, die sich daraus ergebenden Sichtweisen und darauf aufbauend eine offene, sachorientierte Interaktion beider Parteien im Nachfolgeprozess notwendig. Verkäufer und Käufer müssen sich vor Augen halten, dass die Ziele des jeweils anderen von dessen speziellem Blick auf die beiden Sozialsysteme Unternehmen und Familie abhängig sind. Das Sozialsystem Familie und die sich daraus ergebenden Teilziele des Nachfolgeprozesses haben für den Unternehmensübergeber naturgemäß eine andere Bedeutung als für den Unternehmensübernehmer. Insbesondere in Konfliktsituationen kann ein solcher Erklärungsansatz helfen, Verständnis für die Sichtweise des anderen wiederzugewinnen.

Auf Basis dieser Erkenntnis gilt es nun die Wirkungsmechanismen zwischen Verkäufer und Investor genauer zu verstehen und zu erklären. Hier sollten **zukünftige Forschungsbemühungen** ansetzen und etwa auf Basis von repräsentativen Stichproben prüfen, ob die hier erarbeiteten Erkenntnisse verallgemeinerbar sind. Darüber hinaus erscheint es erkenntnisfördernd die Investoren differenzierter zu betrachten und beispielsweise Unterschiede

und Gemeinsamkeiten von Finanzinvestoren und strategischen Investoren in speziellen Nachfolgesituationen zu erfassen. Dieser differenziertere Blick ist auch auf Unternehmensübergeber geboten: welchen Einfluss haben etwa das Alter des Verkäufers, die Größe des Unternehmens und der Wirtschaftszweig auf die Einstellung zu Faktoren des Erfolgs und Misserfolgs des Nachfolgeprozesses. Neben den rein technischen (z. B. steuerlichen und rechtlichen) Sichtweisen auf die Nachfolgegestaltung sind somit vermehrt verhaltensorientierte und situative Aspekte in den Vordergrund der Forschungsbemühungen zu stellen. Dies kann nur gelingen, wenn die an der Nachfolge beteiligten Akteure Unternehmensübergeber, Unternehmensübernehmer und Berater bereit sind, sich wissenschaftlichen Forschungsansätzen zu öffnen.

Die so gewonnen Erkenntnisse können helfen, die Planung, Steuerung und Kontrolle der Nachfolge – und damit den Aufbau und die Ausgestaltung eines **Nachfolgecontrollings** – im Unternehmen zu verbessern (vgl. Kap. 24 in diesem Buch). Abgeleitet aus strategischen Planungen wie etwa der Beurteilung der Chancen und Risiken der verschiedenen Nachfolgeformen oder auch der Identifikation einer geeigneten Nachfolgerpersönlichkeit sind im Rahmen von operativen Überlegungen konkrete Zeitpläne und Verantwortlichkeiten zum Aufbau des Nachfolgers notwendig. Ausgangspunkt hierzu ist die Festlegung und Kommunikation eines Ausstiegszeitpunktes des Seniorunternehmers aus dem operativen Geschäft. Diese Planungen sind dann regelmäßig mit den eingeleiteten Maßnahmen zu vergleichen und gegebenenfalls korrektive Handlungen einzuleiten. Ein frühzeitiges, aktives und regelmäßiges Auseinandersetzen mit der Nachfolge in der skizzierten Art kann helfen diese komplexe Situation im Lebenszyklus eines Unternehmens erfolgreich zu meistern.

Literatur

Astrachan JH, Klein SB, Smyrnios KX (2002) The F-PEC scale of family influence: a proposal for solving the family business definition problem. Family Bus Rev 1:45–48

Atteslander P (2010) Methoden der empirischen Sozialforschung, 13. Aufl. Schmidt, Berlin

Bieler S (2012) Psychologische Hürden der Unternehmensnachfolge aus Sicht des Senior-Unternehmers. In: Beckmann R, Brost H, Faust M (Hrsg) Unternehmensnachfolge im Mittelstand, 3. Aufl. Frankfurt School, Frankfurt am Main, S 17–36

Brost H, Faust M (2012) Unternehmensnachfolge im Mittelstand – Daten und Fakten in Deutschland. In: Beckmann R, Brost H, Faust M (Hrsg) Unternehmensnachfolge im Mittelstand, 3. Aufl. Frankfurt School, Frankfurt am Main, S 3–15

Bundesverband der Deutschen Industrie e. V (Hrsg) (2014) Familienunternehmen. http://www.bdi.eu/Familienunternehmen.htm. Zugegriffen am 28.10.2014

Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften e. V (Hrsg) (2014a) Beteiligungskapital. http://www.bvkap.de/privateequity.php/cat/7/aid/82/title/Beteiligungskapital. Zugegriffen am 10.11.2014

Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften e. V (Hrsg) (2014b) Der BVK. http://www.bvkap.de/privateequity.php/cat/3/aid/11/title/Bundesverband_Deutscher_Kapitalbeteiligungsgesellschaften_(BVK). Zugegriffen am 30.10.2014

Coffman BA (2014) The family business succession model: an exploratory analysis of factors impacting family business succession preparedness, Manhattan. http://krex.k-state.edu/dspace/bitstream/handle/2097/16979/BrettCoffman2014.pdf?sequence=1. Zugegriffen am 28.10.2014

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (Hrsg) (2013) DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2013, Berlin. http://www.dihk.de/ressourcen/downloads/dihk-report-unternehmensnachfolge-2013.pdf. Zugegriffen am 11.11.2014

Diekmann A (2011) Empirische Sozialforschung – Grundlagen, Methoden, Anwendungen, 5. Aufl. Rowohlt, Reinbeck

Europäische Gemeinschaft (Hrsg) (2006) Die neue KMU-Definition: Benutzerhandbuch und Mustererklärung. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_de.pdf. Zugegriffen am 28.10.2014

Freund W (2000) Familieninterne Unternehmensnachfolge: Erfolgs- und Risikofaktoren. Gabler, Wiesbaden

Halter F, Schröder R (2012) Unternehmensnachfolge in der Theorie und Praxis – Das St. Galler Nachfolge Modell, 3. Aufl. Haupt, Bern

IHK Lahn-Dill (Hrsg) (2014) FactSheet IHK Lahn-Dill – März 2013. http://www.ihk-lahndill.de/linkableblob/ldkihk24/produktmarken/standortpolitik/downloads/2548976/.10./data/FactSheet-data.pdf. Zugegriffen am 29.10.2014

Institut für Mittelstandsforschung (Hrsg) (2014) Familienunternehmen-Definition des IfM Bonn. http://www.ifm-bonn.org/mittelstandsdefinition/definition-familienunternehmen/. Zugegriffen am 28.10.2014

Kay R, Suprinovič O (2019) Entwicklung und volkswirtschaftliche Bedeutung der Unternehmensnachfolgen in Deutschland. In: Wiesehahn A (Hrsg) Unternehmensnachfolge: Praxishandbuch für Familienunternehmen, 2. Aufl. Gabler, Wiesbaden, S 5–16

Kay R, Suprinovič O, Schlömer-Laufen N, Rauch A (2018) Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2018 bis 2022, IfM Bonn: Daten und Fakten Nr. 18. IfM, Bonn

Kirchdörfer R (2011) Familienunternehmen. In: Familienunternehmen und Stiftungen 1, S 32. http://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/definition-familienunternehmen/fus_lexikon-familienunternehmen_prof-rainer-kirchdoerfer.pdf. Zugegriffen am 28.10.2014

Klein SB (2003) Der strategische Wandel während des Nachfolgeprozesses im Familienunternehmen. In: Schmeisser W, Krimphove D, Nathusius K (Hrsg) Handbuch Unternehmensnachfolge. Schäffer-Poeschel, Stuttgart, S 23–60

Laudien A, Schilling M (2012) Finanzinvestoren versus strategische Investoren. In: Beckmann R, Brost H, Faust M (Hrsg) Unternehmensnachfolge im Mittelstand, 3. Aufl. Frankfurt School, Frankfurt am Main, S 335–362

Lubos G (2010) Psychologische Aspekte beim Generationenwechsel im Familienunternehmen – den Prozess der Verantwortungsübergabe richtig steuern. In: Schlecht & Partner, Wessing T (Hrsg) Unternehmensnachfolge – Handbuch für die Praxis, 2. Aufl. Schmidt, Berlin, S 55–61

Olbrich M (2014) Unternehmensnachfolge durch Unternehmensverkauf, 2. Aufl. Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden

Statistisches Bundesamt (Hrsg) (2008) Klassifikation der Wirtschaftszweige. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/GueterWirtschaftklassifikationen/klassifikationwz2008_erl.pdf?__blob=publicationFile. Zugegriffen am 29.10.2014

Stephan P (2002) Nachfolge in mittelständischen Familienunternehmen: Handlungsempfehlungen aus Sicht der Unternehmensführung. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden

Stiftung Familienunternehmen (Hrsg) (2014) Definition Familienunternehmen. http://www.familienunternehmen.de/de/definition-familienunternehmen. Zugegriffen am 28.10.2014

Stiftung Familienunternehmen (Hrsg) (2017) Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Familienunternehmen. Stiftung Familienunternehmen, München. https://www.familienunternehmen.de/

media/public/pdf/publikationen-studien/studien/Volkswirtschaftliche-Bedeutung_Studie_Stiftung_Familienunternehmen.pdf. Zugegriffen am 02.06.2019
Weber H (2009) Familienexterne Unternehmensnachfolge: eine empirische Untersuchung über die Akquisitionen von Familienunternehmen. Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, Wiesbaden
Wiesehahn A (2015) Erwartungen an die Unternehmensnachfolge aus Sicht der übergebenden und übernehmenden Personen: Ergebnisse einer empirischen Studie. In: Schriftenreihe des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Bd 37. Sankt Augustin
Wittener Institut für Familienunternehmen (Hrsg) (2014) Definition Familienunternehmen. http://www.wifu.de/forschung/definitionen/familienunternehmen/. Zugegriffen am 28.10.2014



Prof. Dr. Andreas Wiesehahn Diplom-Kaufmann, Professor für Rechnungswesen und Controlling an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (HBRS), Forschungs-, Lehr- und Beratungsschwerpunkte im Nachfolgemanagement und Controlling, Vorstand des BRS Institut für Internationale Studien, Herausgeber der Schriftenreihe für anwendungsorientiertes Controlling, Autor von über 60 Publikationen z. T. in mehreren Sprachen.

Frauen in der Unternehmensnachfolge

4

Rosemarie Kay

4.1 Einführung

Die Bundesgründerinnenagentur hat ihre Kampagne zur Förderung der Unternehmensnachfolge durch Frauen unter das Motto „Nachfolge ist weiblich!“ gestellt. Bei aller Gewissheit, die das Ausrufungszeichen suggeriert – die Rolle von Frauen in der Unternehmensnachfolge wird erst in jüngster Zeit verstärkt erforscht und kann weiterhin keineswegs als völlig klar gelten. Manch einer mag sagen, dass es aus wirtschaftlicher Sicht nicht darauf ankommt, wem ein Unternehmen gehört und von wem es geführt wird. Das ist grundsätzlich richtig. Falls sich aber Männer und Frauen in ihrem Verhalten in der Rolle des Übergebers/der Übergeberin oder des Nachfolgers/der Nachfolgerin unterscheiden, dann kann das Geschlecht des Übergebers/der Übergeberin und des Nachfolgers/der Nachfolgerin durchaus einen relevanten Einfluss auf die Volkswirtschaft haben. Angesichts des Forschungsstandes kann dieser Zusammenhang nicht abschließend geklärt werden. Auf der Basis eines Überblicks über den Stand der nach Geschlecht differenzierenden Forschung zur Unternehmensnachfolge in Deutschland soll jedoch im Folgenden eine erste Einschätzung abgeben werden.

R. Kay (✉)
Bonn, Deutschland
E-Mail: kay@ifm-bonn.org

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_4

4.2 Frauen als Übergeberinnen

4.2.1 Frauenunternehmen werden seltener übergeben

Die Frage der Unternehmensnachfolge stellt sich definitionsgemäß nur in Familienunternehmen, weil nur dort nicht nur die Führung, sondern auch das Eigentum des Unternehmens übergeben wird (Hauser et al. 2010). Rund ein Fünftel der Familienunternehmen in Deutschland sind sogenannte Frauenunternehmen (Haunschild und Wolter 2010), also Unternehmen, die sich mehrheitlich im Eigentum von Frauen befinden und auch von diesen geleitet werden. Frauenunternehmen unterscheiden sich von ihren männlichen Pendants durch eine geringere Größe und durch andere Branchenschwerpunkte. Sie sind häufiger im Handel und im Bereich der personennahen Dienstleistungen und seltener im Produzierenden Gewerbe und im Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen tätig als Männerunternehmen (Haunschild und Wolter 2010; Pahnke et al. 2018; Kay et al. 2018a). Überdies sind sie jünger als ihre männlichen Pendants (Kay et al. 2003, 2018a).

Unternehmensgröße und Wirtschaftszweigzugehörigkeit haben teils erheblichen Einfluss darauf, ob eine Unternehmensnachfolge angestrebt wird und Aussicht auf Erfolg hat (u. a. Kay et al. 2018b). Angesichts dessen, dass Frauenunternehmen stärker vertreten sind in Branchen und Unternehmensgrößenklassen, die weniger Aussicht auf eine erfolgreiche Unternehmensübergabe haben, wäre zu erwarten, dass Frauenunternehmen seltener übergeben werden als ihrem Anteil an allen Familienunternehmen entspräche. Auswertungen des IAB-Betriebspanels, Welle 2012, belegen, dass von Frauen geführte Unternehmen in den nächsten fünf Jahren seltener eine Unternehmensnachfolge planen als von Männern geführte. Multivariate Analysen des IfM Bonn, die die strukturellen Unterschiede zwischen Frauen- und Männerunternehmen berücksichtigen, zeigen aber, dass Frauen- und Männerunternehmen unter sonst gleichen Bedingungen gleich häufig eine Unternehmensnachfolge anstreben. Werden diese beiden – vordergründig widersprüchlich erscheinenden Befunde – zusammengenommen, lässt sich schließen, dass Frauenunternehmen nicht deswegen seltener eine Übergabe anstreben, weil sie mehrheitlich von Frauen geführt werden. Vielmehr führen Frauen häufiger Unternehmen, die seltener für eine Übergabe in Betracht kommen.

4.2.2 Frauenunternehmen haben die gleichen Übergabechancen wie Männerunternehmen

Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, ob Frauen- und Männerunternehmen, die eine Übergabe planen, ihre Pläne im gleichen Maße realisieren können. Wegen fehlender Daten kann diese Frage derzeit nur indirekt beantwortet werden. Kay et al. (2018a) haben in diesem Zusammenhang unter anderem das Investitionsverhalten von Unternehmen im Vorfeld einer geplanten Nachfolge auf Basis des IAB-Betriebspanels untersucht, weil dieses für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens und damit seine Übergabefähigkeit von

Bedeutung ist (auch Haunschild et al. 2010). Sie stellen fest, dass Frauenunternehmen aufgrund einer geringeren Risikoneigung generell weniger investieren als Männerunternehmen. Werden allerdings nur Unternehmen betrachtet, die in näherer Zukunft eine Nachfolge planen, investieren Frauenunternehmen unter sonst gleichen Bedingungen genauso viel wie Männerunternehmen. Kay et al. (2018a) erklären sich diese Diskrepanz damit, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine Übergabe anstreben, sich darüber im Klaren sind, dass ihre Unternehmen einen gewissen technologischen Stand halten müssen, um überhaupt die Chance auf Übergabe zu haben. Unternehmerinnen und Unternehmer, die keine entsprechenden Investitionen tätigen, sind sich dieses Zusammenhangs bewusst und streben erst gar keine Übergabe an.

Vor der Nachfolge stehende Frauenunternehmen investieren weniger als Männerunternehmen in die Erweiterung von beispielsweise Anlagen, Gebäuden und IKT und im Gegenzug mehr in deren Ersatz (Kay et al. 2018a). Dieser Unterschied wirkt sich jedoch kaum auf den Unternehmenserfolg aus. Zwar generieren eine Unternehmensnachfolge planende Frauenunternehmen geringere Umsätze als Männerunternehmen, aber im Hinblick auf die Beschäftigungsentwicklung und die Ertragslage unterscheiden sie sich nicht von Männerunternehmen (Kay et al. 2018a). Diese Befunde lassen den Schluss zu, dass Frauenunternehmen, die eine Nachfolge anstreben, die notwendigen unternehmerischen Schritte tun, um zumindest die gleiche Attraktivität für potenzielle Nachfolger zu haben wie Männerunternehmen.

Diese Interpretation wird gestützt durch die Einschätzungen der Unternehmer und Unternehmerinnen selbst. Unternehmerinnen rechnen unter sonst gleichen Bedingungen genauso selten wie Unternehmer mit (existenzbedrohenden) Problemen im Zuge der Unternehmensnachfolge (Kay et al. 2018a). All diese Indizien zusammengenommen lässt sich die eingangs gestellte Frage mit ja beantworten: Frauenunternehmen sollten ihre Übergabepläne mit gleicher Wahrscheinlichkeit realisieren können wie Männerunternehmen.

4.2.3 Unternehmerinnen und Unternehmer ziehen jeweils das eigene Geschlecht in der familieninternen Nachfolge vor

Nach wie vor ist die familieninterne Nachfolge die am häufigsten gewählte Nachfolgeform (Kay et al. 2018b; Pahnke et al. 2017; Ahrens et al. 2015). Gut die Hälfte aller Familienunternehmen wird innerhalb der Familie weitergegeben bzw. soll innerhalb der Familie weitergeführt werden. Eine familieninterne Nachfolge wird naheliegender Weise vor allem dann angestrebt, wenn die Übergeber Kinder haben (Bennedsen et al. 2007). Dies geschieht häufiger, wenn es unter den Kindern (auch) Söhne gibt und nicht nur Töchter (Ahrens et al. 2015). Auswertungen des IfM Bonn auf Basis des IAB Betriebspanels zeigen, dass Frauen- und Männerunternehmen gleich häufig eine familieninterne Nachfolge planen. Die Mehrheit strebt, wie eine gemeinsame Unternehmensbefragung der Universität Siegen und des IfM Bonn belegt, eine Übergabe an einen Sohn an, knapp ein Drittel eine Übergabe an eine Tochter (vgl. Abb. 4.1). Inwieweit diese Pläne realisiert werden, ist

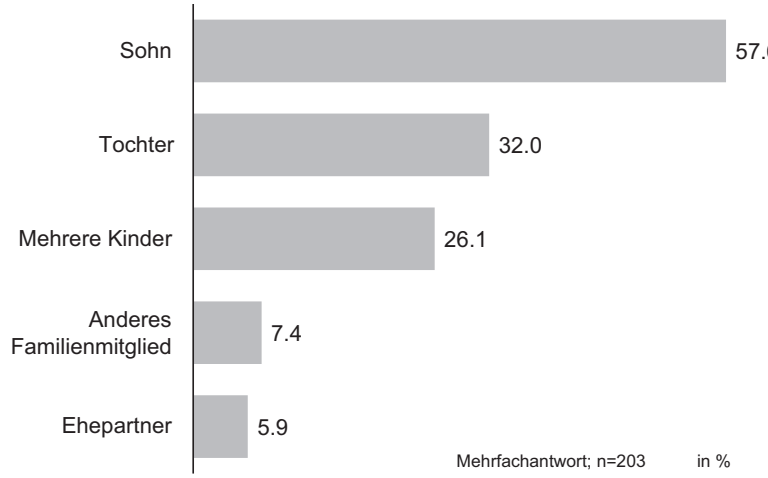


Abb. 4.1 Für die Nachfolge vorgesehene Familienmitglieder. (Quelle: Nach Universität Siegen und IfM Bonn; Moog et al. 2012, S. 7)

unklar. Gemäß der Unternehmensbefragung von Ahrens et al. (2015) wurde nur knapp ein Viertel der Familienunternehmen an Nachfolgerinnen übergeben.

Die deutliche Unterrepräsentanz von Frauen unter den Nachfolgern hat keineswegs etwas damit zu tun, dass sie weniger für die Nachfolge geeignet wären. Ahrens et al. (2015) zeigen, dass Männer, die die familieninterne Nachfolge angetreten haben, schlechter qualifiziert sind als ihre weiblichen Pendants. Fragen der Eignung treten im Kontext der familieninternen Nachfolge offenbar in den Hintergrund.

Ob angehende Übergeber eher Söhne oder Töchter als potenzielle Nachfolger ins Auge fassen, hängt auch von ihrem Geschlecht ab (Schlömer-Laufen und Kay 2015). Knapp drei Viertel der potenziellen Übergeber streben die Übergabe an einen Sohn an, unter den potenziellen Übergeberinnen ist es gut die Hälfte (vgl. Abb. 4.2). Wird in dieser Analyse jedoch nicht nur das Geschlecht des potenziellen Übergebers berücksichtigt, sondern auch weitere persönliche Merkmale wie das Alter und das Bildungsniveau sowie Merkmale des Unternehmens, das übergeben werden soll, dann zeigt sich, dass Übergeber mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Sohn und Übergeberinnen mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Tochter als Nachfolger bzw. Nachfolgerin designieren (Schlömer-Laufen und Kay 2015).

Schlömer-Laufen und Kay (2015) gelangen nach dem Testen verschiedener Erklärungen zu dem Schluss, dass sich in diesem Verhalten ein Auswahlmechanismus, der in der Fachliteratur als soziale Homophilie bezeichnet wird, widerspiegelt. Das bedeutet vereinfacht ausgedrückt, dass Entscheider Personen auswählen, die ihnen – auch und gerade in einfach beobachtbaren Merkmalen wie Geschlecht, Alter oder Hautfarbe – ähnlich sind. Dieses Auswahlverhalten hat Folgen: Es trägt zur Aufrechterhaltung der deutlichen Unterrepräsentanz von Frauen als Unternehmerinnen und damit von Frauenunternehmen bei.



Abb. 4.2 Geschlecht des designierten Nachfolgers nach Geschlecht des potenziellen Übergebers. (Quelle: Nach Universität Siegen, IfM Bonn; Schlömer-Laufen und Kay 2015, S. 14)

4.3 Frauen als Übernehmerinnen

4.3.1 Frauen streben eher eine Neugründung als die Übernahme eines Unternehmens an

Frauen sind gemessen an ihrem Anteil an den Erwerbstätigen (46,5 %) nach wie vor unter den Gründern unterrepräsentiert. Gegenwärtig liegt ihr Anteil bei rund 37 % (Metzger 2018) und sinkt damit seit einigen Jahren (Metzger 2018; Kay und Günterberg 2019). Frauen nutzen die günstige Lage am Arbeitsmarkt offenbar noch mehr als Männer und geben einer abhängigen Beschäftigung gegenüber einer selbstständigen Tätigkeit noch häufiger den Vorzug. Diese bei beiden Geschlechtern abnehmende Neigung zur Selbstständigkeit bedeutet für das Nachfolgegeschehen, dass deutlich weniger potenzielle Nachfolger zur Verfügung stehen als früher. Dem könnte entgegengewirkt werden, indem mehr Gründer zur Übernahme eines Unternehmens anstelle der Gründung eines neuen Unternehmens bewegt werden (Kay und Schlömer 2009). Und angesichts dessen, dass der Frauenanteil an den Übernehmern deutlich geringer ist als an den Gründern insgesamt – Müller et al. (2011) ermitteln einen Wert von rund 25 % – könnte einem potenziellen Nachfolgermangel auch dadurch begegnet werden, das bislang unterausgeschöpfte Potenzial der Frauen zukünftig besser zu erschließen.

Kay und Schlömer-Laufen (2016) haben vor diesem Hintergrund untersucht, warum Frauen, die sich mit der Absicht tragen, sich selbstständig zu machen, im Vergleich zu Männern seltener eine Unternehmensübernahme planen als die Neugründung eines Unternehmens. Ihre Überlegungen setzen daran an, dass die Übernahme eines Unternehmens und die Neugründung eines Unternehmens zwar grundsätzlich die gleiche Art von Ressourcen – Human-, Finanz- und Sozialkapital – erfordern, aber in unterschiedlichem Ausmaß. Beispielhaft sei angeführt, dass übernommene Unternehmen üblicherweise größer

sind als neugegründete (u. a. Ullrich und Werner 2013). Deswegen muss ein Übernehmer in der Regel ein größeres Kapital aufbringen als ein Neugründer (Ullrich und Werner 2013). Und deswegen gehen auch umfassendere und komplexere Managementanforderungen von einem übernommenen Unternehmen aus, die möglicherweise andere Qualifikationen, aber auch mehr verfügbare Arbeitszeit des Übernehmers voraussetzen. Sollten Frauen und Männer nun in unterschiedlichem Ausmaß über diese Ressourcen verfügen, führte dies zu unterschiedlichen Präferenzen der Geschlechter hinsichtlich Übernahme- und Neugründung. Kay und Schlömer-Laufen (2016) belegen auf Basis des Gründerpanels des IfM Bonn empirisch, dass tatsächlich einige Ressourcenunterschiede bestehen und dazu beitragen, dass gründungsgeneigte Frauen seltener als Männer ein Unternehmen übernehmen wollen. Als bedeutsam erweist sich unter sonst gleichen Bedingungen der Meisterbrief (den Frauen seltener besitzen), der Wunsch, in Vollzeit selbstständig tätig sein zu wollen (was Frauen seltener wollen [oder können]) und das Vorhandensein einer Geschäftsidee (die Frauen häufiger haben). Diese Faktoren alleine erklären die geringere Neigung von Frauen, ein Unternehmen übernehmen anstatt ein neues gründen zu wollen, jedoch nicht vollständig (Kay und Schlömer-Laufen 2016).

In einem weiteren Schritt haben Kay und Schlömer-Laufen (2016) untersucht, ob das Geschlecht des Gründers auch dann noch eine Rolle spielt, wenn es um den tatsächlichen Schritt in die Selbstständigkeit geht. Sie kommen, wie schon zuvor Ullrich und Werner (2013), zu dem Ergebnis, dass das Geschlecht in dieser Phase keinen signifikanten Einfluss mehr darauf hat, ob ein Unternehmen übernommen oder neu gegründet wird.

Wie kommt es dazu, dass das Geschlecht des Gründers in den verschiedenen Phasen des Gründungsprozesses unterschiedlich wirkt? Zunächst einmal ist festzuhalten, dass nicht alle, die sich einmal mit dem Gedanken getragen haben, sich selbstständig zu machen, diesen Schritt am Ende tatsächlich vollziehen (z. B. Kay und Schneck 2012; Brixy und Sternberg 2011). Ob Gründungspläne realisiert werden oder nicht, hängt auch davon ab, ob eine Übernahme oder eine Neugründung beabsichtigt ist (Kay und Schlömer 2009). Neugründungsplaner setzen ihre Pläne schneller und häufiger um als Übernahmeplaner (Kay und Schlömer 2009; Kay und Schlömer-Laufen 2016), insbesondere weil sie weniger Hürden bei der Umsetzung ihres Gründungsvorhabens ausgesetzt sind. So erfordert die Realisierung einer Übernahme deutlich mehr Zeit als eine Neugründung, weil zunächst ein zur Übernahme geeignetes Unternehmen gefunden und Verhandlungen mit dem Alteigentümer geführt und abgeschlossen werden müssen (Kay und Schlömer 2009). Die damit verbundenen Anforderungen an die Qualifikation des Gründers gehen über das hinaus, was üblicherweise eine Neugründung von einem Gründer abverlangt. So mancher Übernahmeplaner wird sich entweder von der Dauer des Prozesses abschrecken lassen oder sich von den Anforderungen überfordert fühlen. Ein erheblicher Teil derjenigen, die zunächst eine Unternehmensübernahme angestrebt haben, modifiziert im Zuge des Gründungsprozesses deswegen seine Pläne und gründet schließlich ein neues Unternehmen. Langer Rede kurzer Sinn: Frauen, die zunächst eine Übernahmegründung geplant haben, brechen ihr Gründungsvorhaben offenbar seltener ab als ihre männlichen Pendants, setzen

die Übernahme schneller um[1] oder ändern seltener ihre Gründungspläne. Dies führt dazu, dass Frauen, die ein Unternehmen übernehmen (wollen), stärker in der Gruppe der Gründer vertreten sind, als sie in der Gruppe der Gründungsplaner vertreten waren. Die genauen Zusammenhänge müssen noch näher untersucht werden.

Angesichts dieser Befunde wird es nicht leicht sein, insbesondere mehr Frauen dazu zu bringen, statt ein Unternehmen neu zu gründen eines zu übernehmen. Diese Befunde deuten darauf hin, dass es grundlegender gesellschaftlicher Veränderungen, zum Beispiel im Hinblick auf die gesellschaftliche Arbeitsteilung und die Berufswahl, bedarf (Kay und Schlömer-Laufen 2016). Beschränkte Zeitressourcen von gründungswilligen Frauen (mit Kindern) können unter anderem durch ein verbessertes Kinderbetreuungsangebot überwunden werden. Trotz der erheblichen Fortschritte in jüngster Vergangenheit fehlt es nach wie vor an Vollzeitbetreuungsangeboten. Berufswahlentscheidungen gezielt zu beeinflussen fällt angesichts der Vielzahl von Einflussfaktoren noch schwerer (Boll et al. 2015) und war bisher wenig erfolgreich. Einen Beitrag können sicherlich Rollenvorbilder leisten (Kay und Schlömer-Laufen 2016).

4.3.2 Unternehmertöchter sehen sich seltener in der Nachfolge als Unternehmersöhne

Solche Rollenvorbilder haben Unternehmertöchter und -söhne jeden Tag vor Augen. Eine Vielzahl an Studien belegt, dass sich Unternehmerkinder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit selbstständig machen als andere (z. B. Hoffmann et al. 2015). Diese Wahrscheinlichkeit ist für Frauen größer, wenn ihre Mutter und nicht ihr Vater selbstständig tätig war/ist und größer für Männer, wenn ihr Vater und nicht ihre Mutter selbstständig war/ist (Lindquist et al. 2015; Hoffmann et al. 2015). Unternehmerkinder entscheiden sich dabei häufiger für die Übernahme eines Unternehmens als andere (Kay und Schlömer-Laufen 2016).

Unternehmertöchter erwarten ebenso häufig wie Unternehmersöhne, als Gesellschafter/in ins eigene Familienunternehmen einzutreten, allerdings sehen sie sich seltener als Unternehmersöhne als Geschäftsführer/in des eigenen Familienunternehmens (Hauck und Prügl 2015). Der männliche Unternehmernachwuchs geht auch häufiger davon aus, dass bei der nächsten anstehenden Nachfolge die operative Führung des Unternehmens ausschließlich in der Hand von Familienmitgliedern bleibt. Diese Einschätzungen spiegeln ziemlich genau das oben beschriebene tatsächliche Entscheidungsverhalten der Übergeber wider (Ahrens et al. 2015; Bennedsen et al. 2007). Offenbar werden bereits frühzeitig direkte und indirekte

[1] Im Gründerpanel des IfM Bonn werden potenzielle Gründer nur über einen bestimmten Zeitraum hinweg befragt. Wenn sie innerhalb dieses Zeitraums keine Gründung umgesetzt haben, werden sie nicht weiter befragt (Kay und Kranzusch 2012). Da Übernahmegründungen im Durchschnitt eine längere Umsetzungszeit benötigen als Neugründungen, werden Übernahmegründer womöglich seltener erfasst als Neugründer.

Signale an den Unternehmernachwuchs ausgesendet, die sie im Falle von Söhnen eher zur Übernahme des Familienunternehmens ermutigen und im Falle von Töchtern eher entmutigen. So geben Unternehmertöchter seltener als ihre männlichen Pendants an, dass explizite Anstrengungen unternommen werden/wurden, um den/die potenziellen Nachfolger/in für die künftige Rolle im Unternehmen auszubilden (Hauck und Prügl 2015). Das schließt nicht aus, dass Töchter gleichzeitig eine geringere Neigung zur Übernahme des Familienunternehmens haben als Söhne. Warum sollten Unternehmertöchter sich vollständig von anderen Frauen unterscheiden, deren Gründungs- und Übernahmeneigung gegenwärtig nun einmal deutlich geringer ist als die ihrer männlichen Pendants?

4.3.3 Das Geschlecht des Nachfolgers beeinflusst den Unternehmenserfolg nicht

Aus volkswirtschaftlicher Perspektive ist es bedeutsam, ob sich der Erfolg eines übernommenen Unternehmens in Abhängigkeit davon unterscheidet, ob es von Frauen oder von Männern weitergeführt wird. Diese Frage lässt sich aus methodischen Gründen und in Ermangelung geeigneter Datenbasen nur schwer beantworten. Die vorliegenden Befunde müssen daher mit einiger Vorsicht behandelt werden. Pahnke et al. (2017) stellen fest, dass die Umsatzentwicklung eines Unternehmens nach einem Eigentümerwechsel nicht dadurch beeinflusst wird, ob es (mehrheitlich) von Frauen oder Männern geführt wird. Auch Moog und Soost (2014) finden in ihren Analysen keinen Einfluss des Geschlechts auf den Unternehmenserfolg, egal ob er am Umsatz, an der Beschäftigung oder an der Zufriedenheit des Nachfolgers gemessen wird. Ahrens et al. (2015) hingegen haben schwache Hinweise darauf gefunden, dass männliche, der Unternehmerfamilie angehörende Nachfolger in den ersten Jahren nach der Übernahme geringere Renditen erwirtschaften als ihre weiblichen Pendants, möglicherweise als Konsequenz ihrer schlechteren Qualifikation.

4.4 Resümee

Mehrheitlich von Frauen geführte Unternehmen stehen seltener zur Übergabe an, weil sie seltener als die von Männern geführten Unternehmen die ökonomischen Voraussetzungen dafür erfüllen. Die Frauenunternehmen, die den Übergabeprozess jedoch einleiten, schließen diesen genauso häufig erfolgreich ab wie entsprechende Männerunternehmen. Hinzu kommt, dass übernommene Unternehmen, die mehrheitlich von Frauen weitergeführt werden, sich offenbar mindestens genauso gut entwickeln wie übernommene Unternehmen, die mehrheitlich von Männern weitergeführt werden. Unternehmerinnen meistern es demnach genauso gut wie Unternehmer, ihre Unternehmen durch den Übergabeprozess zu führen, sei es als Übergeberin oder als Übernehmerin. Die eingangs aufgeworfene Frage, ob es volkswirtschaftlich von Bedeutung ist, ob ein zur Nachfolge anstehendes Unternehmen von Frauen oder Männern geführt werden, kann – vorläufig zumindest – mit einem klaren Nein beantwortet werden.

In vielerlei – auch volkswirtswirtschaftlicher – Hinsicht problematisch ist es, dass Frauen als potenzielle Nachfolgerinnen weiterhin einen schweren Stand haben. Darauf deuten alle empirischen Belege hin. Alteigentümer haben nach wie vor eine Präferenz für männliche Familienmitglieder als ihre Nachfolger an der Unternehmensspitze. Bessere Chancen haben Frauen, wenn das Unternehmen bisher von einer Frau geführt wurde, keine männlichen Familienmitglieder als Nachfolger zur Verfügung stehen oder die weiblichen Familienmitglieder eine höhere Qualifikation mitbringen. Angesichts dessen, dass der Bedarf an Nachfolgern im Zuge des demografischen Wandels weiter steigen und gleichzeitig das Nachfolgerpotenzial schrumpfen wird, ist es unverständlich, dass das große Potenzial an Nachfolgerinnen nicht voll ausgeschöpft wird. Ketzerisch ließe sich fragen, ob der vielfach beschworene Nachfolgermangel doch (noch) nicht so schwerwiegend ist, dass man es sich leisten kann, dieses Potenzial zu übersehen.

Literatur

Ahrens JP, Landmann A, Woywode M (2015) Gender preferences in the CEO successions of family firms: family characteristics and human capital of the successor. J Fam Bus Strat 6:86–103

Bennedsen M, Meisner Nielsen K, Perez-Gonzalez F, Wolfenzon D (2007) Inside the family firm: the role of families in succession decisions and performance. Q J Econ 122(2):647–691

Boll C, Bublitz E, Hoffmann M (2015) Geschlechtsspezifische Berufswahl: Literatur- und Datenüberblick zu Einflussfaktoren, Anhaltspunkten struktureller Benachteiligung und Abbruchkosten, HWWI Policy Paper 90. HWWI Institute of International Economics, Hamburg

Brixy U, Sternberg R (2011) German panel of nascent entrepreneurs. In: Reynolds PD, Curtain RT (Hrsg) New business creation. An international overview. Springer, New York, S 123–141

Hauck J, Prügl R (2015) Deutschlands nächste Unternehmergeneration. Eine empirische Untersuchung der Werte, Einstellungen und Zukunftspläne. Stiftung Familienunternehmen, München

Haunschild L, Wolter HJ (2010) Volkswirtschaftliche Bedeutung von Familien- und Frauenunternehmen, IfM-Materialien Nr. 199. IfM Bonn, Bonn

Haunschild L, Tchouvakhina M, Werner A (2010) Unternehmensnachfolge im Mittelstand: Investitionsverhalten, Finanzierung und Unternehmensentwicklung. KfW-Research Standpunkt, Frankfurt am Main

Hauser HE, Kay R, Boerger S (2010) Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2010 bis 2014 – Schätzung mit weiterentwickeltem Verfahren, IfM-Materialien Nr. 198. IfM Bonn, Bonn

Hoffmann A, Junge M, Malchow-Møller N (2015) Running in the family: parental role models in entrepreneurship. Small Bus Econ 44(1):79–104

Kay R, Günterberg B (2019) Existenzgründungen von Frauen: Aktuelle Entwicklungen, Daten und Fakten Nr. 24. IfM Bonn, Bonn

Kay R, Kranzusch P (2012) The IfM bonn founder panel – design and research potential. Schmollers Jahr 132:1–10

Kay R, Schlömer N (2009) Können potenzielle Neugründer die so genannte Nachfolgerlücke bei Unternehmensübernahmen schließen? Eine empirische Analyse. In: Institut für Mittelstandsforschung Bonn (Hrsg) Jahrbuch zur Mittelstandsforschung 2008, Schriften zur Mittelstandsforschung, Nr. 116 NF. Gabler, Wiesbaden, S 53–70

Kay R, Schlömer-Laufen N (2016) Business takeover or new venture? (Why) do women prefer new ventures? Int Rev Entrep 14(3):313–322

Kay R, Schneck S (2012) Hemmnisse und Probleme bei Gründungen durch Migranten, IfM-Materialien Nr. 214. IfM Bonn, Bonn
Kay R, Günterberg B, Holz M, Wollter HJ (2003) Unternehmerinnen in Deutschland, Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit – Langfassung, BMWA-Dokumentation Nr. 522. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Berlin
Kay R, Pahnke A, Schlepphorst S (2018a) Business transferability chances: does the gender of the owner-manager matter? In: Birkner S, Ettl K, Welter F, Ebbers I (Hrsg) Women's entrepreneurship in Europe: multidimensional research and case study insights. Springer, Cham, S 39–64
Kay R, Suprinovič O, Schlömer-Laufen N, Rauch A (2018b) Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2018 bis 2022, Daten und Fakten Nr. 18. IfM Bonn, Bonn
Lindquist MJ, Sol J, Van Praag M (2015) Why do entrepreneurial parents have entrepreneurial children? J Labor Econ 33(2):269–296
Metzger G (2018) KfW-Gründungsmonitor 2018. Gründungstätigkeit weiter im Tief, aber Wachstum, Innovattion und Digitales gewinnen an Bedeutung. KfW Research, Frankfurt am Main
Moog P, Soost C (2014) Weibliche Nachfolge in Familienunternehmen – Erkenntnisse zu Frauen und Erfolg in der Unternehmensnachfolge. Z Betriebswirt (Special Issue 4/2013):61–89
Moog P, Kay R, Schlömer-Laufen N, Schlepphorst S (2012) Unternehmensnachfolgen in Deutschland – Aktuelle Trends, IfM-Materialien Nr. 216. IfM Bonn, Bonn
Müller K, Kay R, Felden B, Moog P, Lehmann S, Suprinovic O, Meyer S, Mirabella D, Boerger S, Welge B, Coritnaia I (2011) Der Generationswechsel im Mittelstand im demografischen Wandel, Göttinger Handwerkswirtschaftliche Studien Band 83. Mecke, Duderstadt
Pahnke A, Kay R, Schlepphorst S (2017) Unternehmerisches Verhalten im Zuge der Unternehmensnachfolge, IfM-Materialien Nr. 254. IfM Bonn, Bonn
Pahnke A, Ett l K, Welter F (2018) Women-led enterprises in Germany: the more social, ecological and corporate responsible businesses? In: Ratten V, Dana L-P, Ramadani V (Hrsg) Women entrepreneurship in family business, Routledge frontiers of management, Band 15. Routledge, London, S 46–62
Schlömer-Laufen N, Kay R (2015) Zum Einfluss des Geschlechts des Übergebenden auf die Wahl des familieninternen Nachfolgenden. ZfKE – Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship 63(1):1–23
Ullrich K, Werner A (2013) Alt oder Neu? Übernahmegründer und Neugründer im Vergleich. KfW Economic Research: Studien und Materialien, Frankfurt am Main



Dr. Rosemarie Kay Diplom-Kauffrau, stellvertretende Geschäftsführerin des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn, Forschungsschwerpunkte in den Bereichen Unternehmensnachfolge, Existenzgründungen, Personalpolitik in KMU sowie Frauen als Gründerinnen und Unternehmerinnen.

Interview: Der Charakter ist wichtiger als biologische Unterschiede

5

Nicolle Kaus

Die sfb Fördertechnik GmbH mit Sitz in Bornheim entwickelt und fertigt Förderbänder und Förderanlagen in Standardausführung und als maßgeschneiderte Sonderlösung. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und nach mehreren Eigentümerwechseln im Jahre 2005 von Stanislaus Härtling, 61, nach langjähriger Beratungstätigkeit gekauft. Im Jahre 2018 erzielten etwa 25 Mitarbeiter einen Umsatz von ca. 3,5 Mio. Euro. Zunächst war nicht abzusehen, dass das älteste von drei Kindern den väterlichen Betrieb übernehmen würde. Nicolle Kaus, geborene Härtling 1982, hatte nach einem Studium der Musikwissenschaften und der Romanistik ihre berufliche Entwicklung als Lehrerin begonnen und so einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Als aber eine zukunftsweisende Entscheidung im Unternehmen getroffen werden musste, entschied sich Frau Kaus ihren beruflichen Weg zu ändern.

Wiesehahn: Frau Kaus, als studierte Musikwissenschaftlerin war Ihr beruflicher Weg im väterlichen Unternehmen nicht vorgezeichnet. Wie kam es dann dennoch dazu?

N. Kaus (✉)
Sankt Augustin, Deutschland
E-Mail: andreas.wiesehahn@h-brs.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_5

Kaus: Ich habe zunächst in einer Autovermietung und dann als Lehrerin gearbeitet. Beide Tätigkeiten waren sehr spannend, haben mich damals aber nicht recht ausgefüllt. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mehr kann und war daher nicht zufrieden mit meiner Berufswahl. Das war die eine Seite. Auf der anderen Seite lief bei meinem Vater im Unternehmen vor etwa acht Jahren der Mietvertrag aus und er hatte zu entscheiden, ob er weiterhin mieten oder in einen Neubau investieren würde. Also eine langfristig wirksame, strategische Entscheidung. Diese Situation brachte mich dazu über meine berufliche Richtung noch mal ganz neu nachzudenken und so habe ich meinen Vater damals gefragt, ob er sich vorstellen könne, das Unternehmen zu gegebener Zeit an mich zu übergeben.

Wiesehahn: Das war sicher überraschend für Ihren Vater, oder?

Kaus: Absolut – aber er fand die Idee von Anfang an gut und hat mich in der Entscheidung bestärkt, obwohl ich zum damaligen Zeitpunkt keinerlei betriebswirtschaftliche Kenntnisse hatte. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich zunächst einmal ein neunmonatiges, unbezahltes Praktikum im Betrieb machen sollte um das Unternehmen und die Mitarbeiter kennen zu lernen. Das war im Prinzip eine Testphase in der ich alle Bereiche von Entwicklung über Einkauf und Verkauf aber auch die Lösungsfindung gemeinsam mit dem Kunden durchlaufen konnte um zu sehen, ob das wirklich das ist, was ich bis an mein Lebensende machen möchte. Und natürlich konnte mein Vater auf diesem Wege auch erkennen, ob ich dafür geeignet bin.

Wiesehahn: Da haben sich die Mitarbeiter wahrscheinlich sehr gefreut, dass nun das Töchterchen sagt wo es lang geht …

Kaus: Genau hier setzt der erste Tipp an, den ich gerne jeder Tochter und jedem Sohn eines Unternehmers geben möchte: Komm mit Ambitionen in das Unternehmen, aber sei nicht überambitioniert! In meiner Situation ohne betriebswirtschaftliche und unternehmerische Kenntnisse war es mir extrem wichtig das Vertrauen der Mitarbeiter durch Leistung schrittweise zu verdienen. Ich und mein Vater haben daher sehr genau darauf geachtet, dass ich keine Sonderbehandlung erhalte. Mir war wichtig pünktlich zu sein, mich einzuordnen und den Mitarbeitern genau zu zuhören damit ich auf diesem Wege das Geschäft verstehen lerne und so anerkannt werde für das was ich tue

und nicht dafür, dass ich die Tochter des Eigentümers bin. Parallel dazu habe ich mich betriebswirtschaftlich weitergebildet und so schrittweise gelernt, wie z. B. eine Betriebswirtschaftliche Auswertung zu lesen ist. Das war nicht in jeder Situation einfach, aber so ergab sich ganz natürlich über die Zeit ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen den Mitarbeitern und mir und ich bekam mehr Sicherheit.

Wiesehahn: Hat die Tatsache, dass Sie eine Frau sind, dabei gestört oder geholfen oder spielte das etwa überhaupt keine Rolle?

Kaus: Der Maschinenbau ist keine frauendominierte Branche. Insofern muss man in diesem Wirtschaftszweig vielleicht ganz besonders zeigen, dass man auch als Frau den sprichwörtlichen „Arsch in der Hose" hat. Da ich in eine männerdominierte Branche gekommen bin und auch vollkommen fachfremd war musste ich mich sicher ganz besonders beweisen. Aber im Grund spielt das Geschlecht meines Erachtens hier keine Rolle. Der Charakter ist wichtiger als biologische Unterschiede. Wenn man offen ist, ehrlich lernen möchte und glaubhaft auch zu seinen Lücken steht, dann ist das meiner Erfahrung nach das Wichtigste, was man in so einer Situation mitbringen kann. Sind sie all das nicht, hilft ihnen auch das männliche Geschlecht nicht weiter!

Wiesehahn: Aber jetzt wird es doch langsam Zeit, dass Sie alleine das Ruder übernehmen, oder?

Kaus: Mein Vater hat den Betrieb zu dem gemacht was er heute ist. Da habe ich größte Hochachtung vor. Er ist aber auch erst 61 Jahre alt und da möchten sich mein Vater – und wahrscheinlich alle Herzblutunternehmer – nicht nur um ihren Garten kümmern. Insofern kann ich gut verstehen, dass mein Vater noch nicht bereit ist, den Staffelstab vollständig zu übergeben. Es muss für alle Beteiligten eben eine natürliche Entwicklung sein. Und für mich ist das eine wunderbare Situation, da ich über die Zeit fast jede Entscheidungssituation, die man sich als Unternehmer denken kann, miterlebt habe. Das gibt Sicherheit! Seit drei Jahren bin ich nun Prokuristin und kann so auch alleine entscheiden, wenn meine Eltern z. B. mal auf Reisen sind. Ich denke in einem Unternehmen unserer Komplexität und Größe braucht es sicher keine acht Jahre für eine Übergabe. Fünf Jahre sind genug. Aber wenn man ein gutes Verhältnis hat und gegenseitig auf Augenhöhe miteinander umgeht ist auch eine längere Zeit kein Problem – ganz im Gegenteil.

Wiesehahn: Also gab es niemals Probleme?

Kaus: Natürlich gab es die und wird es auch zukünftig weiter geben. So zum Beispiel unsere familiäre Situation: Ich habe eine fünf Jahre jüngere Schwester, die Schauspielerin ist, und einen zehn Jahre jüngeren Bruder, der Lagerlogistiker gelernt hat. Beide Geschwister waren nicht daran interessiert den Betrieb zu übernehmen, möchten aber nun verständlicherweise auch ihren Teil vom Kuchen abhaben. Nun müssen wir einen Weg finden, wie wir einerseits eine für die Familie gerechte Lösung finden die aber andererseits auch richtig für das Unternehmen ist. Solche Situationen können sie nur meistern, wenn alle offen und vertrauensvoll aber auch respektvoll und professionell mit der Situation umgehen.

Wiesehahn: Was ist abschließend, basierend auf Ihren Erfahrungen, Frau Kaus, bei einer familieninternen Übernahme zu beachten?

Kaus: Wie schon gesagt sind gesunde Ambitionen des Übernehmers und eine hinreichend lange Übergabezeit in der, wie bei uns, Tochter und Vater zusammenarbeiten, aus meiner Sicht sehr wichtig für eine erfolgreiche Nachfolge. Darüber hinaus halte ich es für wichtig, dass der Übergebende Vertrauen in den Nachfolger setzt und nicht Entscheidungen für sie oder ihn trifft. Wie häufig kommt es vor, dass die Söhne aber vor allem auch die Töchter die Entscheidungen der Nachfolge gar nicht selbst treffen, sondern diese für sie getroffen werden. Entweder weil zum Beispiel die Tochter gar nicht gefragt wird oder der Sohn als Nachfolger gesetzt ist. Ein respektvoller, vertrauensvoller Umgang ist hier von beiden Seiten sehr wichtig. Schließlich möchte auch der Vater nicht aus dem Unternehmen rausgedrängt werden. Wichtig ist mir auch noch auf die besondere Situation als Frau und Mutter und Übernehmerin hinzuweisen. Das erfordert sehr viel Organisation: Selbst, wenn der Vater aus vollen Kräften mithilft bleibt die Mutter doch die Mutter und wenn das Kind mal krank wird, wird doch bei uns vor allem nach der Mutter gefragt. Wenn dann das, was für das Unternehmen gut wäre, nicht für die Familie gut ist oder umgekehrt habe ich schnell ein schlechtes Gewissen. Anderseits gibt es aber viele Privilegien und Vorteile, die man in der Rolle als Übernehmerin hat und das darf man in solchen Situationen nicht vergessen.

Wiesehahn: Frau Kaus, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.

Überblick über die Formen der Unternehmensnachfolge

6

Hubert Jung

6.1 Das Gestaltungsfeld der Unternehmensnachfolge

Die Unternehmensnachfolge ist eines der interessantesten, aber auch komplexesten Gestaltungsfelder von Unternehmen. In diesem Gestaltungsfeld treffen betriebswirtschaftliche, steuerliche, gesellschaftsrechtliche, erbrechtliche und insbesondere auch psychologische Faktoren aufeinander.

Insbesondere bei mittelständischen Unternehmen hat die Gestaltung der Unternehmensnachfolge wegen der langfristigen strategischen Auswirkungen besonders große Bedeutung. In vielen Fällen wird der gestaltende und prägende Unternehmer durch einen neuen Nachfolger abgelöst.

Wegen der Vielfalt der Einflussfaktoren sind in der praktischen Gestaltungsberatung auf diesem Feld auch Berater mit unterschiedlicher Kernkompetenz tätig. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Berater insbesondere ihren Kenntnisbereich als prägend für die Gestaltungsaufgabe einschätzen. Falls die Engpassfaktoren des praktischen Einzelfalls allerdings in anderen Bereichen liegen, besteht die große Gefahr von Fehlentscheidungen.

Deshalb ist zu Beginn der Gestaltung eine systematische Analyse des Einzelfalls erforderlich und bei den darauf aufbauenden Gestaltungsentscheidungen ein Überblick über die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten hilfreich.

Für diesen Zweck wird im Folgenden ein systematischer Überblick über die Formen der Unternehmensnachfolge entwickelt. Dabei sind für die Ordnung der Formen jeweils einheitliche Gliederungskriterien anzuwenden. Der Ausgangspunkt für die Systematik bildet die Problemstellung der Unternehmensnachfolge, die in Abb. 6.1 optisch veranschaulicht wird.

H. Jung (✉)
Mittelhessen, Deutschland
E-Mail: h.jung@mtjz.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_6

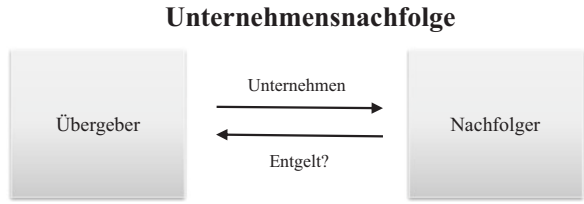


Abb. 6.1 Ausgangspunkt der Systematik

Die Grundproblematik der Unternehmensnachfolge ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Übergeber ein Unternehmen auf einen Nachfolger überträgt. Prägend für die Gestaltung ist, ob der Nachfolger hierfür dem Übergeber ein Entgelt zahlt.

Die folgenden Überlegungen der Systematik setzen in der Gestaltung der Gegenleistung (Abschn. 6.2), den Merkmalen des Übertragenden (Abschn. 6.3) und des Übernehmenden (Abschn. 6.4) sowie des zu übertragenden Unternehmens (Abschn. 6.5) an. Die Begriffe „Nachfolger“ und „Übernehmender“ werden dabei synonym gebraucht.

Weitere Formen ergeben sich durch eine Systematik nach dem Umfang der Übertragung, den dominierenden Einflussfaktoren und nach den angewendeten Strategien der Übertragung.

6.2 Formen nach der Gegenleistung

In Abhängigkeit von der Gegenleistung werden folgende drei Formen unterschieden:

- entgeltliche Übertragung,
- unentgeltliche Übertragung und
- teilentgeltliche Übertragung

Bei der **entgeltlichen** Übertragung bringt ein Nachfolger eine dem Wert des Unternehmens angemessene Gegenleistung. Da die Gegenleistung meist durch Geldleistungen erbracht wird, liegt dann aus der Sicht des Übergebenden ein Verkauf und aus der Sicht des Nachfolgers ein Kauf vor.

Der Kaufpreis kann dann in Form einer Einmalzahlung, in Ratenzahlung oder auch in Rentenzahlung erbracht werden. Bei der Ratenzahlung wird der Kaufpreis auf eine festgelegte Anzahl von Teilbeträgen aufgeteilt. Bei Rentenzahlungen werden die Teilzahlungsbeträge auf die Lebenszeit des Übertragenden verteilt. Dabei besteht die Ungewissheit, wie lange der Übertragende noch leben wird. Deshalb sind familienexterne Nachfolger oft nicht bereit, dieses Risiko einzugehen.

Aus der Sicht des Übertragenden ist insbesondere bei der Raten- und Rentenzahlung zu klären, wie die Leistung dieser Teilbeträge abgesichert werden kann.

Für den Nachfolger stellt sich oft die Frage, wie der zu leistende Kaufpreis finanziert werden soll. Bei einer Kreditfinanzierung durch den Nachfolger stellt sich auch hier die Frage der Absicherung. In einigen Fällen sind Banken zur Kreditfinanzierung insbesondere

bei der Übertragung von Freiberuflerpraxen nur dann bereit, wenn auch eine Absicherung durch den Übertragenden erfolgt.

Bei der **unentgeltlichen** Übertragung erfolgt keine Gegenleistung durch den Nachfolger. Diese Übertragungsform findet oft bei der familieninternen Nachfolge Anwendung. Bei der familienexternen Nachfolge kommt diese Übertragungsform nicht in Betracht.

Bei der unentgeltlichen Übertragung werden in Abhängigkeit von dem Zeitpunkt der Übertragung zwei Unterformen unterschieden:

1. Schenkung und
2. Erbschaft

Bei der Schenkung überträgt der Übergebende das Unternehmen zu Lebzeiten auf seinen Nachfolger.

Bei der Erbschaft überträgt der Übergebende zu dem Zeitpunkt seines Todes, meist in Form einer vorher festgelegten Erbfolge, das Unternehmen auf seinen Nachfolger.

In der Praxis wird meist eine frühzeitige Regelung der Unternehmensnachfolge angestrebt. Andererseits sind in diesem Zusammenhang auch Ausgleichsmaßnahmen für die anderen Erben zu berücksichtigen. Deshalb wird meist eine „**vorweggenommene Erbfolge**“ zielgerichtet gestaltet.

Für die erbrechtliche Gestaltung sind die zivilrechtlichen Regelungen des Erbrechts sowie die Gestaltungsmöglichkeiten durch die Instrumente Testament und Erbvertrag zu beachten. Auf die Wirkung des gesetzlichen Erbrechts der Ehegatten hat auch der Güterstand durch die familienrechtliche Gestaltung des Ehevertrages Bedeutung.

Instrumente zur erbrechtlichen Feinsteuerung sind die Erbeinsetzung, das Vermächtnis, die Teilungsanordnung oder auch die Auflage.

Bei der **teilentgeltlichen** Übertragung wird zwar eine Gegenleistung erbracht; diese Gegenleistung ist jedoch geringer als der Wert des Unternehmens.

Für die Ermittlung des Unternehmenswertes ist das eigenständige Gestaltungsfeld der Unternehmensbewertung bedeutsam. In diesem Gestaltungsfeld stehen unterschiedliche Methoden mit vielfältigen Gestaltungsparametern zur Verfügung. Die allgemeine anerkannte Grundlage für die Unternehmensbewertung ist der Standard S 1 „Grundsätze der Unternehmensbewertung“ von dem Berufsstand der Wirtschaftsprüfer.

Abweichende Regelungen kennt hierzu das Steuerrecht insbesondere durch das vereinfachte Ertragswertverfahren. Deutliche Unterschiede ergeben sich dabei durch die anzuwendenden Zinssätze.

Bei teilentgeltlichen Übertragungen wird die Übertragung gedanklich in zwei Teilbereiche der entgeltlichen und der unentgeltlichen Übertragung aufgespalten. Diese Aufspaltung kann für ertragsteuerliche und erbschaftsteuerliche Zwecke zu Unterschieden führen. Deshalb ist diese Gestaltungsform mit komplizierten und schwierigen steuerlichen Abgrenzungsproblemen verbunden.

Bei **entgeltlichen** Übertragungen hat der Steuerberater die ertragsteuerlichen Wirkungen zu analysieren. Bei unentgeltlichen Übertragungen sind die Wirkungen der Erbschaft- und

Schenkungsteuer zu betrachten. Bei den teilentgeltlichen Übertragungen sind sowohl ertragsteuerliche Wirkungen als auch erbschaftsteuerliche Wirkungen zu berücksichtigen.

6.3 Formen nach dem Übertragenden

Bei der aufgezeigten Grundproblematik der Unternehmensnachfolge wird davon ausgegangen, dass ein Übergeber als natürliche Person alleiniger Eigentümer des zu übertragenden Unternehmens ist. Dabei könnte es sich bei dem Unternehmen sowohl um ein Einzelunternehmen aber auch um eine Kapitalgesellschaft handeln, an der eine Person sämtliche Anteile hält.

In der Praxis sind allerdings oft mehrere Personen Eigentümer des zu übertragenden Unternehmens. Das Unternehmen kann in diesen Fällen in der Rechtsform einer Personengesellschaft oder einer Kapitalgesellschaft geführt werden.

Bei mehreren Übergebern wird zu unterscheiden sein, ob diese Übergeber aus einer Familie oder aus familienexternen Personen bestehen. Falls die Übergeber aus einer Familie kommen, werden regelmäßig familieneinheitliche Zielsetzungen zu beachten sein. Wenn die Übergeber Geschwister sind und das Unternehmen auf Nachkommen der Übergeber (Stämme) übertragen werden soll, ergeben sich in der Praxis oft besondere psychologische Aspekte, welche die Gestaltung wesentlich mit prägen.

Falls die Übergeber aus mehreren familienexternen Personen bestehen, können unterschiedliche Zielsetzungen auf der Seite des Übergebers zu berücksichtigen sein.

In einigen Fällen kann der Übergeber auch eine Kapitalgesellschaft oder sogar eine Stiftung sein. In diesen Fällen ergeben sich dann besondere gesellschaftsrechtliche Fragestellungen.

Weitergehende Überlegungen sind anzustellen, wenn es sich bei dem Übergeber um einen Konzern handelt.

6.4 Formen nach dem Übernehmenden

Bei einer Betrachtung des das Unternehmen übernehmenden Nachfolgers ergeben sich insbesondere folgende drei Gruppen:

1. Angehörige
2. Mitarbeiter
3. sonstige Dritte

Mittelständische Unternehmer suchen ihren Nachfolger oft zunächst in der Familie und dann im Kreis der Mitarbeiter. Erst wenn sie dort keine tragfähige Lösung finden, denken sie an eine Übertragung auf Fremde (Dritte).

Eine Übertragung auf Angehörige (familieninterne Nachfolge) ist oft von dem Leitgedanken geprägt, dass das „unternehmerische Lebenswerk“ durch Kinder oder andere Familienangehörige fortgeführt werden soll. In diesen Fällen ist auch das Zusammenspiel von Gestaltung der Unternehmensnachfolge und Gestaltung der Erbfolge bedeutsam. Bei einer frühzeitigen Regelung wird oft die vorweggenommene Erbfolge angestrebt.

Eine Lösung in der Familie hängt aber davon ab, ob überhaupt Kinder vorhanden sind und ob diese Kinder an der Nachfolge interessiert und zur Nachfolge geeignet sind. Die regelmäßige Wochenendarbeit der Unternehmensinhaber prägt oft auch die Einstellung der Kinder zum Unternehmen. In einigen Fällen ist immer wieder festzustellen, dass der Blick auf das Leben der Anderen mit einem freizeitbestimmten Wochenende das Interesse der Kinder an der Fortführung des Unternehmens schwinden lässt.

Viel schwieriger ist für die Unternehmensinhaber die Feststellung, dass die Kinder oder Nachkommen nicht zur Fortführung des Unternehmens geeignet sind. In diesen Fällen spielt auch der Einfluss der Mütter oft eine beachtliche Rolle. Besonders emotional belastend sind Situationen, in denen der nach seiner Einschätzung stärkere Inhaberbruder erkennen muss, dass die Nachkommen seines schwächeren Bruders für die Unternehmensnachfolge besser geeignet sind als seine eigenen Nachkommen.

Falls eine Unternehmensnachfolge in der Familie möglich ist, ist die Abfindung weichender Erben eine besondere Herausforderung. Dabei spielt die Bewertung des Unternehmens eine wichtige Rolle. In der Familie sind hierbei emotionale Faktoren oft bedeutsamer als reine rationale argumentierte Bewertungen. Bedeutsam ist allerdings auch die Gewichtung von risikobelasteten Vermögensteilen (Unternehmen) und weniger risikobehafteten Vermögensteilen, z. B. in Geld oder Immobilien. Auch die Versorgung des übertragenden Inhabers durch seine Nachkommen kann hier von Bedeutung sein.

Falls in der Familie kein Nachfolger in Sicht ist, wendet sich der Blick oft auf den Kreis der Mitarbeiter. Menschen, die mit dem Unternehmer sein Lebenswerk geschaffen haben, oder talentierte Nachwuchskräfte rücken hier in das Blickfeld. Der Kreis der Mitgestalter ist oft in dem gleichen Alter wie der Unternehmensinhaber und deshalb für eine langfristige Nachfolgelösung kaum geeignet. Talentierte Nachwuchskräfte kommen hierzu eher in Betracht. Allerdings stellen dann die Bereitschaft zur Übernahme des unternehmerischen Risikos und die Finanzierung des Kaufpreises oft Hürden dar, die nicht immer überwunden werden können.

Kommt eine Übertragung auf Mitarbeiter in Betracht, so werden die „Management-Buy-Out“-Gestaltungen oft in Zusammenarbeit mit den finanzierenden Banken gestaltet.

Falls weder Angehörige noch Mitarbeiter für die Nachfolge in Betracht kommen, stellt sich die Frage nach der Übertragung auf fremde Dritte. In Betracht kommen hierbei insbesondere ein Verkauf an Dritte („Management-Buy-In“) oder die Übertragung auf eine Stiftung.

Bei einem Verkauf an fremde Dritte werden für die Gestaltung des Verkaufsprozesses oft M&A (Merger und Akquisitions)-Berater hinzugezogen. Wesentliche Punkte hierbei sind das Aufspüren potenzieller Interessenten, die Kaufpreisfestlegung und die Vertragsverhandlungen mit Verteilung der Risiken.

Bei dem Verkauf sind Übertragungen an brancheninterne und branchenexterne Käufer zu unterscheiden. Brancheninterne Erwerber haben den Vorteil, dass sie das Geschäft kennen; ein Nachteil kann aber auch darin bestehen, dass aus der früheren Wettbewerbssituation Narben entstanden sind, die noch nicht geheilt sind. Bei der Veräußerung an branchenfremde Nachfolger sind insbesondere Überlegungen zum langfristigen Erhalt der Arbeitsplätze im Zusammenspiel mit einem möglichst hohen Ertrag aus der Veräußerung bedeutsam.

Einige Unternehmensgründer und -inhaber können sich mit dem Gedanken einer Übertragung auf Fremde nicht anfreunden. Dabei spielt oft der Erhalt der geschaffenen Arbeitsplätze eine wesentliche Rolle. In diesen Fällen wird oft die Übertragung auf eine Stiftung in Erwägung gezogen. Dabei ist die Regelung der künftigen Erneuerung der Führungsmannschaft ein wichtiger Gestaltungsbereich.

6.5 Formen nach zu übertragenden Unternehmen

Bei einer näheren Betrachtung der zu übertragenden Unternehmen sind insbesondere drei prägende Einflussfaktoren zu berücksichtigen:

1. die Branche,
2. die Rechtsform und
3. die Beteiligungsstruktur der Gesellschafter

- **Branche**

Die Branche prägt insbesondere die Zukunftsperspektiven des Unternehmens. Diese sind für den Nachfolger gründlich zu analysieren. Denn die Unternehmensübernahme wird sein künftiges Leben prägen.

In einigen Branchen prägen Konzentrationsprozesse die künftige Entwicklung. Solche Tendenzen sind insbesondere im Bereich der landwirtschaftlichen Betriebe, aber auch im Gesundheitswesen und in Bereichen der Freiberufler festzustellen.

Eine weitere bedeutsame Unterscheidung ist die Differenzierung zwischen Gewerbebetrieben und Freiberuflerpraxen. Bei Gewerbebetrieben kann der Kundenkontakt tendenziell leichter auf andere Personen übertragen werden als bei Freiberuflerpraxen.

Bei Freiberuflerpraxen hat die Position des Inhabers eine besondere Bedeutung. Dessen Wirkung verflüchtigt sich schneller. Deshalb kann der Firmenwert bei Freiberuflerpraxen (Praxiswert) auf 3–5 Jahre abgeschrieben werden; dagegen ist der Firmenwert bei Gewerbebetrieben steuerliche auf 15 Jahre abzuschreiben.

Bei Freiberuflerpraxen kommen zusätzliche Anforderungen auf die Nachfolger hinzu. Die Fortführung von Rechtsanwalts-, Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfer- oder Arztpraxen setzt voraus, dass der Nachfolger das erforderliche Berufsexamen mit Erfolg abgeschlossen hat. Dadurch ergeben sich berufsrechtliche Mindestanforderungen an den Nachfolger. Somit schränkt sich der Kreis der in Betracht kommenden Nachfolger ein.

Bei einigen Berufen, z. B. Ärzten und Notaren, bedarf es darüber hinaus einer expliziten Zulassung.

- **Rechtsform**

Die Rechtsform des zu übertragenden Unternehmens hat insbesondere für die gesellschaftsrechtliche und steuerliche Gestaltung der Unternehmensnachfolge besondere Bedeutung.

Nach der Rechtsform sind insbesondere folgende drei Bereiche zu unterscheiden:

1. Einzelunternehmen
2. Personengesellschaften
3. Kapitalgesellschaften

Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften werden in der jeweiligen Gruppe gesellschaftsrechtlich und steuerrechtlich meist gleichbleibend behandelt.

Bei einer haftungsbegrenzten Personengesellschaft, insbesondere bei GmbH & Co. KGs, ergeben sich aus der Haftungsbegrenzung Wirkungen, die diese Rechtsform den Kapitalgesellschaften annähern. Insbesondere im Hinblick auf die Rechnungslegung, Prüfung und Offenlegung ergibt sich dann eine Gleichstellung aus § 264a HGB.

Im ertragsteuerlichen Bereich ergeben sich für diese Personengesellschaften Sonderregelungen für Verluste bei beschränkt haftenden Gesellschaftern nach § 15a EStG.

- **Beteiligungsstruktur**

In Abhängigkeit von der Beteiligungsstruktur können sich Interessens- und Zielkonflikte für die Gestaltung der Unternehmensnachfolge ergeben.

Nach Beteiligungsstruktur ergeben sich folgende Fallkonstellationen:

1. ein Inhaber
2. mehrere Gesellschafter (Inhaber)
   (1) nur familieninterne Gesellschafter
   (2) auch familienfremde Gesellschafter

Fälle mit einem Inhaber liegen vor, wenn es sich um ein Einzelunternehmen handelt oder der Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft alle Gesellschaftsanteile in einer Hand hält. In diesen Fällen ergeben sich keine Zielkonflikte, da die Übergeberseite nur mit einer Person besetzt ist.

Die Beteiligung mehrerer Gesellschafter im Unternehmen kann bei Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften bestehen. In diesen Fällen können Interessens- und Zielkonflikte zwischen den verschiedenen Gesellschaftern auftreten.

Falls die Gesellschafter nur aus einer Familie stammen, ist einer Verständigung auf familienbezogene Oberziele vielfach möglich. Bei Familienunternehmen mit verschiedenen

Familienstämmen wird vielfach eine Verständigung auf einheitliche Ziele für die jeweiligen Stämme möglich sein.

Bei mehreren familienfremden Gesellschaftern hängt die Entscheidungsfindung auch davon ab, ob nur wenige Gesellschafter oder insgesamt viele Gesellschafter beteiligt sind.

Bei wenigen Gesellschaftern liegt ein personenbezogenes Unternehmen vor, bei vielen Gesellschaftern wird in der Literatur oft von einem firmenbezogenen Unternehmen gesprochen. Bei firmenbezogenen Unternehmen, z. B. Publikumsgesellschaften, können Interessenkonflikte zwischen Eigentümern und Geschäftsführern, dem Management, auftreten. Deshalb sollten die Eigentümer für das Management Vergütungssysteme finden, in denen ein Anreiz für die Manager zu einem eigentümerfreundlichen Verhalten gesetzt wird.

6.6 Formen nach dem Umfang der Übertragung

Im Hinblick auf den Umfang der Übertragung können die Eigentumsrechte und die Geschäftsführung verschieden behandelt werden.

Bei der Gestaltung der Unternehmensnachfolge ist in der Praxis insbesondere folgende zwei Formen festzustellen:

1. gleichzeitige Übertragung von Geschäftsführung und Eigentum
2. schrittweise Übertragung von Geschäftsführung und Eigentum

Insbesondere bei der Gestaltung der Unternehmensnachfolge in der Familie kann eine schrittweise Übertragung sinnvoll sein. Dann wird oft zunächst die Geschäftsführung übertragen und dann später – in einem 2. Schritt – die Eigentumsrechte.

Bei der Übertragung der Eigentumsrechte sind dann auch Gestaltungen mit Zwischenlösungen, wie stille Beteiligungen und Nutzungsrechte, möglich.

Stille Beteiligungen werden oft bei der Einbindung von Kindern oder aber auch bei externen Beteiligungsgesellschaften verwendet. Die stille Beteiligung kann als typische oder als atypische Beteiligung ausgestaltet sein. Bei der typischen stillen Beteiligung ist der Beteiligte Darlehensgeber und erzielt Einkünfte aus Kapitalvermögen. Bei der atypischen stillen Beteiligung ist der Beteiligte an den stillen Reserven beteiligt; er wird dann an dem Mitunternehmerrisiko beteiligt und erzielt dann Einkünfte aus Gewerbebetrieb.

Bei der Übertragung von Eigentumsrechten ist auch eine Abspaltung der Nutzung von dem Eigentum möglich. Die Gestaltung von Nutzungsrechten (z. B. Nießbrauch) wird häufig bei Immobilien, aber auch bei Gesellschaftsanteilen verwendet. Die Nutzungsrechte bei Immobilien bestehen aus der Vereinnahmung von Mieten oder auch aus der selbstständigen Nutzung. Bei Gesellschaftsrechten bezieht sich das Nutzungsrecht regelmäßig auf die Gewinnanteile.

Erbschaftsteuerlich ist bei der Vereinbarung von Nutzungsrechten das Eigentum mit diesem belastet. Demzufolge ist der Wert des Gegenstandes auch um das Nutzungsrecht für erbschaftsteuerliche Zwecke zu mindern.

Bei Betriebsaufspaltungen wäre es auch denkbar, die Eigentumsrechte an der Besitzgesellschaft und der Betriebsgesellschaft unterschiedlich zu behandeln. Hierbei ist jedoch

äußerste Vorsicht geboten. Eine ungewollte Auflösung der persönlichen oder sachlichen Verflechtung von Besitz- und Betriebsgesellschaft kann zu einer Auflösung der Betriebsaufspaltung und demzufolge zu einer Aufdeckung stiller Reserven mit beachtlichen Steuerbelastungen führen. Falls dadurch die Besitzgesellschaft vom Betriebsvermögen in Privatvermögen umzuqualifizieren ist, sind die stillen Reserven insbesondere bei den Immobilien der Besitzgesellschaft, aber auch bei den Anteilen an der Betriebsgesellschaft, die notwendiges Betriebsvermögen der Besitzgesellschaft darstellen, aufzulösen und zu versteuern.

Deshalb sollte bei Umstrukturierungen in diesen Bereichen auf jeden Fall ein fachkundiger Steuerberater hinzugezogen werden. In einigen Fällen kann es hilfreich sein, die Besitzgesellschaft vor der Umstrukturierung durch einen Rechtsmantel in Form der GmbH & Co. KG, gewerblich geprägte Personengesellschaft, in ein gewerbliches Unternehmen kraft Rechtsform um zu gestalten.

6.7 Formen nach den dominierenden Einflussfaktoren

Die Gestaltung der Unternehmensnachfolge hängt von unterschiedlichen Einflussfaktoren ab. In den praktischen Einzelfällen können verschiedene Einflussfaktoren dominieren:

1. wirtschaftlich dominierte Gestaltungen
2. gesellschaftsrechtlich dominerte Gestaltungen
3. erbrechtlich dominierte Gestaltungen
4. steuerlich dominierte Gestaltungen
5. psychologisch dominierte Gestaltungen

Im günstigsten Fall dominieren die jeweiligen Engpassfaktoren und alle anderen Faktoren werden ausgewogen berücksichtigt.

Durch die besonderen Fähigkeiten und Kenntnisse der Beteiligten und deren Berater kann eine Konzentration auf Einflussfaktoren entstehen, die für eine Gesamtoptimierung des Einzelfalls nicht förderlich sind.

6.8 Formen nach den Strategien der Übertragung

In den folgenden Abschnitten dieses Sammelbandes werden verschiedene Nachfolgestrategien betrachtet. Diese Strategien können auch als Formen der Unternehmensnachfolge angesehen werden.

Nach den Strategien der Übertagung werden folgende Formen betrachtet:

1. familieninterne Lösung
2. Verkauf
3. Management-Buy-Out (MBO)

4. Management-Buy-In (MBI)
5. Anlehnung
6. Stiftung
7. Liquidation

Die aus den Strategien resultierenden Formen wurden überwiegend bereits in den vorangegangenen Abschnitten gekennzeichnet. Deshalb wird an dieser Stelle auf eine Wiederholung verzichtet.

Die Anlehnung stellt eine Form der sukzessiven Übertragung dar.

Die Liquidation ist keine Nachfolgestrategie im engeren Sinne. Sie tritt dann ein, wenn kein Nachfolger gefunden werden kann und das Unternehmen durch Liquidation beendet wird.

6.9 Zusammenfassung der Ergebnisse

Ausgehend von der Grundproblematik: (Übergeber – Unternehmen – Nachfolger) + Entgelt (vgl. Abb. 6.1), wurde unter Anwendung von Gliederungskriterien folgende Systematik der Formen entwickelt:

1. Formen nach der **Gegenleistung**
   - 1.1 entgeltliche Übertragung (Verkauf bzw. Kauf)
     - (1) mit Einmalzahlung
     - (2) mit Ratenzahlung
     - (3) mit Rentenzahlung
   - 1.2 unentgeltliche Übertragung
     - (1) Schenkung
     - (2) Erbschaft
   - 1.3 teilentgeltliche Übertragung
2. Formen nach dem **Übertragenden**
   - 2.1 ein Übergeber
   - 2.2 mehrere Übergeber
     - (1) familieninterne Personen
     - (2) familienexterne Personen
3. Formen nach dem **Übernehmenden**
   - 3.1 Angehörige
   - 3.2 Mitarbeiter
   - 3.3 sonstige Dritte
     - (1) brancheninterne Übernehmer
     - (2) branchenfremde Übernehmer
4. Formen nach **zu übertragenden Unternehmen**
   - 4.1 Branche

   (1) Gewerbebetriebe
   (2) Freiberufler
   (3) sonstige Branchen
 4.2 Rechtsform
   (1) Einzelunternehmen
   (2) Personengesellschaften
   (3) Kapitalgesellschaften
 4.3 Beteiligungsstruktur
   (1) ein Inhaber
   (2) mehrere Inhaber
5. Formen nach dem **Umfang der Übertragung**
 5.1 gleichzeitige Übertragung von Geschäftsführung und Eigentum
 5.2 schrittweise Übertragung von Geschäftsführung und Eigentum
6. Formen nach den **dominierenden Einflussfaktoren**
 6.1 wirtschaftlich dominierte Gestaltung
 6.2 gesellschaftsrechtlich dominierte Gestaltung
 6.3 erbrechtlich dominierte Gestaltung
 6.4 steuerlich dominierte Gestaltung
 6.5 psychologisch dominierte Gestaltung
7. Formen nach den Strategien der Übertragung
 7.1 familieninterne Lösung
 7.2 Verkauf
 7.3 MBO und MBI
 7.4 Anlehnung
 7.5 Stiftung
 7.6 Liquidation

Die entwickelte Systematik hilft bei der Orientierung auf dem Gestaltungsfeld Unternehmensnachfolge. Sie kann auch zur Checklistenfunktion herangezogen werden.



Prof. Dr. Hubert Jung Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Diplom-Ökonom, Professor am Fachbereich Wirtschaft der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), Partner der Kanzlei Möller Theobald Jung Zenger in Gießen und Frankfurt, Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Mittelhessen e. G., Mitglied der Ludwig-Schunk-Stiftung und Aufsichtsratsmitglied der Schunk Group, Referent verschiedener Seminare, Autor von Fachbüchern und Fachaufsätzen

Interview: Vertrauen ist der Schmierstoff für den Erfolg

7

Norbert Müller

Herr Norbert Müller, geboren 1943, verfügt über große Erfahrung im Zusammenhang mit Nachfolgefragen bei mittelständischen Unternehmen. In seiner Eigenschaft als Geschäftsführer bzw. ab 2001 bis 2008 als Vorsitzender der Geschäftsführung der Rittal International GmbH & Co. KG, Herborn, war er von 1987 bis 2008 mit dem Erwerb von mittelständischen Unternehmen durch die Rittal-Gruppe befasst. Aus dieser Zeit stammen seine Kenntnisse, die durch die Sichtweise eines Erwerbers gekennzeichnet ist. In seiner heutigen Funktion als geschäftsführender Inhaber der advacon GmbH & Co. KG, Asslar, einem Beratungsunternehmen, hat Herr Müller seine Wissen mit Nachfolgeprozessen für die andere Seite, die mittelständischen Unternehmer, einsetzen können. Durch Anfragen von mittelständischen Unternehmern, die ihre Nachfolge planten und durchführten, kam er mit einer Reihe von Nachfolgeprozessen in Verbindung.

Diese duale Erfahrungswelt, die eines Erwerbers und die eines Abgebenden, zeigen interessante Aspekte und Empfehlungen für beide Parteien in einem Nachfolgeprozess auf.

Wegmann: Herr Müller, wann haben Sie sich in ihrer Funktion als Berater zum ersten Mal mit einer Unternehmensnachfolge befasst?

N. Müller (✉)
Sankt Augustin, Deutschland
E-Mail: andreas.wiesehahn@h-brs.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_7

Müller: Vorausschicken möchte ich, dass ich nie selber aktiv geworden bin, um eine Nachfolgeberatung durchzuführen. Die Unternehmer sind aus meinem Netzwerk aus der langjährigen Zeit als Geschäftsführer bei der Rittal-Gruppe sowie aufgrund meiner umfassenden Verbandstätigkeit auf mich zugekommen.

Wegmann: Was war der Grund für diese Anfragen?

Müller: Es gab immer zwei Ursachen: zum einen die Unsicherheit der Unternehmer in der eigenen Nachfolgedisposition. Traut man den potenziellen Nachfolgern eine Unternehmensnachfolge zu? Und die zweite Ursache hat zum Gegenstand, die bereits in die Nachfolge eingeführten Kinder beratend zu begleiten. So kommen im zweiten Fall immer wieder Anrufe der Nachfolger, die um meine Meinung bitten.

Wegmann: Ihre Erfahrung bringt man nicht sofort in Verbindung mit einer Nachfolgeberatung für einen mittelständischen Unternehmer. Was war der Grund für die Ansprache?

Müller: In erster Linie waren es die persönlichen Kontakte und das Vertrauen in meinen praxiserprobten Erfahrungsschatz. Darüber hinaus geht es den Unternehmern um eine ethisch saubere Nachfolge. Hier steht die Aufrechterhaltung der Unternehmenskultur, die Sicherheit für die Arbeitnehmer und die Erhaltung der familienrelevanten Werte im Mittelpunkt. Durch die Weiterführung des Unternehmens in der eigenen Familie, das bei meinen Fällen im Vordergrund stand, war der Übergeber sehr an einer konfliktfreien Übergabe für alle Beteiligten, wie z. B. Kunden und Lieferanten interessiert. Die Gewähr für diese Sichtweise konnte ich wohl bei den anfragenden Unternehmern vermitteln.

Wegmann: Die jungen Nachfolger bringen doch sicher auch ihre eigene Sichtweise in das Unternehmen ein. Führt dies automatisch zu Konflikten bei der Aufrechterhaltung der Werte des Übergebenden?

Müller: Dies war in der Hälfte der Fälle so festzustellen. Hierbei spielt auch eine Rolle, dass der Übergebende den Übernehmer gerne als „jüngere Ausgabe“ von sich

selber sah. In den anderen Fällen herrschte allerdings Realismus vor. Die jüngere Generation stellt andere Sinnfragen. Die Antwort darauf ist nicht immer in Einklang mit den Vorstellungen der älteren Generation zu bringen. Eine totale Hingabe an das Unternehmen mit Dauerpräsenz und damit verbundener ständiger Kontrolle aller Aktivitäten wird von der jüngeren Generation so nicht gelebt. Die Fabrikantenvilla in Sichtweise des Firmengeländes ist out. Die jüngere Generation arbeitet nicht weniger aber anders. Die zum Teil sklavische Bindung an das Unternehmen wird zugunsten größerer zeitlicher und räumlicher Freiräume aufgegeben. Die Vorstellung, dass Präsenz gleich Effizienz ist, wird anders definiert. Die junge Unternehmergeneration möchte ein Leben neben dem Unternehmerleben haben. Dies wurde mir mehrfach so kommuniziert. Man muss auch mit dem etwas verklärten Bild des erfolgreichen Nachkriegsunternehmers aufräumen. In früheren Zeiten gab es mehr Ruhezeiten, man konnte sich im Büro auch einmal einige Stunden mit Freunden über Gott und die Welt austauschen und hatte dann immer noch das Gefühl einen 16- Stunden-Tag absolviert zu haben. Dies geht heute nicht mehr. Durch die permanente Bildschirmreflexion und die ständige Erreichbarkeit fehlen diese „Inseln" der Entspannung.

Wegmann: Gibt es noch weitere praktische Beispiele für solche Konflikte?

Müller: Im einen Fall war dies besonders prägend. Der Senior hat jahrzehntelang sein Unternehmen erfolgreich geführt. Erkauft wurde dieser Erfolg mit einer Abhängigkeit von wenigen nationalen Großkunden. Der übernehmende Sohn wollte diese Abhängigkeit bewusst abbauen und sich internationalen Märkten öffnen. Dies führte zu größeren Konflikten zwischen Vater und Sohn. Erst durch eine vorsichtige Vermittlung und einer Reihe von Gesprächen konnte der Seniorunternehmer von dieser erforderlichen Strategieänderung überzeugt werden.

Wegmann: Herr Müller, wer hat Sie um Hilfe gebeten, die Seniorunternehmer oder die Juniorunternehmer?

Müller: Ich wurde, bis auf eine Ausnahme, immer von den Seniorunternehmern beauftragt.

Wegmann: Wie sind Ihre Erfahrungen im Hinblick auf den Zeithorizont für eine erfolgreiche Nachfolge?

Müller: Da gibt es zwei Ausprägungen: Die einen drücken sich vor einer Antwort und werden dann durch äußere Umstände, wie z. B. Krankheit, dazu gezwungen. Andere gehen sehr strategisch mit der Frage um. Mit 55 Jahren sollte man zumindest damit beginnen, sich erste Gedanken zu machen. Ab 60 Jahren sollte man sich aktiv mit dem Nachfolgeprozess beschäftigen. Spätestens mit 65–68 Jahren sollte die Übergabe dann erfolgt sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt für eine erfolgreiche Nachfolge ist aus meiner bisherigen Erfahrung, dass der Junior vor Einstieg in das elterliche Unternehmen die ersten Erfahrungen außerhalb des elterlichen Unternehmens sammelt. Dann werden sie auch im eigenen Unternehmen eher akzeptiert. 5 Jahre sollte dieser Erfahrungsprozess schon dauern.

Wegmann: Die Erfahrungen zeigen, dass die familieninterne Nachfolge eindeutig der präferierte Wunsch ist. Es gibt aber immer wieder Fälle, wo dies nicht realistisch ist.

Müller: Durch eine möglichst frühzeitige Befassung mit der eigenen Nachfolge werden solche Fälle auch frühzeitig transparent. Dann lassen sich auch die notwendigen Weichen für andere Formen finden, wie ein Verkauf an Dritte.

Wegmann: Welches waren die zentralen Ziele für die Nachfolgefälle, mit denen Sie befasst waren?

Müller: Ein zentrales Ziel bei meinen Fällen war die erfolgreiche Fortführung des Unternehmens nach der Übergabe. Dies hing aber auch damit zusammen, dass die abgebenden Unternehmer ihr Unternehmen von Null aufgebaut haben. Hierbei ist eine hohe Verantwortung dieser ersten Generation der abgebenden Unternehmer auch nach dem Übergang feststellbar.

Wegmann: Haben Sie Erfahrungen mit Übergaben auf Geschwister?

Müller: Hier herrscht eine große Bandbreite vor. In einem Fall argumentierte der Bruder gegenüber seiner Schwester, dass er von einem 5 % höheren Gesellschaftsanteil ausgehe, da er sich auch operativ in das Unternehmen einbringe. Dieser Konflikt schwillt immer noch. Der abgebende Unternehmer hat für diese Sichtweise auf Gesellschafterebene bisher wenig Verständnis.

Wegmann: Waren Ihre betreuten Unternehmer gut auf eine Nachfolge vorbereitet?

Müller: Rund 75 % der Fälle waren gut vorbereitet. Allerdings existieren auch hier zwei Sichtweisen. Man sollte intensiv prüfen, ob die Tochter oder der Sohn auch wirklich wollen und nicht aus reiner Loyalität zu den Eltern und dem Unternehmen eine Nachfolge antreten. Wenn das Kind in die Nachfolge „geschoben" wird, dann ist der Erfolg fragwürdig. Der Nachfolger muss sich mit dem Produkt/der Dienstleistung des Unternehmens identifizieren können, er muss aber auch das Wissen und die Kompetenz mitbringen. Darüber hinaus sollte ein Grundverständnis für eine internationale Ausrichtung des Unternehmens vorhanden sein.

Wegmann: Jede Nachfolgeberatung bringt eine Reihe von Beratern auf den Plan. Wie schätzen Sie deren Rolle ein?

Müller: Mit verantwortlich handelnden Steuerberatern bzw. den Wirtschaftsprüfern habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Hierbei ist natürlich zu unterscheiden, ob es sich um langjährig tätige Berater oder um die Berater von großen Gesellschaften handelt. Diesen fehlt zumeist die persönliche Bindung.

Wegmann: Welche Erfahrungen haben Sie mit den im Vorfeld definierten Kaufpreisvorstellungen gemacht; insbesondere auch mit den unterschiedlichen Vorstellungen von Senior und Übernehmern?

Müller: Hierbei gab es schon unterschiedliche Vorstellungen. In den mir bekannten Fällen hat der Steuerberater bzw. der Wirtschaftsprüfer eine schlichtende Rolle gespielt. Streitigkeiten sind in den von mir betreuten Fällen nicht virulent geworden.

Wegmann: Gab es für Sie Fälle, in denen der Senior selber seinen zügigen Ausstieg eingeleitet hat?

Müller: Hier habe ich eher andere Erfahrungen gemacht. Es ist immer eine große Schwierigkeit für den Senior loszulassen. Gegen eine zeitlich gestaffelte Übergabe ist nichts einzuwenden. Der Nachfolger sollte, wenn möglich, zunächst räumlich und verantwortlich von dem Tätigkeitsfeld des Seniors getrennt agieren. Eine sinnvolle Lösung erscheint auch die Rolle des Seniors in einem Beirat bzw. Aufsichtsrat.

Wegmann: Inwieweit lässt sich ein Nachfolgeprozess emotional und sachlich aufgliedern?

Müller: Zu rund 80 % folgt der Nachfolgeprozess emotionalen Befindlichkeiten, die übrigen 20 % umfassen die handwerklichen Arbeiten. Jeder der etwas anderes behauptet, hat noch keinen richtigen Nachfolgeprozess erlebt. Einen hohen Stellenwert hat die Aufmerksamkeit, die einem als Unternehmer entgegengebracht wird. Scheidet der Senior aus, wird er feststellen, dass es damit vorbei ist. Damit haben die abgebenden Unternehmer sehr zu kämpfen. Dieses vermeintliche „nicht mehr gebraucht werden“ führt im schlimmsten Fall zu Depressionen.

Wegmann: Welches sind für Sie die drei wichtigsten Dinge, auf die Übergeber/Übernehmer achten sollten?

Müller: Ein erstes ist eine Empfehlung für den Senior. Er sollte sich positiv über sein Unternehmerdasein äußern. Ständiges Klagen erhöht nicht die Bereitschaft bei den Kindern, sich ernsthaft mit einer Nachfolge zu befassen. Bei den Kindern sollte möglichst frühzeitig eine Begeisterung für das Unternehmen geweckt werden. Wenn die Begeisterung geweckt worden ist, dann sollte man durch eine gute Ausbildung und die Möglichkeit sich in anderen Unternehmen zu beweisen, diese Begeisterung auf eine sachliche Grundlage stellen. Drittens muss die übergebende Generation bereit sein, mit höchster Effizienz loszulassen. Hierbei spielt das gewährte Vertrauen auf die Fähigkeiten der nachfolgenden Generation eine zentrale Rolle.

Wegmann: Herr Müller, ich danke Ihnen für das interessante Gespräch und für die Schilderung Ihrer umfassenden Erfahrung.

Teil II

Familieninterne und -externe Nachfolge

Familieninterne Lösungen als Nachfolgestrategie

8

Wolfgang Lust

8.1 Einleitung

Familienunternehmen sollen in der eigenen Familie bleiben. So die gängige Wunschvorstellung der meisten Unternehmer, die sich mit dem Thema Nachfolge befassen. Damit steht die Frage: „Wie regele ich die Nachfolge?“ jedes Jahr bei ca. 30.000 Unternehmen der rund 3,4 Mio. Familienunternehmen in Deutschland im Spannungsfeld der Diskussion zwischen den Generationen (vgl. Kap. 1). Eine einfache Antwort auf diese Frage gibt es nicht. In einer Vielzahl von Nachfolgefällen klappt die Nachfolge vom Senior auf den Junior überhaupt nicht oder erfolgt nicht wie gewünscht. Reibungen entstehen dabei weniger im rechtlichen oder ökonomischen Bereich. Die größte Hürde sind die emotionalen Aspekte. Studien über Unternehmensnachfolgen im Familienkreis gehen seit Jahren davon aus, dass jede zweite Übergabe scheitert.

Die Begründungen für ein Scheitern sind vielschichtig. Dabei kann u. a. eine zu späte Nachfolgeregelung des Seniors eine Rolle spielen. Alleine die Eignung des Sohnes oder der Tochter reicht oftmals auch nicht aus, um eine erfolgreiche Nachfolge zu gewährleisten. Ebenso kann ein falsch verstandenes Pflichtbewusstsein der Nachfolgegeneration, das elterliche Unternehmen unbedingt fortführen zu müssen, der Grund sein. Das „Nichtloslassen“ des Seniors durch ständiges Einmischen in die operative Geschäftsführung kann zum Scheitern beitragen. Der Senior vermag sich auch manchmal nicht vorstellen, dass seine Managementmethoden nicht mehr zeitgemäß sind oder zumindest nicht den Vorstellungen der nachfolgenden Generation entsprechen. Die unausgesprochene Verbindung zwischen Geschäfts- und Familienleben hemmt den Nachfolgeprozess. Streitigkeiten zwischen den Geschwistern bei einer vermeintlichen Bevorzugung des Nachfolgers können

W. Lust (✉)
Lahnau, Deutschland
E-Mail: wolfgang.lust@lbiholding.com

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_8

einen Nachfolgeprozess nachhaltig hemmen. Unterschiedliche Vorstellungen über den finanziellen Ausgleich der Beteiligten bergen ein hohes Risiko in sich.

8.2 Nachfolgealternativen außerhalb der familieninternen Lösung

Die kursorisch angeführten Gründe für ein Scheitern einer familieninternen Nachfolge können zu alternativen Lösungsansätzen führen. Hier können folgende Möglichkeiten in Betracht kommen: 1) Verkauf an einen strategischen Partner, 2) Verkauf an eine Dritte Privatperson – Management-Buy-In, 3) Verkauf an einen Finanzinvestor, 4) Lösung mit Mitarbeitern aus dem Unternehmen – Management-Buy-Out oder 5) das Einbringen der Unternehmung in eine Stiftung.

Welche der aufgeführten Alternativen am besten passt hängt in erster Linie von der Intention des Unternehmers bzw. der Familie ab. Wenn hier das Unternehmen, die Mitarbeiter und das Lebenswerk im Vordergrund stehen eignen sich die oben aufgeführten Vorschläge mit Ausnahme des Verkaufs an einen Finanzinvestor. Bei letzterem besteht zwar auch die Möglichkeit, dass das Unternehmen als solches erhalten bleibt, jedoch zeigt die Vergangenheit, dass ein Finanzinvestor nur eine befristete Zeit, die oft auch kurz sein kann, im Unternehmen bleibt. Weiterer Aspekt ist neben der finanziellen Ausstattung des Unternehmens das Markt- und Wettbewerbsumfeld in dem sich das Unternehmen befindet. Schnelles bevorstehendes Wachstum oder eine Konsolidierung im Markt sprechen hier eher für einen strategischen Partner. Ist das Unternehmen finanziell bestens ausgestattet und sind die Markt- und Wettbewerbsentwicklung planbar und stabil, dann sprechen in der Regel gute Gründe für 2), 4) und 5).

Liegt die Intention der Familie bzw. des Unternehmers in einer möglichst wirtschaftlichen Veräußerung, so steht oft der Finanzinvestor an erster Stelle. Die Alternativen 2) und 4), MBI und MBO, kommen sicherlich eher bei kleineren und mittleren Unternehmen in Betracht oder bei Unternehmen, bei denen die Ertragskraft weniger stark ist.

Insgesamt kann weiter festgehalten werden, dass die Bandbreite der Käufer weit gefasst sein kann. Dies hängt von der Unternehmensbranche, der Größe, dem Produktportfolio, der Wettbewerbsstruktur und weiteren Faktoren ab, die ein Unternehmen für Dritte attraktiv machen. Die Variante 5), in Form einer Stiftung das Unternehmen in die nächsten Generationen zu entsenden, erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

Sämtlichen Alternativen sind geprägt durch den Willen des Seniors, sein Unternehmen weiter fortbestehen zu lassen. Wenn sich trotz intensivem Bemühens keine dieser Lösungen anbietet, dann bleibt als letzte Alternative nur noch die Liquidation. Diese Form ist naturgemäß die am wenigsten gewünschte Form. Gleichwohl muss sie als die letzte Möglichkeit in die Nachfolgeplanung mit einbezogen werden.

Erfolgreichen Nachfolgealternativen gemeinsam ist die rechtzeitige Vorbereitung. Da der Übergang nur einmal im Leben vorkommt, geht dieser Übergang trotz aller Vorbereitung nie reibungslos vonstatten. Eine rechtzeitige und intensive Vorbereitung kann aber

helfen, die Nachfolgeprozesse erfolgreich zu führen. Wenn eine solche Empfehlung auch recht banal klingen mag, so zeigen doch die praktischen Nachfolgefälle häufig immer noch ein Verdrängen des Seniors mit seiner eigenen Endlichkeit und der damit zusammenhängenden Nachfolge auf. Dies trifft nicht nur auf die familienexternen Regelungen zu, sondern findet sich in unterschiedlichster Gestaltung gerade bei familieninternen Lösungen.

8.3 Der idealtypische familieninterne Nachfolgeprozess

Wie sich ein erfolgreicher familieninterner Nachfolgeprozess gestalten lässt, zeigt die im Folgenden geschilderte idealtypische Nachfolgeregelung auf:

Der 65-jährige Unternehmer hat in den vergangenen 30 Jahren sein Technologieunternehmen vom start up zum mittelständischen Hidden Champion geführt. Mit 50 Mio. € Umsatz und einer Mitarbeiterzahl von rd. 250 gehört das Unternehmen in seiner ländlichen Region mit zu den bedeutenden Arbeitgebern. Das innovative Produkt-Know-how hat zu einem Exportanteil von 75 % geführt. Der Unternehmer hat als Diplom-Ingenieur mit seinen Mitarbeitern innovative Technologien entwickelt, die im Markt ein hohes Ansehen erlangt haben. Die Produkte sind in den relevanten Märkten als Standard etabliert. Der Unternehmer hat erkannt, dass sich die stark technologiegetriebene Strategie wandeln muss. Er muss eine stärkere Kundenorientierung in den Fokus stellen.

Neben der Notwendigkeit zu einer Strategieänderung ist dem Unternehmer auch klar geworden, dass er sich mittelfristig über seine Nachfolge Gedanken machen muss. Hierbei präferiert er eine familieninterne Lösung. Seine zwei Söhne, 30 und 35 Jahre alt, haben beide einen unterschiedlichen beruflichen Weg eingeschlagen. Während sich der 30-jährige ganz klar gegen den Weg einer familieninternen Nachfolge ausgesprochen hat, hat der 35-jährige bereits in jungen Jahren Interesse an dem Unternehmen gefunden. Obwohl der Wunsch des Vaters in die Richtung einer ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung ging, hat sich der Sohn für ein wirtschaftswissenschaftliches Studium entschieden. Dies hat er, verbunden mit mehreren Auslandssemestern, erfolgreich abgeschlossen. Nach seinem Studium arbeitet er in einem amerikanischen Großunternehmen bereits mehrere Jahre als Vertriebsleiter.

Aus Anlass des 65. Geburtstages des Unternehmers war die Familie für mehrere Tage wieder einmal komplett versammelt. Im Vorfeld dieses Treffens hatte sich der Unternehmer von einem Nachfolgeberater eine umfangreiche Checkliste erarbeiten lassen, die er im Kreise seiner Familie abarbeiten wollte. Sein Steuerberater hatte ihm mehrere steuerliche Szenarien für eine zeitlich gestaffelte Nachfolge ausgearbeitet. Mit seiner Hausbank hatte er dieses Thema ebenfalls ausführlich diskutiert.

Im Familienkreis wurden dann die möglichen Alternativen, moderiert vom Nachfolgeberater, vorgetragen. Dazu hatte der Unternehmer zwei Tage eingeplant. Das Treffen fand in einer entspannten Atmosphäre in einer Hotelanlage auf Einladung des Unternehmers statt. Anwesend waren der Unternehmer, seine Ehefrau, und die beiden Söhne mit ihren Partnerinnen. Der Unternehmer hat am ersten Tag die möglichen Alternativen vorgestellt.

Wobei neben der familieninternen Lösung auch der Verkauf als eine mögliche Lösung diskutiert wurde.

Da sich der Unternehmer schon im Vorfeld mit der Situation einer Nachfolge befasst hatte, konnten seine emotionalen Befindlichkeiten weitgehend ausgeklammert werden. Die Ehefrau war in erster Linie an einer harmonischen Einigung zwischen den Söhnen interessiert. Um auch den privaten Interessen der Söhne Rechnung zu tragen, wurden auch die Partnerinnen in die Diskussion mit eingebunden.

Durch das klare Bekenntnis des jüngeren Sohnes, keine aktive Rolle bei der Nachfolge zu spielen, reduzierte sich die Diskussion auf die Frage an den älteren Sohn: „Kannst du dir eine Rolle als mein Nachfolger vorstellen?“

Auch der ältere Sohn hat sich in zeitlichen Abständen schon mit dieser Frage beschäftigt. Gleichzeitig fühlt er sich sehr wohl in seiner jetzigen beruflichen Rolle als Vertriebsleiter eines amerikanischen Großunternehmens. Bedingt durch seine internationale Vertriebserfahrung konnte es von Nutzen sein, wenn er diese Erfahrung in die neue Strategieausrichtung des Familienunternehmens mit einbringt. Das innovative Technologie-know-how wurde schon seit Jahren von qualifizierten Mitarbeitern abgedeckt.

Daher waren es mehr emotionale Überlegungen, die bei der Beantwortung der Frage eine Rolle spielten. Zurzeit lebte er mit seiner Partnerin in einer amerikanischen Metropole. Er und seine Partnerin, die als Journalistin bei einer großen Tageszeitung arbeitet, hatten sich gut in der Metropole eingerichtet. Und nun stand die Arbeit in einer eher ländlich geprägten Region als Alternative im Raum. Gleichzeitig war sich der Sohn aber auch der enormen Chancen und Herausforderungen bewusst, das Familienunternehmen in eine neue Ära zu führen. Erleichtert wurde die Entscheidung durch die konfliktfreien Gespräche mit seinem Bruder. Durch das klare Bekenntnis des Jüngeren musste man keine Gespräche über die aktiven Rollen im Unternehmen führen. Zu klären war lediglich die Anteilsverteilung zwischen den Brüdern.

Der Unternehmer war sehr an einer familieninternen Lösung interessiert, wollte aber keinen Zwang auf seinen älteren Sohn ausüben. Daher wurde auch sehr intensiv die Verkaufslösung diskutiert. Bei dieser Diskussion stellte sich zur Überraschung des Unternehmers heraus, dass sich beide Söhne eher eine familieninterne Lösung vorstellen konnten.

Man verabschiedete sich mit dem Versprechen, innerhalb der nächsten drei Monate zu einer verbindlichen Entscheidung zu kommen. Verbunden mit diesem Versprechen war der Wunsch des älteren Sohnes, einen Berater zu beauftragen, der als unabhängiger Gutachter einen Status Quo des Unternehmens erstellte und Empfehlungen für die praktische Gestaltung einer Nachfolge aussprechen sollte. Die Ergebnisse sollten zunächst ausschließlich den beiden Söhnen zur Verfügung gestellt werden. Der Unternehmer war mit diesem Wunsch einverstanden.

Nach mehreren Besuchen im Unternehmen und zahlreichen Gesprächen mit den Mitarbeitern und nach der Auswertung der Ergebnisse des Beraters sagte der ältere Sohn seinem Vater zu. Die private Seite wurde dahingehend geklärt, dass der Sohn seinen Lebensmittelpunkt in der nächsten Großstadt suchte und damit seiner Partnerin ermöglichte, ihren Beruf weiter auszuüben. Die räumliche Trennung war eine zentrale Forderung des Sohnes.

Mit Hilfe des Steuerberaters und eines nachfolgeerfahrenen Rechtsanwalt wurden die Verträge erstellt und die Unternehmensnachfolge rechtlich geregelt. Die Anteilsverteilung auf die beiden Söhne wurde so geregelt, dass beide Söhne je 50 % am Unternehmen erhielten, das Stimmrecht aber mit 51 % beim älteren Sohn blieb. Damit sollte von Anbeginn eine lähmende Patt-Situation vermieden werden. Weiterhin wurde im Gesellschaftsvertrag die Höhe der jährlichen Ausschüttung an die Gesellschafter auf 50 % des Gewinns beschränkt. Der Unternehmer nahm für 1 Jahr gemeinsam mit seinem Sohn die Geschäftsführung war und sollte danach als Beiratsvorsitzender in den Beirat wechseln. In dem einen Jahr der gemeinsamen Geschäftsführung sollte der Nachfolger nach einem vorher abgestimmten Plan in das Unternehmen eingeführt werden. Es wurde vereinbart, dass der Senior die betrieblichen Funktionsbereiche sukzessive an seinen Sohn überträgt. Für die Rolle als Beiratsvorsitzender wurde eine Geschäftsordnung verabschiedet, die die Aktivitäten des Beirats stringent festlegte. Nach einem Jahr war fest vereinbart, dass der Senior keine aktive Rolle mehr im Unternehmen spielen sollte. Gleichzeitig konnte der Nachfolger aus eigenem Antrieb auf die Erfahrung seines Vaters zurückgreifen.

Soweit die idealtypische Geschichte einer erfolgreichen und konfliktfreien Unternehmensnachfolge. Wenn auch einige Schritte so ablaufen könnten, zeigt die Praxis der Unternehmensnachfolge in einer Gesamtbetrachtung häufig ein anderes Bild. Die wesentlichen Abweichungen sollen in einer realistischeren Darstellung nachfolgend kurz erläutert werden.

8.4 Der realistische familieninterne Nachfolgeprozess

Das sich Unternehmer mit ihrer Nachfolge befassen müssen, ist unumstritten. Die zentrale Frage dreht sich darum, wann ein Unternehmer dies tut und welche Formen einer Nachfolge realistisch sind. Jede Nachfolge ist in der Praxis mit Restriktionen behaftet, die beseitigt werden müssen. Ein Nachfolgprozess ist eine äußerst komplexe Aufgabe für alle Beteiligten und bedarf daher einer gründlichen Vorbereitung. Gleichzeitig können auch emotionale Befindlichkeiten auftreten, wenn die Nachfolge des Unternehmers einmal gegenüber den Beteiligten kommuniziert worden ist. Während sich im Verkaufsfall an Dritte eine sachliche Lösung eher abzeichnet, müssen bei familieninternen Nachfolgelösungen eine Reihe weiterer, zum Teil sehr privater Fragen beantwortet werden. Daher ist der familieninterne Nachfolgeprozess die mit Abstand schwierigste Form, eine erfolgreiche Nachfolge zu gewährleisten. Dies hängt nicht zuletzt auch mit den zum Teil oft sehr unterschiedlichen Interessen der Eltern und der Kinder zusammen. Hinzu kommt auch noch eine mögliche Einflussnahme der Partner und Partnerinnen der potenziellen Nachfolger. Insgesamt ist dies somit ein schwieriges Feld, das gut vorbereitet werden muss.

Die Rolle des Seniors

Die Notwendigkeit sich mit seiner eigenen Nachfolge zu beschäftigen ist jedem Unternehmer klar. Gleichzeitig wird die aktive Beschäftigung mit dem eigenen Ausstieg und seiner

Endlichkeit gerne auf später verschoben. Das Später kann aber dann auch zu spät sein. Wenn der Wechsel an der Unternehmensspitze unerwartet kommt, dann kann dies mehrere Gründe haben, wie z. B. eine schwere Krankheit oder der plötzliche Tod. Der plötzliche Ausfall des Unternehmers kann die Existenz und damit auch das Schicksal der Familie, der Mitarbeiter sowie die Beziehungen zu den Geschäftspartnern erheblich belasten. Darüber hinaus fällt die oft vermittelnde Rolle im Nachfolgeprozess durch den Senior weg. Aus einer solchen Position der Schwäche wird das Unternehmen immer als Verlierer hervorgehen.

Um solche Fälle zu vermeiden, gibt es eine einfache Empfehlung: „sich tatsächlich früh je nach Konstellation evtl. mit Mitte 50 mit der Thematik zu beschäftigen". Die konkreten Lösungen müssen dann noch nicht vorliegen, eine erste Auseinandersetzung mit der Thematik reicht völlig aus. Dies kann z. B. durch ein erstes Gespräch mit dem Steuerberater erfolgen, bei der man mögliche Nachfolgeformen diskutiert und deren steuerliche Folgen sich vor Augen führt. Dieser erste Schritt wird nach rein rationalen Gesichtspunkten ablaufen können, eine Vorgehensweise, die dem Unternehmer nicht fremd sein dürfte. Bereits zu diesem Zeitpunkt kann im Kreise der Familie die Option einer familieninternen Nachfolge angesprochen werden. Der Wunsch, das Unternehmen an die Kinder weiterzugeben ist für jeden nachvollziehbar, gleichwohl wird sich die nachfolgende Generation nicht immer dazu eignen. Eine offene und ehrliche Kommunikation innerhalb der Familie sollte dann selbstverständlich sein.

Häufig hat der Unternehmer bei seinen Kindern Einfluss bei der Wahl der Ausbildung genommen. Im Idealfall lässt sich deren Ausbildung und berufliche Erfahrung auch gut in das Unternehmen integrieren. Hilfreich dabei ist auch die Unterstützung des Unternehmers, wenn er seinen potenziellen Nachfolgern Wege aufzeigt, die zunächst außerhalb des Familienunternehmens liegen. So kommt der Nachfolger nicht als „Juniorchef" in das Unternehmen, sondern als Führungskraft mit entsprechender Erfahrung. Ein Aspekt, der für die Anerkennung bei den Mitarbeitern nicht zu gering erachtet werden kann.

Eine familieninterne Nachfolge hat eine Reihe rechtlicher und steuerrechtlicher Fallstricke. Dabei sollte sich der Unternehmer klar darüber sein, dass eine Nachfolgelösung eine strategische Dimension hat und er dies ohne bisherige Erfahrung lösen muss. Eine Beratungsresistenz ist daher wenig hilfreich. Zudem kann man auf eine Reihe von erfahrenen Spezialisten zurückgreifen, die diese „handwerkliche" Arbeit bewältigen können. Wenn sich die Nachfolger eigener Berater bedienen wollen, dann ist es ratsam, sich nicht dagegen zu stellen. Hierdurch kann ein großes Maß an Vertrauen aufgebaut werden, dass im weiteren Prozess benötigt wird.

Vertrauen bedeutet auch, Konflikt offen anzusprechen. Denn Konflikte sind ein fester Bestandteil des Normalen. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn es um die Zeit des Übergangs geht, wenn der Senior und der Junior für einen definierten Zeitraum gemeinsam im Unternehmen tätig sind. Der Wunsch des Seniors, dem Junior noch eine möglichst lange Zeit beratend zur Seite zu stehen, ist verständlich, wird aber oft dem Wunsch des Juniors, möglichst umfassend und zügig die Verantwortung zu tragen, nicht immer gerecht. Daher gehört ein fest definierter Zeitpunkt für den Ausstieg des Seniors für

eine erfolgreiche Nachfolge zum Standard. Über eine weitere beratende Rolle sollte dann der Junior bestimmen können. Bei einvernehmlichen Lösungen ist dies auch nie das Problem. Die unternehmerische Verantwortung sollte nach einem Jahr spätestens nach zwei Jahren alleine beim Junior liegen. Neben einer Beratungsmöglichkeit des Seniors egal ob in einem Bereirat oder nicht, gibt es noch weitere Möglichkeiten einer anfänglichen Verteilung der Rollen. Vorstellbar ist auch, dass der Senior das Unternehmen noch regional nach außen vertritt und in Verbänden, Institutionen und Gremien bleibt, die nicht unmittelbar mit dem operativen Geschäft zu tun haben. Des Weiteren kann es den Ausstieg auch erleichtern, wenn mehrere tatsächlich verschiedene Unternehmen mit unterschiedlichsten Geschäftsfeldern vorhanden sind und der Senior zwar den Hauptbereich übergibt, aber in einem anderen Unternehmen noch für einen überschaubaren Zeitraum verantwortlich aktiv zur Seite steht.

Familieninterne Generationenkonflikte gehören nicht in das Unternehmen. Daher ist das Vertrauen des Seniors in die Fähigkeiten des Juniors eine Notwendigkeit, um Konflikte offen auszutragen bzw. erst gar nicht aufkommen zu lassen. Der Nachfolger muss eigene Fehler machen können.

Der Senior muss sich darüber im Klaren sein, dass der Junior nicht die jüngere Ausgabe des Seniors sein kann. Es wird Dinge geben, die der Junior oft schneller und besser bewältigen kann, wie der Umgang mit sich ständig schnellere Veränderungen der Märkte u. a. Aber es wird auch Dinge geben, welche dem Senior leichter gefallen wären. Wichtig ist, dass der Erfolg des Seniors in der Vergangenheit nicht immer eine „Blaupause“ für den Erfolg von heute bzw. von morgen sein muss.

Die Rolle des Juniors und seiner Geschwister

In vielen Fällen wird dem Senior beim Nachfolgeprozess eine besondere Aufmerksamkeit zuteil. Meist wird ein Scheitern einer familieninternen Nachfolge am Senior festgemacht. Diese Sichtweise ist zu einseitig. Auch der Nachfolger hat einen großen Anteil am Erfolg oder Misserfolg der Nachfolge. Die Übernahme des Familienunternehmens bedeutet, eine große Verantwortung zu übernehmen. Eine Verantwortung die man der Familie, den Mitarbeitern und den Geschäftspartnern schuldet. Daher gehört der unbedingte Wille, die Nachfolge anzunehmen zu den Voraussetzungen, um seiner Verantwortung gerecht zu werden. Eine nur halbherzige Motivation kann sich fatal auf das Schicksal des Unternehmens auswirken.

Bekannt sind solche Fälle, bei denen der Übernehmer aus falsch verstandener Verantwortung seiner Familie gegenüber seine persönlichen Interessen den Vorstellungen und Wünschen des Seniors unterordnet. Ein einseitiges familiäres Pflichtgefühl ist immer ein schlechter Ratgeber. Beim Nachfolger geht es um eine Lebensentscheidung, die gut abgewogen werden muss. Daher ist es besser, frühzeitig seinen eigenen Lebensentwurf, auch wenn er nicht mit den Vorstellungen des Seniors konform ist, mitzuteilen.

Ist die Entscheidung gefallen, das Unternehmen zu übernehmen, dann gehört ein großes Maß an Sensibilität und auch Demut dazu, wenn die ersten Schritte als Nachfolger im

Unternehmen getan werden. Alleine die Tatsache, dass man an einer internationalen Managementschule eine Fülle von „Management by-Seminaren“ besucht hat, reicht nicht aus, um das Familienunternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Eine Selbstüberschätzung der eigenen Fähigkeiten wird den Einstieg bei den Mitarbeitern und Geschäftspartnern meist erschweren.

Es muss das Bestreben des Nachfolgers sein, den Status des Junior-Chefs schnell abzustreifen. Im Unternehmen muss klar sein, dass es in der Zukunft nur einen Chef geben kann. Dazu ist es erforderlich, dass der Senior-Chef deutlich macht, dass er seinem Nachfolger vertraut und ihm daher nach einem vorher abgestimmten und transparent gemachten Plan die einzelnen Verantwortungsbereiche abgibt. Der Nachfolger muss darauf vertrauen können und selber daran arbeiten, dass die Mitarbeiter und Geschäftspartner möglichst schnell ihn als Ansprechpartner akzeptieren. Hilfreich ist es, wenn dies auch der Senior so kommuniziert und lebt.

Nach dem Motto: „Mehr Menschen, mehr Interessen, mehr Konflikte“ sollte diese Position möglichst schnell, etwa nach einem Jahr erreicht sein.

Ein besonderes Problem kann sich dann ergeben, wenn im Familienunternehmen Geschwister gemeinsam die Verantwortung tragen sollen. Diese Problematik wird dazu führen, dass geschwisterliche Konflikte, die sich aus der Vergangenheit im familieninternen Umfeld ergeben haben, die unternehmerischen Aktivitäten beeinflussen. Eine Einigung über eine klare Verantwortungszuordnung im Vorfeld der Übernahme kann hilfreich sein. In unternehmerischen Boom-Phasen ist das Problem nicht so virulent. Dies ändert sich allerdings recht schnell, wenn nicht mehr der Erfolg geteilt werden muss, sondern der Misserfolg eine Verantwortungszuordnung bekommen muss. Im Idealfall gibt es einen Nachfolger, der auch die Verantwortung übernimmt. Dies setzt aber Verständnis beim anderen Geschwisterteil voraus. Wenn die Tätigkeiten im Vorfeld der Nachfolge sauber kommuniziert und gemeinsam zwischen Senior und den Kindern abgestimmt sind, dann werden solche geschwisterlichen Konflikte klein gehalten. Weiterhin können auch Vereinbarungen für eine Konfliktbewältigung durch die Hinzuziehung Dritter hilfreich sein. Streng zu trennen sind solche Verantwortungskonflikte von der Gesellschafterebene, bei der die Geschwister in anderen Rollen auftreten. Sehr hilfreich wird es sein, wenn es einen Sprecher der Familie in der Führung des Unternehmens gibt. Bei der Festlegung dieser Rolle kann der Senior behilflich sein. Vorstellbar ist sicherlich auch, dass eine Rotation somit ein regelmäßiger Wechsel alle 2–3 Jahre erfolgt. Wichtig hierbei ist immer, dass die Familie im Hintergrund ihre einvernehmlichen Entscheidungen trifft und nur der Kommunizierende wechselt.

Rechtliche Implikationen zwischen den Geschwistern

Die erbrechtlichen und steuerrechtlichen Sachverhalte werden von Anwälten bzw. von Steuerberatern gelöst. Bei der Lösung dieser Fragen besteht fast immer Einigung zwischen dem Senior und seinem Nachfolger. Anders kann es hingegen bei den gesellschaftsrechtlichen Regelungen aussehen, wenn die Gesellschaftsanteile auf die Kinder gleichmäßig verteilt werden sollen. Betrachtet man ausschließlich die familiäre Seite dann ist der

Gerechtigkeitsgedanken nachvollziehbar. Anders sieht es aus, wenn man die unternehmerische Seite mit einbezieht. Hier kann ein falsch verstandener Gerechtigkeitsgedanken fatale Folgen haben. Die berühmt-berüchtigte 50:50-Regel hat schon manches Unternehmen in den Ruin getrieben. Oft wird es jedoch sinnvoller und gerechter sein denjenigen, der operativ die Verantwortung im Unternehmen übernimmt mit einem höheren %-Satz zu bedenken. Hierbei kann das sonstige Vermögen des Seniors bei den anderen Kindern berücksichtigt werden. Bei einer nicht gleichmäßigen Verteilung der Anteile sind bei der Bewertung der Unternehmung in jedem Fall auch die Risiken und die Verantwortung desjenigen der aktiv wird zu berücksichtigen.

Wenn sich nach der geplanten Übergabe oder nach einem Erbfall bei zwei Kindern die Anteile gleichmäßig verteilen und nur einer die Rolle des verantwortlichen Unternehmers einnimmt, kann dies zu erheblichen Spannungen führen. Selbst wenn man bezüglich der Ausschüttung per Satzung im Vorfeld eine einvernehmliche Lösung gefunden hat, bietet dies noch keine Gewähr für konfliktfreie Gesellschafterversammlungen. Die Patt-Situation ist der denkbar ungünstigste Fall. Hierbei kann im Streitfall auf Gesellschafterebene nichts entschieden werden. Hinzu kommt beim nicht aktiven sowie auch bei aktiven Gesellschaftern häufig noch die Beeinflussung durch den Partner oder die Partnerin. Dies ist eine gänzlich unbefriedigende Situation; zudem bei Geschwister die Konflikte nie nur auf unternehmerischen Sachverhalten beruhen müssen. Häufig haben diese Konflikte ihren Ursprung in der Vergangenheit, resultierend aus Streitigkeiten zwischen den Geschwistern, die bis in die Kindheit zurückreichen können.

Der Klassiker für einen solchen Konflikt sind Entscheidungen auf Gesellschafterebene in Krisenzeiten. Während es in erfolgreichen Jahren darum geht, den Gesellschaftern eine angemessene Ausschüttung zukommen zu lassen, werden sich in Zeiten in denen die über Jahre praktizierte Ausschüttung reduziert werden muss Unmut breit machen. Der passive Gesellschafter, der sich an die Ausschüttung in den vergangenen Jahren gewöhnt und sich sonst nicht sonderlich für das Unternehmen interessiert hat, wird die Reduzierung nicht ohne weiteres hinnehmen. Möglicherweise wird sein Bestreben auch noch von seinem Partner/seiner Partnerin weiter angefacht. Eine Lösung ist in solchen Fällen nur schwer möglich. Dabei werden Gesellschafterbeschlüsse blockiert, die ausschließlich auf emotionalen Verletzungen basieren. Eine Entscheidungsunfähigkeit auf Gesellschafterebene geht immer zu Lasten des Unternehmens.

Auch hier hilft nur eine im Vorfeld mit dem Senior abgestimmte Lösung. So können die Gesellschaftsanteile z. B. mit einer Mehrheit von über 50 % an den aktiven Nachfolger übertragen werden oder es lassen sich Gestaltungen über Stimmrechte einrichten, die eine Patt-Situation vermeiden. Das wichtigste ist die offene Kommunikation im Vorfeld der Nachfolge innerhalb der Familie. Dann lassen sich vernünftige Erb- und Nachfolgeregeln finden. Ein denkbar schlechter Ratgeber dabei ist die Vermengung zwischen Vernunft und Gefühl.

Eine Gleichverteilung als Königsweg, im Namen einer Verteilungsgerechtigkeit dient eher einer Konfliktvermeidung, die langfristig zu einer Zerschlagung des Unternehmens führen kann.

Emotionale Implikationen

Die größten Hindernisse im familieninternen Nachfolgeprozess sind die emotionalen Befindlichkeiten der Beteiligten. Dies hat seinen Ursprung in der Überschneidung der Familien- mit der Unternehmensebene. Die wichtigsten Akteure sind dabei der Senior und der Junior. Auf verschiedenen Ebenen mit diesen Personen verbunden sind die Partner, die Geschwister, die Kinder und die Mitarbeiter.

Während die eigentliche Unternehmensübertragung aus rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Sichtweise von statten geht, müssen die zum Teil nicht offen liegenden emotionalen Befindlichkeiten einer besonderen Betrachtung unterzogen werden. Die Vielschichtigkeit dieser Faktoren ist in Praxis unübersehbar, daher können die nachfolgend dargestellten Aspekte nur einen Überblick geben, bei dem die praktischen Fallgestaltungen eine erste Einordnung ermöglichen.

Wenn der Nachfolgeprozess strategisch geplant wird, dann kann dieser Prozess bis zu 10 Jahren dauern. Es liegt in der Natur der Sache, dass hierbei in den meisten Fällen der Senior die Initiative ergreift. Er wird in einem ersten Schritt die Möglichkeiten durch Berater überprüfen lassen und dann mit einer vorgefertigten Struktur auf seine potenziellen Nachfolger aus dem Familienkreis zukommen. Dabei sollte der Senior dem Junior die Möglichkeit geben, sich selber ein unabhängiges Urteil über das Unternehmen und die vom Senior vorgetragenen Möglichkeiten verschaffen. Hilfreich ist der Einsatz von Beratern, die vom Junior beauftragt werden und zunächst auch an diesen berichten. Der Senior ist klug beraten, wenn er sich diesem Wunsch des Juniors nicht entgegenstellt. Die Vater-Sohn-Rolle wird dabei auf neutrale Ebene gestellt und ermöglicht so eine Diskussion auf Augenhöhe. Die Sichtweise des Juniors wird stets von der Sichtweise des Seniors abweichen. Jeder betrachtet das Unternehmen unter einem anderen Blickwinkel. Diese unterschiedlichen Sichtweisen müssen klar erkannt und respektiert werden.

Es wird auch öfter den Fall geben, dass der Senior die Frage der Nachfolge vor sich hinschiebt, sei es weil er operativ sehr eingespannt ist und die Zeit hierfür nicht findet, sei es dass es ihm einfach schwer fällt dieses Thema anzugehen. Hier ist dann die ganze Familie gefragt. Sehr behutsam aber doch mit einer gewissen Bestimmtheit muss der Senior dazu bewegt werden sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich eine Meinung am besten mit externen Beratern zu bilden.

Ein weiterer Aspekt ist die persönliche Situation des Seniors nach seinem Ausstieg. Häufig hat er für die Zeit „danach“ keine ausfüllende Lebensplanung. Daher wird er den Zeitpunkt für seinen operativen Ausstieg weiter hinauszögern. Damit verbunden ist die Situation, dass auch bei Übertragung der Verantwortung, der Senior weiter im Unternehmen aktiv bleibt.

Der Junior wird sich zunächst immer an dem Senior messen lassen. Bei einem sofortigen Einstieg in das Familienunternehmen nach seiner Ausbildung wird er sich schwertun, eigene Akzente zu setzen. Er wird bei den Mitarbeitern solange der Junior-Chef ohne betriebliche Erfahrung bleiben, bis der Senior das Unternehmen verlässt. Diese Situation kann sich sehr lange hinziehen und wird die Rolle des Juniors im Familienunternehmen nicht leichter machen. Der Nachfolger sollte sich zunächst an dem Verhalten des Seniors

orientieren. Teure Anschaffungen, wie neuer Firmenwagen, moderne Büroausstattung, die nicht unbedingt notwendig sind, sollte er erst einmal zurückstellen.

Der Einstieg des Juniors wird auch für die Mitarbeiter eine Zäsur darstellen. Möglicherweise kommt es im Mitarbeiterkreis zu einer Lagerbildung. Das eine Lager, zumeist die Älteren, hängen den Leistungen des Seniors noch lange nach und erschweren so dem Junior einen erfolgreichen Übergang. Das andere Lager, die Jüngeren, erhoffen sich neue Impulse und sehnen den Tag herbei, an dem der Senior das Haus verlässt. Hinzu kommt eine andere Rolle des Juniors. Wenn der Senior das Unternehmen über Jahrzehnte mit seinen Mitarbeitern aufgebaut hat und sich immer noch als erfolgreicher Gründerunternehmer sieht, dann übernimmt der Junior ein bestehendes Unternehmen, das aus seiner Sicht mit einem Gründerunternehmen nichts gemein hat. Diese Befindlichkeiten sind während des gleitenden Übergangs und unmittelbar nach dem Ausstieg des Seniors besonders virulent.

Vor einem Wechsel in der Führung eines Familienunternehmens steht möglicherweise die Frage im Raum: „welchem Kind traue ich die Nachfolge zu?“ oder „sollen alle Kinder, die dies wünschen gleichberechtigt im Unternehmen tätig werden?“ In der Beantwortung dieser Frage ist gehöriger Sprengstoff enthalten. Die wichtigen Persönlichkeitsmerkmale für die Führung des Unternehmens können vom Vater und von der Mutter unterschiedlich gesehen werden. Auch Geschlechterkonflikte können eine Rolle spielen. So strebt der Vater möglicherweise an, seinen ältesten Sohn mit der Nachfolge zu betreuen, obwohl die Tochter die besseren Voraussetzungen mitbringt. Dieses Rollenbild ist noch bei vielen Seniorunternehmern vorhanden, unabhängig davon, dass sich der gesellschaftliche Diskurs mittlerweile auf einer anderen Ebene bewegt.

Diese angeführten Aspekte bewegen sich alle im Spannungsfeld zwischen Gerechtigkeit und Moral. Eine gerechte Lösung wird es im Nachfolgefall nicht geben. Sich auf das Feld der Moral zu begeben und die moralischen Ansprüche der Gerechtigkeit und Gleichbehandlung zu verfolgen, können zu einer explosiven Mischung im Unternehmen führen. Daher ist es vernünftig, sich zu Beginn des Nachfolgeprozess klar zu äußern und sich auch professioneller Hilfe zu bedienen, um diese Problem zu lösen. Solche latenten Konflikte werden zu einem späteren Zeitpunkt ausbrechen und werden das Familienunternehmen nachhaltig gefährden.

8.5 Empfehlungen für einen erfolgreichen familieninternen Nachfolgeprozess

- Sich frühzeitig mit seiner Nachfolge befassen. Erste Überlegungen sollten ab 55 angestellt werden. Für eine Übergabe mit 60 oder 65 bleibt dann genügend Zeit der Vorbereitung.
- Die mögliche Nachfolgealternativen gründlich prüfen. Nicht immer greift eine familieninterne Lösung.

- Eine sachliche Beschäftigung mit dem Thema Nachfolge kann in einem ersten Schritt mit Hilfe des Steuerberaters erfolgen.
- Den Kindern offensiv die Freiheit vermitteln, dass sie frei sind bei ihrer eigenen Lebensplanung. Keinen Druck aufbauen, aus Pflichtbewusstsein als Nachfolger in das Unternehmen einzutreten.
- Bei erkennbarem Interesse Empfehlungen für erste Schritte außerhalb des Familienunternehmens aufzeigen.
- Klare, offene und unter den Beteiligten transparente Kommunikation über die jeweils eigenen Vorstellungen.
- Klare Verantwortungsbereiche bei mehreren Kindern im Unternehmen schaffen.
- Einer muss die Verantwortungshoheit im Unternehmen auf sich vereinen.
- Patt-Situationen auf Gesellschafterebene vermeiden.
- Konsequenter Ausstieg des Seniors aus der operativen Verantwortung. Zeitliche Vereinbarungen dazu unbedingt einhalten.



Dr. Wolfgang Lust Dr. jur. Diplom-Kaufmann, geschäftsführender Gesellschafter LBI Holding GmbH & Co. KG, über 10 Jahre Erfahrung als Dozent an Hochschulen im Bereich BWL, Recht und Wirtschaftsethik, Mitglied in verschiedenen wirtschaftlichen Gremien u. a. Aufsichtsrat, Unternehmensführungserfahrung von Unternehmen in der Größe 20–1200 MA

Interview: Der Senior muss los lassen können

9

Peter Befort und Henner Befort

Die Befort Wetzlar (OD GmbH) blickt auf eine nahezu 100-jährige Tradition zurück. Gegründet 1922 wird das Unternehmen heute in 3. Generation von Henner Befort geführt. Dieser stieg 2003 in das Unternehmen ein und übernahm das Unternehmen 2014 vollständig von seinem Vater, Peter Befort. Dieser wiederum konnte 1976 das Unternehmen von seinem Vater, dem Unternehmensgründer Ernst Befort übernehmen. Seinen Sitz hat das Unternehmen in der Stadt der Optik in Wetzlar. Das Unternehmen ist ein spin off aus dem Unternehmensverbund Leitz. Mit rd. 5 Mio. Umsatz und rd. 50 Mitarbeitern ist das Unternehmen heute ein führender Anbieter für präzisionsoptische Produkte. Vater und Sohn standen in einem gemeinsamen Gespräch für das Interview zur Verfügung. Beide konnten eindrucksvoll einen Weg für ihren erfolgreichen Nachfolgeprozess schildern. Henner Befort führt heute das Unternehmen in alleiniger unternehmerischer Verantwortung. Er wird auch weiterhin von seinem Vater – in beiderseitigem Einvernehmen – unterstützt.

Wegmann: Herr P. Befort, Sie haben das Unternehmen 1976 von ihrem Vater übernommen. Was war der Anlass für diese Übernahme?

P. Befort (✉) · H. Befort
Sankt Augustin, Deutschland
E-Mail: andreas.wiesehahn@h-brs.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_9

P. Befort: Mein Vater hatte zum damaligen Zeitpunkt einen Schlaganfall und ich war der einzige Junge unter 4 Geschwistern. Damals war klar, dass der männliche Erbe das väterliche Unternehmen übernehmen musste. Dazu gab es keine Alternative. Heute ist dies ganz anders und auch gut so. Nach dem Tod meines Vaters in 1976 wurde ich auch offiziell der Unternehmensinhaber. Aufgrund dieser Erfahrung stand für mich fest, dass meine Kinder, ein Sohn und eine Tochter, völlig frei sein werden, wenn meine Nachfolge ansteht. Natürlich war es immer mein Wunsch, dass das Unternehmen familienintern fortgeführt werden sollte. Wenn dies aber nicht möglich gewesen wäre, hätte ich auch eine andere Form der Unternehmensnachfolge in Erwägung gezogen.

Wegmann: Herr H. Befort, wie hat sich die Situation ihrer Nachfolge für Sie dargestellt?

H. Befort: Ich habe das Unternehmen Anfang 2014 mit 44 Jahren alleinverantwortlich übernommen, war aber seit 2003 im Unternehmen aktiv. Für meine Schwester war ein Einstieg in das Unternehmen nie ein Thema. Daher gab es unter uns Geschwistern auch kein Konfliktpotenzial. Ich hatte immer die Freiheit, mein eigenes Ding zu machen und nie einen Druck verspürt, in das Familienunternehmen einsteigen zu müssen. Ein solcher Druck hätte wahrscheinlich gerade das Gegenteil bei mir bewirkt. Dies werde ich hoffentlich auch bei meinem Sohn so halten.

Wegmann: Herr P. Befort, wann haben Sie sich das erste Mal bewusst mit Ihrer Nachfolge beschäftigt?

P. Befort: Es war immer mal ein Thema. Auslösender Moment war in 2001 ein Gespräch mit meiner Hausbank, ich sollte mir doch mal Gedanken machen, wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Die Bank war zum damaligen Zeitpunkt mit einem größeren Kreditengagement mit uns verbunden. Ich war damals 58 Jahre alt. Diese Frage musste dann in irgendeiner Art und Weise beantwortet werden.

P. Befort: Meine anfängliche Skepsis gegenüber den Beratern verschwand auch sehr schnell. Im Ergebnis ging dieser Prozess reibungslos über die Bühne. Und nach der Übergabe an meinen Sohn habe ich emotional das Gewicht der unternehmerischen Verantwortung, das auf meinen Schultern lastete, erheblich reduzieren können. Gerade die Erfahrung mit meinem Vater, dass eine plötzliche Krankheit ein Vakuum im Unternehmen schaffen kann, führte zu einer großen Erleichterung, dass ich das Unternehmen mit 59 in jüngere Hände übergeben konnte.

Wegmann: Herr H. Befort, wie sah Ihr erster konkreter Einsatz nach der Übernahme aus?

H. Befort: Mein Vater hat mich gleich nach dem Einstieg zu der größten Messe mitgenommen und den wichtigsten Geschäftspartnern als seinen Nachfolger vorgestellt. Firmenintern habe ich mich gleich zu Beginn mit der Einrichtung eines QM-Systems befasst. Verbunden mit den Beraterempfehlungen und der Umsetzung im QM-Prozess war ich sehr schnell mit den betrieblichen Abläufen vertraut. Darüber hinaus habe ich meinen Vater gefragt, der ja bis zum heutigen Zeitpunkt noch aktiv im Unternehmen tätig ist, welche Tätigkeit machst du nicht gerne. Hierzu gehörte z. B. alles, was mit dem Personal und Qualitätsmanagement zu tun hat. Diese Tätigkeit habe ich dann sofort übernommen. Nach und nach sind auch die anderen unternehmerischen Verantwortungsbereiche, wie z. B. die Finanzierungsgespräche und die Entscheidungen auf Kunden- und Lieferantenebene auf mich übergegangen. Diese Prozesse verliefen in jeder Hinsicht konfliktfrei mit meinem Vater ab. Mein Vater konnte sehr gut loslassen, er hat mir das notwendige Vertrauen entgegengebracht, auch wenn er nicht immer mit meinen Entscheidungen einverstanden war. Er hat mich aber meine eigenen Fehler machen lassen.

Wegmann: Der Anlass, sich mit der Nachfolge zu befassen war die Initiative ihrer Hausbank. War dies in einer Nachbetrachtung der rechtzeitige und richtige Impuls?

P. Befort: Durch das Kreditengagement der Bank war die Fragestellung nachvollziehbar. Die Bank wollte sicherstellen, dass die Kapitaldienstfähigkeit der langfristig ausgereichten Investitionskredite nicht durch fehlende Nachfolgeregelungen gefährdet ist. Die Fragestellung kam auch für mich zum richtigen Zeitpunkt und in einer Nachbetrachtung ist doch alles optimal gelaufen.

Wegmann: Gab es auch alternative Überlegungen zur familieninternen Nachfolge?

P. Befort: Die familieninterne Nachfolge hat sich so ergeben. Wenn dies aber nicht geklappt hätte, dann wäre eine realistische Alternative ein Verkauf gewesen.

Wegmann: Fühlten Sie sich gut vorbereitet auf ihren Nachfolgeprozess?

H. Befort: Durch die Empfehlungen der Berater waren wir gut vorbereitet.

Wegmann: Wie lange hat Ihr Nachfolgeprozess gedauert?

P. Befort: Ich habe mich sehr schnell aus dem Tagesgeschäft verabschiedet. Die unternehmerische Verantwortung ging dann unmittelbar auf meinen Sohn über.

Wegmann: Herr P. Befort, bei der Übergabe des Unternehmens an Ihren Sohn waren doch sicherlich, neben den Unternehmensberater, noch andere Berater beteiligt. Wie sind Sie mit deren Leistungen zufrieden gewesen?

P. Befort: Ein zentraler Ansprechpartner war unsere Steuerberatung. Mit dieser arbeiten wir schon seit Jahren zusammen. Darüber hinaus haben wir auch einen Anwalt eingeschaltet, der erforderlichen Verträge vorbereitete. Insgesamt waren die Arbeiten notwendig und wurden zu unserer Zufriedenheit erbracht.

Wegmann: Haben Sie beide Ihre Ziele, die Sie mit der Nachfolge erreichen wollten, realisieren können?

P. Befort: Ich bin 12 Jahre nach dem Einstieg meines Sohnes immer noch sehr zufrieden mit der Entscheidung. Ich kann, wenn ich will im Unternehmen mitarbeiten, trage aber nicht mehr die alleinige Verantwortung. Dies ist eine sehr entspannte Situation.

H. Befort: Durch die Freiheiten, die mir mein Vater von Anfang an gewährt hat, konnte ich meine unternehmerische Verantwortung sofort wahrnehmen. Zudem habe ich die komfortable Situation, dass ich meinen Vater immer um seinen Rat fragen kann. Unser Verhältnis ist auch heute noch von einem konfliktfreien Umgang geprägt. Gleichzeitig wurde auch gegenüber den Mitarbeitern kommuniziert, dass ich mit der Übergabe jetzt für das Unternehmen verantwortlich bin. Mir war auch wichtig, durch eine räumliche Trennung unserer Büros ein Zeichen zu setzen. Ich wollte meine Tätigkeiten nicht im Vorzimmer meines Vaters ausüben. Darüber hinaus war es mir wichtig, gleich zu Beginn durch häufige Anwesenheit in der Fertigung meine Präsenz im Unternehmen zu zeigen. So habe ich am Anfang meiner Zeit in jeder Abteilung als ganz normaler Mitarbeiter meine Erfahrungen gemacht.

Wegmann: Welches sind vor Ihrem Erfahrungshintergrund die wichtigsten Dinge, auf die Übernehmer/Übergeber achten sollten?

P. Befort: Ganz wichtig ist das „Los lassen können“ und sich dann auch nicht mehr einmischen. Weiterhin sollte man ganz bewusst die Dinge ordnen, wenn man dazu noch in der Lage ist. So mit 55 Jahren sollte man beginnen, sich damit zu befassen. Wenn es dann auch schwerfällt, man sollte die Meinung der Übernehmer akzeptieren. Die Kinder müssen ihre eigenen Fehler machen können.

H. Befort: Ein wichtiger Aspekt für mich war zu Beginn eine räumliche Trennung vom Unternehmen und dem privaten Wohnsitz. Ich wollte einen Abstand herstellen. Dies hatte auch eine gewisse Schutzfunktion für mich. Heute, wo der unternehmerische Erfolg stabil ist, habe ich meinen Wohnsitz wieder nach Wetzlar verlegt.

Wegmann: Herr Peter Befort, Herr Henner Befort, ich danke Ihnen für das interessante Gespräch und die Darstellung für einen sehr erfolgreichen Nachfolgeprozess

Verkauf als Nachfolgestrategie

10

Jürgen Wegmann

10.1 Problematik des Unternehmensverkaufs im Nachfolgefall

Der Verkauf eines mittelständischen Unternehmens im Nachfolgefall ist nach der familieninternen Nachfolge mit Abstand die am häufigsten auftretende Form einer Nachfolge. Nicht in jedem Fall gelingt aber ein Verkauf. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass es zum gewünschten Zeitpunkt keinen Interessenten gibt oder zum anderen die Kaufpreisvorstellungen des Verkäufers nicht in Einklang zu bringen sind mit den Angeboten der Käufer. Häufig scheitert der Verkauf auch an den unterschiedlichen Unternehmenskulturen von Käufer und Verkäufer. Gerade wenn ein größeres Unternehmen Interesse an einem mittelständischen Unternehmen hat, dann kann während des Verkaufsprozesses eine gewisse Sprachlosigkeit auftreten, was den finalen Erfolg hemmt. Neben dem Verkauf an andere Unternehmen gibt es noch die Möglichkeit, das Unternehmen an unternehmensinterne bzw. unternehmensexterne Manager zu verkaufen. Diese mögliche Nachfolgestrategie wird in einem nachfolgenden Beitrag näher beschrieben. Gegenstand dieses Beitrages ist der Verkauf an andere Unternehmen und die Besonderheiten, die damit zusammenhängen.

10.2 Anlässe für einen Verkauf im Nachfolgefall

Der ideale Zeitpunkt für den mittelständischen Unternehmer sein Unternehmen zu verkaufen, ist eine Situation, in der das Unternehmen Gewinne erzielt und der Verkauf das Ergebnis eines langfristigen Planungsprozesses ist. Dies kann bei einer langfristigen

J. Wegmann (✉)
KWU Gesellschaft für Mittelstandsberatung GmbH, Wetzlar, Deutschland
E-Mail: j.wegmann@kwu-online.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_10

Nachfolgeplanung gut gesteuert werden. Wenn der Unternehmer sich rechtzeitig mit seiner Nachfolge auseinandersetzt und die Entscheidung gefallen ist, das Unternehmen an Dritte zu veräußern, dann wird der Unternehmer aktiv diesen Prozess beeinflussen können.

Es kann aber auch der Fall eintreten, dass die Entscheidung von außen an den Unternehmer herangetragen wird und er nur reagieren kann. So z. B. durch eine Krankheit oder den plötzlichen Tod des Unternehmers. Hier könnten die Erben gefordert sein, einen zügigen Verkauf in die Wege zu leiten. Daraus ergeben sich grundsätzlich zwei Fallgestaltungen:

1. Aktiver Verkauf wegen fehlender Nachfolge aus der Familie
2. Reaktiver Verkauf wegen Erbfall

Der **Verkauf wegen fehlender Nachfolge in der Eigentümerfamilie** stellt den zentralen Anlass bei kleinen und mittelständischen Unternehmen dar. Zu den Fallgestaltungen einer Nachfolgeregelung, die außerhalb der Familie stattfinden, gehört der klassische Verkauf an strategische Investoren, an Finanzinvestoren, an das Management im Unternehmen (MBO) oder an ein Management außerhalb des Unternehmens (MBI).

Bei einem Verkauf an **strategische Investoren** trifft der Verkäufer auf einen hohen technischen Kenntnisstand des Käufers. Die potenziellen Käufer sind häufig an dem Know-how, dem Kundenstamm, an Patenten oder an anderen (immateriellen) Vermögensgegenständen interessiert, die ihr eigenes Portfolio komplettieren.

Unabhängig davon, um welche Vermögensgegenstände es sich handelt, liegt das Schwergewicht bei einer gegenseitigen Annäherung bei der Informationsbereitstellung. Der Verkäufer ist häufig äußerst skeptisch, wenn es um die Einsichtnahme sensibler Unterlagen geht. Eine schrittweise Annäherung ist daher notwendig. Gerade für den mittelständischen Verkäufer spielt der Aufbau einer stabilen Vertrauensbasis zum potenziellen Käufer eine zentrale Rolle. Hierbei ist noch einmal zu unterscheiden, ob der potenzielle Käufer ein Großunternehmen ist oder es sich um einen regionalen (mittelständischen) Wettbewerber handelt.

Bei einem Großunternehmen wird eher ein Maß an vertraulichem Umgang mit den sensiblen Daten unterstellt, da hier zumeist ein räumlicher Abstand existiert. Bei einem regionalen Wettbewerber ist die Sorge groß, dass interne Informationen zum Nachteil des Verkäuferunternehmens gereichen. Hier wird der Verkäufer zumeist von seinen eigenen Vorstellungen darüber eingeholt, wie er im umgekehrten Fall mit solchen Informationen umgehen würde. Aber auch in einem solchen Fall wird sich der Verkäufer dazu durchringen müssen, die gewünschten Informationen, wie z. B. die Kundenstruktur und die Verteilung der Umsätze auf die Kunden an den Interessenten weiterzuleiten. Eine Möglichkeit, dies in geschützter Form zu tun, besteht darin, in einem ersten Schritt sensible Informationen zu anonymisieren. Zug um Zug kann man dann diese Anonymisierung aufheben.

Bei einem **Finanzinvestor** werden häufig die latenten Vorurteile des mittelständischen Unternehmers zunächst bestätigt. Die Gesprächspartner auf Seiten der Finanzinvestoren treten mit einem fest vorgegebenen Ablaufplan auf. Anfänglich formulierte Kaufpreisvorstellungen sind bewusst hoch und die Forderung nach einer Exklusivität für den Finanzinvestor wird gleich zu Beginn ausgesprochen. Darüber hinaus treffen hier die unter-

schiedlichen Unternehmenskulturen in besonders eklatanter Weise aufeinander. Diese Aspekte bedeuten nicht, dass man nicht auch mit einem Finanzinvestor zu einem erfolgreichen Abschluss gelangen kann. Gleichwohl muss man sich als Verkäufer hierbei mit einer anderen Mentalität der Käufer bewusst befassen. Gerade in einem solchen Fall ist die Einbeziehung eines erfahrenen Beraters besonders wichtig.

Eine Besonderheit charakterisiert den **Verkauf wegen eines Erbfalls**. Hierbei entsteht in der Regel ein großer Zeitdruck. Gerade wegen des Todes des Unternehmers werden sich die Erben schwertun, sich planmäßig mit diesem Prozess zu befassen. Wenn zudem der Tod, z. B. durch einen Unfall, überraschend kommt, überlagert die emotionale Betroffenheit die gesamten Verkaufsüberlegungen. Hinzu kommt die 6-Wochen-Frist nach dem Ableben des Erblassers, die die Erben Zeit haben, das Erbe anzunehmen bzw. auszuschlagen. Jede Vorbereitung zu Lebzeiten wird diese Entscheidung leichter machen.

Der typische Praxisfall sieht leider anders aus. Selbst bei einem absehbaren Todesfall werden die Erben meist zu spät mit in das Unternehmen einbezogen. Es fehlt dann im entscheidenden Moment an Informationen, die für einen Verkaufsprozess unbedingt nötig sind. Durch das Anhäufen von Wissen beim Unternehmer gibt es dann auch keine schriftlichen Unterlagen, die den Erben entscheidungsrelevante Informationen bereitstellen. Durch den damit verbundenen Zeitverlust kann man den Wertverlust des Unternehmens täglich beobachten.

Als erster Ansprechpartner für die Erben wird dabei der Steuerberater des Unternehmers zur Verfügung stehen. Er alleine hat die Kenntnis, die jetzt für eine schnelle Informationsbeschaffung notwendig ist. Gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen liegt die Steuergestaltung häufig in einer Grauzone. Und nichts wäre fataler, als eine unreflektierte Offenlegung dieser Gestaltungen vor den potenziellen Käufern.

Es gibt natürlich auch Fälle, bei denen es den (plötzlichen) Erben gelingt, das Unternehmen erfolgreich fortzuführen. Insbesondere dann, wenn die Dominanz des alten Patriarchen mit seinem Ableben verschwunden ist. In solchen Fällen sind schon Erben, wie Ehepartner oder Kinder, über sich hinausgewachsen. Ein unmittelbarer Verkauf kann so vermieden werden.

Aber auch das andere Extrem, wenn die Erben davon überzeugt sind, sie wären unternehmerisch befähigt, ohne sich einzugestehen, dass dies eben nicht der Fall ist, kann eintreten. Häufig hat der alte Unternehmer die eingeschränkten unternehmerischen Fähigkeiten seiner Erben erkannt und gerade deshalb diese nicht als Nachfolger eingeplant. Für die Erben stellt sich dann das Eingestehen ihrer beschränkten unternehmerischen Fähigkeiten als äußerst schwierig dar. Das fehlende Eingestehen geht dann häufig einher mit einem unternehmerischen Misserfolg. Dieses Scheitern kann dann bis zur Insolvenz gehen.

Idealerweise wird sich der Unternehmer daher vor seinem Ableben mit einer Nachfolgeregelung befassen. Man sollte allerdings auch hierbei nicht zu viel erwarten. Häufig muss man den Fall des Ablebens und die damit verbundene mangelnde Vorbereitung für „den Fall danach“ als Lebensschicksal abbuchen; insbesondere im Erbfall durch Unfall.

Die Folgen einer fehlenden Regelung können vielschichtig sein. Konkurrenten nutzen das kurzfristige Vakuum, um sich Marktanteile zu sichern. Qualifizierte Mitarbeiter verlassen das Unternehmen und hinterlassen eine große Erfahrungslücke. Lieferanten

wenden sich ab, da ihr zentraler Ansprechpartner nicht mehr existent ist. Kunden ziehen sich zurück, da ihnen die Unsicherheit zu groß ist. Banken verlieren den zentralen Gesprächspartner im Unternehmen und stellen die Kredite fällig. Jedes Szenario für sich bzw. in Kombination kann sich lebensbedrohend für das Unternehmen auswirken.

Daher ist eine zentrale Forderung an die Erben, das plötzliche entstandene Vakuum möglichst schnell zu beseitigen. Wenn dies wegen der emotionalen Trauer nicht möglich ist, dann sollten erfahrene Berater bzw. Zeitmanager dieses Vakuum füllen. Bei einer solchen Fallgestaltung geht es nicht mehr darum, einen möglichst hohen Verkaufspreis zu erzielen. Hierbei steht die Schadensminimierung im Vordergrund.

10.3 Unterschiedliche Unternehmenskulturen

Die Unternehmenskultur des mittelständischen Verkäufers und der potenziellen Käufer haben einen prägenden Einfluss auf den Verkaufsprozess. Sowohl die Verkaufsverhandlungen als auch die nach einem Verkauf anstehende Integration des verkauften Unternehmens in die Unternehmensstruktur des Käufers, wird maßgeblich von der jeweiligen Unternehmenskultur geprägt.

Häufig wird die unterschiedliche Unternehmenskultur für das Scheitern bzw. für das Nichterreichen von Zielen nach einem Kauf verantwortlich gemacht. Zusammengefasst werden die Ursachen solcher Misserfolge in den unterschiedlichsten Begriffen, wie z. B. soft facts oder leise Zeichen. Solche schillernden Begriffe sollen den Erfolg oder Misserfolg hinreichend beschreiben. Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen einem mittelständischen Verkäufer und einem zumeist größeren Käufer, trifft auf Problemstellungen, die aus den unterschiedlichen Unternehmenskulturen der Beteiligten resultieren.

Eine Unternehmenskultur ist immer abhängig von den in dieser Kultur handelnden Personen und von dem spezifischen Umfeld, dem ein Unternehmen ausgesetzt ist. Hierin liegt schon der erste zentrale Unterschied zwischen einem mittelständisch geprägten Verkäufer und einem angestellten Manager als Vertreter des zumeist größeren Unternehmens.

Bei größeren Unternehmen findet man eine ausgeprägte, formell vorgegebene Organisationsstruktur, die sich in „geschriebenen Gesetzen“ im Unternehmen ausdrückt. Dieser Formalismus ist bei kleinen und mittelständischen Unternehmen weniger stark ausgeprägt. Beiden Formen gemeinsam sind aber sog. Normen und Muster, die sich bewusst oder unbewusst in jedem Unternehmen herausbilden. Hierbei wird auch von den „ungeschriebenen Gesetzen“ oder von der „symbolischen Repräsentation“ gesprochen. Jedes Unternehmen entwickelt eigenständige Verhaltensmuster und Symboliken, die das Verhalten des Unternehmers und seiner Mitarbeiter nach außen und nach innen maßgeblich prägen. Gerade der mittelständische Unternehmer prägt solche informellen Strukturen durch seine Persönlichkeit.

Die Elemente einer Unternehmenskultur werden im mittelständischen Unternehmen vom Unternehmer – teils bewusst, teils unbewusst – bestimmt. Gerade der Vorbildfunktion eines mittelständischen Unternehmers kommt in der Unternehmenskultur eine zentrale Rolle zu.

Will man eine Unternehmenskultur im Hinblick auf ihren Einfluss auf den unternehmerischen Erfolg beurteilen, so wird es bei einer Beschreibung bleiben. Es gibt keine nachweisbare Verbindung von der Unternehmenskultur auf den Erfolg eines Unternehmens.

Dass starke Unternehmerpersönlichkeiten zu starken Unternehmenskulturen führen können, sagt noch nichts über die Wirkung dieser Kultur aus. Im positiven Sinn gibt eine starke Unternehmenskultur durch den Unternehmer eine klare Orientierung, fördert die direkte Kommunikation, sichert eine rasche Entscheidungsfindung, führt zu einer umgehenden Umsetzung der Entscheidungen, sorgt für einen geringen Kontrollaufwand und gibt Sicherheit für den Mitarbeiter. Allerdings können auch starke Unternehmenskulturen erkennbare negative Aspekte mit sich bringen. Starke Unternehmenskulturen können leicht zu geschlossenen Systemen werden, die keinen Raum mehr für Veränderungen lassen. So können z. B. Warnsignale vom Markt nicht mehr durchdringen. Feste Traditionen und Rituale verstärken diese Abschottungstendenz.

Wenn man nur auf bekannte Erfolgsmuster fixiert ist, wird man erforderliche Veränderungen der unternehmerischen Identität nicht zulassen. So kann diese Blockierung für neue Orientierungen zu einer Ignoranz der Zukunft führen und den Unternehmer in der Vergangenheit verharren lassen. Eine solche Ausprägung ist gerade bei zu spät erfolgenden Nachfolgeplanungen gegeben. Der potenzielle Käufer wird diese Schwachstellen schnell erkennen und kaufpreismindernd in die Verhandlung einbringen.

Selbst bei Akzeptanz neuer Ideen kann die Umsetzung wegen einer starken Kultur auf Widerstände stoßen. Der Umgang mit Neuem bringt Unsicherheiten mit sich. Daher ist ein Verharren auf einen gegebenen Zustand der vermeintlich sicherere Weg. Durch die hohe Sicherheit, die starke Kulturen geben, kann eine Abwehrhaltung der Mitarbeiter bei der Implementierung gegeben sein. Ein starkes „Kulturdenken“ fördert nicht das konträre Denken. Kritische Meinungen werden durch die Bindung an kulturelle Werte zurückgestellt. Widerspruch findet nur dann statt, wenn er den kulturellen Rahmen nicht sprengt. Beide Parteien – Verkäufer und Käufer – sind gut beraten, wenn sie sich im Verkaufsprozess, zumindest rudimentär, mit den unterschiedlichen Ausprägungen der Unternehmenskultur des jeweils „Anderen“ befassen.

Bei der Orientierung des angestellten Managers an dem Idealbild eines mittelständischen Unternehmers wird es immer wieder Bereiche geben, die besser oder schlechter von einem angestellten Manager ausgefüllt werden können. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Merkmale:

- Die wirtschaftliche Existenz der mittelständischen Unternehmer und die ihrer Unternehmen bilden eine untrennbare Einheit. Hinzu kommt die persönliche Verantwortlichkeit des Unternehmers für die Leitung des Unternehmens, für seine Mitarbeiter und auch für seine Familie. Der angestellte Manager kann seine wirtschaftliche Existenz vom Erfolg seines Unternehmens zumeist erfolgreich abkoppeln.
- Die Rolle des mittelständischen Unternehmers spiegelt sich vordergründig in der Kombination von Führung und Haftung wider. Der angestellte Manager wird im Regelfall nicht nennenswert an seinem Unternehmen beteiligt sein.

- Für den mittelständischen Unternehmer ist seine berufliche und private Existenz direkt mit der Existenz seines Unternehmens verknüpft. Durch die zunehmende Globalisierung repräsentiert der angestellte Manager mehr einen „Söldner“ und wird somit nur eine geringe Verknüpfung zwischen beruflicher und privater Existenz haben.
- Die Stellung des mittelständischen Unternehmers ist dadurch geprägt, dass er über sein Kapitaleigentum und seine Führungsrolle ein Höchstmaß an Führungs- und Entscheidungsmacht sowie Verantwortung auf sich vereint. Durch die praktizierte Arbeitsteilung in einem Großunternehmen wird der angestellte Manager eher der Spezialist sein und weniger eine generalistische Tätigkeit ausüben.
- Seine Aufgabe ist in der Regel eine lebenslange Aufgabe. Die vorzeitige Beendigung oder die Übertragung seiner Aufgaben auf Dritte ist allein seine Entscheidung. Der angestellte Manager wird über seine in der Praxis immer geringere Verweildauer nur eine geringe persönliche Bindung an sein Unternehmen haben.
- Das Einkommen des mittelständischen Unternehmers ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens. Sein Einkommen ist ein Risikoeinkommen. Die Vergütungsstruktur des angestellten Managers ist eher durch ein festes Einkommen mit Ergänzung durch Tantiemeregelungen geprägt.

Für den praktischen Verkaufsprozess ist es wichtig, sich mit den Bildern einer unterschiedlichen Kultur auseinanderzusetzen. Viele Missverständnisse können damit vermieden werden.

10.4 Der Ablauf eines Verkaufsprozesses

Verkäufe folgen zumeist einem Ablaufplan. Ein solcher Ablaufplan hat eine logische Stringenz, die im praktischen Fall nicht immer eingehalten werden kann. Gleichwohl ist es hilfreich, wenn man sich im Vorfeld seiner Überlegungen über einen Verkauf damit befasst, wie ein solcher Prozess ablaufen könnte. Die (theoretische) Auseinandersetzung mit dem in Phasen gegliederten Ablauf, sichert eine Strukturierung bei den zeitlich aufeinanderfolgenden Phasen.

Je nach individuellem Verkaufsfall werden sich die Schwergewichte in den einzelnen Phasen unterschiedlich ausprägen. Es kann sogar vorkommen, dass einzelne Phasen gänzlich ausgelassen werden und man sich sehr kurzfristig für einen Vertragsabschluss entscheidet bzw. entscheiden muss. Ein Beispiel dafür ist der plötzliche Tod des Unternehmers und eine damit verbundene Hilflosigkeit bei den Erben. Hier ist Schnelligkeit im Verkaufsprozess ein Muss. Gerade in solchen Notsituationen geht es primär darum, einen möglichen Schaden für den Verkäufer zu vermeiden.

Einen Überblick über die Phasen eines solchen Prozesses gibt die Abbildung (Abb. 10.1):

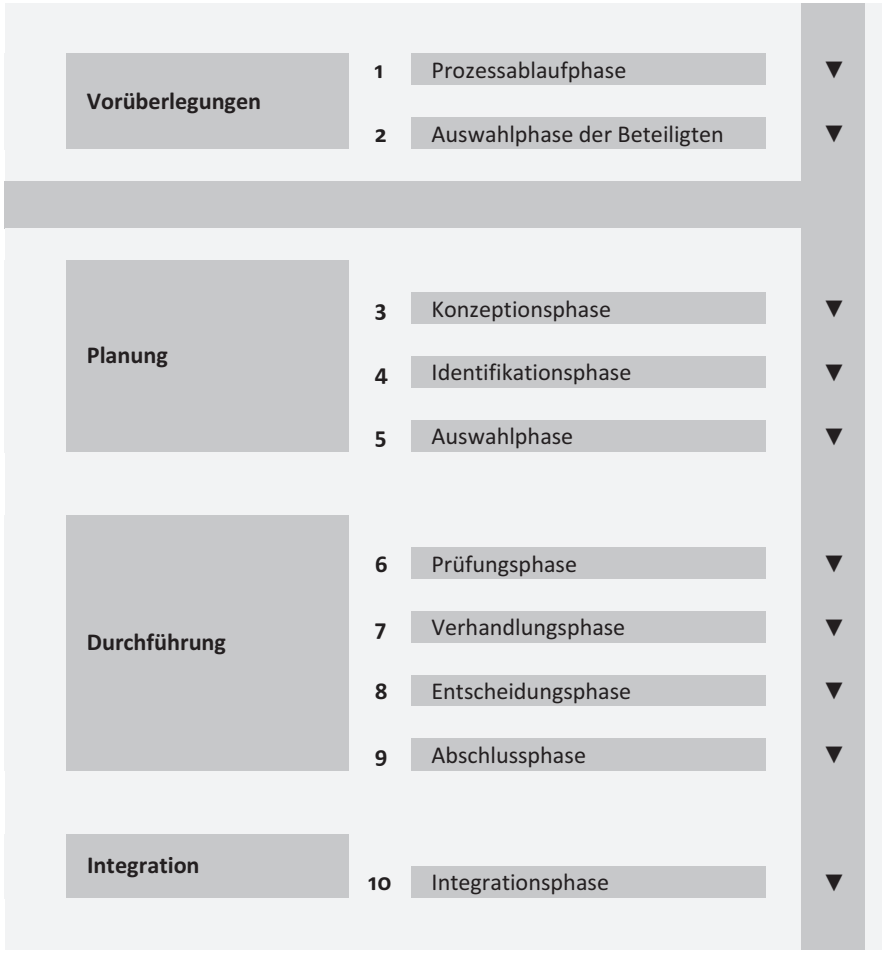


Abb. 10.1 10-stufiger Phasenablauf eines Unternehmensverkaufs. (Quelle: Wegmann und Siebert 2020, S. 64)

Dieser Phasenablauf versucht Antworten auf folgende Fragen zu geben:

1. Wie verläuft ein praktisch handhabbarer Verkaufsprozess?
2. Welche Beteiligten spielen welche Rolle im Verkaufsprozess?
3. Welche Optionen gelten vor Beginn eines Verkaufsprozesses?
4. Welcher Käufer passt zu mir?
5. Mit welchem potenziellen Käufer spreche ich?
6. Welche Prüfungsschritte bestimmen den Verkaufsprozess?
7. Wie optimiere ich meinen Verhandlungsspielraum?
8. Habe ich eine Wahl bei der Entscheidung?
9. Wie gestalte ich die handwerklichen Prozesse bis zum Abschluss?
10. Wie unterstütze ich die Integration?

Vor der Planungs-, der Durchführungs- und der Integrationsphase stehen die Vorüberlegungen, welche Phasen mit welcher Intensität den Verkaufsprozess durchlaufen und welche Beteiligten welche Rolle im Prozess wahrnehmen sollen. Daher ist es im Vorfeld eines Verkaufsprozesses hilfreich, sich mit einem stringenten Ablauf auseinanderzusetzen. Nicht jede Phase wird im praktischen Verkaufsfall mit der gleichen Intensität ablaufen. Dies wird immer vom konkreten Einzelfall abhängen. Gleichwohl gibt der Phasenablauf eine Strukturierung vor, der hilft, einen strategischen Nachfolgeprozess in einem Verkaufsfall erfolgreicher zu durchlaufen.

Die Frage, welche Beteiligten eine Rolle im Verkaufsprozess spielen, steht am Anfang. Auf eine Differenzierung im Hinblick auf die Käuferkategorie, strategischer Käufer, Finanzkäufer oder das Management als Käufer wurde bereits hingewiesen. Für eine weitere Einteilung gibt es zwei Sichtweisen, die des Verkäufers und die des Käufers. Die Hauptbeteiligten auf Seiten des Verkäufers sind zunächst der mittelständische Unternehmer, der Steuerberater, ein Rechtsanwalt und ein erfahrener Nachfolgeberater. Zusätzlich können noch Unternehmensmakler, Wirtschaftsprüfer und Fachmitarbeiter des Unternehmens mit herangezogen werden.

Der **mittelständische Unternehmer** ist der zentrale Ansprechpartner beim Verkauf seines Unternehmens. Durch die Situation, dass er sich zumeist das erste Mal mit einem Verkauf befasst, wird er ohne unternehmensexterne Hilfe nur eingeschränkt einen erfolgreichen Verkauf durchführen können. Der erste Weg führt den Unternehmer zumeist zu seinem Steuerberater.

Der Unternehmer sollte sich im Vorfeld damit auseinandersetzen, dass er im laufenden Verkaufsprozess im persönlichen und zeitlichen Umfang stark eingebunden ist. Er wird sich mit Sachverhalten befassen müssen, die ihm bisher fremd waren. So werden sich der Käufer oder von diesem beauftragte Personen intensiv mit dem Unternehmen befassen. Es werden vom Käufer beauftragte Due Diligence-Prozesse eingeleitet, es werden Unternehmensbewertungen veranlasst, die vom Unternehmer ein hohes Maß an Transparenzbereitschaft voraussetzen. Diese Anforderungen des Käufers treffen zunächst auf wenig Entgegenkommen. Der mittelständische Unternehmer neigt dazu, den geplanten Verkauf möglichst lange geheim zu halten. Insbesondere die Mitarbeiter sollen davon zunächst nichts erfahren. In jedem Verkaufsprozess wird der Zeitpunkt kommen, zu dem sich der Unternehmer dem Käufer mit Informationen öffnen muss. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang immer, wenn es sich um einen strategischen Käufer handelt, da dieser mit den Branchenspezifika vertraut ist. Wenn der Käufer ein größeres Unternehmen ist, wird sich der mittelständisch geprägte Verkäufer mit einem vorgegebenen Ablauf durch den Käufer auseinandersetzen müssen. Spätestens dabei ist die Unterstützung durch einen verkaufserfahrenen Berater angeraten.

Die Ansprüche des mittelständischen Unternehmers sind meist klar vorgegeben. Er möchte einen marktkonformen Kaufpreis realisieren, meist auch den Fortbestand „seines“ Unternehmens sichern und seine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern auch vom Käufer wahrgenommen wissen. Während sich der mittelständische Verkäufer gegenüber größeren Unternehmen zunächst mit einem vorgegebenen Ablauf, der anfangs fremd

ist, auseinanderzusetzen hat, wird er sich bei einem mittelständischen Käufer, der möglicherweise noch Wettbewerber ist, viel stärker emotional mit dessen Anforderungen befassen müssen. Die Transparenzbereitschaft wird hierbei einer starken Belastungsprobe unterzogen.

Steuerberater sind für eine steuerlich optimale Strukturierung der Unternehmensübernahme verantwortlich. Sie sind neben einem Nachfolgeberater weitere wichtige Unternehmensexterne, die zum Erfolg des Verkaufsprozesses beitragen. In der Person des Steuerberaters finalisiert sich letztlich der steuerlich optimale Kaufpreis für den Verkäufer.

Auf Grund der zahlreichen komplexen juristischen Fragen, die in einem Verkaufsprozess auftreten, kommt der Einbindung von spezialisierten **Rechtsanwälten** häufig eine hohe Bedeutung zu. Eine Rechtsanwaltskanzlei kann bei der Strukturierung und Beurteilung juristischer Konsequenzen innerhalb der Transaktion sehr hilfreich sein. Der mittelständische Verkäufer ist gut beraten, wenn er sich Rechtsberatung einholt.

Koordiniert werden kann der Verkaufsprozess von einem erfahrenen **Nachfolgeberater**. Diese sind die klassischen externen Unterstützer für den mittelständischen Verkäufer. Im praktischen Verkaufsfall werden sie häufig den gesamten Verkaufsprozess begleiten. Sie sind der zentrale Ansprechpartner für den Verkäufer und Käufer. Nachfolgeberater leisten Hilfestellung, von der Suche potenzieller Käufer bis hin zum finalen Notartermin.

Auf Seiten des Käufers treten angestellte Manager, von Fall zu Fall auch die Geschäftsführer des Käuferunternehmens sowie spezielle Fachgutachter, Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer auf. Insbesondere die externen Beteiligten, die vom Käufer beauftragt werden, haben das Ziel, einen möglichst günstigen Kaufpreis zu argumentieren. Sie sind in jedem Fall parteiisch, auch wenn der potenzielle Käufer dies im Verkaufsprozess immer anders zu vermitteln versucht.

Diese Sichtweise spiegelt sich auch in dem zumeist direkten Ansprechpartner des Verkäufers, dem angestellten Manager des Käufers wider. Neben dem Anspruch, das Unternehmen zu einem möglichst günstigen Kaufpreis zu erwerben, spielen hierbei auch immer persönliche Motive eine Rolle. So ist ein solcher Verhandlungspartner bei seinem Unternehmen zumeist am Erfolg der Akquisition direkt beteiligt. Ein Teil seines Gehalts speist sich aus den Erfolgen seiner Tätigkeit. Darüber hinaus ist der Verhandlungsführer nicht der finale Entscheider. Er wird den Kauf in Form einer Entscheidungsvorlage bei seiner Geschäftsführung aktiv „verkaufen“ müssen. Dabei ist das größte Problem, die vorliegende Zahlenwelt des mittelständischen Verkäufers in die vorgegebene Zahlenstruktur eines großen Unternehmens zu übersetzen. Während sich beim Verkäufer die Strategie und die damit verbundenen Erfolgskennzahlen der Zukunft meist nicht schriftlich niederschlagen, müssen Entscheidungsvorlagen die Strategien bewerten und in Erfolgskennzahlen ausdrücken. Hierbei geht die Bandbreite von einfachen Renditeziffern bis hin zu komplexen Discounted Cash-flow Bewertungen.

Bei der Beantwortung der Frage welche Optionen vor Beginn eines Verkaufsprozesses gelten, sind wieder zwei Sichtweisen zu unterscheiden. Die **Optionen des mittelständischen Verkäufers** hängen von den konkreten Anlässen ab. Während er sich bei einem aktiven Verkauf intensiv mit den beabsichtigten Zielen und dem Zielerreichungsgrad

befasst, wird er bei einem reaktiven Anlass, eher eine abwartende Haltung einnehmen müssen und auf Angebote von potenziellen Käufern reagieren.

Bei einer strategischen Nachfolgeplanung wird der Verkäufer selber aktiv, um am Ende eines Verkaufsprozess sein Unternehmen möglichst erfolgreich zu verkaufen. Wenn er einen völligen Ausstieg plant, dann wird es primär um die Erzielung eines hohen Kaufpreises gehen. Der Zielerreichungsgrad wird damit an der Höhe des Kaufpreises gemessen. Um die Zielvorstellungen realistisch zu formulieren, sollte sich der Verkäufer zu Beginn des Verkaufsprozesses intensiv mit einer (überschlägigen) Bewertung seines Unternehmens befassen. Dazu sind in dieser Phase keine umfangreichen Unternehmensbewertungen erforderlich. Es genügt zunächst, sich überschlägig mit einer Bandbreite von möglichen Preisen zu beschäftigen.

Hat der Unternehmer die Wahl bzw. wird vom Käufer gefordert, dass er noch für einen definierten Zeitraum in seinem Unternehmen mitarbeitet, werden in der Regel „Earn-out-Klauseln" greifen. Die Kaufpreiszahlung wird dann in Abhängigkeit von der Erfüllung von Meilensteinen ratierlich erfolgen. Damit verbunden ist häufig die Option, die Anteile sukzessive zu veräußern. Die formulierte Zielerreichung ist dann erst zu einem späteren Zeitpunkt für den Verkäufer messbar. Wenn er die Möglichkeit eines sofortigen Ausstiegs hat, dann sollte er dies auch nutzen und eine ratierliche Kaufpreiszahlung, die an Meilensteine geknüpft ist vermeiden. Gerade in der Konstellation: großes Unternehmen kauft kleines bzw. mittelständisches Unternehmen, sind bei einer weiteren Mitarbeit des Verkäufers die Konflikte vorhersehbar.

Die **Optionen des Käufers** sind strategiegetrieben. Große Unternehmen, die börsennotiert sind, müssen hohe Transparenzanforderungen erfüllen. Hierzu zählen auch Angaben über ein geplantes Wachstum und die damit verbundene Erreichung von Zielen. Das Wachstum zur Erreichung der Ziele kann intern oder extern erfolgen. Im Gegensatz zu einer langsamen und kontinuierlichen Unternehmensentwicklung durch internes, organisches Wachstum, können Unternehmen durch Akquisitionen eine sprunghafte Veränderung von Strukturen und Größe ihrer Unternehmen erreichen. Solche extern verursachten Wachstumssprünge sind wichtige Instrumente der Unternehmensentwicklung bei großen Unternehmen.

Eine Beantwortung der Frage: „Welcher Käufer passt zu mir?" setzt immer das Vorhandensein mehrerer Käufer voraus. Dies ist aber nicht bei jedem Nachfolgefall gegeben. Daher ist diese Phase direkt mit der nächsten Phase gekoppelt. Hierbei geht es in zeitlicher Abfolge, nachdem man potenzielle Käufer identifiziert hat, um einen Erstkontakt. Dieser kann schriftlich oder telefonisch erfolgen und im Nachgang durch ein Informations-Memorandum ergänzt werden. Bei weiterem Interesse wird man eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen und weitere Informationen über sein Unternehmen bereitstellen. Ein erstes Gespräch mit einer Besichtigung des Unternehmens kann daran anschließen. Danach kann man direkt in die Prüfungsphase eintreten.

In dieser Prüfungsphase wird der Käufer zumeist auf die Hilfe seiner externen Berater zurückgreifen. In der Praxis hat sich das Instrument eines Datenraums etabliert. Hier werden die vom Käufer angeforderten Informationen gebündelt zur Auswertung zur Verfügung gestellt. Die Analyseschwerpunkte einer solchen Auswertung – auch als Due Diligence

bezeichnet – können sehr umfangreich sein. Regelmäßig analysiert werden die Bereiche: Strategie, Markt und Wettbewerb (Market Due Diligence), Technik, Produktion (Technical Due Diligence), Umwelt (Environmental Due Diligence), Management, Mitarbeiter, Organisationsstruktur (Human Resources-, Organization-Due Diligence), Unternehmenskultur (Cultural Due Diligence), Recht und Steuern (Legal-, Tax-Due Diligence) und Finanz- und Rechnungswesen (Financial Due Diligence). Darüber hinaus können von Fall zu Fall z. B. noch Analysen über die Informationstechnologie (IT Due Diligence), über Patente und Marken (Intellectual Property Due Diligence) und über die Einhaltung von Vorschriften (Compliance Due Diligence) erfolgen. Diese Fälle werden bei einem Verkauf eines mittelständischen Unternehmens eher die Ausnahme bilden.

Die Ergebnisse einer Due Diligence fließen dann in eine Unternehmensbewertung ein. Die Verfahren der Unternehmensbewertung werden als äußerst komplex und in ihren Berechnungsschritten als sehr kompliziert beschrieben. Gerade bei den Mitarbeitern von Investmentbanken, aber auch bei den größeren Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, wird die Unternehmensbewertung als eine Königsdisziplin der Betriebswirtschaft beschrieben, die nur von einem kleinen und professionellen Mitarbeiterstab beherrscht wird. Eine solche Beschreibung und Sichtweise ist nicht zu rechtfertigen. Denn, egal welches Verfahren im praktischen Verkaufsfall zur Anwendung kommt, es handelt sich immer nur um ein Einsetzen von Zahlen in einen mathematischen Algorithmus.

Es gibt hierbei eine Bandbreite von einfachen mathematischen Verfahren bis hin zu mathematisch anspruchsvolleren Verfahren. Es bleibt aber immer ein Rechenverfahren.

In der Bewertungspraxis finden folgende Bewertungsverfahren Anwendung:

- Vergleichsverfahren
- Ertragswertverfahren
- Discounted Cash-Flow-Verfahren (DCF)
- Substanzwertverfahren

Die Bewertung eines mittelständischen Unternehmens ist ein komplexes Unterfangen. Für den Verkäufer stellt sich die Ermittlung des Wertes seines Unternehmens als ein schwieriges Problem dar. Tritt als Käufer ein größeres Unternehmen auf, so existieren zwar standardisierte Bewertungsverfahren; deren Berechnungsmethoden sind aber ausschließlich auf den Käufer ausgerichtet.

Die theoretische Literatur ist überfrachtet mit umfangreichen Details, die die Frage nach dem Wert nicht adäquat beantworten. Die praxisorientierte Literatur vermittelt zwar den Eindruck, eine Antwort auf die Wertfindung zu geben, wird aber den individuellen Gegebenheiten des konkreten Bewertungsfalls nicht gerecht.

Unabhängig davon, welches Verfahren zur Anwendung kommt, sollte sich für den mittelständischen Unternehmer eine Transparenz in Bezug auf die Nachvollziehbarkeit des Wertes ergeben. Es steht damit weniger die mathematische Eleganz der Bewertung im Vordergrund. Für den Unternehmer ist es wichtig, dass er die Details der Bewertung nachvollziehen kann.

Eine Optimierung des Verhandlungsspielraums erreicht der mittelständische Unternehmer durch eine langfristige und intensive Vorbereitung. Gerade durch ein intensives Auseinandersetzen mit der Rolle und den Absichten des potenziellen Käufers kann die Nachfolge gelingen. Die eigentliche Verhandlung zwischen Verkäufer und Käufer ist von einer Reihe von Unabwägbarkeiten geprägt. So kann der Verhandlungsprozess von einer Fülle von Fragen geprägt sein, die nicht nur positive Aspekte betreffen. Weiterhin ist zu klären, wer die Verhandlungen von Seiten des Verkäufers führt, wie weiteres Vertrauen zwischen den Verhandlungspartnern aufgebaut werden kann, wie die grundsätzliche Einstellung zum Verhandlungspartner ist und wie man mit Problemen umgeht, die bei jeder Verhandlung auftreten können.

Ein zentraler Punkt in jeder Verhandlung wird der Kaufpreis sein. Die Diskussionen um den Kaufpreis sind von besonderer Brisanz. Sie überlagern regelmäßig die anderen Themen und sind bei fehlender Einigung der Anlass, die Verhandlungen abzubrechen. Jede Verhandlungspartei hat konkrete Vorstellungen über den Kaufpreis. Grundlage dafür sind die Ergebnisse der Unternehmensbewertung, die je nach Sichtweise umfassend oder überschlägig durchgeführt worden ist. Ein größeres Unternehmen als Käufer wird seine Unternehmensbewertung standardisiert durchführen und gegenüber dem Verkäufer ein Schwergewicht auf die Risiken legen. Der mittelständische Verkäufer hingegen wird zumeist eine überschlägige Unternehmenswertermittlung durchführen oder beauftragen, die die Argumente einer Kaufpreiserhöhung gegenüber dem Käufer hervorhebt. In beiden Fällen ist eine zentrale Erkenntnis, dass der ermittelte Wert nur in wenigen Ausnahmefällen auch der Kaufpreis ist. Beide Parteien werden im Verhandlungsprozess versuchen, je nach Verhandlungsposition, ihre Position durchzusetzen.

Unabhängig davon, wer als Käufer auftritt und wie viele Käufer ein Angebot abgegeben haben, lassen sich einige grundlegenden Angebotsvarianten unterscheiden. Der Unterschied wird sich primär in der Höhe des Kaufpreises und in den angebotenen Zahlungsmodalitäten widerspiegeln. Hierbei werden sich unterschiedliche Fallgestaltungen bei der Zahlung des Kaufpreises ergeben, wie z. B. eine sofortige Kaufpreiszahlung, eine sofortige Teilzahlung mit Earn-out-Vereinbarung, eine sofortige Teilzahlung mit weiterer Beteiligung des Verkäufers am Unternehmen und eine sofortige Teilzahlung für eine Beteiligungsquote mit Kaufpreisgarantie für den restlichen Beteiligungsanteil. Als weiteres Gestaltungsinstrument wird häufig eine Steueroptimierung in den Verhandlungsprozess eingebracht. Hierbei wird im praktischen Nachfolgefall vom Käufer wie auch vom Verkäufer der Vorschlag unterbreitet, die Kaufpreiszahlung steuerlich zu optimieren. An einem solchen Vorschlag ist nichts auszusetzen, wenn sich die steuerliche Gestaltung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten bewegt. Jede Grauzone bei der Kaufpreiszahlung sollte unbedingt vermieden werden. Zahlungen, die sich außerhalb der Steuergesetzgebung bewegen, mithin Steuerhinterziehung darstellen, sind nicht zu akzeptieren.

Ist weitgehend eine Einigung erzielt worden kann der Kaufvertrag erstellt werden. Dieser kann in seinem Detailierungsgrad erheblich variieren. Unabhängig vom Detaillierungsgrad wird jeder Kaufvertrag Zusicherungen und Garantien enthalten, die der Verkäufer gegenüber dem Käufer abgibt. Der Katalog an Zusicherungen und Garantien wird sich

in der Regel auf die in der Due Diligence festgestellten Sachverhalte beziehen. Bei dem Katalog an Zusicherungen und Gewährleistungen gibt es Eigenschaften des Unternehmens, die als Selbstverständlichkeiten vorausgesetzt werden. Dazu gehört z. B. die Ertragsfähigkeit des Unternehmens, die Richtigkeit der Bilanzen und das Vorliegen von Betriebsgenehmigungen. Wenn weiterhin Unsicherheit darüber herrscht, welche Sachverhalte zu regeln sind, sollten sie in einem Gewährleistungskatalog aufgenommen werden.

Die Abschlussphase mit der Vertragsunterzeichnung und dem Übergang, ist in der Praxis häufig als kritisch einzustufen. Alle Beteiligten haben über ein Jahr miteinander gearbeitet und möchten in dieser Phase den Verkaufsprozess zu einem Ende bringen. Während der Phasen sind eine Fülle von formellen und informellen Gesprächen geführt worden. Es wurde eine große Zahl von Dokumenten ausgetauscht und analysiert. Zahlreiche Erklärungen haben die Parteien an die Grenze ihrer Kompromissbereitschaft geführt. Jede Partei hat Gefühle des Erfolgs und der Niederlage verarbeiten müssen. Vielfach entwickelt sich auch ein positives Miteinander zwischen den Parteien, das zwar ein angenehmes Gesprächsklima schafft, aber zwischendurch den Eindruck des Verlustes einer rationalen Distanz aufkommen lässt. Nun fehlt nur noch die finale Unterschrift. So kurz vor Vollzug werden sich dann noch einmal die Parteien bewusst, dass sie durch ihre Unterschrift etwas Endgültiges und häufig Unwiederbringliches schaffen.

Beim mittelständischen Verkäufer kann das Gefühl aufkommen, das er durch den Verkauf seines Unternehmens einen persönlichen Verlust erleidet. Mit näher rückendem Datum der Vertragsunterzeichnung wird das Verlustgefühl stärker. Ein solches Verlustgefühl ist eine völlig normale Reaktion, kann aber bei mangelnder Sensibilisierung der Käuferpartei noch einmal zu Überreaktionen des mittelständischen Unternehmers führen. Ein erfahrener Berater wird dem mittelständischen Verkäufer dann noch einmal die gut durchdachten Gründe für den Verkauf offenlegen, um das aufkommende Verlustgefühl zu kompensieren.

Auch beim Käufer können Emotionen in der Abschlussphase auftreten. Gerade wenn der Verhandlungspartner nicht der Entscheider ist, bedeutet das Aufkommen von Zweifeln, ob die Transaktion durchgeführt werden soll, in dieser Phase immer auch ein Zweifeln an den eigenen Fähigkeiten. Einen Abbruch – kurz vor der Vertragsunterzeichnung – muss der Verhandlungspartner gegenüber seinen Entscheidern begründen können. Da bis zu diesem Zeitpunkt bereits erhebliche interne und externe Kosten für den Verkaufsprozess angefallen sind, führt ein Abbruch zu einem Begründungszwang. Die Begründung für den Abbruch wird dann – aus Gründen des Selbstschutzes – häufig beim Verkäufer gesucht. Andererseits kann aber auch ein Abschlusszwang des Käufers, aufgrund des Wachstumszwangs, den Abschlussdruck erhöhen und den objektiven Blick für die Erfolgsaussichten der Transaktion verschleiern. Um diesen Zwang etwas abzubauen, ist es hilfreich, sich noch einmal mit den zu Beginn des Verkaufsprozesses formulierten Zielen zu befassen. Je höher der Abschlussdruck des Käufers ist, desto größer sind die in den Verkaufsphasen gemachten Zugeständnisse. Ein letzter kritischer Blick auf den final ausverhandelten Kaufpreis kann dabei hilfreich sein.

Wenn das Ende der Abschlussphase erreicht ist und alle emotionalen Befindlichkeiten geklärt sind, wird sich der Käufer in der letzten Phase, der Integrationsphase, noch einmal intensiv mit der Integration des gekauften Unternehmens in seine Unternehmensorganisation befassen müssen. Damit kann sich die Zeitspanne von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Übergabe, das bis zu einem Jahr andauern kann, noch um ein weiteres Jahr verlängern, in der eine Integration zu einem erfolgreichen Abschluss des gesamten Verkaufsprozesse führt. In dieser Integrationsphase kann der Verkäufer – falls vom Käufer gewünscht – noch Hilfestellungen leisten. Denn gerade die zentralen Problemfelder der Integration, die Vernachlässigung der Befindlichkeiten der Mitarbeiter, die unzureichende Neuausrichtung der beiden Unternehmen und ein unstrukturierter Integrationsprozess sind häufig die Ursache für das Scheitern solcher Unternehmenskäufe.

Literatur

Wegmann J, Siebert H (2020) Unternehmensverkauf, 2. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden



Dr. Jürgen Wegmann Diplom-Kaufmann, Geschäftsführer der KWU Gesellschaft für Mittelstandsberatung GmbH, Wetzlar, M&A-Beratung, spezialisiert auf Nachfolgefälle mittelständischer Unternehmen, Autor zahlreicher Fach- und Sachbücher sowie von Fachaufsätzen.

Interview: Eine Übergabe mit klar definiertem Zeitplan ist die Grundlage für den Erfolg

11

Wolfgang Lust

Der historische Ursprung der LTi Unternehmensgruppe liegt in der in 1971 von Karl-Heinz Lust gegründeten Lust Antriebstechnik GmbH, die kollektorlose Gleichstromantriebe für hohe Drehzahlen entwickelte und vertrieb. Bis zum Jahr 2000 erfolgte ein kontinuierliches Wachstum durch weitere Technologiebereiche der Mikrosystemtechnik und Sensorik. Das Wachstum der Unternehmensgruppe erforderte eine internationale Ausrichtung verbunden mit einem stetigen Anstieg an Personal. Damit verbunden war der Einstieg des Sohnes, Dr. Wolfgang Lust. Dies war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geplant, aber aufgrund des notwendigen Strategiewechsels eine glückliche Fügung. Die zeitnahe Übergabe der operativen Verantwortung und das familieninterne Harmoniestreben sicherten für das folgende Jahrzehnt eine beeindruckende Unternehmensentwicklung ab. Mit verantwortlich dafür waren die frühe Befassung mit dem Thema Nachfolge durch den Unternehmensgründer und die gewährten Freiräume für den Nachfolger. Herr Karl-Heinz Lust war zum Zeitpunkt des Einstiegs seines Sohnes 54 Jahre, Herr Dr. Wolfgang Lust war 30 Jahre alt. Im Todesjahr 2009 des Unternehmensgründers war das Unternehmen so auf den Nachfolger zugeschnitten, dass der Verlust des Vaters im Unternehmen zu keinen gravierenden Einschnitten mehr führte. Herr Dr. Wolfgang Lust hat dann das Unternehmen in 2014, mit ausdrücklicher Zustimmung der Schwester und der Mutter, an einen strategischen Investor veräußert. So liegt in diesem Fall eine zweifache Nachfolgeregelung vor: in 2000 eine familieninterne Nachfolge des Vaters und in 2014 eine familienexterne Nachfolge durch den Sohn. In beiden Fällen wurde aufgrund zweier erforderlicher Strategiewechsel eine erfolgreiche Lösung für die Familie und das Unternehmen gefunden.

W. Lust (✉)
Sankt Augustin, Deutschland
E-Mail: andreas.wiesehahn@h-brs.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_11

Wegmann: Herr Lust, Sie sind im Jahr 2000 mit 30 Jahren in das Unternehmen ihres Vaters als Geschäftsführer eingestiegen. War das ein von Anfang an geplanter Einstieg in der Form einer internen Unternehmensnachfolge?

Lust: Ich wollte gerne international tätig werden. In 2000 war das Unternehmen meines Vaters noch nicht auf eine solche Internationalisierung ausgerichtet. Ich hatte zwar einen Einstieg als Nachfolger im Hinterkopf, dies war aber nie eine Verpflichtung für mich. Ich hatte immer die Freiheit, etwas ganz anderes zu machen. 1999 sah ich meinen Weg noch in einer internationalen Tätigkeit bei Siemens. Hier waren relativ konkrete Pläne für eine Führungstätigkeit in Brasilien schon recht weit fortgeschritten.

Wegmann: Wie kam es dann in 2000 doch recht zügig zu dem Einstieg in das väterliche Unternehmen?

Lust: Mein Vater war sich als Physiker und treibende innovative Kraft in seinem Unternehmen bewusst, dass er die Zukunft seines Unternehmens nur durch weiteres Wachstum sichern konnte. Seine Versuche, dazu einen weiteren Geschäftsführer zu gewinnen, waren allerdings nicht befriedigend. Daher kam er mit der Frage auf mich zu, ob ich mir kurzfristig einen Einstieg vorstellen könnte. Ich habe die Weihnachtszeit 1999 dazu genutzt, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Ich hatte dabei private und berufliche Interessen abzuwägen, ob mein Weg bei einem Weltkonzern im Ausland weiter geht oder ob ich die schwierige aber auch reizvolle Aufgabe in einer eher provinziell geprägten Region übernehme. Nach einer kurzen Phase der nicht leichten Endscheidungsfindung habe ich dann meinem Vater zugesagt.

Wegmann: Sie haben eine Schwester, die ebenfalls in das väterliche Unternehmen hätte einsteigen können. Setzte dies einen familieninternen Abstimmungsprozess voraus.

Lust: Meine Eltern haben uns sehr liberal erzogen. Uns wurde der Einstieg völlig freigestellt. Zudem hat meine Schwester auch keine aktive Führungsposition angestrebt. Insofern konnten wir die Nachfolgeregelung familienintern harmonisch gestalten.

Mein Vater war in 2000 mit 54 Jahren noch relativ jung. Er hat auf der einen Seite den Zwang zum Wachstum gesehen und er stand auf der anderen Seite vor dem Dilemma, bei einem weiteren Wachstum sich nicht mehr so intensiv um das zu kümmern, was ihn und das Unternehmen bisher geprägt hat: die Freude an komplexen technischen Entwicklungen. Die Märkte erforderten immer schnellere und komplexere technische Entwicklungen, die ein Unternehmen mit damals rund 200 Mitarbeitern nicht mehr leisten konnte.

Wegmann: Das Unternehmen war bei Ihrem Einstieg noch nicht stark international ausgerichtet.

Lust: Dies war so, rund 95 % des Umsatzes war nationaler Umsatz. Mein Vater hatte eine konsequente Nischenstrategie und eine „eins zu eins-Beziehung" zu seinen Geschäftspartnern verfolgt. Um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern, waren wir zum Wachstum verpflichtet. Bedingt durch die immer komplexeren technischen Ansprüche der Kunden, mussten wir das Unternehmen technisch massiv ausbauen. Dies drückte sich auch in Anzahl der Ingenieure und Techniker aus. So stieg deren Anzahl von rd. 40 bei insgesamt 250 Mitarbeitern in 2000 auf rd. 350 bei 1100 Mitarbeitern in 2013. Ein Strategiewechsel musste stattfinden.

Wegmann: Wie lief der Nachfolgeprozess dann konkret ab, fühlten Sie sich gut darauf vorbereitet?

Lust: Ich fühlte mich gut vorbereitet. Meine beruflichen Stationen vor dem Einstieg als Nachfolger bei größeren Unternehmen haben mir Einblicke in moderne Unternehmensführung gewährt, die man dann in der konkreten Situation im väterlichen Unternehmen einsetzen konnte. Ich hatte das Glück, unternehmerisch denkende Chefs zu haben, die mich schon geprägt haben. Zudem war eine wesentliche Vereinbarung mit meinem Vater, dass ich dann einsteige, wenn ich nach zwei Jahren die zentrale Verantwortung über die gesamte Unternehmensgruppe habe. Dies wurde dann auch so eingehalten. Vorteilhaft dafür war sicherlich auch der Wunsch meines Vaters, sich stärker auf die technologische Entwicklung zu konzentrieren. Dies geschah dann durch die Konzentration meines Vaters auf eines unserer Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern, wo er sich aktiv einbringen konnte. Den größeren Teil konnte ich dann weitgehend alleinverantwortlich führen. Ein glücklicher Umstand, der die Nachfolge weitgehend konfliktfrei von statten gehen ließ.

Wegmann: Haben Sie im Rahmen der Nachfolge auch externen Rat eingeholt?

Lust: Mein Vater hat nach meinem Einstieg einen Beirat eingerichtet, der die Aufgabe hatte, den Übergang mit zu begleiten. Dieser wurde aber nach zwei Jahren wieder aufgelöst. Dies war sicher auch ein Zeichen für einen gelungenen Übergang.

Wegmann: Das Wachstum ihrer Unternehmensgruppe verlief unter ihrer operativen Führung positiv. Sie haben sich international ausgerichtet und die Mitarbeiterzahl bis auf 1200 Mitarbeiter ausgebaut. Gibt es Aspekte, die im Rahmen der Nachfolge gut bzw. schlecht gelaufen sind?

Lust: Das wichtigste in diesem Zusammenhang war die über die gesamten Jahre gepflegte familieninterne Harmonie. Vielleicht hängt dies auch mit der von Anfang an klar kommunizierten Rolle eines jeden Einzelnen, meines Vaters, meiner Mutter, meiner Schwester und für mich zusammen. In einer Nachbetrachtung hat mich besonders die Akzeptanz meines Vaters, mir die operative Führung so schnell und vorbehaltlos zu überlassen, überrascht. Mein Vater hat meinen zweijährigen Übergang aber auch aktiv gestaltet. Er hat mich während dieser Zeit kontinuierlich in sein bestehendes Netzwerk eingebunden.

Wegmann: Gibt es weitere Aspekte, die den Nachfolgeprozess so positiv gestaltet haben?

Lust: Der Strategiewechsel kam – ausgelöst durch die Markterfordernisse – zum richtigen Zeitpunkt. Während mein Vater alle Entscheidungen alleinverantwortlich getroffen hat, musste ich durch das überlebensnotwendige Wachstum stärker teamorientiert agieren. Mein Vater war über jeden Schritt in der Technologie informiert, ich musste mich aufgrund meiner juristischen und ökonomischen Ausbildung hierbei stärker auf das Wissen meiner Mitarbeiter verlassen. Diesem Umstand ist zu verdanken, dass unser Unternehmen diesen erfolgreichen Weg gehen konnte. Wir konnten die Unternehmensgruppe systematisch internationalisieren und bis 2013 auf ein Umsatzniveau über 150 Mio. € bei rund 1100 Mitarbeiter weltweit ausbauen.

Wegmann: Sie und ihre Familie haben das Unternehmen, bis auf kleinere Einheiten und bis auf die Immobilien dann Anfang 2014 an die Körber-Gruppe verkauft. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Lust: Mein Vater verstarb 2009, gleichzeitig hatten wir in diesem Jahr auch mit den Auswirkungen der Finanzkrise zu kämpfen. Zudem kam es dann im Markt in unserer Branche zu einem weiteren Technologie- und Wachstumsschub. Wir hätten auch für die kommenden Jahren ein rund 15 %-iges jährliches Wachstum stämmen müssen um technologisch weiterhin eine Spitzenposition einzunehmen. Die Vorbereitungen für den nächsten Wachstums- und Internationalisirungsschritt waren getroffen. Der Verkauf an die Körber-Gruppe war weder geplant noch hatten wir uns aktiv um einem Verkauf bemüht. Insgesamt war es eher eine glückliche Fügung zum richtigen Zeitpunkt. Somit hat sich der Kreis der Nachfolge zum zweiten Mal geschlossen. In 2000 in der Form einer familieninternen Nachfolge für meinen Vater und in 2014 in der Form eines Verkaufs an einen strategischen Investor für meine Mutter, meine Schwester und für mich.

Wegmann: Abschließend noch eine Frage zu ihrem konkreten Erfahrungshintergrund: Was sind die wichtigsten Dinge, auf die man bei einer Unternehmensnachfolge achten sollte?

Lust: Wichtige Aspekte sind ein fest definierter Zeitraum für eine Übergabe vom Senior auf den Junior, ein möglichst frühzeitiges Auseinandersetzen des Senior mit den Möglichkeiten einer Nachfolge so mit 50 bis 55 Jahren und, dies war für mich besonders wichtig, eine klare Festlegung der operativen und gesellschaftsrechtlichen Verantwortung auf **eine Person** aus der Familie. Wir haben das in der Familie auch im gesellschaftsrechtlichen Bereich durch die Trennung der operativen Geschäftsanteile und des Immobilienvermögens gut lösen können.

Wegmann: Herr Lust, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.

Wert- und Preisfindung bei einem Unternehmensverkauf

12

Hilmar Siebert

12.1 Aktualität, praktischer und theoretischer Hintergrund

Glaubt man den aktuellen Ergebnissen der allgegenwärtigen Suchmaschinen der digitalen Welt, so ist die Findung eines Unternehmenswertes eine ganz und gar unspektakuläre Angelegenheit. Neben dem nicht fehlenden Wikipedia-Eintrag finden sich relativ einfach aufgebaute Modelle zur unmittelbaren Berechnung des Unternehmenswertes sowie die in der Praxis häufig verbreiteten und kostenfrei angebotenen Marktmultiplikatoren, die Anhaltspunkte für den Unternehmenswert geben können.

Insofern würde es nahe liegen, diesen Beitrag relativ schnell zu beenden und auf die entsprechenden Einträge zu verweisen. Es gibt jedoch, blickt man etwas weniger journalistisch auf das Themengebiet, einige Aspekte, die es dennoch verdienen etwas genauer betrachtet zu werden.

Die Kernproblematik, dass für eine Vielzahl von Unternehmen in den nächsten Jahren die Nachfolgeproblematik umzusetzen ist, dürfte anhand der einschlägigen Publikationen und Veranstaltungen der regionalen Industrie- und Handelskammern, der verschiedenen Institute, die sich mit dem Mittelstand beschäftigen, bis hin zu komplexen Fachbeiträgen den Betroffenen bewusst sein.

Im nachfolgenden Artikel soll daher nicht auf die Grundproblematik der Unternehmensnachfolge eingegangen werden – diese Aspekte werden in den weiteren Beiträgen dieses Werkes umfänglich gewürdigt – sondern vielmehr der Versuch unternommen werden, die Grundproblem der Wert- und Preisfindung bei einem Unternehmenskauf näher zu analysieren und Handlungsempfehlungen für die praktische Umsetzung zu geben.

H. Siebert (✉)
Frankfurt am Main, Deutschland
E-Mail: siebert@hilmarsiebert.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_12

12.2 Unterschied von Wert und Preis: Was eine Unternehmensbewertung leistet

Ausgehend von der Grundproblematik jeder Transaktion, dass jeder Käufer möglichst wenig bezahlen und jeder Verkäufer möglichst viel erlösen möchte, ist ein Verfahren oder Vorgehen zu wählen, dass zum Ziel hat einen fairen und akzeptablem Preis zu finden. Betrachtet man diesen Zielkonflikt der beteiligten Parteien etwas genauer, so ist eine Unterscheidung in Wert und Preis angebracht. So leitet sich der Wert eines Unternehmens oder Unternehmensanteils grundsätzlich aus der Eigenschaft ab, zukünftig Überschüsse für seinen Eigentümer zu erwirtschaften, wohingegen der Preis sich aus Angebot und Nachfrage ergibt.

- **Unternehmenswert**

Der Wert für einen Unternehmensanteil kann grundsätzlich direkt oder indirekt ermittelt werden. Bei der direkten Anteilsbewertung wird der Anteilswert direkt aus den Zahlungsströmen zwischen dem Unternehmen und dem einzelnen Anteilseigner abgeleitet. Bei der indirekten Anteilsbewertung wird der Wert des Unternehmensanteils aus dem Gesamtwert des Unternehmens abgeleitet. Werden anstatt eines ganzen Unternehmens Unternehmensanteile betrachtet, so entspricht der Wert dem quotalen Wertanteil am objektivierten Gesamtwert des Unternehmens.

Der subjektive Wert eines Unternehmensanteils beinhaltet die Einschätzung des Werts der Beteiligung an einem Unternehmen unter Berücksichtigung der individuellen persönlichen Verhältnisse und Ziele des (jeweiligen) Anteilseigners; Bewertungsparameter sind deshalb neben der Anteilsquote insbesondere der damit verbundene Einfluss des Anteilseigners auf die Unternehmenspolitik sowie erwartete Synergieeffekte.

- **Unternehmenspreis**

Der Preis für Unternehmen und Unternehmensanteile bildet sich auf freien Kapitalmärkten aus Angebot und Nachfrage. Er wird wesentlich von der Nutzenschätzung der jeweiligen Käufer und Verkäufer bestimmt und kann je nach dem mengenmäßigen Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage sowie den Einflussmöglichkeiten der Unternehmenseigner auf die Unternehmenspolitik (Alleineigentum, qualifizierte oder einfache Mehrheit, Sperrminorität oder Streubesitz) mehr oder weniger stark von dem Wert des gesamten Unternehmens oder dem quotalen Anteil am Unternehmensgesamtwert abweichen. Tatsächlich gezahlte Preise für Unternehmen und Unternehmensanteile können Hinweise geben, ob die individuellen Wertvorstellungen der Beteiligten im Sinne des Marktes als plausibel erachtet werden.

12.3 Wert und Preisfindung beim Unternehmensverkauf aus Sicht der praktischen und theoretischen Betriebswirtschaftslehre

Die Bewertung von Unternehmen gehört zu den interessantesten Aufgabengebieten der Betriebswirtschaftslehre. Die zahlreichen Diskussionen zu diesem Themenkomplex, die erschienenen Publikationen und die öffentliche Aufmerksamkeit zum Thema Unternehmensbewertung – auch beeinflusst durch die Entwicklungen an den nationalen und internationalen Kapitalmärkten – beweisen dies eindrucksvoll.

Gleichwohl herrscht immer noch einer gewisser Mythos einer jeden Diskussion inne, wenn es um Detailfragen um den „richtigen", den „wahren" oder den „wirklichen" Unternehmenswert geht, vielfach vermischt mit der Frage nach dem „fairen Preis" bei einer Unternehmenstransaktion. Zu diesem Komplex herrscht wahrlich kein Mangel an einschlägiger Literatur. Dort werden vielfach Methoden oder Modelle vorgestellt, die sich eher am Detail einer Unternehmensbewertung orientieren als Antworten auf die Fragen zu geben, wie das Kerndilemma zwischen den unterschiedlichen Vorstellungen von Käufern und Verkäufern von Unternehmen und Unternehmensanteilen gelöst werden kann.

Wenig hilfreich ist in diesem Zusammenhang die undifferenzierte Übernahme von Anregungen und Modellen, die durch Entwicklungen im angloamerikanischen Raum (Copeland et al. 2000) zu Fragen der Unternehmensbewertung in letzter Zeit vielfach beobachtet werden können; die in diesem Zusammenhang verwendeten Schlagwörter wie Shareholder Value, Value-Based-Management oder Wertorientierte Unternehmenssteuerung sollten nicht unkritisch betrachtet werden.

Hilfreich dürfte vielmehr eine grundsätzliche Betrachtung der mittlerweile fast hundert Jahre währenden Diskussion über die Unternehmensbewertung sein. Manchen werden die Namen der wegweisenden Pioniere auf dem Gebiet der Unternehmensbewertung[1] nur noch wenig sagen, doch haben sich diese Wissenschaftler und der Praxis verbundenen Forscher verdient gemacht, den Mythos der objektiv richtigen Unternehmensbewertung fundiert in Frage zu stellen.

12.4 Historische Entwicklung der Unternehmensbewertung und die Abkehr vom Mythos eines objektiven Unternehmenswertes

Die Bewertung von Unternehmen und Unternehmensanteilen stellt ein in der betriebswirtschaftlichen Lehre und Praxis seit jeher viel diskutiertes und heftig umstrittenes Problemgebiet dar.[2]

[1] Vgl. dazu die grundlegenden Arbeiten (in chronologischer Reihenfolge) von: Schmalenbach 1917; Käfer 1946; Mellerowicz 1952; Busse von Colbe 1957; Engels 1962; Gordon 1962; Sieben 1963; Jaensch 1966; Kolbe 1967; Engeleiter 1970; Münstermann 1970; Bretzke 1975; Matschke 1975, 1979; Kromschröder 1979; Küting 1981; Moxter 1983; Pratt 1989; Ballwieser 1990; Reimann 1990; Steward 1991; Bellinger und Vahl 1992; McTaggart et al. 1994; Piltz 1994; Helbling 1995.

[2] Vgl. ebenda.

Die Entwicklung der Theorie der Unternehmensbewertung lässt sich in folgende Phasen einteilen:

1. Objektive Unternehmensbewertung
2. Subjektive Unternehmensbewertung
3. Funktionale Unternehmensbewertung

Bis in die 60er-Jahre dominierte in der praktischen und wissenschaftlichen Diskussion der Glaube an die **objektive Unternehmensbewertung**. Ihr lag die Vorstellung zugrunde, dass ein objektiver Unternehmenswert existiere, der für jedermann gültig sei. In diesem objektiven Wert sollte erfasst werden, was in dem Unternehmen an Erfolgsmöglichkeiten für jedermann enthalten sei, so dass etwa besondere Absichten, Fähigkeiten oder Beziehungen des potenziellen Käufers oder Verkäufers außer Betracht zu bleiben haben. Nur Tatsachen, die in dem zu bewertenden Unternehmen selbst liegen, dürften berücksichtigt werden. Im Rahmen der objektiven Unternehmensbewertung orientierte man sich primär an vergangenen und gegenwärtigen Verhältnissen, jedoch nicht an zukünftigen Entwicklungen. Auf Grundlage dieser statischen Betrachtung kam folglich dem Substanzwert eines Unternehmens wesentliche Bedeutung zu.

Die Lehre von der **subjektiven Unternehmensbewertung** wurde in den 60er-Jahren entwickelt. Nach dieser Auffassung gilt der Unternehmenswert nicht mehr als allgemeingültiger Wert des Unternehmens an sich, sondern nur noch als Wert des Unternehmens für einen konkreten Käufer bzw. Verkäufer, d. h. für ein ganz bestimmtes Bewertungssubjekt. Im subjektiven Unternehmenswert soll erfasst werden, was das Unternehmen dem konkreten Bewertungssubjekt unter umfassender Berücksichtigung seiner subjektiven Ziele, Möglichkeiten und Erwartungen wert ist. Die Kernaussage dieser Auffassung lautet daher, dass der subjektive Unternehmenswert die Grenze der Konzessionsbereitschaft einer Verhandlungspartei repräsentiert, d. h. den maximal zahlbaren Preis aus der Sicht eines potenziellen Käufers oder den mindestens zu erzielenden Preis aus Sicht des Verkäufers. Der so ermittelte Wert eines Unternehmens ist streng zu trennen von dem Preis, der für das betreffende Unternehmen nach Abschluss der Verhandlungen tatsächlich bezahlt wird.

Die Kontroverse zwischen objektiver und subjektiver Unternehmensbewertung wurde durch die in den 70er-Jahren entwickelte und bis heute als allgemeingültig anerkannte Funktionenlehre überwunden. Die **funktionale Unternehmensbewertung** verneint wie die subjektive Bewertungslehre die Existenz eines objektiven, allgemein und für jedermann gültigen Unternehmenswerts. Sie geht zunächst davon aus, dass Unternehmensbewertungen in der Realität zahlreichen Zwecken dienen und diese unterschiedlichen Bewertungszwecke maßgeblichen Einfluss auf die Anlage der Bewertung, die Verfahrenstechnik und damit auch auf das Bewertungsergebnis haben.

12.5 Bewertungsanlässe und Bewertungszeck

Nach heute unumstrittener Auffassung ist der Unternehmenswert vom Bewertungszweck abhängig. Der Bewertungszweck wiederum ist eng verbunden mit dem jeweiligen konkreten

Bewertungsanlass. Die Anlässe für Unternehmensbewertungen sind zahlreich und vielfältig. Bewertungen können beispielsweise erforderlich sein in Zusammenhang mit dem Kauf bzw. Verkauf eines Unternehmens, zur Bestimmung des Abfindungsguthabens eines ausscheidenden Gesellschafters, aus Anlass des Eintrittes eines neuen Gesellschafters oder einer Umwandlung.

Mit der Vielzahl und Heterogenität der Bewertungsanlässe sind unterschiedliche Zwecke der Unternehmensbewertung verbunden. In der funktionalen Unternehmensbewertung werden aus der Gesamtheit der in der Realität vorkommenden Bewertungsanlässe praktisch bedeutsame Zwecksetzungen von Unternehmensbewertungen abgeleitet. Den einzelnen Zwecksetzungen wird dabei jeweils eine „Funktion" der Unternehmensbewertung zugeordnet. In der Bewertungsliteratur werden die Beratungsfunktion, die Vermittlungsfunktion und die Argumentationsfunktion als wesentliche Funktionen der Unternehmensbewertung bezeichnet (eine aktuelle Zusammenfassung des Stands der Diskussion sowie weitere Literaturquellen finden sich im WP-Handbuch Band II 2014, Kap. A).

Mit ein und demselben Bewertungsanlass können unterschiedliche Bewertungszwecke verbunden sein. So könnte etwa in Zusammenhang mit der Abfindung eines Gesellschafters der Bewertungszweck in der Ermittlung der subjektiven, internen Entscheidungsgrundlage des ausscheidenden Gesellschafters (oder der verbleibenden Gesellschafter), in der Ermittlung von Argumentationswerten für die zu führenden Verhandlungen oder auch in der Ermittlung eines Schiedswertes zur Herbeiführung eines fairen und angemessenen Interessenausgleichs zwischen betroffenen Parteien liegen. Im Rahmen des Verkaufs eines Unternehmens könnte ein Bewerter entweder mit der Ermittlung eines Entscheidungswertes für eine Partei oder aber mit der Erarbeitung eines Vorschlages für einen angemessenen Einigungspreis beauftragt sein.

12.6 Systematisierung der Verfahren der Wert- und Preisfindung

Die in Theorie und Praxis mittlerweile als Standard anerkannten Verfahren bzw. Verfahrenstypen zum Bewertung von Unternehmen lassen sich wie nachfolgend dargestellt systematisieren.

- **Einzelbewertungsverfahren**
  - **Substanzwertverfahren**

Substanzwertverfahren lassen sich dadurch charakterisieren, dass zunächst die Vermögensgegenstände und Schulden einzeln bewertet werden, um sie dann zu einem Unternehmenswert des gesamten Unternehmens zusammenzufassen. Der Substanzwert spiegelt den Unternehmenswert wider, der für eine identische Reproduktion eines Unternehmens im Falle der Unternehmensfortführung zu bezahlen wäre. Hierzu addiert man die jeweiligen Werte der betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände zu Wiederbeschaffungspreisen und subtrahiert davon die Summe der Schulden zu Nominalwerten. Nicht betriebsnotwendige Vermögensgegenstände werden mit deren Liquidationswert zusätzlich berücksichtigt:

Wie auch bei einer Immobilienbewertung ist die Substanzbewertung von Unternehmen immer nur dann sinnvoll, wenn die Feststellung des Vermögenswertes Zielsetzung der Berechnungen ist. Besonders deutlich wird dies beim Vergleich eines anlageintensiven Unternehmens, z. B. aus der Automobilindustrie, mit einem wenig anlageintensiven Dienstleister; hier kann das Substanzwertverfahren sinnvollerweise nicht zum Vergleich herangezogen werden.

In den letzten Jahren ist eine rasante und stetige Entwicklung hin zu den Gesamtbewertungsverfahren zu beobachten, die auf Basis zukunftsgerichteter Ertrags- und Cash Flow-Größen den Unternehmenswert abbilden sollen.

- **Liquidationswertverfahren**

Beim Liquidationswertverfahren ermittelt man den Wert eines Unternehmens zum Zeitpunkt seiner fiktiven Liquidation. Sowohl die betriebsnotwendigen als auch die nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände werden zum fiktiven Zeitpunkt der Zerschlagung zu ihren Liquidationswerten angesetzt. Dabei müssen sie um die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Schulden zu Nominalwerten bereinigt werden. Außerdem sind die Rückstellungen und Kosten für die Liquidation zu berücksichtigen.

Ebenso wie beim Substanzwertverfahren werden mögliche zukünftige Marktchancen und damit zukünftige Ertragspotenziale, die sich gerade aus dem Zusammenspiel der Vermögensgegenstände ergeben, nicht berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund stellt der Liquidationswert die absolute Wertuntergrenze des Unternehmens dar, die die Wertuntergrenze des Substanzwertverfahrens in der Regel noch unterbietet.

- **Mischverfahren**

In der Bewertungspraxis finden auch heute noch vielfach Mischverfahren zur Unternehmensbewertung. Diesen ist gemeinsam, dass der Wert eines Unternehmens als arithmetisches Mittel aus Ertragswert und Substanzwert gebildet wird. Dieses Verfahren wird noch oft als Praktikerverfahren bezeichnet; dies nicht zuletzt, weil eine Ausprägung dieses Verfahrens, das sog. „Stuttgarter Verfahren“, lange Zeit durch die Finanzverwaltung als einziges Verfahren für Zwecke der Bemessung der Erbschaft- und Schenkungsteuer akzeptiert wurde.

Insbesondere durch die Abschaffung des Stuttgarter Verfahrens durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (siehe dazu die nachfolgenden Ausführungen zum vereinfachten Ertragswertverfahren) werden die verschiedenen Mittelwertverfahren nur noch selten angewandt.

- **Vereinfachtes Ertragswertverfahren**

Die Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften und Betriebsvermögen ist durch die Erbschaftsteuerreform mit Beginn des Jahres 2009 grundlegend geändert worden. Eine

Umgestaltung war notwendig geworden, nachdem das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 7. November 2006 hinsichtlich der bisherigen Bewertungsvorschriften einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz festgestellt hatte. Maßgebliches Bewertungsziel nach der Erbschaftsteuerreform ist der gemeine Wert. Für die Bewertung von nicht börsennotierten Anteilen an Kapitalgesellschaften und Betriebsvermögen enthält das Bewertungsgesetz (BewG) nunmehr das vereinfachte Ertragswertverfahren (§§ 199 bis 203 BewG) als mögliches Bewertungsverfahren.

Grundsätzlich kann das vereinfachte Ertragswertverfahren dann angewendet werden, wenn der gemeine Wert des Betriebsvermögens nicht aus Verkäufen unter fremden Dritten abgeleitet werden kann und wenn das Verfahren nicht zu offensichtlich unzutreffenden Ergebnissen führt. Zielsetzung des vereinfachten Ertragswertverfahrens ist es, den Beteiligten eine verlässliche und angemessene Bewertung zu ermöglichen und durch vorgegebene Typisierungen den Bewertungsaufwand möglichst gering zu halten. Da es dem Wesen von Typisierungen entspricht, dass der Einzelfall hierdurch u. U. nicht sachgerecht abgebildet wird, besteht durch die Kann-Vorschrift nach § 199 BewG ausdrücklich die Wahlmöglichkeit, ein anderes marktübliches Bewertungsverfahren zu verwenden.

Offensichtliche unzutreffende Ergebnisse können sich beispielsweise durch die im vereinfachten Ertragswertverfahren nicht zu berücksichtigende Verschuldung des zu bewertenden Unternehmens ergeben oder auch vielfach durch die vereinfachte Annahme, dass der voraussichtlich zukünftig zu erzielende Jahresertrag sich nicht sachgerecht aus den in der Vergangenheit tatsächlich erzielten Jahreserträgen ableiten lässt. Ergebnisdifferenzen zwischen den Bewertungsverfahren können sich aus den Ansätzen zur Kapitalisierung dieser Erträge ergeben.

Insbesondere bei Schenkungen im Rahmen der Nachfolgeregelung kann das vereinfachte Ertragswertverfahren im Ergebnis zu einer höheren Steuerlast führen, wenn die vorhersehbaren und planbaren Ergebnisse für die Zukunft deutlich niedriger als in der Vergangenheit liegen. Alternativ wird daher vielfach auf Bewertungsgutachten zurückgegriffen, die nach dem Standard des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW), IDW S1 „Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen“ erstellt werden (IDW S1 i. d. F. 2008).

12.7 Gesamtbewertungsverfahren

Gesamtbewertungsverfahren betrachten das Unternehmen als Bewertungseinheit. Der Unternehmenswert wird durch den Gesamtertrag bestimmt, der aus dem Unternehmen künftig erwartet wird. Eine Gesamtbewertung erfolgt losgelöst von den isolierten Einzelwerten der realen Bestandteile des Unternehmens und bezieht sich auf das Unternehmen als Gesamtkomplex. Einzel- und Gesamtbewertung führen in der Regel zu stark voneinander abweichenden Ergebnissen, da den Verfahren vollkommen unterschiedliche Konzepte zugrunde liegen.

Gemeinsames Kennzeichen der Gesamtbewertungsverfahren ist es, dass sich der Wert eines Unternehmens unter der Voraussetzung ausschließlich finanzieller Ziele durch den Barwert der mit dem Eigentum an dem Unternehmen verbundenen zukünftig erwarteten Nettozuflüsse an die Anteilseigner des Unternehmens ergibt. Ziel ist es damit den Unternehmenswert aus Sicht der Eigenkapitalgeber als Barwert zu bestimmen.

Innerhalb der Gesamtbewertungsverfahren wird üblicherweise zwischen dem Ertragswertverfahren, dem Discounted Cash-Flow-Verfahren und dem Multiplikator- oder Vergleichsverfahren unterschieden. All diesen Bewertungsverfahren ist gemeinsam, dass das Unternehmen als Gesamtheit betrachtet wird und dass sich der zu bestimmende Unternehmenswert aus der künftigen Ertragskraft ableitet.

- **Ertragswertverfahren**

Bei den Ertragswertverfahren wird der Unternehmenswert durch Diskontierung der in Zukunft aus dem Unternehmen erwarteten Erträge ermittelt. Der Unternehmenswert errechnet sich als Barwert der künftigen Erträge aus dem Unternehmen. Der Diskontierungssatz (Kapitalisierungszinssatz) wird dabei aus einer alternativen Kapitalanlage abgeleitet. Zur Ermittlung des Unternehmenswerts wird zum Barwert der künftigen Erträge des Unternehmens der Barwert der erwarteten Liquidationserlöse aus einer Veräußerung des nicht betriebsnotwendigen Vermögens addiert.

Unternehmensbewertung bedeutet grundsätzlich nichts anderes als ein Vergleich. Verglichen werden die zukünftigen Unternehmenserträge mit der Rendite einer alternativen Geldanlage. Eine solche Vorgangsweise setzt voraus, dass Unternehmens- und Alternativerträge miteinander vergleichbar sind. Vergleichbarkeit und damit Äquivalenz der zu vergleichenden Ertragsströme muss insbesondere gegeben sein hinsichtlich der Laufzeit, des Arbeitseinsatzes, der Verfügbarkeit, der Kaufkraft, der Steuer und des Risikos (Unsicherheit). Die Herstellung einer nicht von vornherein gegebenen Vergleichbarkeit kann grundsätzlich durch geeignete Adaptierungen entweder der Unternehmenserträge oder der Alternativrendite erfolgen (grundlegend Moxter 1983).

Die erwarteten künftigen Erträge aus dem Unternehmen stehen allgemein als Synonym für den in Zukunft erwarteten Nutzen, den das Unternehmen seinem Anteilseigner bzw. Eigenkapitalgeber insgesamt zu erbringen vermag. Aus theoretischer Sicht umfassen sie sowohl finanzielle als auch nichtfinanzielle Elemente. Nichtfinanzielle Ertragskomponenten, wie beispielsweise Prestige, Macht, Selbstständigkeit oder emotionale Bindungen, könne jedoch nur schwer wegen der Nichtquantifizierungsmöglichkeit in das Bewertungskalkül einbezogen werden.

Teilweise wird das Ertragswertverfahren mit dem Argument verworfen, nach den Erkenntnissen der modernen Betriebswirtschaftslehre sei auf Cash-Flows bzw. Zahlungsströme und nicht auf „buchhalterische Größe“ wie Periodenerfolge abzustellen. Es ist anzumerken, dass die Bezeichnung Ertragswertverfahren sicherlich „unglücklich“ gewählt ist, da eben nicht Erträge bzw. Periodenerfolge diskontiert werden, sondern modifizierte Erträge.

Diese Modifikationen dienen daher in erster Linie dazu, die nach bestimmten Normen abgebildeten Erträge in Zahlungsströme zu überführen. Dies erfolgt z. B. durch Finanzbedarfsrechnungen zur Bestimmung nachhaltiger Investitionen und Zinsergebnisse.

Die Orientierung an künftigen Zahlungsströmen entspricht den Erkenntnissen der Investitionstheorie und wird heute einhellig als die aus theoretischer Sicht zutreffende Vorgangsweise erachtet. Diese Netto-Cash-Flows beim (potenziellen) Eigentümer repräsentieren den aus theoretischer Sicht richtigen Ertragsbegriff. Alle übrigen Ertragsdefinitionen beinhalten mehr oder weniger große Vereinfachungen gegenüber diesem theoretisch richtigen Ertragsbegriff.

Die Netto-Cash-Flows können für eine Kauf-/Verkauf-Situation als periodenspezifischer Saldo aller erwarteten finanziellen Zu- und Abflüsse beim Eigentümer, die ihm durch eine Entscheidung für Erwerb bzw. Beibehalt des Unternehmens erwachsen würden, definiert werden. Bei einem Abstellen auf die Netto-Ausschüttungen aus dem Unternehmen werden grundsätzlich nur die Zahlungen zwischen Unternehmen und Anteilseigner als bewertungsrelevant erachtet. Im Unterschied zu den Netto-Cash-Flows bleiben daher externe Synergien auch persönliche Steuerwirkungen vereinfachend außer Ansatz. Das Abstellen auf Netto-Cash-Flows aus dem Unternehmen erfordert eine konkrete Prognose des künftigen Ausschüttungsverhaltens, das in der Bewertungspraxis häufig aufgrund in der Vergangenheit erfolgten tatsächlicher Ausschüttungen abgeleitet wird.

- **Discounted Cash-Flow-Verfahren**

Bei den Discounted Cash-Flow-Verfahren wird der Unternehmenswert durch Diskontierung zukünftiger Cash-Flows ermittelt. Dies entspricht grundsätzlich der Vorgangsweise beim Ertragswertverfahren. Je nach Definition der bewertungsrelevanten Cash-Flows und der anzuwendenden Diskontierungssätze können verschiedene Ausprägungen unterschieden werden:

Bruttoverfahren („Entity-Approach“)
Nettoverfahren („Equity-Approach“)
Adjusted Present Value-Verfahren

Als bewertungsrelevanter Unternehmensertrag wird bei den Bruttoverfahren grundsätzlich die Summe der den Eigen- und Fremdkapitalgebern eines Unternehmens zur Verfügung stehenden Zahlungsüberschüsse herangezogen. Der Entity-Approach auf Basis von Free Cash-Flows stellt den am weitesten verbreitete Ansatz der Bruttoverfahren dar. Der Free Cash-Flow kann nach dem in Abb. 12.1 folgenden Schema bestimmt werden.

Anders als im Schema zur Ermittlung des Einzahlungsüberschusses des Unternehmens mindern bzw. erhöhen Fremdkapitalzinsen sowie Veränderungen von Finanzierungsschulden den Free-Cash Flow nicht. Um die angestrebte Finanzierungsneutralität zu erreichen, werden auch die Unternehmenssteuern ohne Berücksichtigung der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen ermittelt und Cash-Flow-mindernd berücksichtigt. Die

	Earnings before interest and taxes (EBIT)
-	Taxes on EBIT
	Net operating profit less adjusted taxes (NOPLAT)
+	Depreciation
	Gross Cash-Flow
+ / -	Change in working Capital
-	Capital expenditures
-	Increase in net other assets
	Operating free Cash-Flow
+	Cash-flow from non-operating investments
	Free-Cash Flow

Abb. 12.1 Bestimmung des Free-Cash Flow

Steuerersparnis aus den künftigen Fremdkapitalzinsen wird erst durch eine entsprechende Verminderung des Diskontierungssatzes berücksichtigt.

Diese Vorgangsweise soll sicherstellen, dass der Free-Cash Flow den vom Unternehmen erwirtschafteten Einzahlungsüberschuss vor Berücksichtigung von Finanzierungsmaßnahmen und Steuerwirkungen durch die Eigen- und Fremdkapitalgeber des Unternehmens repräsentiert. Da die prognostizierten Free-Cash-Flows somit zur Bedienung der Eigen- und Fremdkapitalgeber des Unternehmens zur Verfügung stehen, werden sie mit einem Mischzinsfuß in Form des gewogenen Kapitalkostensatzes (WACC = weighted average cost of capital) diskontiert. Dabei wird häufig aus Vereinfachungsgründen ein in Zukunft konstanter Verschuldungsgrad auf Marktwertbasis unterstellt, der in der Regel durch Festlegung einer Zielkapitalstruktur vorgegeben wird. Der gewogene Kapitalkostensatz soll den gewichteten Durchschnittskosten von Eigen- und Fremdkapital entsprechen.

Die Summe aus dem durch Anwendung des WACC errechneten Barwert der Free-Cash-Flows und dem Marktwert des nicht betriebsnotwendigen Vermögens ergibt den Marktwert des Gesamtkapitals. Wird davon in der zweiten Stufe der Marktwert des verzinslichen Fremdkapitals abgezogen, erhält man den Marktwert des Eigenkapitals, der sich nach dem in Abb. 12.2 dargestellten Schema ermitteln lässt.

Beim **Nettoverfahren** entsprechen die zu diskontierenden Cash-Flows den vom Unternehmen erwirtschafteten Einzahlungsüberschüssen, die allein den Eigenkapitalgebern zur Verfügung stehen und auch als Flows to Equity bezeichnet werden. Es besteht daher grundsätzlich Identität zwischen dem Equity-Approach und dem Ertragswertverfahren auf Grundlage von Einzahlungsüberschüssen des Unternehmens.

Im Gegensatz zu den Free-Cash-Flows sind bei der Prognose der Flows to Equity auch die künftigen Fremdkapitalzinsen (einschließlich der daraus resultierenden Steuerwirkung) sowie die Veränderungen des Fremdkapitalbestandes zu berücksichtigen. Da die Flows to Equity allein den Eigenkapitalgebern des Unternehmens zustehen, werden sie nur mit der geforderten Eigenkapitalrendite für das verschuldete Unternehmen diskontiert, die wiederum auf Grundlage kapitalmarkttheoretischer Modelle bestimmt wird.

	Barwert der Free Cash-Flows
+	Marktwert des nicht betriebsnotwendigen Vermögens
	Marktwert des Gesamtkapitals
-	Marktwert des verzinslichen Fremdkapitals
	Marktwert des Eigenkapitals

Abb. 12.2 Marktwert des Eigenkapitals

Beim **Adjusted Present Value-Verfahren** (siehe dazu die Arbeiten von Drukarczyk und Schüler 2009), (APV-Verfahren) wird zunächst der Marktwert des Gesamtkapitals unter der Annahme der vollständigen Eigenfinanzierung des Unternehmens ermittelt. Zu diesem Zweck werden die prognostizierten Überschüsse, die den Cash-Flows bei vollständiger Eigenfinanzierung entsprechen, mit der Renditeforderung der Eigenkapitalgeber für das unverschuldete Unternehmen diskontiert. Die Summe aus dem so ermittelten Barwert der Free-Cash-Flows und dem Marktwert des nicht betriebsnotwendigen Vermögens ist der Marktwert des unverschuldeten Unternehmens. Die Auswirkungen einer Fremdfinanzierung des Unternehmens werden erst in einem zweiten Schritt berücksichtigt. Dabei führt die steuerliche Abzugsfähigkeit der Fremdkapitalzinsen zu einer Erhöhung des Marktwertes des Gesamtkapitals in Form des Tax Shield, also der Vorteilhaftigkeit der Fremdfinanzierung. Die Summe aus Marktwert des unverschuldeten Unternehmens und Marktwerterhöhung aus der Fremdfinanzierung ergibt den Marktwert des Gesamtkapitals für das verschuldete Unternehmen. Wird davon der Marktwert des Fremdkapitals abgezogen, erhält man den Marktwert des Eigenkapitals.

- **Vereinfachte Preisfindungen durch Multiplikatoren**

In der Bewertungspraxis werden neben den Kapitalwertkalkülen oft vereinfachte Preisfindungen (z. B. Ergebnismultiplikatoren, Umsatzmultiplikatoren) angewendet. Die Multiplikatoren können im Einzelfall Anhaltspunkte für eine Plausibilitätskontrolle der Ergebnisse nach dem Ertragswertverfahren bieten.

Bei Anwendung von Multiplikatoren ergibt sich der Preis für das Unternehmen als Produkt eines als repräsentativ angesehenen Ergebnisses vor Steuern mit einem branchen- bzw. unternehmensspezifischen Faktor. Dieser ist insbesondere Ausdruck der aktuellen Kapitalkosten, der Risikoneigung potenzieller Erwerber sowie des Verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Markt Unternehmenstransaktionen.

Vergleichsverfahren leiten den Wert eines zu bewertenden Unternehmens aus realisierten Marktpreisen vergleichbarer Unternehmen ab. Zum Teil werden aus realisierten Marktpreisen branchenspezifische Erfahrungssätze bzw. Daumenregeln gewonnen und zur Bewertung vergleichbarer Unternehmen herangezogen.

Das Ergebnis einer Bewertung nach einem Vergleichsverfahren ist als potenzieller Marktpreis zu verstehen, der bei einer Veräußerung des bewerteten Unternehmens auf einem bestimmten Markt erzielt werden kann.

Konzeptionell wird anhand der Marktpreise für die Vergleichsunternehmen der potenzielle Marktpreis für das Bewertungsobjekt geschätzt. Die Auswahl der Vergleichsunternehmen bildet den zentralen Ansatzpunkt der Verfahren, zugleich jedoch die in der Praxis am schwierigsten zu lösende Aufgabe, da das zu bewertende Unternehmen hinsichtlich der Kriterien Branche, Absatzmarkt, Wettbewerbssituation, Wachstumsperspektiven sowie Kapitalstruktur vergleichbar sein muss.

Die Multiplikatoren können sich je nach Branche auf unterschiedliche Vergleichsgrößen beziehen. Gebräuchlich sind hier vor allem die Größen Umsatz, EBITDA- oder EBIT-Multiplikatoren, die den Gesamtwert des Unternehmens näherungsweise abbilden sollen.

12.8 Zusammenfassung und Fazit

In der Unternehmensbewertungsdiskussion wird oft nicht klar zwischen Preis und Wert getrennt. Preis und Wert stellen jedoch zwei grundsätzlich völlig verschiedene Konzeptionen dar. Käufer und Verkäufer haben in der Regel unterschiedliche subjektive Vorstellung vom Wert eines Unternehmens oder Unternehmensteil. Die Ursachen für die unterschiedlichen Wertvorstellungen sind einerseits verschiedene zukünftige Einschätzungen, andererseits auch abweichende Ziele, wie z. B. unternehmenspolitische Visionen oder schlichtweg Möglichkeiten zu alternativen Investitionen. Diese Unterschiede transparent zu machen ist Aufgabe der Unternehmensbewertung. Im Ergebnis sollen damit den verschiedenen Parteien im Rahmen einer Transaktion Entscheidungsgrundlagen an die Hand gegeben werden, die Preisuntergrenze für einen potenziellen Verkäufer bzw. die Preisobergrenze für einen potenziellen Käufer in den Preisverhandlungen festzulegen.

Marktpreise entsprechen gerechneten Unternehmenswerten nur in der Modellwelt eines Freien Kapitalmarktes mit vollständiger Informationen, also eine Welt im Sinne der neoklassischen ökonomischen Theorie ohne Informations-Asymmetrien. In der realen Welt der Unvollkommenheit ist dies jedoch nicht der Fall. Transaktionen finden doch gerade wegen dieser Unvollkommenheit statt und weil sich Preis und Wert unterscheiden. Würde der Preis dem Wert entsprechen, kann eine Transaktion aus strikt abgeleiteten ökonomischen Gesichtspunkten auch unterbleiben, da ein Kauf dann zu keinem Vorteil führen würde. Insofern kann eine Unternehmensbewertung immer nur ein Werkzeug oder ein Hilfsmittel zu einer fairen Preisfindung sein.

Ob es zu einer Transaktion und damit zu einer Überwindung der verschiedenen Vorstellungen von Käufer und Verkäufer kommt, hängt damit in erster Linie von den subjektiven Einschätzungen des Käufers ab. Eine sachgerecht durchgeführte und transparent dokumentierte Unternehmensbewertung ist dann ein wichtiges, aber nicht das einzige Kriterium zur Bestimmung des Transaktionspreises.

In der ökonomischen Theorie bleibt es dabei, dass ein Kauf dann wirtschaftlich vorteilhaft ist, wenn der Wert des erworbenen Gegenstandes den gezahlten Preis übersteigt. Aus finanzwirtschaftlicher Sicht wird mit dem Kauf eines Unternehmens also ein zukünftiger und mit einem Risiko versehenen Ein- und Auszahlungsstrom erworben, der zwischen dem Unternehmen und im Ergebnis seinen Eigentümern zufließt. Diesen Zahlungsstrom gilt es zu bewerten. Unternehmensbewertung ist nach Ansicht des Verfassers weder eine Kunst noch eine Wissenschaft, sondern die Anwendung ökonomischen Verstandes. Dessen ungeachtet gilt insbesondere bei der Wert- und Preisfindung beim Unternehmenskauf das verschiedenen Autoren zugeschriebene Zitat:

> Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.

Dieses Zitat wird vielfach Mark Twain, Winston Churchill, Nils Bohr oder Kurt Tucholsky zugeschrieben; der Verfasser neigt dazu, dieses Zitat doch eher Karl Valentin zuzurechnen.

Literatur

Ballwieser W (1990) Unternehmensbewertung und Komplexitätsreduktion bei einer prognoseorientierten Unternehmensbewertung. Z betriebswirtsch Forsch (ZfbF) 1980:50–73

Bellinger B, Vahl G (1992) Unternehmensbewertung in Theorie und Praxis, 2. Aufl. Gabler, Wiesbaden

Bretzke WR (1975) Das Prognoseproblem bei der Unternehmensbewertung: Ansätze zu einer risikoorientierten Bewertung ganzer Unternehmungen auf der Grundlage modellgestützter Erfolgsprognosen. IDW, Düsseldorf

Busse von Colbe W (1957) Objektive oder subjektive Unternehmensbewertung? Z Betriebswirtsch (ZfB) 1957:113–125

Copeland T, Koller T, Murrin J (2000) Valuation. Measuring and managing the value of companies, 3. Aufl. Wiley, New York

Drukarczyk J, Schüler A (2009) Unternehmensbewertung, 6. Aufl. Vahlen, München

Engeleiter HJ (1970) Unternehmensbewertung. Poeschel, Stuttgart

Engels W (1962) Betriebswirtschaftliche Bewertungslehre im Licht der Entscheidungstheorie. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden

Gordon MJ (1962) The investment, financing and valuation of the corporation. Irwin Professional Publishing, Homewood

Helbling C (1995) Unternehmensbewertung uns Steuern: Unternehmensbewertung in Theorie und Praxis, insbesondere die Berücksichtigung der Steuern aufgrund der Verhältnisse in der Schweiz und in Deutschland, 8. Aufl. IDW, Düsseldorf

Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (Hrsg) (2008) IDW Standard: Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen (IDW S1 i. d. F. 2008). In: IDW Prüfungsstandards, IDW Stellungnahmen zur Rechnungslegung, Band III (Stand: 50. Ergänzungslieferung, August 2014). IDW, Düsseldorf

Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (Hrsg) (2014) WP Handbuch 2014, Bd II, 14. Aufl. IDW, Düsseldorf

Jaensch G (1966) Wert und Preis der ganzen Unternehmung. Westdeutscher, Köln

Käfer K (1946) Zur Bewertung des Unternehmens als Ganzes. In: Rechnungsführung in Unternehmung und Staatsverwaltung. Festgabe für Otto Juzi, Zürich, S 71–98
Kolbe K (1967) Theorie und Praxis des Gesamtwertes und Geschäftswertes der Unternehmung, 3. Aufl. IDW, Düsseldorf
Kromschröder B (1979) Unternehmensbewertung und Risiko: Der Einfluß des Risikos auf den subjektiven Wert von Unternehmensbeteiligungen im Rahmen einer optimalen Investitions- und Finanzierungspolitik des Investors. Springer, Berlin
Küting K (1981) Zur Bedeutung der Analyse von Verbundeffekten im Rahmen der Unternehmensbewertung. Betriebswirtsch Forsch Prax (BFuP) 1981:175–189
Matschke MJ (1975) Der Entscheidungswert der Unternehmung. Gabler, Wiesbaden
Matschke MJ (1979) Funktionale Unternehmensbewertung: Bd 2. Der Arbitriumwert der Unternehmung. Gabler, Wiesbaden
McTaggart JM, Kontes PW, Mankins MC (1994) The value imperative: managing for superior shareholder returns. Free Press, New York
Mellerowicz K (1952) Der Wert der Unternehmung als Ganzes. Girardet, Essen
Moxter A (1983) Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung, 2. Aufl. Gabler, Wiesbaden
Münstermann H (1970) Wert und Bewertung der Unternehmung, 3. Aufl. Gabler, Wiesbaden
Piltz DJ (1994) Die Unternehmensbewertung in der Rechtsprechung, 3. Aufl. IDW, Düsseldorf
Pratt SP (1989) Valuing a business: the analysis and appraisal of closely held companies, 2. Aufl. Irwin Professional Publishing, Homewood
Reimann BC (1990) Managing for value: a guide to value-based strategic management, 2. Nachdruck. Blackwell Publishers, Oxford
Schmalenbach E (1917) Die Werte von Anlagen und Unternehmungen in der Schätztechnik. Z handelswissenscha Forsch (ZfhF) 1917/18:1–20
Sieben G (1963) Der Substanzwert der Unternehmung. Springer Fachmedien, Wiesbaden
Steward GB III (1991) The quest for value: a guide for senior managers. HarperBusiness, New York



Dr. Hilmar Siebert Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer. Spezialisiert auf Unternehmensbewertungen sowie Sachverständiger für betriebswirtschaftliche und gesellschaftsrechtliche Fragen bei Unternehmenstransaktionen (M&A). Lehrbeauftragter an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden. Autor und Herausgeber zahlreicher Fachbücher sowie Verfasser von Fachaufsätzen zu Themen der Unternehmensbewertung, Corporate Finance sowie zur Internationalisierung der Rechnungslegung. Weiterer Schwerpunkt ist die umfassende Beratung von Non-Profit Organisationen. Hilmar Siebert ist Initiator und Kuratoriumsmitglied der Wolfgang Lück-Stiftung für Wirtschaftswissenschaften.

Interview: Das Erste und das Letzte im Leben ist die Familie

13

Wilhelm Schmidt

Die Schmidt GmbH & Co. KG ist ein Familienunternehmen, das derzeit in der 6. Generation geführt wird. In den nahezu 200 Jahren des Bestehens hat sich das Unternehmen kontinuierlich von einer lokalen Druckerei zu einem auch international tätigen Spezialisten für Printprodukte entwickelt. In der sonst eher durch Kleinunternehmen geprägten Druckindustrie ist das Familienunternehmen mit deutlich über 200 Mitarbeitern und einem jährlichen Umsatz von weit über 50 Mio. EUR eine Ausnahme. Der ehemalige Seniorchef, wir nennen ihn Herr Schmidt, 75, hat das Unternehmen in der 5. Generation maßgeblich weiterentwickelt und vor einigen Jahren in einem erfolgreichen aber nicht immer einfachen Prozess an seine Kinder übergeben. Aufgrund des persönlichen Charakters des Interviews möchte er ungenannt bleiben. In gleicher Weise wurde der Unternehmensname geändert.

Wiesehahn: Herr Schmidt, ich möchte mich mit Ihnen über Ihre Erfahrungen mit der Unternehmensnachfolge unterhalten. Wann haben Sie sich das erste Mal mit der Übergabe ihres Unternehmens auseinandergesetzt?

W. Schmidt (✉)
Sankt Augustin, Deutschland
E-Mail: andreas.wiesehahn@h-brs.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_13

Schmidt: Ich habe das Unternehmen fast direkt nach meinem Studium von meinem Vater übernommen und habe mir immer gedacht, dass ich das Unternehmen so lange führen würde, wie ich gesundheitlich dazu in der Lage wäre. Mehr und mehr wurde mir aber deutlich, dass die Übergabe des Unternehmens ein Teil meiner unternehmerischen Lebensleistung sein musste. Ich sah mich daher mit der Aufgabe konfrontiert, diesen Übergang rechtzeitig einzuleiten und ihn aktiv und schrittweise zu gestalten.

Wiesehahn: Kam für Sie nur eine familieninterne Übergabe in Betracht oder gab es auch andere Alternativen?

Schmidt: Vier unserer Kinder haben Wirtschaft studiert und drei von ihnen zeigten Interesse an einer Übernahme von Verantwortung im Betrieb. Der jüngste Sohn entwickelte mit Blick auf seine drei älteren Brüder für sich eine eigene Lebensperspektive außerhalb einer betrieblichen Tätigkeit, ebenfalls die Töchter. In dieser Situation kam für uns keine andere Lösung als eine familieninterne Nachfolge in Frage.

Wiesehahn: Dann waren das ja beste Voraussetzungen – also eine Übergabe wie im Lehrbuch?

Schmidt: Nun, drei unserer Kinder begannen nach ihrem Studium, im Unternehmen zu arbeiten, und ich plante eine schrittweise Übergabe. Ziel sollte es sein, die Söhne in gleichen Teilen an der Unternehmensführung zu beteiligen und nicht, wie es mein Vater gehandhabt hatte, nur ein Kind zum Alleinnachfolger zu machen. Einem meiner Söhne ging dieser Übergabeprozess aber zu langsam. Er meinte, dass wir den reibungslosen Generationenwechsel durch die schrittweise Übergabe gefährden würden und drängte auf eine schnelle und kurzfristige Übergabe.

Wiesehahn: Unterschiedliche Sichtweisen gehören aber zu guten betrieblichen Entscheidungen dazu, oder?

Schmidt: Selbstverständlich, aber die sachliche Argumentation wurde zu dieser Zeit mehr und mehr emotional und dies, obwohl wir eine sehr von Harmonie geprägte Familie sind. Die unterschiedlichen Sichtweisen übertrugen sich zwangsläufig auch auf das Privatleben unserer Familie. Bei unseren familiären Zusammenkünften war emotionale Unruhe spürbar und unsere unterschiedlichen Ansichten zur Nachfolge standen im Mittelpunkt der Gespräche. Wir hatten auch früher unterschiedliche Standpunkte in Sachfragen gehabt, aber nie in dieser Schärfe auf der emotionalen Ebene debattiert. Das war für uns neu. Wir standen dieser Konfliktsituation als Familie mehr und mehr hilflos gegenüber und fühlten uns sehr belastet.

Wiesehahn: Wie haben Sie diese Familienkrise gelöst?

Schmidt: Wir mussten feststellen, dass wir allein keine Lösung für die Situation finden konnten und dass es notwendig war, externe Hilfe zu suchen. Das war kein leichter Entschluss, aber im Nachhinein der richtige Weg. Nach mehreren nicht zielführenden Versuchen fanden wir einen für uns überzeugenden Berater, der aufgrund seiner kompetenten, fairen und einfühlsamen Art schnell das Vertrauen der ganzen Familie gewann. Ich erinnere mich gut an den Tag, der die Wende in der festgefahrenen Situation brachte. Der Berater lud meine Kinder zu einem Gesprächs-Wochenende ein, bot also für die Gespräche viel Zeit und eine Klausursituation an und stellte die in dieser Situation wichtigen Fragen: Was ist Eure Vorstellung? – Welche Lösung schwebt Euch vor? – Wo seht Ihr den für alle Beteiligten richtigen und fairen Weg? Als meine Kinder nach dem Wochenende zurückkamen, hatten sie eine Lösung entwickelt.

Wiesehahn: Wie sah diese aus?

Schmidt: Mein Sohn, der auf eine kurzfristige Übergabe gedrängt hatte und dem wir auch letztendlich das zielführende Angehen dieser Thematik verdanken, hatte sich entschlossen, mit Rücksicht auf unsere familiäre Situation das Unternehmen zu verlassen. Gemeinsam schlugen die Söhne vor, in einer weiteren Klausurtagung Koordinaten für einen Nachfolgeplan zu entwickeln, in dem mein Ausscheiden aus dem Unternehmen mit der gebotenen Ruhe über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg gestaltet werden sollte. Dieser Zeitraum sollte für die beiden verbleibenden

Söhne auch ein zeitlicher Rahmen sein, um schrittweise weiter in die Unternehmensleitung hineinzuwachsen. Heute, einige Jahre später, ist einer meiner Söhne kaufmännischer Geschäftsführer des Unternehmens, und der andere, jüngere Sohn wird in Kürze die technische Geschäftsführung übernehmen.

Wiesehahn: Wie ist Ihre Rolle im Unternehmen heute und wie geht es Ihrem Sohn, der auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlassen hat?

Schmidt: Ich habe einen Großteil meiner Unternehmensanteile wie geplant zu gleichen Teilen an meine Kinder übertragen. Im operativen Geschäft bin ich heute nicht mehr tätig, berate aber noch meine Söhne und kümmere mich um einige Bereiche des Betriebs, wie etwa das Immobilienmanagement und die Mitarbeiterbetreuung. Im Beirat des Unternehmens, der über strategische Weichenstellungen und größere Investitionen entscheidet und der meinen Söhnen als Begleiter und zur Entscheidungsunterstützung dient, bin ich kein Mitglied. Ich freue mich aber sehr, dass meine Söhne mich zu allen Beiratssitzungen einladen und wir uns zudem alle 14 Tage zu einer informellen Strategiesitzung treffen, um wesentliche Geschäftsentwicklungen bei einem ausgedehnten Frühstück zu besprechen.

Der Sohn, der das Unternehmen verlassen hat, hat ein eigenes Unternehmen in unserer Region gekauft und führt dieses Unternehmen erfolgreich und selbstständig, so wie er es sich gewünscht hatte. Wir haben herzlichen Kontakt, treffen uns nach wie vor regelmäßig im Familienkreis und sind alle froh, dass unsere Familie diese Krise gut überstanden hat.

Wiesehahn: Welche Empfehlungen möchten Sie rückblickend betrachtet Familien und Unternehmern, die in der Nachfolgesituation sind, mitgeben?

Schmidt: Es sind drei Dinge, die mir am Herzen liegen. Das Erste und Wichtigste ist meiner Meinung nach das Familienglück. Auf Adolph Kolping geht das Zitat zurück: „Das Erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt, das Kostbarste, was er im Leben besitzt, ist die Familie.“ Das sollte

meiner Meinung nach bei allen unterschiedlichen Meinungen und hitzigen Debatten um wirtschaftliche Lösungen und Selbsterfüllung nie vergessen werden. Mein zweiter Ratschlag ist, dass man sich zur Nachfolgeplanung externen Rat suchen sollte. Für uns als Unternehmer ist die Nachfolgegestaltung ein singuläres und emotionales Ereignis. Wir haben damit keine Erfahrung. Es gibt aber Experten, die regelmäßig Nachfolgeprozesse begleiten und die für eine professionelle und objektive Sicht in dieser Situation sorgen können. Und als Drittes ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, einen konkreten Nachfolgeplan zu entwickeln, der über einen festgelegten Zeitraum mit definierten Meilensteinen die Nachfolger schrittweise ins Unternehmen bringt und den Senior schrittweise entlässt. Alle Beteiligten haben so Klarheit, wissen, was wann auf sie zukommt und können ihr Leben entsprechend einrichten.

Wiesehahn: Herr Schmidt, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.

Teil III

MBO, MBI, Stiftung und Liquidation

MBO/MBI als Nachfolgestrategie

14

Jürgen Wegmann

14.1 Einordnung der potenziellen Käufer

Bei einem Verkauf an Dritte als Nachfolgestrategie sind vier unterschiedliche Käuferkategorien zu unterscheiden. Die strategischen Käufer legen ihr Hauptaugenmerk auf ihre strategischen Ziele und der damit verbundenen Weiterentwicklung im operativen Wachstum. Die Finanzkäufer haben ihren Fokus zumeist auf operative Restrukturierungspotenziale ausgerichtet und sind auf einen späteren Wiederverkauf ausgerichtet. Exotische Käufer sind zumeist branchenfremd und streben nach einer Risikodiversifizierung beim Kauf des Unternehmens.

Die vierte Gruppe, das Management als Käufer, kann danach unterschieden werden, ob es sich um das eigene (interne) Management handelt oder ob fremde (externe) Manager, das Unternehmen erwerben möchten. Im ersten Fall liegt ein Management Buy-Out (MBO) und im zweiten Fall ein Management Buy-In (MBI) vor. Bei den Managern eines MBO handelt es sich in der Regel um langjährige Mitarbeiter aus Führungsebenen, die über ein hohes branchen- sowie unternehmensinternes Fachwissen verfügen. Bei den Managern eines MBI werden zumeist branchenerfahrene externe Manager die Unternehmensführung übernehmen und gleichzeitig zum Eigentümer werden.

Die häufig fehlenden finanziellen Mittel zum Kauf des Unternehmens können in der Praxis durch einen Zusammenschluss der Manager mit Private-Equity-Investoren ausgeglichen werden. Private-Equity-Investoren bevorzugen dabei typischerweise MBOs, da sie hier auf ein etabliertes Management vertrauen können. Eine bewusste Beteiligung der Manager am Eigenkapital des Unternehmens führt zu einer höheren Identifikation sowie

J. Wegmann (✉)
KWU Gesellschaft für Mittelstandsberatung GmbH, Wetzlar, Deutschland
E-Mail: j.wegmann@kwu-online.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_14

Motivation der Einzelnen. Durch die Zusammenlegung von Management- und Eigentümerinteressen in einer Person(-engruppe) können so Zielkonflikte vermieden werden.

14.2 Merkmale eines MBO/MBI

Die Möglichkeit, die Nachfolge durch einen MBO/MBI zu regeln, hat eine Reihe von Vorteilen, die aber insbesondere durch begrenzte finanzielle Mittel der Erwerber relativiert werden.

Ein MBO oder MBI ist für den Manager, der in die Rolle eines Unternehmers wechselt, ein Einstieg in ein neues Betätigungsfeld. Obwohl bei einem MBO der Manager mit dem Unternehmen bestens vertraut sein sollte, bedeutet die Anteilseigner-Rolle eine Betätigung, die sich mit einer Neugründung für den Manager begründen lässt.

Die größte Hürde, die bei einem MBO oder MBI zu überwinden ist, ist die Finanzierung. Die Übernehmer verfügen meist nicht über ausreichend Kapital, um einen sofortigen Kauf vornehmen zu können. Der Verkäufer wird sich daher auf Lösungen einlassen müssen, die auch ratierliche Kaufpreiszahlungen zulassen. Eine Form, die zur Lösung dieses Problems herangezogen werden kann, besteht darin, dass das Unternehmen aus seinem Cash-flow in der Zukunft Kaufpreiszahlungen ermöglicht. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, über mehrere Gesellschafter den Kaufpreis zu finanzieren; hierbei sind z. B. Venture Capital Unternehmen eine Möglichkeit der Finanzierung. Auch Kreditinstitute bieten über die Form der Gewährung von Mezzanine Darlehen eine Finanzierungsquelle an. Diese Form ist allerdings mit hohen Finanzierungskosten verbunden. Eine weitere Möglichkeit besteht in einer Betriebsaufspaltung des Unternehmens. Hierbei verbleiben wesentliche Assets, wie das Grundstück und die maschinellen Anlagen, bei den bisherigen Anteilseignern. Übertragen wird dann das operative Geschäft. Die für das operative Geschäft notwendigen Vermögensgegenstände werden angemietet. Ein Vorteil einer Betriebsaufspaltung kann auch in der damit verbundenen Neuorientierung des betriebsnotwendigen Vermögens bestehen. Nicht benötigte Vermögensgegenstände müssen nicht angemietet werden. Dies kann das operative Geschäft stabilisieren.

Grundsätzlich lassen sich vier zentrale Fragestellungen, die für einen Manager und den Veräußerer im Rahmen eines MBO oder MBI relevant sind, formulieren (Wegmann und Siebert 2020, S. 19 f.):

1. **Ist es der erklärte Wille der bisherigen Gesellschafter, die Gesellschaft an einen Manager zu veräußern und seine bisherige unternehmerische Führung abzugeben?**

Häufig ist es sinnvoll, den Veräußerer auch nach dem Verkauf seiner Anteile noch mit einzubinden. Dies geschieht z. B. durch einen Beratervertrag oder durch einen Sitz im Beirat oder im Aufsichtsrat. Hierdurch kann der Erwerber über einen festgelegten Zeitpunkt vom

Wissen des Veräußerers profitieren. Für ein spannungsfreies Zusammenarbeiten ist eine exakte Formulierung der Aufgabenstellung des Veräußerers erforderlich.

2. **Ist das übernehmende Management fähig und müssen ggf. Mitarbeiter ausgewechselt werden?**

Ein Wechsel in der Führungsebene kann zu Spannungen mit den Mitarbeitern führen. Insbesondere bei einem MBO rückt ein bisher angestellter Manager aus dem Führungskreis in die Geschäftsleitungs- und Anteilseigner-Ebene auf. Mitarbeiter können einen solchen Wechsel im täglichen Alltag torpedieren. Daher ist eine möglichst konfliktfreie Personalbereinigung vor dem Wechsel anzustreben. Darüber hinaus muss die Fähigkeit des übernehmenden Managers vom Veräußerer hinreichend überprüft werden. Die Akzeptanz der Fähigkeiten des übernehmenden Managers erleichtert die weitere Zusammenarbeit zwischen Manager und Veräußerer.

3. **Ist die Überlebensfähigkeit des Unternehmens nach der Übernahme sichergestellt?**

Eine zu geringe Kapitalreserve kann die Überlebensfähigkeit in Frage stellen. Daher ist es erforderlich, die Kaufpreishöhe und -zahlung so zu gestalten, dass sich daraus keine unmittelbare Gefahr für das Unternehmen ergeben kann.

4. **Wird das Unternehmen unter neuer Leitung und Anteilseigner-Struktur einen ausreichenden Cash-flow erzielen können?**

Das Vertrauen in das neue Management und ein festgelegter Zeitraum der weiteren Mitarbeit des Veräußerers sind ein erster Schritt, weiter erfolgreich am Markt zu agieren. Die weiteren unternehmerischen Aktivitäten sind dann allerdings im Erfolgs- und im Misserfolgsfall dem neuen Management zuzuordnen. Eine Gefahr, die sich bei nicht ausreichendem Cash-flow für den Veräußerer ergeben kann, liegt bei ratierlichen Kaufpreiszahlungen in der Erfolglosigkeit des neuen Managers begründet. Daher sind bei Übergang der Anteile für einen solchen Fall vertragliche Sicherheiten einzubauen.

Die Besonderheit bei einem MBO bzw. MBI liegt darin, dass sich der mittelständische Verkäufer darauf einstellen muss, für einen zu definierenden Zeitraum als Ansprechpartner des Übernehmers weiter zur Verfügung zu stehen. Hinzu kommt bei einem MBO der Vorteil, dass der Käufer mit dem Kaufobjekt bestens vertraut ist und sich dadurch der Prozess zügig umsetzen lässt. Bei einem MBI ist ein längeres Annähern an die Informationen erforderlich, da sich der Käufer erst mit dem Unternehmen vertraut machen muss. In beiden Fällen wird sich regelmäßig als Käufer ein Unternehmens- bzw. Branchenspezialist um den Kauf bewerben. Dadurch lässt sich der Verkaufsprozess zügig auf zentrale Fragestellungen konzentrieren. Hierzu zählen die finanziellen Grundlagen des Unternehmens. Gleichzeitig sollte möglichst früh im Verkaufsprozess eine belastbare Erklärung

über die finanziellen Möglichkeiten des Käufers eingefordert werden. Damit können Überraschungen zu einem späteren Zeitpunkt minimiert werden.

14.3 Ausprägungen eines MBO/MBI

Die Frage: „Was wird eigentlich verkauft?“, stellt sich in jedem Verkaufsprozess. Die Antwort hat bei einem MBO/MBI noch eine besondere Bedeutung. Gerade durch die hohe Hürde der Finanzierung durch den internen bzw. externen Manager, ist hierauf ein ganz besonderes Augenmerk zu richten. Der mittelständische Unternehmer hat während seines bisherigen Unternehmertums eine Vielzahl von Gestaltungen genutzt. Diese reichen von einer aktiven Steuervermeidung über die Gestaltung einer vorteilhaften Lieferanten- und Kundenbeziehung, einer verhaltenen Informationspolitik gegenüber seinen Banken bis hin zur Gestaltung von Arbeitsverhältnissen. Darüber hinaus sind häufig noch Aktiva zu finden, bei denen der Unternehmer stille Reserven gebildet bzw. Passiva, bei denen stille Lasten vorhanden sind. Sämtliche über Jahre gewachsene Gestaltungen sind im Verkaufsfall einer Überprüfung zu unterziehen. Insofern stellt sich die grundsätzliche Frage: „Was wird verkauft?“ unter einem völlig neuen Blickwinkel.

Ein zentrales Argument, dass hierbei angeführt wird, ist die Vermeidung bzw. die Reduzierung von Steuerlasten aufgrund der zur Auswahl stehenden Alternativen. Insbesondere der Käufer wird das Argument einer Abschreibungsfähigkeit des Kaufpreises anführen. Denn die Möglichkeit einer planmäßigen Abschreibung führt zu einer Verbesserung des Cash-flows und kann damit zu einer wichtigen Komponente bei der Kaufpreisfinanzierung werden.

Damit stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten im Mittelpunkt der Gestaltung eines Verkaufs: ein share-deal oder ein asset-deal. Gerade im Falle eines MBO/MBI kommt dieser Unterscheidung wegen der Finanzierungsproblematik eine besondere Bedeutung zu.

Ein share-deal ist dadurch charakterisiert, dass durch den Kauf von Geschäftsanteilen (shares) der Käufer z. B. Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft wird. Der Übergang der shares erfolgt zu einem vertraglich vereinbarten Stichtag. Da hierbei ausschließlich die Unternehmensanteile erworben werden, lässt dieser Erwerb sämtliche Aktiva und Passiva des gekauften Unternehmens unverändert. Alle Verbindlichkeiten und auch mögliche Haftungsrisiken der Gesellschaft bleiben bestehen.

Ein asset-deal ist dadurch zu charakterisieren, dass der Käufer nur diese Wirtschaftsgüter (assets) erwirbt, die er erwerben will. In einem solchen Fall kann der Käufer die Übernahme von Haftungsrisiken vermeiden. Der Übergang der assets erfolgt durch Einigung und Übergabe zu einem vertraglich definierten Stichtag. Sämtliche übergehenden Wirtschaftsgüter, wie z. B. Kunden-, Miet- und Darlehensverträge werden einzeln übertragen. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die jeweilige (Einzel-) Zustimmung der Vertragspartner, der jeweils übergehenden Verträge, zu legen. Denn ohne eine solche Zustimmung werden die Verträge nicht auf den Käufer übergehen. Daher ist es wichtig,

rechtzeitig auf zentrale Vertragspartner zuzugehen und deren Zustimmung einzuholen. Ein weiteres Problemfeld kann sich aus einer beabsichtigten Übernahme der Arbeitsverträge im Rahmen eines asset-deals ergeben. Denn der Übergang der Arbeitsverträge, die auf einen Erwerber im Wege eines asset-deals übergehen sollen, hängt nicht von dem Willen der Vertragspartner ab, sondern davon, ob durch den Vertrag eine sog. wirtschaftliche Einheit begründet wird. Unabhängig davon hat jeder betroffene Mitarbeiter ein Widerspruchsrecht.

Die unterschiedlichen Fallgestaltungen bei einem share- bzw. asset-deal lassen sich in ihren Grundzügen wie folgt beschreiben (Wegmann und Siebert 2020, S. 31 ff.):

Einzelunternehmen können nur in der Form eines asset-deals abgewickelt werden, da der Verkäufer als Einzelkaufmann das Betriebsvermögen seines Unternehmens veräußert. Sein Einzelunternehmen besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit. Dies hat gleichermaßen Auswirkung im Zivil- und im Steuerrecht. Einige Besonderheiten ergeben sich bei den Personengesellschaften. Hier werden zivilrechtlich die Anteile an einer KG oder OHG verkauft (abgetreten). Dies wird im Steuerrecht wie ein asset-deal behandelt. Für den Käufer hat dies steuerliche Vorteile, da das Betriebsvermögen abgeschrieben werden kann. Anders sieht dies bei dem Verkauf der Anteile an einer Gesellschaft aus. Denn Kapitalgesellschaften können auch über den Verkauf der Anteile (Abtretung) in der Form eines share-deals auf den Käufer übergehen. Ein gesondertes Abschreibungspotenzial aus den Betriebsvermögen kann so nicht für den Käufer generiert werden. Dies gilt dann nur in Analogie zu den Personengesellschaften in der Form eines asset-deals.Der Verkäufer kann im Falle des Verkaufs einer Personengesellschaft und auch bei dem asset-deal einer Kapitalgesellschaft die zusätzlichen Abschreibungsmöglichkeiten des Betriebsvermögens für den Käufer kaufpreiserhöhend geltend machen. Allerdings besteht beim asset-deal einer Kapitalgesellschaft auch ein Nachteil für den Käufer, da der Verkauf steuerlich wie ein sonstiger Umsatz behandelt wird. Somit fallen regulär Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer an.

Ein Vorteil für den Verkäufer liegt bei einem share-deal darin, dass das Unternehmen im Ganzen veräußert wird. Damit verbleibt keine Mantelgesellschaft beim Verkäufer. Zudem ist der Kaufgegenstand einfach zu erfassen und die Durchführung eines share-deal-Vertrages lässt sich in der Regel kurzfristig gestalten. Weiterhin bleiben sämtliche Verträge bei der Gesellschaft unberührt.

Diesen Vorteilen stehen einige Nachteile gegenüber. So werden sämtliche, auch unbekannte Verbindlichkeiten übernommen. Die neuen Gesellschafter sind an frühere Organbeschlüsse gebunden und es bestehen keine Abschreibungsmöglichkeiten für den Käufer, da die Buchwerte in der Bilanz unberührt bleiben.

Durch die Übernahme der Gesellschaft im Ganzen und die steuerliche Begünstigung des Verkäufers bietet sich ein share-deal aus Sicht des Verkäufers an. Insbesondere auch dann, wenn er sich dadurch von sämtlichen Verpflichtungen an der Gesellschaft befreien kann. Durch den Verkauf entledigt er sich auch der mit einer möglichen Liquidation der Gesellschaft verbundenen Arbeiten.

In Bezug auf die Formerfordernisse des Übergangs der Anteile gilt bei einer Personengesellschaft Formfreiheit. Eine Ausnahme ist bei einer GmbH & Co. KG gegeben, da der Übergang der GmbH-Anteile einer notariellen Beurkundung bedarf. Bei einem Übergang der Anteile einer GmbH herrscht Beurkundungspflicht; der Unternehmenskaufvertrag ist eine schuldrechtliche Verpflichtung, die Anteile zu übertragen. Diese Verpflichtung der Übertragung bedarf der notariellen Beurkundung. Die Übertragung der Anteile an einer AG ist grundsätzlich formfrei.

Im Hinblick auf die Besonderheit der Haftung für Verbindlichkeiten der Gesellschaft für den Käufer, ist auf einige Unterschiede bei den Rechtsformen hinzuweisen. Die Haftung der Gesellschaft bleibt grundsätzlich unberührt. Bei der Rechtsform einer GmbH/AG gibt es keine Haftung der Gesellschafter/Aktionäre für Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Damit gibt es auch bei diesen Rechtsformen keine persönliche Haftung des Käufers. Bei einer OHG verbleibt die Haftung der Gesellschaft in vollem Umfang als persönliche Haftung beim Käufer. Bei der KG gilt diese Haftungsregelung gleichermaßen für den Komplementär, bei dem Kommanditisten ist eine Haftung beschränkt bzw. ausgeschlossen.

Gleichwohl können sich auch bei einer GmbH Schmälerungen der Haftungsgrundlagen bei der Gesellschaft ergeben, die auf den GmbH-Gesellschafter als Käufer übergehen können: so z. B. aufgrund rückständiger Gesellschafterleistungen (§ 16 Abs. 2 GmbHG), die sich in Form von Einlagen (§ 19 GmbHG), Ausfallhaftung (§§ 24, 31 Abs. 3 GmbHG), Nachschüsse (§ 26 GmbHG), Nebenleistungen (§ 3 Abs. 2 GmbHG) ergeben.

Eine zentrale vertragliche Regelung in einem Kaufvertrag bei einem share-deal sollte die steuerliche Haftung für den Käufer beschränken. Hierzu wird die steuerliche Haftung grundsätzlich mit dem Übergabestichtag verknüpft. So haftet der Verkäufer für sämtliche Steuern der Gesellschaft vor dem Übergabestichtag. Die steuerliche Haftung für den Käufer beginnt somit mit dem Stichtag des Übergangs der Anteile.

Eine solche Vereinbarung kann wie folgt lauten:

> Alle bis zum Stichtag geschuldeten Steuern oder steuerlichen Nebenleistungen im Sinne von § 3 Abgabenordnung (AO), alle Sozialversicherungsbeiträge und anderen von der GmbH geschuldeten öffentlich-rechtlichen Abgaben jeder Art werden am Stichtag entweder gezahlt oder im Stichtagsabschluss zurückgestellt worden sein. Sämtliche Steuererklärungen für die GmbH für Veranlagungszeiträume bis zum 31. Dezember 20XX sind vollständig und ordnungsgemäß erstellt und fristgerecht bei der Finanzverwaltung eingereicht. Sämtliche gesetzlich geforderten Steuervoranmeldungen wurden von der GmbH bis zum Stichtag ordnungsgemäß abgegeben. Die GmbH hat die öffentlich-rechtlichen, insbesondere steuerrechtlichen Aufzeichnungs- und Dokumentationsverpflichtungen (z. B. nach § 90 Abs. 3 AO) rechtzeitig und vollständig erfüllt.
>
> Die GmbH hat keine verdeckten Gewinnausschüttungen an ihre Gesellschafter oder eine diesen oder ihr nahestehende Personen vorgenommen.

Ein asset-deal ist häufig die bevorzugte Wahl des Käufers und dies gilt ganz besonders bei einem MBO/MBI. Dies hängt insbesondere mit der exakten Bestimmbarkeit der übergehenden Wirtschaftsgüter zusammen. Hierbei werden die Wirtschaftsgüter aber auch – wenn so zwischen Verkäufer und Käufer vereinbart – z. B. Kundenverträge, Grundstücke,

Gebäude und Verbindlichkeiten im Wege einer Singularsukzession einzeln übertragen. Bei der Übertragung der Vermögensgegenstände, der Rechte und Verpflichtungen, müssen daher jeweils spezifische Übertragungsvoraussetzungen erfüllt sein. So erfolgt der Übergang der einzelnen assets durch Einigung und Übergabe zu einem vertraglich vereinbarten Stichtag. Bei Grundstücken erfolgt die Übertragung durch notarielle Auflassung und Eintragung in das Grundbuch.

Bei einem asset-deal sind noch einige Besonderheiten zu beachten. So muss bei der Übertragung von Vertragsverhältnissen darauf geachtet werden, dass die Zustimmung des jeweiligen Vertragspartners eingeholt wird. Denn ohne die ausdrückliche Zustimmung gehen die Vertragsverhältnisse nicht auf den Käufer über.

Gerade bei der gewünschten Übernahme von Darlehensverträgen in Niedrigzinsphasen wird dies nur durch die Zustimmung des Vertragspartners möglich sein. Grundsätzlich setzt dies bei den kreditgebenden Banken einen neuen Ratingprozess in Gang, der die Bonität des potenziellen Käufers überprüft. Daher ist eine frühzeitige Einbeziehung der kreditgebenden Bank einzuplanen.

Die Vorteile bei einem asset-deal für den Käufer sind offenkundig, denn der Käufer weiß exakt was er kauft und er kann die assets ausschließen, die er nicht mit übernehmen möchte. Dies schränkt den Umfang der Finanzierung bei einem MBO/MBI deutlich ein. Darüber hinaus erwirbt er keine(n) weitere(n) Gesellschaft (Gesellschaftsmantel). Versteckte Verbindlichkeiten werden durch die genaue Benennung der Kaufgegenstände ausgeschlossen, Altverbindlichkeiten verbleiben beim Verkäufer und die Abschreibungsfähigkeit der erworbenen assets stellt einen steuerlichen Anreiz für den Käufer dar.

Nachteilig können sich die Zustimmungserfordernisse bei der Übertragung von Verträgen auswirken. Weiterhin ist die praktische Abwicklung bei der Übertragung der assets häufig sehr zeitaufwendig, da jedes Wirtschaftsgut einzeln benannt und aufgezeichnet werden muss.

Eine Besonderheit ergibt sich bei einem Betriebsübergang gem. § 613a BGB. Bei einer Übernahme eines Unternehmens kommt es auch zu einem Übergang der Arbeitsverhältnisse, sofern hierbei die Voraussetzungen des § 613a BGB erfüllt sind:

> § 613a Abs. 1 Satz 1 (BGB): „Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber über, so tritt dieser in die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein."

Die Regelung des § 613a BGB ist kein Fall im Sinne einer Erbfolge und kein Anwendungsfall bei einem share-deal. Der Anwendungsbereich greift immer bei einem asset-deal, wenn die Voraussetzung eines Betriebsübergangs gegeben ist.

Nach einer Entscheidung des EuGH vom 11.03.1997 ist ein Betriebsübergang ein Übergang, einer auf Dauer angelegten, organisierten Gesamtheit von Personen und Sachen zur Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit mit eigener Zielsetzung, die ihre Identität wahrt.

Hiermit soll die Kontinuität der Arbeitsverhältnisse gesichert werden. Dies stellt auch eine Ergänzung des Kündigungsschutzes für die Arbeitnehmer dar und dient einer Abgrenzung arbeitsrechtlicher Haftungsfragen zwischen Verkäufer und Käufer.

Ein Betriebsübergang führt zu einem automatischen Wechsel des Arbeitgebers. Das Arbeitsverhältnis selbst bleibt unverändert fortbestehen. Der neue Inhaber tritt in alle Rechte und Pflichten der bestehenden Arbeitsverhältnisse ein.

Voraussetzung ist das Vorliegen eines Betriebs oder Betriebsteils als übertragungsfähige und auf Dauer angelegte wirtschaftliche Einheit. Der Betrieb oder Betriebsteil gehen auf der Grundlage eines Rechtsgeschäfts über. Dies kann in vielfältiger Form geschehen, so z. B. durch Verkauf, Verpachtung, Unternehmensspaltung oder Unternehmensverschmelzung.

Die zentralen Fragen, die in diesem Zusammenhang geklärt werden müssen, sind:

Was ist unter einer wirtschaftlichen Einheit zu verstehen?
Wann liegt ein identitätswahrender Übergang dieser wirtschaftlichen Einheit vor?

Der Übergang materieller und immaterieller Betriebsmittel kann eine wirtschaftliche Einheit begründen. Die wirtschaftliche Einheit bezieht sich hierbei auf eine organisierte Gesamtheit von Personen und/oder Sachen, die zur Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit notwendig sind und eine eigenständige Zielsetzung begründen. So kann z. B. bei einem reinen Dienstleistungsunternehmen, das nur wenige Betriebsmittel einsetzt, die Gesamtheit von Arbeitnehmern, die durch ihre Tätigkeit dauerhaft verbunden sind, eine wirtschaftliche Einheit begründet werden. Wobei nicht eine gemeinsame Tätigkeit im Mittelpunkt stehen muss, sondern die organisatorische Zusammenfassung mit Ausrichtung auf eine gemeinsame Zielsetzung dies begründet. Eine Tätigkeit mit erwerbswirtschaftlicher Zielsetzung einer dauerhaften Gewinnerzielung kann eine gemeinsame Zielsetzung ausdrücken. Insofern wird durch unser Wirtschaftssystem die gemeinsame Zielsetzung der Gewinnerzielung inhärent vorgegeben.

Die zweite Frage, die zu klären ist, betrifft die eigenwirtschaftliche Nutzung. Hierbei ist die Überlassung der assets zur eigenwirtschaftlichen Nutzung eine notwendige Voraussetzung für den Übergang. Dabei müssen die assets nicht in das Eigentum des Käufers übergehen, es genügt schon, wenn er sie nutzen kann. Ein identitätswahrender Übergang der wirtschaftlichen Einheit setzt eine hinreichende Strukturierung und Selbstständigkeit vor und nach der Übernahme voraus.

Jede Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen eines Betriebsübergangs muss auf die Umstände des konkreten Einzelfalls abstellen. Zweifel an der Anwendung von § 613a BGB sind in der Regel nicht vollständig auszuräumen. Daher sind vertragliche Regelungen zwischen Verkäufer und Käufer vorab abzustimmen, so z. B. in Form einer Freistellung von Ansprüchen oder in Form einer Erstattung von Personalkosten.

Eine weitere Hürde beinhaltet § 613a Abs. 5 BGB. Hier muss der bisherige Arbeitgeber die Arbeitnehmer umfassend über den Verkauf bzw. den Betriebsübergang informieren. Hierdurch soll den Arbeitnehmern die Möglichkeit gegeben werden, darüber eigenständig zu entscheiden, ob sie den Arbeitgeberwechsel mitmachen möchten oder ob sie ihr Widerspruchsrecht ausüben und damit beim alten Arbeitgeber (Verkäufer) verbleiben möchten. Unterrichten kann der Verkäufer oder der Käufer. Beide haften für eine ordnungsgemäße

Unterrichtung gesamtschuldnerisch. Verkäufer und Käufer sollten sich noch vor Kaufvertragsunterzeichnung darauf verständigen wer, wann und mit welchem Inhalt die Arbeitnehmer unterrichtet. Durch die Norm, dass die Arbeitnehmer von dem Betriebsübergang zu informieren sind, kann eine Situation eintreten, dass Schlüssel-Mitarbeiter das Unternehmen kurzfristig verlassen. Die Mitteilungspflicht gem. § 613a Abs. 5 BGB führt bei dem Erwerber zu der Situation, dass er den Zeitpunkt der Mitteilung nicht nur aus den gesetzlichen Anforderungen heraus vorab planen sollte, sondern auch, um wichtige Mitarbeiter weiter an das Unternehmen zu binden.

Die Formerfordernisse, die an eine rechtliche Bindung der ordnungsgemäßen Unterrichtung geknüpft sind, sind umfangreich und beinhalten einige Fallstricke. So müssen Angaben zum Käufer, der Zeitpunkt des Übergangs, der Grund für den Übergang, die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen für die Arbeitnehmer und die geplanten Veränderungen mitgeteilt werden.

Der Arbeitnehmer muss den Widerspruch innerhalb eines Monats nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung über den Betriebsübergangs erklärt haben.

Der Widerspruch muss in Schriftform erfolgen, wobei eine Unterrichtung durch E-mail oder Fax zulässig ist. Er kann gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber als auch dem neuen Arbeitgeber erklärt werden. Der Widerspruch bedarf keiner Begründung.

Gerade im mittelständischen Umfeld sollte sich der Verkäufer intensiv mit der Problematik des § 613a BGG im Rahmen eines asset-deals befassen. Zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Voraussetzungen sollte auch bei kleineren Verkäufen – aus der Sichtweise des Verkäufers – ein Rechtsberater mit herangezogen werden.

Wenngleich sich die Frage nach einem share- oder asset-deal nicht ohne die Prüfung des Einzelfalls zufriedenstellend beantworten lässt, zeigen die aufgezeigten Problemfelder eine gewisse Tendenz pro share-deal für den mittelständischen Verkäufer. Gleichzeitig steht dem die stärkere Ausrichtung des übernehmenden Managements auf einem asset-deal bei einem MBO/MBI gegenüber.

14.4 Ablauf eines MBO/MBI

Der eigentliche Ablauf des Verkaufsprozess bei einem MBO kann, im Gegensatz zum Verkaufsfall an strategische Käufer, an Finanzkäufer und an exotische Käufer, erheblich abgekürzt werden. Durch die Kenntnis des internen Managements kann die gesamte Prüfungsphase, die immer einen großen Zeitraum umfasst, erheblich gekürzt werden. Bei einem MBI wird sich dies wieder anders gestalten lassen.

Die steuerlichen Rahmenbedingungen sind bei einem MBO/MBI nicht anders zu beurteilen als bei einem Verkauf an die anderen Käufergruppen. Lediglich die Ausgestaltung einer neuen Managementgesellschaft, in der die assets überführt werden, kann sich, nach konkreter Gestaltung, steuerlich auswirken.

Eine weitere Besonderheit beinhaltet die bei einem MBO/MBI vorliegende Schwachstelle der Finanzierung. Primär ist davon das externe bzw. interne Management betroffen.

Gleichwohl stellt sich die Frage der Realisierung auch für den abgebenden Unternehmer. Durch die immer noch vorherrschende späte Befassung mit seiner eigenen Nachfolge, kann sich der Verkäufer nicht allzu viele Fehler bei der Auswahl des übernehmenden Managements leisten. Daher sollten die Wertansätze bei der Ermittlung des Verkaufspreises eher konservativ ausgerichtet sein. Die Möglichkeiten der Finanzierung sind daher auch vom Verkäufer auszuloten. Übertriebene Preisvorstellungen können den gesamten Verkaufsprozess scheitern lassen. Die gesamte Finanzierung der Erwerber muss darauf hin ausgerichtet sein, dass der Kapitaldienst aus dem zukünftigen freien Cash-Flow bedient werden kann.

Literatur

Wegmann J, Siebert H (2020) Unternehmensverkauf, 2. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden



Dr. Jürgen Wegmann Diplom-Kaufmann, Geschäftsführer der KWU Gesellschaft für Mittelstandsberatung GmbH, Wetzlar, M&A-Beratung, spezialisiert auf Nachfolgefälle mittelständischer Unternehmen, Autor zahlreicher Fach- und Sachbücher sowie von Fachaufsätzen.

Interview: Der MBI ist in besonderem Maße vom gegenseitigen Verständnis geprägt

15

Helmut Hund

Der 17-jährige Helmut Hund gründete das Unternehmen 1967. Das erste Produkt war ein patentierter Anlaufstrombegrenzer für Elektromotoren. 1972 wird die Helmut Hund KG mit einem Partner aus der Taufe gehoben. Danach beginnt ein rasantes Wachstum u. a. mit der Elektronik für die Minox-Kamera. 1984 wird die Firma des Partners mit 85 Mitarbeitern in die ab dann bestehende Helmut Hund GmbH integriert. 1988 wird ein weiteres Unternehmen in zwei Schritten komplett übernommen, die Mitarbeiterzahl überschreitet die 400er-Grenze. 1992 wird der optische Teil des Unternehmens an einen Wettbewerber verkauft. Damit reduziert sich die Mitarbeiterzahl um 300 Arbeitnehmer. Heute arbeitet ein interdisziplinäres Team aus Naturwissenschaftlern und Ingenieuren an komplexen Lösungen in den technologischen Schwerpunkten Elektronik, Optik, optische Glasfasertechnik, Kunststofftechnik und Feinmechanik. Dieser interdisziplinäre Technologieansatz prägt das Unternehmen nachhaltig. Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und erzielt rund 13 Mio. € Umsatzerlöse. Die operativen Ergebnisse sind seit Jahren auf einem hohen Niveau positiv stabil. Herr Helmut Hund strebt mittelfristig eine Nachfolgeregelung an.

Wegmann: Herr Hund, wann haben Sie sich zum ersten Mal mit einer Unternehmensnachfolge befasst?

H. Hund (✉)
Sankt Augustin, Deutschland
E-Mail: andreas.wiesehahn@h-brs.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_15

Hund: Dies war eigentlich schon sehr früh, ich habe mit 25 Jahren eine Lebensversicherung mit einer Laufzeit von 30 Jahren abgeschlossen und wollte dann mit 55 Jahren aufhören. Diese mit 25 formulierte Wunschvorstellung ist dann aber nicht wahr geworden und war wohl der Fantasie geschuldet, mich auch ohne Arbeit zu verwirklichen. Ich war und bin zu gerne Unternehmer, als dass ich mit 55 Jahren dann tatsächlich aufhören wollte. Heute, mit 65 Jahren sieht die Situation natürlich ganz anders aus.

Wegmann: Wie hat sich dies konkretisiert?

Hund: In den letzten 20 Jahren hatte ich mehrfach Angebote, das Unternehmen zu verkaufen. Mal waren es Vermittler, die mir potenzielle Käufer zuführen wollten, mal waren es die Unternehmen selber, die ihr Interesse bekundeten. In 1992 habe ich dann einen wesentlichen Teil der Unternehmensgruppe mit rd. 300 Mitarbeitern an einen Wettbewerber, der vorher unser Handelsvertreter war und mit dem ich in einem ruinösen Wettbewerb lag, verkauft. Aus der heutigen Sicht war dies ein sehr kurzfristiger Akt. Die Verhandlungen dauerten einen Monat und kurz danach war der Verkauf durch den Abschluss des Notarvertrages abgeschlossen. Diese strategische Entscheidung war in der Nachschau genau richtig. Drei Jahre nach Übernahme des Bereichs musste der Erwerber Konkurs anmelden. Das ich am Ende meiner beruflichen Laufbahn mein Unternehmen verkaufen wollte habe ich offen kommuniziert. Gleichwohl wurde dies von meinen Freunden nie ganz ernst genommen. Dazu bin ich wohl zu gerne Unternehmer. Ich habe das Unternehmerleben mit allen positiven Aspekten wie auch gelegentlichen negativen Erfahrungen immer gemocht. Zudem übe ich eine Reihe von Ehrenämtern aus, in die ich meine unternehmerischen Erfahrungen einbringen kann.

Wegmann: Nun haben Sie sich nach Erreichen des 60. Lebensjahres doch sehr intensiv mit Ihrer Unternehmensnachfolge befasst.

Hund: Natürlich war mir klar, dass ich dies irgendwann regeln muss. Wenn es schon mit 55 Jahren nicht geklappt hat, dann sollte sich dies aber in den kommenden Jahren konkretisieren.

Wegmann: Welche Maßnahmen haben Sie dazu ergriffen.

Hund: Vor 5 Jahren habe ich eine Führungskraft mit dem Ziel eingestellt, meine operativen Tätigkeiten sukzessive zurückzufahren und nach einem potenziellen Käufer zu suchen. Leider musste ich dabei die Erfahrung machen, dass meine Wahl der neuen Führungskraft für den angestrebten Nachfolgeprozess nicht zielführend war.

Ich hatte mehrere Angebote, die bis zur Phase des Beginns einer Due Diligence führten. Allerdings musste ich feststellen, dass die potenziellen Käufer nicht passten. Einmal war ich mit dem Seniorunternehmer eines Käuferunternehmens weit vorangeschritten. Die Nachfolger in diesem Unternehmen verfolgten aber eine andere Strategie, so dass sich der Seniorunternehmer nicht durchsetzen konnte. Dann machte ich Erfahrungen mit einem größeren börsennotierten Konzern. Hier war schnell klar, dass wir aus unterschiedlichen Welten kamen. Auf der einen Seite der mittelständische Unternehmer und auf der anderen Seite das kapitalmarktgetriebene Börsenunternehmen, das letztlich an einer kurzfristigen Konsolidierung der Helmut Hund GmbH interessiert war, um das eigene Ergebnis zu verbessern.

Wegmann: Nach diesen Erfahrungen bleibt die Frage, wo stehen sie heute mit ihrem Nachfolgeprozess?

Hund: Zur aktuellen Nachfolgeregelung hat ein älterer, sehr erfahrener Unternehmensberater beigetragen. Er hat mir klar dargelegt, dass wir für einen Finanzkäufer zu klein sind und wir aufgrund unserer heterogenen Technologiestruktur nur schwer einen strategischen Käufer finden werden, der bereit ist, einen fairen Kaufpreis zu zahlen. Hinzu kommt noch eine banale steuerliche Situation. Ich könnte mir eine Firmenpension auszahlen lassen, müsste dann allerdings aus der aktiven Geschäftsführung ausscheiden. Ich kann aber nicht einfach aufhören und alles stehen und liegen lassen. So ist die nun praktizierte Lösung, dass ich ab Januar 2015 einen Geschäftsführer einstelle, der Anteile an dem Unternehmen erwerben kann und mir im Idealfall die Möglichkeit gibt, mich mit 67 Jahren, also in spätestens in zwei Jahren aus Geschäftsführung zu verabschieden.

Wegmann: Wie sind Sie auf diese Lösung gekommen?

Hund: Einmal durch die Erfahrungen mit den potenziellen Kaufinteressenten und durch den Misserfolg, den ich mit dem letzten Geschäftsführer hatte. Meine Frau und ich haben uns den neuen Geschäftsführer intensiv angeschaut, Gespräche mit ihm und seiner Frau geführt und die Wahl von einem erfahrenen Personalberater prüfen lassen. Wir haben ein gutes Gefühl und halten dies für eine tragfähige Lösung. Diese Nachfolgeregelung in der Form eines „Management-Buy-In" lässt genügend Raum für weitere kreative Lösungen. So kann der Geschäftsführer sukzessive bis zu 25 % der Anteile zu einem heute bereits vertraglich festgelegten Vorzugspreis erwerben. Dies lässt die Möglichkeit offen, dass unsere Tochter nach ihrem kaufmännischen Studium in die Geschäftsführung mit einsteigen kann. Uns erlaubt es die Möglichkeit über unsere verbleibenden Anteile flexibel zu agieren. Wir haben unserer Tochter klar gemacht, dass sie in das Unternehmen einsteigen kann, sie aber keinerlei Verpflichtung hat, diese Option tatsächlich auszuüben. Sollte uns ein Dritter dann unsere Anteile abkaufen wollen, dann haben wir dem Geschäftsführer ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Damit könnte er, wenn er dies finanziert bekommt, auch das gesamte Unternehmen erwerben.

Wegmann: Ihre und die Entscheidung Ihrer Ehefrau sind lange gereift und sie haben den Nachfolger einer intensiven Prüfung unterzogen. Was waren dabei für sie die wichtigsten Aspekte.

Hund: Neben der fachlichen Eignung war für uns ausschlaggebend, dass die „Chemie" zwischen uns passt und unser Wertesystem eine große Deckung aufweist. Mein Lebensweg ist durch eine starke Bindung zu meinem Großvater geprägt worden und in späteren Jahren durch die guten Ratschläge väterlicher Freunde. Dies würde ich gerne an den Nachfolger weiter geben, ohne ihn dabei zu sehr einzuschränken. Es ist mein fester Wille, mich sukzessive aus der Geschäftsführung zurückzuziehen und nur auf Bedarf als Ratgeber dem Nachfolger zur Verfügung zu stehen. Mein Ausstieg beginnt mit dem Tag des Eintritts des neuen Geschäftsführers.

Wegmann: Herr Hund, welche Empfehlung können Sie potenziellen Übernehmern, wie in Ihrem konkreten Fall praktiziert, mit auf den Weg geben.

Hund: Ich kann mich dabei auf die Empfehlungen alter erfahrener Männer beziehen, die mir wertvolle Hinweise gegeben haben: „Glück, Erfolg und Geld läuft man nicht hinterher, sie müssen einem entgegenkommen“. Leidenschaft, aber auch der unbedingte Wille, etwas zu unternehmen prägt ein Unternehmerleben, der Erfolg kommt und das Geld folgt dann von ganz alleine. Und für die Unternehmer, die eine Nachfolge planen sollte gelten, dass man sich frühzeitig mit seiner Nachfolge befasst. Bei mir hat dies aktiv mit 60 Jahren angefangen. Mit 60 Jahren hat aber man nicht mehr so viel Zeit, gleichzeitig kann man aber immer noch genügend Erfahrungen sammeln, wie in unserem Fall geschehen, um Fehleinschätzungen zu korrigieren.

Wegmann: Herr Hund, ich danke Ihnen für das interessante Gespräch und die ausführliche Darlegung Ihrer angestrebten „Management-Buy-In“-Lösung und wünsche ihnen dazu viel Erfolg.

Stiftungen in der Unternehmensnachfolgegestaltung

16

K. Jan Schiffer

16.1 Grundsätzliches

Kaufmännisch erfolgreiche Unternehmer stehen bei der Regelung ihrer Unternehmensnachfolge nicht selten vor einem für sie ungewohnten Problem. Sie wollen und suchen hier den Erfolg in einem Bereich, in dem sie sich nicht auskennen. Ihre Unternehmenswelt kennen sie. Die Rechts-, Steuer- und Nachfolgeregelungswelt kennen sie kaum bis gar nicht. Die erfolgreiche Regelung der Unternehmensnachfolge ist dennoch die eigentliche Krönung eines Unternehmerlebens. Die Facetten dieses Themas sind ausgesprochen vielfältig. Sie werden in diesem Buch mit allen wesentlichen Aspekten umfassend dargestellt. Ein wichtiger Teilaspekt, nämlich die Möglichkeit der Gestaltung unter Einbeziehung von Stiftungen, wird in diesem Kapitel behandelt (ausführlich auch Schiffer und Pruns 2011).

Über die besondere Möglichkeit einer unternehmensverbundenen Stiftung denken Unternehmer vor allem dann nach, wenn im Kreise der Familie niemand bereit oder in der Lage ist, das Familienunternehmen fortzuführen oder wenn gar keine Abkömmlinge vorhanden sind (siehe auch Bernd und Götz 2009, Rn. 1611 ff.). Das nachfolgende Interview mit dem Unternehmer *Friedhelm Loh* bietet hier aus meiner Sicht und nach meiner Erfahrung ein in vielen Punkten, von denen ich einige nachfolgend herausheben werde, typisches Beispiel.

Die nackten Zahlen der Praxis sind allerdings eher bescheiden. Es gibt gegenwärtig etwa 21.000 selbstständige Stiftungen in Deutschland, die allerdings ganz überwiegend gemeinnützig sind. Wohl gegen 95 % aller Stiftungen sind wegen Gemeinnützigkeit und/oder Mildtätigkeit steuerbefreit. Der Rest ist steuerpflichtig. Familienstiftungen soll es nur etwa 500 – 700 in Deutschland geben (aktuelle Statistiken sind abrufbar unter www.stiftungen.org).

K. J. Schiffer (✉)
Bonn, Deutschland
E-Mail: schiffer@schiffer.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_16

Besonders wesentlich ist für Unternehmer typischerweise, dass das von ihnen selbst aufgebaute oder ererbte und ausgebaute Unternehmen, das zudem regelmäßig den Hauptteil des Familienvermögens ausmacht, über ihren Tod hinaus zusammengehalten wird. Ähnlich beschreibt es auch *Friedhelm Loh*. Das Unternehmen soll tunlichst nicht zersplittern. Zudem soll eine hohe Steuerbelastung möglichst vermieden werden. Der Liquiditätsabzug aus dem Unternehmen soll begrenzt werden.

Eine Stiftungskonstruktion im Unternehmensbereich bietet dem Unternehmer, seinen Nachfolgern und dem Unternehmen als sozialer Einheit vor allem den Vorteil der Sicherung der Unternehmenskontinuität. Damit kann im objektivierten Interesse aller Beteiligten auch den Gefahren wirkungsvoll begegnet werden, die sich für Familienunternehmen bei einer Mehrzahl von Erben (und deren mitredenden Ehepartnern sowie sonstigen Familienmitgliedern) mit i. d. R. unterschiedlichen Interessen typischerweise ergeben. Dieser besondere Vorteil der Kontinuität kann jedoch im negativen Fall mit mangelnder Flexibilität einhergehen und mangelnde Flexibilität ist in unseren Zeiten des „Disrupt Yourself" wohl noch problematischer als sie es für Unternehmen immer schon war.

Die Praxis zeigt zudem, dass eine Stiftung, ebenso wenig wie sie ein Steuersparmodell ist, keine Allzweckwaffe zur Regelung der Unternehmensnachfolge darstellt. Es gibt durchaus Stiftungen, die im Zuge einer Unternehmensnachfolgeregelung errichtet wurden und dann ihre Beteiligungen wieder veräußern mussten, etwa weil sich die Rahmenbedingungen geändert hatten.

Wegen der gewünschten Nachhaltigkeit und Stabilität der Stiftungsgestaltung für die Unternehmensnachfolgeregelung kommen Stiftungen hier grundsätzlich nur in Form der rechtsfähigen Stiftung nach §§ 80 ff. BGB in Frage. Treuhänderische, nicht rechtsfähige Stiftungen (näher dazu Schiffer 2016, § 12) scheiden hier als Ansatz in aller Regel aus, weil sie nur auf schuldrechtlichen Vereinbarungen beruhen und deshalb zu unstabil sind, um einen Stifterwillen langfristig zu manifestieren.

16.2 Stiftungen als Gestaltungsinstrument bei der Unternehmensnachfolge

Das Stiftungszivilrecht ist zweckneutral. Eine Stiftung kann gem. § 80 Abs. 2 BGB mit jedem beliebigen Zweck errichtet werden, wenn der Zweck nicht das Gemeinwohl gefährdet (siehe etwa Hüttemann und Rawert 2017, Vorbem. zu §§ 80 ff. Rn. 7). Ob eine Stiftung gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verfolgt, ist rechtlich ausschließlich für die Frage der Steuerbefreiung relevant.

- **Unternehmensverbundene Stiftungen**

Stiftungen können verschiedene unternehmensbezogene Zwecke verfolgen (siehe grundlegend etwa Bernd und Götz 2009, Rn. 1681 ff.). Wenn im Sinne der Unternehmensnach-

folge mit Stiftungen von einer unternehmensverbundenen Stiftung die Rede ist, dann sind insbesondere Unternehmensträgerstiftungen und Beteiligungsträgerstiftungen gemeint.

Die **Unternehmensträgerstiftung** betreibt das Unternehmen unmittelbar selbst. Das kommt heute mangels Flexibilität im Gestaltungsansatz in der Praxis kaum noch vor und ist aus diesem Grund für eine Nachfolgegestaltung nicht von Interesse.

Bei der **Beteiligungsträgerstiftung** ist die Stiftung alleinige Gesellschafterin oder Mitgesellschafterin einer Personen- oder Kapitalgesellschaft. Da das Unternehmen selbst als Personen- oder Kapitalgesellschaft betrieben wird, also den Vorschriften für die jeweilige Unternehmensrechtsform unterfällt, bleibt die erforderliche Flexibilität des Unternehmens an sich grundsätzlich erhalten. Eine Beteiligungsträgerstiftung kann für eine Nachfolgegestaltung unter verschiedenen Aspekten interessant sein:

- als Dotationsquelle für durchaus verschiedene Zwecke,
- als Familientreuhänder oder auch
- als Führungsinstrument für das Unternehmen.

Die genannten Aufgaben werden in der Praxis oftmals miteinander kombiniert.

Wird eine Stiftung als Familientreuhänder eingesetzt, soll sie vorrangig dafür Sorge tragen, dass bei einer Unternehmensbeteiligung die Beteiligungsrechte i. S. d. Stifters/der Familie ausgeübt werden und dass die Beteiligung der Familie erhalten bleibt. Die Familienmitglieder erhalten dabei regelmäßig keinen Zugriff auf die in der Beteiligung enthaltene Unternehmenssubstanz. Als Destinatäre der Stiftung kommen sie aber in den Genuss der Unternehmenserträge, wobei sie typischerweise keinen Zahlungsanspruch haben (siehe etwa BFH/NV 2001, 1457, 1460, 1461; BFH BStBl. II 1988, 344). Die Destinatäre sind weder Mitglieder noch Gesellschafter der Stiftung. Damit haben sie grundsätzlich auch keine „Mitgliedschaftsrechte“, d. h. keine Verwaltungs- oder Kontrollbefugnisse.

- **Familienstiftungen**

Von einer Familienstiftung (siehe grundlegend etwa von Campenhausen und Richter 2014, § 13; Schiffer 2016, § 2 Rn. 21 ff.) spricht man, wenn die Stiftung in erster Linie oder jedenfalls wesentlich den Interessen einer oder mehrerer Familien dient. Sie dient typischerweise dazu, größere Vermögen zusammenzuhalten und die Familie zu versorgen. In der Praxis finden sich hier oft Mischzwecke (Beispiel: Unternehmensverbundene Familienstiftung als Beteiligungsträgerstiftung). Der Umfang der Versorgung der Familie reicht von regelmäßigen Zahlungen an die betreffenden Familienmitglieder bis zur Unterstützung „nur“ bei der Ausbildung und in Notlagen.

Auch eine steuerbefreite Stiftung kann „einen Teil, jedoch höchstens ein Drittel ihres Einkommens dazu verwende[n], um in angemessener Weise den Stifter und seine nächsten Angehörigen zu unterhalten, ihre Gräber zu pflegen und ihr Andenken zu ehren“ (§ 58 Nr. 6 AO).

Wie auch das nachfolgende Interview zeigt, ist gerade die laufende Versorgungskomponente der Nachkommen für den Unternehmer in der Praxis bedeutsam.

- **Steuerbefreite Stiftungen**

Grundsätzlich sind die Errichtung und die Tätigkeit einer Stiftung, wie die einer jeden anderen juristischen Person auch, steuerpflichtig (Schenkungsteuer, Körperschaftsteuer, etc.). Gemeinnützige oder mildtätige Stiftungen sind im Gegensatz dazu nach den einschlägigen Steuergesetzen beinahe vollständig von den betreffenden Steuern befreit. Die Steuerbefreiung setzt allerdings voraus, dass eine Stiftung nach ihrer Satzung und tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke i. S. d. §§ 51 ff. AO verfolgt (ausführlich: Buchna et al. 2015).

Auch im Zusammenhang mit Unternehmen kann eine gemeinnützige Stiftung eine sinnvolle Rolle wahrnehmen und zugleich der Allgemeinheit dienen. Unternehmenseinkünfte können z. B., wenn das dem Wunsch des Unternehmers/Stifters entspricht, ganz oder teilweise gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden, was ggf. auch als positiver Marketingeffekt für das Unternehmen genutzt werden kann. Unter anderem „Bertelsmann“ gibt dafür immer wieder interessante Beispiele, wie etwa Umfragen und Symposien der Bertelsmann Stiftung zu gesellschaftspolitischen Fragen.

Daneben bietet sich auch der Einsatz einer gemeinnützigen Stiftung als Familienbank an (Schiffer 2016, § 11 Rn. 75). Als Stichwort sind hier Basel II und III etc. zu nennen. Danach erfolgt die Eigenkapitalunterlegung der Banken bei Kreditvergaben stärker nach dem individuellen Kreditrisiko, das vorrangig durch ein Bankrating festgestellt wird. Eine gemeinnützige Stiftung kann, (selbst) wenn sie nicht unmittelbar an dem Unternehmen beteiligt ist, als Kreditgeber für das Unternehmen fungieren. Sie erwirtschaftet dann entsprechend ihrem Satzungszweck ihr Einkommen durch zinspflichtige Darlehensgewährung an das Unternehmen. Die Stiftung wird damit zur „Familienbank“. Dadurch wird erstens faktisch die Eigenkapitalquote verbessert. Zweitens sinkt automatisch der Kreditbedarf. Drittens steigt die Kreditwürdigkeit.

- **Ausländische Stiftungen**

Ausländische Stiftungen sind grundsätzlich beachtliche alternative Ansätze zu der Wahl einer Stiftung nach deutschem Recht. Die Motive für die Errichtung einer Stiftung im Ausland sind vielfältig; häufig wird sich der potenzielle Stifter von der Erwägung leiten lassen, die Errichtung im Ausland sei weniger bürokratisch, er könne hierdurch seine Familie besser absichern oder er könne dadurch in wesentlichem Umfang Steuern sparen. Seit Frühjahr 2009 haben verschiedene vorgebliche oder echte Steueroasen ihr „Bankgeheimnis“ gelockert und sich zu den OECD-Standards für Transparenz und Informationsaustausch bekannt. Damit hat sich bewahrheitet, was in realistisch eingestellten Expertenkreisen schon seit längerem erwartet wurde: Zumindest in Europa findet die Zeit der Steueroasen ein Ende. Die Mühlen mahlen auch in diesem Zusammenhang langsam, sie mahlen aber

stetig. Auch deshalb eignet sich für die Gestaltung einer langfristigen Unternehmensnachfolge bei einem inländischen Unternehmen die Einbindung einer ausländischen Stiftung in der Regel nicht. Die zusätzlich in solchen Fällen zu beachtende ausländische Rechtsordnung, in der das Unternehmen eben nicht zuhause ist, verkompliziert die Gestaltung erheblich (s. etwa Schiffer 2016, § 13).

- **Gestaltungsansätze**

Ausgehend von den vorstehend genannten Grundstrukturen sind in der Praxis mit Blick auf die Unternehmensnachfolge besondere Gestaltungsansätze entwickelt worden. Zu diesen zählen insbesondere die Stiftung & Co. KG und die sog. „Doppelstiftung".

– Führungsstiftung – insb. die Stiftung & Co. KG

Bei der GmbH & Co. KG, der wohl beliebtesten Rechtsform für Familienunternehmen, ist ein wesentlicher Grundgedanke die sinnvolle Trennung von Macht und Kapital. Die Macht wird über die Komplementär-GmbH ausgeübt. Das Kapital wird durch die Kommanditisten gestellt. Das Zusammenwirken der Gesellschafter lässt sich im KG-Vertrag relativ frei gestalten – vor allem über festgelegte Mehrheiten bei Gesellschafterbeschlüssen, Vetorechte der Komplementärin und durch Einschränkung der Rechte der Kommanditisten.

Bei der Stiftung & Co. KG übernimmt die Stiftung die Rolle der Komplementärin. Die nachhaltige Trennung von Macht und Kapital lässt sich hier im Sinne der Unternehmenskontinuität noch besser verwirklichen. Über ihre Führungsrolle als Komplementärin ist die Stiftung in der Lage, auch nach dem Tod des Stifters eine Art Garantie für die Durchsetzung seines Willens zu übernehmen (näher Schiffer 2016, § 11 Rn. 53 ff.).

Die Stiftung dient hier in Zusammenwirkung mit der Stiftungsaufsicht, wenn die Stiftung nicht nach dem jeweils einschlägigen Landesstiftungsgesetz als von der Stiftungsaufsicht teilweise „befreite" Familienstiftung ausgestattet ist, als verlängerter Arm des Stifters weit über dessen Tod hinaus. Die Aufhebung der Stiftung und auch jede Satzungsänderung bedürfen der Genehmigung der Stiftungsbehörde, die nur erteilt wird, wenn sie dem erklärten oder mutmaßlichen Willen des Stifters entspricht.

Ebenso wie die GmbH & Co. KG genießt die Stiftung & Co. KG dabei die Vorteile einer Personengesellschaft bei gleichzeitiger Vermeidung des Haftungsnachteils dieser Rechtsform. Bei der Komplementärstiftung als rechtsfähigem Sondervermögen ohne Gesellschafter ist sogar eine Durchgriffshaftung ausgeschlossen, während eine solche Haftung für die hinter einer Komplementär-GmbH stehenden Gesellschafter durchaus möglich ist. Auch die Stiftung & Co. KG fällt allerdings unter die sog. GmbH & Co.-Richtlinie zur Publizität (Ernst 1999, S. 904). Dass es keine natürliche Person als persönlich haftenden Gesellschafter gibt, ist zu publizieren (vgl. § 264a HGB). Stiftungen haben allerdings, auch wenn da noch verschiedene Rechtsfragen ungeklärt sind, das Geldwäschegesetz (GwG) zu beachten und sich grundsätzlich in das Transparenzregister einzutragen (siehe etwa Schiffer und Pruns 2017).

Wählt der Stifter zur angemessenen Verstetigung seines Willens die Gestaltung einer Stiftung & Co. KG, so ist der Stiftung im Gesellschaftsvertrag der Kommanditgesellschaft eine entsprechend starke Stellung einzuräumen. Es sollte insbesondere bestimmt werden, dass Änderungen des KG-Vertrages jedenfalls in wichtigen Fällen der Zustimmung der Stiftung bedürfen.

Die Position des Komplementärs wird bei der Stiftung & Co. KG in aller Regel von einer nicht steuerbefreiten Stiftung eingenommen – häufig von einer Familienstiftung. Für eine gemeinnützige Stiftung hätte diese Position typischerweise zur Folge, dass sie insoweit einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhielte.

Eine gemeinnützige Stiftung kann sich nur dann steuerunschädlich an einer Personengesellschaft beteiligen, wenn die Beteiligung ausnahmsweise nicht zu einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb führt. Das ist etwa bei einer gewerblich geprägten vermögensverwaltenden (!) Personengesellschaft der Fall (BFH v. 25.05.2011, Az. I R 60/10). Ein entsprechendes steuerliches Ergebnis erzielt man, indem man die etwaige Kommanditistenstellung der gemeinnützigen Stiftung so ausgestaltet, dass steuerlich keine Mitunternehmerschaft mehr vorliegt (Buchna et al. 2015, S. 291).

– Doppelstiftungsmodelle

In der Praxis findet sich die Kombination einer Familienstiftung mit einer gemeinnützigen Stiftung (sog. Doppelstiftung). Dieses Modell lässt sich in zwei Schritten kennzeichnen (ausführlich Schiffer 2016, § 11 Rn. 62 ff.):

1. **Schritt:**

Der Familienunternehmer überträgt alle seine Gesellschaftsanteile, die nicht benötigt werden, um den Unterhalt der Familie nachhaltig zu sichern, auf eine steuerbefreite, gemeinnützige Stiftung.

2. **Schritt:**

Die restlichen Anteile überträgt er auf eine Familienstiftung, die die unternehmerische Verantwortung dadurch trägt, dass das Stimmrecht für die von der gemeinnützigen Stiftung gehaltenen Anteile ausgeschlossen wird. Dabei wird die gemeinnützige Stiftung gerade nicht mitunternehmerisch an einer Personengesellschaft beteiligt. Sie führt keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Das Modell der Doppelstiftung kombiniert die Vorteile einer unternehmensverbundenen Stiftung mit den Steuervorteilen einer gemeinnützigen Stiftung. Das soll hier beispielhaft anhand einer erprobten Gestaltung aus dem Bereich der großen Familienunternehmen beleuchtet werden:

Die bekannte „Robert Bosch Stiftung GmbH“ ist mit über 92 % an der Unternehmung Robert Bosch GmbH, Stuttgart beteiligt. Geleitet wird die Unternehmung Robert Bosch

GmbH aber nicht etwa durch die Stiftung GmbH, sondern durch die an der Robert Bosch GmbH mit einem „Zwerganteil“ beteiligte Robert Bosch Industrie Treuhand KG, die auch das Stimmrecht aus den Anteilen der Robert Bosch Stiftung GmbH erhalten hat.

Diese juristische Konstruktion, die ebenso bei Einsatz einer Stiftung anstelle einer GmbH möglich wäre, dient der deutlichen Trennung zwischen dem Unternehmen einerseits und der gemeinnützigen Aufgabenstellung andererseits. Die Unternehmensführung liegt, um die Steuerbefreiung zu erhalten, nicht bei der gemeinnützigen Stiftung GmbH, sondern bei der Kommanditgesellschaft. Der gemeinnützige Bereich stellt also steuerfrei das Betriebskapital bereit, mit dem der Unternehmensvorstand arbeitet.

Mit ihrer gegenseitigen Funktionsbezogenheit arbeiten im Fall der Doppelstiftung beide Stiftungen in Verantwortung für das Unternehmen zur Erhaltung und Vermehrung der Vermögenssubstanz zusammen. Dabei besteht i. d. R. eine weitgehende organisatorische und personelle Übereinstimmung zwischen den beiden Stiftungen. Gleichzeitig wird nachhaltig ein gemeinnütziger Zweck gefördert. Die Doppelstiftung kombiniert damit auch im besten Sinne des Wortes die „Sinn-Stiftung“ in der Form der gemeinnützigen Stiftung mit der Unternehmenssicherung in Form der gesamten Stiftungsgestaltung. Sie ist damit Ausdruck eines verantwortungsbewussten und eigenverantwortlichen Unternehmertums.

16.3 Generelle Aspekte einer erfolgreichen Stiftungserrichtung bei der Nachfolgegestaltung im Unternehmensbereich

Unabhängig von der Wahl der konkreten Stiftungsgestaltung sind nach meiner Erfahrung insbesondere die folgenden Aspekte bei Überlegungen zu einer Unternehmensnachfolge mit Stiftungen zu berücksichtigen.

- Die Stiftungsreife

Es ist zunächst Aufgabe des Beraters, auf die notwendige „Stiftungsreife“ (Schiffer 2016, § 13 Rn. 31 ff.) bei dem Stifter hinzuwirken und so Missverständnissen zur Rechtsform der Stiftung und zu deren Rahmenbedingungen zu begegnen. Ein Stifter muss vor allem zwei Punkte verinnerlichen:

1. Stiftungen sind keine Steuersparmodelle, können aber steuerlich nach den §§ 51 ff. AO begünstigt sein. Bei einer gemeinnützigen Stiftung sollte der Stifter erkennen, dass ihm mit der Stiftung ein wirkungsvolles, staatlich geschütztes Instrument zur Verwirklichung seiner individuellen Ziele zur Verfügung gestellt wird, das weit mehr darstellt als ein bloßes Steuersparmodell.
2. Stiftungen sind tendenziell „auf ewig“ angelegt und somit nach der Errichtung dem Zugriff des Stifters entzogen, was, wie die Praxis leider immer wieder zeigt, so mancher Stifter verkennt.

Der Stifter muss akzeptieren, dass er mit der Stiftung eine eigenständige, von seinem Willen zukünftig unabhängige, juristische Person ins Leben ruft, mit der Folge, dass er nach der Stiftungserrichtung nicht mehr frei über das gestiftete Vermögen verfügen kann, und das er in seinem Handeln ebenso an die Stiftungssatzung gebunden ist, wie jedes andere Stiftungsorgan auch. Das kann für einen Unternehmer, der es gewohnt ist, dass er in sein Unternehmen das sprichwörtliche Sagen hat, äußerst ungewohnt sein.

- **Stiftungserrichtung**

Der Stifter muss zur Errichtung einer Stiftung in seinem Stiftungsgeschäft verbindlich erklären, dass ein bestimmter Teil seines Vermögens auf Dauer der Erfüllung eines oder mehrerer von ihm vorgegebener Zwecke gewidmet wird (Vermögensausstattung) und dass er eine selbstständige Stiftung errichten will (Hüttemann und Rawert 2017, § 81 Rn. 1 ff.). Gleichzeitig gibt er der Stiftung eine entsprechende Stiftungssatzung die „nur" einen bestimmten Mindestinhalt (§ 81 Abs. 1, Satz 2 BGB) haben muss (Namen, Sitz, Zweck und Vermögen der Stiftung und Bildung des Vorstandes). Damit besteht in der Praxis ein ganz erheblicher Gestaltungsspielraum (ausf. Schiffer 2016, § 3). Insbesondere bei unternehmensverbundenen Stiftungen sind weitere Organe der Stiftung (Stiftungsrat, ggf. Kuratorium, Beirat) unbedingt zu empfehlen. Das Stiftungsgeschäft bedarf der Schriftform.

- **Stiftungserrichtung zu Lebzeiten oder von Todes wegen?**

Eine Stiftung kann zu Lebzeiten oder von Todes wegen errichtet werden (ausf. Schiffer 2018). Nicht ganz selten schrecken Unternehmer aus verständlichen emotionalen Gründen kurz vor Abschluss des Stiftungsprojektes zur Regelung ihrer Unternehmensnachfolge vor dessen tatsächlicher Umsetzung zurück. Um eine endgültige Entscheidung zu vermeiden, wird dann der Weg der Errichtung einer Stiftung von Todes wegen gewählt. Gerade die Errichtung einer Stiftung von Todes wegen birgt aber die Gefahr, dass das Stiftungsprojekt nicht i. S. d. Stifters umgesetzt wird. Nach seinem Tode kann der Stifter auf etwaige Fehlentwicklungen in der Anfangsphase der Stiftung oder auf geänderte Umstände keinen Einfluss mehr nehmen. Er muss sich absolut auf den entsprechend beauftragten Testamentsvollstrecker und/oder die von ihm eingesetzten Stiftungsorgane verlassen. Es liegt auf der Hand, dass das für ein Unternehmen besonders gefährlich ist. Die Errichtung einer Stiftung von Todes wegen ist schon deshalb grundsätzlich nur die zweitbeste Lösung. Zur Regelung der Unternehmensnachfolge verbietet sich die Errichtung einer Stiftung von Todes wegen aber geradezu! Zu seinen Lebzeiten kann ein Stifter mit der Stiftung „üben". Er kann z. B.

- Fehlentwicklungen entgegenwirken,
- Fehleinschätzungen korrigieren,
- neue Ideen integrieren (Stichwort: Neuanfang),
- die Stiftungsorganisation optimieren und

- die Organmitglieder auswählen, die die Stiftung führen. (Gerade die ersten Stiftungsvorstände und Stiftungsräte prägen das Bild einer Stiftung für die Nachfolger.)
- das Bild der Stiftung in der Öffentlichkeit mitbestimmen,
- auf Änderungen im gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Umfeld der Stiftung reagieren und eine ggf. erforderliche Änderung der Stiftungssatzung leichter bei den Stiftungsbehörden durchsetzen.

Absolut vorzugswürdig ist es deshalb, zu Lebzeiten zumindest „anzustiften" und der Stiftung bereits einen je nach Fall mehr oder weniger großen Teil des unternehmerischen Vermögens zu übertragen und ggf. den „Rest" von Todes auf die Stiftung übergehen zu lassen, d. h. dann zuzustiften. In dieser Richtung äußert sich auch *Friedhelm Loh*. In der Praxis bewährt hat sich auch der von *Friedhelm Loh* erwähnte freiwillige Unternehmensbeirat (ausf. Schiffer 2013, S. 1063 ff.) als hilfreiches Instrument zur Begleitung einer Unternehmensnachfolgegestaltung. Es sind eben tatsächlich vor allem die im konkreten Fall passenden Menschen und Persönlichkeiten, die helfen können. Gut ist es, diese frühzeitig zu gewinnen, denn auch diese müssen miteinander die Praxis üben.

- **Die Stiftung als Erbin**

Eine Stiftung kann, wie jede andere juristische Person, Erbe und Vermächtnisnehmer sein (Schiffer 2016, § 10). Eine letztwillige Zuwendung an eine bereits bestehende Stiftung ist eine Zustiftung in das zu erhaltende Grundstockvermögen, wenn der Erblasser nichts anderes verfügt (s. auch § 62 Abs. 3 Nr. 1 AO für die steuerbefreite Stiftung).

Durch eine Stiftung lassen sich, entgegen manchem Vorurteil, Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche nicht vermeiden, auch nicht durch die Errichtung einer gemeinnützigen Stiftung. Die völlig herrschende Meinung bejaht zwischenzeitlich Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche der enterbten Erben auch bei Stiftungsgestaltungen. Das gilt auch angesichts einer missverständlichen Entscheidung des OLG Dresden (NJW 2002, 3181), die der BGH später aufgehoben hat (NJW 2004, 1382). Es bleibt zur Pflichtteilsvermeidung nur der Weg über Erb-/Pflichtteilsverzichtsverträge nach §§ 2346 ff. BGB.

- **Stiftungsvermögen, Zweckerfüllung und Vermögenserhaltung**

Stifter und gerade auch Unternehmer errichten eine Stiftung, damit diese den von ihnen festgelegten Zweck verfolgt. Zur Verwirklichung des Stiftungszwecks muss das Vermögen der Stiftung grundsätzlich erhalten bleiben. Es darf nicht zur Erfüllung des Stiftungszwecks verbraucht werden (Ausnahme: „Verbrauchsstiftung", § 80 Abs. 2 S. 2 BGB). Man spricht von dem Grundsatz der Erhaltung des „Grundstockvermögens". Die Einzelheiten sind umstritten (Schiffer und Pruns 2012, § 81 Rn. 51 ff.), jedenfalls kann aber der Stifter den Inhalt des Vermögenserhaltungsgrundsatzes bestimmen (aktuell Schiffer und Schürmann 2019). Maßstab ist hier wie auch sonst sein „Stifterwille" (von Campenhausen und

Richter 2014, § 7 Rn. 7 ff.). Dem Stifter und seinen Beratern bleibt also für die Gestaltung der Unternehmensnachfolge der erforderliche Spielraum.

Für die Gestaltung der Unternehmensnachfolge ist es unerlässlich, durch eine entsprechende Formulierung des Stiftungszwecks und der Vorgaben zur Vermögensverwaltung in der Stiftungssatzung darauf hinzuwirken, dass die Stiftung das Unternehmen, soweit möglich, auf Dauer erhält. Das Ziel der Erhaltung des Unternehmens kann ggf. in Konflikt mit den Zwecken der Stiftung geraten, etwa einer Ertragslage, die aus Sicht der Unternehmensführung nur geringe Ausschüttungen an die Stiftung als Gesellschafterin zulässt. Dem kann z. B. dadurch entgegengewirkt werden, dass der Stifter eine sinnvolle Rangfolge der einzelnen Stiftungszwecke, und die Stiftungsorgane grundsätzlich auf die Erhaltung des Familienunternehmens, soweit das in der Zukunft möglich ist, festlegt. Letztlich kommt es dabei immer auf den Weit- und Überblick der im Unternehmen und in der Stiftung leitend tätigen Personen an.

- **Die Stiftungsaufsicht**

Der Stifterwille ist (beinahe) der Maßstab aller Dinge im Stiftungsrecht. Die Stiftungsaufsichtsbehörde ist der „Garant des Stifterwillens“ (ausführlich Werner und Saenger 2008, S. 807 ff.; von Campenhausen und Richter 2014, § 10). Sie ist aber auf die reine Rechtsaufsicht beschränkt. Das umfasst „nur“ die Überwachung der Einhaltung von Gesetz und Stiftungssatzung, in der der Stifterwille vor allem manifestiert ist. Die Stiftungsorgane sind bei ihren Entscheidungen über die Art und Weise der Verwaltung der Stiftung frei. Hat der Stifter beispielsweise in der Stiftungssatzung abstrakt und „unbestimmt“ festgelegt, dass die Verwaltung der Stiftung „sparsam und wirtschaftlich“ zu erfolgen hat, darf die Aufsichtsbehörde dennoch nicht ihre eigene Einschätzung zur Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit an die Stelle der Einschätzung der Stiftungsorgane setzen. Die Behörde hat eben keine Fachaufsicht über die Stiftung. Die Behörde wird nicht zum Obergeschäftsführer der Gesellschaft, an der die Stiftung beteiligt ist. Das ist beruhigend für die unternehmensverbundene Stiftung.

- **Flexibilität**

Eine Stiftung als Mittel zur Unternehmensnachfolge, das wurde vorstehend mehrfach betont, ist gerade aufgrund ihrer Kontinuität und wegen der Möglichkeit, Streit unter Erben zu vermeiden, besonders attraktiv. Gefährlich für das Unternehmen kann aber genau diese Stetigkeit der Stiftung werden. Kann doch die Stiftungssatzung grundsätzlich nur in dem durch den tatsächlich geäußerten oder mutmaßlichen Willen des Stifters gesetzten engen Rahmen geändert wenden. Für die Satzungsänderung ist außerdem i. d. R. die Zustimmung der Stiftungsaufsicht erforderlich. Folglich können auch Unternehmen, die in Form von Stiftungskonstruktionen gestaltet sind, auf Änderungen ihres Marktes und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch eine Änderung der Unternehmensstruktur nur bedingt reagieren – jedenfalls solange die Stiftungskonstruktion beibehalten

werden soll. Das ist besonders gravierend bei einer Unternehmensträgerstiftung. Auch deshalb ist eine solche Stiftung als Ansatz zur Gestaltung einer Unternehmensnachfolge kaum geeignet.

Der Stifter/Unternehmer muss mithin, wenn er eine Stiftungsgestaltung im Interesse des Unternehmens wählt, gemeinsam mit seinen Beratern besonders darauf achten, dass die Stiftungsgestaltung die für das Unternehmen erforderliche Flexibilität gewährt. Das ist durch eine sorgfältige Gestaltung der Stiftungskonstruktion und eine überlegte Formulierung der Stiftungsverfassung bei der Beteiligungsträgerstiftung durchaus möglich, denn auf der Ebene der Gesellschaft, an der die Stiftung beteiligt ist, ist qua Rechtsform die erforderliche Flexibilität gegeben. Gewollt „unflexibler" ist der Gesellschafter Stiftung. Aber auch auf der Ebene der Stiftung lässt sich einiges an Flexibilität erreichen:

- So kann den Stiftungsorganen in der Stiftungsverfassung beispielsweise ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt werden, Satzungs- und/oder Verhaltensanpassungen an veränderte wirtschaftliche Verhältnisse im Bereich der Stiftung durchzuführen. Die Stiftungsaufsichtsbehörde darf, da sie den in der Satzung dokumentierten Stifterwillen zu beachten hat, die Zustimmung zu einem geänderten, den neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entsprechenden Verhalten der Stiftung oder einer Satzungsänderung grundsätzlich nicht verweigern.
- Denkbar ist außerdem etwa eine Ermächtigung in der Stiftungssatzung zu einem Wechsel der Rechtsform des Unternehmens in besonderen Fällen. Hinzuweisen ist auch auf die Möglichkeit, in dem Gesellschaftsvertrag einer Stiftung & Co (KG) den Ausschluss der Komplementär-Stiftung im Wege eines Mehrheitsbeschlusses der Kommanditisten vorzusehen. Ersichtlich ergibt sich in diesen Fällen als Preis für die erhöhte Flexibilität aber die Konsequenz, dass die möglicherweise vom Stifter gewünschte „ewige" Verbindung zwischen Unternehmen und Stiftung gelöst werden könnte.

Mit einer durchdachten Gestaltung der Stiftungskonstruktion lässt sich jedenfalls im Einzelfall grundsätzlich die erforderliche Flexibilität erreichen.

- **Die Stiftungsorgane**

Die Besetzung der Organe ist eine Frage, die sich für Unternehmen in jeder Rechtsform stellt. Gleiches gilt für die Art und Weise der Zusammenarbeit zwischen Geschäftsleitung und Kontrollorgan. Werden hier die (auch zueinander) passenden kompetenten Persönlichkeiten gefunden, so dürften sich im Falle einer unternehmensverbundenen Stiftung keine besonderen Probleme ergeben. Die Suche nach passenden und motivierten Mitstreitern für Stiftungsorgane (Vorstand und Stiftungsrat) erweist sich in der Praxis allerdings zunehmend als grundlegendes Problem (ausf. dazu Schiffer 2017).

Unabhängig davon wird gelegentlich darauf verwiesen, dass der regelmäßig bestehende Stiftungsrat die unternehmerische Tätigkeit des Stiftungsvorstandes unnötig einschränke. Er sei verzichtbar und das auch, weil mitunter die (ehrenamtlichen) Mitglieder des Stiftungsrates

nicht die erforderliche unternehmerische Kompetenz hätten. Hier gilt nach meiner Erfahrung, wie auch sonst in der Unternehmenswelt, erstens der Grundsatz: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, oder genauer gesagt „unerlässlich". Zweitens ist es, wie angesprochen, eine Kernaufgabe auch bei der Nachfolgegestaltung mit Stiftungen, kompetente Organmitglieder zu finden und deren Nachfolge möglichst sicherzustellen.

Ich gehe heute aufgrund einschlägiger Erfahrungen so weit, dass ich von dem Einstieg in eine Stiftungsgestaltung abrate, wenn nicht die geeigneten Personen und Mitstreiter für die Besetzung der Stiftungsorgane innerhalb und/oder außerhalb der Familie zumindest zur Verfügung stehen und das zumindest potenziell auch für die Zukunft (Stichwort: Nachfolge im Organ).

16.4 Fazit

Stiftungen sind im Unternehmensbereich vielseitig einsetzbar. Gerade für Familienunternehmer, bei denen die Familie den oft traditionsreichen Betrieb trägt, sind sie interessant, wollen sie doch in aller Regel ihr Lebenswerk für die (künftige) Familie bewahren. Stiftungen wirken langfristig, theoretisch sogar ewig. Das ist die eine Seite!

Die andere Seite ist, dass wir Berater uns mit kreativen Mandanten, nicht selten steuerlich motiviert, auch an die Grenzen einer solchen Gestaltung bewegen und gegebenenfalls sogar darüber hinaus – etwa bei einem besonders „ausgefuchsten" Doppelstiftungsmodell, wenn die eine oder die andere Stiftung gemessen an der Höhe ihrer Unternehmensbeteiligung ausgesprochen viele Stimmrechte, aber nur ganz wenige Gewinnanteile erhält. Mitunter entsteht gar eine wahre Modell- und Modellierfreude der Berater, die sich in komplexen und langen Ausarbeitungen niederschlägt. Die schließlich gewählte Variante wird dann typischerweise vorsorglich mit einer verbindlichen Auskunft der Finanzverwaltung unterfüttert. Die Finanzverwaltung bestätigt dann die Zulässigkeit der recht komplexen Gestaltung ausgehend von einem ganz konkreten Sachverhalt, der ihr vorgetragen wurde.

Aber ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss? Muss man nicht viel weitergehend fragen und prüfen? Ja, ganz unbedingt muss man das – gerade bei einem so langfristigen und nachhaltigen Gestaltungsansatz wie dem Einsatz einer rechtsfähigen Stiftung zur Regelung der Unternehmensnachfolge. Ich sehe hier sieben in solchen Fällen immer wieder auftauchende Schlüsselfragen (siehe auch Schiffer 2016, § 11 Rn. 94 ff.):

1. Wie wird die Macht der Führungsstiftung effektiv kontrolliert (echtes Vieraugenprinzip, unabhängiges Kontrollorgan, etc.), ohne dass ein Funktionärsmanagement entsteht? Es soll doch Erfolg versprechendes Unternehmertum gefördert werden. Ganz davon zu schweigen, dass erfahrungsgemäß der Mensch bisweilen der Versuchung erliegt, sich selbst zu beglücken, beispielsweise indem er ungebührlich hohe Vergütungen für sich beschließt, wenn er dazu etwa als Stiftungsvorstand die freie Befugnis hat.
2. Wie werden die Organe der Führungsstiftung nachhaltig mit kompetenten und engagierten Persönlichkeiten besetzt? Allein das sich mit den Jahren wiederholende Erfor-

dernis, zwei bis drei Stiftungsvorstände sowie drei bis fünf kontrollierende Stiftungsräte zu berufen, zeigt den hohen Schwierigkeitsgrad dieser Aufgabe.

3. Lohnt sich der dauerhafte Mehraufwand wirklich? Es sind typischerweise zwei Stiftungen und die verschiedenen Gesellschaften des Unternehmens zu verwalten. Auch dazu braucht es die geeigneten Personen und Steuerberater und Wirtschaftsprüfer etc. Alles das und vieles mehr kostet bekanntlich Geld. Das Ehrenamt ist hier außerhalb der Familie die absolute Ausnahme.
4. Passt die Gestaltung überhaupt zu dem Unternehmen und zu der Unternehmerfamilie? Niemand darf sich enteignet fühlen und sich aufgefordert sehen, nach Gegenstrategien zu suchen. Solange die Familie, was ja Sinn der Sache ist, irgendwie mit dem Konstrukt verbunden ist und bleibt, behalten die Mitglieder der Familie zumindest faktischen Einfluss. Die Fachwelt kennt hier die Zusammenhänge in negativer Ausprägung unter dem Schlagwort „Lästiger Gesellschafter".
5. Hält die verbindliche Auskunft der Finanzverwaltung in dem für die Stiftung angedachten langen Zeitraum wirklich? Wurde ausreichend bedacht, dass sich die „verbindliche" Auskunft nur auf einen ganz bestimmten Sachverhalt bezieht, sich Sachverhalte aber erfahrungsgemäß im Laufe von Jahrzehnten mehr oder weniger ändern, so dass neue Sachverhalte entstehen, die die verbindliche Auskunft nicht mehr tragen? Zur Erinnerung: Vor nur etwas mehr als hundert Jahren regierte uns noch der deutsche Kaiser.
6. Haben die Unternehmensführung und die Unternehmerfamilie die erforderliche Stiftungsreife? Ist den Beteiligten vor allem klar, dass es sich bei dem Weg in die Stiftung faktisch um eine Einbahnstraße handelt und dass sie sich dauerhaft den Regeln der Stiftung unterwerfen? Die Stiftung gehört ja eben nicht dem Unternehmen oder der Familie, sondern sich selbst.
7. Hat das angedachte Konstrukt bei aller gewünschten Nachhaltigkeit die für den Unternehmensbereich und letztlich auch für die Familie gebotene Flexibilität?

Es bleibt auch im vorliegenden Zusammenhang letztlich nichts anderes, als offen zu bleiben für die Vor- und auch die Nachteile einer oftmals gepriesenen Gestaltungsmöglichkeit! Gemeint ist die „gute alte" Gesamtbetrachtung, bezogen auf den konkreten Einzelfall. Hier ist auch der heute durchaus seltene Mut zur „Randahnung" und ausgehend davon der Wille zur kritischen Diskussion eines jeden im Gestaltungsprojektteam gefragt. Bei einer Stiftung gilt das bezogen auf einen außerordentlich langen künftigen Zeitraum. Sie ist, wie etwa die Fuggerei in Augsburg zeigt, grundsätzlich für immer angelegt. Das übersteigt unsere Alltagsfantasie und die sonst üblichen Planungshorizonte von drei bis fünf Jahren doch sehr. Alle Aspekte wirklich adäquat zu würdigen, mag im Zuge des Tempos und noch mehr mit Blick auf die bedauerliche Tendenz zur Überspezialisierung unserer Tage schwer sein. Unerlässlich ist trotzdem, es zu versuchen, zumal, wenn es um die Zukunft von Unternehmen geht. Die vorstehenden Erwägungen mögen dabei helfen.

Literatur

Bernd H, Götz H (2009) Stiftung und Unternehmen. NWB, Herne
BGH, Urteil vom 10.12.2003, Az. IV ZR 249/02 (OLG Dresden), NJW 2004, 1382. C.H. Beck, München
Buchna J, Leichinger C, Seeger A, Brox W (2015) Gemeinnützigkeit im Steuerrecht. Erich Fleischer, Achim
von Campenhausen A, Richter A (2014) Stiftungsrechts-Handbuch. C.H. Beck, München
Ernst C (1999) Die Grundzüge des Referentenentwurfs zum Kapitalgesellschaften- & Co.-Richtlinie-Gesetz. DStR 1999. C.H. Beck, München, S 903 ff
Hüttemann R, Rawert P (2017) Stiftungsrecht (§§ 80–89 BGB. In: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Sellier. de Gruyter, Berlin
OLG Dresden, Urteil vom 2.5.2002, Az. 7 U 2905/01, NJW 2002, 3181, C.H. Beck. München
Schiffer KJ (2013) Der freiwillige Unternehmensbeirat. In: Arens W, Tepper F (Hrsg) Praxisformularbuch Gesellschaftsrecht. de Gruyter, Berlin
Schiffer KJ (2016) Die Stiftung in der Beraterpraxis. zerb, Bonn
Schiffer KJ (2017) Das Problem der Nachfolge in Stiftungsorganen: ein Blick aus der Praxis für die Praxis Stiftungsbrief 2017. IWW, Würzburg, 17 ff und 36 ff
Schiffer KJ (2018) Anforderungen an die Errichtung einer Stiftung von Todes wegen, npoR 2018. C.H. Beck, München, S 105 ff
Schiffer KJ, Pruns M (2011) Unternehmensnachfolge mit Stiftungen – Ein ganz besonderes Rezept. Stiftung & Sponsoring – Die Roten Seiten 5/2011. Erich Schmidt, Berlin
Schiffer KJ, Pruns M (2012) Stiftungsrecht (§§ 80–89 BGB). In: Heidel T, Hüßstege R, Mansel H-P, Noack U (Hrsg) NomosKommentar BGB, Bd 1. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden
Schiffer KJ, Pruns M (2017) Erheblicher Konkretisierungsbedarf für das GWG-Transparenzregister. NWB NR 42 v. 16.10.2017. NWB, Herne, S 3211 ff
Schiffer KJ, Schürmann CJ (2019) Neues zum „Grundsatz der erhaltung des Stiftungsvermögens“?, ZStV 2019. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, S 1 ff
Werner O, Saenger I (2008) Die Stiftung. BWV, Berlin



Dr. K. Jan Schiffer Verheiratet, 2 Kinder, ist Wirtschaftsanwalt seit 1987, Partner der Rechtsanwaltskanzlei SP§P Schiffer & Partner, Bonn (www.schiffer.de). Er berät Unternehmen, Unternehmerfamilien, vermögenden Privatpersonen, Banken und Institutionen in wirtschaftsrechtlichen Fragen. Er ist Aufsichtsrats-, Beirats- und Stiftungsratsmitglied, Aufsichtsrats-, Beirats- und Stiftungsratsmitgliedschaften, Leiter des Praxisinstituts für Haftungs- und Risikofragen in Unternehmen (www.haftung-und-risiko.de); Fachdozent und Verfasser zahlreicher Fachbücher und -schriften, z. B. Die Stiftung in der Beraterpraxis, 4. Aufl. 2016 mit dem Fachportal www.stiftungsrecht-plus.de.

Interview: Eine Stiftung bietet mir die notwendigen Freiräume

17

Friedhelm Loh

Die Friedhelm Loh Group ist eine eigentümergeführte Unternehmensgruppe. Das Leistungsspektrum reicht von Schaltschranksystemen über Automatisierungslösungen im Schaltanlagenbau bis hin zu Stahl-Serviceleistungen und Beratungslösungen bei der Optimierung von Engineering-Prozessen. Friedhelm Loh, 68, führt das Unternehmen nach Gründung im Jahre 1961 in der 2. Generation. Seit seinem Einstieg im Jahre 1974 hat er den elterlichen Betrieb mit damals etwa 200 Mitarbeitern sehr erfolgreich zu einer global agierenden Unternehmensgruppe mit ca. 11.600 Arbeitnehmern und einem jährlichen Umsatz von ca. 2,2 Mrd. EUR weiterentwickelt. Seine Überlegungen zur Unternehmensnachfolge führten zu einer Stiftungslösung, die nicht nur für Unternehmen dieser Größenordnung interessant sein kann.

Wiesehahn: Herr Loh, ich möchte mit Ihnen über Ihre Erfahrungen und Entscheidungen bei der Unternehmensübergabe sprechen. Gab es bei Ihrer Übernahme des väterlichen Betriebs einen klaren Übernahmeplan?

F. Loh (✉)
Sankt Augustin, Deutschland
E-Mail: andreas.wiesehahn@h-brs.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_17

Loh: Nein! Durch den frühen Tod meines Vaters im Jahre 1971 war die Übernahme der Unternehmen für meine Mutter, meinen Bruder und mich ein Sprung ins kalte Wasser. Es gab keine Nachfolgeplanung, die eine Aufgabenverteilung festgeschrieben hätte, sondern wir mussten in der Situation entsprechend reagieren. Wir haben uns damals entschieden, dass meine Mutter und mein Bruder die Unternehmensleitung übernehmen und ich meine Beschäftigung bei einem anderen Unternehmen fortsetze um zunächst externe Erfahrungen zu sammeln. Ich habe dann 1974 den Vorsitz der Geschäftsführung bei Rittal übernommen und mein Bruder diese Funktion bei Hailo, einer anderen Gesellschaft, die zu unserer Gruppe gehörte.

Wiesehahn: Nun haben Sie das elterliche Unternehmen in den letzten 40 Jahren äußerst erfolgreich weiterentwickelt und denken sicher selbst über die Unternehmensübergabe nach. Wie sind Sie zu der für Ihre Situation passenden Nachfolgegestaltung gekommen?

Loh: Ich habe mir auch aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen sehr früh Gedanken über die Nachfolge gemacht. Zunächst war die Frage, ob eines unserer drei Kinder das Unternehmen weiterführen möchte, zu beantworten. Als klar war, dass die Kinder andere Lebensplanungen haben, war die nächste Überlegung eine Übergabeform zu finden, die zukünftig möglichst viele Freiräume bei der Gestaltung der Unternehmensfortführung lässt. Eine Umwandlung der Gruppe in eine Aktiengesellschaft schied nach genauer Prüfung für uns aus.

Wiesehahn: Wo sehen Sie in Ihrer speziellen Situation die Nachteile einer Aktiengesellschaft?

Loh: Um ein Unternehmen in unserer Größe in eine AG umzuwandeln benötigen sie etwa drei Jahre. Das ist eine lange Zeit, in der sich die Organisation sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Darüber hinaus ist das Unternehmen dann öffentlich und transparent und es unterliegt anderen rechtlichen Vorgaben, die nicht einem typischen Familienunternehmen entsprechen. In unserer Situation, in der mir wichtig ist bei der Übergabegestaltung möglichst viele Freiräume zu erhalten, ist die Stiftung als Gestaltungsinstrument sehr geeignet.

Wiesehahn: Können Sie uns das näher erklären?

Loh: Eine Stiftung bietet die Möglichkeit der Festschreibung des Willens des Stifters. Dabei ist mir nicht wichtig, ob man in 50 Jahren noch über meine Person spricht. Wichtig ist mir, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne die eine so erfolgreiche Entwicklung der Gruppe nicht möglich gewesen wäre, auch zukünftig sichere Arbeitsplätze haben werden. Die Satzung einer Stiftung bietet die notwendigen Freiräume, solche Ziele zu erreichen.

Wiesehahn: Gab es da keine Streitigkeiten in der Familie?

Loh: Das Einbringen des Unternehmens in eine Stiftung bedeutet auch das Enterben der Kinder. Daher spielt neben der Regelung der Fakten, wie etwa der Stiftungssatzung und der Stiftungsorgane, die emotionale Ebene bei der Entscheidung eine ganz wichtige Rolle. Ich bin der Überzeugung, dass man hier sehr früh, sehr offen und aktiv innerhalb der Familie kommunizieren und Lösungen finden muss, welche die zukünftige finanzielle Absicherung der Kinder regeln. Mein Ziel war die Schaffung einer Vermögensstruktur für die Familie, die eine laufende Versorgungskomponente umfasst. Das lässt sich z. B. durch eine stille Beteiligung oder andere außerhalb des Unternehmens liegende Aktivitäten lösen. Zudem habe ich in den obersten Stiftungsorganen auch Familienmitglieder vorgesehen, sodass das Unternehmen zwar durch Externe geführt wird, aber der Familienwunsch auch zukünftig bei den Entscheidungen nicht zu kurz kommt. Solche Ausgleichslösungen helfen bei der Akzeptanz einer Stiftung in der Familie.

Wiesehahn: Wie lässt sich denn praktisch sicherstellen, dass die Externen ihren Stifterwillen auch in Ihrem Sinne umsetzen?

Loh: Diese Frage habe ich mir auch gestellt und dann bereits vor mehr als 10 Jahren einen Beirat eingerichtet. Hier habe ich Persönlichkeiten gewinnen können, die mich bei wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen bereits heute beraten. Die Beiräte haben so über lange Zeit das Unternehmen kennen gelernt und stehen also „voll im Saft“. Wenn diese Persönlichkeiten zukünftig Verantwortung in den Organen der Stiftung übernehmen, kennen sie mich, kennen das Unternehmen und die Organisation ist insgesamt geübt. Das kann den Übergang in eine Stiftung erleichtern.

Wiesehahn: Wie wichtig war bei der Errichtung der Stiftung externe Beratung?

Loh: Selbstverständlich brauchen sie Experten, welche etwa die rechtlichen und steuerlichen Gestaltungen der Stiftung nach ihrem Wunsch vornehmen. Auch andere Stiftungslösungen quasi als Benchmark zu betrachten hilft bei dem Finden der geeigneten fachlichen Lösung. Die Willensbildung, solch ein Modell zu wählen und umzusetzen muss aber beim Unternehmer geschehen.

Wiesehahn: Ist eine Stiftungslösung erst ab einer gewissen Unternehmensgröße geeignet?

Loh: Ich habe den Eindruck, dass in Deutschland das Interesse an Stiftungsmodellen als Instrumente der Nachfolge wächst. Vielleicht auch dadurch, dass sich manche Kaufpreisforderungen von Unternehmern für ihr Lebenswerk nicht realisieren lassen oder man der übernächsten Generation die Chance geben will, unternehmerisch aktiv zu sein. Meiner Meinung nach sind Stiftungen nicht zwingend nur etwas für große Unternehmen. Sie erscheinen mir vielmehr dann geeignet, wenn man eine möglichst flexible Lösung sucht, die zu Lebzeiten des Unternehmers möglichst wenig Veränderungen erfordert und dann mit Testamentsvollstreckung sofort zum Einsatz kommt.

Wiesehahn: Welche Empfehlungen würden Sie abschließend Unternehmern, die sich Gedanken über die Regelung ihrer Unternehmensnachfolge im Rahmen einer Stiftung machen, geben?

Loh: Erstens würde ich jedem Unternehmer empfehlen, sich möglichst frühzeitig mit der Regelung der Unternehmensnachfolge zu befassen. Mit etwa 50 Jahren sollte man damit beginnen. Das bietet den Vorteil, dass allen Beteiligten klar ist wo die Reise hingeht und man danach handeln kann. Zweitens halte ich es für sehr wichtig, dass die Satzung offen formuliert wird. Heute ist es unmöglich zu sagen, ob nicht in Zukunft einmal der Verkauf des Unternehmens die beste Lösung für die sichere Weiterbeschäftigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein wird. Wenn in

der Satzung geregelt ist, dass das Unternehmen nicht verkauft werden darf, muss sich das oberste Stiftungsorgan gegen einen Verkauf entscheiden selbst wenn den Mitgliedern klar ist, dass dies nicht dem eigentlichen Willen des Stifters oder der Situation entspricht. Der Stifterwillen ist also eindeutig zu formulieren allerdings so, dass die obersten Entscheider situationsbezogen die richtige Entscheidung im Sinne des Stifterwillens und der Markt- bzw. Wettbewerbssituation treffen können. Die nachhaltige Unternehmensentwicklung hat langfristig die höhere Priorität vor dem Stifterwillen. Drittens halte ich eine offene und aktive Kommunikation innerhalb der Familie für sehr wichtig. So können Streitigkeiten vermieden und die Wünsche der Familie aktiv berücksichtigt werden.

Wiesehahn: Herr Loh, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.

Liquidation als Strategie

18

Benjamin Schäfer

18.1 Einleitung

Liquidation als Strategie der Unternehmensnachfolge scheint ein Widerspruch in sich zu sein. Dies gilt jedoch nur, wenn man Unternehmensnachfolge als die Fortsetzung des bestehenden Unternehmens ansieht. Neben der in den vorherigen Kapiteln bereits behandelten Fortsetzung einer wirtschaftlichen Einheit eines Unternehmens durch familieninterne Nachfolge oder Verkauf stellt jedoch auch die Liquidation und die damit verbundene Verwertung des Betriebs, von Teilen des Betriebs oder auch einzelner Wirtschaftsgüter eine in vielen Fällen wirtschaftlich sinnvolle Lösung dar, da auch durch sie ein wesentliches Ziel der Nachfolgeplanung nämlich die Versorgung des Unternehmers abgesichert werden kann.

Auch ohne eine repräsentative Umfrage kommt man schnell zu der Erkenntnis, dass sich bei der Wahl nach den beliebtesten Methoden der Unternehmensnachfolge die Liquidation am unteren Ende und nur einen Platz über der Insolvenz befindet. Viel zu stark ist der Wunsch, dass in jahrzehntelanger Arbeit aufgebaute Lebenswerk zu erhalten. Unternehmer trennen sich während ihrer aktiven Zeit häufiger von ihren Lebens-/Ehepartnern als von ihren Unternehmen. Umso schwieriger ist es deshalb für sie, eine Entscheidung für die Liquidation ihres Unternehmens zu treffen, wenn der Fortbestand über die aktive Zeit des Unternehmers hinaus infrage gestellt oder wirtschaftlich sinnlos geworden ist.

Im Gegensatz zu ihrer Unbeliebtheit steht die Liquidation allerdings auf den oberen Plätzen der angewandten Strategien, insbesondere bei der altersbedingten Aufgabe von Unternehmen.

Woher kommt diese Abweichung von Wunsch und Wirklichkeit?

B. Schäfer (✉)
Rechtsanwalt und Notar, Wörner Schäfer Rückert Partnerschaft Rechtsanwälte, Wetzlar, Deutschland
E-Mail: bschaefer@wsr-net.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_18

Zur Beantwortung dieser Frage soll im Folgenden dargestellt werden, unter welchen Voraussetzungen die Liquidation als Nachfolgestrategie sinnvoll ist, welche Konsequenzen sie hat und welche Alternativen existieren.

Dieses Kapitel befasst sich lediglich mit der Liquidation im engeren Sinne, also mit der vollständigen Beendigung des Unternehmens durch Auflösung der Vermögenswerte unter Bereinigung der Verbindlichkeiten und der eventuellen Auskehr eines Überschusses an die Gesellschafter. Die Insolvenz, bzw. die Ablehnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse, eine Liquidation im weiteren Sinne, ist nicht Bestandteil dieses Beitrags. Sie unterscheidet sich von der eigentlichen Liquidation dadurch, dass die Verbindlichkeiten nur teilweise bzw. überhaupt nicht berichtigt werden und daher auch kein Überschuss für die Gesellschafter zur Verfügung steht.

18.2 Ablauf der Liquidation

Die Liquidation ist in drei Phasen unterteilt von denen die eigentliche Liquidation/Abwicklung, also der Verkauf der Vermögenswerte und die Bereinigung der Verbindlichkeiten, die zweite Phase darstellt. Der Liquidation geht der Entschluss der Auflösung des Unternehmens voraus. Ihr folgt die endgültige Löschung des Rechtssubjekts aus den Registern, nachdem dessen vollständige Vermögenslosigkeit eingetreten ist. Umgangssprachlich bezeichnet der Begriff Liquidation alle drei Stufen. Genaugenommen ist hiermit jedoch nur die zweite Stufe gemeint.

- **Auflösungsbeschluss**

Bei allen Gesellschaften, gleich ob Personen- oder Kapitalgesellschaft, bedarf es zur Auflösung eines Gesellschafterbeschlusses. Da es sich bei dem Liquidationsbeschluss um einen Beschluss mit erheblicher Tragweite für die Gesellschaft handelt, bedarf dieser besonderer Mehrheiten. Bei Kapitalgesellschaften (GmbH und AG) einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG bzw. § 262 Abs. 1 Nr. 2 AktG). Bei Personengesellschaften ist er grundsätzlich (wie alle Beschlüsse) sogar einstimmig zu treffen (§ 119 Abs. 1 HGB bzw. § 709 Abs. 1 BGB). Soweit in den Gesellschaftsverträgen abweichende Mehrheiten vereinbart wurden, sind allerdings diese relevant.

Es ist meist zweckmäßig, den Auflösungstermin auf das Ende eines Geschäftsjahres festzulegen (aufschiebend befristeter Auflösungsbeschluss). Hierdurch lässt sich eine separate Liquidationseröffnungsbilanz ersparen. Ist in dem Beschluss kein Termin genannt, ist der Tag der Beschlussfassung ausschlaggebend für die Auflösungswirkung. Nicht zulässig ist ein unter einer auflösenden Bedingung oder Befristung gefasster Auflösungsbeschluss, so zum Beispiel: „Die Gesellschaft wird aufgelöst, wenn bis zum Schluss des Sperrjahres kein Nachfolger gefunden ist.“ Ist dieses Ergebnis gewollt, so ist nach Eintritt der Bedingung eine Fortsetzung zu beschließen.

Der Auflösungsbeschluss bedeutet nicht das sofortige Ende der Gesellschaft, sondern führt zunächst nur dazu, dass sich ihr Gesellschaftszweck ändert. Die Gesellschaft verfolgt dann nicht mehr den ursprünglichen Zweck aus ihrer werbenden Tätigkeit, sondern hat nunmehr den Zweck, ihre eigene Abwicklung zu betreiben. Mit der Auflösung erlischt die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer. Die Gesellschaft firmiert ab dann mit dem ergänzenden Zusatz i.L. (in Liquidation). Die Regelungen aus dem Gesellschaftsvertrag bleiben ansonsten weitestgehend bestehen. Eine Ausnahme bilden solche Regelungen, die nur dem werbenden Unternehmen dienen, wie beispielsweise Wettbewerbsverbote.

In der Praxis bietet es sich an, mit dem Auflösungsbeschluss einen oder mehrere Liquidatoren zu bestellen, welche ebenfalls zum Register anzumelden sind. Die Liquidatoren entsprechen in etwa den Geschäftsführern und vertreten die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Nur bestehen deren Aufgabe nicht mehr darin, die Geschäfte der Gesellschaft zu führen, sondern deren Abwicklung zu betreiben. Wird ein Liquidator nicht bestellt, so werden die ursprünglichen Geschäftsführer Liquidatoren (§ 66 GmbHG bzw. § 265 Abs. 1 AktG). Bei Personengesellschaften erfolgt die Liquidation durch die Gesellschafter (§ 146 Abs. 1, S. 1 HGB). Abweichend zu dem bei Personengesellschaften sonst bestehenden Verbot der Fremdgeschäftsführung, d. h. der Geschäftsführung durch einen Nichtgesellschafter, kann als Liquidator auch ein Nichtgesellschafter bestimmt werden. Die Liquidatoren werden in das Handelsregister eingetragen.

Oft wird übersehen, dass die Vertretungsregelungen der werbenden Gesellschaft auf die Liquidationsgesellschaft nicht entsprechend anwendbar sind. Mehrere Liquidatoren sind nur zur gemeinschaftlichen Vertretung berechtigt und nicht von dem Verbot als Liquidator mit sich selbst Verträge abzuschließen befreit. Ist diese Vertretungsregelung nicht gewollt, so muss, um eine Befreiung von § 181 BGB zu ermöglichen, zunächst der Gesellschaftsvertrag geändert werden. Bei den Kapitalgesellschaften bedarf dies eines Beschlusses, der mit ¾-Mehrheit zu treffen ist und zudem im Gegensatz zum eigentlichen Auflösungsbeschluss notariell beurkundet werden muss. Bei Personengesellschaften ist der Beschluss einstimmig, allerdings formlos, zu treffen. Auf Prokuren und Handlungsvollmachten hat die Liquidation unmittelbar keinen Einfluss, allerdings müssen die Bevollmächtigten ihr Handeln an dem neuen Zweck der Abwicklung orientieren.

Bei allen registrierten Gesellschaften ist der Auflösungsbeschluss zum Register und in den Gesellschaftsblättern, dies ist meist nur der Bundesanzeiger, anzumelden. Bei Kapitalgesellschaften sind zugleich die Gläubiger der Gesellschaft aufzufordern, sich zu melden. In der Anmeldung müssen die Liquidatoren – ähnlich wie sonst die Geschäftsführer – versichern, dass gegen ihre Bestellung keine straf-, gewerbe- oder berufsrechtlichen Gründe sprechen. Hieraus ergibt sich, dass die Anmeldung des Auflösungsbeschlusses, entgegen dem gesetzlichen Wortlaut des § 67 I GmbHG, sowohl von einer vertretungsberechtigen Anzahl an Geschäftsführern wie auch von sämtlichen Liquidatoren unterzeichnet werden muss.

Der Auflösungsbeschluss kann vor der Schlussvermögensverteilung an die Gesellschafter durch einen sogenannten Fortsetzungsbeschluss wieder rückgängig gemacht werden. Dieser bedarf der gleichen Mehrheiten wie der Auflösungsbeschluss und ist ebenfalls an das Register zu melden.

- **Abwicklung/Liquidation**

An den Auflösungsbeschluss schließt sich die Abwicklung der Gesellschaft an, die durchaus zeitaufwendig sein kann. So hat beispielsweise die Abwicklung der IG Farben mehr als 60 Jahre gedauert. Bei Kapitalgesellschaften ist normalerweise mindestens das sogenannte Sperrjahr (§ 73 GmbHG bzw. § 272 AktG) einzuhalten. Dieses beginnt mit der Veröffentlichung der Aufforderung an die Gläubiger, sich bei der Gesellschaft zu melden. Von der Einhaltung des Sperrjahrs kann abgesehen werden, wenn die Gesellschaft entweder vollständig vermögenslos ist oder wenn sie seit ihrer Gründung nie im Rechtsverkehr aufgetreten ist und daher keine Gläubiger existieren können. Vollständig vermögenslos darf nicht mit dem Begriff „überschuldet" gleichgesetzt werden. Überschuldet heißt nur, dass die bestehenden Verbindlichkeiten die Vermögenswerte übersteigen. Für eine Vermögenslosigkeit ist es erforderlich, dass keine Vermögenswerte mehr bestehen, die zur Gläubigerbefriedigung oder Verteilung an die Gesellschafter verwendet werden können.

Bei Personengesellschaften ist ein Sperrjahr nicht vorgesehen, da die Gesellschafter selbst auch nach der Löschung der Gesellschaft im Register für die bestehenden Verbindlichkeiten 5 Jahre weiter haften.

Der Liquidator kann prinzipiell frei entscheiden, wie er vorgeht. Sein Ziel muss allerdings sein, im Interesse der Gläubiger und Gesellschafter eine möglichst große Verteilungsmasse zu erwirtschaften. Der Liquidator kann beispielsweise noch neue Aufträge annehmen, um die bestehenden Vorräte zu reduzieren. Ebenso wie der Geschäftsführer ist der Liquidator einer GmbH oder einer Personengesellschaft allerdings an Beschlüsse der Gesellschafterversammlung gebunden.

Als erste Amtshandlung hat der Liquidator die Liquidationseröffnungsbilanz und einen erläuternden Bericht zu erstellen. Hierbei hat er die für den Jahresabschluss geltenden Grundsätze zu beachten. Bilanzstichtag ist der Tag der Auflösung. Unterschiede ergeben sich dagegen bei der Bewertung. Anstelle der Fortführungswerte sind die Realisationswerte (= Zerschlagungswerte) der Wirtschaftsgüter anzusetzen, da das going-concern-Prinzip naturgemäß dann keine Anwendung mehr findet, wenn der Betrieb eingestellt wird. Weiter ist das Anlagevermögen wie Umlaufvermögen zu bewerten, da auch dies nunmehr veräußert werden soll. Zusätzlich ist für die werbende Gesellschaft noch eine Schlussbilanz zu erstellen.

Der Liquidator muss darauf achten, dass er im Geschäftsverkehr, beispielsweise bei Geschäftsbriefen, auf die Liquidation hinweist, um Schadensersatzansprüche zu vermeiden.

Die eigentliche Liquidation erfolgt dann durch den Verkauf der Vermögenswerte. Der Verkauf kann jeweils einzelne Wirtschaftsgüter, ein Betriebsteil oder sogar das ganze Unternehmen als Gesamtheit umfassen. In allen Fällen bleibt das Unternehmen als leere Hülle, nur noch bestehend aus den Verkaufserlösen in Form von Bargeld bzw. Guthaben bei Banken, zurück.

Mit den Erlösen und den schon vorhandenen liquiden Mitteln muss der Liquidator die bekannten Gläubiger befriedigen, bzw. wenn eine Befriedigung noch nicht möglich oder eine Verbindlichkeit streitig ist, Sicherheit leisten.

- **Löschung des Rechtssubjekts**

Mit Abschluss der Liquidation und nicht vor Ablauf des Sperrjahres kann das Vermögen der Gesellschaft unter den Gesellschaftern nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsanteile verteilt werden (Schlussverteilung). Vorausausschüttungen sind während des Sperrjahres auch mit Einverständnis aller Gläubiger nicht zulässig. Gläubiger, die sich erst nach dem Sperrjahr melden gehen leer aus, wenn und soweit das Vermögen bis dahin schon an die Gesellschafter verteilt worden ist. Bei der Verteilung hat der Liquidator einen Restbetrag zurückzuhalten und zu hinterlegen, mit dem die später anfallenden Kosten der Löschung im Register bzw. zur Aufbewahrung der Bücher und Schriften bezahlt werden können.

Wurden bei der Liquidation keine Vermögenswerte übersehen, so ist die Gesellschaft mit der Verteilung und der Vorauszahlung der später anfallenden Kosten vermögenslos und kann aus dem Handelsregister gelöscht werden. Hierzu ist zusammen mit einem Belegexemplar der Veröffentlichung des Gläubigeraufrufs die Beendigung der Abwicklung zum Handelsregister anzumelden. Mit anzumelden ist, wo nach der Löschung die Bücher und Schriften der Gesellschaft aufbewahrt werden sollen.

Kapitalgesellschaften erlöschen durch ihre Streichung aus dem Handelsregister nicht vollständig. Notwendig ist vielmehr zusätzlich, dass auch materiell-rechtlich kein Vermögen mehr vorhanden ist und keine Abwicklungshandlungen mehr durchzuführen sind. Erst dann sind sie als Rechtssubjekt nicht mehr existent und erlöschen (Vollbeendigung).

Die Existenz von Personengesellschaften bestimmt sich demgegenüber nur danach, ob dieser noch Vermögenswerte zugeordnet sind bzw. Verbindlichkeiten existierten, auf ihre Löschung im Handelsregister kommt es dagegen nicht an.

Das Registergericht hat von Amts wegen zu überprüfen, ob die Abwicklung tatsächlich beendet ist. Routinemäßig gehört hierzu die Nachfrage beim Finanzamt, ob dort die Schlussbilanz vorgelegt worden und die steuerliche Veranlagung abgeschlossen ist.

Als letzte Amtshandlung neben der Erstellung der Schlussrechnung hat der Liquidator die Bücher und Schriften der Gesellschaft einem der Gesellschafter oder einem Dritten in Verwahrung zu geben wo sie zehn Jahren aufzubewahren sind.

Fällt nachträglich auf, dass noch unentdecktes Vermögen vorhanden ist, so ist keine Vollbeendigung eingetreten und es muss eine Nachtragsliquidation durchgeführt und hierzu ein Nachtragsliquidator bestellt werden. Das Amt des vormaligen Liquidators erlischt mit der Löschung der Gesellschaft aus dem Register. Die Nachtragsliquidation bedarf allerdings keiner Eröffnungsbilanz, keines Gläubigeraufrufs und keines Sperrjahres mehr, da sie eine Fortsetzung der ursprünglichen Liquidation darstellt.

18.3 Wann ist eine Liquidation sinnvoll?

Eine Liquidation kann als Mittel der wirtschaftlichen Verwertung aus vier Gründen sinnvoll sein:

- Wenn eine andere Nachfolge in das Unternehmen nicht möglich oder zu riskant ist.
- Wenn bei der Veräußerung einzelner Vermögensbestandteile mit einem höheren Erlös als bei der Veräußerung des ganzen Unternehmens zu rechnen ist.
- Wenn – insbesondere bei kleineren Unternehmen – sich der Unternehmer in den vergangenen Jahren schon in „Altersteilzeit“ zurückgezogen hat, also nicht mehr mit voller Energie unternehmerisch tätig war.
- In Fällen der Nachfolge von Todes wegen, wenn der Betrieb des Unternehmens einige Zeit eingestellt wurde.

Ein Fortbestand des Unternehmens ist dann nicht oder nur schwer umsetzbar, wenn sich in der Familie kein geeigneter Nachfolger findet und ein Verkauf des gesamten Unternehmens nicht möglich oder unrentabel ist. Dies ist häufig, wenn die wertbestimmenden Faktoren, wie zum Beispiel der Ertragswert, zu niedrig sind. Auch können andere Gründe bestehen, aus denen ein potenzieller Erwerber vor einem Verkauf zurückschreckt, beispielsweise die geografische Lage oder hohe Risiken, bspw. wegen anstehender oder laufender Gerichtsprozesse mit hohen Streitwerten.

In der Praxis ist hierbei selten ein einzelner der vorbezeichneten Faktoren alleine ausschlaggebend. Häufig ist es eine Mischung aus mehreren Gegebenheiten, bei denen eine Liquidation sinnvoll ist.

Hierzu folgendes Beispiel

Der 65-jährige L betreibt seit rund 30 Jahren in Frankfurt eine Freie Tankstelle auf einem ihm gehörenden Betriebsgrundstück im Zentrum. In unmittelbar räumlicher Nähe befinden sich seit einigen Jahren weitere Markentankstellen, so dass erheblicher Wettbewerbsdruck besteht. Dieser verstärkt sich noch dadurch, dass die Tankstelle in die Jahre gekommen ist, insbesondere ist der Tankstellenshop relativ klein. Der Gewinn, den die Tankstelle abwirft, ist zwar ausreichend aber eher unterdurchschnittlich. L möchte sich altersbedingt zur Ruhe setzen.

Würde L versuchen die Tankstelle insgesamt zu verkaufen, so würde sich höchstwahrscheinlich kein Erwerber finden. Der Ertrag ist niedrig, der Wettbewerbsdruck hoch, es besteht erheblicher Modernisierungsbedarf. Es ist keinesfalls sicher, dass eine Modernisierung in einem absehbaren Zeitraum rentierlich ist. Auch ein Verkauf an eine Tankstellenkette ist schwierig, da diese in der näheren Umgebung jeweils schon ansässig sind.

Den wesentlichen Wert des Betriebsvermögens bildet das Grundstück. Sinnvoll ist daher die Liquidation des Unternehmens. Das heißt, L wird einen Käufer für das Grundstück suchen und dann die Treibstoffvorräte bzw. das im Tankstellenshop vorhandene Sortiment verkaufen. Hierbei muss er darauf achten, dass die Treibstoffvorräte nicht vor

dem Ladensortiment ausgehen, da die meisten Kunden zum Tanken kommen und nur bei dieser Gelegenheit die anderen Artikel erwerben. L kann beispielsweise durch Rabattaktionen beim Ladensortiment oder durch das Nachbestellen von Kraftstoff den Verlauf steuern. Sobald das vorhandene Sortiment abverkauft ist wird er die Zapfsäulen, Tanks, Tankstelleneinrichtung etc. demontieren lassen und ebenfalls verkaufen bzw. entsorgen. Die darin liegende Liquidation seines Unternehmens und der dann mögliche Verkauf eines zur Bebauung freien Grundstücks im Stadtzentrum kann die beste Verwertung seines Tankstellenbetriebs sein.

Ein weiteres Beispiel

Der 67-jährige V betreibt im Westerwald eine Dreherei mit einer CNC-Fräse. Sein größter Kunde war in der Vergangenheit ein Zulieferer für die optische Industrie. Der Zulieferer hat vor einem Jahr Insolvenz anmelden müssen was zu erheblichen Umsatzeinbrüchen geführt hat. V möchte sich eigentlich altersbedingt zur Ruhe setzen. Deswegen, aber auch mangels ausreichender Aufträge, arbeitet er im Schnitt nur noch an 4 Tagen in der Woche.

Auch hier ist der Ertragswert des Unternehmens relativ niedrig. Berechnet man einen kalkulatorischen Unternehmerlohn mit ein, so liegt er wahrscheinlich bei 0 €. Hinzu kommt die geografische Lage der Dreherei, die die Suche nach einem Nachfolger für V erschwert. Auch hier kommt eine Liquidation in Betracht.

Das heißt, V verkauft die CNC-Fräse sowie die anderen Maschinen und Werkzeuge an andere Dreher und schließt die Dreherei. Selbst wenn ein hoher Veräußerungserlös dabei nicht zu erwarten ist, erhöht der Verkauf die Barmittel die V für sein weiteres Leben zur Verfügung hat.

Noch ein Beispiel

Bei der C-AG handelt es sich um ein kleineres Unternehmen der chemischen Industrie mit Standorten in Marburg und Mainz. Die C-AG befindet sich im Familienbesitz und wird durch den 60-jährigen T als Vorstandsvorsitzender geleitet. In Mainz werden Holzlasuren, in Marburg Zusatzstoffe für die Pharmaindustrie hergestellt. Das Werk in Mainz arbeitet seit Jahren defizitär. Ein guter Ertrag wird allerdings an dem Standort in Marburg erwirtschaftet. In der Familie ist kein geeigneter Nachfolger für T vorhanden und ein Verkauf der gesamten AG ist, wegen der Probleme in Mainz, schwierig.

Auch hier ist eine zumindest teilweise Liquidation sinnvoll. Das heißt, T verkauft das Werk in Marburg und liquidiert die AG, nachdem er das verbliebene Werk in Mainz abgewickelt hat. Wenn die Abwicklung des Mainzer-Werks zumindest halbwegs kostenneutral gelingt, verbleibt der AG der Veräußerungserlös aus Marburg. Dieser kann dann von der Familie nach der Liquidation der AG in eine möglichst ertragreiche Beteiligung investiert oder in eine Familienstiftung eingebracht und damit das weitere Auskommen der Familie gesichert werden.

18.4 Welche Alternativen existieren?

Die Liquidation bei Personengesellschaften ist in rechtlicher Hinsicht unproblematisch und mit wenigen Hindernissen versehen. Neben der Abmeldung aus dem Handelsregister umfasst sie keine Schritte, die nicht ohnehin durchzuführen wären. Anders sieht die Situation bei Kapitalgesellschaften aus. Hier hat der Gesetzgeber mit dem Sperrjahr (§ 73 GmbHG bzw. § 272 AktG), innerhalb dessen der Liquidationserlös nicht an die Gesellschafter ausgekehrt werden darf, zum Schutz der Gläubiger der Gesellschaft, erhebliche Hindernisse geschaffen. Bei Kapital- aber auch bei Personengesellschaften bedeutet die mit einer Liquidation einhergehende Umfirmierung zumindest faktisch eine Erschwerung. Vertragspartner werden durch den Zusatz „i.L." quasi mit der Nase auf das bevorstehende Ende der Gesellschaft und damit auf mögliche Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen etc. hingewiesen.

- **Stille Liquidation**

Teilweise lassen sich diese Hindernisse durch die sogenannte stille Liquidation umgehen. Eine stille Liquidation bedeutet, dass die Gesellschaft vorläufig abgewickelt wird, ohne dass zuvor ein Auflösungsbeschluss gefasst worden ist. Dies geschieht zunächst – wie im Fall einer offizieller Liquidation – indem der Geschäftsbetrieb eingestellt, die Vermögenswerte veräußert und die Verbindlichkeiten getilgt werden. Der „Liquidationserlös" kann dann mit Ausnahme des Stammkapitals bei Kapitalgesellschaften an die Gesellschafter ausgekehrt werden.

Erst in einem zweiten Schritt wird entweder die Auflösung beschlossen und damit eine formelle Liquidation eingeleitet oder die Gesellschaft wird ruhend gestellt. Hierzu ändert sie ihren Unternehmensgegenstand auf die reine Vermögensverwaltung und kann später, eventuell mit einem neuen Unternehmensgegenstand reaktiviert werden. Die stille Liquidation ist in der Praxis häufig zu beobachten. Oft anzutreffen ist sie, wenn ein Unternehmen nicht den geplanten Gewinn abwirft und die Gründer deshalb zurück in ein Beschäftigungsverhältnis wechseln. Auch steuerliche Gründe können aktuell gegen eine Liquidation sprechen. Ähnlich ist die Situation, wenn der Unternehmer sein Geschäft altersbedingt schon beendet hat bzw. nur noch im Einzelfall und in geringem Umfang tätig wird.

Von der hier beschriebenen (legalen) stillen Liquidation ist die illegale stille Liquidation zu unterscheiden, bei welcher es sich primär um ein Mittel zur Insolvenzverschleppung (sogenannte Firmenbestattung) handelt.

Eine auf Dauer ruhende Gesellschaft liegt meist nicht im Interesse des Ex-Unternehmers. Auch bei ruhenden Gesellschaften fallen Jahr für Jahr weiter IHK-Beiträge und die Kosten für die Jahresabschlüsse an. Zudem ist bei Kapitalgesellschaften das Stammkapital auf Dauer in der Gesellschaft gebunden. Irgendwann ist daher meist auch eine offizielle Beendigung der Gesellschaft gewünscht.

- **Verschmelzung auf den Alleingesellschafter**

Können versteckte Haftungsgefahren ausgeschlossen werden, so bietet es sich an, anstelle einer formellen Liquidation die Kapitalgesellschaft auf ihren Alleingesellschafter nach dem Umwandlungsgesetz (§ 120 ff. UmwG) zu verschmelzen. Sämtliches Vermögen der Gesellschaft, aber auch all ihre Forderungen, werden durch die Verschmelzung zu Forderungen des Gesellschafters. Die Gläubiger haben sich ab dann an den Gesellschafter zu halten. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt relativ geräuschlos und rechtlich ohne die eigentliche Abwicklung. In tatsächlicher Hinsicht ist die Abwicklung durch eine stille Liquidation im Vorfeld meist vorausgegangen. Ein separates Sperrjahr ist nicht notwendig, ein Gläubigeraufruf in den Gesellschaftsblättern entfällt und selbst das Stammkapital wird sofort frei. Zwar hat nach § 22 UmwG ein Gläubiger bei einer derartigen Verschmelzung einen Anspruch auf Sicherheitsleistung. Faktisch wird dieses Recht allerdings meist nicht geltend gemacht, weil es an verhältnismäßig strenge Voraussetzungen geknüpft und zeitlich nachgeordnet ist.

18.5 Zusammenfassung

Die Liquidation kann eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung zur Verwertung darstellen, wenn eine altersbedingte Aufgabe des Unternehmens ansteht oder der Unternehmer bei ungeregelter Nachfolge verstorben ist. Sie bietet sich insbesondere an, wenn eine andere Nachfolge nicht in Betracht kommt und die im Unternehmen gebundenen Substanzwerte hoch sind. Die vom Gesetz vorgesehene Liquidation ist in drei Phasen unterteilt. Sie beginnt mit dem Beschluss über die Auflösung, wird von der eigentlichen Abwicklung gefolgt und durch die endgültige Löschung aus dem Register, nach Eintritt der Vermögenslosigkeit, abgeschlossen.

Anstelle des vom Gesetzgeber vorgesehen Weges bietet es sich allerdings an, die Liquidation mit einer stillen Liquidation zu beginnen und jedenfalls dann, wenn versteckte Haftungsgefahren ausgeschlossen werden können, mit einer Verschmelzung auf den Alleingesellschafter abzuschließen. Dies erleichtert die Liquidation und lässt höhere Erlöse erwarten.



Benjamin Schäfer LL.M., Rechtsanwalt und Notar, Studium der Rechtswissenschaften in Marburg und Bochum, seit 2009 Rechtsanwalt in Wetzlar bei Wörner Schäfer Rückert, seit 2014 Notar, Tätigkeitsschwerpunkte: Notarielle Vertragsgestaltung, Steuer- und Gesellschaftsrecht, Mitglied in der notarrechtlichen Vereinigung e. V., der Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat des DAV und im Steuerberaterverband Hessen e. V., seit 2009 verschiedene Vorträge und Beiträge zum Erb- und Unternehmensrecht. Er ist Mitglied im Vorstand der Notarkammer Frankfurt am Main und Dozent bei der IHK und der Rechtsanwaltskammer in der Referendarausbildung.

Teil IV

Finanzierung und Unternehmensnachfolge

Interview: Ein erfolgreicher Nachfolgeprozess benötigt intensive Vorbereitung

19

Frank Daniel und Werner Till

Herr Frank Daniel ist Bereichsdirektor und Herr Werner Till Abteilungsdirektor Firmenkunden bei der Sparkasse Wetzlar. Beide sind seit vielen Jahren u. a. auch mit der Nachfolge mittelständischer Unternehmen befasst. Anlass für den Umgang mit mittelständischen Unternehmern und ihre Nachfolge ist die Betreuung als Fremdkapitalgeber für die Unternehmen. Im Rahmen ihrer kontinuierlichen Kontakte zu den Kreditkunden und insbesondere im Zusammenhang mit der Vergabe von Krediten unter den Anforderungen nach Basel II und III steht immer wieder die Frage im Raum, inwieweit sich die Kunden mit ihrer Unternehmensnachfolge befassen. Vor diesem Hintergrund gehen die Kundenbetreuer der Sparkasse Wetzlar aktiv auf ihre Kunden zu. Hieraus resultiert ein Erfahrungsschatz, der über den normalen Umgang mit Unternehmensnachfolgen hinausreicht. Im Mittelpunkt steht daher die Sichtweise als Kreditgeber.

Wegmann: Könnten Sie kurz schildern, wie sie ihre Rolle in Nachfolgefragen einordnen?

F. Daniel (✉) · W. Till
Sankt Augustin, Deutschland
E-Mail: andreas.wiesehahn@h-brs.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_19

Till: Grundsätzlich gibt es hier zwei Betrachtungsebenen: zum einen – und diese sind die meisten Fälle – haben wir es mit Kunden zu tun, die ihr Unternehmen aus Altersgründen abgeben möchten und zum anderen mit gelegentlichen Nachfragen von potenziellen Unternehmen, die ein Unternehmen erwerben möchten. Dies ist natürlich aufgrund unserer regionalen Ausrichtung räumlich abgegrenzt.

Wegmann: Die regionale Ausrichtung begrenzt somit ihren Aktivitätskreis?

Till: Grundsätzlich ja, aber es gibt Fälle, in denen sich Interessenten aus angrenzenden Regionen bei uns melden, die wir dann natürlich nicht abweisen, wenn das zu übernehmende Unternehmen seinen Sitz in unserem Geschäftsgebiet hat. Selbstverständlich begleiten wir umgekehrt unsere Unternehmen auch bei Betriebsübernahmen außerhalb unseres Geschäftsgebietes.

Wegmann: In welcher Form sind Sie dann konkret mit den Nachfolgefällen befasst?

Daniel: Zum Teil sind wir es, die an die Unternehmer herantreten. Sei es, dass wir im Rahmen unserer ganzheitlichen Beratung konkret das Thema Nachfolge ansprechen, oder die obligatorische Überprüfung einer möglichen Nachfolge in unserem Ratingverfahren.

Wegmann: Ist die Befassung in einem Ratingverfahren eher eine formale Prüfung?

Daniel: Wir erwarten schon eine konkretisierende Darstellung. Wobei die Bedeutung der Frage im Ratingverfahren natürlich von dem Alter des Unternehmers abhängt. Wir versuchen hierbei, den Unternehmer ganzheitlich zu unterstützen. Da die Nachfolge aber ein sehr sensibles Thema ist, sind unsere Bemühungen eher auf eine langfristige Sicht ausgerichtet.

Wegmann: Was verstehen Sie unter ganzheitlicher Beratung in einem Nachfolgeprozess?

Daniel: Neben der reinen Kreditbetreuung gehören u. a. ein Liquiditätsmanagement, ein Versicherungsmanagement, die Immobilienbetreuung, die Vorsorgesituation, die Betreuung bei Auslandsgeschäften und dann natürlich auch das Thema der Nachfolgeregelung zu einer ganzheitlichen Beratung. In diesem Kontext sind wir bestrebt, den Kunden auch für das Thema Nachfolge zu sensibilisieren. Im Rahmen unserer Möglichkeiten bieten wir dann – auch mit ausgewählten Partnern – unsere Unterstützung an.

Wegmann: Wenn die Unternehmer dann sensibilisiert sind, können Sie festmachen, in welchem Alter des Unternehmers dies geschieht?

Till: Die Erfahrung zeigt, dass sich dieser Prozess der Befassung mit der Nachfolge bzw. die Konkretisierung der Nachfolge lange hinzieht. Spätestens mit Mitte 50 sollte man allerdings erste Überlegungen anstellen. Hierbei steht zunächst die Beantwortung der Frage im Raum, übergebe ich das Unternehmen an meine Kinder oder suche ich andere Lösungen. Wenn eine familieninterne Lösung oder ein MBI bzw. MBO nicht in Betracht gezogen werden kann, dann stellen wir auch Kontakte zu potenziellen Erwerbern her.

Wegmann: Gibt es konkrete Anlässe für eine erste Auseinandersetzung mit Thema Nachfolge bei den von Ihnen betreuten Unternehmern?

Daniel: Aufgrund unserer Erfahrung sind die Anlässe sehr vielschichtig. Wenn sich eine Nachfolgesituation abzeichnet, dann versuchen wir – soweit wir dies können – auch als Vermittler aufzutreten. Dabei kann es auch schon einmal vorkommen, dass wir aus unserem Kundenkreis die Parteien zusammenbringen. Ein weiterer Anlass kann aber auch eine Unternehmenskrise sein. Gerade im Rahmen einer Krise, bei der wir naturgemäß eine sehr aktive Position einnehmen, wird es immer wieder Fälle geben, wo wir aktiv auf eine Unternehmensnachfolge hinwirken.

Wegmann: Gibt es im Falle einer Unternehmenskrise auch als eine Lösung zielgerichtete Liquidationen, mit denen Sie zu tun hatten.

Daniel: Diese Form ist aus meiner Sicht eher selten. Wenn eine Krise gegeben und in einem überschaubaren Zeitraum eine erforderliche Nachfolge nicht realistisch ist, dann tritt leider oft der Fall einer Insolvenz auf.

Wegmann: Welche Ziele stehen aus Ihrer Sicht im Mittelpunkt des Seniorunternehmers im Nachfolgefall?

Till: Unsere typischen Kunden gehen zunächst einmal davon aus, dass eine familieninterne Nachfolgelösung in Betracht kommen sollte. Darüber hinaus hören wir immer wieder, dass eine Arbeitsplatzsicherheit für die Mitarbeiter ein weiteres zentrales Ziel ist. Dies hängt sicher mit der sehr engen persönlichen und langen Verbindung des Unternehmers zu seinen Mitarbeitern zusammen und mit seiner regionalen Verwurzelung. Eine Standortgarantie ist ein häufig geäußerter Wunsch.

Wegmann: Wie beurteilen Sie die Fälle, bei denen der Seniorunternehmer noch für einen definierten Zeitraum im Unternehmen operativ aktiv ist?

Till: Dies ist insofern zu begrüßen, da eine Nachfolgeregelung immer mit großen Umbrüchen verbunden ist. Wenn der übergebenden Unternehmer dann noch für einen überschaubaren Zeitraum im Unternehmen aktiv bleibt, kann dies helfen Unsicherheiten bei den Stakeholdern zu vermeiden.

Wegmann: Im Rahmen ihrer Kreditbetreuung haben Sie einen intensiven Kenntnisstand über ihre unternehmerischen Kunden. Wie gehen Sie mit solchen Fällen um, bei denen eine familieninterne Lösung bevorzugt wird, Sie aber dennoch Zweifel haben, dass dies mit den Nachfolgern auch gelingt?

Daniel: Dies ist ein sehr heikles Thema. Grundsätzlich haben wir ja das Instrument des Ratinggesprächs. Da wir an einer langfristig stabilen Geschäftsbeziehung interessiert sind, würden wir das Thema dann im Gespräch mit dem Kunden entsprechend diplomatisch besetzen.

Wegmann: Haben Sie neben den sicher eher häufiger vorkommenden familieninternen Nachfolgeregelungen auch Erfahrungen mit anderen Formen gemacht?

Daniel: Mit MBO/MBI und auch Verkauf an strategische Partner haben wir unsere Erfahrungen machen können. Hierbei spielen insbesondere die Finanzierungen bei MBO/MBI eine Rolle für uns. Gerade die Finanzierung in solchen Fällen ist auch ein Thema für Fördermittel. Eine 100 %-ige Fremdfinanzierung durch unser Haus würde dabei aber eher nicht in Frage kommen. Die Erfahrung hat aber auch gezeigt, dass eine einmal angestoßene Nachfolgeform nicht immer final zum Tragen kommen muss. Durch die längerfristigen Prozesse einer Nachfolge kann sich der Blickwinkel für eine realistische Form schon einmal verändern.

Wegmann: Waren die Unternehmen grundsätzlich gut auf ihre Nachfolge vorbereitet?

Daniel: Hier reicht unsere Erfahrung von nahezu keiner Vorbereitung bis hin zu einer in jeder Hinsicht optimalen Vorbereitung. Wenn sich Unternehmer frühzeitig und aktiv mit ihrem Nachfolgeprozess befassen, dann erleben wir überwiegend eine sehr gute Vorbereitung. Damit hängt auch zusammen, dass wir gerade im MBO/MBI-Fall immer auch dem Übernehmer empfehlen, sich trotz der guten Vorbereitung des Übergebers, sich mit Hilfe eigener Berater ein unabhängiges Bild vom Unternehmen zu machen. Man muss dabei aber auch berücksichtigen, dass bei kleineren Fällen die Kosten für den Übernehmer eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen.

Wegmann: Welchen Zeitraum veranschlagen Sie für einen Nachfolgeprozess?

Daniel: Die Übergabe sollte dann schon mit 65 Jahren im Mittel erfolgen. Dabei umfasst die klare Entscheidungsfindung sich nun aktiv mit seinem Nachfolgeprozess zu befassen schon 5 Jahre und länger. Ist die Entscheidung dann gefallen, dann wird man noch rd. 2 Jahre veranschlagen können, bis die Übergabe abgeschlossen ist.

Wegmann: Welche Erwartungen haben Sie im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit externen Beratern im Nachfolgeprozess?

Daniel: Wir sehen hierbei eher unsere Rolle als koordinierende Instanz. Wobei wir grundsätzlich immer mehrere Berater aus unserem Netzwerk empfehlen. Der Steuerberater ist eigentlich immer gesetzt und kommt vom Unternehmen. Bei der rechtlichen Seite empfiehlt es sich je nach Größenordnung auch transaktionserfahrene Berater heranzuziehen.

Wegmann: Kommen die Unternehmer mit konkreten Kaufpreisvorstellungen auf Sie zu?

Till: Es liegt in der Natur der Sache, dass der Übergeber mit zumeist zu hohen Kaufpreisvorstellungen auf uns zukommt. Hier ist es hilfreich, wenn er im Vorfeld den Rat fachkundiger Dritte über einen realistischen Preis einholt. Bei größeren Unternehmen erfolgt in der Regel eine fachgerechte Unternehmensbewertung. Gerade bei Kaufpreisfinanzierungen erwarten wir eine realistische Bewertung.

Wegmann: Wie sind Ihre Erwartungen im Hinblick auf eine Finanzierung des Kaufpreises durch ihr Unternehmen?

Till: Eine 100 %-ige Fremdkapitalfinanzierung ziehen wir i. d. R nicht in Betracht. Ein Eigenkapitalanteil sollte gegeben sein. Über die Form des Eigenkapitals kann man sprechen. Gesetzt ist bei uns aber immer die Vollhaftung einer Privatperson, wie z. B. des Übernehmers, auch wenn eine Kapitalgesellschaft erworben wird. Wir sehen hierbei nicht nur eine Risikoabwägung sondern wollen ein Statement zur Identifizierung des Erwerbers mit dem Unternehmen.

Wegmann: Gibt es feststellbare Änderungen durch Basel II/III oder sogar größere Hürden eine Finanzierung zu erlangen?

Daniel: Schwieriger geworden ist es nicht. Durch Basel II/III müssen viele Prozesse strukturierter und umfangreicher durchlaufen werden, der Kreditvergabeprozess ist letztlich deutlich formaler geworden. Das Chancen-/Risikenprofil muss klar definiert sein, die fachliche Qualifikation muss gegeben sein und aus der Rentabilität muss klar die Kapitaldienstfähigkeit gegeben sein. Wenn dass alles passt, dann sehen wir hier keine Einschränkungen. Die Vergabekriterien sind nicht schwerer, aber anspruchsvoller geworden

Wegmann: Lässt sich die Beurteilung Ihres Ratingprozesse und das Ergebnis transparent vermitteln?

Daniel: Eine Sensitivitätsbetrachtung in allen Facetten bzw. Kennzahlen für den Unternehmer ist vor Ort durch uns aufgrund der Komplexität des Ratingverfahrens nicht möglich. Gleichwohl lässt sich der Status Quo im Detail gut erläutern. Wir können hierbei qualitative Erläuterungen geben. Für die vielfältigen Kennzahlen und Fragestellungen im Rating kann natürlich die grundsätzliche Wirkungsweise im Rating erläutert werden. Eine konkrete Quantifizierung aller Parameter für eine bestimmte Ratingverbesserung ist nur sehr schwer möglich.

Wegmann: Gibt es praktische Hinweise für Unternehmer das Rating zu verbessern?

Daniel: Hilfreich ist z. B. das Vorhandensein eines ordentlichen Controllings, bzw. zumindest eines konkreten Planungsprozesses, z. B. durch Ertrags- und Liquiditätsplanungen.

Wegmann: Haben Sie Erfahrungen mit gestaffelten Kaufpreiszahlungen gemacht?

Till: Dies konnten wir in vielen Fällen beobachten. In der Regel unkritisch ist dies im Zusammenhang mit familieninternen oder MBO/MBI-Nachfolgefällen. Vorsicht geboten ist immer dann, wenn „Groß“ „Klein“ übernimmt. Hierbei kommt es nicht selten vor, dass diese gestaffelte Kaufpreiszahlung, z. B. durch zulässige Gestaltungsmaßnahmen in der EK- oder Ergebnisdarstellung in Konzernstrukturen, zum Nachteil des Übergebers führt. Bei einem Verkauf auf Augenhöhe haben wir diese Probleme eher nicht.

Wegmann: Welches sind für Sie die wichtigsten Dinge, die in einem Nachfolgeprozess Beachtung finden sollten?

Daniel: Wichtig ist der richtige Zeitpunkt, auf beiden Seiten qualifizierte Berater einzusetzen und letztlich immer auf eine saubere Datenlage zu achten.

Till: Ganz wichtig sind die persönliche und fachliche Eignung der Nachfolger, gerade bei personengeführten Unternehmen. Der Nachfolger sollte entscheidungsfreudig sein, er sollte sein Handeln als Unternehmer sehen.

Wegmann: Herr Daniel, Herr Till, ich danke Ihnen für das interessante Gespräch.

Finanzierungslösungen mit Fremdmitteln im Zuge der Unternehmensnachfolge

20

Andreas Brünjes

20.1 Einleitung

Das Thema Unternehmensnachfolge ist in den vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus sowohl wissenschaftlicher Betrachtung gerückt, als auch zum Gegenstand der Berichterstattung in den Wirtschaftsmedien geworden (Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2013; Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- und Giroverband 2013; Kay et al. 2018b). Ein Grund dafür ist zunächst die große Zahl an Unternehmensnachfolgen, die in den kommenden Jahren anstehen. Exakte Zahlen liegen aufgrund fehlender Statistiken und Meldepflichten nicht vor. Nach Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) sind 93,6 % aller 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland Familienunternehmen (Kay et al. 2018b). Sie bilden damit den dominierenden Unternehmenstyp in der deutschen Wirtschaft (Familienunternehmen 2019; Stiftung Familienunternehmen 2017).

Ein Großteil der dort unternehmerisch tätigen Generation ist heute 55 Jahre und älter. Dem IfM zufolge ist Nordrhein-Westfalen das Bundesland, auf das zukünftig die zahlenmäßig meisten Unternehmensnachfolgen entfallen. Dort sind laut einer Studie der IHK NRW die Inhaber bei mehr als 150.000 Unternehmen 60 Jahre oder älter (IHK NRW 2016). Damit steht bei diesen Betrieben die strategische Planung einer Nachfolgeregelung akut an. Insgesamt gesehen geht das IfM davon aus, dass es allein von 2018 bis 2022 bei 150.000 Familienunternehmen mit zusammen 2,4 Millionen Beschäftigten zu einer Nachfolge beziehungsweise Übergabe gekommen sein wird. Gleichzeitig jedoch werden nach den demografischen Daten des Statistischen Bundesamtes die Jahrgänge der 25- bis 45-Jährigen zahlenmäßig schwächer (Statistisches Bundesamt 2019). Daraus ergibt sich perspektivisch ein Mangel an qualifizierten Nachfolgern.

A. Brünjes (✉)
Köln, Deutschland
E-Mail: andreas.bruenjes@sparkasse-koelnbonn.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_20

Das IfM rechnet damit, dass gut die Hälfte aller deutschen Familienunternehmen ihre Nachfolge familienintern löst. 18 % der Familienunternehmen übergeben demnach das Unternehmen an einen oder mehrere Mitarbeiter. 29 % der Familieneigentümer verkaufen ihr Unternehmen an Externe – häufig, weil es an einem geeigneten Nachfolger aus dem Familienkreis fehlt. In absoluten Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass von 2018 bis 2022 schätzungsweise 44.000 Inhaber von übernahmewürdigen Familienunternehmen extern nach einem Nachfolger gesucht haben werden.

Ein zweiter Aspekt dieser Entwicklung sind die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen. Kay und andere verweisen in diesem Zusammenhang auf eine Vielzahl von Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass Unternehmen im Vorfeld einer Nachfolge dazu neigen, Investitionen einzuschränken oder ganz zu unterlassen (Kay et al. 2018b). Zu vermuten ist demnach auch, dass Investitionen in das Humankapital zurückgefahren werden. Beide Vermutungen können aus der eigenen, Unternehmenskundenbetreuung bestätigt werden. Gerade vor dem Hintergrund der digitalen Transformation und der Industrie 4.0 sind die Auswirkungen fatal, da dadurch in direkter Weise die Innovationstätigkeit eingeschränkt wird und entsprechende organisatorische Veränderungen unterbleiben. In der Folge führt dies zu einer Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit der betreffenden Unternehmen. Gleichzeitig verlieren sie an Attraktivität für potenzielle Käufer, was unter Umständen zum Scheitern der Nachfolge führt, weil potenzielle Übernahmekandidaten die hohen Investitionskosten zum Aufholen des Sanierungs-/Digitalisierungsstaus und die damit verbundenen Marktrisiken scheuen.

Vor diesem Hintergrund kommt die – meist langjährige – Beziehung zur Hausbank in den Blick. Auf der einen Seite haben die jeweils beteiligten Kreditinstitute eine Motivation, den Prozess der Unternehmensnachfolge aktiv zu begleiten und gegebenenfalls zu moderieren, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, laufende Kreditengagements nicht zu gefährden und gegebenenfalls die Geschäftsbeziehung in diesem Zusammenhang auszuweiten. Auf der anderen Seite ist der abgebende Unternehmer im Idealfall ein hochinteressanter Kunde für alle Facetten des Vermögensmanagements (zum Beispiel Anlage in Immobilien oder Wertpapieren).

Mit Blick von der Unternehmensseite ist festzuhalten, dass mit einer Nachfolge fast immer erhebliche strukturelle Veränderungen verbunden sind, die direkte Rückkopplungen auf die Geschäftsbeziehung zwischen Unternehmen und Hausbank haben. Die auslösenden Faktoren können sein:

- Veränderung in der Unternehmensführung
- Veränderung im Gesellschafterkreis
- Vollständige Veränderung der Eigentümerstruktur (in der Regel durch einen Verkauf des Unternehmens).

Aus einer Nachfolgeregelung ergibt sich erfahrungsgemäß gleichzeitig aber auch ein Bedarf an Finanzierungslösungen mit Fremdmitteln. Die häufigsten Bedarfsszenarien dabei sind (Bundesverband deutscher Banken e. V. 2016):

- Finanzierung von Familienmitgliedern, Mitarbeitern oder Alt-Gesellschaftern, die Anteile der ausscheidenden Gesellschafter übernehmen beziehungsweise ihren Anteil aufstocken
- Eintritt externer Gesellschafter, die Unternehmensanteile ganz oder teilweise übernehmen und Teile des Kaufpreises finanzieren müssen
- Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen im Nachgang zum Firmenübergang.

Unternehmensnachfolgen erscheinen häufig aus Sicht der Hausbank im Hinblick auf die bestehenden Kreditengagements zunächst einmal als Risiko. Denn Unternehmensübernahmen sind grundsätzlich kapitalintensiv: Neben Kaufpreis und Transaktionskosten müssen auch die finanziellen Voraussetzungen für den langfristigen Fortbestand des Unternehmens sichergestellt werden. So sollte das Finanzierungskonzept zumindest auch die Mittel für den Auf- und Ausbau des Warenbestands, für Ersatz- und für Neuinvestitionen (insbesondere auch für den Ausbau der unternehmensspezifischen Digitalisierungsnotwendigkeiten) angemessen berücksichtigen. Aus Sicht der Hausbank ist auch auf eine Veränderung der Risikostruktur hinsichtlich bestehender und neuer Finanzierungen zu achten, die gegebenenfalls eine Neubewertung des vorhandenen Kreditengagements erforderlich macht. So ist mit einer Verschiebung der Anteilsstruktur im Gesellschafterkreis häufig auch eine Veränderung der Finanzierungsstruktur auf Gesellschafterebene verbunden. Eine weitgehend fremdfinanzierte Übernahme des Unternehmens durch Manager oder einen externen Käufer bedeutet gerade in den ersten Jahren auf Seiten der neuen Eigentümer eine hohe Finanzierungslast, deren Abtragung in der Regel zusätzlich zum Gehalt und/oder Entnahmen des Käufers aus dem Cash-flow des Unternehmens erwirtschaftet werden muss.

Aber auch auf Unternehmensebene kann es zu einer Veränderung der Finanzierungsstruktur kommen, indem Firmenvermögen (in der Regel die Gewerbeimmobilie und/oder der Maschinenpark) in die Finanzierung der Nachfolgelösung einbezogen wird, und/oder weil mit dem Ausscheiden der Alt-Eigentümer Sicherheiten freizugeben sind, wie etwa die Löschung von Grundschulden auf private Immobilien oder die Freigabe von Pfandrechten. Nicht zuletzt kann es bei der Finanzierung eines Kaufs durch externe Dritte zum Eintritt eines weiteren Kreditinstituts in die gewachsene Hausbankbeziehung kommen. Anderseits darf nicht aus dem Blick geraten, dass sich mit einer Unternehmensnachfolge wie oben erläutert auch neue Geschäftspotenziale für die Hausbank ergeben.

20.2 Vorbereitungsphase

Eine Unternehmensnachfolge ist ein komplexer und vielschichtiger Prozess. Gute Planung und eine Strukturierung der einzelnen Prozessschritte sind Voraussetzung dafür, dass der Übergang nahtlos und ohne Friktionen gelingt.

Erster und wichtigster Schritt auf diesem Weg ist, dass sich der abgebende Unternehmer mental darauf vorbereitet, seine Rolle als Vordenker und Lenker perspektivisch

aufzugeben und den Betrieb in neue Hände zu übergeben (Bieler 2012; Lubos 2010). Oftmals ist gerade diese Entscheidung mit emotionalen Hürden verbunden. Deren Überwindung – das „Loslassen“ – ist erfahrungsgemäß mit sehr viel Zeit verbunden. Gleichwohl ist eine klare Entscheidung für eine Nachfolge Voraussetzung dafür, konsequent und zielgerichtet in die Planung einer passenden Lösung einzusteigen.

Hier gilt es zunächst, bestehende und zusätzlich mögliche Optionen aufzulisten und zu erörtern. Erfahrungsgemäß steht dabei die Frage im Mittelpunkt, ob das Unternehmen innerhalb der Familie weitergegeben werden soll, wer aus dem Familienkreis als Nachfolger in Frage kommt und ob ein Kaufpreis, zum Beispiel zum Bestreiten des Lebensunterhalts der Eltern oder zum finanziellen Ausgleich von Geschwistern, zu zahlen ist (Freund 2000). Wird diese Möglichkeit verworfen, muss der Unternehmer eine externe Lösung anstreben.

Hierbei ist am Ende zu entscheiden, welche der nachfolgenden Optionen in Frage kommen (Olbrich 2014):

- ein oder mehrere Mitarbeiter erwerben als Nachfolgende das Unternehmen (Management-buy-out)
- der Betrieb wird extern veräußert
- das Unternehmen bleibt in Familienhand (zum Beispiel in Form einer Stiftung) und es wird ein externer Manager eingestellt.

Bei jeder Option ist zu berücksichtigen, welchen Finanzierungsbedarf der oder die Nachfolger haben und welche Finanzierungsinstrumente dafür zur Verfügung stehen. Abgeleitet daraus ist auch zu prüfen, welche Sicherheiten im Unternehmen selbst oder beim Erwerber privat vorhanden sind, um unter Umständen in ein Finanzierungskonzept eingebettet zu werden.

Die Firmenkundenberater der Hausbanken sind in dieser Phase erste und meist auch zentrale Ansprechpartner für den Unternehmer, der eine Nachfolgelösung anstrebt. Sie sind meist langjährig vertraut sowohl mit dem Unternehmen als auch mit dem Unternehmer, der mitunter auch privat Kunde ist. Wichtig ist, dass dieses Wissen und Vertrauen in der weiteren Begleitung der Unternehmensnachfolge erhalten bleibt, da es ein Schlüsselfaktor für die erfolgreiche Finanzierung sein kann.

Sobald ein Erwerber gefunden ist, kommt es darauf an, dass das begleitende Institut in der Lage ist, die häufig nicht immer identischen Interessen von Verkäufer und Käufer bedienen zu können. Die Perspektive der Firmenkundenberater besteht seit dem Beginn der Geschäftsbeziehung darin, die Interessen des Eigentümers zu vertreten. Das macht sie gerade in Fragen der Kaufpreisbestimmung befangen, was häufig der Interessenlage des Käufers entgegensteht.

Professionell arbeitende Institute schalten in dieser Phase deshalb für die weitere Betreuung des Erwerbers eine Fachabteilung (Spezialbereich Existenzgründung oder einen Fachberater für Unternehmensnachfolge) ein. Diese zusätzliche Betreuungseinheit tritt im weiteren Verlauf als dessen Interessenvertreter – extern wie intern – auf.

Die Nachfolgespezialisten besitzen die notwendige Expertise und die Erfahrung, um Finanzierungserfordernisse realistisch einzuschätzen und entsprechende Lösungen dafür zu erarbeiten. Dazu verfügt ein großes, regional verankertes Kreditinstitut über ein entsprechendes Netzwerk zu Kammern, Kommunen und lokalen Experten sowie möglichen Kauf- beziehungsweise Nachfolgeinteressenten. Durch diese vorteilhafte Position können die Nachfolgeexperten von Anfang an einen nutzbaren und zielorientierten Beitrag für die Planung einer Nachfolgeregelung liefern – bis hin zu deren erfolgreichem Abschluss. Dazu gehört auch, dass die Berater bei Bedarf Sparringspartner sind, mit denen der Unternehmer die strategischen Optionen seiner Nachfolge kritisch diskutieren kann.

Die Beratungsleistung der Hausbank erfordert in dieser Phase zweifellos hohe zeitliche und personelle Ressourcen. Dieser Einsatz ist jedoch eine gute Investition, will die Bank den Prozess aktiv begleiten mit dem Ziel, die nachhaltige Existenz des Unternehmens zu sichern und ihr Risiko zu mindern. Gleichzeitig kann sie ihre eigene Stellung als Hausbank festigen und frühzeitig die Auswirkungen der angestrebten Nachfolgeregelung für das laufende Kreditengagement abschätzen.

Im Sinne der Hausbank ist es auch, dass ein breiter Kreis von Experten in die Nachfolgeregelung einbezogen wird. Dazu zählen:

- **Rechtsanwalt**

Fragen, die mit ihm abgeklärt werden, sind: Wie ist die Rechtsposition des Unternehmers und in welcher Form kann er seine Eigentumsrechte übertragen? Welche Erbansprüche bestehen gegebenenfalls und wie sind diese zu bewerten und abzugelten? Schließlich berät der Jurist bei der Gestaltung der Gesellschafter- oder Kaufverträge und nimmt die Ausarbeitung vor. Der Rechtsanwalt begleitet den Verkäufer bei der Vorbereitung der unserer Ansicht nach zwingend notwendigen rechtlichen Due Diligence (siehe nachfolgender Abschnitt).

- **Steuerberater**

Die zentrale Frage ist: Welche Form des Verkaufs ist steuerlich am sinnvollsten – etwa ein Asset-Deal (Erwerb der Wirtschaftsgüter und der immateriellen Vermögenswerte eines Unternehmens sowie die Übernahme der begründeten Verbindlichkeiten) oder ein Share-Deal (Veräußerung eines Unternehmens im Wege der Übertragung von Gesellschaftsanteilen seines Rechtsträgers)? Der Steuerberater begleitet im Nachfolgeprozess häufig im Rahmen der Tax-Due-Diligence. Hierbei ist u. a. zu prüfen, ob das Unternehmen sämtliche Steuerzahlungen geleistet hat oder ob Steuerrückstände bestehen und wie hoch diese sind. Gleichzeitig wird eine Einschätzung abgegeben, ob Risiken durch eine spätere Betriebsprüfung entstehen könnten.

Bei der Wahl des Steuerberaters gilt es zu beachten, dass der bisherige Steuerberater des Unternehmens zwar intensiv mit den Abläufen des Unternehmens vertraut ist, was ihn häufig zur ersten Wahl im Übergabeprozess macht, nicht zuletzt deshalb, weil er häufig seit Jahrzehnten eng mit dem Unternehmer verbunden ist. Allerdings ist tendenziell davon

auszugehen, dass er in dem Abgabeprozess auch seine persönlichen wirtschaftlichen Interessen einfließen lässt. Daher ist in diesem Punkt aus Sicht des Unternehmens eine ausgewogene Interessensabwägung zu empfehlen.

- **Notar**

Dieser nimmt erforderliche Beurkundungen vor.

- **Nachfolgemediator**

Er ist zentrale Schaltstelle, um Absprachen mit wichtigen Stakeholdern wie etwa Alt-Gesellschaftern, Familienmitgliedern, Erben und eventuell bestehendem Management zu initiieren und zu begleiten.

- **Verkaufsberater/Verkaufsagentur (M&A-Berater)**

Diese bereiten bei einem Verkauf an externe Dritte das Verkaufsexposee und alle weiteren Unterlagen auf und stellen ein Netzwerk aus weiteren Experten, vor allem aber potenziellen Käufern zur Verfügung.

- **Industrie- und Handelskammer / Handwerkskammer und Verbände**

Sie beraten persönlich und i.d.R. kostenlos – sowohl Unternehmer, die ihr Unternehmen abgeben möchten, als auch potenzielle Nachfolger, die an einer Übernahme interessiert sind. Dazu leisten die Berater praktische Hilfe bei der Vorbereitung, beantworten Detailfragen und helfen bei der Anmeldung auf der Unternehmensbörse Nexxt-Change des Bundes oder kammereigenen Datenpools.

- **IT-Experten**

Sie können in Hinblick auf die Unternehmensbewertung die digitalen Vertriebskanäle begutachten, die Rechtssicherheit der Homepage, Social-Media-Kanäle und gegebenenfalls Online-Shops. Daneben prüfen sie, wie gut geschützt die IT-Infrastruktur des Unternehmens gegenüber Hackerangriffen und Cyberkriminalität ist (Digital-Due-Diligence).

20.3 Unternehmensbewertung als Basis für eine Finanzierung

Im Zuge der Nachfolgeregelung ist aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Frage zu beantworten, was der zu übergebende Betrieb wert ist. Die Notwendigkeit einer Bewertung ergibt sich ganz unmittelbar, wenn geplant ist, das Unternehmen an einen Dritten zu verkaufen. Die Preisvorstellungen von Käufer und Verkäufer liegen aufgrund der vorhande-

nen Informationsasymmetrie traditionell mehr oder weniger weit voneinander entfernt. Eine zuvor vorgenommene Wertermittlung – gegebenenfalls über ein Gutachten – ist eine Möglichkeit, diese Informationsasymmetrie abzubauen und eine solide Verhandlungsbasis für den Kaufpreis herzustellen. In diesem Sinne ist sie auch ein rationaler Anker für alle Beteiligten – etwa für die finanzierenden Banken, die einen objektiven Bewertungsmaßstab an die Hand bekommen. Häufig ist eine solche Bewertung aber auch für den Unternehmer selbst eine Voraussetzung dafür, den Verkaufsprozess in Gang zu bringen. Denn viele Inhaber haben aufgrund ihrer emotionalen Verbundenheit verzerrte Preisvorstellungen, die einem erfolgreichen Abschluss im Wege stehen. Auch wenn der Betrieb innerhalb der Familie übergeben wird, ist eine Bewertung häufig unumgänglich, um zum Beispiel einen Geschwisterausgleich vorzunehmen oder Erbansprüche fair zu bemessen und auszuzahlen – insbesondere dann, wenn Immobilien im Rahmen des Betriebsvermögens mit übergeben werden.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Unternehmensbewertung vorzunehmen. Nicht alle jedoch sind rechtssicher (Controllingportal 2019). Das muss in Abhängigkeit zur geplanten Nachfolgeregelung mitberücksichtigt werden.

- **Peer-Group-Schätzverfahren (Multiplikatormethode)**
  Aus Vereinfachungsgründen und um Kosten zu sparen, wird eine Bewertung auf Basis betriebswirtschaftlicher Kenngrößen wie etwa Umsatz oder Betriebsergebnis vor Steuern (EBIT) vorgenommen. Der Wert wird dann mit branchenspezifischen Multiplikatoren hochgerechnet, um zu einem indikativen Preis zu kommen. Das Risiko bei diesem vereinfachten Verfahren ist, dass viele unternehmensspezifische Faktoren unberücksichtigt bleiben, die für eine sachgerechte Bewertung wichtig sind.
- **Schätzverfahren auf Basis historischer Transaktionen**
  Der Unternehmenswert wird anhand von abgeschlossenen Transaktionen beziehungsweise Übernahmen von Unternehmen vergleichbarer Größe und/oder aus der gleichen Branche näherungsweise geschätzt. Es gilt das bereits zuvor erläuterte Risiko bei diesem Bewertungsverfahren.
- **Ertragswertverfahren (Discounted-Cash-Flow-Methode)**
  Bei diesem Verfahren wird auf der Basis einer Plan-Gewinn- und Verlustrechnung und mittels der Abzinsung der daraus errechneten zukünftigen Ertragsüberschüsse (discounted cash-flow) der Wert des Eigenkapitals zum jeweils gewählten Bewertungsstichtag berechnet. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es das Unternehmen aus Sicht des potenziellen Käufers betrachtet, basierend auf der Fiktion, dass sich der Unternehmenswert aus den potenziell zukünftigen Gewinnen, die erwirtschaftet werden, ergibt. In diesem Sinne ist das Verfahren zukunftsbezogen, jedoch aufgrund der vorzunehmenden Annahmen zukünftiger Geschäfts- und Marktentwicklungen auch mit Unsicherheiten behaftet.
- **Substanzwertverfahren**
  Dieses Verfahren basiert darauf, einen Wert zu ermitteln, der sich auf Basis der aktuellen Marktpreise der Vermögenswerte im Unternehmen ergibt (abzüglich der Schulden).

Der Vorteil hierbei ist, dass das materiell „Fassbare“, die tatsächlich vorhandene Substanz, als Maßstab verwendet wird. Der Nachteil indes ist, dass es keine Zukunftsbezogenheit, insbesondere keine Projektion auf zukünftig mit der Substanz zu erwirtschaftende Einzahlungsüberschüsse, gibt.

Ist eine Übertragung im Zuge einer familiären Nachfolgeregelung oder einem Management-Buyout geplant, bietet es sich an, ein Bewertungsgutachten nach IDW S1 von einem Wirtschaftsprüfer anfertigen zu lassen. Denn häufig kommen bei diesem Szenario die beteiligen Parteien nicht in ernsthafte Verkaufsverhandlungen, die im Ergebnis einen marktgerechten Preis abbilden würden. Mit dem Gutachten besteht eine valide Diskussionsgrundlage für eventuell vorzunehmende Ausgleichszahlungen, die auch vor Gericht Bestand hat.

Für ein dezidiertes Bewertungsgutachten ist es erforderlich, dass der Unternehmer bereits im Vorfeld eine Reihe von Unterlagen vorhält und aufbereitet. Dazu gehören:

- Bilanzen der vergangenen Jahre
- laufende Planungsrechnungen insbesondere zu Liquidität und Finanzierungserfordernissen
- Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA)
- die laufende Finanzbuchhaltung
- aber auch: Nachhaltigkeitsbericht und Digitalisierungsstrategie.

Unmittelbar verbunden mit einem Bewertungsprozess ist auch das Vorbereiten der Due Diligence. Dies bedeutet vereinfacht gesagt, dass das Unternehmen seine Bücher für unmittelbar am Prozess Beteiligte öffnet (Wirtschaftsprüfer, Berater, in der Folge dann auch Kaufinteressenten). Angesichts der hohen Vertraulichkeit der dabei zugänglich gemachten Daten ist es sinnvoll, einen geschützten Datenraum einzurichten, damit einzelne Beteiligte online Zugriff auf die Daten bekommen, ohne Zugang zum gesamten IT-System des Unternehmens zu haben.

Eine organisatorische Vorbereitung der Due Diligence erleichtert und beschleunigt den Nachfolgeprozess enorm, da die Unterlagen in der Regel von jedem Käufer und meist auch von dem begleitenden Kreditinstitut eingesehen werden wollen, um Risiken aus zum Beispiel nicht betriebsnotwendigen Verträgen (zum Beispiel Beraterverträge) ausschließen zu können. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang eine vollständige Auflistung aller Verträge des Unternehmens mit dem Hinweis, dass diese vom Erwerber eingesehen werden können beziehungsweise eingesehen wurden und weitere Verträge nicht existieren beziehungsweise nur mit dem Erwerber gemeinsam rechtswirksam abgeschlossen werden können.

Die Due Diligence besteht abhängig von der Unternehmensgröße in der Regel aus (Spiess 2016)

- der rechtlichen (Legal-) Due-Diligence
- der steuerlichen (Tax-) Due-Diligence
- der wirtschaftlichen (Financial-) Due-Diligence

Vorteile einer Due-Diligence	
für Käufer	für Verkäufer
Chancen und Risiken des Unternehmens werden deutlich, sodass sie als valide Entscheidungsgrundlage genutzt werden können	Risiken werden transparent, Chancen deutlich identifiziert
„Baustellen" im Unternehmen werden erkannt und können vor dem Verkauf bearbeitet werden	Käufer kann abschätzen, wie „aufgeräumt" das Unternehmen ist und ob Altlasten bestehen
Erzeugte Transparenz verbessert die Verhandlungsposition	Valide, einsehbare Grundlage für Unternehmensbewertung ist vorhanden

Abb. 20.1 Vorteile einer Due-Diligence mit begleitender SWAT-Analyse

- der IT (Digital-) Due-Diligence
- der Markt /Produkt (Commercial-) Due-Diligence

Sie erfüllt mehrere Funktionen:

- **Informationsfunktion:** Ermittlung von entscheidungsrelevanten Informationen
- **Analysefunktion:** Zur Verfügung gestellte Informationen werden im Hinblick auf die unterschiedlichen Analyseziele untersucht
- **Bewertungsfunktion:** Ermittlung bewertungsrelevanter Informationen
- **Exkulpationsfunktion:** Entscheidungsträger, die über den Erwerb von Unternehmen entscheiden, sind ihrerseits zur Rechenschaft gegenüber ihren Stakeholdern verpflichtet

Die Vorteile einer Due-Diligence aus Sicht des Käufers und Verkäufers sind in Abb. 20.1 dargestellt.

20.4 Finanzierung der Nachfolge

Bei einer externen Nachfolgeregelung ist in den wenigsten Fällen davon auszugehen, dass der Erwerber die Kaufsumme bar aus Eigenkapital heraus darstellt. Dies ist am ehesten bei Finanzinvestoren zu unterstellen, die über entsprechende Beteiligungsmittel verfügen. Erfolgt der Erwerb von Einzelpersonen etwa im Rahmen eines Management-buy-in oder -out, reichen die vorhandenen Eigenmittel in der Regel nicht aus, um die Kaufsumme vollständig abzudecken.

Die erste Frage ist dann, in welcher Form die Zahlung vereinbart beziehungsweise welches Finanzierungsmodell gewählt wird. Die Zahlung in einer Summe hat für den Verkäufer den Vorteil, dass er außer einem Ausfallrisiko bis zum Fälligkeitstermin kein weiteres Risiko übernimmt. Auf der anderen Seite kommt allerdings auf den Käufer die volle Finanzierungslast zu, was den Kreis potenzieller Interessenten naturgemäß einschränkt.

Eine Alternative dazu stellt der Mietkauf dar. Das heißt, der Käufer zahlt den Preis in Raten. Im Ergebnis streckt sich dadurch für ihn die Finanzierungslast zeitlich, was ihm die Möglichkeit eröffnet, zukünftige Gewinne aus dem Unternehmen in die Finanzierung miteinzubeziehen. Für den Verkäufer erwächst damit jedoch ein Ausfallrisiko, gegebenenfalls kombiniert mit dem Risiko einer Insolvenz seines ehemaligen Betriebs. In diesem Fall ist zusätzlich zu befürchten, dass durch den Käufer im Gegenzug eingeräumte Besicherungsrechte als wertlos zu erachten sind.

Um hier für einen adäquaten Interessenausgleich zu sorgen, wird in der Praxis häufig das Instrument des Verkäuferdarlehens eingesetzt. Das heißt, der Verkäufer bekommt den vollen Kaufpreis, gewährt gleichzeitig aber dem Käufer zumindest einen Teil der Summe als Kredit. Der Vorteil dieser Variante liegt darin, dass sie die positiven Effekte beider zuvor genannten Varianten miteinander verbindet. Der Kreis potenzieller Kaufinteressenten wird groß gehalten, gleichzeitig bekommt der Erwerber einen Teil der Summe faktisch gestundet – wodurch sein Finanzierungsbedarf sinkt – und er kann den geliehenen Teil aus zukünftigen Gewinnen (mit)tilgen. Der Verkäufer wiederum kann den gewährten Kredit im Verhältnis zum Kaufpreis beliebig hoch ansetzen und so sein Risiko steuern. Beide Parteien haben in diesem Fall ein hohes Interesse an einem Fortbestand des Unternehmens, was aus Sicht einer Bank eine zusätzliche Finanzierung erleichtert beziehungsweise weniger risikobehaftet macht. Dies gilt vor allem dann, wenn der Alt-Eigentümer im Zuge der Unternehmensnachfolge zusätzlich als Berater tätig wird und neben seinem Know-how auch sein Netzwerk zur Verfügung stellt. Für den Fall, dass das Verkäuferdarlehen frühestens nach zehn Jahren zurückzuzahlen ist, wird das gewährte Darlehen von Sicherungsgebern und Banken häufig als eigenkapitalähnlich angesehen und verbessert so gegebenenfalls die Eigenkapitalquote, damit das Rating und gegebenenfalls die Zinskondition.

Welche Komponenten beziehungsweise Bausteine ergeben sich nun für einen Finanzierungsmix?

20.4.1 Finanzierung mit Eigenkapital

Eine hundertprozentige Abdeckung der Kaufsumme mit Eigenkapital ist aus Sicht der (Haus)Bank die risikoaverseste Möglichkeit einer Finanzierung. Allerdings partizipiert sie in diesem Fall nicht direkt an der Transaktion, weil sie kein zusätzliches Geschäft generiert. Entscheidend aus der Sicht einer Risikobewertung ist zudem, ob der Erwerber den Kauf aus vorhandenem Vermögen bestreitet oder etwa über ein internes Familiendarlehen. Dabei ist zu unterstellen, dass dieses langfristig aus der Unternehmenssubstanz und/oder aus zukünftigen Einzahlungsüberschüssen getilgt wird, ohne dass die Bank automatisch

genauen Einblick darin bekommt. Ein solches Familiendarlehen ist im Zuge einer internen Nachfolge ein sehr häufig genutztes Finanzierungsinstrument. Die Finanzierung bleibt damit in der Familie und externe Finanziers werden außen vor gehalten. Faktisch lässt sich das als vorgezogen ausgezahlten Erbteil betrachten. Entscheidend dafür ist jedoch, welche Rückzahlungsvereinbarungen die beteiligten Familienmitglieder in diesem Zusammenhang treffen und wie beide Seiten in der Folge auf deren Einhaltung achten. Problematisch aus Sicht der Hausbank ist, dass bei einem solchen Familiendarlehen im Zuge der Unternehmensübernahme faktisch kein Geld fließt, sich gleichzeitig aber die Besitz- und damit unter Umständen die Besicherungsverhältnisse ändern. Denn anzunehmen ist, dass sich die Alt-Eigentümer mit der Übergabe aus der Haftung zurückziehen.

20.4.2 Finanzierung mit Fremdkapital

Für die Übernahme eines Betriebs im Zuge einer Nachfolgeregelung ergibt sich für die Käufer in der weit überwiegenden Zahl der Fälle ein über das vorhandene Eigenkapital hinausgehender Bedarf an Finanzierungsmitteln. Dafür stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung. Eine Übersicht über die Finanzierung zeigt Abb. 20.2.

Was kann finanziert werden?	**Wie kann finanziert werden?**
Firmenwert	Eigenkapital
Firmenimmobilien	Verbindlichkeiten (zum Beispiel aus Bankdarlehen. Lieferantenkrediten)
Maschinen, Fuhrpark	----------
Betriebs- und Geschäftsausstattung	Fremdkapital
Vorprodukte, Warenbestand	▪ Förderkredite (mit/ohne Haftungsfreistellung; mit/ohne Nachrangvereinbarung)
----------	▪ Bankkredite * Avale *Leasing * Verkäuferdarlehen
Forderungen (zum Beispiel aus Zahlungszielen)	----------
----------	Beteiligungskapital
Firmenanteile	von
----------	▪ Beteiligungsgesellschaften / Mittelstandsfonds
Aufbau Warenbestand	▪ Strategischen Investoren (andere Unternehmen)
Ersatzinvestitionen	▪ Privaten Investoren
Neuinvestitionen	▪ Finanzinvestoren

	Besicherung
	▪ Bürgschaften (zum Beispiel Bürgschaftsbank, Land NRW, Gesellschafter)
	▪ Grundschulden
	* Sicherungsübereignung (Maschinen, Fuhrpark, Warenlager)
	* Forderungsabtretung (still /offen)

Abb. 20.2 Übersicht über die Finanzierung

Bankkredit

Das am häufigsten genutzte Instrument ist der herkömmliche Bankkredit. Die Vorteile aus Sicht des Finanzierungsnehmers sind die festen und damit kalkulierbaren Zahlungsströme. Nachteilig hingegen ist, dass das Finanzierungsvolumen begrenzt ist und abhängig sowohl von den persönlichen Vermögensverhältnissen des Nachfolgers als auch der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens, das er übernimmt. Als Gläubigerin vergibt die finanzierende Bank nur einen Kredit, der in einem angemessenen Verhältnis zu den vorhandenen Vermögenswerten und der Finanzkraft steht, die sich aus Prüfung der vorgenannten Punkte ergibt. Dazu kommen gegebenenfalls extern vorhandene Vermögenswerte, die als Sicherheit zur Verfügung stehen. Bei der Bewilligung von Akquisitionskrediten im eigenen Obligo legen Banken und Sparkassen zudem besonderes Augenmerk auf den planmäßig verfügbaren freien Cashflow des zu übernehmenden Unternehmens. Der Kreditnehmer muss überzeugend darlegen, dass sich aus dem freien Cashflow Zins- und Tilgungsleistungen erbringen lassen.

Zur Prüfung verlangt die Bank zusätzlich die für diesen Fall üblichen Unterlagen für ihre Kreditprüfung:

- Entwurf Kaufvertrag
- Herleitung Kaufpreis
- Entwurf Verkäuferdarlehensvertrag
- Due-Diligence-Ergebnis
- Bilanzen der vergangenen drei Jahre
- aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA)

Mezzanine-Kapital

Als Variante zu einem Bankkredit bietet sich eine Mezzanine-Finanzierung an. Aus Sicht des Nachfolgers sind die Unterschiede zu einem Bankkredit zunächst marginal und liegen vor allem in der Ausgestaltung. Mezzanine-Finanzierungen sind grundsätzlich variabler. Mit ihnen sind zum Beispiel auch Ballon- und dynamische Tilgungsmodelle (unter möglicher Einbeziehung tilgungsfreier Zeiten) möglich, sodass sich eine individuelle Anpassung an die Finanzierungssituation des Nachfolgers ergibt.

Mezzanine-Mittel ermöglichen zudem eine Mischung aus Eigenkapital- und Fremdkapitalanteilen. Es kann eigenkapitalähnlich etwa in Form von Genussrechten oder stillen Beteiligungen vergeben werden. Möglich sind darüber hinaus Wandel- und Optionsanleihen. Im Ergebnis sinkt dadurch der Fremdkapitalanteil in der Bilanz, was positive Auswirkungen auf das Rating und damit die Zinskondition weiterer Kredite, zum Beispiel einer Kontokorrentkreditlinie, hat. Eher Fremdkapitalcharakter hat Mezzanine-Kapital, wenn es in Form nachrangiger Darlehen oder Gesellschafterdarlehen gewährt wird. Entscheidend für eine Bewertung ist im Einzelfall die jeweilige Vertragsausgestaltung.

Konsortialkredite

Bei größeren Übernahmen oder wenn der Nachfolger eine eigene Hausbank mit in die Transaktion einbringt, kann die Finanzierung in Form eines Konsortialkredites vorgenom-

men werden. Das heißt, zwei oder mehr Banken teilen sich die Finanzierungssumme in einem abzusprechenden Verhältnis. Als zusätzliches Institut kommen auch die staatlichen Förderbanken (siehe nachfolgenden Abschnitt) in Frage. Das bedeutet auf der einen Seite, dass das Ausfallrisiko für die beteiligte Hausbank im Vergleich zu einem Einzelengagement sinkt. Sie übernimmt i. d. R. gleichzeitig die Funktion des Konsortialführers. Das heißt, sie ist für die gesamte Abwicklung verantwortlich und überwacht die Einhaltung bestimmter vertraglicher Klauseln (Covenants).

Probleme ergeben sich jedoch regelmäßig, wenn der Kredit notleidend wird und Zahlungsausfälle entstehen. Denn die Verfügung und Verwertung von Sicherheiten ist üblicherweise nur mit Zustimmung aller Konsortiumsmitglieder möglich, was einer zeitnahen Verwertung tendenziell entgegensteht.

20.5 Einbindung öffentlicher Fördermittel in das Finanzierungskonzept

In Nordrhein-Westfalen führen die landeseigene NRW.Bank und die Bürgschaftsbank NRW wie alle anderen staatlichen Förderbanken einschließlich der bundeseigenen KfW ausgewiesene Programme, mit denen sie Nachfolgeregelungen finanzieren beziehungsweise absichern (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 2019). Dazu werden verschiedene Finanzierungsinstrumente angeboten.

20.5.1 Förderdarlehen

Für Nachfolger bietet die NRW.Bank spezielle Förderdarlehen an, die sich durch besonders günstige Zinssätze, lange Zinsbindungsfristen und Laufzeiten mit mehreren tilgungsfreien Anlaufjahren auszeichnen. Einige Fördermittel werden zudem als Nachrangdarlehen gewährt. Aus bankseitiger Betrachtung kann diesen Finanzierungsmitteln damit Eigenkapitalcharakter zugebilligt werden – was dem Nachfolger zusätzlichen Finanzierungsspielraum, etwa über einen Bankkredit, eröffnet. Die Bearbeitung des Antrags erfolgt dabei über die Hausbank, sodass diese Finanzierungsmittel im Zuge eines Gesamtfinanzierungskonzeptes eingebunden werden können.

20.5.2 Bürgschaften und Beteiligungen

Neben der Einbeziehung von Förderkrediten besteht je nach Absicherungsbedarf zusätzlich die Möglichkeit, Ausfallbürgschaften der Bürgschaftsbank NRW, des Landes NRW oder eine direkte Beteiligung der Kapitalbeteiligungsgesellschaft NRW in eine Finanzierung mit einzubeziehen. Diese Möglichkeiten bieten sich vor allem dann an, wenn der nicht besicherbare Fremdkapitalanteil zusammen mit dem Eigenkapital des Nachfolgers

ausreicht, um den Kaufpreis vollständig darzustellen. Auch hier ist der Effekt aus Sicht der finanzierenden Hausbank der zuvor genannte: Aus der bankseitigen Betrachtung heraus haben Beteiligungen tatsächlichen beziehungsweise Ausfallbürgschaften quasi eigenkapitalähnlichen Charakter, sodass sich der Finanzierungsspielraum über entsprechende Kreditmittel oder andere Fremdkapitalinstrumente erweitert und im Ergebnis eine Finanzierung der Nachfolge möglich wird. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle angefügt, dass in dieser Form gleiches auch für die Einbeziehung nicht-staatlicher Risikokapitalgeber gilt, die einige Banken zu diesem Zweck als Tochtergesellschaften gegründet haben. Bei den Sparkassen ist dies zum Beispiel die S-Beteiligungsgesellschaft.

20.6 Ex-post-Finanzierungsphase

Nach der vollzogenen Übergabe des Betriebes an den Nachfolger ist es elementares Interesse der finanzierenden Hausbank, den Fortgang der Unternehmensentwicklung laufend zu verfolgen und die Einhaltung von Covenants zu kontrollieren. Dazu gehört neben der Beobachtung der Kontoführung und einem Monitoring der laufenden Kreditlinien die fortlaufende Sichtung der jeweils aktuellen BWAs durch die Firmenkundenberater, aber auch die Kontrolle unternehmensinterner Sicherheiten und die Erfüllung eventuell vereinbarter Meilensteine. Darüber hinaus sind regelmäßige Jahresstrategie- und Perspektivgespräche empfehlenswert, um die zunächst junge Geschäftsbeziehung zu festigen und eine tiefergehende Vertrauensbasis auf lange Sicht aufzubauen.

Literatur

Bieler S (2012) Psychologische Hürden der Unternehmensnachfolge aus Sicht des Senior-Unternehmers. In: Beckmann R, Brost H, Faust M (Hrsg) Unternehmensnachfolge im Mittelstand, 3. Aufl. School, Frankfurt am Main, S 17–36

Bundesverband deutscher Banken e. V. (Hrsg) (2016) Unternehmensnachfolge finanzieren. https://vdb-info.de/media/file/21751.BdB-VDB-Broschuere_Unternehmensnachfolge.pdf. Zugegriffen am 01.06.2019

Controllingportal (2019) Unternehmensbewertung. https://www.controllingportal.de/Fachinfo/Unternehmensbewertg/. Zugegriffen am 01.06.2019

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (Hrsg) (2013) DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2013, Berlin. http://www.dihk.de/ressourcen/downloads/dihk-report-unternehmensnachfolge-2013.pdf. Zugegriffen am 11.11.2014

Familienunternehmen (2019). https://www.familienunternehmen.de/de/daten-fakten-zahlen. Zugegriffen am 02.06.2019

Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- und Giroverband (Hrsg) (2013) Unternehmensnachfolge im Mittelstand. Selbstverlag, Berlin

Freund W (2000) Familieninterne Unternehmensnachfolge: Erfolgs- und Risikofaktoren. Gabler, Wiesbaden

IHK NRW (Hrsg) (2016) Von Generation zu Generation: Nachfolgegeschehen in NRW. https://www.ihk-nrw.de/beitrag/presseinformation-zur-vorgestellten-studie-von-generation-zu-generation-nachfolgegeschehen-nrw. Zugegriffen am 02.06.2019

Kay R, Pahnke A, Schlepphorst S (2018a) Business transferability chances: does the gender of the owner-manager matter? In: Birkner S, Ettl K, Welter F, Ebbers I (Hrsg) Women's entrepreneurship in Europe: multidimensional research and case study insights. Springer International Publishing, Cham, S 39–64

Kay R, Suprinovič O, Schlömer-Laufen N, Rauch A (2018b) Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2018 bis 2022. In: Institut für Mittelstandsforschung Bonn (Hrsg) Daten und Fakten Nr. 18. Bonn. https://www.ifm-bonn.org//uploads/tx_ifmstudies/Daten_und_Fakten_18.pdf. Zugegriffen am 02.06.2019

Lubos G (2010) Psychologische Aspekte beim Generationenwechsel im Familienunternehmen – den Prozess der Verantwortungsübergabe richtig steuern. In: Schlecht & Partner, Wessing T (Hrsg) Unternehmensnachfolge – Handbuch für die Praxis, 2. Aufl. Schmidt, Berlin, S 55–61

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (2019) Unternehmensnachfolge. https://www.wirtschaft.nrw/unternehmensnachfolge. Zugegriffen 02.06.2019

Olbrich M (2014) Unternehmensnachfolge durch Unternehmensverkauf, 2. Aufl. Gabler Edition Wissenchaft, Wiesbaden

Spiess W (2016) Due Diligence. Vortragsmitschrift bei der Sparkasse, Köln/Bonn

Statistisches Bundesamt (2019). https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografischer-Wandel/_inhalt.html. Zugegriffen 01.06.2019

Stiftung Familienunternehmen (Hrsg) (2017) Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Familienunternehmen. München. https://www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-studien/studien/Volkswirtschaftliche-Bedeutung_Studie_Stiftung_Familienunternehmen.pdf. Zugegriffen am 01.06.2019



Andreas Brünjes Sparkassenbetriebswirt, Direktor der GründerCenter in Köln und Bonn der Sparkasse KölnBonn, Experte für die Begleitung von Firmennachfolgen, Existenzgründungen und Unternehmensbeteiligungen, Mitglied der Jurys des NUK-Businessplanwettbewerbs sowie des Wettbewerbs Gründer des Jahres der Wirtschaftsjunioren Köln; TOP-Experte des Deutschen Gründerpreises; Mitglied des Vorstandes des USK Unternehmerstart Köln e.V. (Ausrichter des Gründertages Köln)

Interview: Nach sechs Monaten müssen die Verhandlungen beendet sein

21

Alexander Piltz

Alexander Piltz, 34, suchte nach ganz unterschiedlichen beruflichen Stationen nach einem Unternehmen, das für seine selbstständigen Berufsziele geeignet ist. Mit der dipa GmbH in Lohmar bei Köln fand er ein für ihn passendes Unternehmen. Das Unternehmen wurde 1963 als Spezialist für die Entwicklung, die Konstruktion und den Vertrieb von Rohrbefestigungen gegründet, die vor allem für den Anlagenbau, die petrochemische Branche und im Schiffsbau genutzt werden. Aus Altersgründen suchte der Eigentümer einen Nachfolger. Nach dem ersten Kontakt im November 2016 war die Übergabe zum Mai 2017 vertraglich vollzogen. Im Jahre 2018 erzielte das Unternehmen unter der Leitung von Herrn Piltz einen Umsatz von etwa 1,5 Mio. Euro mit ca. 20 Mitarbeitern.

Wiesehahn: Herr Piltz, wie kamen Sie auf den Gedanken, sich beruflich selbstständig durch den Kauf eines Unternehmens zu machen?

A. Piltz (✉)
Sankt Augustin, Deutschland
E-Mail: andreas.wiesehahn@h-brs.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_21

Piltz: Das war nicht langfristig geplant, sondern ergab sich aus meinen beruflichen Wünschen. Ich begann zunächst als Zeitsoldat und habe dann nach dem Ausscheiden aus dem Dienst angefangen, Jura zu studieren. Bereits während des Studiums merkte ich, dass ich für die Juristerei nicht geeignet bin, aber ich bringe Dinge, die ich beginne, gerne auch zu Ende. Also habe ich mein erstes und zweites Staatsexamen abgeschlossen und während des Studiums zusätzlich an einer englischen Universität studiert um meine generellen Berufschancen zu verbessern. Aber nach dem Studium hatte ich keine Idee was ich eigentlich beruflich machen wollte. Mein Ziel war es damals, durch meine zukünftige berufliche Tätigkeit mir meine Hobbies und alles drum herum leisten zu können. Nach einigen studentischen Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt habe ich mit 26 Jahren erstmals über eine selbstständige Tätigkeit nachgedacht.

Wiesehahn: Also war das Ziel möglichst viel Geld zu verdienen?

Piltz: Selbstverständlich, aber nicht nur das. Ich wollte natürlich beruflich erfolgreich sein und dieser Erfolg sollte auch messbar sein. Gleichzeitig wollte ich mich aber auch nicht beruflich unterordnen müssen, sondern selbst bestimmen was zu tun ist …

Wiesehahn: … und damit bleibt dann ja nur die Selbstständigkeit …

Piltz: … ja, genau! Ich habe mich dann zunächst als Gründer versucht. Nach der Gründung eines Verlags als Einzelunternehmer habe ich mit einem Partner eine Fluggesellschaft aufgebaut. Ich hatte damals einen Flugschein gemacht und bin für unser Unternehmen auch selbst geflogen. Allerdings bot die Fliegerei nicht die gewünschte, auch finanzielle, Perspektive und hinzukam noch, dass man häufig nicht zu Hause ist. Das war keine ideale Situation, weil wir zum damaligen Zeitpunkt unser erstes Kind bekommen hatten. Mit dem Gründen hatte ich damals keine wirklich glückliche Hand und so habe ich dann erstmals über den Kauf eines Unternehmens nachgedacht.

Wiesehahn: Nach welchen Kriterien haben Sie sich denn die Unternehmen ausgesucht, die für Sie interessant waren?

Piltz: Ich habe mir damals vier Kriterien überlegt, die auch aus heutiger Sicht für mich persönlich noch richtig sind: Das Unternehmen sollte erstens ein produzierendes Unternehmen sein mit möglichst einem eigenen Produkt. Dieses Produkt sollte zweitens einen globalen Markt haben und natürlich drittens auch noch hohe Margen erzielen. Als letztes spielte eingedenk meiner beschränkten Mittel auch der Kaufpreis eine Rolle.

Wiesehahn: Das hört sich nach keinem einfachen Fall an. Wie sind Sie dann genau vorgegangen, um ein solches Unternehmen zu finden?

Piltz: Ich habe mit der zuständigen IHK und mehreren kommerziellen Maklerunternehmen Kontakt aufgenommen und habe mir dann insgesamt ca. 15 Unternehmen angesehen. 12 dieser Unternehmen waren gemessen an meinen gesetzten Kriterien für mich nicht weiter interessant und so blieben drei Betriebe, die ich mir genauer angesehen habe. An einem Unternehmen der Medizintechnik war ich sehr interessiert, da schien wirklich alles zu passen. Der Verkäufer und ich waren uns nach etwa 1 ½ Jahren Beschnuppern und Verhandeln schließlich einig. Buchstäblich in der letzten Minute hat sich dann der Verkäufer, für mich damals völlig unerwartet, entschieden, den Betrieb doch selbst weiter fortzuführen. Das war etwas ernüchternd.

Wiesehahn: War das bei den Verhandlungen denn nicht erkennbar, dass es eventuell nicht klappen könnte?

Piltz: Im Nachhinein wahrscheinlich schon, wenn ich mir überlege wie lange sich der Verhandlungsprozess hingezogen hat. Damals war ich allerdings so geblendet von dem Unternehmen und meinem Wunsch, es zu kaufen, dass ich wohl die feinen Zeichen nicht richtig gedeutet habe. Heute weiß ich: Wenn die Verhandlungen für ein Unternehmen in der von mir gesuchten Größe und Komplexität nach sechs Monaten nicht abgeschlossen sind, dann wird es nichts mehr. Das kann ich jedem Kaufinteressenten aus dieser Erfahrung nur mitgeben.

Wiesehahn: Und dann haben Sie sich Ihr Unternehmen, die dipa GmbH, genauer angesehen. Hatten Sie externe Hilfe bei der Preisermittlung?

Piltz: Richtig, dann kam die dipa GmbH! Das Ertragswertverfahren zur Preisermittlung habe ich bzw. führe ich selbst durch, mein Vater hat die steuerrechtliche Seite unterstützt. Dieses Vertrauen in den Preis hat mir bei den Verhandlungen sehr geholfen, denn die Verkäufer haben üblicherweise ganz andere Vorstellungen. Aber die Logik, dass die Jahresüberschüsse nach Steuern über z. B. zehn Jahre den Kaufpreis und die Kaufnebenkosten abgezinst decken müssen, ist einfach und nachvollziehbar. Dennoch habe ich bei der dipa GmbH aus heutiger Sicht eher im oberen Preisbereich gezahlt. Ich habe mich damals nach den geschilderten Erfahrungen unter Druck gesetzt nun erfolgreich abzuschließen und das gepaart mit der Hybris eines jungen Menschen führten wahrscheinlich zu einer leicht überhöhten Zahlung. Ich bereue das nicht und würde es genauso wieder machen, aber wenn ich heute, mit Abstand, darüber nachdenke, habe ich mich schon sehr unter Druck gesetzt. Aus ex-post Sicht natürlich leicht gesagt.

Wiesehahn: Welche Erfahrungen haben Sie bei der Zusammenarbeit mit den Banken gesammelt? Sie brauchten ja Fremdkapital, oder?

Piltz: Ich hatte ein wenig gespart aber benötigte natürlich Fremdkapital. Ich empfand die Prozesse der Banken sehr lang und umständlich. Zudem waren eine Vielzahl an Dokumenten und Unterlagen einzureichen, wobei mir nicht immer klar war, wofür die Bank diese nun benötigt. Eines sollte man bei der Zusammenarbeit mit Banken nicht vergessen: Banken sind Lieferanten wie alle anderen und sie liefern ein Gut, dass absolut vergleichbar ist und von vielen anderen auch geliefert wird. Also empfehle ich jedem Käufer sich nicht gängeln zu lassen, sondern angemessen selbstbewusst in die Verhandlungen zu gehen. Ob eine Landesbürgschaft bei den hohen Kosten wirklich immer erforderlich ist, sollte also verhandelt werden. Nicht jede Bank fordert das.

Wiesehahn: Was sollten basierend auf Ihren Erfahrungen, Herr Piltz, Käufer von Unternehmen unbedingt beachten?

Piltz: Also, als erstes empfehle ich ganz konkret, in den Kaufvertrag aufzunehmen, dass mögliche steuerliche Nachzahlungen aus der Vergangenheit vom Verkäufer zu begleichen sind oder diese auf den Kaufpreis angerechnet werden müssen. Das wird häufig vergessen und wäre auch mir beinahe durchgerutscht. Zweites sollte der Käufer prüfen, ob der Kauf im Rahmen einer Holdingstruktur nicht steuerlich vorteilhafter ist als der Kauf als natürliche Person. Hier gibt es unter bestimmten Bedingungen echte Vorteile. Ich habe bereits vor dem Kauf des ersten Unternehmens eine Holdingstruktur gegründet und die Unternehmen in diese integriert. Eine nachträgliche Bildung einer solchen Struktur ist nicht mehr ganz einfach möglich, daher kann ich nur Jedem empfehlen, solche Optionen aktiv vorher zu prüfen. Das kann echtes Geld sparen. Solche Strukturen kann man sich selbst erarbeiten oder einen Experten hinzuziehen, aber diese sind oft recht teuer. Ich hatte das große Glück, dass dieses Wissen in der Familie vorhanden war. Aber Achtung, wenn ein Externer hinzugezogen wird meine dritte Empfehlung: Der Berater sollte nicht nur beratend tätig werden, sondern auch gestaltend, also auch Wege aufzeigen, wie Strukturen aussehen müssen, um die geplanten Ziele zu erreichen. Und viertens empfehle ich, eine gewisse Zeit zu vereinbaren, während der der Verkäufer auch nach dem Übergang im Unternehmen tätig ist. Ich hatte große Angst unternehmerisch zu versagen, da ich ja ganz andere berufliche Erfahrungen gesammelt und bis dato auch keinen Kontakt zu den Kunden des Unternehmens hatte. Im Nachhinein hat sich das aber als unbegründet herausgestellt. Unternehmen in der für mich relevanten Größe sind, wenn es sich nicht um Spezialprodukte oder sehr komplexe Herstellungsprozesse handelt, doch recht einfach zu führen. Da braucht man keine lange Übergangszeit – das klappt schon!

Wiesehahn: Herr Piltz, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.

Private Equity und Unternehmensnachfolge

22

Oliver Böhm

22.1 Einführung

Die Unternehmensnachfolge ist für mittelständische Unternehmer nicht nur grundsätzlich ein schwieriges Thema, sondern wird nicht selten insbesondere dann zu einer Herausforderung, wenn sich aus dem familiären Umfeld des Unternehmers oder innerhalb des Managements des Unternehmens kein adäquater Nachfolger finden lässt, um das Unternehmen weiterzuführen und nicht zuletzt das unternehmerische Vermögen zu bewahren.

In diesem Fall ist die Veräußerung des Unternehmens die einzig sinnvolle Alternative. Nicht immer lässt sich ein strategischer Erwerber identifizieren oder der Verkauf an einen Strategen ist nicht gewünscht, da die Sorge besteht, dass das manchmal über mehrere Generationen aufgebaute Unternehmen Identität, Kultur und Unabhängigkeit verliert oder der Wettbewerber den Veräußerungsprozess lediglich dazu nutzt, an wettbewerbsrelevante Informationen zu gelangen. Oftmals ist auch die Branche, in der sich ein mittelständisches Unternehmen befindet so klein, dass es nur eine sehr begrenzte Anzahl von potenziellen strategischen Erwerbern gibt oder andere als die genannten Gründe die Veräußerung an einen Strategen beziehungsweise Wettbewerber erschweren oder gänzlich gegen sie sprechen.

In solchen Fällen sind Private Equity Investoren eine folgelogische Alternative und erfüllen im deutschen Mittelstand inzwischen eine nicht unwichtige Rolle bei der Unternehmensnachfolge. Mittlerweile haben die Beteiligungsgesellschaften den deutschen Mittelstand für sich als Betätigungsfeld entdeckt; während Finanzinvestoren sich in der Vergangenheit auf den Erwerb großer Unternehmen sowie Tochtergesellschaften von Konzernen mit einem Transaktionsvolumen von mehreren hundert Millionen oder gar

O. Böhm (✉)
Frankfurt am Main, Deutschland
E-Mail: boehm@crescat-advisory.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_22

Milliarden fokussiert haben, haben in den letzten Jahren kleinere Transaktionen mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. € stark zugenommen (Schmidt-Carré 2014).

Dies liegt unter anderem daran, dass eine stetig zunehmende Zahl von Investoren Interesse an unternehmerischen Direktbeteiligungen hat, was zu einer Zunahme der Teilnehmer im Private Equity-Markt sowie des Wettbewerbs um Beteiligungen geführt hat. Neben deutschen Beteiligungsgesellschaften treten auch zunehmend ausländische Finanzinvestoren in den Markt ein, da deren Investoren wiederum Interesse an Investitionen in Europas größter Volkswirtschaft haben. Darüber hinaus werden zunehmend die Vermögensverwaltungen von vermögenden Privatpersonen, Familien und ehemaligen Unternehmern – sogenannte „Family Offices" – im Beteiligungsmarkt aktiv und verhalten sich hierbei oftmals sehr ähnlich wie Private Equity-Investoren, nicht zuletzt da die für die Investitionen verantwortlichen Manager vormals für Finanzinvestoren tätig waren.

Der deutsche Mittelstand war in den letzten Jahren zudem ausgesprochen erfolgreich und ist aufgrund seiner soliden Technologiebasis, erfolgreich umgesetzter Internationalisierung und qualifizierten Mitarbeitern ein attraktives und lohnendes Investment für Investoren.

Diese Faktoren haben dazu geführt, dass der Markt für Unternehmensbeteiligungen in den vergangenen Jahren ein ausgesprochener „Verkäufermarkt" war. So wurden im ersten Quartal des Jahres 2014 die höchsten Kaufpreise im Verhältnis zur Ertragskraft der Unternehmen seit dem Jahr 2000 gezahlt (Sharif et al. 2014, S. 96).

Auch wenn seitens vieler mittelständischer Unternehmer oftmals noch Vorbehalte gegen Finanzinvestoren existieren und die berühmte „Heuschreckendebatte" (Schäfer 2006; Seifert und Voth 2006) immer noch nicht vergessen ist, sind Beteiligungsgesellschaften aus dem deutschen Markt für Unternehmensnachfolgen heute nicht mehr wegzudenken. Insofern ist es durchaus sinnvoll, sich im Zuge der Unternehmensnachfolge mit Private Equity-Investoren als potenziellen Erwerbern zu befassen, um herauszufinden, ob diese als Käufer in Betracht kommen und wie mit ihnen umzugehen ist, um die Unternehmensnachfolge mit Private Equity für Unternehmer, Unternehmen und nicht zuletzt auch die Mitarbeiter erfolgreich zu regeln.

Der vorliegende Beitrag soll zum besseren Verständnis der Private Equity Branche beitragen und Handlungsempfehlungen geben, wie die Unternehmensnachfolge mit Finanzinvestoren unter Berücksichtigung der Rahmenbedingung mittelständischer Unternehmen und der individuellen Bedürfnisse von Unternehmern und Unternehmerfamilien umgesetzt werden kann.

22.2 Private Equity – Ein Überblick

- **Begriff**

„Private Equity" ist in seiner klassischsten und weitesten Definition der Oberbegriff für private Beteiligungen an nicht-börsennotierten Gesellschaften, die sich – im Gegensatz zu Venture Capital-Beteiligungen – nicht mehr in der Aufbauphase befinden (Eilers et al. 2009, S. 2). Auch wenn es eine Vielzahl von nicht trennscharf abgrenzbaren Formen von

Private Equity gibt, so haben Private Equity-Gesellschaften beziehungsweise Finanzinvestoren die Gemeinsamkeit, dass sie mit ihren Beteiligungen ein nicht-strategisches Interesse verfolgen und selten anstreben, operativ tätig zu werden.

Die Kapitalgeber von Private Equity-Investoren sind primär Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds, Banken, staatliche Institutionen (Kaserer et al. 2009) sowie große Privatvermögen oder deren Verwalter, die einen Teil ihres beziehungsweise des von ihnen verwalteten Kapitals in unternehmerische Direktbeteiligungen investieren möchten.

- **Historie**

Private Equity hat seinen Ursprung im anglo-amerikanischen Raum und ist aufgrund prominenter Großinvestitionen auch in Deutschland in den letzten zehn Jahren stärker in den Fokus der Allgemeinheit gerückt.

Privates Beteiligungskapital ist jedoch auch in Deutschland keine neue Finanzierungsform und existiert in Form von Beteiligungsgesellschaften schon seit den 1960er-Jahren (Schuler 2011, S. 33). Mittlerweile ist Deutschland nicht zuletzt aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke und des starken Mittelstands eine bevorzugte Region für nationale sowie internationale Private Equity-Investoren und verfügt über ein breites Angebot an Beteiligungskapital jedweder Ausprägung. Während sich Finanzinvestoren in der Vergangenheit nahezu ausschließlich auf die mehrheitliche Übernahme großer Unternehmen spezialisiert haben, sind mittlerweile auch kleine und mittelgroße Unternehmen in den Fokus der Beteiligungsgesellschaften gerückt. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus suchen Investoren weltweit nach attraktiven Anlagemöglichkeiten, was den Wettbewerb innerhalb der Private Equity-Branche erhöht und zu einer Flexibilisierung von Anlagestrategien und Beteiligungsstrukturen geführt hat.

- **Markt**

Der deutschsprachige Raum zählt mit Großbritannien und Irland sowie Frankreich und Benelux zu den bedeutendsten Private Equity-Märkten in Europa (EVCA 2014, S. 40). Im Jahr 2013 waren rund 220 Beteiligungsgesellschaften mit einem verwalteten Vermögen von rund 40 Mrd. € in Deutschland aktiv und haben Investitionen von nahezu 5 Mrd. € getätigt (BVK 2014, S. 4). Diese Zahlen dürften im Jahr 2014 auf Basis der Entwicklung des Beteiligungsmarkts im ersten Halbjahr noch übertroffen werden.

Rund zwei Drittel der Transaktionen in Deutschland werden von ausländischen Finanzinvestoren getätigt. Bevorzugte Branchen sind Unternehmens- und Industrieerzeugnisse, Konsumgüter und Handel, Life Science sowie Kommunikationstechnologie, wobei Buy-Outs, also klassische fremdfinanzierte Mehrheitsübernahmen rund zwei Drittel der erfolgten Transaktionen darstellt. Rund zwei Drittel der übernommenen Unternehmen hatten einen Umsatz von mehr als 250 Mio. € (BVK 2014, S. 2, 6 und 7), wobei der kleinere und mittlere Mittelstand kontinuierlich an Bedeutung gewinnt.

- **Charakteristika**

Auch wenn der Markt für privates Beteiligungskapital kontinuierlich diversifizierter wird, weisen Private Equity-Gesellschaften in der Regel einige grundsätzliche Charakteristika auf, die im Folgenden näher erläutert werden sollen.

- **Renditeorientierung ohne strategisches Interesse**

Die ausschließliche Zielsetzung von Private Equity ist die Erzielung der größtmöglichen Rendite auf das eingesetzte Kapital für die Investoren. Zielrenditen liegen im zweistelligen Bereich. Eine Erhebung unter mehr als 1400 Finanzinvestoren zeigt, dass diese von 1980 bis 2013 eine durchschnittliche Verzinsung von 10 % des eingesetzten Kapitals für ihre Investoren erzielen konnten; die erfolgreichsten 25 % unter den Beteiligungsgesellschaften konnten über 20 % Rendite erwirtschaften (Mueller und Marinovic 2014, S. 14). Diese Renditen werden meist endfällig, also bei Wiederveräußerung der Beteiligung erzielt. Vorzeitige Ausschüttungen oder Verzinsung auf zur Verfügung gestellte Gesellschafterdarlehen erfolgen zwar auch, haben jedoch meist nur einen geringen Anteil an der Gesamtrendite.

Strategische oder andere Ziele spielen eine untergeordnete bis gar keine Rolle. Da Private Equity-Investoren in der Regel Wert auf ein diversifiziertes Portfolio legen, wird es selten vorkommen, dass sie nach dem Erwerb eines Unternehmens Synergien mit anderen Unternehmen in ihrem Portfolio erzielen können. Dementsprechend selten sind sie bereit oder in der Lage, beim Erwerb eine strategische Prämie zu zahlen.

Die von Finanzinvestoren gesetzten Renditeziele erreichen sie meist über eine Kombination der folgenden Maßnahmen und Werttreiber (u. a. Schäfer 2006, S. 119 ff.):

a. Wachstum (durch Diversifikation oder geografische Expansion)
b. Ergebnisverbesserung (durch Kostenoptimierung und Effizienzsteigerung)
c. Strategische Neuausrichtung
d. Optimierung der Finanzierungsstruktur (Financial Engineering)
e. Veräußerung des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt in einem günstigeren Marktumfeld (Multiple Arbitrage)

Eine Untersuchung von Kaserer (2011) zeigt, dass Finanzinvestoren zwischen 66 % und 75 % ihrer Rendite dadurch erzielen, dass die Unternehmen, in die sie investieren, profitabler werden – zum Beispiel indem diese ihren Umsatz steigern oder ihre Kosten senken. Die meisten Unternehmen wachsen dabei aus eigener Kraft und nicht durch Zukauf anderer Unternehmen oder Unternehmensteile.

- **Begrenzter Anlagehorizont**

Private Equity-Fonds haben in der Regel eine Laufzeit von fünf bis sieben Jahren, innerhalb derer sie die Aufgabe haben, das Kapital ihrer Investoren in Beteiligungen zu

investieren und zu mehren. Sie haben also eine begrenzte Zeit zur Verfügung, in der sie den Unternehmenswert steigern und das Unternehmen weiterveräußern müssen, um den Investoren ihr Kapital zurückzahlen zu können. Am Ende des Beteiligungszeitraums stehen verschiedene Veräußerungsszenarien zur Verfügung:

- Börsengang (IPO)
- Erwerb des Unternehmens durch das bestehende oder ein neues Management (MBO beziehungsweise MBI)
- Veräußerung des Unternehmens an eine Käufer mit strategischem Interesse (Trade Sale)
- Veräußerung des Unternehmens an einen weiteren Finanzinvestor (Secondary)
- Rückerwerb durch die Altgesellschafter (Buy-Back)

Eine Ausnahme bilden in diesem Zusammenhang sogenannte „Evergreen-Fonds“ ohne Laufzeitbegrenzung oder Industrie-Holdings, die wie Finanzinvestoren ausgerichtet sind und agieren, ihr Kapital jedoch zum Zwecke der Bildung von langfristigem unternehmerischem Vermögen auf unbestimmte Zeit investieren und Ihre Rendite primär durch Ausschüttungen erzielen.

Die durchschnittliche Haltedauer von Private Equity-Beteiligungen in Deutschland lag seit 2001 bei über vier Jahren (BVK 2012, S. 1).

- **Fremdfinanzierung**

Die Grundlage für die Renditeerzielung von Private Equity-Fonds ist der sogenannte „Leverage“, also die teilweise Fremdfinanzierung des Kaufpreises sowie künftiger Investitionen in das Unternehmen, um die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital der Investoren zu maximieren. Das erworbene Unternehmen muss also schlussendlich in der Lage sein, die Fremdkapitalbelastung durch Erwerb und Investitionen tragen zu können. Je höher die Fremdkapitalquote ist, desto höher ist auch das damit verbundene Risiko.

Grundsätzlich ist es im Ermessen der Private Equity-Gesellschaft, in welchem Maße sie Fremdkapital zum Einsatz bringt und jede Beteiligungsgesellschaft verfolgt hier ihre eigene Strategie. Während vor der Finanzkrise in Europa die durchschnittliche Eigenkapitalquote im Rahmen von Unternehmenserwerben durch Private Equity bei knapp über 30 % lag, ist sie seit 2008 auf durchschnittlich rund 45 % angestiegen (Sharif et al. 2014, S. 95). Nicht wenige Investoren agieren jedoch auch mit deutlich geringerem Leverage oder verzichten komplett auf eine Fremdfinanzierung des Unternehmenserwerbs.

- **Keine operative Verantwortung**

Klassische Finanzinvestoren haben grundsätzlich kein Interesse daran, operativ in die Führung des Unternehmens einzugreifen und legen Wert auf eine klare Aufgabentrennung

zwischen Beteiligungsgesellschaft und Management. Sie legen lediglich in Absprache mit der Unternehmensführung die Strategie und gewisse Maßnahmen für das Unternehmen fest, welche schlussendlich zur Wertsteigerung beitragen sollen.

Nicht zuletzt aus diesem Grunde benötigen Private Equity-Investoren stets ein professionelles Management für ihre Beteiligungen, das in der Lage ist, die Pläne des Investors für das Unternehmen operativ umzusetzen. Um für das Management adäquate Anreize zu schaffen und eine Gleichschaltung der Interessen von Investor und Management zu gewährleisten, wird es in der Regel im Rahmen eines Management-Beteiligungsprogramms mit einem Minderheitsanteil am Unternehmen beteiligt und profitiert im Erfolgsfall überproportional an der Wertsteigerung des Unternehmens (Schalast et al. 2011).

- **Umfangreiche Kontroll- und Mitspracherechte**

Auch wenn Finanzinvestoren keine operative Verantwortung übernehmen, sind sie meist sehr aktive Gesellschafter, stellen Beiräte beziehungsweise Aufsichtsräte oder nehmen diese Funktion selbst wahr und tauschen sich meist sehr rege und regelmäßig mit dem Management aus.

Für den Fall, dass Beteiligungsgesellschaften lediglich einen Minderheitsanteil am Unternehmen halten – beispielsweise bei einer schrittweisen Unternehmensnachfolge – lassen Sie sich jedoch in der Regel umfangreiche Mitspracherechte analog zu denen eines Mehrheitsgesellschafters zusichern, um ihre Strategie adäquat umsetzen zu können beziehungsweise grundsätzlich die Kontrolle über ihre Beteiligung zu haben. Von besonderer Wichtigkeit ist aufgrund der begrenzten Fondslaufzeiten die Möglichkeit, innerhalb eines gewissen Zeitraums die Veräußerung der Beteiligung oder gar des gesamten Unternehmens auslösen zu können.

22.3 Unternehmensnachfolge mit Private Equity umsetzen

- **Überblick Transaktionsprozess**

Angesichts der Wichtigkeit der Unternehmensnachfolge für Eigentümer, Unternehmen und Mitarbeiter sollte dieser Prozess frühzeitig begonnen und sorgfältig geplant werden. Die Veräußerung eines Unternehmens ist komplex und benötigt inklusive Vorbereitungsphase meist mehrere Monate. Bei der Veräußerung an Private Equity-Investoren sind einige Besonderheiten zu beachten, die anhand des generellen Ablaufs des Veräußerungsprozesses näher beschrieben werden sollen.

Der Transaktionsprozess aus Sicht des Unternehmens besteht in der Regel aus drei Phasen: Vorbereitung, Due Diligence sowie Verhandlungen und –abschluss (vgl. Abb. 22.1).

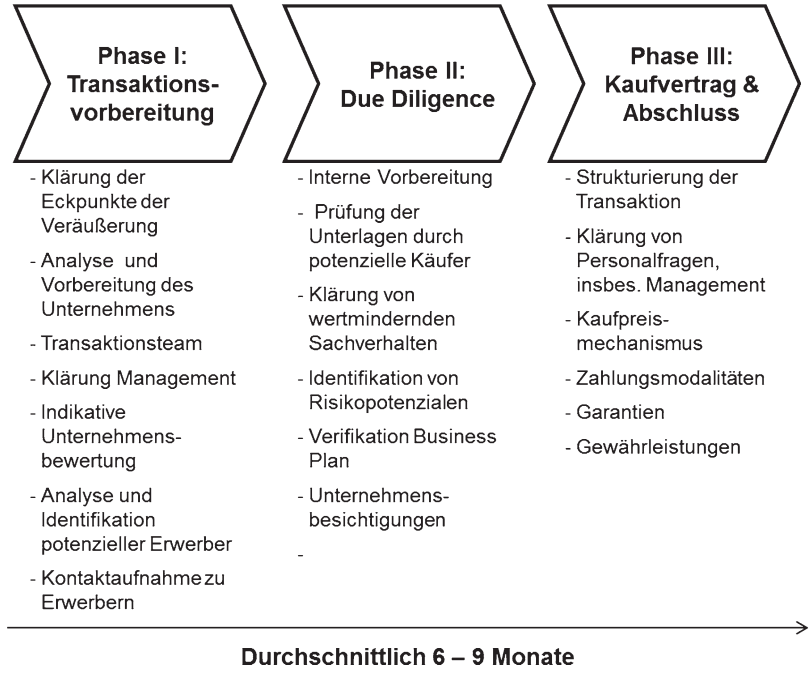


Abb. 22.1 Phasenprozess des Transaktionsprozesses

- **Vorbereitungsphase**

Bevor potenzielle Erwerber kontaktiert werden und der eigentliche Nachfolgeprozess in Gang gesetzt wird, sollten einige grundsätzliche Aspekte geklärt werden, um die Unternehmensnachfolge erfolgreich umsetzen zu können.

- **Strukturelle Vorbereitung**

Vor der Marktansprache und der eigentlichen Transaktion sollten sich der oder die Veräußerer über ihre Wünsche hinsichtlich der Struktur der Unternehmensnachfolge im Klaren sein. Hier gilt es zu klären, welche Aspekte für den Unternehmer Priorität haben. So sollte beispielsweise überdacht werden, ob eine unmittelbare Komplettveräußerung oder ein schrittweiser Übergang erfolgen soll. Ebenfalls von Bedeutung können zeitgleich begrenzte Standort- oder Arbeitsplatzgarantien sein sowie der Umgang mit Betriebsimmobilien sowie nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögensgegenständen, die oftmals in Familienbetrieben existieren.

Grundsätzlich lassen sich meist all diese Themengebiete gemäß den Wünschen des veräußernden Unternehmers regeln, sofern sie rechtzeitig sowie offen kommuniziert werden und der richtige Erwerber gefunden werden kann. Da sie direkt oder indirekt auch mit

der Kaufpreishöhe einhergehen, sollte ebenfalls feststehen, ob die Kaufpreismaximierung oder einige oder mehrere der oben genannten Aspekte im Vordergrund stehen.

- **Unternehmensbewertung**

Eine sicherlich zentrale Frage bei der Unternehmensnachfolge ist die Frage, welchen Preis der Unternehmer für sein Unternehmen erzielen kann. Dieser Punkt ist nicht selten heikel, da Unternehmer verständlicherweise oftmals auch emotionale Komponenten in den gewünschten Kaufpreis integrieren, was zu erheblichen Unterschieden bei der Preisvorstellung zwischen Veräußerer und Erwerber führen kann. Die Konfrontation mit emotionslosen Rechenmethoden von Private Equity-Investoren wird dann oftmals als Entwertung der Lebensleistung durch den Unternehmer missdeutet (Rüsen et al. 2012, S. 11). Insofern ist es sicherlich sinnvoll, sich im Rahmen der Transaktionsvorbereitung diesbezüglich beraten und beispielsweise vom engagierten Corporate Finance-Berater eine indikative Unternehmensbewertung erstellen zu lassen.

- **Transaktionsteam und Berater**

Mittelständische Unternehmen und Unternehmer haben meist nur geringe Erfahrung mit Unternehmenstransaktionen. Insbesondere die Veräußerung des eigenen Unternehmens stellt für Unternehmer und ihr Führungsteam eine besondere Herausforderung dar, die es neben dem Tagesgeschäft zu bewältigen gilt.

Die Komplexität und Vielfalt der abzudeckenden Themen beziehungsweise Aufgaben lässt sich in der Regel nicht ohne die Hilfe externer Berater bewältigen. Insofern sollten diese frühzeitig in den Überlegungen zur Nachfolgeplanung und die konkrete Vorbereitung der Nachfolge einbezogen werden. Hierzu zählen die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater des Unternehmens, Rechtsanwälte sowie ein Corporate Finance-Berater, der den Veräußerungsprozess steuert und potenzielle Erwerber kontaktiert. Bei der Auswahl der Berater sollte eine Balance gefunden werden zwischen Beratern, die der Unternehmer kennt und vertraut sowie solchen, die langjährige Erfahrung bei der Veräußerung von Unternehmen an Finanzinvestoren haben.

- **Aktuelles und zukünftiges Management des Unternehmens**

Wie erwähnt ist für Finanzinvestoren das Management von entscheidender Bedeutung. Wenn der Unternehmer selbst operativ im Unternehmen tätig ist, stellt sich die Frage, wer ihm nachfolgen soll. Hier gilt es entweder intern adäquate Nachfolger zu identifizieren und zu präsentieren oder frühzeitig im Veräußerungsprozess zu signalisieren, dass der Erwerber ein neues Management installieren muss, was jedoch für Private Equity-Investoren keine unbekannte Situation ist. Ebenfalls zu regeln ist, ob der veräußernde Unternehmer eventuell noch für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung steht, um den

Übergang auf neues Management und Eigentümer mitzugestalten oder ob er gar über einen längeren Zeitraum als Aufsichts- oder Beirat engagiert bleiben möchte.

Sollte im Unternehmen ein fähiges Management zur Verfügung stehen, das gewillt wäre für den neuen Eigentümer zu arbeiten, ist zu beachten, dass sich das Management schon früh im Veräußerungsprozess in einem Interessenskonflikt befindet, mit dem es inhaltlich aber auch juristisch umzugehen gilt. Zum einen ist das Management eng in den Verkaufsprozess eingebunden und dem Unternehmer verpflichtet, in dessen Interesse es ist, einen möglichst guten Kaufpreis zu erzielen. Auf der anderen Seite wird das Management von den neuen Eigentümer höchstwahrscheinlich am Unternehmen beteiligt und wird von zukünftigen Wertsteigerungen profitieren, die in Abhängigkeit vom Kaufpreis und anderen Parametern unterschiedlich realisierbar sind, um nur den wichtigsten Aspekt zu nennen.

- **Identifikation passender Private Equity-Investoren**

Vor der Ansprache potenzieller Erwerber sollte geklärt werden, welche Finanzinvestoren aufgrund ihres Investitionsprofils in Frage kommen. Beteiligungsgesellschaften haben meist klar definierte Kriterien, anhand derer sie ihre Investments auswählen:

- Industrie und Branche
- Geografie
- Unternehmensgröße und -profitabilität
- Unternehmenssituation und Transaktionsanlass
- Investitionsgröße und Unternehmensanteil

Grundsätzlich gibt es auf jeden der oben genannten Aspekte beziehungsweise deren Kombination ausgerichtete Investoren. Während klassisch ausgerichtete Finanzinvestoren Mehrheitsbeteiligungen in profitable Unternehmen in wenig zyklischen Industrien bevorzugen, existieren mittlerweile ebenso viele Investoren, die sich auf Umbruchsituation und Restrukturierungen spezialisiert haben. Auch insofern ist es wichtig, basierend auf der Analyse des Unternehmens und der Präferenzen des übergebenden Unternehmers die Einordnung des Unternehmens in die oben genannten Kategorien vorzunehmen, um dann gezielt die richtigen Investoren ansprechen zu können.

- **Due Diligence**

Nach der erfolgreichen Marktansprache und der Einholung erster Interessenbekundungen erfolgt durch die interessierten Investoren die Prüfung des Unternehmens, die sogenannte „Due Diligence“. Diese erstreckt sich standardmäßig auf die Bereiche Finanzen und Steuern sowie die rechtlichen Aspekte und wird von beauftragten Beratern wie Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte durchgeführt. Abhängig vom Unternehmen werden

oftmals auch Umwelt- oder andere relevante Prüfungen durch spezialisierte Berater vorgenommen.

Da Beteiligungsinvestoren in der Regel Eigen- und Fremdkapital Dritter investieren, haben sie bei Unternehmenserwerben gewisse Regularien einzuhalten, um ihren Sorgfaltspflichten Genüge zu tun. Entsprechen intensiv wird die Prüfung des zu erwerbenden Unternehmens ausfallen. Da Finanzinvestoren meist branchenfremd sind, werden sie umfangreicher und teils mit anderen Schwerpunkten prüfen als es beispielsweise ein erfahrener strategischer Erwerber täte. So ist beispielsweise oftmals auch die Prüfung des Markt- und Wettbewerbsumfelds, die sogenannte „Commercial Due Diligence" ein Bestandteil der Prüfung des Unternehmens.

Dies muss jedoch nicht bedeuten, dass Veräußerungen an Beteiligungsgesellschaften langwieriger wären als an Strategen. Meist ist das Gegenteil der Fall, da Finanzinvestoren diese Prozesse regelmäßig durchlaufen, extrem effizient arbeiten und im Gegensatz zu strategischen Investoren schnellere Entscheidungsprozesse haben.

- **Vertragsverhandlungen und –abschluss**

Unternehmenskaufverträge sind grundsätzlich komplexe Gebilde und vereinen schlussendlich die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen Käufer und Verkäufer in einem Dokument. Da viele Private Equity-Gesellschaften aus dem anglo-amerikanischen Raum stammen, sind ihre Kaufverträge oftmals besonders umfangreich und detailliert. Dies resultiert teils wiederum auch aus den Treuepflichten der Beteiligungsgesellschaften gegenüber ihren Investoren.

Grundsätzlich ist stets eine Balance zu finden zwischen Höhe des Kaufpreises und Absicherung des Erwerbers gegen Unwägbarkeiten aus dem Kauf. In den seltensten Fällen wird eine Unternehmen „wie es steht und liegt" veräußert. Meist gehen mit der Veräußerung Erklärungen und Pflichten einher, die über den Veräußerungszeitpunkt hinaus Wirkung entfalten können, um genau diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen. Ein wesentlicher Bestandteil eines Veräußerungsvertrags sind die Garantien und Zusicherungen des Verkäufers hinsichtlich des Zustands des Unternehmens und gewisser wertrelevanter Sachverhalte. Diese gehen oft mit teilweisen, temporären Kaufpreiseinbehalten einher, bis der Erwerber die Gelegenheit hatte, das Unternehmen nach der Übernahme intensiver zu prüfen. Da Unternehmenskäufer Kaufpreise auf den zukünftigen Erfolg des Unternehmens zahlen, der wiederum im Business Plan des Veräußerers dargestellt wird, sind auch zeitlich verzögerte, erfolgsabhängige Kaufpreiszahlungen (sogenannte „Earn-Out-Regelungen") oft genutzte Gestaltungsmöglichkeiten, wenn die Parteien sich auf Basis divergierender Erwartungen hinsichtlich der Unternehmensentwicklung nicht über einen abschließenden Kaufpreis einigen können.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass nahezu alle Regelungen eines Unternehmenskaufvertrags von den Verhandlungen der Parteien abhängen. Dies ist mit Finanzinvestoren nicht zwangsläufig schwieriger ist als mit anderen Käufern. Es muss allerdings beachtet werden, dass Beteiligungsgesellschaften aufgrund ihrer Statuten oftmals gewissen

Restriktionen unterliegen, die sich in den Regelungen zum Unternehmenskauf wiederfinden müssen.

22.4 Fazit

Private Equity-Gesellschaften sind im Bereich der Unternehmensnachfolge in Deutschland wichtige Marktteilnehmer, nicht zuletzt da sie sich mittlerweile gut auf die Besonderheiten des deutschen Mittelstands eingestellt haben. Das Angebot der Finanzinvestoren ist so breit, dass sich nahezu für jedes Unternehmen in Abhängigkeit von Industrie, Geografie, Unternehmensgröße und Situation ein passender Erwerber finden lässt. Somit erhöhen Private Equity-Gesellschaften die Möglichkeiten von Unternehmern, ihr Lebenswerk im Zuge der Nachfolge zu veräußern.

Die Unternehmensnachfolge ist grundsätzlich ein sowohl emotionales aber auch technisch anspruchsvolles Vorhaben, das gut geplant und effizient ausgeführt werden sollte. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass der Verkauf an Private Equity nicht zwangsläufig schwieriger ist als an andere Erwerber, in gewissen Bereichen jedoch schlichtweg Besonderheiten beachtet werden müssen, die insbesondere daraus resultieren, dass Finanzinvestoren das Kapital Dritter investieren und gewissen Regularien unterworfen sind.

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist neben der adäquaten Vorbereitung die Identifikation des richtigen Finanzinvestors, der gewillt und aufgrund seiner Investitionskriterien und Statuten in der Lage ist, das Unternehmen mit seinen Besonderheiten zu erwerben sowie die Wünsche und Präferenzen des veräußernden Unternehmers zu berücksichtigen.

Literatur

Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) (2012) Eine Analyse der Beteiligungsdauer bei Private Equity-Finanzierungen in Deutschland. BVK, Berlin

Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) (2014) BVK Statistik Das Jahr 2013 in Zahlen. BVK, Berlin

Eilers S, Koffka N, Mackensen M (2009) Private equity. C. H. Beck, München

European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) (2014) 2013 European private equity activity. Brüssel

Kaserer C (2011) Return attribution in mid-market buy-out transactions – new evidence from Europe. Research report No. 2011-01, Center for Entrepreneurial and Financial Studies, Technische Universität München

Kaserer C, Achleitner A-K, von Einem C, Schiereck D (2009) Private Equity in Deutschland: Rahmenbedingungen, ökonomische Bedeutung und Handlungsempfehlungen. Center for Entrepreneurial and Financial Studies, Technische Universität München

Mueller C, Marinovic J (2014) 2013 Pan-European private equity performance benchmarks study. Thomson Reuters und European Private Equity and Venture Capital Association, Brüssel

Rüsen T, Wimmer R, Völker M, Futterlieb C, Prym C (2012) Familienunternehmen und Private Equity. Wittener Institut für Familienunternehmen (WIFU), Universität Witten/Herdecke, Witten

Schäfer D (2006) Die Wahrheit über die Heuschrecken. Frankfurter Allgemeine Buch, Frankfurt am Main

Schalast C, Buxkaemper M, Büchler C, Wedell G (2011) Incentivierung des Managements bei Unternehmenskäufen/Buy-Outs mit Private Equity Investoren. Working Paper Nr. 161, Frankfurt School of Finance & Management

Schmidt-Carré A (2014) Mittelstand verliert Angst vor Heuschrecken. manager-magazin. http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/mittelstand-und-private-equity-sinneswandel-im-laendle-a-968247.html. Zugegriffen am 03.07.2014

Schuler A (2011) Private Equity: Chance für den Mittelstand. In: Finance Jahrbuch Unternehmensfinanzierung für den Mittelstand 2012. FINANCE, Frankfurt am Main, S 33–34

Seifert W, Voth H-J (2006) Invasion der Heuschrecken. Intrigen – Machtkämpfe – Marktmanipulation. Wie Hedge Fonds die Deutschland AG attackieren, Berlin

Sharif F, Polenberg R, Lukatsky M, Shmulenson R (2014) LCD European leveraged lending review. S & P Capital IQ. Standard and Poor's, New York



Oliver Böhm MBA, LL.M., ist Geschäftsführender Gesellschafter der Crescat Advisory GmbH mit Büros in Frankfurt, Hamburg und Wien und berät mittelständische Unternehmer und Unternehmen sowie Finanzinvestoren bei Finanzierungen sowie Unternehmenskäufen und -verkäufen. Er ist zudem langjähriger Lehrbeauftragter im Bereich Finance & Accounting der EBS European Business School in Oestrich-Winkel und Autor von Fachbeiträgen zur Unternehmensbewertung und Finanzierung. Herr Böhm studierte Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften in Deutschland sowie Großbritannien und ist Certified Valuation Analyst (CVA).

Interview: Sie kaufen Marktpotenzial und nicht das Anlagevermögen

23

Hans-Joachim Küstner

Die Petig AG wurde 1901 im sauerländischen Altena mit dem Ziel der Herstellung von Messwerkzeugen und Lehren für die regionale Drahtindustrie gegründet. Nach dem Tod des Gründers siedelte das Unternehmen 1950 nach Grevenbroich um. Schnell und zielstrebig entwickelte sich Petig zu einem innovativen Maschinenbauunternehmen, das heute sowohl hydraulische Kabelscheren und Stahlschneider als auch Stanzanlagen entwickelt und international vertreibt. Nach drei Generationen in Familienbesitz verkaufte Karl-Friedrich Petig das Unternehmen an Karl Heinz Klohs und Hans-Joachim Küstner. Mit einem Umsatz von ca. 2,0 Mio. EUR pro Jahr und rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Unternehmen heute fest in der Branche verankert. Hans-Joachim Küstner, 62, hat lange nach einem geeigneten Unternehmen zur Investition gesucht.

Wiesehahn: Herr Küstner, ich könnte dieses Interview sowohl zu Ihren persönlichen Erfahrungen beim Verkauf als auch beim Kauf von Unternehmen führen. Wie kam es zu diesem wechselvollen beruflichen Weg?

H.-J. Küstner (✉)
Sankt Augustin, Deutschland
E-Mail: andreas.wiesehahn@h-brs.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_23

Küstner: Ich habe meine berufliche Entwicklung zunächst bei der NCR Corporation und bei Hewlett-Packard im Vertrieb begonnen. Als ich dann das Angebot erhalten habe eine Tochtergesellschaft, die sich auf die Erstellung von Software zur Qualitätssicherung im Pharmabereich spezialisiert hatte, im Zuge eines Management-Buyouts zu übernehmen, habe ich nicht lange gezögert. Das Unternehmen entwickelte sich dann sehr erfolgreich, sodass BASF schließlich eine strategische Partnerschaft mit uns eingegangen ist und wir so unser Wachstum weiter finanzieren konnten. Etwa in dieser Zeit wurde die Waters Corporation in Massachusetts auf uns aufmerksam und machte uns dann einige Jahre später ein Übernahmeangebot, dass wir nicht ablehnen konnten. Im Zuge dieses Verkaufs war festgelegt, dass ich noch zwei Jahre operativ im Unternehmen verbleiben würde. Nach meinem endgültigen Ausscheiden im Jahre 2005 und einer kurzen Verschnaufpause begann ich mich dann aktiv auf dem Markt nach Investitionsmöglichkeiten umzusehen.

Wiesehahn: War denn die Rolle eines angestellten Managers nicht auch eine Option?

Küstner: Nicht in meinem speziellen Fall. Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt zu lange selbstständig gewesen, um noch mal als Angestellter anzufangen. Hinzu kam ein weiterer Aspekt: Mein Schwager, Karl-Heinz Klohs, mit dem ich heute gemeinsam die Petig AG führe, ist Industriemeister für Mechanik und während eines gemeinsamen Urlaubs reifte dann die Idee gemeinsam ein Unternehmen zu kaufen. Beide Entwicklungen führten also klar in die Selbstständigkeit.

Wiesehahn: Damit hatten Sie beide aber auch vollkommen unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Wie gingen Sie weiter vor?

Küstner: Das stimmt. Uns beiden war klar, dass wir bei dem zu kaufenden Unternehmen langfristig unsere beiden Talente einsetzen und weiterentwickeln mussten. Meine kaufmännischen Erfahrungen und Kenntnisse waren nach kurzer Einarbeitungszeit in jeder Branche nutzbar. Durch die Kenntnisse meines Schwagers lag die Investition in ein Unternehmen des Maschinenbaus auf der Hand. Darüber hinaus sollte das Maschinenbauunternehmen durch uns selbst gut operativ kontrollierbar und steuerbar und das finanzielle Risiko der Investition durch unser Vermögen stets gedeckt sein. Des Weiteren wollten wir nicht eine Immobilie sondern ein Unternehmen kaufen. Wir suchten also nach Maschinenbauunternehmen mit einer überzeugenden Strategie und Marktpositionierung mit maximal 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Über die einschlägigen Datenbanken der Industrie- und Handelskammern kamen wir dann an Unternehmen die zu unseren Kompetenzen passten.

Wiesehahn: Mussten Sie sich viele Unternehmen ansehen, bis Sie das geeignete Unternehmen gefunden hatten?

Küstner: Wir haben über einen Zeitraum von etwa einem dreiviertel Jahr ca. 100 Unternehmen ausgewählt von denen wir uns dann 10 genauer angesehen haben.

Wiesehahn: Wie sind Sie dabei genau vorgegangen?

Küstner: Wir versuchten uns einen umfassenden Überblick über die Bilanzen, die Produktportfolios und die Strategien der Unternehmen zu machen. Mit Hilfe des Internets, einigen betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen und dem gesunden Menschenverstand geht das recht gut. Dabei war unsere Leitfrage immer: Können wir das Geschäft so betreiben wie es derzeit betrieben wird? Die Idee dahinter war, dass wir beide zunächst das Geschäft erlernen und dabei möglichst wenig im laufenden Geschäftsbetrieb ändern oder kaputt machen wollten. Erst mittelfristig, wenn uns die Stärken und Schwächen des Unternehmens klar waren, wollten wir – wenn notwendig – Änderungen und Weiterentwicklungen schrittweise einleiten. Hierbei haben wir uns den Rat eines Steuerberaters geholt, der in der Lage war, die betriebswirtschaftliche Lage des Unternehmens einzuschätzen und mit uns einen soliden Business Plan zur Weiterentwicklung aufzustellen.

Wiesehahn: Was haben Sie dabei erlebt?

Küstner: Unser schlimmstes Erlebnis war ein Unternehmen in Hagen: Wir haben den Betrieb sehr genau analysiert, über Monate auch operativ begleitet und waren uns mit dem Verkäufer schließlich handelseinig. Die Verträge waren von den Rechtsanwälten ausgearbeitet und die Finanzierung mit der lokalen Sparkasse abgestimmt und unter Dach und Fach. Als letzten Schritt schauten wir noch in das Grundbuch und stellten fest, dass eine Last auf dem Grundstück eingetragen war, auf die uns bislang Niemand aufmerksam gemacht hatte. Eine Garantie zur Übernahme möglicher Belastungen wollte uns der Verkäufer nicht geben und so war unser Vertrauen in das Unternehmen und den Verkäufer nachhaltig zerstört. Wir wussten nicht was noch so an versteckten Risiken auftauchen würde und entschlossen uns in der letzten Sekunde den Kauf abzublasen. Keine leichte Entscheidung nach der Zeit und den Kosten, die bis dahin aufgelaufen waren.

Wiesehahn: Was sollten, basierend auf Ihren Erfahrungen, Herr Küstner, Käufer von Unternehmen unbedingt beachten?

Küstner: Meine erste Empfehlung: Hoffen Sie nicht, dass Sie mit einem Unternehmen, bei dem Sie als Erster in den Verhandlungsprozess einsteigen, zu einer Einigung kommen. Meistens existieren dann bei dem Verkäufer noch sehr unrealistische Preisvorstellungen, die nicht selten stark emotional geprägt sind. Eine Einigung ist in so einem Fall nahezu unmöglich. Hat aber bereits der zweite oder dritte Interessent mit dem Unternehmen verhandelt, ist der „Rost abgeschmirgelt". Der Unternehmer ist sich dann bewusst, dass weniger sein persönliches Verhältnis zu den Anlagen als vielmehr der Marktwert den Kaufpreis beeinflusst. Sie sind dann nicht der Erste, der diese schlechte Botschaft überbringt und das macht es einfacher in der Verhandlung. Zum Zweiten gilt: Banken finanzieren in der Regel das Lager und die Maschinen des Unternehmens. Der Käufer möchte aber eine einzigartige Produktpalette, eine gute Wettbewerbsposition, ein hohes Marktpotenzial also ein sicheres Geschäft erwerben. Was da heute im Lager liegt ist weniger bedeutsam. In der Vorbereitung ist nach meiner Erfahrung daher die genaue Analyse des Marktes, der Produktpalette und der Reputation, falls nötig mit Hilfe eines externen Beraters, mindestens genauso wichtig wie die der Bilanzen. Und zum Schluss: Binden Sie einen Externen ein. Dieser hilft Ihnen das, was ich den „Haben-wollen-Effekt" nennen möchte, immer wieder zu hinterfragen und auf objektive Beine zu stellen. Das spart viel Geld und Zeit.

Wiesehahn: Herr Küstner, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.

Teil V

Ausgewählte sachliche und emotionale Aspekte der Unternehmensnachfolge

Der Kreislauf von der Planung bis zur Umsetzung: Das Nachfolgecontrolling

24

Andreas Wiesehahn

24.1 Einleitende Überlegungen

Unter der Annahme eines regelmäßigen, erfolgreichen Geschäftsverlaufs ist die Unternehmensnachfolge eine unvermeidliche Phase im Leben eines Familienunternehmers. Von unvorhersehbaren Entwicklungen abgesehen, lässt sich der Zeitpunkt der Übergabe gut planen. Das Unternehmen, die Familie, die Kunden und ggf. die Gesellschafter müssen dann unter Beachtung der geltenden erbrechtlichen, familienrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften und unter Einbeziehung soziologischer, psychologischer und betriebswirtschaftlicher Überlegungen auf die optimale Nachfolgeform vorbereitet werden. Diese Aufgaben deuten sich Jahre vorher an. Dennoch ist es immer wieder überraschend, wie oft die Unternehmensnachfolge in kleinen aber besonders auch in großen Familienunternehmen wie etwa bei dem Spirituosenhersteller *Berentzen*, dem Süßwarenkonzern *Haribo*, dem Dübelhersteller *Fischer* und dem Hotelkonzern *Marriott* nicht erfolgreich verläuft (Schmidt 2014). Es scheint, dass dem Unternehmer häufig eine Instanz oder ein Prozess fehlt, der ihn bei den komplexen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Nachfolge mit den richtigen Informationen versorgt, die durchzuführenden Tätigkeiten koordiniert und ihn neutral berät. Besonders wichtig ist hierbei, dass der Unternehmer diese Beratung auch vertrauensvoll annimmt.

Diese neutrale Beratungs- und Unterstützungsfunktion der Führung wird dem Controlling zugeschrieben. Erstaunlicherweise sind allerdings Ausführungen zum Controlling in dieser Phase des Lebenszyklus von Familienunternehmen – dem **Nachfolgecontrolling** – im Schrifttum sehr selten. Diese Lücke versuchen die folgenden Ausführungen,

A. Wiesehahn (✉)
Sankt Augustin, Deutschland
E-Mail: andreas.wiesehahn@h-brs.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_24

die auch teilweise an anderer Stelle dargestellt wurden (Wiesehahn 2017, 2018), zumindest in Ansätzen zu schließen.

In dem folgenden Beitrag wird zunächst auf Basis des theoretischen Führungsprozesses das Nachfolgecontrolling für Familienunternehmen abgeleitet und die Ausgestaltung der einzelnen Phasen skizziert. Da Familienunternehmen nicht gleichartig sind, sich also in Art und Ausgestaltung stark unterscheiden, werden dann Kriterien zur Gruppierung von Familienunternehmen vorgestellt und daraus ein allgemeingültiger Analyserahmen für Familienunternehmen entwickelt. Am Beispiel von zwei fiktiven Familienunternehmen wird dieser Analyserahmen vorgestellt und darauf aufbauend Empfehlungen zur individuellen Ausgestaltung der Zielfindungsphase des Nachfolgecontrollings gegeben. Der Beitrag endet mit Überlegungen, wer den Unternehmer mit Hilfe des Nachfolgecontrollings unterstützen sollte.

24.2 Was ist das Nachfolgecontrolling?

Das Nachfolgecontrolling ist ein Kreislauf, der Familienunternehmen bei der Planung, Steuerung und Kontrolle der Unternehmensnachfolge unterstützt. Unter Familienunternehmen wird dabei ein Unternehmenstyp verstanden, „bei denen bis zu zwei natürliche Persone oder ihre Familienangehörigen mindestens 50 % der Anteile eines Unternehmens halten und diese natürlichen Personen der Geschäftsführung angehören“ (Institut für Mittelstandsforschung 2019). Demnach sind nicht die gewählte Rechtsform oder etwa die Unternehmensgröße gemessen in Jahresumsatz, Mitarbeiterzahl oder Bilanzsumme, sondern die Eigentums- und Kontrollrechte des Unternehmens für die Zuordnung zu Familienunternehmen bedeutsam. Wenn nun die Leitung eines Familienunternehmens durch den Eigentümer aus persönlichen Gründen wie etwa Alter, Krankheit, Unfall oder Tod abgegeben wird, sprechen wir von Unternehmensnachfolge. In dieser Situation ist der vollständige oder teilweise Wechsel des Eigentums durchaus üblich aber nicht zwingend (Kay und Suprinovič 2019).

Das Controlling der Unternehmensnachfolge setzt nun an dem auf *Hahn* und *Hungenberg* basierenden Führungsverständnis an (Hahn und Hungenberg 2001, S. 32 ff.). Führung wird dabei als Prozess der Willensbildung und Willensdurchsetzung mit der Übernahme der hiermit verbundenen Verantwortung verstanden (hierzu und zum Folgenden Wiesehahn 2017, S. 21 f.). Dieser Prozess lässt sich in unterschiedliche Führungsphasen unterteilen. Die systematische Willensbildung umfasst das Erkennen der Problemstellung, das Evaluieren möglicher Handlungsalternativen, die Bewertung und Beurteilung der Alternativen und schließlich die Festlegung der zu realisierenden Handlungsmöglichkeit. Daran schließt sich die Umsetzung der Entscheidung in der Willensdurchsetzung an. Die Willensdurchsetzung hat zum Ziel, die gewählte Handlungsmöglichkeit zu verwirklichen und damit in der betrieblichen Praxis zu realisieren. Während der Realisation kann es zu Störungen kommen, die zu Differenzen zwischen dem mit der Entscheidung angestrebten Ergebnis und dem tatsächlich erzielten Resultat führen. Um Abweichungen zwischen dem geplanten und realisierten Ergebnis aufzudecken, ist eine Kontrolle der Ergebnisse in der Realisationsphase notwendig. Diese wird – je nach Autor – als Teil der Willensdurchsetzung

oder als eigenständiger Prozess betrachtet. Als Folge der Kontrolle sind Änderungen in der Willensbildung oder bei der Willensdurchsetzung in Form von Rückkopplungen möglich. Vereinfacht können die Führungsphasen zu den Führungstätigkeiten Planung und Entscheidung, Steuerung und Kontrolle zusammengefasst werden (vgl. Abb. 24.1).

Auch bei der Abgabe der Leitung eines Familienunternehmens sowie bei dem vollständigen oder teilweisen Wechsel des Eigentums des Unternehmens sind, wie in Abb. 24.1 im rechten Teil erkennbar, die Teilprozesse der Willensbildung und Willensdurchsetzung zu unterscheiden. Die Versuche, den Nachfolgeprozess in Teilprozesse zu untergliedern, sind sowohl in der theoriegeleiteten als auch in der anwendungsorientierten Literatur vielfältig. Wesentliche inhaltliche Unterschiede sind aber kaum erkennbar. Die Modelle unterscheiden sich v. a. in der Anzahl, der zeitlichen Anordnung und der Gewichtung der Aufgaben innerhalb der Teilprozesse. Im Folgenden wird die Unternehmensnachfolge in Anlehnung an *Watrin* in fünf Phasen unterteilt (Watrin 1998). Zunächst muss ein Problembewusstsein für die Notwendigkeit der Übergabe beim Unternehmensübergeber geschaffen und die psychologische Hürde zur Beschäftigung mit dieser Phase des Unternehmertums überwunden werden. Nach dieser „Initialzündung" folgt die objektive Analyse des derzeitigen Zustands der Systeme Unternehmen, Gesellschafter und Familie in der Analysephase (zu den Systemen etwa Wiesehahn 2017, S. 18 ff.). Die Analysephase mündet in der Zielfindung, bei der eine Nachfolgealternative ausgewählt und dann in der Konzeptionsphase in einem Übergabeplan konkretisiert wird. Dieser Plan sollte nicht nur die einzelnen zu treffenden Maßnahmen, sondern auch eine konkrete zeitliche Zuordnung umfassen. Die Willensbildung ist hier abgeschlossen. Nun schließt sich die Willensdurchsetzung in der Umsetzungs- und Neuanfangsphase an. In der Umsetzungsphase werden nach gewählter Nachfolgealternative unterschiedliche Maßnahmen zur Realisation des Geplanten durchgeführt. Die Nachfolge endet mit dem unternehmerischen Neuanfang durch den Nachfolger, bei dem regelmäßig auch organisatorische Änderungen im Unternehmen umgesetzt werden, um die auf den Vorgänger zugeschnittene Struktur an die neue Unternehmensstrategie anzupassen.

Erstaunlich ist, dass die Unternehmensnachfolge häufig ohne eine explizite Kontrollphase geplant wird (etwa Watrin 1998). Oft wird in diesem Zusammenhang lediglich von der Abwicklung der Übertragung oder der Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen gesprochen. Auch der durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderte Nachfolgefahrplan suggeriert einen linearen Verlauf einer Nachfolge ohne Änderungs- oder Kontrollschleifen (EMF-Institut 2017). Dabei wird unseres Erachtens die zeitliche Dimension und die Komplexität des Nachfolgeprozesses unterschätzt. Je nach Komplexität des Unternehmens kann sich die Nachfolge von der ersten Planung bis zur vollständigen Umsetzung durchaus über fünfzehn Jahre erstrecken. Veränderungen der Ausgangssituation sind über diesen Zeitraum die Regel. Solche Änderungen sind im Nachfolgeprozess aufzunehmen und mit den Planungen abzugleichen, um Abweichungen zu erkennen. Darauf aufbauend sind die Gründe für die Abweichungen zu analysieren und – falls erforderlich – Korrekturmaßnahmen einzuleiten. Diese Maßnahmen sind das Ergebnis einer Kontrolle und können im Extremfall zu einer vollständigen Überarbeitung der Nachfolgeplanung

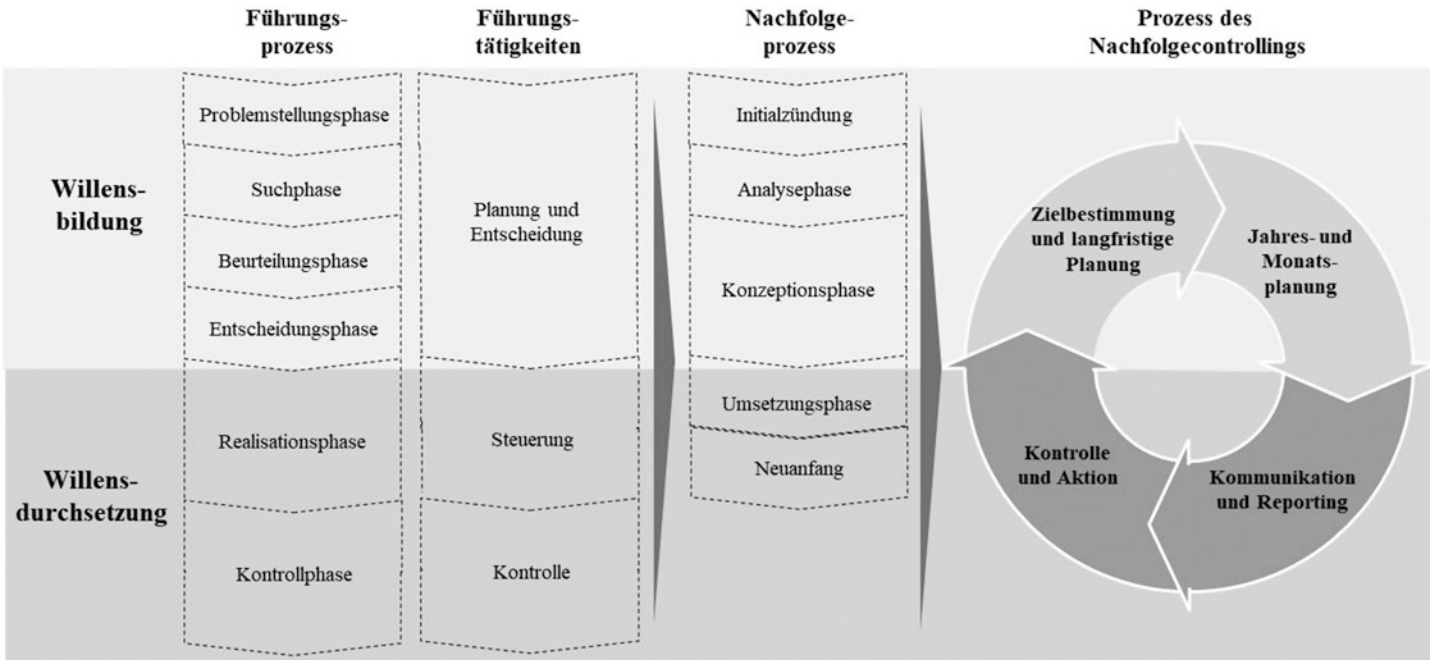


Abb. 24.1 Führungs-, Nachfolge- und Nachfolgecontrollingprozess (Darstellung in Anlehnung an Wiesehahn 2017, S. 22, Abb. 2.4)

führen. Daher sollte die Kontrollphase zwingend in jedem Nachfolgeprozess berücksichtigt werden. Auf Basis dieser Überlegungen setzt sich der Prozess des Nachfolgecontrollings wie in Abb. 24.1 dargestellt, aus den vier Phasen der Zielbildung und langfristigen Planung, der Jahres- und Monatsplanung, der Kommunikation und dem Reporting sowie der Kontrolle und Aktion zusammen.

Das Nachfolgecontrolling in Familienunternehmen lässt sich dann als „die Unterstützung von Führungsaufgaben des Unternehmensübergebers, die durch Nutzung von zielbezogenen Instrumenten sicherstellt, dass die Entscheidungen und Führungstätigkeiten bei der Unternehmensnachfolge unter Berücksichtigung der sozialen Systeme Unternehmen, Familie und Gesellschafter rational getroffen und durchgeführt werden“ (Wiesehahn 2017, S. 23) definieren. Im Folgenden werden die Phasen des Nachfolgecontrollings beschrieben (hierzu und zum Folgenden Wiesehahn 2017, S. 23 ff.).

24.3 Die Phasen des Nachfolgecontrollings

24.3.1 Unterstützung der Willensbildung durch Zielbestimmung und lang- und kurzfristige Planung

Das Controlling der Unternehmensnachfolge muss bei den Zielen, die mit der Nachfolge verfolgt werden, beginnen. Aus den im Familienunternehmen aufeinandertreffenden sozialen Systemen Unternehmen, Familie und Gesellschafter ergeben sich unternehmensindividuelle, unterschiedliche Zielsetzungen. So wird der Unternehmensübergeber als Teil des Systems Unternehmen Ziele verfolgen, die v. a. durch die Verantwortung für das Unternehmen, die Mitarbeiter, ihre Familien und das eigene Lebenswerk geprägt sind. Aus dieser sachlich-betriebswirtschaftlichen Rationalität ergibt sich das zumeist dominierende Ziel: Das Unternehmen soll auch nach der Übergabe erfolgreich sein. Unternehmerische Erfolgsziele können in Form von Sachzielen, die auf reale Objekte und Prozesse des Unternehmens, wie etwa der Herstellung einer bestimmten Anzahl von Produkten bezogen sind, konkretisiert werden. In Form von nominalen Auswirkungen des Produktionsprozesses kann der Erfolg aber auch über Formalziele, wie etwa Umsatz, Rentabilität oder Liquidität, präzisiert werden. Dies ist v. a. die Zielkategorie des Unternehmenscontrollings.

Das Erfolgsziel ist für den Unternehmensübergeber selbstverständlich auch als Teil des sozialen Systems Familie wichtig, da es z. B. bei einer familieninternen Nachfolgeregelung die materielle Zukunft der Familie beeinflusst. Aus dieser Systemzugehörigkeit wird der Unternehmensübergeber die Ziele aber v. a. aus seiner Rolle als Ehemann, Vater und/oder Sohn innerhalb der Familie ableiten. Aus der familiär-persönlichen Rationalität geht es demnach z. B. um die Gleichbehandlung aller Kinder bei der Nachfolge, die generelle Zukunftssicht der Familie auf das Unternehmen und die Vermeidung von langfristigen Beziehungsbrüchen innerhalb der Familie durch die Nachfolgegestaltung. Eine gerechte

Nachfolgeregelung und die Ausgestaltung des Nachfolgeprozesses unter Erhaltung des Familienfriedens sind demnach mögliche Ziele, die sich aus der Rolle des Übergebers innerhalb der Familie ergeben können.

Ist der Unternehmer am Eigentum des Unternehmens beteiligt, so ist er auch Gesellschafter. Er wird dann ebenfalls an der langfristigen Erfolgssicherung des Unternehmens interessiert sein, um den Wert seines Unternehmensanteils zu maximieren und so den höchst möglichen Verkaufspreis zu erzielen. Hinzu kommen aber Ziele, die sich z. B. bei einer familieninternen Nachfolgeregelung aus dem Machterhalt und der Entscheidungsfähigkeit des Gesellschafterkreises und damit aus einer formaljuristischen Vertragslogik ableiten. Der Unternehmergesellschafter wird bemüht sein, eine weitgehende Zersplitterung des Eigentums, die sich aus dem Gleichbehandlungsziel des Systems Familie ergeben könnte, zu verhindern, damit auch nach der Unternehmensnachfolge Entscheidungen effizient getroffen werden können. Die sich aus den verschiedenen Zielen der drei sozialen Systeme ergebenden Konflikte können vielfältig sein und müssen im Rahmen des Nachfolgeprozesses gelöst werden.

Die Zielfindung ist Teil der Willensbildung des Unternehmensübergebers. Das Nachfolgecontrolling kann hier helfen, indem es den Unternehmensübergeber durch die Übernahme delegierbarer Aufgaben gezielt unterstützt. Dies geschieht durch Informationsversorgung, Koordination und Rationalitätssicherung der Entscheidungen des Unternehmers. Um die Unternehmensnachfolge erfolgreich umzusetzen muss allerdings die Rationalitätssicherung alle drei sozialen Systeme und damit alle Rationalitäten berücksichtigen. Im klassischen Unternehmenscontrolling wird i. d. R. auf die sachlich-betriebswirtschaftliche Rationalität abgestellt. Konkret kann das Controlling den Unternehmensübergeber durch die Moderation des Zielbildungsprozesses unterstützen, indem z. B. die relevanten sozialen Systeme strukturiert analysiert und so im Dialog die für den Unternehmensübergeber wichtigen Ziele ermittelt werden. Zielkonflikte werden durch das Controlling transparent gemacht und können durch den systematischen Prozess der Priorisierung der Konflikte zwar nicht aufgelöst, aber in für den Unternehmer wichtige und weniger wichtige Zielkonflikte unterteilt werden. Die so kategorisierten Ziele sollten in einer Zieldokumentation sorgfältig formuliert und niedergeschrieben werden.

Sind die Ziele der Nachfolge festgelegt ist v. a. zu prüfen, welche der in Theorie und Praxis entwickelten Nachfolgeformen (Kap. 6) diese am besten erfüllen. Neben den Formen ist danach zu differenzieren, ob die Gegenleistung für die Eigentumsübertragung entgeltlich, unentgeltlich oder teilentgeltlich erfolgt und die Übertragung von Eigentum und Führung gleichzeitig oder schrittweise durchgeführt wird. Auch bei der Beurteilung der Erreichung der Nachfolgeziele durch die unterschiedlichen Nachfolgeformen hat das Controlling v. a. durch die Versorgung mit und Aufbereitung von Informationen, mit Analysen und durch Koordination den Unternehmensübergeber zu unterstützen. Darüber hinaus hat auch hier das Controlling die Rationalität der Entscheidung sicherzustellen. Üblicherweise sind nicht alle dargestellten Nachfolgeformen systematisch zu überprüfen, sondern einige fallen offensichtlich oder bereits nach kurzer Analyse weg. Diese Phase der

langfristigen Planung endet mit der Auswahl einer Nachfolgeform. Auch hier sind das Ergebnis und die Bewertung der Nachfolgeformen umfassend zu dokumentieren, damit die Entscheidung auch in der Zukunft nachvollziehbar bleibt.

Nun gilt es diese Nachfolgeform in einem langfristigen Plan zu konkretisieren. Der zeitliche Umfang der langfristigen Planung muss dabei unternehmensspezifisch festgelegt werden und kann von vier bis fünfzehn Jahren reichen. Sie bildet den Rahmen für die Jahres- und Monatsplanung, die üblicherweise ein bis drei Jahre umfasst. Ausgangspunkt des langfristigen Plans ist der Zeitpunkt, an dem die Nachfolge vollständig vollzogen sein soll, also z. B. Eigentum und Führung vollständig übergeben sein sollen. Ausgehend von diesem Zeitpunkt werden nun Meilensteine rückwärts – also zur Gegenwart hin – und mit konkreten Zeitpunkten, Messgrößen, Zielwerten und Verantwortlichkeiten geplant. Hierbei sind alle relevanten Ebenen der sozialen Systeme Unternehmen, Familie und Gesellschafter zu berücksichtigen. Zu planen sind selbstverständlich auch die Kompetenzen des Nachfolgers zum Nachfolgezeitpunkt und, wenn es sich z. B. um einen familieninternen Nachfolger handelt, wann diese wie erworben werden. Dieser Mehrjahresplan sollte auch eine Kommunikationsplanung und eine Planung zur Hinzuziehung von externen Experten wie etwa Wirtschaftsprüfern oder Rechtsanwälten sowie die daraus resultierenden Kosten enthalten.

Wie die langfristige Planung unterstützt auch die Jahres- und Monatsplanung im Rahmen des Nachfolgecontrollings die Willensbildung des Unternehmers. Die Jahres- und Monatsplanung ist allerdings zeitlich differenzierter und genauer. Aus dem langfristigen Plan sind die kurz- und mittelfristigen Ziele der nächsten drei Jahre mit Maßnahmen, Terminen und Verantwortlichkeiten konkret abzuleiten. Dadurch bildet die Mittelfrist- und Jahresplanung bei der Nachfolge, wie auch bei der klassischen unternehmerischen Finanzplanung eine Orientierung für Aktivitäten und Entscheidungen im kurz- und mittelfristigen Zeitraum. Das erste Jahr der Mittelfristplanung, also vom Planungszeitpunkt ausgehend das nächste Jahr, ist auf Monats- und ggf. auf Wochenbasis zu konkretisieren, wobei Eckpunkte auf den Tag genau geplant werden sollten. Dem Controlling kommen in dieser und den folgenden Phasen die klassischen Aufgaben der Planungsunterstützung, der Planentstehungskontrolle und des Planungsmanagements zu. Entscheidungsrelevante Informationen sind zu suchen, aufzubereiten und in Form von Entscheidungsalternativen zu präsentieren. Darüber hinaus sollte der Controller die Rolle eines risikoscheuen Gesprächspartners übernehmen und dem Unternehmensübergeber als „Advocatus Diaboli“ kritische Fragen bei der Erstellung der Planung stellen. Das kritische Hinterfragen als, wie es *Weber* und *Schäffer* bezeichnen, „eher reflexiver Counterpart des eher intuitiven Managers“ (Weber und Schäffer 2014, S. 77) hilft bei der Vermeidung von Planungsfehlern und führt zur Steigerung der Planungsqualität. Informationsversorgung, Koordination und Rationalitätssicherung sind also auch in diesen Phasen die wesentlichen konzeptionellen Aufgaben des Controllings. Das Ergebnis der Jahres- und Monatsplanung ist ein konkreter Nachfolgeplan, der alle sozialen Systeme der Nachfolge für die nächsten drei Jahre umfasst.

24.3.2 Unterstützung der Willensdurchsetzung durch Kommunikation, Reporting, Kontrolle und Aktion

Die sich anschließenden Phasen der Kommunikation sowie der Aktion und Kontrolle haben die Unterstützung der Willensdurchsetzung des Unternehmensübergebers zum Ziel. Auf Basis der Jahresplanung sind die beschlossenen Maßnahmen von den geplanten Verantwortlichen zum geplanten Zeitpunkt und im geplanten Umfang zu realisieren. Die Aufgaben des Nachfolgecontrollings sind hier vor allem die Begleitung der Umsetzung durch regelmäßige Berichterstattung in Form eines Nachfolgereportings. Analog des klassischen Management Reportingprozesses des Controllings ist es das Ziel des Nachfolgereportings, Transparenz über den Umsetzungsstand der Nachfolge zu geben. Hierzu werden die geplanten Maßnahmen und Meilensteine den durchgeführten Umsetzungsaktivitäten gegenübergestellt, mit diesen verglichen, Abweichungen identifiziert, kommentiert und mit dem Unternehmer gemeinsam Gegensteuerungsmaßnahmen erarbeitet und deren Auswirkungen auf die Planerreichung ermittelt. Diese unterjährige Fortschritts- und Ergebniskontrolle zwischen Plan und Durchführung umfasst sowohl die finanziellen als auch die inhaltlichen Auswirkungen der Abweichungen der sozialen Systeme Unternehmen, Familie und Gesellschafter. Das Reporting ist regelmäßig zu erstellen und mit dem Unternehmensübergeber abzustimmen um sicher zu stellen, dass die Jahresziele inhaltlich und zeitlich erreicht werden.

Darüber hinaus sollte in Abhängigkeit von der Häufigkeit strategisch und operativ signifikanter Ereignisse für das Unternehmen, mindestens aber einmal pro Jahr, eine Prämissenkontrolle durchgeführt werden. Die Prämissenkontrolle hat zum Ziel, die Gültigkeit wesentlicher Annahmen des strategischen, mittelfristigen und Jahresplans zu überprüfen. Dies geschieht durch die Aufnahme der Situation des Unternehmens, der Familie und der Gesellschafter und die sich daran anschließende Prüfung von Veränderungen im Vergleich zu den ursprünglichen Zuständen. Bei Feststellung wesentlicher Unterschiede, wie z. B. einem veränderten Gesundheitszustand des Unternehmers, kann es erforderlich sein, die Ziele der Nachfolge und ggf. auch die geplante Nachfolgeform nochmals zu überprüfen. Das kontinuierliche, institutionalisierte jährliche Überprüfen der Planungsannahmen unter Berücksichtigung der letzten Entwicklungen des Unternehmens, der Familie und der Gesellschafter stellt sicher, dass die Nachfolgeplanung stets aktuell ist. Das Einleiten von strategischen und operativen Anpassungen bei Abweichungen zwischen geplanten und realisierten Maßnahmen sorgt für die Zielerreichung. Das Controlling wirkt auch in diesen Phasen konzeptionell v. a. informationsversorgend, koordinierend und rationalitätssichernd.

24.4 Kriterien zur Gruppierung von Familienunternehmen

Familienunternehmen sind keine homogene Unternehmensgruppe. Damit haben verallgemeinerbare Empfehlungen zur Planung, Steuerung und Kontrolle der Unternehmensnachfolge immer nur für Teile der Familienunternehmen Gültigkeit. Diese Teilgruppen innerhalb der Familienunternehmen eint, dass sie sich bei der Erfüllung bestimmter Kriterien

gleichen. Solche Kriterien sind zu identifizieren, da mit ihrer Hilfe weitgehend homogene Teilgruppen gebildet werden können, für die dann Aussagen zum Nachfolgecontrolling abgeleitet werden können. Im einschlägigen Schrifttum sind eine Vielzahl von Kriterien und Ansätzen zur Gruppierung von Familienunternehmen zu finden. So hat etwa *Görres* mit Hilfe einer systematischen Literaturanalyse 14 konzeptionelle und empirische Ansätze zur Unterteilung von Familienunternehmen identifiziert, die in dem Zeitraum von 1988 bis 2014 veröffentlicht wurden (Görres 2017). Diese wurden nicht nur mit unterschiedlichen Methoden und unterschiedlichen Zielen sondern auch auf der Basis unterschiedlicher theoretischer und definitorischer Grundlagen entwickelt. Die Zeitpunkte und die regionalen und kulturellen Kontexte der Untersuchungen sind ebenfalls unterschiedlich. Aus allen Kriterien der Gruppen können dennoch, wie in Abb. 24.2 schematisch dargestellt, die fünf Metadimensionen Familienbeteiligung, Kapitalausstattung, Familienphilosophie, Unternehmenskultur und Entwicklungsstadium abgeleitet werden (hierzu und zum Folgenden Wiesehahn 2018; Wiesehahn und Görres 2018).

24.4.1 Familienbeteiligung

Familienunternehmen lassen sich danach unterscheiden, wie stark die Familie am Eigentum und im Management des Unternehmens beteiligt ist. So kann das Eigentum etwa in der Hand nur eines Familieneingentümers liegen, auf eine begrenzte Anzahl von engen Familienmitgliedern beschränkt sein oder sich auf eine größere Anzahl von Eigentümer im erweiterten Familienkreis ausdehnen. Schließlich kann das Eigentum auch generationenübergreifend in der Familie verteilt sein und sich auch auf Nicht-Familienangehörige erstrecken. Auf der Basis einer systematischen Auswertung von 70 Familienunternehmen in Italien werden die vier Gruppen „Open family ownership“ als niedrigste Form der Eigentumsbeteiligung der Familie, „Closed extended family ownership“, „Closed limited family ownership“ und „Absolute ownership“ mit der höchsten Beteiligung der Familie am Eigentum unterschieden (Corbetta 1995). Ähnlich wie die Eigentumsverhältnisse kann auch das Management ausschließlich durch Familienangehörige („Family dominant“) oder, als anderes Extrem, nur durch familienexterne, angestellte Manager erfolgen („Non-Family dominant“).

24.4.2 Kapitalausstattung

Familienunternehmen lassen sich anhand ihrer Kapitalausstattung unterscheiden. *Sharma* (Sharma 2004, S. 6 ff.) argumentiert, dass der Erfolg von Familienunternehmen sowohl die familiäre als auch die unternehmerische Ebene umfassen muss. Der Erfolg lässt sich auf der unternehmerischen Ebene v. a. auf Basis finanzieller und auf familiärer Ebene v. a. auf der Basis nichtfinanzieller Ziele beschreiben. Daraus ergeben sich zwei Kapitalarten, die erfolgreiche Familienunternehmen gleichermaßen bedienen: Das emotionale bzw. soziale und das finanzielle Kapital. Während das finanzielle Kapital mit Hilfe der Instrumente des

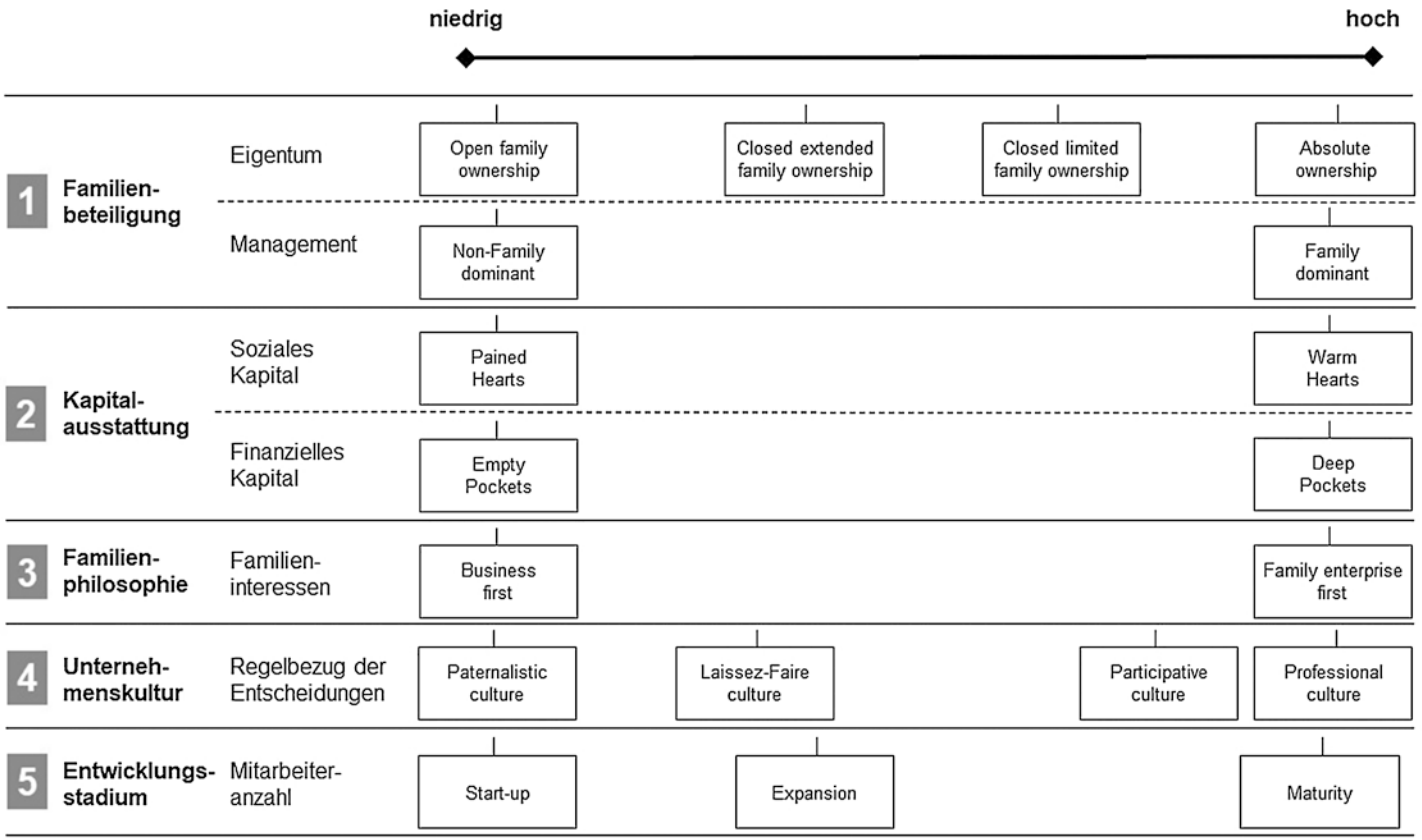


Abb. 24.2 Metadimensionen und Ausprägungen zur Unterteilung von Familienunternehmen

Rechnungswesens transparent gemacht werden kann, ist die Ermittlung des sozialen Kapitals komplexer. Ein hohes soziales Kapital ergibt sich nach *Sharma* durch eine harmonische Familiensituation, Familienfrieden und generell gute Beziehungen der Familienmitglieder untereinander. Sie kommt zu der Klassifikation von Familienunternehmen in Abhängigkeit von den beiden Kapitaldimensionen zu den vier Unternehmenstypen: „Warm hearts – Deep pockets", „Warm hearts – Empty pockets", „Pained Hearts – Deep Pockets" und „Pained Hearts – Empty Pockets". Während „Warm hearts – Deep pockets" Familienunternehmen durch hohes soziales und finanzielles Kapital gekennzeichnet sind, ist sowohl die soziale als auch die finanzielle Kapitalausstattung bei den „Pained Hearts – Empty Pockets" bezeichneten Familienunternehmen gering.

24.4.3 Familienphilosophie

Familienunternehmen können auch danach unterschieden werden, ob und in welchem Ausmaß Bedürfnisse und Erfordernisse der Familie im Vordergrund der unternehmerischen Tätigkeit stehen oder diese hinter unternehmerischen Erfordernissen zurückstehen müssen. So lassen sich Familienunternehmen mit der Dominanz von Geschäftszielen (sachlich-betriebswirtschaftliche Rationalität) und hier v. a. Finanzzielen von solchen mit Familienzielen (familiär-persönliche Rationalität) abgrenzen. *Basco* und *Pérez Rodríguez* unterteilen Familienunternehmen aufgrund der Ergebnisse ihrer Befragung von 732 Geschäftsführern spanischer Unternehmen in die beiden Gruppen „Business first" und „Family enterprise first" (Basco und Pérez Rodríguez 2009).

24.4.4 Unternehmenskultur

Familienunternehmen unterscheiden sich wesentlich durch die kulturellen Grundannahmen ihrer Eigentümer und den daraus resultierenden Werten, Einstellungen und dem Weltbild. Dies gilt selbstverständlich auch für Nicht-Familienunternehmen allerdings konnte *Dyer Jr.* bei seiner systematischen Untersuchung der Unternehmenshistorie von über 40 amerikanischen Familienunternehmen empirisch belegen, dass Familienunternehmen über besondere Ausprägungsformen von Unternehmenskulturen verfügen (Dyer Jr. 1988). Er erkennt vier unterschiedliche Kulturtypen, die sich vor allem im Grad des Regel- bzw. Personenbezugs bei Entscheidungen unterscheiden. Die „Paternalistic culture" ist durch eine Bündelung der Autorität bei wenigen Familienmitgliedern, weitgehend hierarchischen Organisationsbeziehungen und einer umfassenden Überwachung und Kontrolle der Mitarbeiter geprägt. Nicht-Familienangehörigen wird eher misstraut. Ähnlich wie die „Paternalistic culture" zeichnet sich die „Laissez-Faire culture" durch eine streng hierarchische Organisation, Vorzugsbehandlungen der Familienmitglieder und eine weitgehende Gehorsamserwartung bei den Mitarbeitern aus. Allerdings basiert die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens auf der Annahme, dass Menschen grundsätzlich vertrauenswürdig sind. Daher wird den

Mitarbeitern ein gewisses Maß an Verfügungsfreiheit und Verantwortung übertragen. Dies geht im Rahmen der „Participative culture“ soweit, dass die Beziehungen zwischen den Organisationsmitgliedern grundsätzlich auf Gleichheit beruhen. Der Status und die Macht der Familienmitglieder sind im Vergleich zu den beiden erstgenannten Kulturformen deutlich abgeschwächt. Die Entscheidungsfindung erfolgt kooperativ unter Einbeziehung aller. Die Arbeitsleistung wird als ein Beitrag zum Gesamterfolg des Unternehmens angesehen und nicht ausschließlich als individuelle Tätigkeit. Mitarbeiter sind grundsätzlich vertrauenswürdig und Talente werden, auch wenn sie außerhalb der Familie liegen, gefördert. Vorzugsbehandlungen einzelner Personen werden strikt abgelehnt. Im Gegensatz dazu zeichnet sich die „Professional culture“ durch Beziehungen der Unternehmensmitglieder aus, die durch ein starkes Konkurrenzdenken geprägt sind. Familienexterne, angestellte Manager führen die Mitarbeiter weitgehend unpersönlich und distanziert und sind bemüht, rationale Entscheidungen zum Besten der ökonomischen Situation des Unternehmens zu treffen. Ziel ist eine effiziente Arbeitsweise, wobei der Personalentwicklung keine große Bedeutung zukommt.

24.4.5 Entwicklungsstadium

Familienunternehmen lassen sich danach unterscheiden in welcher Phase ihres Lebenszyklusses sie sich befinden. *Gersick* und andere (Gersick et al. 1997) erkennen die drei Stufen „Start-up“, „Expansion“ und „Maturity“ die sequenziell durchlaufen werden. Nach der Gründung sowie den ersten Anlaufjahren des Unternehmens als „Start-up“ mit der höchsten Priorität auf der Bekanntmachung des Unternehmens und Durchsetzung am Markt folgt die Phase der Expansion. Das Unternehmen ist bekannt, hat sich am Markt erfolgreich etabliert und funktionierende Prozesse und Strukturen sind intern entstanden, die ein kontinuierliches Wachstum sicherstellen. Im Stadium der „Maturity“ befindet sich das Familienunternehmen in einer gewissen Starre: Wachstumsprognosen sind eher gering, die Arbeitsabläufe zumeist professionalisiert und weitgehend automatisiert und die Herausforderung besteht in der nachhaltigen langfristigen Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und Erneuerung. Als Indikator für das Entwicklungsstadium wird sehr oft die Unternehmensgröße, operationalisiert durch die Mitarbeiteranzahl, genutzt (Corbetta 1995).

Wie hängen nun diese Ausprägungen zusammen und welche Bedeutung haben sie für die Ausgestaltung des Nachfolgecontrollings?

24.5 Beispiele der Ausgestaltung des Nachfolgecontrollings

Bereits bei den Dimensionen Familienbeteiligung und Familienphilosophie ist erkennbar, dass die dargestellten Metadimensionen nicht vollständig überschneidungsfrei sind. Familienunternehmen mit dem Eigentümer und der engsten Familie im Management werden Familieninteressen stärker bei ihren Entscheidungen berücksichtigen als etwa angestellte Manager in Unternehmen, bei denen der Mehrheitseigentümer familienextern ist. Darüber

hinaus ist erkennbar, dass die Phase des Entwicklungsstadiums bei der Nachfolge naturgemäß hoch ausgeprägt sein wird. Sie ist aber in Abhängigkeit von der Bestandsdauer des Unternehmens, gemessen in Mitarbeiterzahlen, nicht bei allen Unternehmen gleichhoch ausgeprägt. Dennoch kann der Analyserahmen dabei helfen, Familienunternehmen differenziert zu betrachten und anwendungsorientierte, individuelle Empfehlungen zur Ausgestaltung des Nachfolgecontrollings zu entwickeln. Im Folgenden werden beispielhaft zwei fiktive Familienunternehmen näher beschrieben. In beiden Unternehmen seien die Eigentums- und Leitungsverhältnisse in zehn Jahren neu zu regeln (hierzu und zum Folgenden Wiesehahn 2018, S. 403 ff.).

Unternehmen A wird durch den Eigentümer geführt und seine beiden Kinder arbeiten sehr harmonisch seit mehreren Jahren im väterlichen Betrieb zusammen. Meinungsverschiedenheiten kommen kaum vor (hohe Ausprägung der Familienbeteiligung; hohes soziales Kapital). Das Unternehmen war in den letzten Jahren finanziell erfolgreich (hohe Ausprägung des finanziellen Kapitals; insgesamt hohe Ausprägung der Kapitalausstattung). Die Familieninteressen werden bei unternehmerischen Entscheidungen in überdurchschnittlichem Maße häufig vor den Unternehmensbelangen berücksichtigt (hohe Ausprägung der Familienphilosophie). Der Mensch – in Form des Kunden, Lieferanten oder auch Mitarbeiters – wird als grundsätzlich vertrauenswürdig betrachtet und besondere Kompetenzen der Mitarbeiter werden unabhängig von ihrem Bezug zur Familie gefördert. Der Unternehmer entscheidet erkennbar unter Bevorzugung seiner Kinder, sodass die Unternehmenskultur als Laissez-Faire (niedrige Unternehmenskulturausprägung) charakterisiert werden kann. Das Unternehmen ist in der ersten Generation und beschäftigt 100 Mitarbeiter (mittlere Ausprägung des Entwicklungsstadiums).

Familienunternehmen B existiert einige Jahre länger als Unternehmen A, beschäftigt 120 Mitarbeiter (mittlere Ausprägung des Entwicklungsstadiums) und hat im Unterschied zu Unternehmen A bereits die zweite Generation von Familienmitgliedern in Management und Eigentum. Darüber hinaus sind auch angestellte, familienfremde Manger im Unternehmen tätig (mittlere Ausprägung der Familienbeteiligung). Die Entscheidungen werden daher zwar unter Berücksichtigung der Interessen der Familie getroffen aber grundsätzlich stehen die Belange des Unternehmens im Vordergrund (mittlere Ausprägung der Familienphilosophie). Da sich die Familienmitglieder weitgehend misstrauen, werden Entscheidungen zumeist auf der Basis festgelegter Regeln und standardisierter Prozesse getroffen. Das Verhältnis zu den Mitarbeitern ist professionell und durch wenig persönliche Nähe gekennzeichnet. Es wird erwartet, dass der Mitarbeiter seine Tätigkeit bestmöglich erfüllt (hohe Ausprägung der Unternehmenskultur). Das Unternehmen war in den letzten Jahren finanziell recht erfolgreich (mittlere Ausprägung der finanziellen Kapitalausstattung). Das Misstrauen zwischen den Familienmitgliedern verhinderte jedoch häufig weiteren wirtschaftlichen Erfolg (geringe Ausprägung des sozialen Kapitals, insgesamt eher geringe Ausprägung der Kapitalausstattung).

Die genannten Unterschiede sind in den schematischen Pentagonprofilen der Familienunternehmen in Abb. 24.3 erkennbar. Niedrige Ausprägungen der Dimensionen werden dabei im inneren Bereich und hohe Ausprägungen im äußeren Bereich der Ecken des Pentagons dargestellt.

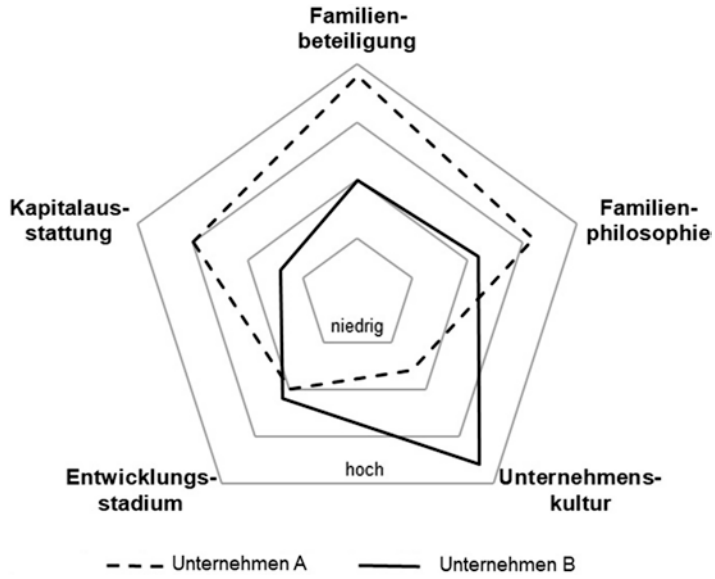


Abb. 24.3 Schematische Profile von zwei Familienunternehmen. (Quelle: Wiesehahn 2018, S. 405, Abb. 6)

Basierend auf dieser Analyse lassen sich nun individuelle Empfehlungen zur Ausgestaltung des Nachfolgecontrollings geben.

Unternehmen A ist erkennbar familienzentrierter als Unternehmen B. Es ist geprägt durch „Absolute ownership" im Eigentum, die Dominanz der Familie im Management und die große Bedeutung der Familieninteressen bis hin zur Bevorzugung der Kinder bei unternehmerischen Entscheidungen. Das soziale System „Familie" dominiert die Ausgestaltung der genannten fünf Dimensionen deutlich. Selbstverständlich gelten rechtliche und ökonomische Gesetzmäßigkeiten auch in der Familie aber das Verhalten von Familienmitgliedern folgt nicht primär einer strengen ökonomischen Rationalität bzw. formal-juristischen Regelungen. Vielmehr lassen sich Willensbildung und vermutlich auch Willensdurchsetzung des Unternehmers stärker von emotionalen Bewertungen und der personenorientierten Rationalität leiten. Basierend auf unseren Erfahrungen wird in einer solchen Situation das Thema der Unternehmensnachfolge nicht selten zu spät angegangen. Wenn es dann thematisiert wird, verhindern personenbezogene Aspekte, also die Rolle des Unternehmers als Ehemann und Vater, häufig den Blick für eine umfassende, neutrale und nüchterne Situationsbewertung zur Ableitung der geeigneten Nachfolgeform als Ziel des Nachfolgeprozesses. Der Erhalt des Familienfriedens und eine gerechte, also möglichst gleiche Behandlung, aller Kinder sind in solchen Fällen oft wichtiger als die Bewertung der Situation aus streng ökonomischer Sicht. Von allen Nachfolgeformen werden in solchen Familienunternehmen häufig traditionelle, rein familieninterne Nachfolgeformen bevorzugt. Es besteht die Tendenz, dass Kompromisse zu Lasten des Unternehmens und zu Gunsten der Familie gemacht werden.

Ein wirkungsvolles Controlling sollte hier den Willensbildungsprozess des Unternehmers durch die Bereitstellung geeigneter Informationen über die Auswirkungen von möglichen Nachfolgeformen begleiten und unterstützen. Bei diesem Pentagonprofil des Unternehmens ist es wahrscheinlich, dass Controllinginstrumente, wenn überhaupt, wenig systematisch genutzt werden. In der Situation der Unternehmensnachfolge ist daher dem Unternehmer und der Familie häufig zunächst die große Bedeutung des sozialen Systems Familie auf unternehmerische Entscheidungen deutlich zu machen. Danach sind vor allem die Auswirkungen einer nicht familieninternen Nachfolgelösung zu prüfen und insbesondere deren Auswirkungen auf die unternehmerische und eigentumsrechtliche Ebene transparent zu machen, da die familiäre Ebene tendenziell entscheidungsdominierend sein wird. Die Auswirkungen von Zielkonflikten zwischen der familiär-persönlichen, sachlich-betriebswirtschaftlichen und formaljuristischen Rationalität insbesondere auf die Formal- und Sachziele des Unternehmens werden so erkennbar und können, wenn vom Unternehmer gewünscht, bei der Entscheidungsfindung systematisch berücksichtigt werden.

Unternehmen B zeichnet sich durch eine stärkere Unternehmenszentrierung im Vergleich zu Unternehmen A aus. Die zweite Generation ist im Management vertreten und am Eigentum beteiligt (Closed extended family ownership). Der Regelbezug bei Entscheidungen ist recht hoch (Professional culture) bei einer eher geringen Kapitalausstattung. Die sachlich-betriebswirtschaftliche Rationalität hat in diesem Fall einen größeren Einfluss auf die Willensbildung und Willensdurchsetzung als die familiär-persönliche Rationalitätsdimension. Auch hier hat das Controlling die Auswirkungen der unternehmerischen Entscheidungen auf die Systeme Familie, Unternehmen und Gesellschafter transparent zu machen. Allerdings wird der Einsatz und die Nutzung von Controllinginstrumenten tendenziell umfassender sein als im Unternehmen A. Unsere Gespräche mit Unternehmensübergebern zeigen, dass sich Unternehmen mit einem solchen Pentagonprofil tendenziell frühzeitiger als Unternehmen des Typs A mit der Unternehmensnachfolge auseinandersetzen. Es besteht die Tendenz, dass Kompromisse zu Lasten der Familie und zu Gunsten des Unternehmens gemacht werden. Das Nachfolgecontrolling hat bei der Festlegung der geeigneten Nachfolgeform dann die Aufgabe, neben den Auswirkungen der Nachfolgeformen auf die sozialen Systeme Unternehmen und Gesellschafter insbesondere die Auswirkungen auf das soziale System Familie transparent zu machen, um auf diese Weise unterschwellige Bedeutungsunterschiede auszugleichen. Dies gilt umso mehr für Nachfolgeformen, die durch Familienangehörige in der Führung und im Eigentum charakterisiert sind.

24.6 Wer übernimmt das Nachfolgecontrolling?

Das Nachfolgecontrolling auf Basis der skizzierten Unternehmensdiagnostik kann helfen, die Planung, Steuerung und Kontrolle der Unternehmensnachfolge erfolgreich zu gestalten. Wer führt nun das Nachfolgecontrolling idealerweise durch (hierzu und zum Folgenden Wiesehahn 2017, S. 29 ff.)? Im klassischen Unternehmenscontrolling ist „Controller“

die Bezeichnung für die Person, die Aufgaben des Controllings im Sinne des Controllership wahrnimmt. Der Controller ist Mitarbeiter im Unternehmen. Da ein erfolgreiches Nachfolgecontrolling neben dem sozialen System Unternehmen auch die Systeme Familie und Gesellschafter umfasst, ist ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Unternehmensübergeber und Träger der Aufgaben des Nachfolgecontrollings erforderlich. Solch ein Vertrauensverhältnis, das sich bis auf die Familie des Unternehmers erstreckt, kann zwischen dem „obersten Unternehmenscontroller", also dem kaufmännischen Geschäftsführer oder Finanzvorstand, und dem Unternehmer bestehen. Dieser wäre dann der natürliche Träger der Aufgaben des Nachfolgecontrollings. Es ist aber insbesondere in Unternehmen eines hohen Entwicklungsstadiums und einer großen Mitarbeiterzahl häufig, dass der Unternehmer die private und berufliche Ebene weitgehend trennt. In diesem Fall ist das Nachfolgecontrolling von einer anderen Person zu übernehmen, welcher der Unternehmer uneingeschränkt vertraut. Dies kann ein Unternehmensexterner, wie etwa der Steuerberater, der Wirtschaftsprüfer, der Rechtsanwalt oder auch der auf Nachfolge spezialisierte Unternehmensberater sein. In kleineren Betrieben und weniger komplexen Nachfolgesituationen wird der Unternehmer auch selbst die Aufgaben des Nachfolgecontrollings im Sinne eines Self Controllings übernehmen. Allerdings fehlt dann ein Sparringspartner, mit dem Überlegungen zur Nachfolge diskutiert werden können. Unsere empirische Untersuchung in Kap. 3 in diesem Buch zeigt, dass der Berater im Rahmen der Unternehmensnachfolge sowohl vom Unternehmensübergeber als auch von einem potenziellen externen Unternehmensübernehmer gleichermaßen als Teil des Nachfolgeprozesses weitestgehend akzeptiert ist.

Die anwendungsorientierte Controllingforschung auf dem Feld des Nachfolgecontrollings ist noch in den Anfängen. Es erscheint nicht nur aus theoretischer Sicht reizvoll, diese unter Berücksichtigung der speziellen Typen von Familienunternehmen weiter zu treiben.

Literatur

Basco R, Pérez Rodríguez MJ (2009) Studying the family enterprise holistically. Evidence for integrated family and business systems. Family Business Review 22(1):82–95

Corbetta G (1995) Patterns of development of family businesses in Italy. Family Business Review 8(4):255–265

Dyer WG Jr (1988) Culture and continuity in family firms. Family Business Review 1(1):37–50

EMF-Institut (2017) Der Nachfolgefahrplan. https://nachfolge-in-deutschland.de/wp-content/uploads/persistent/Nachfolgefahrplan.pdf. Zugegriffen am 19.06.2019

Gersick KE, Davis JA, McCollom Hampton M, Lansberg I (1997) Generation to generation. Life cycles of the family business. Harvard Business School Press, Boston

Görres P (2017) Controlling in Familienunternehmen. Thesen zur Ausgestaltung des Controllingsystems. In: Wiesehahn A (Hrsg) Schriften zum anwendungsorientierten Controlling, Bd 4. Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, Düsseldorf

Hahn D, Hungenberg H (2001) PuK, Planung und Kontrolle, Planungs- und Kontrollsysteme, Planungs- und Kontrollrechnung, Wertorientierte Controllingkonzepte, 6. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden

Institut für Mittelstandsforschung (Hrsg) (2019) Familienunternehmen-Definition des IfM Bonn. http://www.ifm-bonn.org/definitionen/familienunternehmen-definition/. Zugegriffen am 13.06.2019

Kay R, Suprinovič O (2019) Entwicklung und volkswirtschaftliche Bedeutung der Unternehmensnachfolgen in Deutschland. In: Wiesehahn A (Hrsg) Unternehmensnachfolge: Praxishandbuch für Familienunternehmen, 2. Aufl. Springer Gabler, Wiesbaden, S 10–25

Schmidt K (2014) Mit klarem Kopf. Wirtschaftswoche 51:86–91

Sharma P (2004) An overview of the field of family business studies: current status and directions for the future. Family Business Review 17(1):1–36

Watrin C (1998) Planung des Nachfolgeprozesses in Familienunternehmen. In: Sobanski H, Gutmann J (Hrsg) Erfolgreiche Unternehmensnachfolge: Konzepte – Erfahrungen – Perspektiven. Springer Gabler, Wiesbaden, S 37–48

Weber J, Schäffer U (2014) Einführung in das Controlling, 14. Aufl. Schäffer-Poeschel, Stuttgart

Wiesehahn A (2017) Controlling und Leadership: Überlegungen im Kontext der Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen. In: Gadatsch A, Krupp A, Wiesehahn A (Hrsg) Controlling und Leadership: Konzepte – Erfahrungen – Entwicklungen. Springer Gabler, Wiesbaden, S 13–34

Wiesehahn A (2018) „Einer für alle, alle für einen“ auch beim Controlling der Unternehmensnachfolge? In: Wiesehahn A, Kißler M (Hrsg) Erfolgreiches Controlling. Theorie, Praxis und Perspektiven. Prof. Dr. Thomas Reichmann zum 80. Geburtstag. Nomos Vahlen, Baden-Baden, S 393–411

Wiesehahn A, Görres P (2018) Hypothesen zur Ausgestaltung des Controllings in Familienunternehmen. In: Gadatsch A, Ihne H, Monhemius J, Schreiber D (Hrsg) Nachhaltiges Wirtschaften im digitalen Zeitalter. Innovation – Steuerung – Compliance. Springer Gabler, Wiesbaden, S 91–103



Prof. Dr. Andreas Wiesehahn Diplom-Kaufmann, Professor für Rechnungswesen und Controlling an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (HBRS), Forschungs-, Lehr- und Beratungsschwerpunkte im Nachfolgemanagement und Controlling, Vorstand des BRS Institut für Internationale Studien, Herausgeber der Schriftenreihe für anwendungsorientiertes Controlling, Autor von über 60 Publikationen z. T. in mehreren Sprachen.

Nachfolge als betriebswirtschaftliches Problem

25

Harald Lutz

25.1 Einführung

Um ein betriebswirtschaftliches Problem zu lösen, muss nach dem hier zugrunde gelegten eher traditionellen Verständnis einer (entscheidungsorientierten) Betriebswirtschaftslehre, in Alternativen gedacht und die beste Alternative unter finanziellen Gesichtspunkten ausgesucht werden. Für die Unternehmensnachfolge heißt dies: Zu suchen ist die unter finanziellen Aspekten „beste" Nachfolgealternative. Diese ist zu vergleichen mit der wiederum finanziell „besten Alternative" zur „Alternative Unternehmensnachfolge".

Man muss sich allerdings klar darüber sein, dass in der Praxis die relevanten Alternativen nicht von vornherein feststehen und die Betrachtung sich so auch nicht alleine auf den Auswahlprozess konzentrieren kann. Nein, auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht stellt sich natürlich nicht nur ein Auswahl- sondern auch ein Gestaltungsproblem. Nachdem die Unternehmensnachfolge selber zunächst als Problem erkannt und damit schon ein wichtiger Schritt getan ist, müssen die konkreten Alternativen in der Regel erst entwickelt, entsprechende Informationen beschafft und die Möglichkeiten in ihren Merkmalen und hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Konsequenzen beschrieben werden. Auch wird man feststellen, dass im Laufe des Prozesses sich einerseits ursprünglich verfolgte Alternativen nicht mehr als realistisch erweisen oder aus anderen Gründen ausfallen, andererseits sich hoffentlich aber auch neue Möglichkeiten auftun.

Außerdem geht es bei der Unternehmensnachfolge bekanntermaßen in der Regel nun nicht alleine um finanzielle Zielsetzungen, der Unternehmensnachfolger erhält auch keine finanziellen Überschüsse gewissermaßen auf dem Präsentierteller überreicht. Dies sind allerdings keine Alleinstellungsmerkmale verglichen mit anderen grundlegenden

H. Lutz (✉)
Köln, Deutschland
E-Mail: harald-lutz@freenet.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_25

Entscheidungen im unternehmerischen Bereich und beides steht unserer „rein“ betriebswirtschaftlichen Betrachtung auch nicht entgegen. So ist zum einen nicht nur das zu berücksichtigen was „möglich“ ist sondern auch das, was auch „gewollt“ ist (und nicht was beispielsweise aufgrund der sozialpolitischen Verantwortung des Unternehmers für seine Mitarbeiter eben „nicht Infrage kommt“). Zum anderen können und müssen abhängig von der konkreten Fragestellung anstelle des Auswahlkriteriums „Kapitalwert“ (welches auf der Prognose erst noch zu erwartender finanzieller Überschüsse basiert) Ersatzindikatoren treten. So werden im Rahmen des Auswahlprozesses anstelle von Erfolgen im Sinne finanzieller Überschüsse insbesondere Erfolgspotenziale (= „Ertragspotenziale“) und Ertragspotenzialfaktoren zu betrachten und ggfls. auch nur qualitativ zu bewerten sein.

Nachstehend wird skizziert, wie die Unternehmensnachfolge als betriebswirtschaftliches Gestaltungs- und Auswahlproblem prinzipiell analytisch angegangen und gelöst werden kann. Der Ausgangspunkt für die sinnvolle Gestaltung und Auswahl muss zunächst in einer entsprechenden Unternehmensanalyse gefunden werden (vgl. unter 25.2). Auf dieser Grundlage sind, wobei der Übergang fließend ist, die dem Auswahlprozess zugrunde liegenden Alternativen zu entwickeln und zu bewerten (vgl. unter 25.3). In den Fokus gerückt wird hierzu die familieninterne Lösung als Nachfolgestrategie, die in erster Linie mit dem eigentlich nicht gewollten Verkauf (der hier gewissermaßen als Alternative zur „Alternative Unternehmensnachfolge“ verstanden werden soll) unter finanziellen Gesichtspunkten (vgl. unter 25.4) verglichen wird.

Ferner wird von Folgendem ausgegangen:

- Wir haben es mit einem inhabergeführten mittelständischen Unternehmen zu tun.
- „Entscheider“ ist der aktuelle Unternehmensinhaber (es ist die Rede vom „Inhaber“ und vom „Entscheider“ auch wenn es sich um eine „Inhaberin“ oder „Entscheiderin“ handelt und die Entscheidung im Ergebnis jemand anderes für ihn trifft oder treffen muss).
- Das Nachfolgeproblem soll bereits von dem Entscheider erkannt worden sein und die Bereitschaft eine Lösung zu finden soll gegeben sein.
- Der Entscheider strebt möglichst hohe Zahlungsüberschüsse nach Steuern an, die ihm selber und/oder ihm nahestehende Personen (Familienangehörigen) zukünftig in Form von Unternehmensgewinnen, Geschäftsführervergütungen, Pachtzahlungen, Rentenzahlungen u. a. m. zugute kommen sollen.
- Der Entscheider ist zugleich Bestimmer über das, was ihm zukünftig zustehen soll und das, was ggfls. im Rahmen einer vorweggenommen Erbfolge von seinem derzeitigen Vermögen auf andere übergehen soll.

Aufgrund der Vielzahl der Alternativen und Gestaltungsmöglichkeiten, die es bei Unternehmensnachfolge unter Umständen zu berücksichtigen und zu kombinieren gilt, haben die nachstehenden Ausführungen teilweise nur exemplarischen Charakter. Verdeutlicht und ergänzend werden die Überlegungen auch anhand der fiktiven „Firma Luise Lustig“, wobei

es in der noch recht allgemein bleibenden Betrachtung nicht auf Rechtsform, Branche und andere Merkmale, die im praktischen Fall ebenfalls bedeutsam sind, ankommen soll.

25.2 Auf die Problemlösung der Unternehmensnachfolge ausgerichtete Unternehmensanalyse

Die Untersuchung zielt darauf ab, den betriebswirtschaftlichen Gestaltungsrahmen zu ermitteln auf den ein plausibles Nachfolgekonzept aufgebaut und entwickelt werden kann und eine Basis zu schaffen, auf der die Alternativen anschließend bewertet werden können. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht dabei die Analyse der Ertragskraft des Unternehmens, die sich in der Fähigkeit zeigt, finanzielle Überschüsse für ihre Anteilseigner zu generieren sowie die Analyse der immateriellen und materiellen Substanz des Unternehmens (hier verstanden als die der Ertragskraft zugrunde liegenden Potenzialfaktoren). Auch wenn sich in der letzten Zeit die verschiedenen Unternehmensberater jeweils die Türklinken in die Hand gegeben haben und der Inhaber sich selber schon ein gutes Bild gemacht hat, sollten die Potenzialfaktoren ggfls. erneut auf den Prüfstand gestellt werden. Das Risiko einer falschen (Selbst-)Einschätzung ist hier erfahrungsgemäß hoch und gefragt ist gerade hier eine objektive und neutrale Betrachtung.

Ertragskraft und die Faktoren, auf denen diese beruht, werden in der Regel zugleich aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten sein. Die Analyse der Ertragskraft wird regelmäßig zunächst aus der „Perspektive des going-concern im bestehenden Konzept" erfolgen, um anschließend zu überlegen, ob und wie diese auf den Nachfolger „übertragbar" ist. Auch wird ggfls. die Ertragskraft und die Substanz (auch wie diese sich im Bilanzbild zeigt) aus der Sicht eines jetzt noch außen stehenden Kapitalgebers zu beleuchten sein, der am Unternehmen beteiligt werden oder Kredite zur Verfügung stellen soll. Zum kompletten Perspektivenwechsel kommt es, wenn es um den „Verkauf" geht und das Unternehmen auch aus dem Blickwinkel des potenziellen Erwerbers zu betrachten ist, der mit dem Unternehmen vielleicht etwas ganz anderes vorhat.

- **Analyse der Vergangenheitsergebnisse und Bereinigungsrechnung**

Als guter Startpunkt hat es sich in der Praxis erwiesen, zunächst einmal auf die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Vergangenheit zu schauen. Hierzu wird man in der Regel die Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten zwei bis drei Geschäftsjahre zu Rate ziehen. Wie in der Praxis der Unternehmensbewertung üblich, kann es sich anbieten, die Ergebnisse um bilanzpolitische und außerordentliche Einflüsse zu „bereinigen", um einen klareren Blick für die weiteren Betrachtungen zu bekommen. Bei außerordentlichen Einflüssen sollte allerdings nicht verkannt werden, dass diese, wenn ggfls. auch in anderer Form, auch zukünftig anfallen.

Prinzipiell sollte man bei der Analyse der „vorhandenen" Ertragskraft anders als in Planungsrechnungen davon absehen – „um nicht Äpfel mit Birnen zu vermischen" – „Bereinigungen"

vorzunehmen, die darauf abzielen, zukünftig zu erwartende Entwicklungen auf den Märkten und der übrigen Umwelt vorwegzunehmen und/oder eine Vergangenheit ohne den aktuellen Betriebsinhaber zu fingieren. Dagegen kann es durchaus sinnvoll sein, die bereinigten Vergangenheitsergebnisse lediglich als Bruttoergebnisse ohne die Positionen darzustellen, die zukünftig so nicht mehr anfallen oder neu zu kalkulieren sind. Dies betrifft häufig die Abschreibungen, die im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Zukunftsbetrachtung als Platzhalter für die erforderlichen „Reinvestitionen" im Anlagevermögen angesehen werden können sowie regelmäßig auch die Ertragsteuerbelastung und das Zinsergebnis alleine schon deswegen, weil eine rückwärtsgewandte Bereinigung bei den letztgenannten Positionen wenig zielführend erscheint. Aber auch die Vergütung der Geschäftsführung dürfte im Rahmen der Unternehmensnachfolge regelmäßig „auf neue Füße" zu stellen sein. In Abb. 25.1 ist die Bereinigungsrechnung für den Referenzzeitraum 2012–2014 der Firma Luise Lustig (in 1000 €) dargestellt.

- **Fortschreibung der gegenwärtigen Ergebnisse in die Zukunft?**

Die Fortschreibung der zurzeit erzielten Ergebnisse in die Zukunft wird in vielen Fällen aufgrund der gegebenen strukturellen Voraussetzungen im Unternehmen (Produktentwicklung, Personalstruktur, Modernität und Zustand des Anlagevermögens) und aufgrund

	2012		2013		2014	
		%		%		%
Umsatzerlöse	6.900	100,0	5.900	100,0	7.206	100,0
Materialaufwand	2.055	29,8	1.600	27,1	2.200	30,5
Personalaufwand	1.855	26,9	1.695	28,7	1.900	26,4
übrige Aufwendungen abzgl. Erträge	1.312	19,0	1.250	21,2	1.450	20,1
bereinigtes Bruttoergebnis vor Abschreibungen, Geschäftsführerbezügen, Zinsen und Ertragsteuern	1.678	24,3	1.355	23,0	1.656	23,0

Überleitungsrechnung	2012	2013	2014
bereinigtes Bruttoergebnis	1.678	1.355	1.656
diverse Bereinigungen	73	-44	99
Abschreibungen	370	390	370
Geschäftsführerbezüge	350	360	370
Zinsaufwand	35	50	30
Ertagsteuern	270	215	220
Jahresüberschuss	580	384	567

Abb. 25.1 Beispiel einer Bereinigungsrechnung (in 1000 €)

zu erwartender Veränderungen in der Unternehmensumwelt nicht möglich sein. Dies ist im unternehmerischen Bereich gewissermaßen „business as usual“ und kein spezifisches Problem der Unternehmensnachfolge kann aber natürlich nicht aus der Betrachtung ausgeklammert werden. Die Neuregelung bildet hier gewissermaßen auch die Gelegenheit erforderliche Dinge jetzt „anzupacken“.

Die „Nachhaltigkeit“ der Ergebnisse kann und wird häufig aber durch die Unternehmensnachfolge selber in Frage zu stellen sein. Speziell bei kleinen und mittleren Unternehmen kann die Ertragskraft von dem Eigner selbst geprägt sein und die Zukunft nach erfolgter Nachfolge kann auch aus diesem Grunde nicht als Extrapolation der Vergangenheit begriffen werden (König und Möller 2014, S. 983 ff.).

Das Institut der Wirtschaftsprüfer spricht in einem Praxishinweis zur objektivierten Unternehmensbewertung (IDW Praxishinweis 2014, S. 282 ff.) nur von einer partiell oder temporär übertragbaren Ertragskraft, wenn der Eigner der Haupt-Leistungserbringer ist, sei es als Geschäftsleiter, Verkaufsleiter, Vertrauensperson oder Know-How Träger seines Unternehmens. Zu bedenken ist allerdings der Zusammenhang in den diese Überlegungen gestellt sind. Der im Praxishinweis betrachtete objektivierte Unternehmenswert soll Ausgangsgrundlage von Preisverhandlungen zwischen fremden Dritten sein und der Erwerber soll – so die dahinter stehende „Gerechtigkeitsüberlegung“ – das verloren gehende Ertragspotenzial, welches er selber ersetzen soll – ähnlich wie Synergieeffekte, die nur er selber realisieren kann – nicht (auch noch) vergüten müssen. Hierum geht es bei der Unternehmensnachfolge zunächst aber nicht. Der aktuelle Eigner kann selber dazu beitragen, dass der Übergang möglichst nahtlos von statten geht und der Nachfolger kann ggfls. gleichwertigen Ersatz für verloren gehende „Goodwillfaktoren“ schaffen. Mit den Argumenten muss man sich aber wahrscheinlich auseinandersetzen, wenn die Verkaufsalternative realisiert werden soll.

- **Analyse der immateriellen und materiellen Substanz**

Die Ertragskraft eines Unternehmens hängt ab von den vorhandenen Potenzialfaktoren des Unternehmens. Die Untersuchung wird daher einhergehen mit einer Stärken- und Schwächen-Analyse bezogen auf wesentliche Potenzialfaktoren, d. h. in anderen Worten auf die materielle und immaterielle Substanz des Unternehmens.

Als immaterielle Faktoren zu nennen sind die Produktpalette, der Kundenstamm, die Organisation aber auch die Innovationsfähigkeit des Unternehmens u. a. m. Ein wichtiger Erfolgsfaktor und Werttreiber liegt häufig in den Kenntnissen und Qualitäten der Unternehmensleitung und der Mitarbeiter. Aufgrund von Patenten und Lizenzen bestehen ggfls. Wettbewerbsvorteile vor den Konkurrenten insbesondere in technologieorientierten Branchen. Der Blick wird natürlich auch auf die materielle Substanz (Grundstücke, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a.) inklusive der IT-Ausstattung zu richten sein.

Die Analyse wird sich auch darauf erstrecken festzustellen, welche „Vorleistungen“ für die Ertragserzielung in der Zukunft erbracht worden sind bzw. ob hier etwas nachzuholen

ist. Fehlende oder Substanz im schlechten Zustand signalisiert zukünftig erhöhten oder früher anfallenden Investitionsbedarf (grundlegend Sieben 1963). Dieser lässt sich häufig nicht daran messen, wieviel in der Vergangenheit investiert worden ist. So kann sich einerseits, auch wenn in der Vergangenheit viel zu viel Geld für bestimmte Investitionen ausgegeben worden ist, eine Investitionslücke auftun, die es zu erkennen gilt. Andererseits kann es aber auch sein, dass die Ergebnisse aufgrund „sinnvoller" Investitionen in den letzten Jahren zwar stark belastet sind, diese Belastung aber nicht in die Zukunft aufgrund der erbrachten „Vorleistungen" fortgeschrieben zu werden braucht.

Soweit es die bilanzierungsfähigen Vermögenswerte und Verpflichtungen betrifft, macht es Sinn, ausgehend von den aktuellen Bilanzwerten zu überlegen, wie die zukünftige Bilanz (= Nachfolgebilanz) aussehen kann. Nicht betriebsnotwendiges Vermögen braucht bei der Unternehmensnachfolge nicht mit übertragen zu werden und steht prinzipiell als zu verteilende Dispositionsmasse im Rahmen der Nachfolgeregelung zur Verfügung. Auch soweit die „Betriebsnotwendigkeit" – die auch nicht unabhängig vom verfolgten Konzept gesehen werden kann – prinzipiell gegeben ist, wird zu überlegen sein, ob es nicht vielleicht günstiger ist, zukünftig in dem einen oder anderen Fall (abgesehen auch von der Möglichkeit einer Betriebsaufspaltung) doch eine andere Lösung zu finden (z. B. zukünftig eine preiswerte alternative Parkgelegenheit zu nutzen und die bisher als Parkgelände genutzte Fläche zu verkaufen). In Abb. 25.2 findet sich das aktuelle Bilanzbild und die Nachfolgebilanz mit Anpassungen der Firma Luise Lustig (in 1000 €).

Zurückgehalten wird als nicht betriebsnotwendig angesehenes Vermögen. Berücksichtigt wurden in der Nachfolgebilanz bereits als notwendig angesehene „Nachholinvestitionen". Ferner wurde unterstellt, dass vor der Übergabe noch Gewinnrücklagen ausgekehrt und das Gesellschafterdarlehen abgelöst werden soll. Finanziert in der Nachfolgebilanz sind ferner bereits auch erwartete Einmalkosten der Umstrukturierung (inklusive vorgesehener Entnahmen für Steuerzahlungen). Die hieraus sich ergebenden erhöhten Zinsaufwendungen werden, wenn die Maßnahmen so realisiert werden sollten, in der Zukunft zu berücksichtigen sein. Aufgrund der Anpassungen sinkt die Eigenkapitalquote von 3600/6780 = rd. 53 % auf = 1990/6270 = rd. 32 % was als ausreichend angesehen wird.

25.3 Entwicklung von Alternativen der Unternehmensnachfolge und ihre Beurteilung

Die Gestaltungsspielräume innerhalb derer Alternativen der Unternehmensnachfolge im Rahmen der rechtlichen (insbesondere auch vertragsrechtlichen und steuerrechtlichen) Möglichkeiten entwickelt werden können, hängen ab von den vom Entscheider verfolgten Zielsetzungen in Bezug auf die Nachfolgestrategie sowie vom erkennbaren betriebswirtschaftlichen Gestaltungsrahmen. Bei familieninternen Lösungen muss auch geklärt werden, ob Familienangehörige in die Fußstapfen des geschäftsführenden Entscheiders treten sollen, können und wollen oder anstelle dessen oder zusätzlich ein oder mehrere Fremd-Geschäftsführer in das Gesamtkonzept einzubinden sind.

	aktuelle Bilanzwerte	Anpassungen	Nachfolgebilanz
AKTIVA			
I. Anlagevermögen			
1. Immaterielle Werte	10		10
2. Grundstücke			
betriebsnotwendig	2.100		2.100
nicht betriebsnotwendig	800	-800	
4. bewegliche Wirtschaftsgüter			
betriebsnotwendig	1.700		1.700
nicht betriebsnotwendig	60	-60	
II. Umlaufvermögen	2.110		2.110
(einmaliger) Investitions-Nachholbedarf	0	350	350
	6.780	-510	6.270
PASSIVA			
I. Eigenkapital	3.600		1.990
Entnahmen (Buchwerte)		-860	
Auskehrung Gewinnrücklagen		-250	
Kosten der Umstruktrukturierung		-500	
II. Gesellschafterdarlehen	1.600	-1.600	
III. Rückstellungern	350		350
IV. Bankverbindlichkeiten	400		3.100
Finanzierung Auskehrung von Gewinnrücklagen		250	
Finanzierung Investitions-Nachholbedarf		350	
Finanzierung Tilgung Gesellschafterdarlehen		1.600	
Finanzierung andere Kosten der Umstrukturierung (inkl. Steuern)		500	
V. Kurzfristige Verbindlichkeiten	830		830
	6.780	-510	6.270

Abb. 25.2 Bilanzbild und die Nachfolgebilanz mit Anpassungen (in 1000 €)

Bei der Zuteilung von Vermögenswerten und Einkunftsquellen bei vorweggenommenen Erbregelungen ist vom Entscheider zu berücksichtigen, dass kurz-, mittel- oder längerfristig seine Vergütungen für Tätigkeiten im Unternehmen fortfallen, für seinen Nachfolger aus der Familie aber eine Einkunftsquelle geschaffen wird, die für diesen allerdings in der Regel nicht alternativenlos ist, da er seine Arbeitskraft auch woanders einsetzen könnte. Auch wird unter Abwägung von Risiken und Chancen zu überlegen sein, ob und inwieweit die Versorgung des Eigners und die von Familienangehörigen zukünftig noch verbunden sein soll mit dem Unternehmensschicksal (z. B. bei Unternehmensbeteiligungen oder nicht abgesicherten betrieblichen Rentenzahlungen) oder ob der Risikoverbund

vollständig (z. B. Entnahme von Vermögenswerten, die zukünftig dem Zugriff der Gläubiger des Unternehmens entzogen sind) oder teilweise (z. B. bei Gesellschafterdarlehen oder Pachtverhältnissen) gelöst werden kann bzw. gelöst werden soll. Alleine unter diesem Aspekt ergeben sich in der Regel viele Möglichkeiten mit teilweise auch nur graduellen Unterschieden, die es klug auszuwählen und zu kombinieren gilt.

Die Berechnung des nachhaltigen Ergebnisses der (Nachfolge-)Firma der Luise Lustig ist in Abb. 25.3 dargestellt. In Weiterführung zu obigen Beispielsbetrachtungen wird in der Berechnung unterstellt, dass das „übertragbare" Bruttoergebnis mit 1400 T € in Höhe von 20 % des als „nachhaltig" erwarteten Umsatzes von 7000 T € „veranschlagt" wurde.

Der Ansatz wird von den Beteiligten vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse als eher konservativ-realistisch angesehen. Der zukünftige durchschnittliche Reinvestitionsbedarf wird etwa in der Größenordnung der Abschreibungen im Referenzzeitraum der Vergangenheit prognostiziert. Alternativ wird auch darüber nachgedacht – was hier aber nicht dargestellt ist – Anlagevermögen zukünftig im Rahmen einer Betriebsaufspaltung pachtweise zur Verfügung zu stellen. Es sind dann noch entsprechende Pachtzahlungen zu veranschlagen und auch die sich ergebenden Auswirkungen auf die Reinvestitionsrate zu erfassen.

Die Geschäftsführerbezüge sollen grundsätzlich neu geregelt werden. Mit dem Ausscheiden von Luise aus dem Unternehmensgeschehen fallen ihre Leistungsansprüche für die Geschäftsführung (ggfls. auch für andere von ihr wahrgenommene Aufgaben) fort und an deren Stelle treten diejenigen ihres oder ihrer Nachfolger (Paula und Frederike Lustig) in den entsprechenden Funktionen. Überlegt wird, die veranschlagten Bezüge teilweise durch ergebnisabhängige Vergütungen zu substituieren. Der Zinsaufwand liegt aufgrund der genannten Anpassungen, die die Versorgung von Luise Lustig sicherstellen, deutlich über dem in der Vergangenheit.

Im obigen fiktiven Beispiel der Luise Lustig bleibt „genügend Luft" für eine Nachfolgeregelung, bei der das Unternehmen – soweit es die internen Prozesse und Marktprozesse

	2012 - 2014 Durchschnitt		nachhaltig	
	in 1.000 €	%		%
Umsatzerlöse	6.669	100,0	7.000	100,0
Materialaufwand	1.952	29,3		
Personalaufwand	1.817	27,2		
übrige Aufwendungen abzgl. Erträge	1.337	20,0		
bereinigtes Bruttoergebnis vor Abschreibungen, Geschäftsführerbezügen, Zinsen und Ertragsteuern	1.563	23,4	1.400	20,0
Reinvestitionsrate			400	
Geschäftsführerbezüge			400	
Zinsaufwand			250	
Ergebnis vor Steuern			350	

Abb. 25.3 Berechnung des nachhaltigen Ergebnisses (in 1000 €)

betrifft – prinzipiell im bestehenden (Stand-Alone-)Konzept fortgeführt werden kann. Ist dies nicht der Fall müssen – obwohl es vielleicht nicht der vom Entscheider angedachte und seinen Zielvorstellungen entsprechende Weg ist und obwohl ansonsten die Voraussetzungen innerhalb der Familie für die Unternehmensfortführung gegeben sind – andere Alternativen näher betrachtet werden. Zu denken ist etwa an den Verkauf. Soweit es den eigenen Einfluss auf das zukünftige Unternehmensschicksal betrifft, macht dies bei realistischer Einschätzung häufig nur einen graduellen Unterschied aus. Ggfls. muss auch erst vor der oder im Rahmen der Nachfolge eine Unternehmenssanierung durchgeführt werden und die hier sich ergebenden Optionen müssen dann verglichen werden mit der Liquidation oder wiederum dem Verkauf.

25.4 Vergleich Unternehmensnachfolge im Rahmen einer familieninternen Nachfolgestrategie mit dem Verkauf unter finanziellen Gesichtspunkten

Die Beurteilung, ob die Alternative „Unternehmensfortführung im Rahmen einer familieninternen Nachfolgestrategie“ der Alternative „Verkauf“ unter finanziellen Gesichtspunkten vorzuziehen ist, basiert auf dem Vergleich der finanziellen Überschüsse, die mit den beiden Alternativen realisierbar sind. Dieser Vergleich ist in zweierlei Hinsicht schwierig. Zum einen weiß man nicht, wieviel für das Unternehmen erzielt werden kann. Zum anderen kann, wie die nie endenden Diskussionen zum Kalkulationszinssatz im Rahmen der Unternehmensbewertung zeigen (bei diesem konkreten Vergleich wird man also doch auf das Kapitalwertkriterium angewiesen sein) der unter Umständen prinzipiell in der zeitlichen Perspektive nicht begrenzte (und eigentlich nur insoweit „nachhaltige“) Zahlungsstrom des eigenen Unternehmens nicht so einfach mit einem Kaufpreis verglichen werden, der ggfls. in der Höhe feststeht und sofort oder in überschaubaren Raten fällig wird.

In der Regel muss der Verkaufpreis mit dem potenziellen Käufer verhandelt werden. Hier stellt sich für den Verkäufer die Frage, wieviel er mindestens erzielen muss, um sich auf die Transaktion einzulassen. Die Ermittlung der Preisuntergrenze aus Sicht des Verkäufers ist (wie die der Preisobergrenze aus der Sicht der Käufers) die klassische Aufgabestellung einer („subjektiven“) Unternehmensbewertung in der Entscheidungsfunktion (Matschke und Brösel 2013, S. 133 ff.).

Grundlage der Ermittlung des minimal zu fordernden Preises bilden die Zahlungsüberschüsse, auf die der Eigner und seine Familie bei Veräußerung zukünftig verzichten müssen (= Zahlungsstrom Bewertungsobjekt). Diese sind auf den Gegenwartswert (Barwert) abzuzinsen. Bei der Bestimmung des Diskontierungsfaktors (Kalkulationszinssatzes) ist entscheidend, wie der Eigner die bei Verkauf erzielten Mittel tatsächlich zu verwenden beabsichtigt und welcher Zahlungsstrom aus der Anlage des Verkaufspreises (= Zahlungsstrom Verkaufsalternative) generiert werden kann. Der Kalkulationszinssatz kann dann prinzipiell aus der internen Verzinsung der Wiederanlage des Verkaufspreises (= Basiszinssatz) abgeleitet

werden. Da sich die Zahlungsströme Bewertungsobjekt und Verkaufsalternative unter Risiko- und Chancenaspekten wesentlich unterscheiden werden (insbesondere wenn der Kaufpreis der „sicheren" Versorgung dienen soll und nicht – da genügend Vermögen vorhanden ist – bloß als zusätzliches „Spielgeld" anzusehen ist), muss versucht werden, die Vergleichbarkeit herzustellen. In der Praxis geschieht dies in der Regel durch Zu- und Abschläge zum Basiszinssatz. Hierbei zu bedenken ist die implizite Annahme, die diesen Korrekturen zugrunde liegt. Ein Risikozuschlag von beispielsweise 3 % bedeutet, dass unterstellt wird, dass der Zahlungsstrom des Bewertungsobjektes jedes Jahr um 3 % sinkt.

Berechnung der Preisuntergrenze für den Verkauf der Firma Luise Lustig:

Auf der Basis eines „zu kapitalisierenden nachhaltigen Ertrages **vor** Steuern" von 350 T € ergibt sich bei einem unterstellten Kalkulationszinssatz von 8 % **vor** Steuern zunächst unter Zugrundelegung der Formel für eine ewige nachschüssige Rente (Vervielfältiger = 1/0,08 = 12,5) ein Unternehmenswert in Höhe von 4375 T €.

Da die Kosten der Finanzierung der 500 T € für die Umstrukturierung im Ergebnis von 350 T € bereits berücksichtigt sind, die anfallenden Umstrukturierungskosten beim Verkauf (u. a. Steuern auf einen etwaigen Veräußerungsgewinn) nicht vom Käufer übernommen werden dürften, würden Luise Lustig und ihre Töchter bei einem Verkaufspreis von 4375 T € allerdings noch schlechter als im Falle der Unternehmensfortführung gestellt werden. Die Umstrukturierungskosten sind insoweit für die Verkaufsalternative noch neu zu berechnen und die Preisuntergrenze ist um diesen Betrag noch oben hin anzupassen.

25.5 Schlussbemerkung

Im Beitrag wurde versucht zu skizzieren, wie die Unternehmensnachfolge als betriebswirtschaftliches Gestaltungs- und Auswahlproblem prinzipiell analytisch angegangen und gelöst werden kann. Bei der thematischen Begrenzung und Betonung des betriebswirtschaftlichen Aspekts darf nicht verkannt werden, dass – was hier nicht näher betrachtet wurde – aus betriebswirtschaftlicher Sicht auch der Prozess Unternehmensnachfolge selber mittels eines effizienten „Projektcontrollings" geplant, gesteuert und kontrolliert werden sollte. Ferner soll nicht missachtet werden, dass aufgrund der mit der Unternehmensnachfolge verfolgten diversen Zielsetzungen und der steuerlichen, rechtlichen, psychologischen u. a. Rahmenbedingungen (die bei der betriebswirtschaftlichen Gestaltung zu beachten sind) das Problem Unternehmensnachfolge in der Praxis nur „ganzheitlich" gelöst werden kann.

Literatur

IDW Praxishinweis 1/2014 (2014) Besonderheiten bei der Ermittlung eines objektivierten Unternehmenswertes kleiner und mittelgroßer Unternehmen. IDW-FN 4:282

König J, Möller J (2014) Steuerliche Bewertung von KMU und der neue Praxishinweis des IDW. Betriebs–Berater 17:983

Matschke MJ, Brösel G (2013) Unternehmensbewertung, 4. Aufl. Springer, Wiesbaden, S 133 ff
Sieben G (1963) Der Substanzwert der Unternehmung. Gabler, Wiesbaden



Prof. Dr. Harald Lutz Diplom-Kaufmann, Professor für Betriebswirtschaftslehre, externes Rechnungswesen und Steuern an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (seit Februar 2019 i.R.). Langjährige Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer und Partner bei einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Corporate Finance. Veröffentlichungen zu Fragen der Unternehmensbewertung.

Organisation des Nachfolgeprozesses

26

Thomas Brass

Ein geplanter und geordneter Prozessablauf ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge. Für den Unternehmer gewährleistet er, dass der für ihn bestmögliche Weg gefunden wird, seine Ziele zu erreichen und das Risiko minimiert wird, wesentliche Aspekte bei der Unternehmensnachfolge zu übersehen. Aber auch für die anderen unmittelbar oder mittelbar am Prozess Beteiligten, von ihm Betroffenen oder an ihm Interessierten (Nachfolger, (übrige) Familienangehörige, Arbeitnehmer, Banken, etc.) gibt ein professionelles Nachfolgeverfahren Sicherheit. Die frühzeitige Kommunikation mit diesen ermöglicht es dem Unternehmer, seine Ziele zu konkretisieren und ggf. auch die Bedürfnisse, Befindlichkeiten, Erwartungen usw. anderer Prozessbetroffenen zu erkennen und ggf. zu berücksichtigen.

Der „Nachfolgeprozess“ wird hier aus dem Blickwinkel des Unternehmers betrachtet. An dieser Stelle nicht behandelt werden die Perspektive des (insbesondere externen) Nachfolgers und die Besonderheiten des Unternehmensverkaufs an externe Dritte, da dies den Rahmen des vorliegenden Beitrags sprengen würde. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in anderen Teilen dieses Buches verwiesen.

Der Prozess der Unternehmensnachfolge kann in vier Abschnitte unterteilt werden:

1. Vorbereitung
2. Entscheidung
3. Umsetzung
4. Abwicklung

T. Brass (✉)
Hessen, Deutschland
E-Mail: brass@dr-schlappig.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_26

26.1 Vorbereitungsphase

- **Orientierung/Vorüberlegung**

Die Unternehmensnachfolge erschöpft sich nicht allein in der eigentlichen Übertragung des Eigentums und der Leitung des Unternehmens auf den Nachfolger. Auch vor dem avisierten Ende seiner Berufstätigkeit kann es für den Unternehmer zweckmäßig sein, frühzeitig einen Nachfolger aufzubauen und ihn an die unternehmerische Verantwortung heranzuführen. Ab einer bestimmten Größe des Unternehmens und möglicher familieninterner Nachfolge sprechen daneben oft auch steuerliche Gründe dafür, den oder die Nachfolger auch vor der eigentlichen Übergabe der Unternehmensleitung zum Teil am Unternehmen zu beteiligen.

Auch ist jedem Unternehmer zu empfehlen, für bestimmte Situationen, die für das Unternehmen bedrohlich werden könnten, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen (s. u. Risikovorsorge). Dies gilt insbesondere für den Todesfall des Unternehmers (Testament), für den Krankheitsfall, der ihn außerstande setzt, seine Aufgaben selbst wahrzunehmen (Vorsorgevollmacht) und nicht zuletzt für den verheirateten Gesellschafter (Ehevertrag). Diese Risikovorsorge steht natürlich nicht am Ende der unternehmerischen Tätigkeit, sondern an deren Beginn.

Hiernach ist es für den Unternehmer ratsam, sich frühzeitig mit dem Thema Unternehmensnachfolge auseinanderzusetzen und auch in der Folgezeit zu prüfen, ob Änderungen erforderlich sind. Dies gilt nicht nur für die Anpassung seines Testaments an geänderte Umstände (Familienzuwachs, geänderte Rechtslage, etc.). Beispielsweise kann sich ein zunächst ins Auge gefasster Nachfolger in der Familie etwa im Laufe seiner Ausbildung umorientieren, so dass eine andere Lösung gefunden werden muss.

Die Unternehmensnachfolge ist auch bei vermeintlich einfach gelagerten Umständen außerordentlich komplex. Neben den vielfältigsten zivilrechtlichen Aspekten (insb. allgemeines Schuldrecht, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht, Gesellschaftsrecht) spielt das Steuerrecht eine bedeutsame Rolle. So kann nur jedem Unternehmer geraten werden, möglichst frühzeitig einen fachkundigen Berater hinzuzuziehen, um den Prozess der Unternehmensnachfolge professionell zu strukturieren und zu begleiten.

Zu Beginn wird der Unternehmer mit seinem/seinen Berater(n) anhand erster Informationen über sein Unternehmen und seine familiäre Situation seine Zielvorstellungen erarbeiten und konkretisieren und Möglichkeiten ausloten, diese Ziele effektiv und möglichst steuerneutral zu realisieren.

- **Status Quo – Bestandsaufnahme**

Am Anfang der Planung einer Unternehmensnachfolge steht eine Bestandsaufnahme, in der die aktuelle familiäre, finanzielle und unternehmerische Situation des Unternehmers (der „Status Quo“) festgestellt wird. Ohne eine umfassende Bestandsaufnahme ist es nicht möglich, die rechtlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Unternehmensnachfolge festzustellen und eine optimale Lösung zu erarbeiten.

- **Familiäre und finanzielle Situation**

Im Zentrum der Unternehmensnachfolge steht die Suche nach einem Nachfolger. Im Idealfall kann aus dem familiären Umfeld des Unternehmers ein Nachfolger gefunden werden, der über die erforderliche Qualifikation verfügt. In einigen Fällen kommt familienintern auch eine rein kapitalmäßige Nachfolge in Betracht, bei der das Unternehmen durch Familienfremde geleitet wird.

Steht einer oder stehen mehrere familieninterne Nachfolger fest, sollen die anderen Familienmitglieder in der Regel einen Ausgleich erhalten oder zumindest finanziell abgesichert werden. Für einen solchen finanziellen Ausgleich der nicht die Nachfolge antretenden Familienangehörigen ist es von Bedeutung, ob neben dem unternehmerischen Vermögen auch privates Vermögen vorhanden ist oder ob ein Ausgleich vom Unternehmensnachfolger etwa aus dem übertragenen unternehmerischen Vermögen geleistet werden muss.

Die Unternehmensnachfolge (etwa von Todes wegen) kann durch Zugewinnausgleichsansprüche des Ehegatten und Pflichtteilrechte der Kinder und des Ehegatten des Unternehmers beeinträchtigt werden. Im Rahmen der Bestandsaufnahme sind daher auch bestehende Ehe- und Erb- und Pflichtteilsverzichtsverträge zu untersuchen.

Zur Absicherung und Steuerung einer Nachfolge von Todes wegen sollten auch bestehende Verfügungen von Todes wegen auf ihre Aktualität überprüft werden. Dies gilt nicht nur für den Unternehmer, sondern auch für seinen Ehegatten und seine Kinder.

Festzustellen ist auch, ob die (übrigen) Familienmitglieder bereits vor der Unternehmensnachfolge vom Unternehmer bedacht worden sind, ob diese Vermögenswerte auf die Pflichtteilsansprüche der Bedachten anzurechnen sind, ob diese die Pflichtteilsansprüche Anderer vermindern und welche steuerlichen Folgen sich hieraus ergeben.

- **Unternehmenssituation**

Die Struktur des Unternehmens ist in vielerlei Hinsicht im Rahmen des Nachfolgeprozesses von Relevanz. Je nach Rechtsform des Unternehmens gestaltet sich die Unternehmensnachfolge in anderer Weise. Ist der Unternehmer an einer Gesellschaft beteiligt, ist z. B. zu prüfen, ob der Gesellschaftsvertrag eine Übertragung seiner Beteiligung auf den von ihm avisierten Nachfolger gestattet.

Je nachdem, ob es sich um ein Einzelunternehmen handelt oder der Unternehmer als Gesellschafter an einer Personengesellschaft (z. B. OHG, KG) oder Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH) beteiligt ist, kann eine Übertragung der Beteiligung der notariellen Beurkundung bedürfen (so z. B. bei Übertragung von GmbH-Geschäftsanteilen) oder auch nicht (Übertragung von Anteilen an einer OHG oder KG).

Von der Rechtsform des Unternehmens sind auch die steuerlichen Folgen einer Unternehmensnachfolge abhängig. Bei Personengesellschaften und auch bei Kapitalgesellschaften ist weiter zu prüfen, ob privates Vermögen besteht, welches steuerlich u. U. als betriebliches Vermögen behandelt wird und zur Vermeidung einer ertragsteuerlichen

Belastung auf den Nachfolger mit übertragen werden oder rechtzeitig ausgegliedert werden muss. Dies ist z. B. bei steuerlichem „Sonderbetriebsvermögen“ oder „Betriebsaufspaltungen“ relevant.

Aus steuerlichen Gründen sind auch frühere Übertragungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen auf ihre Relevanz im Rahmen der anstehenden Übertragung auf den Nachfolger zu untersuchen. Solche können steuerliche Sperrfristen ausgelöst haben, die ggf. im Rahmen der Unternehmensnachfolge verletzt werden und dadurch erhebliche Steuerfolgen zeitigen könnten.

Nach derzeit geltendem Schenkungsteuerrecht ist eine unentgeltliche Übertragung von betrieblichem Vermögen unter bestimmten Voraussetzungen begünstigt. Von sog. Großerwerben (Erwerbe von mehr als EUR 26 Mio., für die besondere Regelungen gelten) abgesehen, ist begünstigtes Betriebsvermögen in der Regel zu 85 % bzw. unter qualifizierten Voraussetzungen auf Antrag in vollem Umfang von der Schenkungsteuer befreit. Diese Befreiung hängt unter anderem von der Art des Betriebsvermögens ab. Beispielsweise ist zum Unternehmensvermögen gehörender, aber an fremde Dritte vermieteter Grundbesitz (von Ausnahmen abgesehen) sog. Verwaltungsvermögen. Gleiches gilt etwa für Bankguthaben und sonstige flüssige Mittel (etwa Forderungen), soweit diese einen bestimmten Umfang überschreiten, und in der Regel insbesondere auch für Kunstgegenstände, Oldtimer, Yachten und Wertpapiere. Dieses Verwaltungsvermögen wird vom Grundsatz her schenkungssteuerlich wie Privatvermögen behandelt. Je nachdem wie hoch der prozentuale Anteil des Verwaltungsvermögens gemessen am Gesamtvermögen des Unternehmens ist, kann aber auch die vorgenannte schenkungssteuerliche Befreiung des grundsätzlich begünstigten Unternehmensvermögens entfallen bzw. sich vermindern. In der Vorbereitungsphase wäre daher zu prüfen, ob das zu übertragende Vermögen noch umstrukturiert werden kann, um im größtmöglichen Umfang an der schenkungssteuerlichen Begünstigung teilzuhaben.

Das zur Nachfolge anstehende Unternehmen (Unternehmensbeteiligung) sollte bereits in dieser Phase zumindest überschlägig bewertet werden. Nicht nur um die Steuerfolgen der Nachfolge im Vorfeld abzuschätzen, sondern auch als Anhaltspunkt für einen finanziellen Ausgleich der nicht die Nachfolge antretenden übrigen Familienmitglieder.

- **Alternativen der Unternehmensnachfolge**

Nach Feststellung der bestehenden familiären und unternehmerischen Situation des Unternehmers sind nun Möglichkeiten der Unternehmensnachfolge zu erarbeiten und gegenüberzustellen. Diese hängen insbesondere davon ab, ob ein familieninterner Nachfolger in Frage kommt oder ob der Unternehmer noch auf weitere finanzielle Mittel, etwa zur Alterssicherung oder Gesundheitsvorsorge, Pflege, etc. angewiesen ist.

Bei einer familieninternen Nachfolge wird das Unternehmen oder eine Unternehmensbeteiligung regelmäßig unentgeltlich übertragen. Findet sich keine geeignete Person innerhalb der Unternehmerfamilie, sind mehrere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Will der Unternehmer den weiteren Kurs des Unternehmens vorzeichnen, kommt

eine Stiftungslösung in Frage. Hier kann es sich um eine Familienstiftung handeln, bei der der Unternehmer selbst und seine Familienangehörigen als Begünstigte weiterhin am Erfolg des Unternehmens teilhaben und ggf. über ihre Tätigkeit im Vorstand/Kuratorium Einfluss auf das Unternehmen ausüben können. Alternativ wäre an eine Übertragung des Unternehmens auf eine gemeinnützige Stiftung zu denken, was steuerlich vorteilhafter sein kann. Das Konstrukt einer sog. „Doppelstiftung" kombiniert die Vorteile von Familien- und gemeinnütziger Stiftung.

Neben der Stiftungslösung wird der Unternehmer, der keinen familieninternen Nachfolger hat, auch den Verkauf seines Unternehmens in Betracht ziehen.

Stehen weder familieninterne noch externe Nachfolger bereit, bleibt häufig nur noch die Liquidation des Einzelunternehmens übrig oder die Kündigung der Beteiligung des Unternehmers an der Gesellschaft.

Ist ein Familienmitglied bspw. noch in Ausbildung und kommt potenziell als Nachfolger in Frage, so könnte die Übergangszeit evtl. durch eine Fremdgeschäftsführung des Unternehmens überbrückt werden.

Auch bei familieninterner Nachfolge kann der Unternehmer finanzielle Mittel aus seinem Unternehmen generieren wollen oder sogar auf solche angewiesen sein. Diese könnten vom Unternehmensnachfolger etwa durch Verkauf (Kaufpreis), Verpachtung (Pacht), Nießbrauch (Erträge) oder Versorgungsleistungen (Rente) bereitgestellt werden.

Will der Unternehmer sich noch nicht vollständig von seinem Unternehmen trennen, sondern etwa Abkömmlinge zunächst schrittweise an das Unternehmen heranführen, könnten die Abkömmlinge zunächst zum Teil, etwa mit einer Minderheitsbeteiligung am Unternehmen, beteiligt werden.

Anstelle einer solchen direkten Beteiligung mit entsprechender Publizität (Nachfolger als Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft sind aus dem Handelsregister ersichtlich, GmbH-Gesellschafter mittelbar durch Einsicht in die beim Handelsregister vorliegende Liste der Gesellschafter) kann dem Nachfolger auch zunächst lediglich eine Unterbeteiligung an dem Gesellschaftsanteil des Unternehmers oder eine stille Beteiligung am Unternehmen eingeräumt werden. Vollständige Anonymität lässt sich freilich hierdurch seit Einführung des Transparenzregisters nicht in jedem Fall erzielen.

Die in Frage kommenden Nachfolgemöglichkeiten sind insbesondere mit ihren wirtschaftlichen, organisatorischen und steuerlichen Folgen gegenüberzustellen und gegeneinander abzuwägen. Hierbei sollte nicht allein einem Aspekt, etwa dem steuerlichen, entscheidende Bedeutung beigemessen werden.

- **Vorbereitende Maßnahmen**

Neben der eigentlichen Unternehmensnachfolge in Form der Übertragung der Leitung des Unternehmens, des Eigentums am Unternehmen oder an Gesellschaftsanteilen auf einen Nachfolger ist zu prüfen, ob das Unternehmen noch umstrukturiert und ob der Gesellschaftsvertrag noch im Hinblick auf den Erfolg der Unternehmensnachfolge angepasst werden muss.

- **Vorbereitung des Unternehmens**

Wie oben (Status quo – Bestandsaufnahme, Unternehmenssituation) schon darauf hingewiesen, sind zu Vermeidung ertragsteuerlicher Risiken aber auch im Hinblick auf die Schenkungsteuer bei unentgeltlicher Unternehmensnachfolge im Vorfeld ggf. entsprechende Reorganisationsmaßnahmen erforderlich. Auch hier sind ggf. Fristen einzuhalten, die im Rahmen des Planungsprozesses zu berücksichtigen sind.

- **Anpassung des Gesellschaftsvertrages**

Sofern der Gesellschaftsvertrag eine Übertragung an den avisierten Nachfolger nicht gestattet, müsste der Vertrag geändert oder die Zustimmung der Gesellschafter eingeholt werden.

Werden etwa im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge Abkömmlinge in eine Gesellschaft aufgenommen, sollte geprüft werden, ob eine Anpassung des Gesellschaftsvertrags etwa im Hinblick auf den Erhalt der Gesellschaft als Familienunternehmen erforderlich ist. So wäre z. B. an Regelungen zu denken, die die Übertragung der Gesellschaftsbeteiligung zu Lebzeiten und von Todes wegen von der Zustimmung der Mitgesellschafter abhängig machen, wenn dies nicht schon kraft Gesetzes der Fall ist. Ferner an Bestimmungen, welche dazu beitragen, die Liquiditätsbasis der Gesellschaft zu erhalten, zu stärken und zu schützen (Bildung von Rücklagen, Entnahmebeschränkungen, Abfindungsbeschränkungen, Verpflichtungen zum Abschluss von Güterstandsvereinbarungen und Pflichtteilsverzichtsverträgen).

- **Aufsichts- bzw. Beratungsorgan**

Abgesehen von den Fällen, in denen die Bildung eines Aufsichtsrats ohnehin zwingend vorgeschrieben ist, wäre die freiwillige Installation eines Aufsichts- bzw. Beratungsorgans etwa in Form eines Aufsichtsrats oder Beirats aus verschiedenen Gründen zu erwägen:

So kann ein Beirat z. B. dem Unternehmensnachfolger oder (zusätzlich) auch den Gesellschaftern beratend zur Seite stehen, der Beilegung gesellschaftsinterner Streitigkeiten dienen, als Aufsichtsrat die Geschäftsführung überwachen oder auch bei Pattsituationen eine Entscheidung herbeiführen.

In ein solches Gremium kann z. B. der Unternehmer selbst aufgenommen werden, der in dieser Funktion neben einer beratenden Tätigkeit, auf Wunsch auch weiterhin Einfluss auf die Geschäftsführung des Unternehmens nehmen kann. Oft werden aber auch neben dem Unternehmer oder stattdessen andere erfahrene Persönlichkeiten in einen Beirat/Aufsichtsrat entsandt. Insbesondere hängt es ggf. von seiner Besetzung ab (Gesellschafter, gesellschaftsfremde Dritte), welche Aufgaben auf dieses Gremium übertragen werden können. Neben der Beratung und Beaufsichtigung der Geschäftsführung kann es dem Beirat bzw. Aufsichtsrat auch gestattet werden, anstelle der Gesellschafter Entscheidungen zu treffen, z. B. Feststellung des Jahresabschlusses, Abberufung von Geschäftsführern o. ä.

- **Risikovorsorge**

Zur Absicherung des Unternehmens und der beabsichtigten Unternehmensnachfolge ist es ratsam, auch bei erst viel später geplanter Übertragung des Unternehmens, für bestimmte Situationen Vorsorge zu treffen, z. B. für den Fall des Todes des Unternehmers (Erbfolge, Pflichtteilsansprüche), der Eheschließung, Eingehung einer Lebenspartnerschaft (Zugewinnausgleichsansprüche) oder für den Fall einer schweren Krankheit des Unternehmers.

- **Vorsorge für den Tod des Unternehmers**

Bei Eintritt der gesetzlichen Erbfolge, also fehlender selbstbestimmter Regelung der Nachfolge durch den Unternehmer (beispielsweise mittels eines Testaments) ist es keineswegs sichergestellt, dass der erkorene Nachfolger beim Tod des Unternehmers auch tatsächlich Nachfolger wird. Ein dem Zufall (der gesetzlichen Erbfolge) überlassener Übergang des Vermögens einschließlich des Unternehmens des verstorbenen Unternehmers auf den/die Erben kann ferner zu erheblichen finanziellen, insbesondere steuerlichen Belastungen führen, die im Extremfall die Zerschlagung des Unternehmens bedeuten können.

Es ist damit im Interesse des Unternehmens, für seinen Tod vorzusorgen und eine Verfügung von Todes wegen, etwa in Form eines Testaments zu treffen. Um die genannten finanziellen, vor allem steuerlichen Belastungen zu mindern oder zu vermeiden, sollte das Testament niemals ohne fachkundige Beratung erstellt werden.

Im Hinblick auf die Unternehmensnachfolge wäre in der Verfügung von Todes wegen insbesondere zu entscheiden, wer die Nachfolge des Unternehmers antreten soll, in welcher Form (z. B. als Erbe und/oder Vermächtnisnehmer) und in welchem Umfang. Daneben kann dort ein finanzieller Ausgleich für die übrigen Familienmitglieder vorgesehen werden.

Dem Unternehmer steht eine Vielzahl erbrechtlicher Gestaltungsmittel zur Verfügung, seine Wünsche für die Nachfolge nach seinem Tode zu bestimmen, die hier im Einzelnen nicht behandelt werden können.

Um sicherzustellen, dass sich die Erben über seine Wünsche nicht hinwegsetzen, kann der Unternehmer beispielsweise Testamentsvollstreckung anordnen. Wo dies ggf. aufgrund der Rechtsform des Unternehmens, insbesondere aus Gründen unbeschränkter Haftung des/der Erben bzw. des Testamentsvollstreckers, zivilrechtlich problematisch ist, wäre vorbereitend an eine Änderung der Rechtsform des Unternehmens zu denken.

- **Ehe / Lebenspartnerschaft**

In Unternehmen, deren Inhaber verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft eingegangen sind, kann auch dadurch eine finanzielle Gefährdungslage entstehen, wenn die Ehe bzw. Lebenspartnerschaft beendet und ein Vermögensausgleichanspruch des Partners geltend gemacht wird. Um solchen Gefahren zu begegnen, wird allgemein empfohlen, im Rahmen eines Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftsvertrags zumindest das Betriebsvermögen des

Unternehmers aus der Ermittlung des Zugewinns auszunehmen bzw. den Zugewinnausgleichsanspruch der Höhe nach zu begrenzen (modifizierter Zugewinnausgleich) oder den Zugewinnausgleich durch Vereinbarung der Gütertrennung gleich ganz auszuschließen.

Viele Gesellschaftsverträge sehen vor, dass die Beteiligung des Gesellschafters eingezogen werden kann, wenn dieser einen entsprechenden Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftsvertrag nicht abgeschlossen hat.

Unabhängig davon ist zu prüfen, ob zur Unternehmensnachfolge eine Zustimmung des Ehegatten/Lebenspartners des Unternehmers erforderlich ist, sofern das Unternehmen (Gesellschaftsbeteiligung) das gesamte Vermögen des Unternehmers darstellt (§ 1365 BGB).

- **Krankheit**

Der Unternehmensnachfolger sollte schließlich für den Fall vorsorgen, dass er infolge einer Krankheit (ggf. nur vorübergehend) nicht mehr in der Lage ist, das auf ihn übertragene Unternehmen fortzuführen.

Dies kann z. B. durch Erteilung einer Vorsorgevollmacht erzielt werden, die auf den unternehmerischen Bereich beschränkt werden kann. Durch eine derartige Vollmachtserteilung an eine entsprechend befähigte Person wird sichergestellt, dass unternehmerische Entscheidungen auch während der Krankheit des Unternehmers getroffen werden können und das Unternehmen nicht lahmgelegt wird.

26.2 Entscheidungsphase

Nach diesen umfangreichen Vorbereitungen und einer Ausarbeitung aller (sinnvollen) Varianten der Unternehmensnachfolge durch den Berater und deren Erörterung mit dem Unternehmer unter Beleuchtung ihrer persönlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken gilt es nun, Entscheidungen herbeizuführen.

Je nach bestehender Ausgangssituation, den realistischerweise in Betracht kommenden Alternativen, und den Vorstellungen der beteiligten Personen (insb. Unternehmer, Nachfolger, Familienangehörige, Mitgesellschafter, deren jeweilige Berater, evtl. Banken, etc.) wird auch diese Phase einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die Berater werden nach getroffener Entscheidung mit der Ausarbeitung der zur Durchführung der Unternehmensnachfolge und evtl. vorbereitender Maßnahmen erforderlicher und ggf. einer Risikovorsorge dienender Verträge und sonstigen Dokumente beauftragt.

26.3 Umsetzungsphase

Nach Erstellung der erforderlichen Dokumente zur Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen werden diese nunmehr insbesondere durch Abschluss entsprechender Vereinbarungen rechtsgültig in Kraft gesetzt.

Sind vor der eigentlichen Unternehmensnachfolge noch Vorbereitungsmaßnahmen zu ergreifen, wie z. B. Umstrukturierungen des zu übertragenden Unternehmens, kann es erforderlich sein, die Nachfolge in mehreren Etappen zu vollziehen, etwa wenn durch derartige Umstrukturierungen steuerliche Sperr- bzw. Wartefristen ausgelöst werden, welche durch die Umsetzung der Unternehmensnachfolge verletzt und dadurch u. U. erhebliche Steuerfolgen ausgelöst würden.

Darüber hinaus kann es sich bei unklarer Rechtslage empfehlen, zur Abklärung der mit der Unternehmensnachfolge einschließlich aller Vorbereitungs- und Folgemaßnahmen verbundenen Steuerfolgen bei der zuständigen Finanzbehörde eine verbindliche Auskunft zu beantragen. Eine solche wird nur erteilt, sofern der zu beurteilende Sachverhalt noch nicht umgesetzt ist. Auch hierfür wird man ausreichend Zeit einplanen müssen.

26.4 Abwicklungsphase

Soweit neben dem Abschluss des Vertrages zur Umsetzung der Unternehmensnachfolge (etwa des Schenkungsvertrages oder Kaufvertrages) zu dessen Erfüllung oder Dokumentation noch weitere Maßnahmen erforderlich sind, werden diese nun vorgenommen. Hierzu gehören etwa die Eintragung des Erwerbers einer Immobilie im Grundbuch und die Eintragung des Unternehmensnachfolgers im Handelsregister. Soll der Unternehmensnachfolger in die Geschäftsleitung des Unternehmens eintreten, muss dieser zum Geschäftsführer bestellt und in das Handelsregister eingetragen werden. Beschlossene organisatorische Maßnahmen sind umzusetzen, wie etwa der Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung und die Bestellung von Beirats- bzw. Aufsichtsratsmitgliedern.

Schließlich ist die Unternehmensnachfolge durch Berücksichtigung der getroffenen Maßnahmen in der Handels- und Steuerbilanz und im Rahmen der Steuererklärungen handelsbilanziell und steuerrechtlich abzuwickeln und insbesondere steuerliche Anmelde- und Anzeigepflichten (etwa bei Schenkungen) zu erfüllen.



Dr. Thomas Brass Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner bei Dr. Schlappig + Sozien, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Dillenburg, langjährige Erfahrung in der steuerlichen und rechtlichen Beratung mittelständischer Familienunternehmen, insbesondere im Bereich der Unternehmensnachfolge.

Interview: Ab einem gewissen Alter des Unternehmers wird die Beratung schwierig

27

K. Jan Schiffer

Dr. K. Jan Schiffer, Jahrgang 1958, ist Wirtschaftsanwalt und Gründungspartner der Rechtsanwaltskanzlei SP§P – Schiffer & Partner in Bonn-Bad Godesberg. Er berät u. a. Familienunternehmen und Unternehmerfamilien seit fast 30 Jahren vor allem bei der Gestaltung der Unternehmensnachfolge, zu Stiftungslösungen und bei wirtschaftsrechtlichen Spezialfragen. Während dieser Zeit hat er viele Unternehmer im Nachfolgeprozess begleitet. Er hat zahlreiche Fachbeiträge veröffentlicht und ist als Dozent tätig – etwa für die Bundesfinanzakademie. Der sich daraus ergebende umfangreiche Erfahrungsschatz führt zu ganz konkreten Empfehlungen zur Gestaltung der Nachfolge, die sowohl für potenzielle Unternehmensübernehmer als auch für Unternehmensübergeber hilfreich sein können.

Wiesehahn: Herr Schiffer, wie viele Unternehmensnachfolgen haben Sie bisher in etwa begleitet?

K. J. Schiffer (✉)
Sankt Augustin, Deutschland
E-Mail: andreas.wiesehahn@h-brs.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_27

Schiffer: Wenn ich das kurz überschlage: Es sind sicherlich über 100. Aktuell wirke ich an acht Nachfolgegestaltungen mit. Das reicht über die Jahre von vergleichsweise einfachen Unternehmertestamenten bis hin zu komplexen Stiftungslösungen. Da gibt es die letztlich doch vor der Entscheidung zur Unternehmensnachfolge zurückzuckenden Unternehmer als ein Extrem und natürlich auch die Fälle, die mit einer Kombination aus vorweggenommener Erbfolge und Testament erfolgreich gestartet sind als anderes Extrem.

Wiesehahn: Können Sie sich hierbei an einen besonders kuriosen Fall erinnern?

Schiffer: Nun, ich kann da nicht aus Mandaten erzählen, sondern nur typisierte Fälle beschreiben. Etwa beispielhaft den, wo der Vater und Unternehmer angesichts der ganzen Komplexität und der Wünsche seiner Kinder recht verzweifelt war. Er hat mich dann nach einiger Zeit gebeten, doch „einfach" einen „Vertrag" mit seinen Kindern für ihn zu schließen, ich wüsste ja, was er wolle. Das ging natürlich nicht, denn es entscheidet letztlich immer der Mandant, auch wenn man ihm klare Ratschläge gibt. Am Ende habe ich gemeinsam mit einem Mit-Testamentsvollstrecker aus der Familie, dem dann doch erstellten notariellen Testament folgend, das Unternehmen auf die Enkelgeneration übertragen. Bemerkenswert war auch der Unternehmer, der zu seinem Übergabeprozess ein juristisches Gutachten bei mir in Auftrag gegeben hatte und dann in seiner bestimmenden Art meinte, ich solle in dem Fachgutachten einfach schreiben, was er mir gesagt habe. Letztlich habe ich den Auftrag zurückgegeben.

Wiesehahn: Wie beginnen Sie üblicherweise Ihren Beratungsprozess, wenn Sie bislang keinen Kontakt zu dem Unternehmer hatten und er sich nun erstmals an Sie wendet?

Schiffer: Zunächst müssen wir uns kennenlernen, müssen sehen, ob wir zueinander passen. Möglicherweise gehen wir gemeinsam essen. In jedem Fall führen wir ein ausführliches Gespräch. Dabei erläutere ich u. a., dass und wie wir gemeinsam ein Team bilden müssen – ggf. auch mit dem Steuerberater des Unternehmens – und dass wir die Familienmitglieder und u. U. auch wichtige Mitarbeiter zu einem passenden Zeitpunkt einbeziehen sollten. Der Unternehmer erklärt dann seine mehr oder weniger konkreten Vorstellungen und wir sprechen darüber, wie man diese ggf. umsetzen

kann. Wenn es dann passt, stimmen wir das Honorar ab, das typischerweise ein Stundenhonorar ist. Schließlich sprechen wir über den zu erwartenden Zeitaufwand, der sich allerdings i. d. R. nur grob abschätzen lässt. So ist es z. B. nicht abzusehen, wie viele und wie lange Gespräche mit den Familienangehörigen erforderlich sind. Schließlich erarbeiten wir gemeinsam einen Aufgaben- und Zeitplan.

Wiesehahn: Ich erlebe immer wieder, dass sich Unternehmer zu spät mit der Nachfolge auseinandersetzen. Dies gilt interessanterweise sowohl für kleine als auch für große Familienunternehmen. In unserer Region hier fällt mir Haribo als Beispiel eines großen Familienunternehmens ein, bei dem sich der Eigentümer sehr spät, wahrscheinlich zu spät, mit der Nachfolgegestaltung auseinandergesetzt hat. Haben Sie hierfür eine Erklärung und ab welchem Alter sollten sich denn Unternehmer um die Nachfolge kümmern?

Schiffer: Ob es bei Haribo zu spät war, möchte ich nicht bewerten. Haribo kommt aus Bonn und unsere Kanzlei sitzt in Bonn. Aber generell und typisiert betrachtet teile ich Ihre Erfahrung. Die Gestaltung einer Unternehmensnachfolge ist ein längerer Prozess, der je nach Lebensalter und Situation des Unternehmers immer wieder neu zu betrachten ist. Für den jungen Unternehmer ohne Kinder reicht ggf. ein einfaches Testament, in dem er seinen Ehepartner zum Erben einsetzt und bestimmte Vorkehrungen trifft. Ein älterer Unternehmer mit mehreren Kindern hat da naturgemäß deutlich komplexere Entscheidungen zu treffen. Das alles hat neben dem Unternehmens- und Familienalltag zu erfolgen. Dafür die Kraft und die Zeit aufzubringen, fällt vielen Unternehmern schwer. Sie bewegen sich da auf einem für sie fremden Terrain. Die Beschäftigung damit und die erforderlichen Entscheidungen schiebt man gerne auf. Mit zunehmendem Lebensalter wird es dann immer schwieriger. Pauschal und leicht übertrieben lässt sich sagen: Mit 50 Jahren steht man voll im Saft, das Unternehmen läuft und man will sich jetzt auch um die Unternehmensnachfolge kümmern. Mit 60 Jahren weiß man, dass man sich endlich kümmern sollte. Mit 70 Jahren hat man langsam ein schlechtes Gewissen, weil man sich noch nicht gekümmert hat. Mit 80 Jahren hat man das Problem dann nicht selten erfolgreich verdrängt. In aller Regel wird aber unterwegs die Hausbank drängeln. Das ist dann ein Alarmsignal.

Wiesehahn: Sind Unternehmer, die in ein gewisses Alter gekommen sind, denn bei der Nachfolgegestaltung noch einer Beratung zugänglich oder werden dann nicht ohnehin bereits vorgedachte Lösungen umgesetzt?

Schiffer: Mit zunehmendem Alter werden wir alle nicht flexibler. In unserer Beratungspraxis bin ich unabhängig davon nur selten auf konkret vorgedachte Unternehmensnachfolgelösungen gestoßen. Grundideen ja und möglicherweise auch Beraterschlagworte, wie etwa Stiftungslösung, Familiengenossenschaft oder Familien-AG. Solche Schlagwörter gaukeln eine Lösung vor, sind aber bestenfalls der Ansatz für einen Einstieg in die erforderlichen Überlegungen. Wer sich nicht wirklich gerne mit dem Thema beschäftigt, ist empfänglich für eine vermeintlich leicht zu erreichende Lösung. Eine Lösung von der Stange, die von der Beraterzunft mitunter auch gerne verkauft wird. Nur passt eine solche Lösung in aller Regel nicht zu der spezifischen Situation des Unternehmers, der Unternehmerfamilie und des Unternehmens. Unter anderem deshalb ist ja ein frühes intensives Beschäftigen mit der Nachfolge und auch das Erproben und ggf. Korrigieren der gefundenen Lösung so wichtig. Es geht hier gar nicht so sehr um Jura. Es geht um den Sachverhalt, es geht darum, was der Unternehmer sich vorstellt, was für das Familienunternehmen, für die Familie sinnvoll ist und passt. Das ist mit ihm gemeinsam zu erarbeiten, in eine konkrete fachliche Lösung zu übersetzen und schließlich regelmäßig zu überprüfen sowie ggf. anzupassen. Das alles ist für den Unternehmer oftmals eine ungewohnte Arbeit.

Wiesehahn: Hand aufs Herz, Herr Schiffer: Sind denn Rechtsanwälte überhaupt die richtigen Berater im Fall der Unternehmensnachfolge oder sollten das doch besser Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer sein, die über betriebswirtschaftliches und vor allem finanzielles Fachwissen verfügen?

Schiffer: Herzlichen Dank für diese schöne Frage. Wir Anwälte haben vielfach einen schlechten Ruf als Bedenkenträger, die nur durch die juristische Brille sehen. Diesen Ruf hat sich mein Berufsstand nachhaltig erarbeitet. Tatsächlich kann ein Wirtschaftsanwalt nie „nur“ durch die juristische Brille schauen, wenn er erfolgreich beraten und begleiten will. Wirtschaft und Finanzen müssen ihm etwa durch Ausbildung, Praktika, Studium und Erfahrung vertraut sein – oder auch durch die aktive Mitwirkung in Unternehmensaufsichtsorganen. Häufig wird z. B. übersehen, dass Steuerrecht eben auch Recht ist. Wir beraten in schwierigen steuerrechtlichen Fragen immer wieder auch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Deren Berufsstand kennt sich mit der Auslegung von Steuergesetzen in aller Regel nicht aus. Verfügt der Wirtschaftsanwalt über die hier angedeuteten Voraussetzungen und noch manche mehr, wie etwa über die passende Einstellung zu Menschen, begleitet er nicht selten Unternehmen und Unternehmer über Jahrzehnte als Unternehmensanwalt.

Oft bedeutet das Projektmanagement im Team gemeinsam mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und sonstigen Beratern – gerade auch bei der Unternehmensnachfolge. Angesichts der heute zunehmenden Spezialisierung der Berater – ich gebe nur das Stichwort „Spezialisierung der Spezialisten" – ist da der Gesamtüberblick besonders wertvoll. Einen solchen hat der Unternehmensanwalt im Idealfall. Ausgehend von diesen Gedanken frage ich gerne zurück: Haben denn Steuerberater und Wirtschaftsprüfer juristische Kenntnisse, die in Zeiten zunehmender Compliance-Fragen ausreichen?

Wiesehahn: Welche der möglichen Nachfolgeformen bevorzugen die Unternehmer im Durchschnitt aufgrund Ihrer Erfahrungen? Wahrscheinlich doch die familieninterne Nachfolge, oder?

Schiffer: Die familieninterne Nachfolge ist oft der Traum. Aber wollen überhaupt Familienmitglieder nachfolgen? Sind Sie geeignet? Wie findet sich ggf. die passende Mischung aus Familienfremden und Familienmitgliedern für die Unternehmensnachfolge? Die Rechtsform, wie etwa die GmbH & Co. KG, bei der sich Unternehmensvermögen und die Unternehmensmacht geschickt auf die Erben aufteilen lassen, ist wichtig. Wichtiger sind die Persönlichkeiten und ihr Wirken als Team in der Geschäftsleitung. Auch ein externer Verkauf etwa als Management Buy-out kann eine gute Lösung sein.

Wiesehahn: Was sind basierend auf Ihren Erfahrungen, Herr Schiffer, zusammengefasst nun die wichtigsten Empfehlungen, die Sie Unternehmern bei der Gestaltung der Nachfolge geben möchten?

Schiffer: Lassen Sie mich aus meiner persönlichen Erfahrung sieben Punkte nennen. Erstens: Es wäre gut, wenn der Unternehmer und seine Familie die Unternehmensnachfolge als Krönung des Unternehmerwerkes sähen und entsprechend Zeit sowie Gedanken investierten, so wie sie es etwa auch bei einem neuen Hochregallager täten. Dazu zwei Grundsätze: Für die nächste Generation denken, dynastisch über viele Generationen zu denken, ist kaum möglich. Gerechtigkeit bei der Übertragung ist ein Aspekt, aber das Unternehmenswohl im Interesse aller geht vor.

Zweitens: Für den Notfall sollte es ein frühes, fortlaufend anzupassendes Unternehmertestament geben und eine Notfallakte mit allen wichtigen Daten, Überlegungen und Unterlagen für die Nachkommen. Ab dem passenden Alter der Nachkommen werden als vorweggenommene Erbfolge Unternehmensanteile übertragen und es wird teilweise Macht übertragen.

Drittens: Zu Lebzeiten ist ein Unternehmensbeirat oft eine gute Idee. Der kann nicht nur die Geschäftsleitung beraten und kontrollieren, sondern auch bei der schwierigen Nachfolger- und Personensuche objektivierend helfen sowie nach dem Tod des Unternehmers für Kontinuität sorgen. Das funktioniert besonders gut, wenn die Beiratsmitglieder ein fachlich und menschlich passendes Team bilden.

Viertens: Ein Zeitstrahl mit den wichtigen Zwischenschritten hilft, die Nachfolge komplett in den Blick zu nehmen: Grundidee entwickeln, die erforderlichen Personen ins Auge fassen und suchen, ein juristisch passendes Modell erarbeiten, schrittweise auf die ausgesuchten Personen übertragen und üben sowie ggf. nachjustieren. Konsequentes Umsetzen ist gefragt. Der Senior ist am Ende oft Ehrenvorsitzender.

Fünftens: Ist die Unternehmensnachfolge zu Lebzeiten noch nicht abgeschlossen, kann bei der Umsetzung der letztwilligen Verfügungen ein mit dem Sachverhalt vertrauter Testamentsvollstrecker helfen. Für den Streitfall kann an ein letztwilliges Schiedsgericht gedacht werden.

Sechstens: Offene Gespräche mit der Familie und den leitenden Mitarbeitern im Unternehmen sind zu gegebener Zeit unerlässlich, fallen aber oft schwer. Hier kann der Unternehmensanwalt moderieren.

Und schließlich mein siebter Punkt: „In Steuern denken, aber nicht wegen Steuern lenken." Das jeweils aktuelle Steuerrecht war noch nie ein guter Ratgeber für eine tragfähige Nachfolgegestaltung.

Wiesehahn: Herr Schiffer, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.

Nachfolgebesteuerung

28

Henrik Sundheimer

28.1 Grundlagen

Einführend sei gesagt, dass die steuerliche Gestaltung der Unternehmensnachfolge stets Nebenzweck und nie Hauptzweck sein sollte. Die steuerrechtliche Gestaltung der Unternehmensnachfolge hat sich daher nach den wirtschaftlichen Zielen der Beteiligten und den Gegebenheiten des zu übertragenden Unternehmens zu richten und nicht umgekehrt. Eine frühzeitige Planung der Nachfolge ist unabdingbar, da sie plötzlich und unerwartet eintreten kann.

Aus steuerlicher Sicht unterscheidet man einerseits die Unternehmensnachfolge zu Lebzeiten (sog. vorweggenommene Erbfolge) sowie andererseits die Unternehmensnachfolge von Todes wegen. Bei der vorweggenommenen Erbfolge kann die Unternehmensnachfolge teil- bzw. unentgeltlich oder aber voll entgeltlich im Rahmen der Veräußerung des Unternehmens erfolgen.

An die genannten Tatbestände sind unterschiedliche Besteuerungsfolgen geknüpft. Bei vollentgeltlichen Übertragungen sind ausschließlich ertragsteuerliche Konsequenzen zu überprüfen. Bei unentgeltlichen und teilentgeltlichen Übertragungen sind sowohl ertragsteuerliche als auch erbschaft- und schenkungsteuerliche Aspekte zu betrachten. Neben den genannten ertrag-, erbschaft- und schenkungsteuerlichen Konsequenzen können umsatz- und grunderwerbsteuerliche Fragen relevant sein.

Bei den nachfolgenden Ausführungen handelt es sich lediglich um einen Überblick über die steuerlichen Regelungen der Unternehmensnachfolge gemäß der in Abb. 28.1 dargestellten Struktur.

H. Sundheimer (✉)
Bonn, Deutschland
E-Mail: henrik.sundheimer@ebnerstolz.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_28

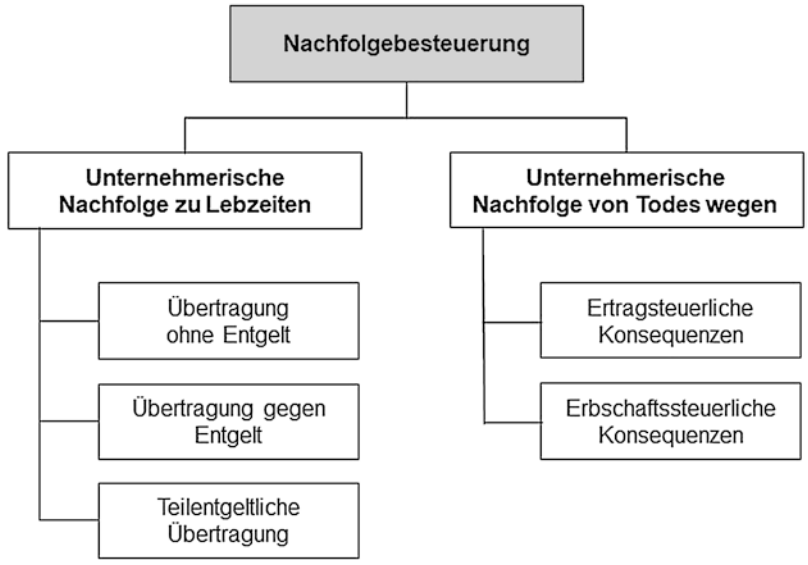


Abb. 28.1 Dargestellte Aspekte der Nachfolgebesteuerung

Die Darstellung ist auf die Grundzüge ertrag- und erbschaftsteuerlicher Rechtsfolgen beschränkt. Eine umfassende Darstellung aller wesentlichen mit der Unternehmensnachfolge verbundenen steuerlichen Probleme ist nicht Ziel dieses Gesamtwerks. Auf umsatz- und grunderwerbsteuerliche Folgen wird aus Gründen des Umfangs nicht eingegangen. Dennoch sollten alle relevanten Steuerarten im Rahmen einer Unternehmensübertragung ausführlich auf mögliche Konsequenzen hin untersucht werden.

28.2 Unternehmerische Nachfolge zu Lebzeiten

Betriebsvermögen kann gegen Entgelt, teilentgeltlich oder unentgeltlich übertragen werden. Bei lebzeitiger Übertragung des Unternehmens besteht in aller Regel ein Bedürfnis der scheidenden Unternehmergeneration auch nach der Übertragung den eigenen Lebensstandard durch wiederkehrende Leistungen weiterhin abzusichern. Hierbei unterscheidet die Finanzverwaltung zwischen Versorgungsleistungen, Unterhaltsleistungen und wiederkehrenden Leistungen im Austausch mit einer Gegenleistung (BMF-Schreiben vom 11.03.2010, BStBl. I 2010, 227, zuletzt geändert durch BMF Schreiben vom 06.05.2016, BStBl. I 2016, 476, Tz. 1).

In der Praxis treten jedoch vielfältige Gestaltungsvarianten auf, die diesen Kategorien nicht immer zweifelsfrei zuordenbar sind. Während Versorgungs- und Unterhaltsleistungen keinen Entgeltcharakter aufweisen, ist die Vereinbarung von wiederkehrenden Leistungen im Austausch mit einer Gegenleistung als Mischform zu qualifizieren.

28.2.1 Übertragung ohne Entgelt

Ertragsteuerliche Konsequenzen
Hat der Übernehmer kein Entgelt zu leisten, oder ist eine Versorgungsleistung i.S.d. § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG bzw. eine Unterhaltsleistung i.S.d. § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG vereinbart, liegt grundsätzlich eine unentgeltliche Übertragung vor. Die ertragsteuerlichen Folgen sind an die Rechtsform des übertragenen Unternehmens geknüpft.

Einzelunternehmen und Mitunternehmeranteile
Bei unentgeltlicher Übertragung eines Betriebs, Teilbetriebs, eines Mitunternehmeranteils oder eines Teils eines Mitunternehmeranteils gilt nach § 6 Absatz 3 EStG, dass die entsprechenden Buchwerte fortgeführt und stille Reserven nicht aufgedeckt werden. Voraussetzung dafür ist, dass das gesamte Betriebsvermögen übertragen wird, und der Übertragende keine wesentliche Betriebsgrundlage zurückbehält.

Im Falle der Zurückbehaltung ist eine steuerneutrale Übertragung nur noch möglich, wenn der übertragende Unternehmer Mitunternehmer bleibt, die zurückbehaltene wesentliche Betriebsgrundlage weiterhin zum Betriebsvermögen gehört und der Rechtsnachfolger den übernommenen Mitunternehmeranteil mindestens 5 Jahre lang nicht veräußert/aufgibt.

In der Praxis ergeben sich insbesondere dann Probleme, wenn der Übertragende das gesamte Unternehmen auf seine Nachfolger übertragen will, aber Vermögenswerte, die wesentliche Betriebsgrundlagen (typischerweise das Betriebsgrundstück) darstellen zur eigenen Alterssicherung zurückbehalten möchte. Zur Lösung dieser Problematik bedarf es der steuerlichen Gestaltungsberatung. Es besteht z. B. die Möglichkeit das Grundstück zuvor aus dem Betriebsvermögen bzw. Sonderbetriebsvermögen auf eine zu 100 % dem Übertragenden gehörende gewerblich geprägte vermögensverwaltende GmbH & Co. KG nach § 6 Abs. 5 EStG steuerneutral zu überführen (Kaminski, DStR 2019, 755). Insofern erfolgt eine Lösung der steuerlichen Zugehörigkeit des Grundstücks von dem zu übertragenden Betrieb/Mitunternehmeranteil, ohne dass die Betriebsvermögenseigenschaft endet, vgl. BMF-Schreiben v. 20.11.2019, DStR 2019, 2482, Rz. 10 ff. Es darf jedoch keine Betriebszerschlagung vorliegen, BMF-Schreiben v. 20.11.2019, DStR 2019, 2482, Rz. 11 f.

Kapitalgesellschaftsanteile
Unentgeltliche Übertragungen von im Privatvermögen gehaltenen Kapitalgesellschaftsanteilen führen auf Ebene des Gesellschafters nicht zu ertragsteuerlichen Besteuerungstatbeständen.

Wenn sich die Anteile jedoch in einem Betriebsvermögen befinden, liegt regelmäßig eine Entnahme vor, die grundsätzlich zu einer Aufdeckung der stillen Reserven in den Anteilen führt. Eine weitere Behandlung soll im Folgenden unterbleiben, da es sich bei diesem Fall nicht um eine Unternehmensübertragung, sondern um die Übertragung eines einzelnen Wirtschaftsguts, der Beteiligung, handelt.

Auf Ebene der Kapitalgesellschaft gilt § 8c KStG. Hier sind die Folgen für die steuerlichen Verlustvorträge der Gesellschaft im Falle einer Anteilsübertragung geregelt. Wer-

den innerhalb von 5 Jahren mehr als 50 % der Anteile an einer Kapitalgesellschaft mittelbar oder unmittelbar an einen Erwerber oder eine ihm nahestehende Person übertragen, so verfallen ggf. vorhandene steuerliche Verlustvorträge. Die Finanzverwaltung nimmt jedoch die Fälle der unentgeltlichen Erbauseinandersetzung und der unentgeltlichen vorweggenommenen Erbfolge zwischen Angehörigen aus dem Anwendungsbereich des § 8c KStG heraus und lässt damit die Übertragung der steuerlichen Verluste zu (BMF-Schreiben vom 28.11.2017, BStBl. I 2017, 1645 Tz. 4).

Unternehmensnachfolge gegen Einräumung von Versorgungsleistungen

Oftmals ist der Übertragende auf die aus dem Unternehmen resultierenden laufenden Überschüsse zur Sicherung seines Lebensunterhalts angewiesen. Wird die Sicherung des Lebensunterhalts durch Versorgungsleistungen des Übernehmers an den Übertragenden erreicht, führt dies nicht zu einer Gefährdung der Unentgeltlichkeit der Vermögensübertragung. Versorgungsleistungen stellen nach der Rechtsprechung des BFH weder Veräußerungsentgelt noch Anschaffungskosten dar (BFH vom 05.07.1990 – GrS 4-6/89, BStBl. I 1990, 847).

Bei einer Übertragung gegen Versorgungsleistungen, sind diese beim Übernehmer steuerlich abzugsfähige Sonderausgaben während der Übertragende sie als sonstige Einkünfte versteuern muss (BMF Schreiben vom 11.03.2010 BStBl I 2010, 227 Tz. 44 f. mit weiteren Ausführungen zu dieser Thematik). § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG enthält eine Legaldefinition, nach der Versorgungsleistungen „auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhende, lebenslange und wiederkehrende Versorgungsleistungen, die nicht mit Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, die bei der Veranlagung außer Betracht bleiben“ sind.

Solche Leistungen liegen regelmäßig vor, wenn das Vermögen gegen die Zusage von Leibrenten oder auf Lebenszeit zugesagte dauernde Lasten übergeben wird. Dabei ist erforderlich, dass die Renten oder dauernden Lasten nach dem Willen der Beteiligten nicht den Gegenwert des übertragenen Vermögens abgelten sollen. Hintergrund der Leistungen ist vielmehr, dass sich der Übertragende die Erträge seines Vermögens, die zukünftig der Übernehmer erwirtschaften muss, zumindest teilweise vorbehält (BFH vom 15.07.1991 – GrS 1/91, BStBl II 1992, 78). Das setzt wiederum voraus, dass die erwarteten Erträge des übertragenen Vermögens nach überschlägiger Berechnung mindestens dem Wert der wiederkehrenden Leistungen entsprechen (§ 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG Bezug).

Bei Vermögensübertragungen zwischen nahen Angehörigen wird widerlegbar vermutet, dass die vereinbarten Leistungen sich gerade nicht nach dem Wert des übertragenden Vermögens richten, sondern nach den persönlichen Verhältnissen der Beteiligten. Diese Vermutung ist widerlegt, wenn die Beteiligten subjektiv von einer Gleichwertigkeit der Leistungen mit dem Vermögenswert ausgehen (BFH vom 30.07.2003 – IX R 12/01, BStBl. II 2003, 211). Bei Übertragungen unter fremden Dritten gilt die umgekehrte, ebenfalls widerlegbare Vermutung (BFH vom 16.12.1997 – IX R 11/94, BStBl. II 1998, 718; BMF Schreiben vom 11.03.2010, BStBl I 2010, 227 Tz. 6).

Der Begünstigung unterliegt lediglich die Übertragung von

- Mitunternehmeranteilen an Personengesellschaften, die eine gewerbliche, freiberufliche oder land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit ausüben (ausgenommen sind daher lediglich gewerblich geprägte Gesellschaften),
- Betrieben oder Teilbetrieben sowie
- GmbH Anteilen mit einer Beteiligungsquote von mindestens 50 %, wenn der Übergeber als Geschäftsführer tätig war und der Übernehmer diese Tätigkeit nach der Übertragung übernimmt.

Bei der Übertragung von Mitunternehmeranteilen kann die Begünstigung in Anspruch genommen werden, wenn der gesamte Mitunternehmeranteil oder ein Teil des Mitunternehmeranteils (einschließlich der quotalen Übertragung des Sonderbetriebsvermögens) übertragen wird. Dies gilt auch bei unentgeltlicher Aufnahme eines Übernehmers in ein Einzelunternehmen (BMF Schreiben vom 11.03.2010, BStBl I 2010, 227 Tz. 8). "Bei disquotalen Übertragungen von Sonderbetriebsvermögen vgl. BMF Schreiben vom 20.11.2019, DStR 2019, 2482."

„Versorgungsleistungen im vorgenannten Sinn sind alle im Übertragungsvertrag vereinbarten wiederkehrenden Leistungen in Geld oder Geldeswert. Hierzu gehören insbesondere Geldleistungen, Übernahme von Aufwendungen und Sachleistungen." (BMF Schreiben vom 11.03.2010, BStBl I 2010, 227 Tz. 44).

Sie müssen auf die Lebenszeit des Empfängers zugesagt und gezahlt werden. Abgekürzte Zeitrenten und befristete Zahlungen fallen nicht unter die vorgenannten Regelungen. Leibrenten liegen vor, wenn die Zahlungen in gleichen Beträgen zu leisten sind.

Erfolgen die Zahlungen nicht in gleichen Beträgen, handelt es sich um dauernde Lasten. Diese fallen in den Anwendungsbereich des § 323 ZPO. Darauf ist in der Vereinbarung ausdrücklich hinzuweisen. Die Höhe der Zahlung hängt in diesem Fall von der Bedürftigkeit des Berechtigten und von der Leistungsfähigkeit des Verpflichteten ab.

Unternehmensnachfolge gegen Einräumung von Nießbrauchsrechten

Sofern der Unternehmer seinen Betrieb übertragen will, die Erträge ihm aber in vollem Umfang nach wie vor zufließen sollen, kann er die Übertragung unter Vorbehalt eines Nießbrauchs vornehmen.

Hierbei fallen das Eigentum und das Nutzungsrecht an dem Unternehmen auseinander und sind damit jeweils unterschiedlichen Personen zuzuordnen. Im Zusammenhang mit der Unternehmensnachfolge dürfte der Vorbehaltsnießbrauch die größte Bedeutung haben, wenngleich auch andere Gestaltungsmöglichkeiten denkbar sind. Beim Vorbehaltsnießbrauch überträgt der Unternehmer sein Unternehmen bzw. der Mitunternehmer seinen Mitunternehmeranteil auf den Übernehmer, jedoch unter dem Vorbehalt, die Erträge aus dem Unternehmen bzw. dem Mitunternehmeranteil weiterhin zu vereinnahmen.

Sowohl dem Nießbraucher als auch dem Nießbrauchbesteller sollten hinreichende Verwaltungs- und Ertragsrechte gewährt werden, damit die ertragsteuerlichen und die erbschaftsteuerlichen Vergünstigungen nicht gefährdet werden. Wird dies nicht sichergestellt, verliert das übertragene Vermögen unter Umständen den Betriebsvermögenscharakter mit

der Folge, dass die für die Übertragung von Betriebsvermögen bestehenden steuerlichen Vergünstigungen nicht mehr anwendbar sind. Es ist außerdem erforderlich, dass das gesamte Unternehmen bzw. der gesamte Mitunternehmeranteil (ggf. inklusive Sonderbetriebsvermögen) übertragen wird.

In dieser Gestaltung liegt regelmäßig eine unentgeltliche Übertragung von Betriebsvermögen vor. Die Übertragung der Vermögenssubstanz erfolgt dabei steuerneutral zum Buchwert. Der Nießbraucher, der weiterhin die Erträge aus dem Unternehmen erhält muss diese genau wie vor der Übertragung versteuern. Der Übernehmer, der von nun an das Unternehmen betreibt, erhält keine Erträge aus dem Unternehmen, die zu versteuern sind.

Besonderheiten ergeben sich, wenn ein einmal vorbehaltenes Nießbrauchsrecht gegen Versorgungsleistungen abgelöst wird. Diese können unter bestimmten Umständen weiter als Rente oder dauernde Last abgezogen werden (zu den Einzelheiten BMF Schreiben vom 06.05.2016, BStBl. I 2016, 476).

Schenkungsteuerliche Konsequenzen

Das Erbschaftsteuergesetz kennt als steuerpflichtige Tatbestände den Erwerb von Todes wegen, Schenkungen unter Lebenden, Zweckzuwendungen und die Besteuerung von Stiftungs- und Vereinsvermögen, die im Interesse einer oder bestimmter Familien errichtet werden. Infolge dieser Aufzählung der steuerpflichtigen Tatbestände im Erbschaftsteuergesetz hat der Gesetzgeber eine weitgehend gleiche Behandlung von Erwerb von Todes wegen und lebzeitigen Schenkungsvorgängen erreicht. Damit verhindert er, dass die Erbschaftsteuer ausgehöhlt wird, indem zu Lebzeiten ein Teil oder das gesamte Vermögen bereits auf den oder die zukünftigen Erben übertragen wird. Für weitere Einzelheiten wird auf die Ausführungen zur Erbschaftsteuer in dem Kapitel zur Übertragung von Todes wegen verwiesen.

Eine Besonderheit ist in § 29 ErbStG geregelt. Nach dieser Vorschrift erlischt die Steuer mit Wirkung für die Vergangenheit insbesondere dann, wenn ein Geschenk wegen eines Rückforderungsrechtes herausgegeben werden muss. Die Vereinbarung von Rückforderungsrechten kann auf verschiedenen Überlegungen beruhen. Anerkannt durch Rechtsprechung und Verwaltung ist insbesondere die Einräumung eines Rückforderungsrechts für den Fall, dass sich etwa erst später herausstellt, dass die Vermögensübertragung eine Besteuerung auslöst. Die Aufnahme einer solchen Klausel in den Schenkungsvertrag ist daher in jedem Fall ratsam.

28.2.2 Übertragung gegen Entgelt

Regelmäßig führt die Übertragung von Betriebsvermögen gegen Entgelt zu einem einkommensteuerpflichtigen Vorgang.

Eine entgeltliche Übertragung liegt in folgenden Fällen vor:

- Zahlungen an den Übertragenden (mit Ausnahme von Versorgungsleistungen i.S.d. § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG, vgl. die vorstehenden Ausführungen dazu).

- Gleichstellungsgelder, die an einen grundsätzlich Erbberechtigten zu zahlen sind. Sie sollen den im Zuge der Unternehmensübertragung nicht begünstigten und damit benachteiligten Erbberechtigte quasi entschädigen.
- Die Übernahme von Verbindlichkeiten des Übergebers, die nicht im Betriebsvermögen passiviert sind (H 16 Absatz 10 EStR),
- Dies gilt jedoch nicht für dem zu übertragenden Betrieb zugeordnete Schulden.

Je nachdem, ob eine Übertragung im Rahmen einer vollentgeltlichen oder teilentgeltlichen Veräußerung erfolgt, ergeben sich unterschiedliche steuerliche Konsequenzen.

Die steuerlichen Folgen sind auch rechtsformabhängig. Sie unterscheiden sich bei der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft erheblich von denen einer Veräußerung eines Einzelunternehmens bzw. eines Mitunternehmeranteils.

Einzelunternehmen und Mitunternehmeranteile

Die Differenz zwischen Veräußerungspreis und Veräußerungskosten sowie dem Buchwert des Unternehmens bzw. Mitunternehmeranteils stellt den Veräußerungsgewinn eines Einzelunternehmers bzw. Mitunternehmers dar. Für den Veräußerungsgewinn kommt ein Freibetrag i.H.v. EUR 45.000,00 zur Anwendung, der ab einem Veräußerungsgewinn i.H.v. EUR 136.000,00 abschmilzt.

Der Veräußerungsgewinn wird nicht der Gewerbesteuer unterworfen, soweit er auf eine natürliche Person entfällt. Bei der Veräußerung der Anteile einer Personengesellschaft setzt die Gewerbesteuerbefreiung zudem voraus, dass die natürliche Person unmittelbar an der Mitunternehmerschaft beteiligt sein muss. Entfällt der Veräußerungsgewinn auf eine Kapitalgesellschaft, unterliegt der Veräußerungsvorgang der Gewerbesteuer.

Die auf den Veräußerungsgewinn entfallende Einkommensteuer wird gem. § 34 Abs. 1 EStG ermittelt. Diese berechnet sich wie folgt:

- Im ersten Schritt wird die Einkommensteuer für das Einkommen ohne den Veräußerungsgewinn ermittelt (verbleibendes zu versteuerndes Einkommen).
- Im zweiten Schritt wird das verbleibende zu versteuernde Einkommen um 1/5 des Veräußerungsgewinns erhöht. Im Anschluss wird die Einkommensteuer für das erhöhte Einkommen berechnet.
- Im dritten Schritt wird die Steuerdifferenz aus den beiden vorangegangenen Schritten gebildet und mit 5 multipliziert. Der sich hieraus ergebende Wert ist die auf den Veräußerungsgewinn entfallende Einkommensteuer.

Sofern der Veräußerer das 55. Lebensjahr vollendet hat oder er im Sinne der sozialversicherungsrechtlichen Regelungen erwerbsunfähig ist, beträgt die auf den Veräußerungsgewinn entfallende Einkommensteuer gem. § 34 Abs. 3 EStG abweichend von dem vorgenannten Schema 56 % des durchschnittlichen Steuersatzes der sich ergäbe, wenn die tarifliche Einkommensteuer nach dem gesamten zu versteuernden Einkommen zu bemessen wäre. Diese Ermäßigung kann der Steuerpflichtige nur einmal im Leben in Anspruch nehmen.

Wenn der Betrieb gegen eine Leibrente veräußert wird, besteht ein Wahlrecht des veräußernden Unternehmers (R 16 Absatz 11 EStR). Entweder versteuert er den gesamten Veräußerungsgewinn in dem Veranlagungszeitraum, in dem das Unternehmen verkauft wird. In diesem Fall sind die allgemeinen vorgenannten Grundsätze mit der Maßgabe anzuwenden, dass als Veräußerungserlös der nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes ermittelte Barwert der Rente anzusetzen ist. Die in den Rentenzahlungen enthaltenen Ertragsanteile hat der Veräußerer zusätzlich jährlich als sonstige Einkünfte der Besteuerung zu unterwerfen. Alternativ ist eine Aufspaltung der Rentenzahlungen in einen Kapital- und einen Zinsanteil möglich, wobei der Kapitalanteil der Rentenzahlungen zunächst mit dem steuerlichen Kapitalkonto und den Veräußerungskosten verrechnet wird. Der enthaltene Zinsanteil wird unmittelbar als nachträgliche Betriebseinnahme versteuert. Übersteigt die Summe der Kapitalanteile der Rentenzahlungen den Wert des Kapitalkontos, sind die Renten als nachträgliche Einkünfte aus Gewerbebetrieb anzusehen.

Kapitalgesellschaftsanteile

War der Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft innerhalb der letzten 5 Jahre an der Gesellschaft zu mindestens 1 % beteiligt, so handelt es sich bei einem etwaigen Veräußerungsgewinn um Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Vorbesitzzeiten des oder der Rechtsvorgänger sind dem Veräußerer zuzurechnen, wenn er den Anteil innerhalb der 5-Jahresfrist unentgeltlich erworben hat.

Als Veräußerungsgewinn gilt die Differenz zwischen dem Veräußerungspreis und den Anschaffungs- und Veräußerungskosten. § 17 Abs. 3 EStG räumt einen geringen Freibetrag i.H.v. EUR 9.060,00 ein, der wie bei der Veräußerung eines Einzelunternehmens bzw. Mitunternehmeranteils bereits ab einem Veräußerungsgewinn von EUR 36.000,00 abschmilzt und daher in der Praxis kaum Relevanz hat.

Da der Veräußerungsgewinn als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu qualifizieren ist, unterliegt er nicht der Abgeltungsteuer, sondern dem Teileinkünfteverfahren. Nach § 3 Nr. 40 lit. c) EStG sind dabei 40 % der Einnahmen aus der Veräußerung der Beteiligung steuerfrei. Dementsprechend dürfen auch die Anschaffungskosten sowie die Veräußerungskosten nur zu 60 % vom Verkaufspreis in Abzug gebracht werden. Im Ergebnis unterliegen damit 60 % des Veräußerungsgewinns der Einkommensteuer. Dabei ist der individuelle persönliche Steuersatz des Veräußerers anzuwenden.

Eine Tarifermäßigung, wie im Fall der Veräußerung eines Betriebs bzw. Mitunternehmeranteils gibt es bei Anwendung des Teileinkünfteverfahrens jedoch nicht.

Überlässt der Unternehmer eine wesentliche Betriebsgrundlage an seine Kapitalgesellschaft, etwa ein Grundstück, auf dem die Gesellschaft ihren Betrieb führt, so liegt eine Betriebsaufspaltung vor. In diesem Fall stellt das Grundstück steuerlich Betriebsvermögen dar. Wird die Beteiligung an der Kapitalgesellschaft veräußert so besteht kein betrieblicher Zusammenhang mehr zwischen Grundstück und Beteiligung, sodass das Grundstück in das Privatvermögen überführt wird, mit der Folge der steuerpflichtigen Aufdeckung der im Grundstück enthaltenen stillen Reserven (H 16 (2) EStR). Die Aufdeckung der stillen Reserven kann verhindert werden, indem das Grundstück vor Veräußerung der Kapitalgesell-

schaftsanteile steuerneutral in eine gewerblich geprägte GmbH & Co. KG überführt wird vgl. Neufang/Bohnenberger, DStR 2016, 580.

28.2.3 Teilentgeltliche Übertragung

Eine Mischform aus unentgeltlicher und entgeltlicher Übertragung ist die teilentgeltliche Übertragung. Eine solche Übertragung liegt vor, wenn das durch den Erwerber des Betriebsvermögens geleistete Entgelt geringer ist als Verkehrswert des Übertragungsgegenstandes.

Einzelunternehmen und Mitunternehmeranteile
Die Rechtsprechung BFH vom 18.09.2013 – X R 42/10, BStBl II 2016, 639 wendet in diesem Fall die sogenannte Einheitstheorie an. Dabei wird – anders als in der Trennungstheorie – der zu übertragende Gegenstand nicht in einen unentgeltlichen und einen entgeltlichen Teil getrennt. Es wird stattdessen geprüft, ob die Gegenleistung den Buchwert des Betriebsvermögens (gemeint ist das Eigenkapital als Differenz aus Aktiva und Passiva) übersteigt bzw. nicht übersteigt. Übersteigt die Gegenleistung den Buchwert, liegt i.H.d. übersteigenden Betrags ein Veräußerungsgewinn für den Übertragenden vor und auf Seiten des Erwerbers erhöhen sich die Anschaffungskosten. Entspricht die Gegenleistung dem Buchwert oder liegt sie darunter, ist insgesamt von einer unentgeltlichen Transaktion auszugehen. In der Folge muss der Übernehmer den Betrieb zum Buchwert fortführen.

Kapitalgesellschaftsanteile
Befindet sich die Beteiligung im Privatvermögen gilt nach der Rechtsprechung die Trennungstheorie (m.w.N. Blümich/Ehmcke, 146. EL Feb. 2019, EStG, § 6, Rn. 163). Die Veräußerung wird dabei in ein entgeltliches und ein unentgeltliches Geschäft getrennt. Der entgeltliche Teil wird nach den allgemeinen Regeln besteuert. Die Übertragung des unentgeltlichen Teils ist aus einkommensteuerlicher Sicht steuerfrei.

Sofern die Gesellschaft über steuerliche Verluste verfügt ist fraglich, inwieweit diese Verluste wegen der spezialgesetzlichen Reglung des § 8c KStG entfallen oder weiter nutzbar sind.

Bei einem entgeltlichen Erwerb von mehr als 50 % des gezeichneten Kapitals, der Mitgliedschaftsrechte, der Beteiligungsrechte oder der Stimmrechte innerhalb von 5 Jahren sind die Verluste nicht mehr nutzbar (§ 8c Abs. 1 KStG). Bei einem unentgeltlichen Erwerb im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge erlaubt die Finanzverwaltung hingegen die weitere Nutzung. Die Finanzverwaltung geht außerdem davon aus, dass die teilentgeltliche Übertragung der Anteile an einer Kapitalgesellschaft bei Übertragungen von mehr als 50 % zu einem vollständigen Untergang der Verlustvorträge führt (BMF Schreiben vom 28.11.2017, BStBl. I 2017, 1645 Tz. 4).

Die vormals geltende Verlustabzugsbeschränkung für Anteilsübertragungen von mehr als 25 % bis 50 % besteht nicht mehr. Das Bundesverfassungsgericht hatte diese nach einer Vorlage des FG Hamburg (vom 04.04.2011 – 2 K 33/10, DStR 2011, 1172) für Sach-

verhalte bis 2015 für verfassungswidrig erklärt (BVerfG vom 29.03.2017 – 2 BvL 6/11, DStR 2017, 1094).

Der Gesetzgeber hat darauf mit dem Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften reagiert: Der anteilige Verlustuntergang entfällt bei schädlichem Beteiligungserwerb von mehr als 25 % bis 50 % rückwirkend ab dem Veranlagungszeitraum 2008.

Das FG Hamburg hat dem BVerfG des Weiteren mit Beschluss vom 29.08.2017 (Az.: 2 K 245/17, EFG 2017, 1906) die Frage vorgelegt, ob auch die Regelung zum vollständigen Verlustuntergang einer Kapitalgesellschaft bei Anteilsübertragung von mehr als 50 % der Anteile an der Gesellschaft verfassungskonform ist (anhängig unter BVerfG 2 BvL 19/17). Zuletzt gewährte das FG in einem solchen Fall vorläufigen Rechtsschutz mit der Begründung, dass zu erwarten sei, dass das BVerfG die Regelung auch rückwirkend für nichtig erklären werde (FG Hamburg vom 11.04.2018, 2 V 20/18, DStRE 2019, 251).

28.3 Unternehmerische Nachfolge von Todes wegen

28.3.1 Ertragsteuerliche Konsequenzen

Verstirbt ein Unternehmer bzw. Mitunternehmer und vermacht einem Erben oder einer Erbengemeinschaft das Unternehmen bzw. seinen Mitunternehmeranteil, so hat dies keine ertragsteuerlichen Konsequenzen zur Folge.

Von diesem Grundsatz ausgenommen sind etwaige vorhandene Verlustvorträge, die abweichend davon nicht durch den oder die Erben fortgeführt und genutzt werden können (BFH vom 17.12.2007 – GrS 2/04, BStBl. II 2008, 608; BMF Schreiben vom 24.07.2008, BStBl. I 2008, 809). Eine Ausnahme gilt für Verluste von Kommanditisten i.S.d. § 15a EStG. Diese gehen nicht im Rahmen des Erbgangs unter, sondern sind an die Beteiligung gebunden. Damit gehen sie auf den die Beteiligung übernehmenden Erben über und können auch von diesem in Zukunft weiter genutzt werden (m.w.N. im Einzelnen Klein NZG 2018, S. 896).

Werden Anteile an einer Kapitalgesellschaft an eine natürliche Person vererbt und verfügt die Gesellschaft über steuerliche Verlustvorträge, so gehen diese im Zuge der Erbfolge nicht unter (BMF-Schreiben vom 28.11.2017, BStBl. I 2017, 1645 Tz. 4).

Sofern der Unternehmer von der gesetzlichen Erbfolge – z. B. durch ein Testament – abweicht, etwa weil er nicht alle seiner Kinder in das Unternehmen eintreten lassen möchte, ist der Vorgang wesentlich komplexer.

Für den Fall, dass der Unternehmer bspw. Anteile an einer GmbH & Co. KG hält und daneben ein im Sonderbetriebsvermögen der Gesellschaft befindliches Grundstück besitzt und er im Falle seines Todes aus Gründen der Gleichbehandlung auf einen Nachkommen die Gesellschaftsanteile und auf einen anderen Nachkommen das Grundstück übertragen möchte, erfolgt mit dem Tod die Lösung der Betriebsvermögenszugehörigkeit des Grundstücks mit der Folge einer Entnahme und der damit verbundenen Aufdeckung der in dem Grundstück vorhandenen stillen Reserven.

Alternativ wäre eine Verfügung denkbar, nach der nur ein Erbe das unternehmerische Vermögen übernimmt und zum Ausgleich an den oder die weichenden Erben Gleichstellungsgelder zahlen muss. Beim weichenden Erben führen diese Gleichstellungsgelder zu Veräußerungsgewinnen, die der Einkommensteuer unterliegen. Bei dem die Gleichstellungsgelder zahlenden Erben führen die Gleichstellungsgelder zu steuerlichen Anschaffungskosten, die sich in den folgenden Jahren steuermindernd als Abschreibung niederschlagen.

Um ungewollte Steuereffekte möglichst zu vermeiden, sollte die gewünschte Erbfolge frühzeitig geplant und juristisch sowie steuerlich abgesichert werden. Dies gilt auch für die Erbschaftsteuer, die insbesondere ohne vorherige Steuerplanung zu einem nicht unerheblichen Liquiditätsabfluss führen kann.

28.3.2 Erbschaftsteuerliche Konsequenzen

Bemessungsgrundlage

Als Bemessungsgrundlage dient für Zwecke der Erbschaftsteuer der sog. steuerpflichtige Erwerb, der von dem Erwerbsgegenstand zu unterscheiden ist. Steuerpflichtiger Erwerb ist grundsätzlich die Bereicherung des Beschenkten, soweit die einzelne Schenkung nicht steuerbefreit ist. Entscheidend ist dabei der zum Zeitpunkt der Ausführung der Schenkung maßgebliche Wert. Nachträgliche Wertänderungen, sind unbeachtlich. Wird zum Beispiel ein Aktienpaket verschenkt, ist dieses also mit dem Wert zum Zeitpunkt des Erbfalls anzusetzen, auch wenn am nächstfolgenden Tag der Börsenkurs sinkt. Auch Währungsverluste nach dem Stichtag bleiben für Zwecke der Erbschaftsteuer außer Ansatz.

Anteile an Kapitalgesellschaften sind mit ihrem gemeinen Wert anzusetzen. Abzuleiten ist dieser zunächst aus Verkäufen zwischen fremden Dritten, die innerhalb der letzten 12 Monate vor der Schenkung bzw. dem Erbfall stattgefunden haben. Fehlt es an solchen Vergleichswerten, ist der gemeine Wert unter Berücksichtigung der Ertragsaussichten des Unternehmens zu ermitteln. Der Substanzwert darf dabei nicht unterschritten werden. Außerdem kann die Wertermittlung auch nach dem sogenannten vereinfachten Ertragswertverfahren durchgeführt werden, soweit es nicht zu einem offensichtlich unzutreffenden Ergebnis führt. Zumeist ergeben sich im vereinfachten Ertragswertverfahren Werte, die den tatsächlichen Wert der Gesellschaft deutlich übersteigen, was steuerliche Nachteile nach sich zieht. Daher ist der Anwendungsbereich dieses Verfahrens begrenzt.

Das Betriebsvermögen eines Einzelunternehmens bzw. ein Mitunternehmeranteil sind hingegen anhand der Regelungen der §§ 95 ff BewG zu bewerten. Auch hier kann hilfsweise auf das vereinfachte Ertragswertverfahren zurückgegriffen werden.

Steuerschuldner

Steuerschuldner sind sowohl der Schenker als auch der Erwerber. Übernimmt der Schenker die ErbSt vollständig, gilt der für den Erwerber entrichtete Teil der Steuer ebenfalls als Schenkung.

Betriebsvermögensverschonung

Betriebsvermögen und Anteile an Kapitalgesellschaften sind erbschaftsteuerlich privilegiert, insbesondere durch die Verschonungen des § 13a ErbStG.

Die Verschonungen werden gewährt für bestimmte Anteile an Kapitalgesellschaften und Betriebsvermögen (Regelverschonung, Abzugsbetrag und Optionsverschonung), sofern der Erwerb begünstigten Vermögens 26 Mio. Euro nicht überschreitet. Dieses Vermögen ist in der Regelverschonung zu 85 % von der Erbschaftsteuer befreit. Es besteht im Rahmen der Optionsverschonung die Möglichkeit, zu einer 100 prozentigen Steuerbefreiung des begünstigten Vermögens zu optieren, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Zudem bleibt Vermögen außer Ansatz, soweit es EUR 150.000,00 nicht überschreitet (Abzugsbetrag).

Wesentliche Voraussetzung für die Regelverschonung ist insbesondere, dass innerhalb von 5 Jahren nach dem Erwerb die Lohnsumme des Unternehmens 400 % der Ausgangslohnsumme nicht unterschreitet. Die Ausgangslohnsumme entspricht dem Durchschnitt der Lohnsummen der letzten 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer. Unterschreitet die durchschnittliche Lohnsumme den Wert von 400 % vermindert sich der Verschonungsabschlag entsprechend der prozentualen Unterschreitung der Lohnsumme. Der Verschonungsabschlag unterliegt einer 5-jährigen Behaltensfrist.

Wird die Optionsverschonung beantragt, bei der sich der Verschonungsabschlag auf 100 % erhöht, muss der Erwerber sicherstellen, dass innerhalb von 7 Jahren nach dem Erwerb die Lohnsumme von 700 % erreicht wird und er eine Behaltensfrist von mindestens 7 Jahren eingehalten wird.

Die Lohnsummenregelung wurde im Anschluss an die Forderungen des BVerfG vom 17.12.2014 (BVerfG 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, BStBl. II 2015, 50) dahingehend korrigiert, dass sie – anders als zuvor – nach einem abgestuften Schema nun auch für Betriebe mit weniger als 20 Beschäftigten anwendbar ist. Betriebe mit bis zu 5 Beschäftigten sind von der Einhaltung der Lohnsummenregelung freigestellt. Bei 6 bis 11 Beschäftigten betragen die einzuhaltenden Mindestlohnsummen 250 % bei einer Lohnsummenfrist von 5 Jahren und 500 % bei einer Lohnsummenfrist von 7 Jahren (Optionsverschonung). Bei 11 bis 15 Beschäftigten betragen die einzuhaltenden Werte 300 % (5 Jahre) und 565 % (7 Jahre) bei Optionsverschonung. Ab einer Anzahl von 16 Beschäftigten gelten die allgemeinen Lohnsummenwerte und -fristen.

Weitere wesentliche Voraussetzung ist, dass der gemeine Wert des begünstigungsfähigen Vermögens den Nettowert des um das unschädliche Verwaltungsvermögen gekürzten Verwaltungsvermögens (nicht begünstigungsfähiges Vermögen) übersteigt.

Generell ausgenommen von der Befreiung ist sogenanntes junges Verwaltungsvermögen, welches dem Vermögen zum Übertragungszeitpunkt weniger als 2 Jahre zuzurechnen war. Gleiches gilt für junge Finanzanlagen.

Berechnung der Erbschaft- und Schenkungsteuer

Erwerbe von derselben Person innerhalb von 10 Jahren werden zusammengerechnet, um damit Umgehungstatbeständen vorzubeugen.

Der steuerpflichtige Erwerb wird um Freibeträge vermindert. Diese betragen zwischen EUR 20.000,00 und EUR 500.000,00 innerhalb des Zehnjahreszeitraums und steigen in Abhängigkeit von der verwandtschaftlichen Nähe zum Schenker bzw. Erblasser an.

Für die Besteuerung werden Erwerber in verschiedene Steuerklassen eingeteilt. Die Einteilung richtet sich nach dem Verwandtschaftsgrad der Erwerber zum Erblasser bzw. Schenker. So fallen etwa Ehegatten, eingetragene Lebenspartner und die leiblichen oder adoptierten Kinder in die Steuerklasse I, Geschwister in die Steuerklasse II und Personen, die nicht mit dem Erblasser verwandt sind in Steuerklasse III.

Nach Abzug der Freibeträge von der steuerlichen Bemessungsgrundlage erfolgt je nach Steuerklasse eine Besteuerung mit einem Steuersatz von 7 % bis 50 %.

28.4 Fazit

Die vorstehende Darstellung ist lediglich als Überblick über die steuerlichen Grundzüge der Unternehmensnachfolge im Hinblick auf ertrag- und erbschaftsteuerliche Fragestellungen zu verstehen. Denn aufgrund der Vielseitigkeit der Möglichkeiten an Fallgestaltungen sind auch die steuerlichen Besonderheiten der Unternehmensnachfolge nahezu unerschöpflich. Es stellt sich eine Vielzahl von Einzelfragen, welche im Rahmen der Unternehmensnachfolge zu beantworten sind. Relevant sind dabei viele Steuerarten, wie z. B. die Einkommensteuer, die Gewerbesteuer, die Körperschaftsteuer, die Umsatzsteuer und die Grunderwerbsteuer.

Jeder Unternehmer ist aufgefordert, die Unternehmensnachfolge, sei sie geplant oder ungeplant, frühzeitig anzugehen, so dass auch aus steuerlicher Sicht keine unerwarteten Folgen für den Veräußerer sowie den Erwerber bzw. Erben eintreten.

Literatur

BFH vom 05.07.1990 – GrS 4-6/89, BStBl I 1990, 847
BFH vom 15.07.1991 – GrS 1/90, BStBl II 1992, 78
BFH vom 16.12.1997 – IX R 11/94, BStBl II 1998, 718
BFH vom 30.07.2003 – IX R 12/01, BStBl II, 211
BFH vom 17.12.2007 – GrS 2/04, BStBl. II 2008, 608
BFH vom 18.09.2013 – X R 42/10, BStBl II 2016, 639
Blümich, 146. EL Feb. 2019, EStG, KStG, GewStG
BMF v. 28.11.2017, BStBl. I S. 1645
BMF vom 24.07.2008, BStBl. I 2008, 809
BMF vom 11.03.2010, BStBl I 2010, 227
BMF vom 06.05.2016, BStBl. I 2016, 476
BMF vom BMF 28.11.2017, BStBl. I 2017, 1645
BMF vom 20.11.2019, DStR 2019, 2482
BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, BStBl. II 2015, 50
BVerfG vom 29.03.2017 – 2 BvL 6/11, DStR 2017, 1094

Einkommensteuer-Richtlinien 2012 i.d.F. der EStÄR vom 25.03.2013 (BStBl. I 2013, 276)
FG Hamburg vom 04.04.2011 – 2 K 33/10, DStR 2011, 1172
FG Hamburg vom 29.08.2017 – 2 K 245/17, EFG 2017, 1906
FG Hamburg vom 11.04.2018, 2 V 20/18, DStRE 2019, 251
Neufang/Bohnenberger, Wegfall der personellen Verflechtung bei der Betriebsaufspaltung, DStR 2016, 578–580
Kaminski, Überlegungen zur Veräußerung von Vermögen als Alternative zur Schenkung als Instrument der vorweggenommenen Erbfolge, DStR 2019, 750–757
Klein Klärung der Zuordnung des verrechenbaren Verlustes iSd § 15a EStG bei unentgeltlicher Übertragung eines Teils eines Kommanditanteils, NZG 2018, S 896–898



Dr. Henrik Sundheimer Herr Dr. Sundheimer ist Steuerberater und wurde an der Universität Siegen zum Dr. rer. pol. promoviert. Er ist seit 2019 bei Ebner Stolz als Partner im Geschäftsbereich Steuerberatung tätig und verfügt über mehr als 10 Jahre Berufserfahrung. Herr Dr. Sundheimer betreut schwerpunktmäßig international tätige Familienunternehmen und börsennotierte Gesellschaften in Fragen des Internationalen Steuerrechts. Darüber hinaus begleitet Herr Dr. Sundheimer mittelständische Unternehmen und ihre Gesellschafter steuerlich bei Transaktionen (Buy-/Sell-Side), bei Gestaltungsfragen und im Rahmen der Unternehmensnachfolge.

Psychologische Aspekte der Unternehmensnachfolge

29

Janna Piscula und Michael Letter

29.1 Einführung

Die Unternehmensnachfolge stellt eine große Herausforderung für den Übergebenden, für den Übernehmenden sowie für die Mitarbeiter im Unternehmen dar. Es gibt viele verschiedene Anforderungen, die bei einer Unternehmensnachfolge gemeistert werden müssen. Einige davon sind relativ offensichtlich, einige verstecken sich unter der Oberfläche und sind nur sehr schwer auf den ersten Blick erkennbar. Aber gerade die Anforderungen, die im Verborgenen liegen, haben einen gravierenden Einfluss auf den Erfolg einer Unternehmensnachfolge. Diese verdeckten Herausforderungen stellen die psychologischen Aspekte einer Unternehmensnachfolge dar, die in diesem Kapitel näher betrachtete werden sollen. Es ist unmöglich, alle psychologischen Aspekte einer Unternehmensnachfolge in ihrer Vollständigkeit darzustellen. Daher ist unser Anliegen, die unserer Meinung nach wichtigsten Komponenten aufzugreifen und vor allem praxisnahe Hinweise und Tipps zu geben, wie die psychologischen Aspekte in eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge integriert werden können. Eine Unternehmensnachfolge beeinflusst vier Akteure bzw. Bereiche in einem Unternehmen: den Übergebenden, den Übernehmenden, die Mitarbeiter und die Unternehmenskultur.

> Die Anfangseuphorie war schnell verflogen: Als die Übernahme auf die nächste Generation erfolgen sollte, standen die Beteiligten bereits nach anderthalb Jahren vor einem Scherbenhaufen.

J. Piscula (✉)
Bremen, Deutschland
E-Mail: j.piscula@web.de

M. Letter
Neuss, Deutschland
E-Mail: info@letter-consulting.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_29

> Zu unterschiedlich waren die Persönlichkeiten des Übergebenden und des Übernehmenden. Immer wieder gab es Auseinandersetzungen bezüglich der Verantwortlichkeiten, der Firmenausrichtung sowie bei der Einstellung neuer Mitarbeiter. Hinzu kam, dass der Übergebende den Wunsch hatte, sein Gründungskapital und seinen erarbeiteten Firmenwert erstattet zu bekommen. Dies war immer wieder ein Anlass zu vehementen Auseinandersetzungen. Als der Konflikt schließlich auf die Mitarbeiter überschwappte und sich zudem die Kunden über das eiskalte Betriebsklima in dem Unternehmen beschwerten, war die Trennung unvermeidlich – der Übernehmende suchte sich eine neue berufliche Perspektive und verließ das Unternehmen.

So oder so ähnlich verlaufen viele Unternehmensübernahmen, wenn im Vorfeld wichtige Entscheidungen und Vereinbarungen (vor allem rechtlich und finanziell) nicht getroffen worden sind. Häufig hängt ein Scheitern ebenfalls damit zusammen, dass die psychologischen Aspekte nicht berücksichtigt worden sind. Im Folgenden sollen nun die einzelnen Akteure und die sich ihnen stellenden Aufgaben und Herausforderungen betrachtet werden.

29.2 Der Übergebende

Wollen wir zunächst die psychologischen Aspekte der Unternehmensnachfolge auf Seiten des Übergebenden betrachten. Der Übergebende (oft auch Firmengründer) hat das Unternehmen als sein Lebenswerk geschaffen. Der Erfolg des Unternehmens wird mit dem Firmengründer in Verbindung gebracht. Er prägt die Unternehmenskultur mit ihren Werten, Zielen und Umgangsformen. Bei einer Unternehmensübergabe können viele Probleme auftreten. Der Übergebende muss sich damit auseinander setzen, dass die Zeit gekommen ist „das Ruder abzugeben“. Häufig scheitern Unternehmensübergaben daran, dass der Übergebende noch nicht bereit ist, das Unternehmen endgültig zu verlassen. Es ist wichtig, dass der Übergebende sich klar mit seinen Wünschen und Zielen auseinander setzt, vor allem damit, welchen neuen Aufgaben er sich nach der Firmenübergabe widmen möchte. Das Hauptaugenmerk liegt darauf neue Impulse zu setzen und Aufgaben fern ab von dem Unternehmeralltag zu suchen.

Die Übergabe des eigenen Unternehmens wird oft durch den vom Übergebenden wahrgenommenen ideellen Wert des Unternehmens und dem Gefühl, diesen ideellen Wert bei Verkauf auch ausbezahlt zu bekommen, erschwert. Die individuelle Bewertung des eigenen Unternehmens durch den Übergebenden stellt einen entscheidenden psychologischen Aspekt bei einer Unternehmensnachfolge dar. Um diesem entgegen zu wirken, sollte im Vorfeld der Wert des eigenen Unternehmens geschätzt werden. Zu beachten ist, dass die objektive und subjektive Schätzung des Unternehmenswertes sehr unterschiedlich ausfallen können. Meist fällt die subjektive Schätzung des Übergebenden wesentlich höher aus, als die objektive Schätzung durch einen externen Experten, da der ideelle Wert für den Firmengründer unbezahlbar ist. Es ist hilfreich unter externer Anleitung den ideellen und objektiven materiellen Wert des Unternehmens zu erarbeiten und sich mit der häufig aufkommenden Differenz auseinanderzusetzen. Die Hauptaufgabe für den Übergebenden

besteht darin, die eigene Haltung und die eigenen Gefühle und Erinnerungen, die mit dem Unternehmen verbunden sind zu reflektieren. Es gibt zwar eine Unzahl von Standardmodellen zur Unternehmensbewertung, oft sind diese als mögliches Lösungsmodell aber unbrauchbar. Thomas Reeder, Unternehmensberater aus Düsseldorf, spricht von der Elvis-Methode bei der Unternehmensbewertung. Angenommen Sie hätten eine Gitarre von Elvis, diese hat wahrscheinlich einen unschätzbaren Wert. Wenn Sie diese verkaufen wollen, sind Sie aber oft erstaunt, dass niemand dafür bietet oder wesentlich weniger als den von Ihnen geschätzten Wert.

Neben der Auseinandersetzung des Übergebenden mit seinen Zukunftsplänen und der bevorstehenden Übergabe seines Unternehmens in andere Hände, ist die Auseinandersetzung mit dem „Nachfolger" grundlegend. Es ist wichtig im Vorfeld ein klares Profil des Übernehmenden zu zeichnen, sowie die Erwartungen an seine unternehmerische Ausrichtung zu formulieren. Folgende Fragen sind hilfreich:

- Welche Eigenschaften sollte mein Nachfolger mitbringen?
- Welche Erwartungen stelle ich an ihn?
- Was wünsche ich mir für die Zukunft des Unternehmens, wenn ich nicht mehr da bin?
- Welche unternehmerische Ausrichtung wünsche ich mir?

Einerseits ist es wichtig, dass der Übergebende dieses Profil für sich klar zeichnet, andererseits muss dieses Profil unbedingt mit einem externen Berater überprüft und hinterfragt werden:

- Sind meine Anforderungen realistisch?
- Beschreibe ich mich vor 50 Jahren?
- Sind meine Vorstellungen mit der aktuellen unternehmerischen Situation vereinbar?
- In welchen Bereichen bin ich bereit Kompromisse einzugehen?

Die Auseinandersetzung des Übergebenden mit dem Profil des Übernehmenden ist wichtig, um zu klären, unter welchen Bedingungen man bereit ist, sein eigenes Lebenswerk in neue Hände zu geben. Außerdem führt es dazu, dass mit klar formulierten und realistischen Forderungen und Wünschen in den Übergabeprozess eingestiegen werden kann. Sind diese Dinge im Vorfeld nicht geklärt, schwingen bei Verhandlungen vor der Übergabe, als auch im aktiven Übergabeprozess ungeklärte Forderungen oder Verbindlichkeiten mit, die zu erheblichen Störfaktoren werden können oder eine Übergabe komplett verhindern.

Die Grundvoraussetzung für die Übergabe ist ein partnerschaftliches Verhältnis. Alle Herausforderungen lassen sich bewältigen, wenn Ehrlichkeit, Vertrauen und Fairness Basis der kollegialen Zusammenarbeit zwischen den Parteien sind und sie sich bei aller Unterschiedlichkeit Wertschätzung und Respekt entgegenbringen. Die Gründung und Führung eines Unternehmens ist in der Übergangsphase durchaus mit einer Ehe oder Partnerschaft vergleichbar: Um gemeinsam die Höhen, aber vor allem die Tiefen bestehen zu

können, muss „die Chemie“ zwischen den Partnern stimmen. Daher ist dem Übergebenden zu raten, sich zuallererst selbstkritisch zu fragen, wie es um die eigene Teamfähigkeit bestellt ist. Ist man ein Teamplayer, verläuft die kooperative Zusammenarbeit im Team in aller Regel zufriedenstellend. Ist dies jedoch nicht der Fall, kann es Probleme geben. Das Scheitern eines Übergabeprozess ist selten auf wirtschaftliche oder fachliche Unzulänglichkeiten zurück zu führen, sondern vielmehr auf persönliche Egoismen und Eitelkeiten – zum Beispiel wenn der Übernehmende versucht, den Senior als „Chef“ zu dominieren. Das heißt aber nicht, dass alle gleich ausgerichtet sein sollten: Mentalitätsunterschiede können die positive Entwicklung des Unternehmens sogar fördern, wenn sie zur Ausweitung des Leistungsspektrums genutzt werden und nicht ständige Reibungspunkte in der Zusammenarbeit sind.

29.3 Der Übernehmende

Mit der Übernahme eines Unternehmens wird nicht nur die finanzielle und strategische Verantwortung für ein Unternehmen übertragen, sondern auch die Verantwortung für die im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter und die vorherrschende Unternehmenskultur. Es sind die weichen Faktoren (Mitarbeiterbindung, Unternehmenskommunikation, Arbeitszufriedenheit, Corporate Identity, Unternehmenswerte), die einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens haben und gerade bei einer Übernahme berücksichtigt werden müssen, da sie sehr sensibel sind. Bei einer Unternehmensnachfolge muss sich der Übernehmende mit verschiedenen Facetten seiner neuen Aufgabe – Verantwortliche Person für ein Unternehmen – auseinandersetzen. Eine Aufgabe ist die Positionierung in der Öffentlichkeit („Wie will ich nach außen wirken?“ „Welches Image möchte ich dem Unternehmen geben?“). Eine weitere Herausforderung ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Führungspersönlichkeit, die in das Unternehmen wirkt und einen erheblichen Einfluss auf die Mitarbeiter und die Unternehmenskultur ausübt.

Ebenfalls muss die Führungspersönlichkeit des Übergebenden betrachtet werden, dessen Platz übernommen und ausgefüllt werden muss. Jeder Mensch ist unterschiedlich und besitzt eine individuelle Führungspersönlichkeit. Es ist sehr wichtig, sich mit der eigenen Führungspersönlichkeit auseinander zu setzen, um sein Profil zu schärfen, sich seiner Wirkung auf andere bewusst zu werden sowie seine eigenen Stärken und Schwächen zu entdecken und konkret benennen zu können. Nur wenn Stärken und Schwächen bekannt sind, können diese aktiv genutzt, bzw. aktiv ausgeglichen werden. Diese Kenntnis ist bei der Unternehmensnachfolge wichtig, da nicht nur der Übergebende reflektiert und mit klaren Formulierungen in den Übergabeprozess gehen sollte. Auch der Übernehmende sollte klar formulieren können, wie er den Platz des Übergebenden ausfüllen möchte und welche Stärken er für dieses Vorhaben mitbringt. Ein weiterer Vorteil ist, dass bestehende Schwächen aufgedeckt werden, die bei der Bildung eines Teams berücksichtigt und ausgeglichen werden können. Nach Berth sollte sich ein Team aus Personen zusammensetzen, deren Persönlichkeitsstrukturen folgenden Typen entsprechen (Berth 1995):

- reformerischer Visionär: Konzept und Vision ersinnen
- systematischer Entdecker: Verfahren entwickeln
- vernünftiger Analysierer: Aufwand und Nutzen prüfen
- konservativer Anpasser: Verknüpfung mit der Vergangenheit
- vorsichtiger Organisierer: Prozesse organisieren und planen
- geschickter Macher: Vorhaben durchsetzen und implementieren

Die ersten beiden Persönlichkeitstypen gehören zu den „Phantasievollen", die mittleren zu den „Ordnungsmacher", die letzten zwei zu den „Realisierer". Diese sechs Persönlichkeiten – sie kommen in der Realität selbstverständlich nie in Reinkultur vor, aber nach Berth tendiert jeder Mensch zumindest zu einem der idealtypischen Charaktere – sind erst im Team und gemeinsam stark und effektiv. In einem Gespräch zwischen den Parteien kann geklärt werden, wer über welche dieser Fähigkeiten verfügt. Der Vorteil: Stellt sich heraus, dass zum Beispiel keiner der Akteure über organisatorische Fähigkeiten verfügt, kann frühzeitig Abhilfe geschaffen werden, indem diese Fähigkeit „eingekauft wird", etwa in Form eines externen Experten, der diese Aufgaben übernimmt. Hinzu kommt: Soll in der Zukunft ein weiterer Partner, zum Beispiel in die Geschäftsleitung oder im Management integriert werden, kann das Wissen, welcher Persönlichkeitstyp dem bestehenden Team noch fehlt, ein „Suchkriterium" darstellen.

Die Übernahme des Lebenswerks einer Führungspersönlichkeit stellt wohl eine der größten Herausforderung dar, die sich der Übernehmende stellen muss. Natürlich ist es für den Übernehmenden wichtig, mit eigenen Ideen zu überzeugen. Häufig sprudelt dieser bereits vor der Unternehmensnachfolge nur so vor Ideen, was er alles anders machen bzw. verändern möchte. Visionen und neue Ansätze sind wertvoll und können frischen Wind in ein Unternehmen bringen. Was allerdings nicht vergessen werden darf, ist die Vorbereitung darauf. Nicht nur die eigene Vorbereitung, sondern auch die der Mitarbeiter auf den neuen frischen Wind ist bedeutend, damit diese nicht unvorbereitet davon „umgepustet" werden. Dieser psychologische Schritt wird häufig übersehen, ist dennoch ausschlaggebend. Der Übernehmende sollte, sofern er nicht aus dem Unternehmen kommt, sich zunächst auf das Unternehmen einlassen und das Unternehmen mit seiner Dynamik, Struktur und Kommunikation auf sich wirken lassen.

> In einem Familienunternehmen entschieden sich die Familienmitglieder im Zuge der Expansion ein weiteres Mitglied in den Vorstand aufzunehmen. Auf Grund des Mangels an Nachfolgern innerhalb der Familie, entschied man sich für einen externen Kandidaten, Herrn U. Da den Firmenbesitzern die familiäre Unternehmenskultur sehr wichtig war, durchlief Herr U. fast ein Jahr lang die einzelnen Abteilungen des Unternehmens. Zu Beginn eckte er stark an, da er sich auf Grund seines Postens in dem Unternehmen klar positionieren und seine Ideen zur Veränderung mit Tatendrang einbringen wollte. Nach zwei Monaten waren die Fronten so sehr verhärtet – die Mitarbeiter sowie die Familienmitglieder des Vorstandes setzten sich hart zur Wehr – dass Herr U. mit dem Gedanken spielte das Unternehmen wieder zu verlassen. Als letzten Versuch wechselte Herr U. seine Strategie und begann das Unternehmen auf sich wirken zu lassen. Er hielt sich im Hintergrund und begann die Feinheiten des

Unternehmens im Umgang miteinander, aber vor allem die Feinheiten bei der Einleitung von Veränderungsprozessen wahrzunehmen. Im Unternehmen gab es eine unausgesprochene Regel, dass eine gewisse Zeit eingehalten werden muss, in der ein Veränderungsprozess diskutiert werden kann. Erst dann wird das Vorhaben in die Tat umgesetzt. Ebenfalls war es wichtig, die für den Bereich verantwortliche Person einzuweihen – als Zeichen des Respekts. Und so begann Herr U. die ersten Veränderungsprozesse nach den firmenüblichen Vorgaben umzusetzen und erntete durch die erfolgreichen und effizienten Veränderungen großen Respekt und viel Ansehen. Nach und nach ließ er in die Umsetzung von Veränderungsprozessen seine eigene Handschrift einfließen.

Das wichtige ist, dass einem Übernehmenden bewusst ist, dass ein Übernahmeprozess nicht mit der Brechstange herbeizuführen ist, sondern mit Bedacht umgesetzt werden muss. Respekt muss sich verdient werden – den bekommt der Übernehmende nicht bei der Unternehmensnachfolge gratis geschenkt.

Was aber geschieht, wenn der Übergebende zu unlauteren Mitteln greift und nur seinen eigenen Vorteil verfolgt? Die kooperative Verhandlungsstrategie hilft hier nicht weiter. Folgende Maßnahmen erleichtern den Umgang mit dem „quer schießenden" Übergebenden:

- Eine sehr gute Vorbereitung auf das Verhandlungsgespräch.
- Ein detaillierter Gesprächsleitfaden hilft, sich von den Verwirrspielen des anderen nicht beeinflussen zu lassen. Wo es Sinn macht, wird ihm zugestimmt, um dann wieder den konkreten Verhandlungsanlass in den Mittelpunkt zu rücken. In dem Leitfaden wird zudem festgehalten, welche eigenen Interessen man keinesfalls aufgeben will und bei welchen Interessen eventuell Zugeständnisse gemacht und Kompromisse eingegangen werden können.
- Unfairness sofort beim Namen nennen. Offensichtliche Drohungen sollten die Verhandelnden als unangebracht bezeichnen und nicht akzeptieren. Anschließend allerdings machen sie den Umgang miteinander zum Thema: „So kommen wir nicht weiter. Was halten Sie davon, wenn wir erst einmal festlegen, wie wir miteinander umgehen und reden wollen? So können wir unser gemeinsames Ziel doch noch erreichen."

Wichtig ist: Die zukünftigen Partner sollten auch in hitzig und emotional geführten Verhandlungsgesprächen stets fair bleiben.

29.4 Die Mitarbeiter

Das Zahnrad jeden erfolgreichen Unternehmens sind die Mitarbeiter. Sie setzen die Vision eines Firmengründers in die Tat um und bringen sich und Ihre Ideen in das Unternehmen ein. Mitarbeiter machen ein Unternehmen lebendig, können ein Unternehmen aber auch zu Fall bringen. Bei einer Unternehmensnachfolge wird das Augenmerk oft ausschließlich auf die oberste Führungsriege gelegt. Die Mitarbeiterebene wir völlig außer Acht gelassen.

Was aber nicht vergessen werden darf ist, dass eine Unternehmensnachfolge nicht nur eine Herausforderung für den Übernehmenden und Übergebenden darstellt, sondern ebenfalls für die Mitarbeiter. Auf Seiten der Mitarbeiter besteht meist eine große Unsicherheit. Die ungeklärte Frage wie es weiter geht, kann Ängste und Sorgen auslösen. Veränderungen bedeuten „Neues" und das muss nicht unbedingt besser sein. Es ist wichtig, die Mitarbeiter im Veränderungsprozess, der durch die Unternehmensnachfolge von statten geht, mitzunehmen. Vor allem besteht hier die Anforderung an eine offene und transparente Kommunikation. Es ist wichtig, den Mitarbeitern eine Plattform zu bieten, um Fragen zu stellen und Sorgen formulieren zu können. Dadurch besteht die Möglichkeit die Mitarbeiter langsam an Neuigkeiten zu gewöhnen. Frei nach dem Motto: „Es kommt auf die richtige Dosierung an."

Mitarbeiter reagieren auf einen Nachfolgeprozess sehr unterschiedlich (Homma und Bauschke 2010). Im Allgemeinen lassen sich drei Gruppen unterscheiden. Der spontane Unterstützer ist bereit die Veränderungsprozesse sofort zu unterstützen. Es ist möglich, dass er schon sehr lange auf eine Veränderung gewartet hat. Die Bereitschaft, die Veränderungen sofort zu unterstützen, hängen mit Erwartungen und Hoffnungen zusammen, dass sich auch für den spontanen Unterstützer selbst etwas verändert bzw. verbessert. Diese Mitarbeiter sprudeln förmlich vor Kreativität und Tatendrang, daher ist es ratsam, diesen Personen die Möglichkeit zu bieten, sich in den Veränderungsprozess mit einzubringen. Die Abwartenden stellen meist den größten Teil der Mitarbeitergruppe. Viele Menschen stehen Veränderungen generell skeptisch gegenüber, da nicht klar ist, wo es hin geht. Aussprüche wie „Das machen wir schon immer so! Warum dann was verändern!" machen deutlich, dass viele Menschen gern beim alt bewährten bleiben, da Ablauf und Ausgang gewiss sind. Die Abwartenden halten sich bei Veränderungsprozessen zunächst raus und beobachten, wie sich der Veränderungsprozess entwickelt. Erst dann treffen sie eine Entscheidung, ob sie die Veränderung ablehnen oder sich darauf einlassen und ein Teil davon werden wollen. Gerade um die abwartenden Mitarbeiter mitzunehmen, sollten Veränderungsprozesse möglichst transparent gestaltet werden. Die Hintergründe für Veränderungen werden dadurch verständlich und können auf Seiten der Mitarbeiter Verständnis und Zustimmung erzeugen. Ebenfalls beschleunigt es den Prozess der Mitarbeiter, die Veränderungen zu bewerten und sie können schneller zu aktiven Unterstützern und Beteiligten werden. Die Resignierten lassen sich für Veränderungsprozesse gar nicht oder nur sehr schwer begeistern. Meist haben sie schon mehrere Veränderungsprozesse hinter sich, mit denen sie negative Veränderungen und Erfahrungen verbinden. Vor allem, wenn erlebt wurde, dass sich das Gesagte vom tatsächlich Stattgefundenen drastisch unterschieden hat, werden Veränderungsprozesse als etwas empfunden, bei dem man nur verlieren kann. Es besteht die Grundannahme, dass Veränderungen bedeuten: Es wird schlechter. Bei den Resignierten ist die große Herausforderung, diese vorgefertigten negativen Einstellungen positiv zu verändern was viel Geschick und Empathie erfordert. Wichtig ist, dass keine Versprechungen gemacht werden, von denen man weiß, dass diese nicht eintreffen werden. Die Kommunikation der Veränderungsprozesse sollte möglichst nüchtern und neutral erfolgen. Die ehrliche

Darstellung der Vor- und Nachteile kann hilfreich sein, bei den Mitarbeitern langsam Vertrauen in den Veränderungsprozess zu erzeugen. Ebenfalls ist es sinnvoll, die vergangenen negativen Erfahrungen aufzugreifen und anzusprechen (z. B. wenn das Unternehmen nun zum wiederholten Mal in kürzester Zeit einen erfolglosen Unternehmerwechsel durchgemacht hat).

Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Personen einer Veränderung negativ gegenüber stehen. Einer ist sicherlich die Angst, dass die Veränderungen Nachteile bedeuten. Zum Beispiel, dass Kompetenzen und Entscheidungsfreiheiten abgeben werden müssen und somit eine beruflich Einschränkung stattfindet. Veränderungen in Unternehmen bringen Umstrukturierungen mit sich, wodurch nicht nur inhaltliche Kompetenzen sondern auch berufliche Beziehungen angegriffen oder verändert werden können. Umstrukturierung führen häufig dazu, dass Teams aufgelöst oder neu zusammengesetzt werden, um die Arbeit effizienter zu gestalten oder um Arbeitsprozesse inhaltlich zu integrieren. Gerade dann, wenn fest etablierte Teams ohne angemessene Vorbereitung und Kommunikation „auseinandergerissen“ werden, besteht die Gefahr, dass diese sich innerhalb des Unternehmens „auflehnen“ und ihren Frust und ihre Ablehnung gegenüber der Unternehmensnachfolge auf andere Mitarbeiter übertragen.

Für Übernehmenden und Übergebenden ist es hilfreich, die verschiedenen Reaktionsmuster zu kennen, um mitarbeiterorientiert reagieren zu können. Der Übergebende kann hierbei die Vorarbeit leisten z. B. bei der Einführung des Veränderungsprozesses und der Übernehmende steigt ein und bringt den Veränderungsprozess unter Berücksichtigung transparenter Kommunikation und der Sorgen und Ängste der Mitarbeiter zu Ende.

Homma und Bauschke fassen die wichtigen Aufgaben bei einer Unternehmensnachfolge wie folgt zusammen (Homma und Bauschke 2010):

- Die Gründe für Veränderungen erklären (den Sinn für bestimmte Schritte transparent machen)
- Offene Kommunikation (Transparenz, um Gerüchte vorzubeugen; falls Gerüchte entstehen, diese direkt ansprechen und aus der Welt schaffen)
- Klare Ziele und Erwartungen formulieren (an einzelne Unternehmensgruppen oder Mitarbeiter)
- Den Veränderungsprozess aktiv begleiten (kontinuierliches Feedback)
- Vertrauen schaffen (Offenheit, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit in der Umsetzung)
- Kritik annehmen (Kritische Fragen können Hinweise auf vorhandene Konflikte geben und sind häufig für deren Lösung sehr hilfreich)
- Anerkennung und Wertschätzung für die vergangene Vorgehensweise aufbringen (nur weil etwas verändert werden soll, darf nicht der Eindruck entstehen, dass das Vergangene schlecht war)
- Den Mitarbeiter dort abholen, wo er steht
- Die spontanen Unterstützer ausfindig machen und aktiv mit einbeziehen

29.5 Die Unternehmenskultur

Der vierte Akteur bzw. Bereich, der bei einer Unternehmensnachfolge nicht unbeachtet bleiben darf ist die Unternehmenskultur. Sie ist oft nur schwer greifbar, aber verantwortlich für Denk- und Handlungsmuster, Umgangsformen, Wertvorstellungen und Erwartungen, die im Unternehmen bestehen und gelebt werden. Nicht Strategien und Strukturen (harte Faktoren), sondern Loyalität, Mitarbeiterzufriedenheit, Kommunikation, Kooperationsbereitschaft, Interaktion und Mitarbeiterbindung (weiche Faktoren), die durch die Unternehmenskultur ausgelöst werden, sind als ursächlich für Unternehmenserfolg zu sehen (Berkel und Herzog 1997). Der Begriff Unternehmenskultur ist fest in Theorie und Praxis verankert. Begriffe wie Firmenkultur, Corporate Culture oder Organisationskultur beziehen sich auf dasselbe Phänomen. Im Allgemeinen lassen sich laut Bachinger zehn Merkmale zusammenfassen, die Unternehmenskultur umfassend beschreiben (Bachinger 1990).

Demnach ist Unternehmenskultur…

1. …sozial ausgerichtet, da jedes Organisationsmitglied zu ihrer Entstehung und Aufrechterhaltung beiträgt.
2. …verhaltenssteuernd und beeinflusst somit ebenfalls die zwischenmenschlichen Beziehungen im Unternehmen.
3. …das Ergebnis von menschlichem Denken, Fühlen und Handeln.
4. …allgemein akzeptiert, d. h. die Mitglieder handeln, arbeiten und leben bewusst oder unbewusst nach ihren Werten und Regeln.
5. …durch gemeinsame Überzeugungen, Erlebnisse und Erfahrungen in einem historischen Prozess entstanden.
6. …für neue Organisationsmitglieder oder Kunden erlernbar.
7. …flexibel und dynamisch, was ihre Nachhaltigkeit gewährleistet.
8. …in den Köpfen (bewusst) und im Herzen (unbewusst) verankert.
9. …nicht direkt greifbar, da sie sich aus vielen Facetten zusammensetzt, die als Ganzes schwer zu definieren sind.
10. …nie vollständig ausgebildet, sondern immer das Ergebnis eines fortlaufenden Prozesses.

Gerade in Klein- und Mittelständischen Unternehmen, die meist Familienunternehmen sind, kommt der Unternehmenskultur eine besondere Bedeutsamkeit zu. Die Unternehmenskultur in Familienunternehmen wird häufig als positiver beschrieben als die in nicht-Familienunternehmen (Denison et al. 2004), weil die Mitarbeiter intensiver einbezogen werden und mehr in sie investiert wird. Der Gründer eines Unternehmens nimmt einen fundamentalen Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung der Unternehmenskultur. Je mehr der Firmengründer aktiv im Unternehmen mitarbeitet bzw. präsent ist, desto mehr beeinflusst er und sein Führungsstil das Geschehen und vor allem den Umgang mit und

unter den Mitarbeitern. Die Unternehmenskultur ist entscheidend für Verhaltensweisen und Kommunikationsformen im Unternehmen und kann nur funktionieren, wenn sie im kompletten Unternehmen gelebt wird. Vorgehensweisen und Handlungsmuster sind häufig als unausgesprochene Regeln bei den Mitarbeitern bekannt, da sie aus Erfahrungen wissen, wie im Unternehmen mit bestimmten Situationen umgegangen wird, bzw. was erwartet werden kann.

Eine Unternehmensnachfolge bringt immer einen Kulturwechsel mit sich, da sich die Führungspersönlichkeit – der Kopf des Unternehmens – ändert. Einige Veränderungsprozesse werden aktiv, d. h. bewusst von dem Übernehmenden angestoßen. Einige Veränderungsprozesse – gerade die informellen – werden unbewusst eingeleitet oder verändert. So können sich die weichen Faktoren (Loyalität, Mitarbeiterzufriedenheit, Kommunikation, Kooperationsbereitschaft, Interaktion und Mitarbeiterbindung) durch eine Unternehmensnachfolge schlagartig verändern (zum Positiven oder zum Negativen). Um als Übernehmender die Veränderungsprozesse in der Unternehmenskultur einigermaßen kontrollieren und beeinflussen zu können, ist ein sensibler Umgang mit der vorherrschenden Unternehmenskultur wichtig. Ebenso sollten die Fragen „Was will ich verändern?“ und „Was könnte sich automatisch verändern?“ beantwortet werden. Dies erfordert sehr viel Empathie, Offenheit und Beobachtungsgabe auf Seiten des Übernehmenden und erscheint besonders in der hektischen Zeit der Unternehmensnachfolge ein zu vernachlässigender Faktor zu sein. Häufig wird nach dem Motto verfahren: Das pendelt sich schon von alleine ein. Aber gerade die Unternehmenskultur, die durch eine Unternehmensnachfolge beeinflusst und verändert wird, ist ein unterschätzter Faktor und kann durch negative Erfahrungen in der Anfangsphase überschattet werden. Wird eine Unternehmensnachfolge zu Beginn als positiv wahrgenommen, so werden häufig kleine Rückschläge gutmütig toleriert. Wird eine Unternehmensnachfolge als negativ erlebt, so stehen die Meisten dem Nachfolgeprozess sehr negativ gegenüber und nehmen vor allem die positiven Erfahrungen, die zwischendurch stattfinden, kaum oder als zufällige Ausnahme wahr. Aus diesem Grund sollte der Einfluss einer Unternehmensnachfolge auf die Unternehmenskultur eben so wenig unterschätzt werden, wie der Einfluss der Unternehmenskultur auf die Mitarbeiter und auf den zukünftigen Erfolg des Unternehmens.

Vor der Unternehmensnachfolge ist es wichtig, sich mit den offiziell kommunizierten Unternehmenswerten und -zielen auseinander zu setzten. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die offiziell verkündeten Werte und das offizielle Leitbild häufig nicht der Realität entsprechen, sondern dem, was das Unternehmen sich selbst als Ziel setzt. Viel entscheidender für die Unternehmenskultur sind die „ungeschriebenen Gesetze“, die in einem Unternehmen vorherrschen. Diese werden häufig intensiv gelebt. Wenn Mitarbeiter gefragt werden, warum sie sich an bestimmte Abläufe halten, antworten diese häufig: „Das ist bei uns einfach so!“. Denn auch jeder Mitarbeiter, der in ein Unternehmen neu einsteigt, muss zunächst die Unternehmenskultur und die damit zusammenhängenden Kommunikationsformen und Umgangsweisen kennen lernen. Natürlich kann sich die Unternehmenskultur, je nach Größe des Unternehmens, innerhalb unterscheiden. Sogenannte

Subkulturen legen separate Verhaltensnormen für das Verhalten in kleinen Gruppen (z. B. Abteilungen, Projektteams) im Unternehmen fest. Gerade in Hinblick auf das Führungsverhalten des Übernehmenden spielt die Unternehmenskultur eine große Rolle. Wenn der Führungsstil im Unternehmen sehr autoritär und direktiv ist, kann es zu Problemen kommen, wenn der Übernehmende, ohne dies einzuführen, einen kooperativen oder demokratischen Führungsstil mit sehr viel Freiheiten lebt. Dies kann ohne Einführung zu Missverständnissen und Verunsicherung führen. Wenn Mitarbeiter es gewohnt sind alles „abnicken" zu lassen, führt es bei vielen Mitarbeitern zu Verunsicherung, wenn sie plötzlich selbst die Verantwortung übernehmen und entscheiden sollen.

Für die Vorbereitung auf eine Unternehmensnachfolge, sollte der Übernehmende folgende Fragen beantworten:

- Für welche Eigenschaften/Werte steht das Unternehmen?
- Was verbindet die Mitarbeiter mit dem Unternehmen (oder banal gefragt: Warum arbeiten die Mitarbeiter gern im Unternehmen)?
- Wie ist der Umgang der Mitarbeiter untereinander?
- Wie sind die Kommunikationswege?
- Welche Erwartungen haben die Mitarbeiter an das Unternehmen?

Durch die Beantwortung dieser Fragen kann die Unternehmenskultur und ihre Feinheiten herausgearbeitet und der Blick für bestimmte Herausforderungen bzw. Problemstellungen geschärft werden.

29.6 Fazit

Eine Unternehmensnachfolge stellt eine spannende und sicherlich auch nervenaufreibende Herausforderung dar. An vielen Ecken lauern Gefahren und es gilt viele Stolpersteine zu überwinden. Die vier Akteure bzw. Bereiche der Unternehmensnachfolge stellen jeder für sich besondere Anforderungen, die besondere und gesonderte Aufmerksamkeit bedürfen. Und dennoch hängen die psychologischen Aspekte der einzelnen Akteure eng miteinander zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Sicherlich gibt es keine Patentlösung für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge. Jedes Unternehmen, jeder Übergebende und Übernehmende sowie jeder Mitarbeiter ist verschieden. Allerdings gibt es verschiedene Aspekte, die berücksichtigt werden können, um den Erfolg einer Unternehmensnachfolge wahrscheinlicher zu machen. Dieses Kapitel soll auf die Wichtigkeit der psychologischen Aspekte der Unternehmensnachfolge hinweisen, deutlich machen, welche Gefahren lauern und wie diesen entgegen getreten werden kann. Die psychologischen Aspekte einer Unternehmensnachfolge sind ausschlaggebend für einen erfolgreichen Nachfolgeprozess, denn ein Unternehmen lebt von Menschen – egal auf welcher Hierarchieebene – die sich nicht in ein festes Muster pressen lassen und deren Verhalten, Gefühle und Erwartungen individuell und vor allem dynamisch sind.

Literatur

Bachinger R (1990) Unternehmenskultur. Ein Weg zum Markterfolg. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main

Berkel K, Herzog R (1997) Unternehmenkultur und Ethik. In: Bienert W, Crisan E (Hrsg) Arbeitshefte Führungspsychologie, Bd 27. Sauer, Heidelberg

Berth R (1995) Erfolg. Überlegenheitsmanagement. Econ, Düsseldorf

Denison D, Lief C, Ward JL (2004) Culture in family-owned enterprises. Recognizing and leveraging unique strengths. Fam Bus Rev 17(1):61–70

Homma N, Bauschke R (2010) Unternehmenskultur und Führung. Den Wandel gestalten – Methoden, Prozesse, Tools. Gabler, Wiesbaden



Janna Piscula Diplom-Psychologin, Personalentwicklung und Prävention, Mitarbeiterführung, Mitarbeiterbindung und -motivation, Nachfolgeregelung in KMU's, Coaching, Konzeption und Durchführung von Personalschulungen, Fachvorträge.



Michael Letter Betriebswirt seit 15 Jahren Business-Coach, Ge-schäftsführer der Letter Consulting GmbH, Schwerpunkte: Smart-Leadership – werteorientiertes Führen, Reiss-Profile Master, Coaching im Bereich Nachfolgemanagement, Referent.

Der freiwillige Beirat als Instrument der Unternehmensnachfolge

30

Jens-Michael Wolf

30.1 Einleitung

Unternehmensnachfolge führt zwangsläufig zu Veränderungen im Gesellschafterkreis und häufig – vor allem bei kleineren Unternehmen – auch zu einem Wechsel in der Geschäftsführung. Das stellt eine außergewöhnliche Herausforderung für das Unternehmen, die Gesellschafter, die Geschäftsführung, die Mitarbeiter, die Banken, sogar für Kunden und Lieferanten dar. Um diese Herausforderung besser zu bewältigen, kann die Unternehmensorganisation angepasst werden.

Durch die Errichtung eines Beirats können Erfahrungen und Fähigkeiten von Personen, die nicht zum Kreis der Gesellschafter und Geschäftsführer gehören, genutzt werden. Aufgaben, die einem Beirat übertragen werden können, sind dabei insbesondere:

- Beratung der Geschäftsführung oder
- Überwachung der Geschäftsführung

Da für einen freiwilligen Beirat keine speziellen gesetzlichen Vorschriften bestehen (die Regelungen des § 52 GmbHG können abbedungen werden), können Anforderungen der Gesellschafter und der Geschäftsführung, aber auch Wünsche weiterer Gruppen wie etwa Fremdkapitalgeber, Kunden oder Mitarbeiter bei der – auch nur vorübergehenden – Einsetzung eines solches Gremiums berücksichtigt werden. Der folgende Beitrag soll aufzeigen, welche Möglichkeiten ein freiwilliger Beirat als Instrument der Unternehmensnachfolge bietet.

J.-M. Wolf (✉)
Mittelhessen, Deutschland
E-Mail: wolf@dr-schlappig.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_30

Ziel ist aber keine vollständige Erörterung, insbesondere nicht der rechtlichen Aspekte des freiwilligen Beirats, vielmehr sollen praktische Fragen zur Errichtung und Organisation des Beirats behandelt werden.[1]

Zunächst sollen Beispiele und Begriffsabgrenzungen sowie eine Einordnung des Beirats in die Unternehmensverfassung zwischen Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung und Aufsichtsrat vorgenommen werden. Darauf aufbauend werden Aspekte bei der Errichtung eines Beirats sowie bei der laufenden Arbeit diskutiert. Abschließend werden mit den Themen Unternehmenskrise und Insolvenz, Gesellschafterstreitigkeiten sowie Wechsel in der Geschäftsführung besondere Problembereiche für den Beirat angesprochen.

30.2 Begriffsdefinition und Abgrenzung

- **Beispiele für die Errichtung eines Beirats im Zuge der Unternehmensnachfolge**

Situationen, in denen häufig die Einrichtung eines Beirats gewählt wird, sind etwa:

- Ein neuer geschäftsführender Gesellschafter möchte sich den Rat des bisherigen geschäftsführenden Gesellschafters sowie weitere Branchenexpertise sichern und setzt einen beratenden Beirat ein, den die Geschäftsführung über die laufende Geschäftsentwicklung informiert und in dem insbesondere Strategie und Investitionsvorhaben diskutiert werden. Der Beirat beschließt dazu Empfehlungen, die Entscheidungen trifft der neue Gesellschafter aber alleine.
- Im Rahmen einer fremdfinanzierten Unternehmensnachfolge bitten die Kapitalgeber um die Errichtung eines Beirats, neben regelmäßigen Informationen zur Geschäftsentwicklung sollen insbesondere wirtschaftliche Fragen diskutiert werden. Der Beirat beschließt dazu Empfehlungen.
- Ein Investor richtet einen überwachenden Beirat bei einem neu erworbenen mittelständischen Unternehmen ein. Neben Mitarbeitern des Investors sind auch externe Berater im Beirat vertreten. Der Beirat hat insbesondere die Aufgabe, regelmäßig etwa alle 2 Monate den Bericht der Geschäftsführung zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung und zur Liquiditätslage entgegenzunehmen und bei Planabweichungen Gegenmaßnahmen zu entscheiden. Er entscheidet über das Budget. Bei wichtigen Personalentscheidungen muss der Beirat ebenfalls zustimmen.
- In einem Familienunternehmen gibt es eine größere Anzahl von Gesellschaftern, von denen einige im Unternehmen mitarbeiten. Um die Arbeit der Gesellschafterversammlung effizienter zu gestalten, werden bestimmte Zuständigkeiten derGesellschafterversammlung (Feststellung des Jahresabschlusses, Entlastung derGeschäftsführung,

[1] Zur grundlegenden Orientierung wird verwiesen auf: Ruter und Thümmel 2009; Huber 2004; Kormann 2008.

Bestellung des Abschlussprüfers, Genehmigung von Investitionen und Budget bis zu einen bestimmten Höhe) auf einen Beirat („Gesellschafterausschuss“) übertragen. Der Gesellschafterausschuss beschließt zudem eine Empfehlung zur Höhe der Ausschüttungen an die Gesellschafter.

- Zur Vorbereitung der Nachfolge beteiligt sich ein Investor an einem wachsenden Unternehmen. Regelmäßige Abstimmungen über die Geschäftsentwicklung, Genehmigung von Finanz- und Liquiditätsplan sollen in einem Beirat besprochen werden, da diese Sitzungen weniger formal hinsichtlich Einladung, Protokollierung und Beschlussfassung sind.
- Der Unternehmensgründer und Alleingeschäftsführer setzt einen Beirat ein, in dem neben unternehmensexternen Beratern auch zukünftige Gesellschafter-Erben vertreten sind. Der Beirat wird in Investitionsentscheidungen einbezogen und über die laufende wirtschaftliche Entwicklung informiert. Entscheidungskompetenzen hat er aber nicht.
- **Was ist ein Beirat und welche Tätigkeit übt er aus?**

Von den auf kommunaler Ebene eingesetzten Ausländer- und Integrationsbeiräten oder den Ortsbeiräten, über den Schulelternbeirat bis zu wissenschaftlichen Beiräten (etwa dem 1997 errichteten „Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung“) sowie zahlreichen Ethikbeiräten an Universitäten und Krankenhäusern – mit dem Begriff Beirat werden eine Vielzahl von Institutionen mit sehr unterschiedlichen Aufgaben und Verantwortungen bezeichnet. Auch ohne eine abschließende Untersuchung dieses Phänomens lässt sich wohl unstrittig festhalten, dass mit dem Begriff „Beirat“ allgemein ein Gremium bezeichnet wird, welches über besondere Erfahrungen verfügt und daher um Rat in vorab festgelegten Fragestellungen oder Themengebieten gefragt wird.

Das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm[2] erläutert „Beirath“ mit „*trost und hülfe der nahestehenden und berechtigten*“. Die oben aufgeführten Beispiele zeigen aber, dass neben einer reinen Beratungsfunktion mit Empfehlungen an die Gesellschafter und die Geschäftsführung dem Beirat auch wichtige Überwachungs- und Kontrollaufgaben zugeordnet werden können (z. B. Genehmigung von Investitionsvorhaben, Überwachung der Ergebnisentwicklung oder Zustimmung zu besonderen Geschäftsvorfällen).

Für die weiteren Ausführungen soll folgende Definition gelten:
Ein Beirat ist ein Gremium,

- in dem auf Wunsch der Gesellschafter
- Mitglieder, die teilweise oder überwiegend von außerhalb des Unternehmens kommen können
- und über besondere Erfahrungen oder Fähigkeiten verfügen,

versammelt sind

[2] Hier zitiert nach der Online Ausgabe des Kompetenzenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften der Universität Trier.

- und einen Rat geben oder andere Aufgaben wie etwa Überwachung der Geschäftsführung von der Gesellschafterversammlung übertragen bekommen.

Auch existieren unterschiedliche Bezeichnungen: Neben dem Begriff Beirat werden unter anderem auch Bezeichnungen wie Verwaltungsrat, Aufsichtsrat, Ältestenrat, Familienrat oder Gesellschafterausschuss verwendet.

- **Organe der Unternehmensverfassung und Einordnung des Beirats**

Bei Personengesellschaften (hier sollen nur die Rechtsform der Offenen Handelsgesellschaft („OHG“) und der Kommanditgesellschaft („KG“) betrachtet werden) fallen Gesellschafterstellung und Geschäftsführungsbefugnis regelmäßig zusammen:

- OHG: § 114 HGB
- KG: §§ 161 Abs. 2 i. V. m. 114 HGB. Allerdings sind die Kommanditisten nach § 164 HGB von der Geschäftsführung ausgeschlossen.

Bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung („GmbH“) gibt es dagegen zwei eigenständige Organe:

- die Geschäftsführer (§§ 35 ff GmbHG)
- und die Gesellschafterversammlung (§§ 46 ff GmbHG).

Allerdings ist eine Einschränkung dieser Vertretungsbefugnis im Innenverhältnis zugunsten der Gesellschafterversammlung möglich (§ 37 GmbHG), dies geschieht in der Praxis etwa durch Festlegung eines Katalogs an zustimmungspflichtigen Maßnahmen im Gesellschaftsvertrag oder im Rahmen der Geschäftsordnung. Im Außenverhältnis kann die Vertretungsbefugnis nicht eingeschränkt werden.

Der mit Kompetenzen ausgestattete Beirat (in den obigen Beispielen: der überwachende Beirat) tritt als weiteres, fakultatives Organ neben Geschäftsführer und Gesellschafter. Grundsätzlich sind die Eigentümer frei, in welchem Umfang sie Kompetenzen auf einen Beirat übertragen, auch eine weitgehende Übertragung von Geschäftsführungskompetenz ist möglich, aber unüblich. Allerdings gibt es zwingende Zuständigkeiten, die nicht übertragen werden können, insbesondere liegen die gesetzliche Vertretung (§ 35 GmbHG) und die insolvenzrechtlichen Pflichten (§ 15a InsO) unabdingbar bei der Geschäftsführung.

Der lediglich beratende Beirat hat keine Organstellung.

Für die Rechtsform der Aktiengesellschaft ist im Zweiten Abschnitt des AktG (§§ 97 bis 116 AktG) die Errichtung eines Aufsichtsrats mit Vorgaben zur Zusammensetzung, Arbeitsweise und Aufgaben zwingend vorgeschrieben. Neben dem geschäftsführenden Organ (Vorstand) und den Eigentümern (Hauptversammlung) soll ein drittes Organ mit festgelegten Aufsichts- und Kontrollaufgaben die Arbeit des Vorstandes überwachen. Da-

durch soll eine funktionierende Unternehmensaufsicht auch bei einer Vielzahl von Eigentümern sichergestellt werden; vergleichbares gilt für die Kommanditgesellschaft auf Aktien (§§ 278 ff. AktG) oder auch für Genossenschaften (§ 9 GenG). Inwieweit ein Beirat als zusätzliches Organ errichtet werden kann, ist in der Literatur umstritten, diese Frage dürfte aber im Mittelstand keine wesentliche Rolle spielen.

Bei der GmbH & Co KG kann ein Beirat sowohl bei der GmbH als auch bei der KG errichtet werden. Da in der Regel das operative Geschäft bei der KG liegt, sollte auch hier der Beirat angesiedelt werden. Allerdings kann einem Beirat auch Zuständigkeit für beide Gesellschaften zugewiesen werden.

- **Sonderfall: Der Aufsichtsrat in der GmbH**

Das GmbHG sieht die Möglichkeit eines freiwillig im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Aufsichtsrats in § 52 GmbHG ausdrücklich vor. Allerdings wird dort auf die für den Aufsichtsrat geltenden Regelungen zur Zusammensetzung und zu den Aufgaben und Kompetenzen des Aufsichtsrats im AktG, insbesondere auf § 111 AktG mit Kodifizierung der Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates, verwiesen. Die Errichtung eines Beirats als freiwilligem Aufsichtsrat nach § 52 GmbHG ist wenig sinnvoll, da die Vorschriften des AktG den Zuschnitt eines solchen Beirats stark einengen.

Das Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (DrittelbG) verlangt für GmbHs (AG's, KGaA's u. a.) mit mehr als 500 Arbeitnehmern die Bildung eines Aufsichtsrats; es gelten die Regelungen des AktG, insbesondere § 111 AktG. Das Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (MitbestG) schreibt für GmbHs (AG's, KGaA's u. a.) – und unter bestimmten Voraussetzungen auch für GmbH & Co. KGs – mit mehr als 2000 Arbeitnehmer einen Aufsichtsrat vor, der zur Hälfte mit Vertretern der Arbeitnehmer zu besetzen ist; es gelten ebenfalls die Regelungen des AktG, insbesondere § 111 AktG.

Für einen freiwilligen Beirat dürfte die Bezeichnung Beirat in Abgrenzung zu dem Aufsichtsrat zur Klarstellung sinnvoll sein.[3]

30.3 Errichtung des Beirats

- **Der schuldrechtlich und der gesellschaftsrechtlich (organschaftlich) errichtete Beirat**

Es ist zu unterscheiden, ob der Beirat aufgrund von Regelungen im Gesellschaftsvertrag errichtet wurde und so als fakultatives Organ neben Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung tritt oder ob nur eine schuldrechtliche Vereinbarung über den Beirat vorliegt.

[3] Gleichwohl kann ein freiwilliger Beirat auch als Aufsichtsrat bezeichnet werden. Auf Haftungsrisiken gegenüber Dritten sei aber hingewiesen.

Beim schuldrechtlichen Beirat handelt es sich regelmäßig um ein reines Beratungsgremium, aufgrund der fehlenden organschaftlichen Stellung können dem Beirat keine Kompetenzen wirksam eingeräumt werden; bei den Beiratsbeschlüssen handelt es sich nur um Empfehlungen. Zwischen der Geschäftsführung und den Beiratsmitgliedern (seltener zwischen Gesellschaftern und Beiratsmitgliedern) werden Beratungsverträge abgeschlossen, aufgrund derer die Beiratsmitglieder zur Erbringung einer Beratungsleistung verpflichtet sind. Die Verträge sind beiderseitig kündbar und es besteht keinerlei Verpflichtung, die Tätigkeit des Beirats in Anspruch zu nehmen. Es liegt insoweit ein Abhängigkeitsverhältnis des Beirats von dem zu Beratenden vor. Ein wesentlicher Vorteil des schuldrechtlichen Beirats ist aber die rechtlich unkomplizierte Errichtung; solange Einvernehmen zwischen Gesellschaftern, Geschäftsführung und Beirat herrscht, kann so eine wirksame Beratung erfolgen. Auch kann es mit Blick auf Pflichten und Haftungsrisiken leichter sein, Mitglieder für einen beratenden Beirat zu gewinnen. Ebenfalls sind die Anforderungen an Einladung, Beschlussfassung und Dokumentation deutlich geringer.

Beim organschaftlichen Beirat müssen im Gesellschaftsvertrag die Errichtung eines Beirats und eine Festlegung, welche Aufgaben dieser Beirat übernehmen soll ausdrücklich vorgesehen sein. Hierzu sind die satzungsändernden Mehrheiten in der Gesellschafterversammlung und Formerfordernisse erforderlich.

- **Auswahl, persönliche Voraussetzung und Bestimmung der Beiratsmitglieder**

Da ein Ziel der Beiratserrichtung die Unterstützung der Gesellschaft mit externer Kompetenz ist, ist die Auswahl geeigneter Personen der Schlüssel für eine erfolgreiche Beiratsarbeit. Zunächst ist durch die Gesellschafter, gegebenenfalls in Abstimmung mit der Geschäftsführung, festzulegen, welche Art externer Kompetenz das Unternehmen benötigt. Dazu einige Beispiele:

- Bei Gesellschaftern und Geschäftsführung mit einer technischen Ausrichtung ist an die Hinzuziehung eines Unternehmensberaters, Rechtsanwalts, Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers zu denken (vgl. dazu unten die Hinweise zu gesetzlichen Beschränkungen).
- Insbesondere in stark regulierten Branchen (Energie- oder Agrarwirtschaft) ist zu prüfen, ob Vertreter von Interessen- und Lobbygruppen mit Zugang zu politischen Informationen einbezogen werden können.
- Bei einem stark wachsenden Unternehmen kann Erfahrung aus dem Bankenbereich (auch gerade nicht von der Hausbank) sinnvoll sein.
- Bei Unternehmen mit vielen Mitarbeitern und Anforderungen an die Zusammenarbeit mit Betriebsräten und Gewerkschaften sind erfahrene Manager auch aus anderen Branchen eine gute Ergänzung und können auch einen Imagegewinn bedeuten.

Eine Möglichkeit, kompetente Beiratsmitglieder zu finden, stellen die Netzwerke der IHK dar, etwa die Initiative „MittelstandPlus“ (www.mittelstand-plus.de).

Die Anzahl der Mitglieder im freiwilligen Beirat kann bei Errichtung festgelegt und auch später geändert werden. Praktischerweise sollte zur Erleichterung der Beschlussfassung eine ungerade Anzahl von Mitgliedern festgelegt werden und die Gesamtanzahl in einem dem Aufgabenspektrum und dem daraus folgenden Sitzungsturnus angemessenen Rahmen bleiben, um Terminschwierigkeiten, Verschiebungen bzw. – je nach Geschäftsordnung – nicht beschlussfähige Sitzungen zu vermeiden.

Mitglieder können Gesellschafter und externe Personen sein.[4] Geschäftsführer können nicht Mitglied in einem Beirat mit Überwachungsaufgaben werden (vgl. auch § 105 AktG, Verbot der Selbstüberwachung). Der Abschussprüfer kann nicht im überwachenden Beirat des Unternehmens Mitglied sein (vgl. § 319 Abs. 3 HGB). Für Vertreter der finanzierenden Banken bestehen keine gesetzlichen Beschränkungen bei der Tätigkeit in einem Beirat, es können sich aber sehr wohl Interessenskonflikte und mögliche Stimmrechtsverbote ergeben (Interessenkollision etwa bei Kreditentscheidungen oder in wirtschaftlichen Krisen).

Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus kann die Beiratsordnung persönliche und fachliche Voraussetzungen für eine Beiratstätigkeit festlegen. Dabei ist aber zu bedenken, dass eine zu enge Definition die Flexibilität einschränkt und die spätere Bestimmungen erschwert oder sogar ungültig machen kann.

Grundsätzlich wählt die Gesellschafterversammlung die Mitglieder des Beirats durch einfachen Beschluss, sofern der Gesellschaftsvertrag keine abweichende Regelung vorsieht.

Es gibt auch Regelungen, nach denen einzelne Gesellschafter oder Gesellschaftergruppen (etwa nach Familienstämmen) ein Recht haben, jeweils Beiratsmitglieder zu entsenden. Ein solches Entsenderecht kann auch für Nichtgesellschafter (Schwestergesellschaften in einem Konzern oder auch Kreditinstitute) eingeräumt werden.[5]

Üblich sind eine feste Amtszeit und Wiederwahl. Zu bedenken ist, ob man auch für die Abwahl bestimmte Regelungen der Beschlussfassung trifft (etwa qualifizierte Mehrheit oder Vorliegen wichtiger Gründe). Klarstellend sollte in einem Vertrag mit dem Beiratsmitglied geregelt sein, dass dieser mit Ende der Tätigkeit als Beiratsmitglied endet.

- **Die Arbeit des Beirats: Geschäftsordnung, Sitzungen, Teilnehmer, Beschlüsse**

Die Beiratstätigkeit findet überwiegend in Sitzungen statt. Es empfiehlt sich, die Arbeitsweise (Einberufung und Durchführung der Sitzungen, Beschlussfassung, Protokoll) in einer Geschäftsordnung zu regeln. Entsprechende Regelungen im Gesellschaftsvertrag können nur durch Gesellschafterbeschluss (Beachtung von Mehrheits- und Formerfordernissen) geändert werden.

[4] Zur Frage, ob eine juristische Person Mitglied eines Beirats werden kann: Ruter und Thümmel 2009, Rn 268 ff.

[5] Die Wirksamkeit ist strittig, vgl. dazu Ruter und Thümmel 2009, RN 276.

Der Beirat wählt einen Vorsitzenden, der die Sitzungen einberuft und leitet. Sinnvoll sind eine Einladung mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf sowie die Übersendung von Tagesordnung und Tischvorlage zur Vorbereitung der Sitzungen. Sitzungen sollten regelmäßig, ggfs. angepasst an die Saisonalität des Geschäftsverlaufs oder vor Gesellschafterversammlungen stattfinden.

Teilnahmeberechtigt sind die Mitglieder des Beirats, Dritte können zugelassen werden (etwa die Geschäftsführung, leitende Angestellte oder der Abschlussprüfer).

Die Beschlussfassung bedarf der form- und fristgerechten Einladung und ggfs. einer Mindestanzahl teilnehmender Beiräte. Jedes Beiratsmitglied hat üblicherweise eine Stimme (Sonderregelungen etwa für den Vorsitzenden sind möglich). Gefasste Beschlüsse sind im Protokoll zu dokumentieren.

- **Rechte, Vergütung, Pflichten und Haftung des Beiratsmitglieds**

Zu den Rechten der Beiratsmitglieder gehören das Recht auf Teilnahme an den Beiratssitzungen und der Zugang zu den notwendigen Informationen. Regelmäßig erhält das Beiratsmitglied eine Tätigkeitsvergütung sowie Auslagenersatz. Eine angemessene Vergütung ist Voraussetzung, um qualifizierte Mitglieder zu finden. Bei der Festlegung ist der erwartete Zeitaufwand abzuschätzen, neben der Beiratstätigkeit gehören dazu auch Vor- und Nachbereitungen.

Das Beiratsmitglied schuldet zunächst die höchstpersönliche und sorgfältige Erbringung der Beiratsleistung, die sich aus der Aufgabenstellung des Beirats (z. B. Überwachung der Geschäftsführung oder nur Beratung der Geschäftsführung) ergibt. Darüber hinaus ergibt sich grundsätzlich eine Treuepflicht des Beiratsmitglieds gegenüber dem Unternehmensinteresse, sofern nicht eindeutig eine Interessenvertretung einzelner Gesellschafter vereinbart ist. Daraus folgt auch, dass das Beiratsmitglied nicht eigene Interessen vorrangig vertreten darf. Etwa für Vertreter von Banken in einem Beirat können sich daraus Interessenkonflikte ergeben. Da im Rahmen der Beiratsarbeit unternehmensbezogene und vertrauliche Informationen offenbart werden, sollte eine Verschwiegenheitspflicht durch vertragliche Regelungen vereinbart werden, die nicht mit der Tätigkeit als Beiratsmitglied endet.

Aus Pflichtverletzungen des Beirats resultiert ein entsprechender Haftungsanspruch des Unternehmens. Es ist unbedingt zu empfehlen, entsprechende Haftungsbegrenzungsregelungen (mit Ausnahme vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handelns) zwischen der Gesellschaft und den Beiratsmitgliedern zu vereinbaren, soweit dies zulässig ist. Darüber hinaus können sich auch Haftungsansprüche Dritter ergeben, es handelt sich aber um Sonderfälle (etwa Teilnahme des Beirats bei unerlaubten Handlungen der Geschäftsführung). Beiratsmitglieder insbesondere in organschaftlichen Beiräten sollten über einen ausreichenden Versicherungsschutz (ggfs. in Form einer D&O Versicherung) verfügen.

Diese Regelungen sollten in jedem Fall schriftlich dokumentiert werden. Beim organschaftlichen Beirat können entsprechende Regelungen Bestandteil des Gesellschaftsvertrags sein.

- **Sonderfall: Der Beirat auf den Todesfall und der Nachfolgebeirat**

Wenn Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschafter-Erben bestehen oder Streitigkeiten zwischen den Gesellschafter-Erben absehbar sind, kann die Unternehmensnachfolge in Gefahr sein. Zur Sicherung des Unternehmens kann ein Gesellschafter daher durch gesellschaftsvertragliche Regelungen die Errichtung eines in seinem Sinne handelnden Beirats aufschiebend bedingt „auf den Todesfall" festlegen und diesem auch wesentliche Entscheidungs- und Kontrollkompetenzen übertragen, etwa Auswahl und Beratung von Fremdgeschäftsführern und Abstimmung der Geschäftspolitik. Auch können bereits die Mitglieder eines solchen Beirats festgelegt werden.

Auch nach Errichtung kann der Nachfolgebeirat die Aufgaben nur erfüllen, wenn seine Tätigkeit nicht von der Entscheidung der Gesellschafter-Erben abhängig ist, die etwa durch Änderung des Gesellschaftsvertrags den Beirat insgesamt abschaffen, Kompetenzen verringern oder zumindest einzelne Beiratsmitglieder abberufen können. Der „Abschaffung" des Beirats bzw. der Beeinträchtigung seiner Kompetenzen kann insbesondere durch eine Stiftungslösung oder durch entsprechende testamentarische Bestimmungen begegnet werden, darauf soll hier im Einzelnen aber nicht eingegangen werden.

- **Steuerliche Aspekte**

Bei Kapitalgesellschaften sind die Vergütungen für einen Beirat mit überwachender Kompetenz nach § 10 Nr. 4 KStG nur zu 50 % als Betriebsausgabe abzugsfähig. Die Beiratsmitglieder erzielen in diesem Fall Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit (§ 18 EStG). Bei einem nur beratenden Beirat ist hingegen voller Betriebsausgabenabzug möglich, die Beiratsmitglieder erzielen in diesem Fall gewerbliche Einkünfte (§ 15 EStG). Ist das Beiratsmitglied gleichzeitig Gesellschafter, ist bei unüblicher Vergütung auf das Risiko von verdeckten Gewinnausschüttungen hinzuweisen.

Bei Personengesellschaften sind die Beiratsvergütungen im vollen Umfang Betriebsausgaben. Falls ein Beiratsmitglied als Mitunternehmer im Sinne des EStG beteiligt ist, ist dessen Beiratsvergütung als Sonderbetriebseinnahme bei der Gewinnermittlung wieder hinzuzurechnen.

Die Vergütungen sind als sonstige Leistungen (§ 3 Abs. 9 UStG) umsatzsteuerpflichtig. Allerdings kann die Erleichterung des § 19 UStG („Kleinunternehmen") greifen.

30.4 Besondere Probleme der Beiratstätigkeit

- **Der Beirat in Krise und Insolvenz der Gesellschaft**

Die Pflicht zur rechtzeitigen Stellung eines Insolvenzantrags liegt nach § 15 Abs. 1 InsO bei den organschaftlichen Vertretern, im Fall der sogenannten führungslosen Gesellschaft trifft diese Pflicht die Gesellschafter (§ 15a Abs. 3 InsO). Diese Pflichten lassen sich auch

nicht auf den Beirat übertragen, da sie unabdingbar zur Geschäftsführungskompetenz gehören (Eine mögliche Pflicht und Haftung des Beirats aus „faktischer“ Geschäftsführung stellt einen rechtlichen Sonderfall dar, der hier nicht weiter untersucht werden soll). Der gesellschaftsrechtliche und auch der schuldrechtliche Beirat hat bei Eintritt einer Krisensituation[6] unbedingt sicherzustellen, dass er durch seine Tätigkeit nicht zur Verschleppung eines gebotenen Insolvenzantrags beiträgt und die Beiratsmitglieder so in eine persönliche Haftung geraten. Je nach Umfang und Art der dem Beirat übertragenen Aufgaben ist eine Abgrenzung zur zulässigen Beratung schwierig, im Zweifelsfall ist insolvenzrechtlicher Rat hinzuzuziehen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass bei Stellung des Insolvenzantrags noch ausstehende Beiratsvergütungen als Insolvenzforderungen zu behandeln sind, auch die weitere Tätigkeit im vorläufigen Insolvenzverfahren geschieht grundsätzlich auf Risiko eines Vergütungsverlusts (auch auf den Sonderfall, dass ein sog. „starker“ vorläufiger Insolvenzverwalter die Tätigkeiten des Beirats in Anspruch nimmt, soll hier nicht näher eingegangen werden).

- **Der Beirat als Schiedsrichter bei Gesellschafterstreitigkeiten**

Bei Streitigkeiten zwischen Gesellschaftern, etwa zu Ausschüttungs- und Entnahmeregelungen, bei Investitionsentscheidungen oder über die Bestellung von Geschäftsführern kann der Beirat als Schiedsrichter herangezogen werden. Besonders Beiräte mit langjähriger, vielleicht generationenübergreifender Tätigkeit für ein Unternehmen können solche Situationen aufgrund ihrer Autorität lösen und so zur Sicherung auch der Unternehmensnachfolge beitragen.

Dem Beirat können aber auch echte schiedsrichterliche Aufgaben übertragen werden, die Gesellschafterstreitigkeiten verbindlich regeln. So lassen sich kosten- und zeitintensive Rechtsstreite vermeiden, die meisten immer einen Nachteil für das betroffene Unternehmen darstellen. Hier sind aber Sonderreglungen erforderlich, sofern einzelne Gesellschafter auch Beiratsmitglieder sind.

- **Der Beirat beim Wechsel in der Geschäftsführung**

Eine besondere Situation der Unternehmensnachfolge ohne Wechsel im Gesellschafterkreis ist das Ausscheiden eines langjährig tätigen Geschäftsführers, der das Unternehmen geprägt hat. Auch in diesem Fall kann ein Beirat, dem der vorherige Geschäftsführer angehört, eingesetzt werden und der der neuen Geschäftsführung beratend zur Seite gestellt werden oder sogar mit überwachender Funktion ausgestattet werden. So kann gegenüber Mitarbeitern, Banken, Kunden und Lieferanten Kontinuität signalisiert werden.

Diese Lösung erscheint aus Gesellschaftersicht einfach und vorteilhaft. Der ausscheidende Geschäftsführer sieht sich vielleicht in der Pflicht, eine solche Tätigkeit noch wahr-

[6] Vergleiche dazu grundsätzlich Schmidt und Uhlenbruck 2009.

zunehmen, vielleicht drängt es ihn sogar danach. Der neue Geschäftsführer wird eine solche Konstruktion „nolens volens“ begrüßen, eine Ablehnung führt sonst zu einer ersten Konfrontation. Tatsächlich erfordert diese Art der Beiratstätigkeit aber ein hohes Maß an Sensibilität und auch Rücksichtnahme der Beteiligten. In der Praxis ist ein Scheitern aber oft auch bei guten Absichten aller Beteiligten nicht zu verhindern.

Literatur

Huber R (2004) Der Beirat. Dr. Otto Schmidt, Köln
Kormann H (2008) Beiräte in der Verantwortung. Springer, Wiesbaden
Ruter RX, Thümmel RC (2009) Beiräte in mittelständischen Familienunternehmen, 2. Aufl. C. H. Beck, Stuttgart
Schmidt K, Uhlenbruck W (2009) Die GmbH in Krise, Sanierung und Insolvenz, 4. Aufl. Dr. Otto Schmidt, Köln



Jens-Michael Wolf Diplom-Kaufmann, WP/StB, Partner der Dr. Schlappig & Sozien Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dillenburg. Die Tätigkeit umfasst neben der Abschlussprüfung mittelständischer Unternehmensgruppen auch die M&A Beratung.

Teil VI

Unternehmensnachfolge zu Lebzeiten und im Todesfall des Unternehmers

Rechtliche Grundlagen der Unternehmensnachfolge unter Lebenden und bei Tod des Unternehmers

31

Henrik Lehfeldt

31.1 Einleitung

Veräußerungen und Vererbungen von Unternehmen und Unternehmensanteilen werfen bei den Beteiligten oft viele Fragen auf. Mit diesem Beitrag soll ein Überblick über die wesentlichen Grundlagen aufgezeigt werden, der dieses komplizierte Thema etwas verständlicher machen soll. Dazu wird eine Übersicht über die gesetzlichen Regelungen gegeben und aufgezeigt, wie diese vertraglich abweichend anders gestaltet werden können. Der folgende Beitrag kann aber nicht die Beratung durch einen Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder die Belehrung durch einen Notar im konkreten Rechtsfall ersetzen.

Eine Unternehmensnachfolge unter Lebenden kann auf einem Kaufvertrag gem. § 433 BGB über Gesellschaftsanteile beruhen, einem Tauschvertrag gem. § 480 BGB, einem Schenkungsvertrag gem. § 516 BGB oder auch auf einer vorweggenommenen Erbschaft, wie sie insbesondere in der Form einer notariell zu beurkundenden Schenkung auf den Todesfall gem. § 2301 BGB vorkommt, bei der der Erblasser sein Schenkungsversprechen unter Lebenden unter die Bedingung setzt, dass der Beschenke ihn überlebt.

Der Begriff der vorweggenommenen Erbfolge ist zwar gesetzlich nicht definiert, wird aber im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), z. B. bei der Regelung der Übernahme eines Landpachtvertrages durch den Betriebsübernehmer gem. § 593 a BGB, vorausgesetzt. Die vorweggenommene Erbfolge ist jedoch mehr als eine reine Schenkung. Zu jeder Schenkung, die eine Erbfolge vorwegnehmen soll, sind in der Regel ergänzende Regelungen vorzusehen, wie beispielsweise Rückforderungsrechte, eine Pflichtteilsanrechnung, Nutzungsvorbehalte etc. Gegenüber einer Vermögensübertragung im Todesfall besteht der Vorteil einer genaueren zeitlichen Planbarkeit bei einer Vermögensübertragung unter

H. Lehfeldt (✉)
Gießen, Deutschland
E-Mail: h.lehfeldt@mtjz.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_31

Lebenden. Diese lässt sich zivilrechtlich und auch steuerrechtlich besser gestalten als der Vermögensübergang von Todes wegen. Auch der psychologische Aspekt des Schenkens „mit warmer Hand“ sollte nicht unterschätzt werden. Der Schenker kann selbst sehen, wie die Beschenkten von seinem Geschenk profitieren. Allerdings kann die vorweggenommene Erbfolge für den Schenker auch nachteilige Auswirkungen haben. Wird das selbst aufgebaute Unternehmen frühzeitig auf die Nachkommen übertragen, kann sich unter Umständen schnell das Gefühl einstellen, man sei nicht mehr Herr im eigenen Unternehmen.

Für das Verständnis einer Unternehmensnachfolge unter Lebenden sei ein kleiner Exkurs erlaubt: Was ein juristischer Laie oft als einen einzigen Vertrag versteht, sind für die juristische Welt oft mehrere Verträge, nämlich das Verpflichtungsgeschäft und das Verfügungsgeschäft. Mit dem Verpflichtungsgeschäft z. B. einem Kaufvertrag, verpflichtet sich der Verkäufer gem. § 433 Abs. 1 BGB dem Käufer die Sache zu übergeben und dem Käufer das Eigentum daran zu verschaffen. Gem. § 433 Abs. 2 BGB ist der Käufer im Gegenzug verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen. Es bestehen bis zu diesem Zeitpunkt also nur gegenseitige Verpflichtungen.

Erst durch das hiervon unabhängige anschließende Verfügungsgeschäft wird dem Käufer das Eigentum an dem Kaufgegenstand verschafft. In einem weiteren Verfügungsgeschäft wird dem Verkäufer das Eigentum an dem Geld des Käufers verschafft. Für die Beurteilung ist es unerlässlich, dass die Wirksamkeit des Verpflichtungsgeschäftes und die des Verfügungsgeschäftes getrennt und abstrakt voneinander zu beurteilen sind, sodass auch bei der Ausgestaltung der Unternehmensnachfolge hinsichtlich der einzelnen Rechtsbeziehungen die materiellen Wirksamkeitsvoraussetzungen beachtet werden müssen.

Eine Unternehmensnachfolge aufgrund des Todes eines Unternehmers kann darauf beruhen, dass der Nachfolger der gesetzliche Erbe des Unternehmers ist und gem. §§ 1924 ff. i.V.m § 1922 BGB in die Rechtsposition des Verstorbenen eintritt oder aufgrund einer gewillkürten Regelung in einer letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) als Erbe eingesetzt wurde. Bei der Unternehmensnachfolge aufgrund des Todes eines Unternehmers unterliegen daher Anordnungen des Erblassers sowohl dem Erbrecht als auch dem Gesellschaftsrecht, wobei letzteres gegenüber den erbrechtlichen Bestimmungen grundsätzlich vorrangig ist (BGH, NJW 1983, 2376).

- Das **Gesellschaftsrecht** bestimmt zunächst, ob und inwieweit die Mitgliedschaft an einer Gesellschaft vererblich ist.
- Das **Erbrecht** findet diese Situation vor und kann sie nur insoweit ausgestalten, als das Gesellschaftsrecht dies zulässt.

Aufgrund der zwingenden Verbindung zwischen Erb- und Gesellschaftsrecht ist somit stets darauf zu achten, dass der Gesellschaftsvertrag des Unternehmens und die Verfügung von Todes wegen miteinander im Einklang stehen und nicht gegen die gesetzlichen Vorschriften des Gesellschaftsrechtes verstoßen, da andernfalls erbrechtliche Gestaltungen aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Vorgaben nicht durchgesetzt werden können. Die vom Gesetzesgeber vorgesehene rechtliche Lage bei der Unternehmensnachfolge unter

Lebenden und beim Tod des Unternehmers hängt damit entscheidend von der Rechtsform des Unternehmens ab. Im Folgenden wird daher nach den verschiedenen Rechtsformen differenziert, die sich zunächst in Personen- und Kapitalgesellschaften aufteilen lassen. Zum besseren Verständnis muss man sich vergegenwärtigen, dass Übertragungsgegenstand in jedem Fall, gleich ob es sich um eine Personen- oder um eine Kapitalgesellschaft handelt, die Mitgliedschaft an der Gesellschaft ist. Nichtsdestotrotz gibt es bei der Übertragung der Mitgliedschaft bei den unterschiedlichen Rechtsformen Unterschiede.

31.2 Personengesellschaften

In der Praxis treten vor allem **fünf Formen** der **Personengesellschaft** in Erscheinung: die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR), die Offene Handelsgesellschaft (OHG), die Kommanditgesellschaft (KG), die GmbH & Co. KG und die Partnerschaftsgesellschaft. Allen ist es, im Gegensatz zur Kapitalgesellschaft, gemein, dass keine finanzielle Beteiligung im Vordergrund steht. Im Allgemeinen zeichnen sich die meisten Personengesellschaften durch folgende drei weitere Eigenschaften aus:

- Die Gesellschafter haften mit ihrem Privatvermögen.
- Die Gesellschafter sind persönlich an der Arbeit in der Personengesellschaft beteiligt, die Befugnis zur Geschäftsführung kann nicht auf Dritte übertragen werden (Selbstorganschaft).
- Eine Übertragung von Gesellschaftsanteilen kann nur erfolgen, wenn alle Gesellschafter zustimmen, bzw. eine Zustimmung im Gesellschaftsvertrag geregelt ist.

31.2.1 Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gem. §§ 705 ff. BGB

Beginnen wir mit dem Grundtypus jeder personengesellschaftlichen Vereinigung, der Gesellschaft Bürgerlichen Rechts (im Folgenden „GbR“ genannt), die gem. § 705 BGB immer dann entsteht, wenn sich mehrere Personen vertraglich zusammen finden, um einen gemeinsamen Zweck zu verfolgen, wie dies beispielsweise auch bei einer bloßen Lotto-Tippgemeinschaft der Fall sein kann (OLG Karlsruhe, NJW-RR 1988, 1266). Heutzutage kann für die GbR als geklärt gelten, dass sie eingeschränkt rechtsfähig ist und die Gesellschafter an dieser ein Mitgliedschaftsrecht halten, um welches es im Rahmen der Unternehmensnachfolge primär geht.

Unternehmensnachfolge unter Lebenden
Auch der Vertrag über die Übertragung eines Gesellschaftsanteils einer GbR auf den Rechtsnachfolger ist als abstraktes Verfügungsgeschäft von dem zugrunde liegenden Verpflichtungsgeschäft unter Lebenden (Kaufvertrag, Schenkung, Tausch, aber auch die vorweggenommene Erbschaft etc.) unabhängig und ist rechtlich als Abtretungsvereinbarung gem.

§§ 413, 398 BGB einzuordnen (Sprau, in: Palandt, BGB, 79. Aufl., 2020, § 719 Rn. 6a). Er bedarf der Zustimmung der übrigen Gesellschafter. Bis zu dieser Erteilung ist dieser Vertrag schwebend unwirksam (Sprau, in: Palandt, BGB, 79. Aufl., 2020, § 719 Rn. 6a). Den Gesellschaftern ist es jedoch möglich, mit Mehrheitsbeschluss im Gesellschaftsvertrag Abweichungen vom generellen Zustimmungserfordernis vorzusehen und damit die Übertragbarkeit des Gesellschaftsanteils zu erleichtern.

Unternehmensnachfolge beim Tod eines Gesellschafters
Soweit keine anderweitige Regelung im Gesellschaftsvertrag besteht, wird die GbR im Falle des Todes eines Gesellschafters gem. § 727 Abs. 1 BGB aufgelöst. Die GbR wird hierdurch automatisch von einer werbenden, die Geschäfte betreibenden Gesellschaft, in eine sogenannte Abwicklungsgesellschaft gewandelt, deren originäres Ziel nicht mehr die Verfolgung der Geschäfte, sondern die eigene Auflösung ist.

- Wurde keine Regelung getroffen, stehen die nun folgenden Rechte aus dem Gesellschaftsanteil des verstorbenen Gesellschafters dem Erben oder für den Fall, dass mehrere Erben vorhanden sind, der Erbengemeinschaft zu. Sollte eine von § 727 Abs. 1 BGB abweichende Regelung nicht in den Gesellschaftsvertrag aufgenommen worden sein und sind sich der/die Erbe/n mit den verbliebenen Gesellschaftern einig, dass die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern als werbende Gesellschaft weiterbetrieben werden soll, so haben sie in diesem Fall noch die Möglichkeit die Fortsetzung der Gesellschaft zu vereinbaren. Sollte eine Erbengemeinschaft bestehen, so fällt im Fall des nachträglichen Fortsetzungsbeschlusses der Gesellschaftsanteil automatisch aus dem (gesamthänderisch gebundenen) Vermögen der Erbengemeinschaft heraus. Der Gesellschaftsanteil wird entsprechend der Erbquoten geteilt und geht auf die einzelnen Erben persönlich über (st. Rspr., vgl. BGH NJW 1977, 1339, 1142 f.; BGH, NJW 1982, 170).

Diesen Risiken beugen Gesellschafter oftmals bereits durch Vereinbarungen in den Gesellschaftsverträgen vor. Für die Unterscheidung der verschiedenen vertraglichen Klauseln in Gesellschafterverträgen zur Abwendung dieser vom Gesetzesgeber vorgesehenen Auflösung und der daraus resultierenden Probleme, haben sich dabei drei Klauseltypen durchgesetzt:

- Die **Fortsetzungsklausel** kann als der durch § 736 Abs. 1 BGB gesetzlich vorgesehene Grundfall der Abweichung von § 727 Abs. 1 BGB angesehen werden. Eine *Fortsetzungsklausel* liegt vor, wenn vereinbart ist, dass die Gesellschaft unter den verbliebenen Gesellschaftern fortgesetzt wird. In diesem Fall scheidet der verstorbene Gesellschafter aus der Gesellschaft aus. Mit dem Ausscheiden wächst den verbleibenden Gesellschaftern der Anteil des Verstorbenen am Gesellschaftsvermögen an (st. Rspr., vgl. BGH NJW 1977, 1339, 1142 f.; BGH, NJW 1982, 170). Anstelle eines Gesellschaftsanteils fällt bei dem Tod eines GbR-Gesellschafters gem. § 738 Abs. 1 S. 2 BGB ein Abfindungsanspruch der Erben gegen die verbliebenen Gesellschafter in

den Nachlass. Die Höhe des Anspruchs wird bei fehlender Vereinbarung in einem gerichtlichen Verfahren bestimmt, in dem zum Stichtag eine Auseinandersetzungsbilanz aufgestellt werden muss, die den realen Wert des Unternehmens, durch Einstellung sämtlicher Vermögensposten wie stille Reserven, goodwill usw., berücksichtigt. Der erkennende Richter ist an eine bestimmte Bewertungsmethode nicht gebunden. In der Praxis sind allerdings die Ertragswertmethode oder das Discounted-Cash-Flow Verfahren üblich.

Die Höhe des Abfindungsanspruches unterliegt allerdings in Grenzen der Disposition der Gesellschafter, die in dem Gesellschaftsvertrag auch sogenannte Buchwertklauseln vereinbaren können, deren Ausgestaltung aber an rechtlich durchaus komplexe Anforderungen geknüpft sind (Dazu Schäfer, in: Münchener Kommentar, BGB, 7. Aufl. 2017, BGB § 738 Rn. 44 ff.).

Da die Geltendmachung des Abfindungsanspruches der Erben die GbR häufig in erhebliche Liquiditätsprobleme bringt und nicht selten zur Insolvenz einer Personengesellschaft führt, empfiehlt es sich eine Nachfolgeklausel in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen.

- Bei der **Nachfolgeklausel** wird die Gesellschaft mit dem bzw. den Erben des verstorbenen Gesellschafters fortgeführt. Die Besonderheit der Vererbung von Anteilen an Personengesellschaften besteht darin, dass – zumindest nach der herrschenden Meinung – eine sofortige Nachfolge der Erben in den Gesellschaftsanteil erfolgt, dieser also nicht in eine etwaige Erbengemeinschaft fällt, sondern im Wege der Sondererbfolge unmittelbar an die einzelnen Erben als nunmehrige Einzelgesellschafter übergeht (BGHZ 68,225; BGH, GmbHR 1990, 28 f.). Dabei ist zu beachten, dass das Gesellschafts- und das Erbrecht sich bei dieser Gestaltung verzahnen und daher die für beide Gebiete notwendigen Voraussetzungen vorliegen müssen. Der oder die Nachfolger müssen deshalb nicht nur als solche in dem Gesellschaftsvertrag bezeichnet sein. Sie müssen, da sich der Übergang des Gesellschaftsanteils erbrechtlich vollzieht, auch eine Erbenstellung haben. Dies darf bei der Regelung ihres Nachlasses durch die einzelnen Gesellschafter nicht vergessen werden, um nicht auf die gesetzliche Ausgangslage zurück zu fallen.

  Rechtsgestalterisch wird bei den Nachfolgeklauseln zwischen einfachen und qualifizierten Nachfolgeklauseln unterschieden. Bei der Aufnahme einer einfachen Nachfolgeklausel in den Gesellschaftsvertrag wird lediglich geregelt, dass der Gesellschaftsanteil vererblich ist und von der Regelung des § 727 Abs. 1 BGB abgewichen werden soll. Eine Bestimmung über die Person eines Erben des verstorbenen Gesellschafters wird hier nicht getroffen, sondern die Bestimmung dieser Person bleibt den Gesellschaftern vorbehalten. Möglich ist in diesem Fall auch, dass bei fehlender erbrechtlicher Regelung sämtliche Erben Gesellschafter der GbR werden, wobei sich der Gesellschaftsanteil des Gesellschafters in mehrere entsprechend kleinere der jeweiligen Erbquote entsprechende Gesellschaftsanteile aufteilt (Schäfer, in: Münchener Kommentar, BGB, 7. Aufl. 2017, BGB § 727 Rn. 33). Um die Mehrheitsmacht in der GbR hierdurch nicht in Gefahr zu bringen, sollte abweichend von der gesetzlichen Regel des

§ 709 Abs. 2 BGB die Stimmrechtskraft nach Köpfen abgewählt und entsprechend der quotalen Beteiligung der Gesellschafter ausgerichtet werden. Einerseits wird hierdurch die Entscheidungsfreiheit der Gesellschafter aufrechterhalten, wer ihnen in den Gesellschaftsanteil nachfolgen soll, andererseits werden die anderen Gesellschafter auch dem Risiko ausgesetzt, ihnen nicht genehme Personen in die durch persönliche Bindungen geprägte GbR „vererbt" zu bekommen.

Eine einfache Nachfolgeklausel kann beispielsweise wie folgt lauten:

„Der Tod eines Gesellschafters führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft. Diese wird mit den Erben des verstorbenen Gesellschafters oder demjenigen fortgeführt."

Bei den sogenannten qualifizierten Nachfolgeklauseln wird in der Regel der Kreis der möglichen nachfolgeberechtigten Erben eingeschränkt. Dies kann durch die Benennung von bestimmten Personen erfolgen oder durch die Aufnahme bestimmter abstrakt gehaltener Kriterien, die der Nachfolger erfüllen muss. Wichtig ist, dass der oder die Nachfolger eindeutig und zweifelsfrei bestimmt werden können. Dabei können verwandtschaftliche Grade, Geschlecht, Alter, Bildungsabschlüsse und Ähnliches als Kriterien herangezogen werden. Der Gesellschafter hat dann allerdings dafür Sorge zu tragen, dass ein entsprechender Nachfolger auch sein Erbe wird.

Ist dies nicht der Fall, kann durch eine „Notfallregelung" bei fehlendem Nachfolger auf die Fortsetzungsklausel verwiesen werden.

Eine derartige qualifizierte Nachfolgeklausel könnte z. B. wie folgt lauten:

„Beim Tode eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern mit dessen leiblichen Abkömmlingen, soweit diese Erben werden, fortgesetzt. Den übrigen Erben des verstorbenen Gesellschafters stehen keinerlei Abfindungsansprüche gegen die Gesellschaft zu. Werden Abkömmlinge des verstorbenen Gesellschafters nicht Erben, wird die Gesellschaft unter den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt. Die Abfindungsansprüche der Erben des verstorbenen Gesellschafters berechnen sich nach Maßgabe der Regelungen zum Abfindungsentgelt eines zu Lebzeiten ausscheidenden Gesellschafters. Eintrittsrechte vermächtnisweise mit dem Gesellschaftsanteil bedachter Abkömmlinge des verstorbenen Erblassers bestehen nicht."

Der Anteilsübergang auf den Alleinerben als Rechtsnachfolger erfolgt dann nach erbrechtlichen Grundsätzen im Wege der Universalsukzession gem. § 1922 BGB. Bei der Erbengemeinschaft erfolgt der Übergang auf die Einzelpersonen im Wege der Sondererbfolge, wobei das Ergebnis ein Einheitliches ist (Schäfer, in: Münchener Kommentar, BGB, 7. Aufl. 2017, BGB § 727 Rn. 32 f.).

- Die **Eintrittsklausel** nimmt in diesem Dreiklang eine kleine Sonderstellung ein, da diese sich von den erbrechtlichen Einflüssen löst. Durch die Eintrittsklausel wird einer bestimmten Person, die nicht unbedingt Erbe des verstorbenen Gesellschafters sein muss, ein Recht zugestanden in die Gesellschaft einzutreten. Hierdurch geht der Gesellschaftsanteil nicht automatisch wie im Fall der Nachfolgeklausel auf den Eintrittsberechtigten über, sondern dieser erwirbt lediglich einen schuldrechtlichen

Anspruch auf Aufnahme in die GbR zu den festgesetzten Bedingungen. In der Zwischenzeit wächst der Gesellschaftsanteil des verstorbenen Gesellschafters den verbleibenden Gesellschaftern an (BayObLG, DB 1991, 2330 f.). Die Besonderheit liegt hier also darin, dass das Letztentscheidungsrecht auf den Beitritt zur Gesellschaft der Berechtigte innehat, wohingegen die Nachfolgeklausel den Nachfolger automatisch mit der Gesellschafterstellung ausstattet.

Es besteht insoweit eine Eintrittsberechtigung, aber keine Eintrittsverpflichtung der Begünstigten, soweit nicht durch die letztwillige Verfügung des Verstorbenen eine Verpflichtung zum Eintritt bestimmt wurde. Hierin liegt auch das Risiko. Zum Zeitpunkt des Erbfalls ist noch keine sichere Rechtslage über den Gesellschaftsanteil geschaffen. Der Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus und es entstehen zunächst Abfindungsansprüche, die in Grenzen allerdings ausschließbar sind. Übt der zum Eintritt Berechtigte sein Recht nicht aus, bleibt es gerade bei dieser Rechtslage, die dann weitgehend der entsprechen kann, die ohne Regelung der Eintrittsklausel kraft Gesetzes gegolten hätte.

Dadurch, dass der Eintrittsberechtigte nicht Erbe sein muss, müssen auch die gesellschaftsrechtlichen und erbrechtlichen Regelungen nicht aufeinander abgestimmt sein. Hier bleibt den Gesellschaftern ein breiterer und formal weniger Strenger Gestaltungsspielraum. Der Eintrittsberechtigte kann entweder bereits namentlich im Gesellschaftsvertrag benannt sein, nach abstrakten Kriterien, die eine eindeutige und zweifelsfreie Bestimmung zulassen, bestimmt sein, durch zeitlich nachfolgende (schriftliche) Benennung des Berechtigten gegenüber der Gesellschaft oder durch Anordnung in einem Vermächtnis oder Ähnlichem individualisiert werden (Schäfer, in: Münchener Kommentar, BGB, 7. Aufl. 2017, BGB § 727 Rn. 54).
Eine Eintrittsklausel könnte wie folgt lauten:

„Stirbt ein Gesellschafter, sind die Personen, die er zu Lebzeiten durch Erklärung ggü. der Gesellschaft oder durch Verfügung von Todes wegen bestimmt hat, berechtigt, mit Wirkung ab dem Tod des Gesellschafters in die Gesellschaft einzutreten. Das Eintrittsrecht ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Tod des verstorbenen Gesellschafters auszuüben. Der Gesellschaftsanteil des verstorbenen Gesellschafters wird von den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer festen Kapitalanteile so lange als Treuhänder gehalten, bis der oder die Eintrittsberechtigten von ihrem Eintrittsrecht Gebrauch gemacht haben oder die 6-Monatsfrist abgelaufen ist. Macht der Berechtigte von seinem Eintrittsrecht fristgerecht Gebrauch, haben die anderen Gesellschafter dem Eintrittsberechtigten die von ihnen anteilig gehaltene Beteiligung des verstorbenen Gesellschafters unentgeltlich zu übertragen.“

31.2.2 Offene Handelsgesellschaft (OHG) gem. §§ 105 ff. HGB

Gem. § 105 Abs. 1 HGB ist eine Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, eine offene Handelsgesellschaft (im Folgenden „OHG“ genannt), wenn bei keinem der Gesellschafter die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern beschränkt ist.

Unternehmensnachfolge unter Lebenden
Eine rechtsgeschäftliche Verfügung über Gesellschaftsanteile im Wege der Abtretung gem. §§ 413, 398 BGB aufgrund eines Kaufvertrages, einer Schenkung, eines Tausches aber auch einer vorweggenommenen Erbschaft etc. ist ebenso wie bei der GbR nur möglich, wenn alle Gesellschafter zustimmen. Möglich ist auch hier diese Zustimmung vorab durch die Aufnahme einer entsprechenden Klausel im Gesellschaftsvertrag der OHG festzulegen.

Unternehmensnachfolge beim Tod eines Gesellschafters
Seit der Handelsrechtsreform im Jahre 1998 sieht der Gesetzgeber bei dem Tod eines Gesellschafters einer OHG vor, dass die Gesellschaft nicht mehr (wie bei der GbR) aufgelöst wird, sondern, dass der verstorbene Gesellschafter gem. § 131 Abs. 3 Nr. 1 HGB aus der Gesellschaft ausscheidet. Bei der OHG ist mithin die bei der GbR bereits vorgestellte Fortsetzungslösung Gesetz geworden. Der Gesellschaftsanteil des verstorbenen Gesellschafters wächst also den verbleibenden Gesellschaftern entsprechend ihrer Beteiligungsquote gem. §§ 105 Abs. 3 HGB i.V.m. § 738 Abs. 1 S. 1 BGB an. In den Nachlass des verstorbenen Gesellschafters fällt daher gerade nicht der Gesellschaftsanteil, sondern der mit dem Ausscheiden entstehende Abfindungsanspruch gem. § 105 Abs. 3 HGB i.V.m. § 738 Abs. 1 S. 2 BGB. Dieser steht entweder dem Alleinerben oder der Erbengemeinschaft in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit zu, § 2032 BGB. Die Höhe des Anspruchs wird in einem gerichtlichen Verfahren wie bei der GbR durch den erkennenden Richter unter der Ermittlung des realen Unternehmenswertes ohne Bindung an eine bestimmte Bewertungsmethode ermittelt.

Da auch hier die Geltendmachung des Abfindungsanspruches der Erben nicht selten zur Insolvenz einer OHG führt, empfiehlt es sich, wie bei der GbR, eine Nachfolgeklausel in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen. Bei der Nachfolgeklausel wird die Gesellschaft mit dem bzw. **den Erben** des verstorbenen Gesellschafters **fortgeführt**. Bei mehreren Erben tritt wie bei der GbR eine Sondererbnachfolge in den Anteil ein. Abweichend von § 2032 BGB wird jeder Erbe wie bei der GbR unmittelbar persönlich Mitglied der Gesellschaft und zwar bei einer einfachen Nachfolgeklausel in der Höhe seiner jeweiligen Erbquote (St. Rspr., vgl. BGH NJW 1977, 1339, 1142 f.; BGH, NJW 1982, 170).

Soll nach dem Gesellschaftervertrag die Gesellschaft entgegen § 131 Abs. 3 Nr. HGB mit dem Erben als persönlich haftenden Gesellschafter fortgesetzt werden, so hat der Erbe abweichend von den Regelungen bei der GbR gem. § 139 Abs. 1 HGB das Recht, seinen Verbleib in der Gesellschaft davon abhängig zu machen, dass seine Beteiligung in eine kommanditistische Beteiligung umgewandelt wird, damit er dann nicht mehr persönlich, also mit seinem Privatvermögen haftet, sondern diese Haftung auf seine Beteiligung an der Gesellschaft beschränkt ist. Dieses Recht hat der Erbe binnen 3 Monaten nach Kenntniserlangung von dem Erbfall geltend zu machen. Ein Anspruch des Erben gegen die übrigen Gesellschafter auf Umwandlung des Anteils folgt aus § 139 Abs. 1 HGB jedoch nicht. Wird dem nicht Folge geleistet, kann der Erbe von seinem gesellschaftsvertraglich gem. § 139 Abs. 5 HGB nicht entziehbaren Recht Gebrauch machen, aus der Gesellschaft

auszuscheiden. Stimmen die OHG-Gesellschafter einer Umwandlung zu, wird die OHG unter Aufrechterhaltung ihrer Identität in eine Kommanditgesellschaft (KG) umgewandelt. Die Änderungen sind im Handelsregister einzutragen.

Zu beachten ist allerdings, dass § 139 HGB keine Anwendung in solchen Fällen findet, wenn der Erbe schon vor dem Erbfall ein persönlich haftender Gesellschafter war. In diesem Fall wäre kein besonderes Haftungsrisiko aufgrund des Erbfalles eingetreten, weil der Erbe ja bereits zuvor auch mit seinem Privatvermögen haftete (Roth, in: Baumbach/Hopt, HGB, 38. Aufl. 2018, § 139 Rn. 37; KG JW 1936, 2933). Sieht der Gesellschaftsvertrag lediglich eine Eintrittsklausel vor, ist § 139 HGB ebenfalls nicht anwendbar. Der Berechtigte muss in diesem Fall nicht davor geschützt werden, entweder persönlich zu haften oder die Erbschaft ausschlagen zu müssen (Roth, in: Baumbach/Hopt, HGB, 38. Aufl. 2018, § 139 Rn. 6). Der Berechtigte hat es vielmehr von vornherein in der Hand, ob er der Gesellschaft als persönlich haftender Gesellschafter beitritt oder dies unterlässt.

31.2.3 Kommanditgesellschaft (KG) gem. §§ 161 ff. HGB

Gem. § 161 Abs. 1 HGB ist eine Gesellschaft eine Kommanditgesellschaft (Im Folgenden „KG“ genannt), wenn deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, und wenn bei einem oder bei einigen von den Gesellschaftern die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern auf den Betrag einer bestimmten Vermögenseinlage beschränkt ist (Kommanditisten), während bei dem anderen Teil der Gesellschafter eine Beschränkung der Haftung nicht stattfindet (persönlich haftende Gesellschafter). Letztere werden Komplementäre genannt.

Unternehmensnachfolge unter Lebenden
Ebenso wie bei der GbR und OHG kann auch bei der KG über Komplementär- oder Kommanditanteile aufgrund eines Kaufvertrages o. Ä. im Wege der Abtretung gem. §§ 413, 398 BGB verfügt werden, wenn die übrigen Gesellschafter zustimmen oder Entsprechendes im Gesellschaftsvertrag geregelt ist.

Unternehmensnachfolge beim Tod eines Gesellschafters
Es ist zu unterscheiden, ob es sich bei dem verstorbenen Gesellschafter um einen Komplementär oder um einen Kommanditisten handelte:

- Die Nachfolge nach einem verstorbenen Komplementär entspricht gem. § 161 Abs. 2 i.V.m. § 131 Abs. 3 Nr. 1 HGB derjenigen nach einem verstorbenen OHG-Gesellschafter, so dass auf die Ausführungen hierzu verwiesen werden kann. Auch der Komplementär hat unter den bereits benannten Voraussetzungen das Wahlrecht, seinen Anteil in einen Kommanditanteil zu wandeln. Nicht möglich ist dies allerdings, wenn der letzte Komplementär verstirbt, denn dann ist bereits tatbestandlich keine KG im Sinne von § 161 Abs. 1 HGB mehr gegeben, so dass dies die Auflösung der Gesellschaft zur Folge hat.

Dies kann jedoch dadurch verhindert werden, dass eine GmbH als Komplementärin beteiligt wird. Soweit die GmbH die einzige Komplementärin ist, liegt eine erst im Nachfolgenden näher beschriebene GmbH & Co. KG vor.

- Ist im Gesellschaftsvertrag nichts anderes geregelt, so wird beim Tod des Kommanditisten die Gesellschaft gem. § 177 HGB mit den Erben fortgeführt. Die Vererbbarkeit eines Anteils eines Kommanditisten ist damit sogar gesetzlich vorgesehen, während diejenige eines Anteils eines Komplementärs nur bei Vorliegen einer Nachfolgeklausel im Gesellschaftsvertrag gegeben ist. Bei mehreren Erben findet auch hier abweichend von § 2032 BGB eine Sonderrechtsnachfolge in den Gesellschaftsanteil entsprechend der Erbquote statt. Der Gesetzgeber hat damit die einfache Nachfolgeklausel für den Kommanditanteil gesetzlich verankert, sodass eine einfache Nachfolgeklausel obsolet ist. Den Gesellschaftern bleibt es jedoch unbenommen, eine qualifizierte Nachfolgeklausel auch in Bezug auf den Kommanditanteil in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen.

31.2.4 GmbH & Co. KG

Obwohl auch eine GmbH & Co. KG eine Personengesellschaft ist, wird die Unternehmensnachfolge unter Lebenden und aufgrund des Todes eines Gesellschafters aus Verständlichkeitsgründen erst nach den Ausführungen zu den diesbezüglichen Regelungen bei Vorliegen einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) dargestellt.

31.2.5 Partnerschaftsgesellschaft (PartG) gem. dem PartGG

Eine Gesellschaft ist eine Partnerschaftsgesellschaft (im Folgenden „PartG“ genannt) im Sinne von § 1 PartGG, wenn sich Angehörige freier Berufe (z. B. Rechtsanwälte) zur Ausübung ihrer Berufe zusammenschließen. Sie übt kein Handelsgewerbe aus. Angehörige einer Partnerschaft können nur natürliche Personen sein.

Da gem. § 9 Abs. 1 PartGG auf die Partnerschaftsgesellschaft die §§ 131 bis 144 HGB anzuwenden sind, wird bezüglich des Übertragens von Anteilen zu Lebzeiten und beim Tod eines Partners auf die diesbezüglichen Ausführungen bei der OHG verwiesen.

31.3 Kapitalgesellschaften

Kapitalgesellschaften sind die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und die Aktiengesellschaft (AG), sowie die eher selten vorzufindende KGaA. Ihnen ist folgendes gemeinsam:

- Die Gesellschaft haftet nur mit ihrem Gesellschaftskapital.
- Die Befugnis zur Geschäftsführung kann auf Dritte übertragen werden.
- Die Übertragung von Geschäftsanteilen ist von Gesetzes wegen erlaubt.

31.3.1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gem. GmbHG

Unternehmensnachfolge unter Lebenden

Gem. § 15 Abs. 1 GmbHG sind Geschäftsanteile an einer GmbH veräußerlich. Die Übertragbarkeit wird allerdings an besondere Formvorschriften gebunden. § 15 Abs. 3 GmbHG schreibt vor, dass das Verfügungsgeschäft (die Abtretung des Anteils) der notariellen Beurkundung bedarf. Auch das dem Verfügungsgeschäft (z. B. Kauf-, Schenkungs-, Tauschvertrag) zugrunde liegende Rechtsgeschäft wird gem. § 15 Abs. 4 S. 1 GmbHG zu seiner Wirksamkeit unter das Erfordernis der notariellen Beurkundung gestellt.

Der Wechsel des GmbH-Anteils findet unmittelbar zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des dinglichen Abtretungsvertrages statt. Die Gesellschafter können den Zeitpunkt des Wechsels durch eine Regelung in dem Verfügungsvertrag allerdings auch in die Zukunft legen.

Wird die notarielle Beurkundung im Rahmen des Verpflichtungsgeschäftes nicht gewahrt, ist dies gem. § 15 Abs. 4 S. 2 GmbHG unschädlich, sofern die nachfolgende Abtretung entsprechend § 15 Abs. 3 GmbHG notariell beurkundet wird. Der Formmangel wird zum Zeitpunkt der Abtretung für die Zukunft geheilt. Im Nachgang muss der Wechsel des Gesellschaftsanteils unverzüglich in die Gesellschafterliste, die beim Handelsregister hinterlegt ist, eingetragen werden, da erst dann auch gegenüber der Gesellschaft gem. § 16 Abs. 1 S. 1 GmbHG die unwiderlegliche Vermutung der Gesellschafterstellung existiert. Vor der Änderung der Gesellschafterliste streitet diese Vermutung, unabhängig von dem bereits erfolgten tatsächlichen Wechsel, zugunsten des alten Inhabers.

Unternehmensnachfolge beim Tod eines Gesellschafters

In § 15 Abs. 1 GmbHG ist auch die Zulässigkeit der Vererbbarkeit der Geschäftsanteile an einer GmbH explizit gesetzlich geregelt, soweit nicht im Sinne von § 15 Abs. 5 GmbHG im Gesellschaftsvertrag etwas anderes vorgesehen ist, wie z. B. das Erfordernis einer Genehmigung durch die Gesellschaft. Im Gegensatz zu der Übertragung der Gesellschaftsanteil ebeim Tod eines Gesellschafters einer Personengesellschaft erfolgt eine Sonderrechtsnachfolge nicht. Bei mehreren Erben fällt der Geschäftsanteil in das Gesamthandvermögen der Erbengemeinschaft, die die Rechte aus dem GmbH-Anteil gem. § 18 Abs. 1 GmbHG nur gemeinschaftlich ausüben können. Um die Effektivität der Verwaltung einer GmbH zu gewährleisten, ist es ratsam, gesellschaftsvertraglich festzulegen, dass eine Erbengemeinschaft ihre Rechte nur durch einen gemeinsamen Vertreter ausüben kann.

Mehrere Erben können über den GmbH-Anteil allerdings immer nur gemeinschaftlich verfügen, sofern er der Erbengemeinschaft zusteht. Eine Verfügung eines einzelnen Miterben an dem „ideellen Teil“ des GmbH-Anteils ist ausgeschlossen, §§ 2033 Abs. 2, 2040 Abs. 1 BGB (Reichert/Weller, in: Münchener Kommentar, GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 18 Rn. 33).

Soll durch eine Regelung im Gesellschaftervertrag gem. § 15 Abs. 5 GmbHG die Vererbbarkeit der Geschäftsanteile ausgeschlossen werden, so bestehen die folgenden Möglichkeiten:

- Eine **Einziehungsklausel**, nach welcher die Gesellschaft berechtigt ist, beim Tod eines Gesellschafters dessen Geschäftsanteile einzuziehen, ist in den Fällen zu empfehlen, in denen die verbleibenden Gesellschafter die GmbH alleine fortführen wollen. Dabei ist aber zu bedenken, dass die Einziehung die volle Einzahlung des Geschäftsanteils und die Fähigkeit der Gesellschaft voraussetzt, dass das im Gegenzug dann an den oder die Erben zu zahlende Einziehungsgeld ohne Inanspruchnahme des Stammkapitals ausgezahlt werden kann. Auch ist zu beachten, dass die Einberufung zur Gesellschafterversammlung, die über die Einziehung beschließen soll, auch an den/die Erben zu richten ist (Altmeppen, in: Roth/Altmeppen, GmbHG, 9. Aufl. 2019, § 51 Rn. 6). Eine solche Klausel verhindert allerdings nicht, dass der GmbH-Anteil zunächst in die Erbmasse fällt. Sie bietet allein die Möglichkeit, den Anteil nach dem Erbfall zu eliminieren.
- Durch die Regelung einer **Abtretungsklausel** im Gesellschaftervertrag wird der Erbe oder werden die Erben, die den GmbH-Anteil zunächst vollumfänglich gem. § 1922 Abs. 1 BGB im Wege der Gesamtrechtsnachfolge erwerben, verpflichtet, den Geschäftsanteil entweder an die GmbH oder an einen bestimmten Dritten abzutreten. Hierbei ist es zu empfehlen klarzustellen, dass der bestimmte Dritte auch einen eigenen Anspruch auf Abtretung hat. Andernfalls müsste die GmbH die Abtretung an den bestimmten Dritten verlangen (sog. unechter Vertrag zugunsten Dritter; Reichert/Weller, in: Münchener Kommentar, GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 15 Rn. 452). Besondere Zustimmungserfordernisse nach § 15 Abs. 5 GmbHG sind in der Regel nicht einzuhalten, da die GmbH-Gesellschafter der Abtretung nach dem Ableben eines ihrer Gesellschafters bereits durch Aufnahme der Abtretungsklausel antizipiert zugestimmt haben.
- Eine weitere Möglichkeit besteht darin, im Gesellschaftsvertrag eine **auf den Todesfall** des Gesellschafters **aufschiebend befristete** Übertragung des Geschäftsanteils auf die GmbH oder einen Dritten gem. § 15 Abs. 3 GmbHG zu vereinbaren. Dies hat allerdings den Nachteil, dass durch die bereits erfolgte Bindung die weiteren Verfügungsmöglichkeiten des Gesellschafters eingeschränkt sind (Reichert/Weller, in: Münchener Kommentar, GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 15 Rn. 451).

31.3.2 Aktiengesellschaft (AG) gem. AktG

Kennzeichnend für eine Aktiengesellschaft (im Folgenden „AG“ genannt) ist, dass sie gem. § 1 Abs. 2 AktG ein in Aktien zerlegtes Grundkapital hat. Auch sie haftet für ihre Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen (§ 1 Abs. 1 AktG). Während eine GmbH gem. § 5 Abs. 2 GmbHG nur ein Stammkapital von mindestens 25.000 Euro haben muss, beträgt das Mindestkapital einer AG gem. § 7 AktG 50.000 Euro.

Unternehmensnachfolge unter Lebenden
Während das Verpflichtungsgeschäft über Aktien in einem Kaufvertrag, Schenkungsvertrag, Tauschvertrag oder einer Verfügung von Todes wegen etc. bestehen kann, hängt das

Verfügungsgeschäft von der Art der zu übertragenden Aktie ab. Eine AG kann gem. § 10 Abs. 1 AktG grundsätzlich zwei verschiedene Aktienarten ausgeben, nämlich die Inhaberaktie und die Namensaktie:

- Eine Inhaberaktie gem. § 10 Abs. 1, S. 2 AktG ist wie eine bewegliche Sache gem. §§ 929 ff. BGB durch Einigung über den Eigentumsübergang und Übergabe zu übertragen. Dies gilt auch noch für die Inhaberaktien, die durch notarielle Beurkundung einer Satzung/-sänderung bis zum 31.12.2015 festgestellt worden sind (Koch, in: Hüffer/Koch, 13. Aufl. 2018, AktG § 10 Rn. 6). Die gesetzliche Regelung zur Zulässigkeit von Inhaberaktien hat sich seit der Aktienrechtsnovelle 2016 erheblich geändert. Nunmehr ist die Ausgabe von Inhaberaktien nur zulässig, sofern die AG an der Börse gelistet ist und eine Globalurkunde für sämtliche Aktien erstellt wird, die
  - bei einer Wertpapiersammelbank (§ 10 Abs. 2 Nr. 1 AktG),
  - einem zugelassenen Zentralverwahrer oder einem anerkannten Drittland-Zentralverwahrer gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 (§ 10 Abs. 2 Nr. 2 AktG),
  - einem sonstigen ausländischen Verwahrer, der die Voraussetzungen des § 5 Absatz 4 Satz 1 des Depotgesetzes erfüllt (§ 10 Abs. 2 Nr. 3 AktG),

  hinterlegt wird. Es gibt also nicht mehr eine Aktienurkunde pro Aktie, sondern eine einzige Aktienurkunde verbrieft mehrere Inhaberaktien. Den Aktionären stehen nunmehr an der Globalurkunde nur noch Miteigentumsanteile zu, die der Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien entsprechen.

  Der unmittelbare Eigenbesitz an einer Inhaberaktie wird daher in Zukunft die Ausnahme sein und von einem mittelbaren Eigenbesitz abgelöst werden. Der unmittelbare (Fremd)Besitz liegt in diesem Fall bei der verwahrenden Stelle, die für die Aktionäre besitzt. Die Übereignung vollzieht sich für diese neuen Fälle allerdings weiterhin nach den §§ 929 ff. BGB, nur das nunmehr die Miteigentumsanteile übertragen werden. Der Übergang des Besitzes erfolgt dann, durch die Anweisung an die verwahrende Stelle, nunmehr für den Erwerber zu besitzen, sodass dieser nun mittelbarer Eigenbesitzer wird (Mayer-Sparenberg, in: BeckFormB BHW, Form. III. A. 24. Anm. 4).

  Die Besonderheit der Inhaberaktie ist, dass grundsätzlich jeder der Besitzer der Inhaberaktie ist, die mit der Aktie verbrieften Rechte aus der Mitgliedschaft ausüben kann.
- Bei einer Namensaktie gem. § 10 Abs. 1, S. 1. AktG handelt es sich um den nunmehrigen gesetzlich vorgesehenen Standardfall. Eine Namensaktie wird auf den Namen des Aktionärs ausgestellt. Dessen Name, Geburtsdatum und Adressdaten werden in das Aktienregister der betreffenden Aktiengesellschaft eingetragen (§ 67 AktG). Demzufolge ist der Kontakt zwischen der AG und dem Aktieninhaber nicht so anonym, wie es bei der Inhaberaktie der Fall ist.

  Die Übertragung von Namensaktien kann durch eine Forderungsabtretung gem. §§ 413, 398 BGB oder durch Indossament gem. § 68 Abs. 1, S. 1 AktG übertragen werden.

  Das Indossament ist ein Vermerk auf der Rückseite (in dosso, ital. = auf dem Rücken) eines Orderpapieres, wonach der bisherige Inhaber (Indossant) sein Eigentum an dem Papier mit den damit verbundenen Rechten an den im Indossament Genannten

(Indossatar) überträgt. Um Rechte aus der Namensaktie geltend machen zu können, muss gem. § 67 AktG der frühere Eigentümer der Aktie im Aktienregister gelöscht werden und der neue Eigentümer dort eingetragen werden.

Gem. § 68 Abs. 2 AktG kann allerdings die Satzung einer AG die Übertragung einer Namensaktie an die Zustimmung der Gesellschaft binden. Die Zustimmung erteilt der Vorstand. Die Satzung kann jedoch auch bestimmen, dass der Aufsichtsrat oder die Hauptversammlung über die Erteilung der Zustimmung beschließt. Die Satzung kann auch die Gründe bestimmen, aus denen die Zustimmung verweigert werden darf.

Wichtig ist bei beiden Übertragungsalternativen, dass das Schicksal der verbrieften Aktie nicht aus dem Blick gelassen werden darf. Gerade beim Indossament ist die Übertragung des Eigentums an der Namensaktie nur wirksam, wenn neben dem Indossament auch die Urkunde gem. §§ 929 ff. BGB übereignet wird. Daher ist eine Einigung und die Besitzübertragung an der Namensaktie unerlässliche Voraussetzung für die wirksame Übereignung. Der Vermerk des Indossaments allein genügt hier nicht (Bayer, in: MüKoAktG/, 4. Aufl. 2016, § 68 Rn. 3).

Wird die Namensaktie durch Abtretung des Mitgliedschaftsrechts übertragen, folgt das Eigentum an der Aktienurkunde analog § 952 Abs. 1 S. 1 BGB automatisch (Grigoleit/Rachlitz, in: Grigoleit/AktG, 1. Aufl., § 68 Rn. Rn. 3).

Unternehmensnachfolge beim Tod eines Aktionärs

Die Aktien gehen gem. § 1922 BGB auf den/die Erben über, ohne dass es zu einer Sondernachfolge, wie bei den Personengesellschaften, kommt. Bei Namensaktien ist es für den erbrechtlichen Erwerb der Aktie sogar nicht erforderlich, dass die Eintragung des Rechtsübergangs in das Aktienregister eingetragen wird (Weidlich, in: Palandt, BGB, 79. Aufl., 2020, § 2032, Rn. 10). Mehreren Erben steht gem. § 69 AktG eine Aktie zu gesamter Hand als Erbengemeinschaft zu. Die Miterben können gem. § 69 Abs. 1 AktG ihre Rechte aus einer Aktie jedoch nur durch einen gemeinschaftlichen Vertreter ausüben und müssen einen solchen bestellten, wenn kein Testamentsvollstrecker vorhanden ist. Eine hiervon abweichende Regelung in einer Verfügung von Todes wegen würde daher ins Leere laufen.

Die Vererbbarkeit des Aktienrechts kann durch die Satzung einer AG nicht ausgeschlossen werden (Weidlich, in: Palandt, BGB, 79. Aufl., 2020, § 1922, Rn. 23 und § 2032, Rn. 10). In der Satzung kann gem. § 237 Abs. 1 AktG der AG jedoch das Recht vorbehalten sein, beim Eintritt des Erbfalles oder bei einem Erbanfall der Aktien an bestimmte Personen, die davon betroffenen Aktien einzuziehen.

31.3.3 Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) gem. §§ 278 ff. AktG

Nicht unerwähnt bleiben soll die in der Praxis nicht sehr bedeutsame Kommanditgesellschaft auf Aktien (im Folgenden „KGaA“ genannt). Eine solche Gesellschaftsform liegt gem. § 278 Abs. 1 AktG vor, wenn mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern

unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter) und die übrigen Gesellschafter an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt sind, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionär). Obwohl es sich um eine Kommanditgesellschaft handelt, hat die KGaA gem. § 278 Abs. 1 AktG de lege eine eigene Rechtspersönlichkeit und ist eine Kapitalgesellschaft. Bei der KGaA handelt es sich um eine Aktiengesellschaft, die an Stelle eines Vorstandes über einen persönlich haftenden Gesellschafter (Komplementär) verfügt. Sie verbindet Elemente der Aktiengesellschaft (AG) und der Kommanditgesellschaft (KG) miteinander.

Die persönlich haftenden Gesellschafter (Komplementäre) unterliegen gem. § 278 Abs. 2 AktG im Wesentlichen dem Recht der KG. Die Kommanditaktionäre verfügen gem. § 278 Abs. 3 AktG über dieselben mitgliedschaftlichen Rechte wie die Aktionäre einer AG. Sie bringen das in Aktien zerlegte Grundkapital der KGaA auf, haften aber darüber hinaus nicht für Forderungen gegen die Gesellschaft.

Unternehmensnachfolge unter Lebenden
Die Übertragung von Anteilen eines persönlich haftenden Gesellschafters ist nur dann zulässig, wenn dies in der Satzung für zulässig erklärt ist. Gem. § 289 Abs. 5 AktG kann nur in diesem Fall ein persönlich haftender Gesellschafter aus der Gesellschaft ausscheiden. Für die Übertragung der Aktien der Kommanditaktionären gelten die Regelungen der AG.

Unternehmensnachfolge beim Tod eines Gesellschafters
Gem. § 278 Abs. 2 AktG finden die Regelungen des HGB über die Personengesellschaft Anwendung, so dass wiederum die Regelung des § 131 Abs. 3 Nr. 1 HGB gilt. Der Rechtsnachfolger eines Komplementärs kann bei Vorliegen einer Nachfolgeklausel im Gesellschaftsvertrag die Einräumung einer Kommanditaktionärsstellung durch Änderung der Satzung verlangen und hiervon seinen Verbleib in der Gesellschaft abhängig machen. Soweit der einzige Komplementär verstirbt, wird die KGaA aufgelöst, da tatbestandlich eine solche nicht mehr vorliegt.

Nach dem Tod eines Kommanditaktionärs gelten gem. § 278 Abs. 3 AktG die Regelungen der AG, so dass auf die dortigen Ausführungen Bezug genommen werden kann.

31.3.4 GmbH & Co. KG

Wie bereits erläutert, handelt es sich bei der GmbH & Co. KG um eine **Personengesellschaft**, bei der die Besonderheiten der Unternehmensnachfolge unter Lebenden und aufgrund des Todes eines Gesellschafters nur aus dogmatischen Gründen unter dem Kapitel der Kapitalgesellschaft dargestellt werden. Die bei einer GmbH & Co. KG das Unternehmen tragende und operative Gesellschaft ist die KG. Es handelt sich hierbei um einen Sonderfall einer KG, der gerne aus haftungsrechtlichen Gründen gewählt wird.

Bei der GmbH & Co. KG ist die GmbH regelmäßig der einzige Komplementär, also derjenige, der eigentlich mit all seinem Hab und Gut für Verbindlichkeiten der Gesellschaft

haften sollte. Diese Haftung ist aber bei einer GmbH allerdings beschränkt auf ihr Stammkapital. Meist sind die Gesellschafter der GmbH und der KG identisch und im gleichen Umfang an diesen beteiligt. In diesem Fall wird oft von einer sog. typischen oder beteiligungsidentischen GmbH & Co. KG gesprochen.

Unternehmensnachfolge unter Lebenden

Bei der GmbH & Co. KG ist zwischen der Übertragung der GmbH-Anteile und der Übertragung der durch die GmbH gehaltenen Komplementärstellung an der KG und der durch andere meist natürliche Personen gehaltenen Kommanditbeteiligungen zu differenzieren.

Die Übertragung sämtlicher oder einzelner Anteile an der (Komplementär) GmbH richtet sich nach den vorne dargelegten Grundsätzen. § 15 Abs. 1 GmbHG hat diese Anteile explizit als übertragbar und vererblich benannt.

Die Übertragung der Komplementärstellung an der KG, die durch die GmbH gehalten wird, erfolgt nach den bereits zur KG gemachten Ausführungen durch Abtretung gem. §§ 398, 413 BGB. Diese Übertragung der Komplementärstellung wird in der Praxis allerdings regelmäßig nicht von Interesse bei der Regelung der Unternehmensnachfolge sein, es sei denn, es geht eher um die gesamte Veräußerung des durch die KG betriebenen operativen Geschäfts.

Der Fokus ist daher auf die Übertragung der Anteile an der GmbH und der Kommanditanteile zu richten. Die Übertragung des Anteils des Kommanditisten richtet sich nach den für die Personengesellschaft geltenden Grundsätzen. Es bedarf der Zustimmung der übrigen Gesellschafter oder einer entsprechenden Regelung im Gesellschaftervertrag.

Die unterschiedlichen Regelungen zur Übertragung der Gesellschaftsanteile an dem Komplementär (der GmbH) einerseits und denjenigen zur Übertragung der Kommanditanteile andererseits, können bei der typischen oder beteiligungsidentischen GmbH & Co. KG zu unerwünschten Ergebnissen führen. Es besteht die Gefahr, dass allein der GmbH-Anteil oder allein die Kommanditistenstellung übertragen wird, sodass eine nicht gewollte Personalienzersplitterung zwischen dem Bestand der GmbH-Gesellschafter und dem der Kommanditisten auftreten kann.

Aus diesem Grund empfiehlt es sich, bei einer beteiligungsidentischen GmbH & Co. KG eine Regelung in den GmbH-Gesellschaftsvertrag und in den Gesellschaftsvertrag der KG aufzunehmen, wonach die Übertragung des GmbH-Gesellschaftsanteils und die Übertragung des Gesellschaftsanteils an der KG nur gemeinsam möglich sein soll. Hierdurch wird ein dauerhafter Gleichlauf der Höhe der Beteiligungsquoten sichergestellt.

Rechtstechnisch kann dies mittels eines gesellschaftsvertraglich vereinbarten Zustimmungserfordernisses durch die übrigen Gesellschafter sichergestellt werden. Die Zulässigkeit der Übertragung der Anteile an der GmbH (gem. § 15 Abs. 5 GmbHG) und der Übertragung der Kommanditanteile wird daher unter eine weitere, der Kontrolle der übrigen Gesellschafter zugängliche, Voraussetzung geknüpft. Es sollte hierbei explizit aufgenommen werden, dass die Zustimmung der Gesellschafter nur bei gleichzeitiger Übertragung der GmbH- und der Kommanditanteile auf dieselbe Person erteilt werden darf (Grunewald, in: MüKoHGB/, 3. Aufl. 2012, HGB § 161 Rn. 94).

Ein Auseinanderfallen der Beteiligungen an der KG und der GmbH kann auch durch die Wahl einer in der Praxis sehr beliebten sog. Einheits-GmbH & Co. KG vermieden werden. In diesem Fall ist die KG ihrerseits Alleingesellschafterin der einzigen persönlich haftenden Komplementär-GmbH. Ein „Auseinanderfallen" der Beteiligungen an KG und GmbH ist bei der Einheitsgesellschaft daher nicht möglich. Dies ist ihr entscheidender Vorteil. Die aufwendige „Verzahnung" von KG und GmbH, die bei der beteiligungsidentischen GmbH & Co. KG vertraglich gewährleistet sein muss, ist bei der Einheitsgesellschaft nicht erforderlich. Konsequent ergibt sich daraus auch eine weitere Erleichterung: Da bei Anteilsübertragungen auf der Ebene der Kommanditgesellschaft nur Kommanditanteile übertragen werden, nicht aber auch GmbH-Anteile, ist jegliche Übertragung formfrei, also ohne notarielle Beurkundung, möglich. Zudem ist es nicht notwendig, die Stimmrechtsausübung in KG und GmbH zu synchronisieren. Die Rechte aus den GmbH-Anteilen werden von der KG selbst ausgeübt. Im Ergebnis kann der Gesellschaftsvertrag der Komplementär-GmbH regelmäßig „schlank" gehalten werden. Dies vermindert gegebenenfalls unerwünschte Publizität von Gesellschaftsinterna.

Unternehmensnachfolge beim Tod eines Gesellschafters

Die Nachfolge nach dem Tod eines Gesellschafters einer Komplementär-GmbH richtet sich nach § 15 Abs. 1 GmbHG und diejenige nach dem Gesellschafter der Kommanditisten-Gesellschaft nach § 177 HGB. Hinsichtlich der durch die GmbH gehaltenen Komplementärstellung treten hier keine Besonderheiten auf. Die GmbH verstirbt nicht, sondern wird höchstens aufgelöst, was im Regelfall zum Wegfall des einzig persönlich haftenden Gesellschafters und damit auch zur Auflösung der KG führen würde.

Um sicherzustellen, dass die vorhandenen Beteiligungsverhältnisse an der Komplementär-GmbH und der Kommanditgesellschaft auch nach dem Tod eines Gesellschafters quotal gleichlaufend in einer Person aufrecht erhalten bleiben, stehen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

- Die Gesellschaftsanteile an der GmbH und KG werden im Wege der Vorwegnahme der Erbfolge durch lebzeitige Übertragung zusammen übertragen,
- eine weitere Möglichkeit besteht, wie bei der Übertragung unter Lebenden darin, durch Regelungen in dem Gesellschaftsvertrag der GmbH und in demjenigen der KG einen Gleichlauf der Anteilsübergänge sicherzustellen oder aber
- darin, eine Einheits-GmbH & Co. KG zu errichten.



Dr. Henrik Lehfeldt Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner der Kanzlei Möller Theobald Jung Zenger in Gießen, Aufsichtsratsmitglied bei Aktiengesellschaften, begleitet seit über 25 Jahren mittelständische Unternehmen zu allen gesellschaftsrechtlichen und erbrechtlichen Fragestellungen.

Unternehmensübertragung zu Lebzeiten

32

Jens-Oliver Müller

32.1 Einleitung

Wer sich zu Lebzeiten mit der Unternehmensnachfolge beschäftigt, hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Ein Weg ist es, durch ein Testament oder einen Erbvertrag Regelungen für den Todesfall zu treffen. In diesem Fall findet die Unternehmensnachfolge nach dem Tod des Unternehmers gemäß den im Testament oder Erbvertrag festgelegten Regeln statt.

Sinnvoller ist es jedoch, die Unternehmensnachfolge so zu gestalten, dass sie bereits zu Lebzeiten erfolgt. Der Vorteil dabei ist, dass der Unternehmer aktiv an dem Prozess teilnehmen kann. Die lebzeitige Übertragung gewährleistet, dass der Unternehmer sich zur verdienten Ruhe setzen kann. Außerdem wird der Prozess für Kunden und Lieferanten schonender gestaltet, was bei einer derart einschneidenden Veränderung im Unternehmen und seinen Marktbeziehungen sehr wichtig ist.

Zum anderen lassen sich einige rechtliche Stolpersteine aus dem Weg räumen. Die wichtigsten rechtlichen Hürden bei der Gestaltung einer lebzeitigen Unternehmensnachfolge soll der folgende Beitrag aufzeigen.

32.2 Übertragung innerhalb der Familie

Familienunternehmen genießen in Deutschland einen guten Ruf. Viele Unternehmer sind deshalb bestrebt, ihr Unternehmen zunächst innerhalb der Familie zu übertragen. Häufig scheint dies der einfachere Weg zu sein, um die Unternehmenskontinuität aufrecht zu erhalten.

J.-O. Müller (✉)
Wetzlar, Deutschland
E-Mail: jo.mueller@kleymann.com

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_32

Beispiel

Der Unternehmer U ist Alleingesellschafter und Inhaber eines Unternehmens. Er hat zwei Kinder, die Tochter T und den Sohn S. Beide sind im Unternehmen tätig. U hält allerdings nur T für geeignet, das Unternehmen fortzuführen. Er möchte dementsprechend das Unternehmen auch nur an T übertragen.

- **Rechtsformabhängige Besonderheiten**

Bevor wir uns der Frage zuwenden, was es dabei konkret rechtlich zu beachten gilt, ist es unerlässlich, zunächst den Blick auf die Besonderheiten bei den verschiedenen Unternehmensformen zu richten. Denn abhängig von der Rechtsform des Unternehmens ergeben sich unterschiedliche Gestaltungswege. Entscheidend kommt es darauf an, ob es sich bei dem Unternehmen um ein Einzelunternehmen, eine Personengesellschaft oder einer Kapitalgesellschaft handelt.

- **Einzelunternehmen**

Bei einem Einzelunternehmen können keine Gesellschaftsanteile übertragen werden, sondern nur Wirtschaftsgüter (so genannter „Asset-Deal“). Es ist also darauf zu achten, dass die vertragliche und steuerrechtliche Gestaltung darauf ausgerichtet ist, nur Wirtschaftsgüter des Unternehmens und nicht auch das Privatvermögen zu übertragen. In nicht wenigen Einzelunternehmen hat der Unternehmer in der Vergangenheit in diesem Punkt nicht sorgfältig genug unterschieden.

► **Praxistipp** Einleitend sollte im Vertrag formuliert werden, dass lediglich das Einzelunternehmen und die zu diesem gehörende Wirtschaftsgüter übertragen werden sollen, nicht aber Wirtschaftsgüter des Privatvermögens.

Bei einer Übertragung von Wirtschaftsgütern ist es rechtlich erforderlich, dass diese ausführlich beschrieben werden. Häufig kranken Verträge, mit denen Einzelunternehmen übertragen werden sollen, gerade an diesem Punkt. Werden die zu übertragenden Wirtschaftsgüter nicht konkret bezeichnet und sind sie deshalb für einen Dritten nicht bestimmbar, kann an ihnen kein Eigentum übertragen werden. Nicht erforderlich ist jedoch, dass Sie jede Schraube oder jeden Bleistift einzeln aufführen.

► **Praxistipp** Mit so genannten „All-Klauseln“ können Wirtschaftsgüter, die bestimmte gemeinsame Merkmale aufweisen oder die in einer bestimmten Gruppe oder Kategorie zusammengefasst werden können, pauschal bezeichnet werden, beispielsweise wenn alle Wirtschaftsgüter sich in einem bestimmten Raum oder Gebäude befinden.

Beispiel

Der Verkäufer veräußert dem Käufer sämtliche am _____ (im Folgenden als der „Stichtag" bezeichnet) zu dem Unternehmen gehörenden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Sinne von § 266 Abs. 2 A. HGB, sämtliche zu diesem Zeitpunkt zu dem Unternehmen gehörenden Vorräte im Sinne von § 266 Abs. 2 B. I. HGB sowie sämtliche zu diesem Zeitpunkt zu dem Unternehmen gehörenden Rechte, die Grundlage von Rechnungsabgrenzungsposten i. S. v. § 266 Abs. 2 C HGB sind. Des Weiteren gehören zu den verkauften Vermögensgegenständen auch alle zu dem Unternehmen gehörenden Vermögensgegenstände, auf deren Erfassung in dem Inventar auf Grund ihrer Eigenart verzichtet werden durfte. „Nicht verkauft sind zum Privatvermögen des Verkäufers gehörende Vermögensgegenstände."

Ist das Einzelunternehmen im Handelsregister eingetragen, kann es unter der bisherigen Firma fortgeführt werden, wenn der bisherige Inhaber einwilligt.

▶ **Praxistipp** Auch wenn das Einzelunternehmen nicht eingetragen ist, kann es aus unternehmerischer Sicht sinnvoll sein, die Firma fortzuführen, insbesondere wenn die Unternehmensbezeichnung seit langem im Markt eingeführt ist. Die Eintragung ins Handelsregister bedarf lediglich einer notariell beglaubigten Registeranmeldung und ist kurzfristig machbar.

Häufig vergessen werden in derartigen Kaufverträgen die dem Inhaber persönlich zustehenden Rechte. Dabei handelt es sich regelmäßig um Urheberrechte, Marken oder Patente. Insbesondere wenn das Einzelunternehmen eine Internet-Domain und entsprechende Webseiten oder Social-Media-Kanäle hat, sollten ausdrückliche Regelungen im Vertrag zu den Rechten an Namen und Inhalten nicht fehlen. Erforderlich sind umfassende Vereinbarungen zwischen Veräußerer und Erwerber über die Einräumung von Nutzungsrechten.

▶ **Praxistipp** Aus Sicht des Erwerbers ist es wichtig, dass er sich die Nutzungsrechte ausschließlich und uneingeschränkt sichert. Dabei ist jedoch zu beachten, dass eine uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit bei den meisten Schutzrechten nur gelingt, wenn jede Nutzungsform ausdrücklich im Vertrag aufgeführt wird.

- **Personengesellschaft**

Geschäftsanteile an einer Personengesellschaft können grundsätzlich nicht frei übertragen werden (§ 719 BGB). Handelt es sich anders als in unserem obigen Beispiel nicht um ein Unternehmen mit nur einem Gesellschafter, bedarf deshalb jede Übertragung eines Geschäftsanteils der Zustimmung der Mitgesellschafter. Diese kann, was in der Praxis häufig vorkommt, bereits

im Gesellschaftsvertrag erteilt werden. Ein Unternehmen mit nur einer natürlichen Person kommt im Bereich der Personengesellschaften nur als GmbH & Co. KG vor.

▶ **Praxistipp** Bei einer GmbH & Co. KG bestehen zwei Gesellschaften nebeneinander: die Komplementär GmbH und die Kommanditgesellschaft. Zu übertragen sind sowohl die Anteile an der einen als auch an der anderen Gesellschaft. Dadurch wird der gesamte Übertragungsvertrag beurkundungspflichtig. Bei entsprechenden Unternehmenswerten kann dies erhebliche Kosten nach sich ziehen. Deshalb empfiehlt es sich, die GmbH-Anteile an der Komplementär GmbH vorab auf die KG zu übertragen. Dadurch entsteht eine so genannte Einheitsgesellschaft. An den Unternehmensnachfolger müssen dann nur noch Kommanditanteile übertragen werden, was formfrei möglich ist.

Enthält der Gesellschaftsvertrag bei einer Mehrpersonengesellschaft Zustimmungsvorbehalte der übrigen Gesellschafter, sind diese vorab zu informieren.

▶ **Praxistipp** Sinnvollerweise lässt man sich bereits bei der Unternehmensgründung oder Eintritt in die Gesellschaft die Möglichkeit einräumen, seine Anteile zustimmungsfrei an Abkömmlinge zu übertragen.

Neben der Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Personengesellschaften (so genannter Share-Deal) besteht auch hier die Möglichkeit, das Unternehmen wie beim Einzelunternehmen durch einen Kaufvertrag über Wirtschaftsgüter zu übertragen.

- **Kapitalgesellschaft**

Betreibt der Unternehmer sein Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft (GmbH, AG), kann er das Unternehmen durch Übertragung der Gesellschaftsanteile relativ einfach übergeben. Von Gesetzes wegen sind Gesellschaftsanteile an einer GmbH oder einer AG frei übertragbar, bedürfen also keiner Zustimmung der Mitgesellschafter. Vom Gesetz abweichende Vereinbarungen sind allerdings möglich. So sehen zahlreiche Gesellschaftsverträge vor, dass die Übertragung von der Zustimmung der Mitgesellschafter, der Gesellschafterversammlung oder des Vorstandes abhängen soll. Ist ein solches Zustimmungserfordernis vertraglich vereinbart, ist in diesem Zusammenhang zunächst auch an die vorgesehenen Informations- und Mitwirkungsrechte der Mitgesellschafter zu denken. Auch hier empfiehlt es sich, die Mitgesellschafter frühzeitig zu informieren.

▶ **Wichtig** Sind im Falle der GmbH die Geschäftsanteile noch nicht voll eingezahlt, haftet der Erwerber gegenüber der Gesellschaft für die rückständigen Einlagen. Hier sollte im Übertragungsvertrag geregelt werden, wer dies im Innenverhältnis zwischen Verkäufer und Käufer übernimmt.

Werden sämtliche Aktien an einer Aktiengesellschaft auf einen neuen Allein-Aktionär übertragen, ist dies dem Handelsregister gemäß § 42 AktG anzuzeigen.

- **Erbrechtliche Fragen**

In unserem Beispielsfall kann die Übertragung des Unternehmens auf die Tochter T grundsätzlich ohne Beteiligung des Sohnes S erfolgen. Dies ist jedoch nicht zu empfehlen. Handelt es sich um einen nicht unbeträchtlichen Anteil am Vermögen des Unternehmers U und erfolgt die Übertragung unentgeltlich, können dem Sohn S im Todesfall des Unternehmers U Pflichtteilsergänzungsansprüche zustehen. Diese sind jedoch zeitlich befristet. Sind seit der Schenkung mehr als zehn Jahre vergangen, können solche Pflichtteilsergänzungsansprüche nicht mehr geltend gemacht werden. Innerhalb der Zehnjahresfrist schmelzen die Ansprüche pro Jahr um zehn Prozentpunkte ab.

Für viele Unternehmer ist daneben aber auch von Bedeutung, dass ihre Kinder nicht miteinander in Streit geraten. Um eine etwaige Auseinandersetzung zwischen den Geschwistern zu vermeiden, sollte in unserem Beispiel der Sohn an der Übertragung beteiligt werden. Rechtssicherheit erhält, wer eine Vereinbarung mit dem weichenden Kind trifft, wonach dieses auf etwaige Pflichtteilsergänzungsansprüche verzichtet.

▶ **Muster** Der Verzichtende verzichtet gegenüber dem dies annehmenden Übergeber für sich und seine Abkömmlinge auf sein Pflichtteilsrecht am Nachlass des Übergebers in der Weise, dass der Vertragsgegenstand bei der Berechnungsgrundlage eines etwaigen Ausgleichspflichtteils unberücksichtigt bleibt, so als ob eine Ausgleichung weder rechtsgeschäftlich noch gesetzlich angeordnet wäre.

Es wird kaum jemanden überraschen, dass derartige Verzichte in der Praxis regelmäßig nur gegen Zahlung eines Abfindungsbetrages erfolgen. Auch deswegen ist es zu empfehlen, mit dem nicht berücksichtigten Geschwisterteil rechtzeitig das Gespräch zu suchen. Dies gilt umso mehr, wenn der Sohn in unserem Beispielsfall auch nach der Übertragung des Unternehmens an die Tochter weiter im Unternehmen mitarbeiten soll. Hier sollte im Verzichtsvertrag auch geregelt werden, welche Mitarbeit der Sohn künftig erbringt und gegebenenfalls zu welchen Gegenleistungen das Unternehmen sich verpflichtet.

- **Fragen der Vertragsgestaltung**

Bei der Vertragsgestaltung innerhalb des Familienkreises stellt sich häufig die Frage nach der Absicherung des Übergebers im Hinblick auf nicht gewünschte Fehlentwicklungen auf Seiten des Übernehmers. Dabei geht es vor allem um nicht voraussehbare finanzielle Schwierigkeiten des Übernehmers, sei es wegen in den Gesellschaftsanteil vollstreckenden Gläubigern, sei es weil im Rahmen des Scheiterns einer Ehe Zugewinnausgleichsansprüche wegen der Unternehmensbeteiligungen geltend gemacht werden.

▶ **Praxistipp** Solche Risiken werden bei Übergabeverträgen häufig durch entsprechende Rückforderungsvorbehalte abgesichert. Bei Unternehmensübergaben ist jedoch gut zu überlegen, inwieweit Rückforderungsvorbehalte sinnvoll sind. Dies mag bei der Übertragung von Gesellschaftsanteilen eher der Fall sein als bei der Übergabe von Wirtschaftsgütern. Ohne eine entsprechende Absicherung gehen solche Rückforderungsvorbehalte allerdings häufig ins Leere.

Darüber hinaus ist bei Unternehmensnachfolgen ohne Gegenleistung oder bei Gegenleistungen deutlich unter Wert zu klären, ob und inwieweit der Übernehmer das erhaltene Unternehmen im Todesfall des Übergebers gegenüber Geschwistern auszugleichen oder sich den erhaltenen Wert auf spätere Erb- oder Pflichtteilsansprüche anzurechnen lassen hat.

▶ **Muster** Der Übernehmer hat sich den Unternehmenswert [soweit er die Gegenleistungen übersteigt] auf seinen künftigen Pflichtteilsanspruch am Nachlass des Übergebers anrechnen zu lassen. Er hat ihn ferner im Verhältnis zu den übrigen Abkömmlingen des Übergebers beim Tod des Übergebers auszugleichen, es sei denn die übrigen Abkömmlinge hätten zu Lebzeiten vom Übergeber gleichwertige Zuwendungen erhalten.

Wichtig ist, dass eine Ausgleichung später nur erfolgt, wenn der Übergeber diese bei der Übergabe angeordnet hat.

- **Gegenleistung**

Eine der wesentlichen Fragen, die bei einer Übertragung innerhalb des Familienkreises beantwortet werden müssen, ist die nach der Gegenleistung. Dabei kommen mehrere Alternativen in Betracht:

- Keine Gegenleistung,
- Einmalzahlung,
- Rentenzahlung,
- Abfindung weichender Geschwister.

Soll der Übernehmer keine Gegenleistung erbringen, handelt es sich um eine Schenkung. Soll der Übernehmer eine Einmalzahlung leisten, handelt es sich um einen Kaufvertrag. Dieser kann, wenn der zu zahlende Kaufpreis nur einen Teil des Unternehmenswertes ausmacht, mit einer Schenkung verbunden sein. Gleiches gilt, wenn statt einer Einmalzahlung der Übernehmer eine regelmäßige Zahlung an den Veräußerer zu erbringen hat. Die Abfindung weichender Geschwister ist dagegen häufig eine zusätzliche Gegenleistung.

Die Übertragung ohne Abfindung oder gegen Zahlung eines Einmalbetrages wirft keine besonderen Fragen auf. Anders ist dies im Falle der Übertragung des Unternehmens gegen Zahlung einer Rente. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) regelt diese in §§ 759 ff. BGB.

Danach liegt eine Leibrentenvereinbarung vor, wenn wiederkehrende Leistungen (regelmäßig die Zahlung von Geld) für die Lebenszeit des Berechtigten erbracht werden müssen. Die gesetzlichen Regelungen sind nicht starr. Sie können und sollten abgewandelt werden.

▶ **Praxistipp** Regelmäßig wird die Fälligkeit der Zahlung im Voraus vereinbart. Geregelt werden sollte die Frage, ob und inwieweit eine Anpassung des Betrages an die sich verändernde Geldwertentwicklung vorzunehmen ist sowie die Frage der Vererblichkeit und die Absicherung des Veräußerers, beispielsweise durch Zwangsvollstreckungsunterwerfung des Erwerbers.

▶ **Muster** Der Erwerber verpflichtet sich, dem Veräußerer auf dessen Lebensdauer jeweils im Voraus am Monatsersten, erstmals am [Datum], als Leibrente einen Betrag von monatlich [Euro] zu entrichten. Dieser Betrag ist wie folgt wertgesichert: [Index einfügen]. Die Verpflichtung ist vererblich.

Soll, was in Ausnahmefällen in der Praxis vorkommt, auch das weichende Geschwisterteil keine Einmalzahlung, sondern eine regelmäßige Rentenzahlung erhalten, gilt das eben Ausgeführte entsprechend.

- **Vertragsform**

Viele der zuvor dargestellten Unternehmensübergaben bedürfen an sich keiner besonderen Form. Es versteht sich aber von selbst, dass mindestens ein schriftlicher Vertrag geschlossen werden sollte, um Zweifelsfragen zu beantworten oder Streitigkeiten zu vermeiden.

Der notariellen Beurkundung bedürfen jedoch insbesondere

- Schenkungsverträge,
- Übertragung von Geschäftsanteilen an einer GmbH sowie
- Regelungen mit Zwangsvollstreckungsunterwerfung.

Es ist unbedingt ratsam, derart komplexe Verträge wie Unternehmensveräußerungen nicht ohne entsprechend qualifizierte rechtliche und steuerliche Begleitung zu erstellen und abzuschließen.

▶ **Praxistipp** Insbesondere wenn der abzuschließende Vertrag der notariellen Form bedarf, sollte der Notar frühzeitig eingebunden werden. Notare sind regelmäßig für den Abschluss von Unternehmensübergabeverträgen qualifiziert und darin erfahren. Hinzu kommt, dass die Beratung und Vertragsgestaltung keine zur eigentlichen Beurkundung zusätzlichen Kosten auslöst.

32.3 Übertragung an Dritte

Viele Unternehmer können oder wollen ihr Unternehmen nicht an Nachkommen oder sonst innerhalb der Familie übertragen. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Entweder gibt es keine Nachkommen oder die Kinder des Unternehmers haben an der Unternehmensnachfolge kein Interesse oder, was leider auch immer wieder vorkommt, der Unternehmer hält sie nicht für geeignet. Letzteres mag zutreffen oder lediglich die subjektive Sicht des Unternehmers sein. Im Ergebnis jedenfalls kommt der zur Verfügung stehende Kreis geeigneter Übernehmer nicht aus der Familie, sondern von außen.

In diesem Fall empfiehlt es sich regelmäßig, ausführlichere Regelungen zu treffen als bei Übertragungen innerhalb des Familienkreises. Nicht selten liegen hier die Interessen von Verkäufer und Käufer weiter auseinander als bei Übertragungen innerhalb der Familie. Schließlich geht es am Ende des Tages allen sonstigen Bekundungen zum Trotz hauptsächlich um wirtschaftliche, insbesondere finanzielle Interessen.

Nachfolgend werden zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Unternehmensübertragung an Dritte beleuchtet: zum einen der Unternehmensverkauf und zum anderen die Übertragung des Unternehmens an eine Stiftung.

- **Unternehmensverkauf**

Noch immer der Hauptanwendungsfall bei Übertragungen außerhalb der Familie ist der Verkauf des Unternehmens an einen oder mehrere Erwerber. Auch in diesem Fall sind verschiedene Konstellationen möglich, die unterschiedliche Auswirkungen auf Ablauf und Durchführung der Unternehmensnachfolge haben, insbesondere auf die Vertragsgestaltung. Gemeinsam ist vielen Unternehmensnachfolgen in der Praxis, dass der Unternehmer über besonderes Know-how verfügt, von welchem der Erwerber profitieren möchte.

Beispiel

Der Unternehmer U ist Alleingesellschafter und Inhaber eines Unternehmens. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in dem spezifischen Know-how des U, das nur begrenzt verschriftlicht vorliegt. U hat zwar Kinder, die aber an der Unternehmensnachfolge nicht interessiert sind. U möchte deshalb an den Erwerber E verkaufen, der großes Interesse an einer Einarbeitung durch U hat, um dessen spezifisches Know-how ohne Verluste überzuleiten.

Zu unterscheiden ist zunächst zwischen einem Verkauf an Führungskräfte, die künftig im Unternehmen tätig sind, und dem Verkauf an Dritte, die nicht unbedingt Führungsaufgaben übernehmen möchten.

- **Verkauf an Führungskräfte**

Beim Verkauf an Führungskräfte ist zu unterscheiden, ob der Erwerber bereits im Unternehmen tätig war oder ob er von außen hinzukommt. Kommt der Erwerber von außen, ist

bei der Unternehmensnachfolge und der Vertragsgestaltung wiederum zu differenzieren, ob der Unternehmer aus der Branche des Unternehmens kommt oder branchenfremd ist.

- **Management-Buy-Out (MBO)**

Management-Buy-Out bezeichnet eine besondere Form der Unternehmensnachfolge. Dabei wird das Unternehmen auf das bisherige Management, also auf bisher schon im Unternehmen tätige Führungskräfte übertragen. Vorteil ist hierbei regelmäßig, dass im Hinblick auf Standort, Firma und Geschäftspolitik weitestgehend Kontinuität gewahrt bleibt. Überdies bietet diese Form der Unternehmensnachfolge häufig die Sicherheit, dass die Arbeitsplätze und die Kunden- und Lieferantenbeziehungen erhalten bleiben und weiter genutzt werden.

Bei der Vertragsgestaltung ergeben sich regelmäßig nur wenige Besonderheiten. Anders als bei einem Verkauf des Unternehmens an einen Außenstehenden muss der Unternehmer als Verkäufer beim MBO häufig keine oder nur wenige Garantien übernehmen. Dem Erwerber ist das Unternehmen im Wesentlichen sehr genau bekannt. Er dürfte, insbesondere wenn er bisher schon Führungsverantwortung innehatte, auch die wesentlichen Risiken des Unternehmens kennen. Für den Verkäufer ist wichtig, dass dies im Kaufvertrag auch so beschrieben wird.

Beispiel

Der Erwerber war bisher im Unternehmen als angestellter Geschäftsführer tätig. Ihm ist der Betrieb im Einzelnen bekannt. Aus diesem Grund schließen die Beteiligten Ansprüche und Rechte wegen Sachmängeln des Kaufgegenstandes, soweit nachstehend nicht anders vereinbart, aus. Dies gilt auch für Schadensersatzansprüche, sofern der Verkäufer nicht vorsätzlich handelt.

- **Management-Buy-In (MBI)**

Ähnlich wie das Management-Buy-Out funktioniert das Management-Buy-In (MBI). Der Unterschied ist nur, dass die neuen Führungsverantwortlichen zwar aus derselben Branche, nicht jedoch aus dem zu übernehmenden Unternehmen stammen. Damit sind an die Vertragsgestaltung höhere Anforderungen zu stellen. Unternehmensfremde Erwerber verlangen in der Regel eine Vielzahl von Zusicherungen und Garantien des Veräußerers, weil sie wesentliche Wertmerkmale des verkauften Unternehmens erst nach Übergabe überprüfen können.

Daran ändert auch nichts, dass sich in der Praxis eingebürgert hat, dass Unternehmenserwerber vor Abschluss des Kaufvertrages eine umfangreiche Überprüfung des Unternehmens vornehmen, die so genannte Due Diligence. Im Rahmen einer Due Diligence werden regelmäßig umfangreiche Fragenkataloge abgearbeitet und Unterlagen des Unternehmens gesichtet.

▶ **Praxistipp** Bei der „klassischen" Due Diligence liegt das Hauptaugenmerk auf den betriebswirtschaftlichen Informationen. Je nach Branche kann es sich empfehlen, die Due Diligence auch auf Aspekte wie geistige Schutzrechte (Marken, Patente, Urheberrechte etc.), IT-Compliance sowie vertragliche (Haftungs-)Risiken und Altlasten oder sonstige öffentlich-rechtliche Hindernisse auszuweiten.

- **Buy-In-Management-Buy-Out (BIMBO)**

Vor allem in sehr innovationsgetriebenen Branchen werden gerne die beiden zuvor beschriebenen Übernahmemodelle kombiniert. Diese Kombination nennt man Buy-In-Management-Buy-Out (BIMBO). Hier ist der Vorteil, dass zusätzlich zu dem bestehenden Management neue Ideen durch externe Branchenkenner in das Unternehmen eingebracht werden. Bei der Vertragsgestaltung sind dabei die Hinweise zu den beiden vorgenannten Punkten kombiniert zu beachten.

- **Verkauf an Dritte**

Kommen weder Familien-, noch Unternehmens- oder Branchenangehörige als Erwerber in Betracht, bieten sich externe Dritte als Nachfolger an. Derartige Unternehmenskaufverträge unterliegen jedoch je nach Erwerber einigen Besonderheiten.

- **Verkauf an Wettbewerber**

Der Verkauf an Wettbewerber ist besonders kritisch. Dies gilt vor allem für die Phase bis zum Abschluss eines Unternehmenskaufvertrages. Wie bereits dargestellt werden im Rahmen der Vertragsverhandlungen regelmäßig so genannte Due Diligences durchgeführt. Auch ein Wettbewerber als Unternehmensnachfolger hat ein Interesse an ausführlichen Informationen zu dem zu erwerbenden Unternehmen. Diese möchte der Veräußerer selbstverständlich aber nur herausgeben, wenn es auch tatsächlich zum Unternehmenskauf kommt.

▶ **Praxistipp** Bevor Informationen über das Unternehmen herausgegeben werden, muss der Wettbewerber eine sehr enge und mit hohen Vertragsstrafen abgesicherte Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben. Zusätzlich empfiehlt es sich, Informationen gestaffelt nach Geheimhaltungsbedürftigkeit und Fortgang der Verhandlungen herauszugeben. Besonders sensible Informationen sollten nicht an den Wettbewerber direkt, sondern nur an einen von ihm beauftragten Berater herausgegeben werden, der beispielsweise Wirtschaftsprüfer sein kann und der gegenüber dem Wettbewerber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, sofern es nicht zum Abschluss des Unternehmenskaufvertrages kommt.

- **Verkauf an Finanzinvestor**

Finanzinvestoren werden ein Unternehmen regelmäßig zu dem Zweck übernehmen, das eingesetzte Kapital zu vermehren. Bei Verträgen mit Finanzinvestoren spielen deshalb Regelungen zur Entwicklung des Unternehmens sowie Ausstiegsszenarien eine große Rolle. Regelmäßig werden Vereinbarungen getroffen, wonach bei einer bestimmten Entwicklung des Unternehmens der Finanzinvestor, sofern er nicht ohnehin die alleinige Mehrheit erworben hat, seine Anteile wieder veräußern kann. Diese Regelungen werden häufig damit verbunden, das eventuell verbliebene Gesellschafter verpflichtet sind, mitzuziehen.

- **Börsengang (Going Public)**

Wenn sich kein interner oder externer Nachfolger findet, bietet sich in Einzelfällen auch der Gang an die Börse (Going Public oder Initial Public Offering – IPO) als Option für eine Unternehmensnachfolge an. Der Börsengang ermöglicht den Handel des in Aktien eingeteilten Grundkapitals der Gesellschaft an einer Wertpapierbörse und ist in erster Linie darauf gerichtet, Kapital durch die Ansprache einer Vielzahl von neuen externen Investoren einzuwerben.

► **Praxistipp** Der Börsengang setzt zunächst voraus, dass das Unternehmen in der Rechtsform der AG betrieben wird. Gegebenenfalls ist das Unternehmen daher zunächst in eine AG umzuwandeln. Der Börsengang selbst wird in der Regel durch eine Kapitalerhöhung mit öffentlichem Angebot der neuen Aktien oder durch Übertragung der bisherigen Aktien (sog. Umplatzierung) erreicht. Die dafür zu erfüllenden formalen Kriterien erfordern regelmäßig eine ausführliche rechtliche und steuerliche Begleitung.

- **Stiftung**

Statt an einen externen Dritten kann das Unternehmen auch vom Unternehmer in eine Stiftung eingebracht werden. Nicht wenige Unternehmer, die keine Nachkommen oder geeigneten Nachfolger haben, können ihr Lebenswerk auf diese Weise dauerhaft absichern.

Wichtig zu wissen ist, dass eine Stiftung dem Unternehmer zu seinen Lebzeiten nur noch begrenzte Einflussmöglichkeiten gewährt. Insbesondere kann er über das Stiftungsvermögen nicht frei verfügen. Eine Stiftung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie rechtlich selbstständiges Sondervermögen darstellt, das Stiftungsvermögen also dem Zugriff des Stifters und der Stiftungsorgane (z. B. dem Vorstand) entzogen ist. Das Stiftungsvermögen ist im Kern zu erhalten und ausschließlich für den Stiftungszweck einzusetzen. Stiftungs-

zweck kann nur sein, was das Gemeinwohl nicht gefährdet, weshalb Stiftungen der staatlichen Stiftungsaufsicht unterliegen. Eine ausschließlich dem Stifter dienende Stiftung ist nicht zulässig. Allerdings gibt es die Möglichkeit, in untergeordnetem Rahmen auch dem Stifter oder der Unternehmensfamilie Zuwendungen zukommen zu lassen.

▶ **Praxistipp** Wer eine Stiftung als Nachfolgerin ins Auge fasst, sollte sich in jedem Fall ausführlich rechtlich und steuerlich beraten lassen. Hilfreich ist es auch, frühzeitig mit der Stiftungsaufsicht Kontakt aufzunehmen, um das geplante Stiftungsgeschäft abzustimmen.

32.4 Übergangslösungen

In vielen Fällen ist der Unternehmer sich noch nicht sicher, ob der Erwerber der richtige Kandidat für die Unternehmensnachfolge ist. Die Unsicherheit auf Verkäuferseite ist umso größer, je länger der Unternehmer mit dem Unternehmen, das häufig sein Lebenswerk darstellt, verbunden ist. Gleiches gilt, wenn der Verkäufer noch nicht ausreichend Gelegenheit hatte, den Käufer kennen zu lernen.

Für diese Fälle bieten sich in der Praxis einige Übergangslösungen an. Gleiches gilt, wenn der Unternehmer sich noch nicht sicher ist, ob er überhaupt sein Unternehmen in fremde Hände geben will. Allen Übergangslösungen gemeinsam ist, dass sie nicht nur Vorteile, sondern häufig auch nicht unerhebliche Nachteile haben. Es sind im wahrsten Sinne des Wortes „Übergangs“ lösungen.

- **Fremdgeschäftsführer**

Eine Möglichkeit besteht darin, dass der bisherige Gesellschaftergeschäftsführer sich aus der aktiven Geschäftsführung zurückzieht und einen Fremdgeschäftsführer einstellt. Unabhängig von der Frage, ob die Suche eines geeigneten Nachfolgers in der Unternehmensleitung überhaupt erfolgreich verläuft, stellt diese Variante bereits deshalb eine Übergangslösung dar, weil sie die wesentliche Frage der Unternehmensnachfolge noch nicht beantwortet. Auch gibt der aus der Führungsverantwortung ausscheidende Unternehmer regelmäßig lediglich die formaljuristische Organstellung auf. Über die Gesellschafterstellung oder die ebenso häufig anzutreffende Mitwirkung als Beirat oder Aufsichtsrat wirkt er jedoch weiter im Unternehmen mit. Dies wiederum führt häufig zu Konflikten zwischen den Vorstellungen des neuen und des bisherigen Unternehmenslenkers.

Diese Variante bietet sich für denjenigen an, der die Eignung des Nachfolgers zunächst testen möchte. Erfahrungsgemäß sollte jedoch bereits vor der „Testphase“ ein umfassender Vertrag die spätere Unternehmensnachfolge regeln. Lediglich für bestimmte, genau zu beschreibende Fälle sollten Ausstiegsmöglichkeiten vorgesehen werden. Nur so lässt sich das Risiko verringern, dass der Unternehmer die Zusammenarbeit mangels Eignung des neuen Fremdgeschäftsführers nach einiger Zeit wieder beendet.

- **Unternehmenspacht und – nießbrauch**

Möchte der Unternehmer keinen Übertragungsvertrag abschließen, beispielsweise um eine bestehende Betriebsaufspaltung nicht zu gefährden, kommen auch der Abschluss eines Unternehmenspachtvertrages oder eines Unternehmensnießbrauchs in Betracht.

Bei der Unternehmenspacht bleibt der Unternehmer Eigentümer der Betriebsmittel. Der Erwerber erhält die Betriebsmittel zur Nutzung. Ähnliches gilt für den Nießbrauch. Dieser ist zwar gesetzlich für Einzelunternehmen nicht geregelt, wird aber in § 22 HGB vorausgesetzt.

Die Bestellung des Unternehmensnießbrauchs muss von beiden Vertragsparteien gemeinsam beim Handelsregister angemeldet werden. Der Nießbrauchnehmer ist zivilrechtlich Unternehmer und Eigentümer des Umlaufvermögens; das Anlagevermögen ist Eigentum des Nießbrauchgebers. Dem Nießbraucher steht der handelsbilanzielle Gewinn zu.

► **Praxistipp** Zivilrechtlich ist beim Unternehmensnießbrauch vieles noch ungeklärt. Um Unsicherheiten und ungewollte Ergebnisse zu vermeiden, bedarf es einer intensiven steuer- und gesellschaftsrechtlichen Beratung, um bestehende Risiken zu klären und vertraglich abzusichern.

- **Begleitende Beratung**

Regelmäßig verfügt der veräußernde Unternehmer wie in unserem Beispielsfall über für das Unternehmen sehr wichtiges Know-how. Ebenso regelmäßig hat der Erwerber Interesse, dieses Know-how für zumindest eine Übergangszeit noch zu nutzen. In der Praxis zeigt sich, dass viele Unternehmer bereit sind, auch nach Wirksamwerden der Veräußerung für eine gewisse Zeit zur Verfügung zu stehen. Allerdings zeigt die Erfahrung auch, dass diese Bereitschaft relativ schnell nach dem Betriebsübergang abnimmt.

Veräußerer und Erwerber sollten deshalb sehr offen und ehrlich über diesen Punkt sprechen. Ferner ist es sinnvoll, dass Veräußerer und Erwerber eine schriftliche Vereinbarung treffen und darin detailliert aufführen, welche Beratungsleistungen der ausgeschiedene Unternehmer konkret und in welchem Umfang zu erbringen hat.

Beispiel

Der Berater wird im Rahmen einer selbstständigen, freiberuflichen Tätigkeit Beratungs- und Entwicklungsleistungen für den Auftraggeber erbringen. Dies umfasst insbesondere [detaillierte Aufzählung einzelner Punkte]. Der Berater ist freiberuflich tätig und frei in seiner Zeiteinteilung. Er unterliegt keinem Direktionsrecht des Auftraggebers. Er ist im Vertragszeitraum nicht berechtigt, auch für andere Auftraggeber tätig zu werden.

Dabei ist zu klären, ob der ausscheidende Unternehmer, was regelmäßig nicht gewünscht sein wird, als angestellter Mitarbeiter oder ob er selbstständig tätig werden soll. Letzteres ist in der Praxis der Regelfall. Hier wiederum gilt es, die Risiken einer so genannten Scheinselbstständigkeit zu vermeiden, was insbesondere für das Unternehmen größere Schwierigkeiten nach sich ziehen kann.

▶ **Praxistipp** Sicherheit erhalten Sie, wenn Sie eine freiwillige Statusfeststellung gemäß § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV bei der Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung beantragen. Darüber hinaus können Sie bei dem zuständigen Finanzamt Auskunft verlangen, ob und inwieweit auf die Beratertätigkeit die Vorschriften über die Lohnsteuer anzuwenden sind („Anrufungsauskunft" nach § 42e EStG).

Wichtig zu wissen ist, dass der Beratervertrag nicht zwischen dem Verkäufer und dem Käufer, sondern zwischen dem Unternehmen und dem ausscheidenden Unternehmer abgeschlossen wird. Um Regelungslücken zu vermeiden, empfiehlt es sich daher, den wesentlichen Inhalt des Beratervertrages bereits im Unternehmenskaufvertrag festzulegen.

32.5 Fazit

Die lebzeitige Unternehmensübertragung als Mittel der Nachfolgeplanung bietet viele Chancen für den, der sich rechtzeitig mit den zur Verfügung stehenden Optionen auseinandersetzt. Die richtige Lösung für sich und das Unternehmen findet, wer dabei außer in Zeit auch in rechtliche und steuerliche Beratung investiert.



Jens-Oliver Müller Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und Fachanwalt für Informationstechnologierecht, geschäftsführender Partner bei Kleymann, Karpenstein & Partner mbB mit Sitz in Wetzlar, Lehrbeauftragter an der Technischen Hochschule Mittelhessen/StudiumPlus, begleitet seit vielen Jahren Unternehmensnachfolgen in Familienunternehmen.

Unternehmensnachfolge bei Tod des Unternehmers

33

Dieter E. Rabback

33.1 Einleitung

Ein Testament hinterlassen weniger als ein Drittel der Deutschen. Warum dem so ist, hat wohl tiefenpsychologische Ursachen: Es ist die Urangst vor dem eigenen Tod, den man verdrängt und mit dem und dessen Folgen man sich nicht gerne befasst. Die meisten Deutschen verlassen sich auf die gesetzliche Erbfolge – in dem trügerischen Glauben, dass die gesetzliche Regelung schon eine passende Lösung bereithält. Und auch nicht jeder Unternehmer, der sich vornimmt so lange zu leben, bis sein Sohn oder seine Tochter zur Nachfolge qualifiziert und bereit ist, kann den gewünschten Unternehmensübergang selber vollziehen, ein tödlicher Unfall oder eine unheilbare Krankheit können seine Planungen zu Nichte machen.

Dargestellt werden soll zunächst die gesetzliche Regelung in ihren Grundzügen, die greift, wenn kein Testament die Nachfolge des Unternehmers regelt. Es wird deutlich werden, dass der Unternehmer seinen Erben damit keinen Gefallen erweist und erhebliche Vermögensverluste und Familienfehden die Folge sein können. Welche Gestaltungsmöglichkeiten durch eine testamentarische Regelung möglich sind soll anschließend dargestellt werden. Eine frühzeitige Erbregelung zu treffen ist für den verantwortungsvollen Unternehmer oberstes Gebot. Denn nur so kann er seinen Willen, dem das BGB (mit einigen Schranken) den unbedingten Vorrang vor der gesetzlichen Erbfolge eingeräumt hat, formulieren und letztlich auch umsetzen.

D. E. Rabback (✉)
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Deutschland
E-Mail: info@muench-rabback.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_33

33.2 Die gesetzliche Erbfolge

Nur wenn keine gewillkürte Erbfolge, d. h. aufgrund wirksamer Verfügungen von Todes wegen vorliegt, greift die gesetzliche Erbfolge. Das ist insbesondere der Fall, wenn kein Testament oder Erbvertrag vorliegt oder die Verfügung von Todes wegen nichtig oder unwirksam ist, z. B. weil die gesetzlich vorgeschriebene Form nicht eingehalten wurde oder die Verfügung von Todes wegen aus sonstigen Gründen nicht durchführbar ist, z. B. weil der eingesetzte Erbe vorverstorben ist oder das Erbe ausgeschlagen hat.

Die gesetzliche Erbfolge des BGB gründet auf der Verwandtschaft, der Ehe und (mit Einschränkungen) auf der Zugehörigkeit zum Staat. Doch stehen diese drei Gruppen der gesetzlichen Erben nicht gleichberechtigt nebeneinander. Zu den gesetzlichen Erben beruft das Gesetz zunächst die Verwandten des Erblassers und daneben den überlebenden Ehegatten. Der überlebende Ehegatte erhält einen immer größeren Anteil an der Erbschaft, je entfernter die Verwandten sind, denn es entspricht der natürlichen Anschauung, dass nicht alle Verwandten zu gleichen Rechten zu Erben berufen werden. Weiter entfernte Verwandte verdrängt der überlebende Ehegatte ganz. Und erst wenn kein Ehegatte vorhanden ist und wenn keine Verwandten, auch entfernteste, nicht auffindbar sind, kommt schließlich der Staat als vermuteter Erbe zum Zug. Stirbt einer der Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, ist der andere Partner nicht gesetzlicher Erbe, mithin auch nicht pflichtteilsberechtigt.

Das erste und übergeordnete Prinzip des gesetzlichen Erbrechts ist das sog. Parentelsystem: Je nach ihrer Abstammung von bestimmten Vorfahren – parentes – werden die Verwandten in Ordnungen eingeteilt. Solange ein Verwandter einer vorhergehenden Ordnung vorhanden ist, sind die Verwandten nachfolgender Ordnungen von der Erbschaft ausgeschlossen (§ 1930 BGB). Es gehören zur 1. Ordnung die Abkömmlinge des Erblassers (§ 1924 Abs. 1 BGB); zu den Erben 1. Ordnung zählen die eigenen Kinder, wobei nicht mehr unterschieden wird, ob es sich um eheliche, uneheliche oder adoptierte Kinder handelt; zur 2. Ordnung gehören die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge (§ 1925 Abs. 1 BGB); zur 3. Ordnung gehören die Großeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge (§ 1926 Abs. 1 BGB), zur 4. Ordnung die Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge (§ 1928 Abs. 1 BGB) und zu ferneren Ordnungen die entfernteren Verwandten und deren Abkömmlinge (§ 1929 Abs. 1 BGB).

Innerhalb der ersten Ordnung werden die Erben und die Quote ihres Erbteils nach Stämmen ermittelt (§ 1924 Abs. 3 BGB). Dabei gelten das Repräsentationsprinzip (§ 1924 Abs. 2 BGB) und das Eintrittsrecht (§ 1924 Abs. 3 BGB). Sind nur Erben der zweiten (oder dritten) Ordnung vorhanden, so gilt vor der Methode der Erbenermittlung nach Stämmen das Prinzip der Linien (§ 1925 Abs. 3 S. 1 BGB). Linie ist dabei die vom Erblasser aus gesehene Abstammung von den Eltern und Großeltern. Die Verwandten der Mutter gehören zur mütterlichen Linie, die des Vaters zur väterlichen Linie. Von der 4. Ordnung ab gilt anstelle der Erbfolge nach Stämmen oder Linien das Gradsystem: Der nähere Verwandte des Erblassers schließt die entfernteren Verwandten aus (§§ 1928 Abs. 3, 1929 BGB).

Das gesetzliche Erbrecht des überlebenden Ehegatten wird bestimmt von zwei Faktoren: Zum einen davon, ob Verwandte des Erblassers vorhanden sind und welcher Ordnung sie angehören und zum anderen davon, in welchem Güterstand die Ehegatten gelebt haben. Nachfolgend sollen in Abb. 33.1 exemplarisch Erbquoten beim gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft gezeigt werden.

Nach dem Grundsatz der Gesamtrechtsnachfolge, auch Universalsukzession, geht mit dem Tode einer Person (Erbfall) deren Vermögen (Erbschaft) als Ganzes unmittelbar und von selbst kraft Gesetzes auf eine oder mehrere Personen (Erben) über (§ 1922 Abs. 1 BGB). Es geht auf den Erben das Vermögen des Erblassers rechtlich zwingend insgesamt und ungeteilt durch einheitlichen Rechtsakt über. Zu dem Vermögen gehören auch Rechtsverhältnisse nichtvermögensrechtlichen Inhalts. Vererblich sind mithin alle dinglichen und persönlichen Vermögensrechte, insbesondere auch Verbindlichkeiten, grundsätzlich auch öffentlich-rechtliche Ansprüche (hierzu gehören auch die Forderungen und Schulden aus dem Steuerschuldverhältnis, § 45 AO), Urheber- und Schutzrechte, Mitgliedschaftsrechte an Kapitalgesellschaften, sonstige bestehende, bedingte oder künftige Ansprüche, Gestaltungsrechte, Wahlrechte, Anwartschaftsrechte und die Rechtsstellung nach einer erklärten Auflassung. In bestehende Verträge tritt der Erbe ein.

Der Vonselbstvollzug des Erbschaftserwerbs bedeutet zunächst, dass der Erbanfall auch ohne Wissen des Erben und sogar gegen seinen Willen erfolgt (§ 1942 Abs. 1 BGB). Auf eine Annahme oder einen Antritt der Erbschaft kommt es damit nicht an; das Ausschlagungsrecht des Erben beruht gerade auf diesem Prinzip.

Was das Vorgenannte bedeutet soll anhand von folgenden einfachen Fällen exemplarisch verdeutlicht werden:

(1) Die Ehepartner die im gesetzlichen Güterstand leben betreiben gemeinsam eine Gastwirtschaft; sie haben keine Kinder. Stirbt der Ehemann, so wird er nach der gesetzlichen Erbfolge von seiner Ehefrau zu 3/4 und seinen Eltern zu 1/4 beerbt. Ob diese Konstellation gut für die Führung der Gastwirtschaft ist, kann bezweifelt werden.
(2) Bauen die Ehegatten zunächst ihr Haus, das im Miteigentum steht, und verstirbt ein Ehegatte, so werden die Schwiegereltern Miteigentümer des vom überlebenden Ehegatten bewohnten Hauses.

	Ehegatte	je Kind	Eltern
Verheiratet ohne Kind	3/4		1/4
Verheiratet ein Kind	1/2	1/2	
Verheiratet zwei Kinder	1/2	1/4	
Verheiratet drei Kinder	1/2	1/6	

Abb. 33.1 Erbquoten beim gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft

(3) Hat der Erblasser aus erster Ehe ein Kind, aus zweiter Ehe ein Kind sowie ein uneheliches Kind, so erben nach der gesetzlichen Erbfolge die Kinder zu gleichen Teilen (zu je 1/6) neben dem überlebenden Ehegatten (zu 1/2), wenn die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebten. Lebten die Ehegatten hingegen in Gütertrennung, so findet am Ende dieses Güterstandes kein Ausgleich statt; der Ehegatte würde dann zu 1/4 erben neben den drei Kindern, die jeweils zu gleichen Teilen (zu je 3/12) erben würden. Wir haben also vier Erben, die in einer Erbengemeinschaft verbunden sind. Kein Miterbe kann alleine über den Nachlass verfügen. Alles muss gemeinschaftlich geregelt werden (§ 2038 BGB). Für den überlebenden Ehegatten ist es bereits immer wieder ein emotionales Problem, wenn neben ihm und dem eigenen Kind/Kindern auch Kinder aus früheren Beziehungen seines verstorbenen Ehegatten erben. Und wenn ein Kind aus einer anderen Beziehung zu dem Zeitpunkt noch minderjährig sein sollte, so müssen Verhandlungen zur Aufteilung des Erbes mit dem früheren (Ehe-) Partner geführt werden, was sich oft als schwierig erweist. Auch ist es möglich, dass die liquiden Mittel fehlen, um einen Miterben auszuzahlen und Gegenstände des Nachlasses wie Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen in der Familie „zu erhalten“. Ist ein Unternehmen vorhanden, so können Streitigkeiten unter den Erben, die nur gemeinschaftlich entscheiden können, zu einer Lähmung des Unternehmens, weil Entscheidungen nicht getroffen werden können, einem Verkauf oder einem unkontrollierten Untergang führen, wobei ganz erhebliche Werte zerstört werden können, gerade wenn unter Zeitdruck oder zu einem ungünstigen Zeitpunkt zwangsverkauft werden muss, weil ein Erbe „sein Geld“ will.

Erbengemeinschaften sind oftmals mit Ärger und Streit verbunden, gerade da die Miterben nur gemeinschaftlich über den Nachlass verfügen können. Emotionen spielen insbesondere bei den immer häufiger anzutreffenden Patchwork-Familien mit. Je mehr Miterben einer Erbengemeinschaft angehören, desto schwieriger wird es, den Nachlass zu verteilen oder gar in Erbengemeinschaft ein Unternehmen zu führen. Die Erbengemeinschaft ist als Unternehmensform untauglich.

Wie diese Ausführungen bereits zeigen muss der verantwortungsvolle Unternehmer frühzeitig im Sinne seiner Familie, seines Unternehmens und der Mitarbeiter seine Nachfolge durch Testament regeln. Denn ein Unfall oder eine schwere Krankheit können dazu führen, dass der Unternehmer zu Lebzeiten sein Unternehmen nicht mehr auf einen Nachfolger übertragen kann.

33.3 Die gewillkürte Erbfolge – Regelung durch Testament

Regelungen der Unternehmensnachfolge von Todes wegen erfolgen regelmäßig durch Testament. Wird das Unternehmen in der Rechtsform einer Gesellschaft geführt, so ist auch der Gesellschaftsvertrag zu beachten und sorgsam mit der letztwilligen Verfügung abzustimmen.

33.3.1 Zielsetzung

Entscheidend und Ausgangspunkt aller Gestaltungen ist, was der Unternehmer erzielen will. Der beste Kenner seiner Verhältnisse und seiner möglichen Erben ist der Erblasser/der Unternehmer selber. Der 35jährige Unternehmer wird eine andere Regelung treffen als der 70jährige Unternehmer und insofern ist kein Alter zu jung für ein Testament. So soll das (erste) Testament gemacht werden, wenn der Erblasser noch seine volle Entscheidungskraft hat und nicht erst wenn das Alter Probleme und Hindernisse bringt. In Bezug auf das Unternehmen hängt die Nachfolgeregelung insbesondere ab von der Art und Größe des Unternehmens, seiner Rechtsform und möglichen Nachfolgern. Bestimmungsgründe gibt es neben der Sicherung des Unternehmens und seiner Arbeitsplätze viele weitere, wie insbesondere die gewollte materielle Bereicherung von Erben und Beschenkten auf der einen Seite, das Übergehen von nahen Angehörigen auf der anderen Seite, die Absicherung des überlebenden Ehepartners, ideelle Werte wie Familie, Familienfrieden und Tradition und nicht zuletzt die Frage nach der Minimierung der Steuerlast. Wie diese Punkte zu gewichten sind und welchem Punkt Vorrang einzuräumen ist, obliegt der Entscheidung des Unternehmers. So sind zentrale und immer wieder kehrende Fragen insbesondere wer Unternehmensnachfolger wird, wie der überlebende Ehegatte abgesichert wird, wie man den Kindern gegenüber gerecht wird, wie man Streit unter Erben und Vermächtnisnehmer vermeidet, wie gegenläufige Interessen des überlebenden Ehegatten (Versorgung) und der Kinder (Fortführung des Unternehmens, die Lebensgestaltung sichernde Einkünfte) ausgeglichen werden und wie mit „weichenden“ Erben umzugehen ist.

1. Der junge Unternehmer muss sich zunächst fragen, was denn mit seinem Unternehmen geschehen soll, wenn er als die prägende Person plötzlich wegfallen sollte. Maßgebend ist die Lebenssituation des Unternehmers. Ist die Ehefrau nicht in der Lage das Unternehmen weiterzuführen, z. B. aufgrund ihrer beruflichen Ausrichtung, und sind die Kinder noch jung und/oder nicht entsprechend qualifiziert, bietet sich ein Verkauf des Unternehmens an. Da die Erben oft unsicher sind, ob ein Verkauf des Unternehmens im Interesse des verstorbenen Unternehmers liegt, sollte der Unternehmer einen Verkauf ausdrücklich in seinem Testament erlauben und z. B. auch jemanden benennen, der hierbei behilflich ist, z. B. eine kompetente Person als Testamentsvollstrecker. Die Liquidation ist in der Regel die schlechteste Lösung, da nur Sachwerte durch Verkauf zu einem schlechten Preis realisiert werden.
2. Ist die Lebenssituation aber insoweit eine andere, als dass die Kinder schon erwachsen sind und nicht mehr lange brauchen, um die notwendige berufliche Kompetenz zu haben um das Unternehmenr weiterzuführen, so ist daran zu denken für diese Übergangszeit eine Fremdführung und/oder Fremdkontrolle zu implementieren. Testamentarisches Mittel hierfür ist die Testamentsvollstreckung, die auch nur auf das unternehmerische Vermögen begrenzt werden kann.

   In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Verwaltungsvollstreckung über ein Einzelunternehmen die Vollhaftung entgegensteht. Bei einer OHG- oder

Komplementärbeteiligung ist aus gleichem Grund die Verwaltungsvollstreckung begrenzt auf die Wahrnehmung der Vermögensrechte. Wenn der Testamentsvollstrecker insbesondere auch die Stimmrechte ausüben soll, empfiehlt sich die Umwandlung des Unternehmens in eine Rechtsform, die haftungsbeschränkt ist, insbesondere in eine GmbH oder Aktiengesellschaft.

Ist in der Familie hingegen auch langfristig kein Unternehmensnachfolger in Sicht, soll aber das Unternehmen z. B. aus Familientradition in der Familie behalten werden, so ist eine haftungsbeschränkte Rechtsform und ggf. begleitend z. B. ein Beirat einzurichten, um eine spätere Fremdkontrolle und Fremdgeschäftsführung vorzubereiten. Schließlich ist auch an eine Familienstiftung zu denken, wenn die Erben nicht operativ im Unternehmen tätig sein sollen/wollen.

3. Wenn potenzielle Erben aber in der Familie vorhanden sind, zum jetzigen Zeitpunkt der Unternehmer aber die Entscheidung noch nicht treffen kann, wer einmal die Unternehmensfolge antreten wird, bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Entscheidung hierüber zu verschieben und für den Fall des Falles einen anderen mit dieser Entscheidung zu betrauen, z. B. die länger lebende Ehefrau oder den Testamentsvollstrecker oder mehrere andere Personen. So kann es beispielsweise sinnvoll sein, dass der Erblasser bei noch minderjährigen Kindern durch Vermächtnis festlegt, dass ein Dritter, z. B. die Ehefrau oder ein Testamentsvollstrecker, bestimmt (und hierfür auch gewisse Kriterien vorgibt, z. B. „der am besten geeignete“ oder „der, der eine entsprechende berufliche Ausbildung absolviert hat“) welches Kind einmal sein Unternehmen erhalten soll (§ 2151 Abs. 1 BGB). Die Bestimmung aber, wer sein *Erbe* wird, kann der Erblasser nicht einem anderen überlassen (§ 2065 Abs. 2 BGB); auch kann er keine andere Person ermächtigen, die Erbquoten zu bestimmen oder die Wahl unter festgelegten Quoten zu treffen. Demgegenüber kann ein Dritter bestimmt werden, Anteile oder Quoten (z. B. Aufteilung einer GmbH-Beteiligung) eines Vermächtnisses festzulegen (§ 2153 BGB). Der Erblasser kann keine letztwillige Verfügung errichten und die Entscheidung darüber, ob sie gelten soll oder nicht, einem andern überlassen (§ 2064 Abs. 1 BGB). Mittel zur Bestimmung des Unternehmensnachfolgers ist alleine die Zuwendung des Unternehmens oder der Gesellschaftsbeteiligung durch Vermächtnis. Denn das Gesetz gestattet es einen Nachlassgegenstand mehreren Personen so zuzuweisen, dass ein Dritter bestimmen kann, wer von den benannten Vermächtnisnehmern wie viel von dem ausgesetzten Vermächtnis bekommt.
4. Da sich die Lebensverhältnisse des Unternehmers – genau wie der auch anderer Personen – ändern, bedarf das Testament der Überprüfung und Anpassung in zeitlichen Abständen. Eine Überprüfung ist jedenfalls alle fünf Jahre angezeigt. Nur dann ist gesichert, dass die gewählte Regelung noch „passt“ und sich nicht zwischenzeitlich überholt hat.

33.3.2 Umsetzung

Hat der Unternehmer entschieden, was er will, so folgt dem die Umsetzung. Die gesetzliche Erbfolge ist in der Regel hierfür untauglich. Die gesetzlichen Formvorschriften für ein Testament (handschriftlich und eigenhändig unterschrieben) sind einfach zu erfüllen. Im stillen Kämmerlein geschriebene Testamente führen oft zu Erbstreitigkeiten, weil der Erblasser sich nicht unmissverständlich ausdrückt oder einfach wichtige Punkte vergisst. Will man Unklarheiten und Streit vermeiden empfiehlt sich die Inanspruchnahme fachmännischer Beratung. Das Erbrecht offeriert ein breites Instrumentarium individueller Möglichkeiten der Gestaltung. Nachfolgend sollen Instrumente zu letztwilligen Verfügungen aufgezeigt werden. Auch wenn in erster Linie vom Schreiben von Testamenten gesprochen wird gelten doch die Ausführungen gleichermaßen auch für Erbverträge.

Inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten bei Verfügungen von Todes wegen sind insbesondere

- die Erbeinsetzung und Enterbung,
- die Anordnung von Vor- und Nacherbschaft,
- das Vermächtnis,
- Auflagen und Bedingungen, und
- die Testamentsvollstreckung.

Diese Gestaltungsmöglichkeiten sollen nachfolgend vorgestellt werden.

Die Erbeinsetzung und Enterbung
Von den Gestaltungsmöglichkeiten, die das Gesetz mit der Testierfähigkeit dem Erblasser zur Verfügung stellt, ist die Bestimmung des/der Erben das wichtigste. Mit der Erbenbestimmung ernennt der Erblasser seinen Universalnachfolger. Auf diesen – und nur auf diesen – geht das Vermögen des Erblassers als Ganzes unmittelbar dinglich über, und dieser haftet für die Schulden des Erblassers.

Auch kann der Erblasser einzelnen gesetzlichen Erben die Erbschaft entziehen (Enterbung). Wird ein Pflichtteilsberechtigter „auf den Pflichtteil gesetzt“, so bedeutet dies regelmäßig seine Enterbung. Die Enterbung ist ebenso wenig wie die Erbeinsetzung an eine bestimmte Form gebunden.

Werden mehrere Erben nebeneinander berufen, so kann jeder Einzelne nur zu einem Bruchteil der gesamten Erbschaft berufen sein. Diese Bruchteile wird der Erblasser in der Regel selbst festlegen. Werden mehrere Erben ohne Teilbezeichnung eingesetzt, so gelten sie im Allgemeinen als zu gleichen Teilen eingesetzt.

Statt einem Erben einen Gegenstand einfach zuzuweisen, kann der Erblasser auch bestimmen, dass ein Erbe das Recht haben soll, einen bestimmten Gegenstand gegen Wertausgleich zu übernehmen.

Ersatzerbe ist ein Erbe, der für den Fall eingesetzt ist, dass ein anderer vor oder nach dem Eintritt des Erbfalls wegfällt (§ 2096 BGB). Wenn der zunächst berufene Erbe nicht

endgültiger Erbe wird, sei es dass er es nicht sein kann (z. B. weil er vor dem Erblasser verstirbt) oder nicht sein will (z. B. Ausschlagung der Erbschaft), tritt der Ersatzerbe ein. Der Ersatzerbe ist logisch unter einer Bedingung eingesetzt. Diese Art der Bedingung schließt es aus, den Ersatzerben als Nacherben zu behandeln, wie es sonst bei bedingter Einsetzung geschieht. Der Wegfall des Voreingesetzten wird so behandelt als ob der Erbfall erfolgt wäre; in erster Linie wird der Ersatzerbe Erbe.

Die Anordnung von Vor- und Nacherbschaft

Zulässig ist, jemanden in der Weise zum Erben einzusetzen, dass er die Erbschaft erst erhält, nachdem zunächst ein anderer (der Vorerbe) Erbe geworden ist (§ 2100 BGB). Ein solcher Erbe ist Nacherbe. Vorerbe und Nacherbe sind Erben hinter dem Erblasser, nicht untereinander. Durch die Anordnung der Nacherbschaft wird die Erbenstellung des Vorerben beschränkt. Als Erbe ist der Vorerbe Herr des Nachlasses, wobei seine Herrschaft über den Nachlass durch ein Anwartschaftsrecht des Nacherben eingeschränkt ist. Im Gegensatz zum Nießbraucher kann der Vorerbe über die Nachlassgegenstände verfügen (§ 2112 BGB), wobei er zahlreichen Beschränkungen unterworfen ist. So sind Verfügungen des Vorerben über Grundstücke oder Rechte an Grundstücken bei Eintritt des Nacherbfalles insoweit unwirksam, als die das Recht des Nacherben beeinträchtigen würden (§ 2113 Abs. 1 BGB). Veräußerungen von Nachlassgrundstücken durch den Vorerben bedürfen regelmäßig der Zustimmung des Nacherben. Unentgeltliche Verfügungen des Vorerben sind unwirksam (§ 2113 Abs. 2 BGB), weil keine Gegenleistung in den Nachlass fließen. Nutzungen der Erbschaft zieht der Vorerbe als Herr des Nachlasses und behält sie endgültig. Die Anordnung von Vor- und Nacherbschaft ist nur dann sinnvoll, wenn die Substanz des Nachlasses erhalten bleibt. Nacherbe kann nur werden, wer zur Zeit des Nacherbenfalls jedenfalls schon erzeugt ist. Die Berufung mehrerer Nacherben nacheinander ist grundsätzlich möglich (§ 2109 BGB). Das Erbrecht des Vorberufenen ist dann auflösend bedingt oder befristet.

Mit dem Eintritt des Nacherbfalls verliert der Vorerbe sein Verfügungsrecht (§ 2140 BGB). Hat der Erblasser nicht bestimmt, wann die Nacherbfolge eintreten soll, so tritt sie mit dem Tode des Vorerben ein (§ 2106 Abs. 1 BGB). Die Nacherbeinsetzung ist ihrer Natur nach eine befristete oder bedingte Zuwendung. Mit dem Eintritt des Nacherbfalls ist der Vorerbe nicht mehr Erbe; mithin endet grundsätzlich auch die Haftung des Vorerben für die Nachlassverbindlichkeiten; an seiner Stelle wird nunmehr der Nacherbe Träger dieser Verbindlichkeiten. Der Nacherbe haftet also für sämtliche Nachlassverbindlichkeiten mit dem Eintritt des Nacherbfalls.

Zum Schutz der Erbmasse vor Eigengläubigern des Vorerben ist an eine nicht befreite Vorerbschaft in Verbindung mit einer Testamentsvollstreckung zu denken. Denn nach § 2214 BGB können sich Gläubiger des Erben – auch der Vorerbe ist Erbe in diesem Sinne – nicht an die der Verwaltung des Testamentsvollstreckers unterliegenden Gegenstände halten.

Steuerlich wird der Vorerbe als Erbe behandelt und hat so die volle Erbschaftsteuer aus Mitteln der Vorerbschaft zu bezahlen. Grundsätzlich hat der Nacherbe seinen Erwerb noch

einmal voll zu versteuern, allerdings mit der Maßgabe, dass wenn die Nacherbfolge nicht mit dem Tod des Vorerben eintritt die vom Vorerben erhobene Steuer bei ihm anzurechnen ist, soweit sie nicht der tatsächlichen Bereicherung des Vorerben entspricht (§ 6 Abs. 3 ErbStG). Auf Antrag ist der Versteuerung das Verhältnis des Nacherben zum Erblasser zugrunde zu legen, wenn er mit dem Erblasser näher verwandt ist (§ 6 Abs. 2 S. 3 ErbStG).

Darauf hingewiesen werden soll noch, dass der Erblasser das Nutzungsrecht des Vorerben beschränken kann, in dem er Verwaltungstestamentsvollstreckung anordnet und die Bestimmung trifft, dass den Vorerben aus den Vermögenserträgen nur eine bestimmte Rente auszuzahlen ist.

Das Vermächtnis

Das Vermächtnis ist neben der Erbeinsetzung eine weitere Form, wie der Erblasser über Vermögen letztwillig verfügen kann. Während bei der Erbeinsetzung der Begünstigte zum Gesamtrechtsnachfolger des Erblassers wird, wird beim Vermächtnis dem Begünstigten ein bestimmter, einzelner Vermögensgegenstand unentgeltlich zugewendet. Das Vermächtnis begründet nur einen obligatorischen Anspruch des Vermächtnisnehmers gegen den Erben, das Vermächtnis (§ 2174 BGB) durch Zuwendung des vermachten Vermögensvorteils zu vollziehen. Das Vermächtnis bedarf also noch eines Erfüllungsgeschäftes; der Vermächtnisnehmer wird nicht unmittelbarer Rechtsnachfolger, erst recht nicht Gesamtrechtsnachfolger (Erbe) des Erblassers. Steuerlich wird der Erwerb aus Vermächtnis dem Erwerb aus Erbanfall gleichbehandelt (§ 3 ErbStG).

Gegenstand eines Vermächtnisses kann alles sein, was dem Vermächtnisnehmer einen Vermögensvorteil bietet (§ 1939 BGB), so insbesondere die Verschaffung des Eigentums, des Besitzes, die Bestellung eines dinglichen Rechts (z. B. eines Nießbrauchs), die Aufhebung eines Rechts, die Zahlung einer Geldsumme, die Abtretung einer Forderung, der Erlass einer Schuld, die Gewährung der Benutzung einer Sache auch ohne Bestellung eines dinglichen Rechts, Dienstleistungen, das Recht in eine Gesellschaft einzutreten, und vieles andere mehr. Die Bestimmung des Vermächtnisgegenstandes muss der Erblasser grundsätzlich selbst treffen (§ 2065 BGB). Ist die zu erbringende Leistung zur Zeit des Erbfalls unmöglich oder verboten, so ist das Vermächtnis unwirksam (§ 2071 S. 1 BGB). Ist ein vermachter Gegenstand untergegangen und hat der Erblasser Anspruch auf Wertersatz, so gilt als Surrogat dieser Anspruch als vermacht (§ 2169 BGB).

Das Vermächtnis steht in seiner Wirkung nahe der Teilungsanordnung und der Verwaltungsanordnung bei der Testamentsvollstreckung, wobei es sich jedoch im Einzelnen von diesen unterscheidet. Bei der Teilungsanordnung werden einzelne Nachlassgegenstände bei der Erbteilung überlassen (§ 2048 BGB), bei der Verwaltungsanordnung und bei der Testamentsvollstreckung wird der Testamentsvollstrecker angewiesen, bestimmte Leistungen zu erbringen. Was der Erblasser im Einzelnen wollte, entscheidet die Auslegung.

Auflagen und Bedingungen

Die Erbeinsetzung kann bedingt oder befristet erfolgen. Eine Auflage ist eine Anordnung von Todes wegen, durch die jemanden die Verpflichtung auferlegt wird, eine Leistung für

einen bestimmten Zweck zu erbringen, ohne dass ein anderer das Recht hat, die Leistung für sich in eigenem Interesse zu verlangen. Auf diesem Wege will der Erblasser erreichen, dass bestimmte ihm wichtige Zwecke erreicht oder gefördert werden ohne aber einer bestimmten Person ein Recht auf eine Zuwendung einzuräumen. Hierin liegt der Unterschied zum Vermächtnis. So kann Inhalt einer Auflage sein z. B. die Gestaltung des Begräbnisses, die Fortführung eines Unternehmens, die Pflege einer Bibliothek oder Sammlung oder die Nichtveräußerung von Kunstgegenständen oder Grundstücken wie ferner die Förderung überindividueller Aufgaben wie z. B. wissenschaftlicher Forschung oder die Zuwendung eines bestimmten Betrages zu wohltätigen Zwecken. Wie auch die möglichen Zwecke, denen die Auflage dienen kann, können auch die auferlegten Leistungen vielfältig sein. Alles was Gegenstand einer schuldrechtlichen Verpflichtung sein kann, kann mithin Gegenstand einer Auflage sein. Beschwert werden können mit einer Auflage dieselben Personen, die mit einem Vermächtnis belastet werden können. Absichern kann der Erblasser die Einhaltung einer Auflage auch dadurch, dass er die Erfüllung der Auflage zur Bedingung der Erbeinsetzung bestimmt.

Die Testamentsvollstreckung

Durch letztwillige Verfügung kann der Erblasser Personen seines Vertrauens (sog. Testamentsvollstrecker) bestimmen, die seine letztwilligen Anordnungen ausführen sollen. Der Erblasser kann einen oder mehrere Testamentsvollstrecker ernennen (§ 2197 Abs. 1 BGB). Da der Fall eintreten kann, dass der vom Erblasser eingesetzte Testamentsvollstrecker wegfällt, sollte ein Ersatztestamentsvollstrecker in die letztwillige Verfügung aufgenommen werden. Hierdurch kann er verhindern, dass die Testamentsvollstreckung wegen Wegfalls des vorgesehenen Testamentsvollstreckers scheitert. Dem Testamentsvollstrecker gibt das BGB ein genau umgrenztes Verfügungs- und Verwaltungsrecht über den Nachlass.

Zwecke des Erblassers für die Anordnung einer Testamentsvollstreckung können unterschiedlicher Art sein, so dass er die von ihm getroffenen letztwilligen Bestimmungen gegen die Nachlässigkeit der Erben sichern will, mit deren Interessen z. B. Vermächtnisse oder Auflagen in Widerspruch stehen oder aber dass er die Testamentsvollstreckung gerade im Interesse der Erben anordnet, so wenn die Verwaltung des Nachlasses zum Schutze eines geschäftlich unerfahrenen Erben erforderlich ist (also insbesondere wenn die Kinder noch nicht soweit sind) oder wenn er z. B. seine Ehefrau zum Testamentsvollstrecker ernennt, um ihr einen gewissen Vorrang vor den übrigen Erben einzuräumen. Weiterer bedeutender Gesichtspunkt der Testamentsvollstreckung ist, dass die persönlichen Gläubiger der Erben nicht in den Nachlass vollstrecken können (§ 2214 BGB).

Der Testamentsvollstrecker ist ein Treuhänder, der von dem Erblasser aufgrund der Testierfreiheit mit bestimmten Aufgaben für den Nachlass benannt ist. Sein begrenztes

Verwaltungs- und Verfügungsrecht am Nachlass hat er nach den Weisungen des Erblassers im Interesse der vom Erblasser begünstigten Personen auszuüben. Der Testamentsvollstrecker ist von den Erben also unabhängig; doch seine Verwaltungs- und Verfügungsakte binden den/die Erben. Der Testamentsvollstrecker ist den Erben verantwortlich.

Der Testamentsvollstrecker hat die letztwilligen Verfügungen auszuführen (§ 2203). Hat der Erblasser nichts anderes bestimmt, muss der Testamentsvollstrecker gemäß den gesetzlichen Bestimmungen teilen. Kraft seines Rechts kann er über Nachlassgegenstände verfügen, sie zu Teilungszwecken auch freihändig verkaufen. Damit der Testamentsvollstrecker seine Aufgaben erfüllen kann, hat der das Recht, den Nachlass zu verwalten. Sein Verwaltungsrecht erstreckt sich grundsätzlich auf den ganzen Nachlass (§ 2216 BGB); allerdings hat er Gegenstände, die er nicht zur Erfüllung seiner Aufgaben bedarf, an die Erben herauszugeben (§ 2217 BGB).

Schwierigkeiten ergeben sich, wenn zum Nachlass ein Handelsgeschäft gehört oder der Erblasser Gesellschafter einer OHG oder KG war, deren Fortsetzung mit seinen Erben vereinbart ist. Hauptschwierigkeit beim Handelsgeschäft ist, dass der Einzelhandelskaufmann unbeschränkt haftet, der Testamentsvollstrecker aber nur eine Haftung des Erben mit dem Nachlass herbeiführen kann. Auch ist die Eintragung der Testamentsvollstreckung in das Handelsregister nicht möglich. Hier empfiehlt sich die Umwandlung in eine haftungsbeschränkte Rechtsform, insbesondere in eine GmbH oder AG. In der Praxis stellt sich zudem das Problem, dass ein Testamentsvollstrecker, der qualifiziert ist ein Unternehmen fortzuführen, in der Regel nicht die Zeit dazu hat. Und die Personen, die die Zeit haben, haben diese oftmals gerade darum, weil sie nicht entsprechend qualifiziert sind. Daher hat sich der Testamentsvollstrecker wohl eher darauf zu konzentrieren, einen Fremdgeschäftsführer zu installieren und diesen sorgfältig zu überwachen.

Inwiefern eine Nachfolge in Personengesellschaften möglich ist, richtet sich nach dem zugrunde liegenden Gesellschaftsvertrag. Dort sind in Hinblick auf die Vererblichkeit besondere Regelungen zu treffen. Auf die notwendigen und sinnvollen Anforderungen im Gesellschaftsvertrag wird weiter unten eingegangen.

Die sog. Dauertestamentsvollstreckung (§ 2209 BGB), d. h. die treuhänderische Verwaltung des Erbes für die Erben, kann der Erblasser bis zum Tod des Erben oder des Testamentsvollstreckers anordnen und so den Erben damit vom Nachlass auf Lebenszeit ausschließen. Nur bei Testamentsvollstreckung durch eine juristische Person bleibt es stets bei einer Frist von 30 Jahren (§ 2210 BGB). Sollen die Kinder einmal das Unternehmen fortführen, so sollte die Testamentsvollstreckung nicht über Gebühr zeitlich ausgedehnt werden. Bestehen demgegenüber erhebliche Zweifel an der Fähigkeit oder Verantwortungsfähigkeit der Kinder, ist auch an eine Stiftungslösung zu denken.

Wenn der Testamentsvollstrecker seine Pflichten grob verletzt oder sich als unfähig erweist, können die Erben seine Entlassung beim Nachlassgericht beantragen. Auch haftet er im Falle des Verschuldens den Beteiligten auf Schadensersatz.

33.3.3 Weitere Aspekte

Bei der Nachfolgeplanung sind insbesondere weitere Punkte zu berücksichtigen.

Pflichtteilsrecht
Hingewiesen werden soll noch darauf, dass derjenige, der zum Kreis der gesetzlichen Erben gehört, pflichtteilsberechtigt ist. Grundgedanke ist, dass derjenige gesetzliche Erbe, der durch den Erblasser übergangen wird oder schlechter bedachtenkt wird als es das gesetzliche Erbrecht vorsieht, hierfür gewissermaßen eine Abfindung erhält. Grundlage für die Berechnung des Pflichtteils ist die gesamte Erbschaft oder der Erbteil, der bei gesetzlicher Erbfolge an den Pflichtteilsberechtigten gefallen wäre. Zu ermitteln ist der gemeine Wert /Verkehrswert. Von diesem Berechnungserbteil steht dem Pflichtteilsberechtigten (bei voller Enterbung) die Hälfte des Geldwerts als Pflichtteil zu. Kein Pflichtteilsrecht hat der, wer Erbverzicht geleistet hat (§ 2346 BGB und § 1371 Abs. 3 BGB) oder für erbunwürdig erklärt ist (§ 2339 ff. BGB). Auch hat der Ehegatte kein Pflichtteilsrecht, wenn sein gesetzliches Erbrecht nach § 1933 BGB ausgeschlossen ist (insbesondere, wenn zur Zeit des Todes des Erblassers die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe gegeben waren und der Erblasser die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt hatte).

Ist das Vermögen des Erblassers so groß, dass neben der Zuweisung des Unternehmens an eine Person die gesetzlichen Erben jedenfalls mit ihrem Pflichtteilsanspruch abgefunden werden können, so ist eine entsprechende Zuweisung des Unternehmens durch Teilungsanordnung oder Vorausvermächtnis unproblematisch. Auch kann der Unternehmensnachfolger als Alleinerbe eingesetzt werden und ggf. über Vermächtnisse die weiteren Vermögensgegenstände den übrigen Verwandten und der Ehefrau zugewiesen werden. Ist aber das Vermögen des Unternehmers nicht ausreichend bzw. steht keine ausreichende Liquidität zur Verfügung, so kann versucht werden, die weichenden Erben zu einem Pflichtteilsverzicht zu bewegen, wobei insoweit sicherlich Zugeständnisse anderer Art gemacht werden müssen. Über die Anordnung einer Dauertestamentsvollstreckung kann die Auseinandersetzung und eine drohende Zerschlagung des Unternehmens wegen zu erfüllender Pflichtteilsansprüche aufgeschoben werden (zu den zeitlichen Grenzen der Testamentsvollstreckung siehe § 2210 BGB).

Absicherung des überlebenden Ehegatten
Wenn der Unternehmer sein Vermögen und das Unternehmen direkt auf die Kinder übertragen will (um z. B. eine „zweite“ Besteuerung der Erbschaft nach dem Tod des Ehegatten zu verhindern, zu der ein sog. Berliner Testament führt), gilt es den überlebenden Ehegatten zu versorgen. Dies ist möglich durch die Zuwendung eines Ertragsnießbrauchs oder einer Leibrente. Während die Leibrente auf einen festen Geldbetrag abstellt bezieht sich der Ertragsnießbrauch auf einen prozentualen Anteil am Gewinn oder die Reinerträge des Unternehmens. Zu achten ist in diesem Zusammenhang darauf, dass bei einer Personengesellschaft der Gesellschaftsvertrag die Belastung des Gesellschaftsanteils mit einem Nießbrauch zulässt.

Sonderproblem: Betriebsaufspaltung

Die Betriebsaufspaltung ist ein Institut des Steuerrechts und erfasst einen Zustand, der auch als Doppelunternehmen bezeichnet wird und häufig die Folge eines Aufteilungsvorganges ist. Sie beruht auf dem Grundgedanken, dass zwei juristisch selbstständige, wirtschaftliche Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen wie ein einheitliches gewerbliches Unternehmen zu beurteilen sind. So liegt eine Betriebsaufspaltung vor, wenn ein Besitzunternehmen (insbesondere Einzelunternehmer, Personengesellschaft) Anlagevermögen (z. B. das Betriebsgrundstück) an ein Betriebsunternehmen, welches im Regelfall eine Kapitalgesellschaft ist, verpachtet, mit dem eine sachliche und personelle Verflechtung besteht. Bestimmt jetzt der Erblasser, dass das eine Kind seine GmbH erbt und das Betriebsgrundstück an das andere Kind geht (um so seiner Ansicht nach das Vermögen gerecht unter seinen Kindern „aufzuteilen"), so wird die Betriebsaufspaltung beendet, was zur zwingenden Folge hat, dass sämtliche stillen Reserven in dem Grundstück sowie auch in den GmbH-Anteilen aufzudecken und zu versteuern sind. Die Beendigung einer Betriebsaufspaltung mit ihren oft wirtschaftlich katastrophalen Folgen kann nur vermieden werden, wenn die personelle und sachliche Verflechtung zwischen dem Vermieter und dem Betriebsunternehmen über den Tod hinaus aufrechterhalten wird, indem Betriebsgrundstück und Betriebsunternehmen „in einer Hand" verbleiben und ein anderer finanzieller Ausgleich geschaffen wird als die Aufteilung auf unterschiedliche Personen.

Erbrecht und Gesellschaftsrecht

Generell gilt bei Unternehmertestamenten, dass diese nicht ohne Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrages gestaltet werden können. Denn der Gesellschaftsvertrag bildet den Rahmen, innerhalb dessen sich das Testament betr. des Unternehmens bewegen kann.

Ohne besondere Regelung sind nach dem Gesetz Anteile an der GmbH sowie der AG und Kommanditbeteiligung vererblich, bei der OHG und der Komplementärbeteiligung scheiden die Erben automatisch aus der Gesellschaft aus und bei der GbR wird die Gesellschaft sogar aufgelöst. Abweichendes kann im jeweiligen Gesellschaftsvertrag vereinbart sein. Erbrechtliche Instrumente wie die Vor- oder Nacherbfolge oder die Testamentsvollstreckung werfen hinsichtlich der Gesellschaftsbeteiligung besondere Fragen auf. So ist insbesondere fraglich, welche Mitverwaltungsrechte der Testamentsvollstrecker in der Gesellschaft als Dritter aus der Sicht der Mitgesellschafter hat, wie sich die grundsätzlich auf den Nachlass beschränkte Haftung mit der unbeschränkten Haftung aus einem GbR- oder OHG-Anteil verträgt oder wie der Gesellschaftsvertrag gefasst sein soll, für den Fall noch minderjähriger Erben. Von ganz entscheidender Bedeutung ist also die Abstimmung der letztwilligen Verfügung mit den gesellschaftsvertraglichen Regelungen und mit den gesetzlichen Folgen nach Erb- und Gesellschaftsrecht. Im Kern geht es um die widerstreiten Interessen des Erblassers als Gesellschafter und die seiner Mitgesellschafter. Wollen die Mitgesellschafter die Gesellschaft mit allen unbekannten Erben oder nur mit einem ihnen bekannten Erben des Erblassers fortführen oder überhaupt nicht mit den Erben? Vielfach ist die Nachfolge im Unternehmen vertraglich auf die Abkömmlinge beschränkt. Mit welchem Wert sollen ausscheidende Erben abgefunden werden? Würde die Abfindung

zum Verkehrswert die Existenz der Gesellschaft gefährden? Die Regelung dieser Fragen erfolgt sowohl in der letztwilligen Verfügung sowie im Gesellschaftsvertrag.

Der Unternehmer muss, damit seine letztwillige Verfügung nicht ins Leere läuft, besondere Sorgfalt darauf aufwenden, dass er die gesellschaftsvertraglichen Vorgaben beachtet. Der Gesellschaftsvertrag bildet den Rahmen, innerhalb dessen sich das Testament zu bewegen hat. Unter Einbeziehung der Mitgesellschafter muss daher ggf. der Gesellschaftsvertrag geändert werden. Denn will z. B. der kinderlose Unternehmer seine Beteiligung auf die Ehefrau übertragen, sieht der Gesellschaftsvertrag aber vor, dass nur Abkömmlinge als Erben in die Gesellschaftsbeteiligung nachfolgen können, so wird die Gesellschaft nach dem Tode des Erblassers unter Ausschluss seiner Erben fortgeführt.

33.4 Fazit

Die „richtige“ letztwillige Verfügung zu finden ist nicht einfach und es stellen sich vielschichtige Probleme. Der Erblasser sollte sich zunächst sehr sorgfältig überlegen, was er genau erreichen will. Hierbei sind mit den zu treffenden erbrechtlichen Regelungen auch die gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen zu beachten und diese aufeinander abzustimmen. Mit den anderen Gesellschaftern ist zu klären, ob ein wirtschaftlich entsprechendes Ergebnis hergestellt werden kann, was auch aus steuerlicher Sicht vorteilhaft ist. Schließlich ist auch zu prüfen, ob die gewünschte Regelung nicht durch die Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen weichender Erben gefährdet ist. Die einmal gefundene „Lösung“ ist ferner nicht in Stein gemeißelt. Lebensumstände ändern sich und daher ist auch das Testament in gewissen Abständen zu überprüfen, ob es noch „aktuell“ ist und zu der Situation des Unternehmers passt. Ändert der Unternehmer seine letztwillige Verfügung, so ist wieder zu prüfen, ob diese noch mit dem Gesellschaftsvertrag korrespondiert oder ob Änderungen im Testament und/oder Gesellschaftsvertrag notwendig sind. Aufgrund der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten des Erbrechts, die erkannt und genutzt werden wollen, der erforderlichen Abstimmung mit der gesellschaftsvertraglichen Regelung und auch der sinnvollen Einbeziehung steuerlicher Aspekte empfiehlt sich die Hinzuziehung eines professionellen Beraters. Und Konstellationen mit Auslandsberührung bedürfen besonderer Beratung. Will der Erblasser seinen Erben in guter Erinnerung bleiben, so hat er frühzeitig seine Erbregelung vorzubereiten.

Literatur

Lange KW (2017) Erbrecht, 2. Aufl
Meincke JP, Hannes F, Holtz M (2018) Kommentar zum Erbschafts- und Schenkungsteuergesetz, 17. Aufl
Palandt O (2019) Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 78. Aufl
Schmidt L (2002) Gesellschaftsrecht, 4. Aufl
Schmidt L (2019) Kommentar zum EStG, 38. Aufl



Dr. Dieter E. Rabback Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Steuerberater, tätig in der Münch & Dr. Rabback Partnerschaft mbB, einer interdisziplinären regionalen und überregionalen Steuerberater- und Rechtsanwaltssozietät. Herr Dr. Rabback ist spezialisiert auf die Nachfolgeberatung, die steuerliche und gesellschaftsrechtliche Gestaltungsberatung sowie die Begleitung von Unternehmenskäufen und das Umwandlungs(steuer)recht. Er ist ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift AO-Steuerberater und Mitkommentator des Kommentars Rödder, Herlinghaus, van Lishaut zum Umwandlungssteuerrechts.

Interview: Der plötzliche Tod des Unternehmers stellt die Erben vor große Herausforderungen

34

Silvia Schmidt

Die Erbin, 36 Jahre, wurde mit dem Unfalltod ihrer Eltern konfrontiert und stand somit plötzlich und unvermittelt – zusammen mit ihrem Bruder, 33 Jahre, – vor der Situation, das elterliche Unternehmen mit 140 Arbeitnehmern in vierter Generation zu führen. Vorbereitungen auf einen Unternehmensübergang waren nicht getroffen worden. Am Anfang stand die Überlegung der Geschwister, das Unternehmen weiter zu führen. Unstimmigkeiten zwischen den Geschwistern führten nach einem Jahr dazu den Verkauf zu präferieren.

Direkt nach dem Tod der Eltern wurde ein Interimsmanager mit der Führung des Unternehmens beauftragt, da beide Geschwister in ihren Berufen stark eingebunden waren und sie sich daher nicht angemessen um die operative Führung kümmern konnten. Gleichzeitig nahmen die Erben durch ihre Gesellschafterrolle Einfluss auf das elterliche Unternehmen. 2 ½ Jahre nach dem Tod der Eltern konnte das Unternehmen mit der Hilfe eines M&A-Beraters verkauft werden. Aufgrund des persönlichen Charakters des Nachfolgefalls und aus Rücksicht gegenüber den verstorbenen Eltern wurde das Interview anonymisiert. Die Erbin wird nachfolgend mit Frau Schmidt benannt.

S. Schmidt (✉)
Sankt Augustin, Deutschland
E-Mail: andreas.wiesehahn@h-brs.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_34

Wegmann: Frau Schmidt, Sie und Ihr Bruder wurden plötzlich und unvermittelt mit dem Unfalltod Ihrer Eltern konfrontiert. Welche Maßnahmen waren, trotz der emotionalen Trauer, unmittelbar erforderlich, um eine reibungslose Fortführung Ihres elterlichen Unternehmens zu sichern?

Schmidt: Zunächst haben wir uns mit allen wichtigen Beratern, dem Steuerberater und der Bank unmittelbar zusammengesetzt, wir haben alle wichtigen Kunden und Lieferanten sowie die Mitarbeiter angeschrieben und mitgeteilt, dass es mit dem Unternehmen weitergehen sollte. Gerade für die Mitarbeiter war dies ein wichtiges Signal, das mögliche Ängste um den Arbeitsplatz abgebaut werden konnten. Die geschah direkt in der Woche, in der unsere Eltern verstorben sind. Zudem wurde noch eine Mitarbeiterversammlung abgehalten, bei der die Mitarbeiter persönlich informiert wurden. Darüber hinaus haben wir sofort einen Geschäftsführer eingesetzt.

Wegmann: Wie konnten Sie so schnell einen Geschäftsführer gewinnen?

Schmidt: Bei dem Geschäftsführer handelte es sich um einen langjährigen Freund unserer Eltern, der aus der Branche kam und zudem als Pensionär unmittelbar zur Verfügung stand. Wir hatten das Glück, dass wir von beiden Seiten sofort den Kontakt aufgenommen haben und damit ein Vakuum in der Geschäftsführung vermeiden konnten. Wir haben uns zusammengesetzt und über das Unternehmen gesprochen und dann die Zusage bekommen, dass der Freund für ein halbes Jahr zur Verfügung steht. Dies hat sich dann allerdings auf 2 ½ Jahre ausgedehnt.

Wegmann: Frau Schmidt, stand für Sie irgendwann die Frage im Vordergrund, das Unternehmen alleine oder mit Ihrem Bruder fortzuführen?

Schmidt: Es war so, dass wir im ersten Moment natürlich sehr schockiert waren. Dann habe ich mich aber doch relativ schnell dafür entschieden, nicht wieder aktiv in das Unternehmen einzusteigen. Ich habe zwar zuvor fünf Jahre lang in dem Unternehmen gearbeitet, dort nach einem betriebswirtschaftlichen Studium auch eine Lehre gemacht und damit eine gewisse Branchenerfahrung mitgebracht. Mein Lebensweg sah aber anders aus. Für meinen Bruder stellte sich die Situation anders dar. Er wollte zunächst in das Unternehmen aktiv einsteigen.

Wegmann: In Ergebnis haben Sie dann beide das Unternehmen verkauft. Kennen Sie die Gründe, warum ihr Bruder letztlich sich doch für einen Verkauf entschieden hat?

Schmidt: Ich kann dabei nur mutmaßen. Da wir beide jeweils 50 % der Anteile geerbt hatten, mussten wir einen gemeinsamen Weg finden. Dies war nicht immer einfach, da sich unsere Vorstellungen während des Verkaufsprozesses zum Teil konträr entwickelten. Möglicherweise hat mein Bruder erkannt, dass er seine Lebensplanung nicht für seine verstorbenen Eltern komplett verändern kann und er auch mit der Fortführung überfordert war ohne handwerkliche oder betriebswirtschaftliche Qualifikation. Eine Einigung über die Haftung und eine angemessene Auszahlung war bereits gescheitert.

Wegmann: Frau Schmidt, Sie haben sich für eine Interimslösung entschieden und einen Zeitmanager eingesetzt. Wie waren Sie mit dieser Lösung zufrieden und welche Erkenntnisse haben Sie daraus gezogen?

Schmidt: Angesichts der Umstände war dies eine gute Lösung. Aufgrund der hohen emotionalen Belastung sehe auch heute keine Lösung, die besser geeignet gewesen wäre.

Wegmann: Sie haben letztlich das Unternehmen 2 ½ Jahre nach dem Tod Ihrer Eltern im Rahmen eines „Management-Buy-In“ verkauft. Welche Erfahrungen und Empfindungen waren während dieses Verkaufsprozesses für Sie prägend?

Schmidt: Prägend waren für mich folgende Dinge: die begründete Angst, dass wir das Unternehmen hätten schließen müssen, da sich die Situation im Unternehmen nicht positiv entwickelte, dann die Sorge um die 140 Arbeitsplätze im regionalen Raum und weiterhin die Sorge, dass wir das Lebenswerk unserer Eltern zerstören. Letztlich war auch die Sorge präsent, durch die starke finanzielle Einbindung durch die Erbschaft, im Krisenfall die eigene Existenz zu gefährden. Wichtig war mir auch, in welche Hände geht das Unternehmen im Verkaufsfall. Für mich war dies eine hohe nervliche Belastung.

Wegmann: Frau Schmidt, Sie hatten als Mitgesellschafterin die Verantwortung für rd. 140 Arbeitnehmer und verfügten zudem über eine gewisse unternehmerische Erfahrung. War der Verkauf eine Befreiung für Sie oder hat Sie der Verkauf des elterlichen Unternehmens in vierter Generation eher belastet?

Schmidt: Für mich war es eine ganz bewusste Entscheidung, ich habe mich vor den Tod meiner Eltern lange damit befasst, ob ich das Unternehmen übernehmen möchte oder nicht und mich dagegen entschieden. Aufgrund der engen emotionalen bzw. familiären Verbindung zu dem Unternehmen war es im gewollten Verkaufsfall für mich wichtig, Einfluss darauf zu nehmen, wer das Unternehmen bekommt. Soweit das in den Verhandlungen mit mehreren Kaufinteressenten möglich war, habe ich versucht, darauf Einfluss zu nehmen.

Wegmann: Sie haben sich vor dem Tod ihrer Eltern bereits in der Familie mit einer möglichen Nachfolge befasst, wie lief das ab?

Schmidt: Durch mein Studium, die handwerkliche Lehre und mehrere Praktika sowie durch den Besuch mehrerer Nachfolgeveranstaltungen bei der Handwerkskammer fühlte ich mich eigentlich gut vorbereitet, eine Entscheidung für mich zu treffen. Letztlich habe ich mich aber aus ganz persönlichen Gründen für einen anderen Lebensweg entschieden. Dies wurde auch von meinen Eltern so akzeptiert.

Wegmann: Frau Schmidt, welche Personen, privat, geschäftlich, waren für Sie im Verkaufsprozess besonders wichtig?

Schmidt: Wichtig waren für mich der externe M&A-Berater sowie die Steuerberater, zu denen eine langjährige Vertrauensbasis bestand. Wir haben den M&A-Berater aktiv gesucht. Letztlich sind wir über Kontakte und entsprechender Empfehlung mit einem Berater zusammengekommen. Privat waren natürlich der Rückhalt und Rat aus der Familie und von engen Freunden ebenso wichtig.

Wegmann: War der Verkaufsprozess, der gut 1 ½ Jahre dauerte zeitlich angemessen.

Schmidt: Ich habe den Verkaufsprozess aufgrund der emotionalen Belastung als lang empfunden. Gleichzeitig war mir vorher bereits klar, dass ein solcher Prozess diese Dauer benötigt, um zu einem erfolgreichen Abschluss zu gelangen.

Wegmann: Was ist in der Nachschau gut gelaufen und was war eher schwierig im Verkaufsprozess?

Schmidt: Gut war, dass wir die ganze Zeit die Loyalität der Mitarbeiter hatten. Wichtig war auch eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Steuerberater, dem Geschäftsführer und dem M&A-Berater. Ich empfand es als enorm schwierig, jemanden für die Geschäftsführung zu finden, dem ich vertrauen konnte und der zugleich als Vermittler zwischen meinem Bruder und mir fungieren konnte. Es war ein Glücksfall, dass ein enger Freund unserer Eltern, der die Branche gut kannte, dafür gewonnen werden konnte. Wir hatten zudem das Glück, dass zwischen den Beratern und dem Geschäftsführer die „Chemie" passte. Problematisch waren eher familieninterne Unstimmigkeiten über Leitungs- und Finanzierungsfragen. Nach dem Tod meiner Eltern verschlechterten sich die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen erheblich, die Kosten explodierten, und bald schwebte das Damoklesschwert der Insolvenz über dem Unternehmen. Grundsätzliche Weichenstellungen zur Strategie, zur Geschäftsführung und Personalwesen mussten getroffen werden, dazu waren unter uns Geschwistern klare Absprachen und abgegrenzte Aufgabenbereiche erforderlich. Genau an dieser Stelle lagen aber die Streitpunkte, die nur Energie kosteten. Hier wäre ein klärendes Testament womöglich hilfreich gewesen. Gut wäre die sofortige Einbindung eines akzeptierten Vermittlers gewesen. Innerhalb der Unternehmensleitung bestanden die ersten Herausforderungen darin, Investitionsentscheidungen meiner Eltern umzusetzen und kurz vor dem Tod unterzeichnete Verträge zu erfüllen. Eine andere Herausforderung bestand in verschiedenen Absprachen zwischen Mitarbeitern und meinen Eltern, Lieferanten oder Geschäftspartnern und meinen Eltern – wer weiß dann im Nachhinein, ob es eine Absprache wirklich gab? Und wie verhält man sich, wenn Forderungen gestellt werden, die angeblich mündlich abgemacht waren?

Wegmann: Gab es eine aktive Informationspolitik gegenüber den Mitarbeitern über den geplanten Verkauf?

Schmidt: Ja, wir haben die Mitarbeiter nach dem Aufkommen von Gerüchten über den aktuellen Stand informiert.

Wegmann: Sie haben heute noch Kontakt zu den Käufern. Sind sie heute zufrieden mit der Situation?

Schmidt: Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und sehe die positive Entwicklung für mich persönlich und für das Unternehmen. Zu den Käufern besteht ein freundschaftlicher Kontakt. Man kann sicherlich behaupten, dass auch sie mit ihrer Entscheidung zufrieden sind. Das Unternehmen expandiert, neue Mitarbeiter sind eingestellt worden, auch die Mitarbeiter sprechen positiv über ihre neuen Chefs. Es ist ein gutes Gefühl, in dem Unternehmen, in dem man „aufgewachsen" ist, auch jetzt noch ein und ausgehen zu dürfen, auch wenn man sich selbst für einen anderen beruflichen Weg entschieden hat.

Wegmann: Nachdem der Verkauf erfolgreich abgeschlossen ist sind für Sie welche Erkenntnisse und Erfahrungen besonders prägend gewesen, die sie anderen Erben mit auf den Weg geben könnten?

Schmidt: Man hätte sich vor dem Tod der Eltern konkreter mit der Nachfolge befassen können. Mein Vater war zum Zeitpunkt seines Unfalls 61 Jahre alt. Die Befassung mit der Nachfolge war im Familienkreis eher ein Randthema. Konkretisierende Maßnahmen wurden nicht besprochen. Dies wäre sicherlich hilfreich gewesen. Doch darauf, dass beide Elternteile gleichzeitig – mit all ihrem Wissen und ihren Plänen – sterben, kann sich wahrscheinlich niemand ernstlich vorbereiten. Durchhaltevermögen, Klarheit über eigene Entscheidungen und gute Beratung haben in dieser Situation geholfen.

Wegmann: Frau Schmidt, haben sie abschließend noch eine Empfehlung an abgebende Unternehmer, die einen Übergang auf die nachfolgende Generation erleichtern könnte?

Schmidt: Mit 60 Jahren sollte man sich als Unternehmer ganz konkret einen Zeitplan für die Nachfolge aufstellen. Gleichzeitig halte ich es für sehr wichtig, die finanziellen Implikationen für die Nachfolger zu konkretisieren. Weiterhin sollte man unter den Geschwistern einen konkreten Verantwortungsplan aufstellen. Es sollte eindeutig festgelegt werden, wer die Verantwortung trägt. In unserem Falle war die erbrechtliche 50:50 Situation eher hinderlich. Unser Nachfolgefall war sicher nicht typisch. Man sollte darauf achten, dass der familieninterne Nachfolger alle unternehmerischen Freiheiten hat. Der abgebende Unternehmer sollte sich vom Unternehmen lösen können. Zudem halte ich einen Nachfolgeprozess ohne fachkundige Berater persönlich für wenig zielführend. Meiner Meinung nach ist sehr wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, denen man wirklich vertrauen kann und die letztlich auch den Nachfolgern noch wertvolle Unterstützung geben können.

Wegmann: Frau Schmidt, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.

Die Möglichkeiten der Testamentsvollstreckung in der Unternehmensnachfolge

35

Andreas Kögel

35.1 Einleitung und Problemstellung

Im Rahmen der Unternehmensnachfolgeplanung hat die Anordnung der Testamentsvollstreckung eine praktische und vor allem hohe wirtschaftliche Bedeutung, wenngleich sich das Rechtsinstitut in der gängigen rechtlichen und notariellen Praxis noch nicht durchgesetzt zu haben scheint. Die Gründe hierfür sind sicher mannigfaltig, resultieren aber oftmals aus der Unkenntnis der Erblasser und der entsprechenden Berater.

Dabei dient die Testamentsvollstreckung vor allem der Sicherung der Unternehmenskontinuität und der fortdauernden Einflussnahme des Erblassers über dessen Tod hinaus (Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 109) insbesondere dem Schutz und – bei entsprechender Anordnung – zugleich auch der Versorgung wirtschaftlich unerfahrener oder zum Zeitpunkt des Erbfalls noch minderjähriger Erben (Roth et al. 2008, S. 136; zu weiteren Gründen, um eine Testamentsvollstreckung anzuordnen, Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 109). Zudem kann in Einzelfällen der Zugriff von Eigengläubigern auf den Nachlass verhindert werden (§ 2214 BGB). Obgleich die praktische Bedeutung der Testamentsvollstreckung nicht nur in dieser Hinsicht stetig wächst, sind noch viele Details von der Rechtsprechung ungeklärt (Roth et al. 2008, S. 136). Gleichwohl ist sie als Sicherungsmittel bei erbrechtlicher Nachfolge allgemein anerkannt (Reimann 2005, S. 307; Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 109).

Die Testamentsvollstreckung wird grundsätzlich durch testamentarische Verfügung des Erblassers angeordnet. Hierbei ist es ratsam, dass die letztwillige Verfügung auch hinreichende Hinweise an den und Anordnungen gegenüber dem Testamentsvollstrecker enthält. Insbesondere sollte – je nach Ziel des Erblassers – angeordnet werden, ob eine

A. Kögel (✉)
Wetter, Deutschland
E-Mail: a.koegel@koegel-feltz.de

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*, https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9_35

Abwicklungsvollstreckung nach §§ 2203, 2204 BGB oder eine Dauertestamentsvollstreckung nach § 2209 S. 1 Hs. 2 BGB gewollt ist. Fehlt eine solche Angabe, ist wohl von einer Abwicklungsvollstreckung auszugehen (Weidlich 2014, § 2203, Rdn. 1; Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 115). Bestenfalls wird durch den Erblasser auch noch die Frage der Vergütung des Testamentsvollstreckers geregelt, um spätere Unstimmigkeiten sowie Streitigkeiten auch und insbesondere mit den Erben im Vorfeld zu vermeiden.

Dem Grunde nach sind Handelsgeschäfte oder sonstige gesellschaftsrechtliche Beteiligungen des Erblassers frei vererblich.

Wegen der Kollision grundsätzlich verschiedener Rechtsprinzipien im Bereich der erb- und handelsrechtlichen Haftung (Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 111) sowie der handelsrechtlich notwendigen Selbstorganschaft mit der Fremdgeschäftsführung durch den Testamentsvollstrecker ist bei der weiteren Betrachtung zwischen der Testamentsvollstreckung bei Einzelfirmen und Personenhandelsgesellschaften (mit der notwendigen Trennung zwischen persönlich und beschränkt haftenden Gesellschaftern) einerseits sowie Kapitalgesellschaften andererseits zu unterscheiden. Es muss also stets sorgfältig zwischen den unterschiedlichen Rechts- und Erscheinungsformen der Unternehmen differenziert werden (Roth et al. 2008, S. 139).

Um die Notwendigkeit der Unterscheidung nachvollziehen zu können sind zunächst die jeweiligen Haftungsgrundsätze in erbrechtlicher und handels- und gesellschaftsrechtlicher Hinsicht zu skizzieren.

- **Erbrechtliche Haftungsgrundsätze**

Nach den gesetzlichen Regelungen des § 1967 Abs. 1 BGB haftet der Erbe zunächst persönlich und unbeschränkt und damit mit seinem gesamten Vermögen für die Nachlassverbindlichkeiten. Diese umfassen gemäß § 1967 Abs. 2 BGB nicht nur die Erblasser- und Erbfallschulden, sondern auch die bei Verwaltung des Nachlasses entstehenden Schulden, die sog. „Nachlasserbenschulden“ (Küpper 2013, § 1967, Rdn. 26; Weidlich 2014, § 1967, Rdn. 8).

Gleichwohl sieht das Gesetz zahlreiche Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung für den Erben vor, die aufgrund des numerus clausus des Erbrechts aber auch abschließend gesetzlich bestimmt sind und damit Weiterungen durch die Rechtsprechung oder vertragliche Regelungen nicht unterliegen können (§§ 1967 ff., 1973 ff., 1980, 1990, 2206 Abs. 2 BGB).

Zunächst kann die Erbenhaftung schlichtweg durch Ausschlagung der Erbschaft vollständig vermieden werden, da hiermit bereits deren Anfall bei dem Erben verhindert wird (§§ 1942, 1953 Abs. 1 BGB). Hier besteht die Möglichkeit, die Haftung des oder der Erben auf den Nachlass durch Anordnung einer Nachlassverwaltung (§§ 1975, 1981, 2062 BGB) oder Beantragung eines Nachlassinsolvenzverfahrens (§ 1975 BGB) zu beschränken. Schließlich kann durch den Erben bei nicht ausreichenden Nachlassmitteln die Dürftigkeitseinrede erhoben werden (§ 1990 BGB).

Auch der Testamentsvollstrecker haftet regelmäßig nicht persönlich für die von ihm in seinem Amt als Testamentsvollstrecker für den Nachlass eingegangenen Verbindlichkeiten (RGZ 80, S. 418; Muscheler 1994, S. 203; Roth et al. 2008, S. 137).

- **Handels- und gesellschaftsrechtliche Haftungsgrundsätze**

Die handels- und gesellschaftsrechtliche Haftung der Akteure ist entscheidend von der durch diese gewählte Rechtsform zur Beteiligung am Wirtschaftsleben geprägt.

Der Einzelkaufmann haftet zu Lebzeiten stets persönlich und in der Höhe unbeschränkt für die durch die selbstständige Betätigung entstehenden Verbindlichkeiten. Diese Haftung geht bei Fortführung des Einzelunternehmens unter der bisherigen Firma gemäß § 27 Abs. 1 HGB unbeschränkt auf den Erben über, der sodann seinerseits unbeschränkt persönlich für die Verbindlichkeiten des Erblassers haftet (Roth et al. 2008, S. 138). Eine Haftungsbeschränkung auf den vorhandenen Nachlass sieht das Gesetz nur in § 27 Abs. 2 HGB für den Fall vor, dass der Geschäftsbetrieb binnen drei Monaten nach dem Erbfall eingestellt wird, wobei Neuverbindlichkeiten, also solche, die nach dem Erbfall durch den Erben begründet wurden, hiervon nicht erfasst werden. Hierdurch soll dem Erben die Zeit gegeben werden, die wirtschaftliche Situation des Einzelunternehmens prüfen zu können, ohne sogleich die persönliche und unbeschränkte Haftung mit dem Privatvermögen fürchten zu müssen. Problematisch zeigt sich diese Frist allerdings im Rahmen einer Abwicklungsvollstreckung und zwar dann, wenn der Testamentsvollstrecker auch über diesen Zeitpunkt hinaus die werbende Tätigkeit fortsetzt (Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 116). Die Haftung des Testamentsvollstreckers ist insoweit nicht abschließend geklärt.[1]

Die Personenhandelsgesellschaften – beispielsweise die oHG oder die KG – haben zumindest einen persönlich haftenden Gesellschafter, der kraft Gesetzes für die Gesellschaftsverbindlichkeiten akzessorisch haftet (§§ 105 Abs. 1, 128, 161 Abs. 2 HGB). Der Erbe des persönlich haftenden Gesellschafters hat hier – korrelierend zu § 27 HGB – nach §§ 139, 161 Abs. 2 HGB ebenfalls drei Monate Zeit, seine Beteiligung an der Gesellschaft zu prüfen und seinen Verbleib in der Gesellschaft davon abhängig zu machen, dass ihm eine in der Haftung beschränkte Kommanditistenstellung eingeräumt wird (§ 139 Abs. 1, Abs. 2 HGB). Während dieser Zeit, also bis zur Umwandlung der Beteiligung bzw. Ausscheiden aus oder Auflösung der Gesellschaft, ist die Haftung des Erben auf den Nachlass beschränkt. Zudem beruhen diese Gesellschaftsformen als personenbezogene Zusammenschlüsse auch auf einer persönlichen Vertrauensbindung der Gesellschafter untereinander (Roth et al. 2008, S. 137). Diese persönliche Vertrauensbildung hat unmittelbare Auswirkungen auf die Anordnung einer Testamentsvollstreckung an den Anteilen an solchen Gesellschaften.

[1] Für eine persönliche Haftung des Testamentsvollstreckers: Damrau 2002, § 2205, Rdn. 16. Für eine Haftungsbeschränkung hingegen: Brandner 1985, S. 997; Kroiß 2014, § 2205, Rdn. 38; Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 116.

Schließlich fehlt den Kapitalgesellschaften – beispielsweise der GmbH oder der AG – ein persönlich haftender Gesellschafter, was durch die Einzahlung eines gesetzlich normierten Mindestkapitals zur freien Verfügung der Gesellschaft zumindest weitgehend kompensiert werden soll (Roth et al. 2008, S. 137; §§ 5 Abs. 1 GmbHG, 7 AktG). Wenngleich dies in Zeiten der Krise sicherlich nur ein gesetzgeberischer Wunschgedanke ist, so wird der Rechtsverkehr auf die Haftungsbeschränkung doch durch den notwendigen Rechtsformzusatz nach der Firma der Gesellschaft ausreichend geschützt. Hieran anknüpfend zeigen sich auch die vereinfachten Möglichkeiten der Testamentsvollstreckung an Kapitalgesellschaftsanteilen.

Bereits in diesen kurzen Darlegungen zeigt sich zwingend die Notwendigkeit der Differenzierung nach den Gesellschaftsformen und der dezidierten und konsequenten Planung etwaiger Nachfolgeregelungen unter Ausnutzung der Möglichkeiten der Testamentsvollstreckung, wobei nach den allgemeinen Grundsätzen dem Gesellschaftsrecht der Vorrang vor dem Erbrecht zu geben ist. Denn ansonsten stünde es in der Macht des Erblassers, durch Anordnung der Testamentsvollstreckung sein Unternehmen zu einem Unternehmen mit beschränkter Haftung auszuformen, ohne den gesetzlichen numerus clausus der Gesellschaftsformen einhalten zu müssen (RGZ 132, S. 144; BGHZ 12, S. 102; auch Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 112) oder in der Macht des Erben eines persönlich haftenden Gesellschafters, eine Haftungsbeschränkung außerhalb der Regelungen von § 139 HGB herbeizuführen (Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 112).

Daher kann der Testamentsvollstrecker nach der derzeit herrschenden Ansicht ein Handelsgeschäft oder eine persönlich haftende Beteiligung des Erblassers nicht kraft des von ihm übernommenen Amtes verwalten.[2]

35.2 Testamentsvollstreckung bei Einzelunternehmen

Da allerdings ein erhebliches praktisches Bedürfnis für eine Testamentsvollstreckung an gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen besteht, werden, vor allem mit Blick auf den Einzelkaufmann, grundsätzlich vier theoretische Lösungsmodelle vertreten, um eine Testamentsvollstreckung in Gesellschaftsanteile eines persönlich haftenden Gesellschafters zu ermöglichen – die „echte Testamentsvollstreckerlösung“, die „Vollmachtlösung“, die „Treuhandlösung“ sowie die „Weisungsgeberlösung“ (Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 113; Roth et al. 2008, S. 139). Anhand dieser Lösungsmodelle können die Maßnahmen ausgerichtet werden, um dem Testamentsvollstrecker eine bestmögliche Verwaltung im Rahmen der ihm übertragenen Aufgabe zu ermöglichen. Allerdings ist die praktische Akzeptanz dieser Modelle in Literatur und Rechtsprechung durchweg unterschiedlich, sodass im Einzelfall zu überprüfen ist, ob das beabsichtigte Modell in der jeweiligen Konstellation angemessen und anerkannt ist. Gleichwohl kann bereits festgehalten werden, dass aufgrund

[2] Vgl. RGZ 132, S. 144; BGHZ 12, S. 102; BGHZ 24, S. 112 f.; BGH, NJW 1989, S. 3152; Reimann 2012, § 2205, Rdn. 89 ff., insbes. Rdn. 91; Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 113.

der vorgeschlagenen Ersatzkonstruktionen entweder der Erbe oder der Testamentsvollstrecker der unbeschränkten persönlichen Haftung unterworfen werden (Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 119).

- **Echte Testamentsvollstreckerlösung**

Bei der in der Literatur im Vordringen befindlichen sogenannten „echten Testamentsvollstreckerlösung“[3] verwaltet der Testamentsvollstrecker das Handelsgeschäft des Erblassers als Sondervermögen für den Erben, für Neuverbindlichkeiten haftet nur der Nachlass. Der Erbe wird entsprechend §§ 31 Abs. 1, 29 HGB als (neuer) Inhaber der Firma in das Handelsregister eingetragen. In Analogie zur Prokura nach § 53 HGB wird hierneben die Eintragung eines Testamentsvollstreckervermerks unter Nennung der Person des Testamentsvollstreckers in das Handelsregister verlangt (Zimmermann 2013, § 2205, Rdn. 23; Roth et al. 2008, S. 139).

Allerdings wird dieser in Teilen der Literatur vertretenen Lösung insbesondere von der Rechtsprechung eine Absage erteilt. Gerade die Registerfähigkeit eines Testamentsvollstreckervermerks wird für das Handelsregister – im Gegensatz zum Grundbuch – abgelehnt (vgl. KG, NJW-RR 1996, S. 227). Zudem wird durch die Beschränkung der Haftung für Neuverbindlichkeiten eine dem numerus clausus der Gesellschaftsformen (hierzu ausführlich Schmidt K 2002, § 5 II 1, S. 96 ff.) diametral laufende neue Gesellschaftsform geschaffen – quasi als Einzelkaufmann mit beschränkter Haftung –, ohne dass ein gesetzlicher Zwang zur Führung eines irgendwie gearteten Rechtsformzusatzes im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 HGB besteht. Gerade diesem hat die Rechtsprechung einen Riegel mit der Annahme vorgeschoben, dass es dem allgemeinen Grundsatz des bürgerlichen Rechts und des Handelsrechts entspricht, dass derjenige, der geschäftlich als Einzelperson oder in Gemeinschaft tätig ist, für die daraus entstehenden Verbindlichkeiten mit seinem gesamten Vermögen haftet, solange sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt.

- **Vollmachtlösung**

Den Unzulänglichkeiten der „echten Testamentsvollstreckerlösung“ versucht die „Vollmachtlösung“ entgegen zu treten, indem diese von der Annahme ausgeht, dass das in den Nachlass gefallene Handelsgeschäft grundsätzlich den Erben zusteht (Roth et al. 2008, S. 140). Der Testamentsvollstrecker führt das Handelsgeschäft dabei als Bevollmächtigter für die Erben fort, wobei die Haftung für Neuverbindlichkeiten auch auf das Privatvermögen des Erben ausgeweitet wird (Roth et al. 2008, S. 140). Der Erbe oder die Erbengemeinschaft werden insoweit in das Handelsregister eingetragen, ein Testamentsvollstreckervermerk im Handelsregister ist bei dieser Lösung ausgeschlossen (RGZ 132, S. 142; BGHZ 12, S. 102; Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 109). Die „Vollmachtlösung“ setzt allerdings

[3] Vgl. Baur 1963, S. 269; Muscheler 1994, S. 550 f.; Weidlich 2014, § 2205, Rdn. 7; Weidlich 2011b, S. 643 und 646; Brox und Walker 2014, Rdn. 403; Zimmermann 2013, § 2205, Rdn. 22.

zwingend eine entsprechende Bevollmächtigung des Testamentsvollstreckers auch durch den Erben voraus, diesen persönlich und unbeschränkt verpflichten zu können (BGHZ 12, S. 102, BayObLG, NJW 1969, S. 2051; auch Roth et al. 2008, S. 140). Die Erben haften für die Neuverbindlichkeiten persönlich und unbeschränkt, für die Altverbindlichkeiten gegebenenfalls allerdings auf den Nachlass beschränkt.[4]

Obgleich die „Vollmachtlösung" grundsätzlich durch die höchstrichterliche Rechtsprechung anerkannt ist (BGHZ 12, S. 103 f.), begegnet auch diese erheblichen Bedenken, die letztlich eine praktische Verwendbarkeit nahezu ausschließen.

Vor allem die Notwendigkeit der Bevollmächtigung des Testamentsvollstreckers durch den Erben, diesen persönlich und unbeschränkt für die Geschäftsverbindlichkeiten verpflichten zu können, scheint aufgrund des erheblichen Haftungsrisikos praktisch nicht durchsetzbar. Allenfalls dann, wenn bereits der Erblasser alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzt, den Erben zur Abgabe einer solchen Vollmacht anzuhalten, scheint die „Vollmachtlösung" eine Chance auf Umsetzung zu haben. Ob hierbei der Erblasser durch Erteilung einer trans- oder postmortalen Vollmacht an den Testamentsvollstrecker überhaupt auch den Erben verpflichten kann, erscheint wegen § 2206 Abs. 1 BGB fraglich.[5] Jedenfalls aber steht dem Erben der jederzeitige Widerruf der Vollmacht offen (Roth et al. 2008, S. 141). Schließlich kann ein solcher Zwang auf den Erben im Einzelfall auch sittenwidrig im Sinne des § 138 BGB sein.[6]

Auch die bedingte Erbeinsetzung oder entsprechende testamentarische Auflagen helfen nur im Ansatz weiter. Zwar kann gerade die Auflage des Erblassers an den Erben, dem Testamentsvollstrecker eine entsprechende Vollmacht zu erteilen, den Erben dauerhaft binden und dem Testamentsvollstrecker zu einem einklagbaren Anspruch auf Vollziehung verhelfen.[7] Dem Erben steht dennoch das jederzeitige Widerrufsrecht offen, wodurch es letztlich zu einem Wechselspiel zwischen Klage und Widerruf kommen kann. Die zur Vermeidung einer solchen Konstellation notwendige Erteilung einer unwiderruflichen Vollmacht unter Ausschluss eines Weisungsrechts des Erben (Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 132), wird nur in seltenen Fällen von dem Erben zu erlangen sein. Die Probleme in der praktischen Umsetzung solcher testamentarischer Gestaltungen liegen damit auf der Hand.

- **Treuhandlösung**

Weiterhin wird im Rahmen der Testamentsvollstreckung an Gesellschaftsanteilen eines persönlich haftenden Gesellschafters oder Einzelunternehmers noch die „Treuhandlösung" vertreten. Hiernach führt der Testamentsvollstrecker das Handelsgeschäft nach außen im

[4] Dies hängt wegen § 27 HGB davon ab, ob auch die Firma fortgeführt wird, vgl. auch Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 130.

[5] Dafür: Damrau 2002, § 2205, Rdn. 19; Mayer 2012, § 2205, Rdn. 28; dagegen: Lorz 1995, S. 45 ff.; Koller et al. 2011, § 139, Rdn. 16.

[6] Zweifelnd BGHZ 24, S. 111 f.; hierzu ausführlich Wendtland 2012, § 138, Rdn. 75.

[7] Daher wird die Auflage der bedingten Erbeinsetzung vorgezogen, vgl. Lorz 1995, S. 55.

eigenen Namen und unter eigener persönlicher Haftung fort (Roth et al. 2008, S. 142), mit allen Rechten und Pflichten, insbesondere auch mit der Möglichkeit der Veräußerung des Unternehmens bzw. der Firma.[8] Im Innenverhältnis besteht jedoch ein Treuhandverhältnis zu den Erben, die dem Testamentsvollstrecker einen Haftungsfreistellungsanspruch nach § 670 BGB gewähren, welcher wiederum auf den vorhandenen Nachlass beschränkt werden könnte.[9] Um die treuhänderische Übertragung von den Erben auf den Testamentsvollstrecker zu ermöglichen ist hier durch den Erblasser die Erbeinsetzung unter eine Auflage oder Bedingung zu stellen (Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 123). Die Frage der Sittenwidrigkeit solcher testamentarischer Anordnungen stellt sich auch hier (Wendtland 2012, § 138, Rdn. 75).

Zudem wird im Rahmen der Ausgestaltung der „Treuhandlösung" zwischen der Vollrechtstreuhand und der Verwaltungs- bzw. Ermächtigungstreuhand unterschieden.

Bei der Vollrechtstreuhand erwirbt der Testamentsvollstrecker Eigentum an dem gesamten Geschäftsvermögen – also Anlage- und Umlaufvermögen sowie Firma – des Erblassers. Die Übertragung auf ihn erfolgt durch ein In-sich-Geschäft nach § 181 BGB (Kroiß 2014, § 2205, Rdn. 24 und 39). Aus diesem Grund wird der Testamentsvollstrecker auch in das Handelsregister als Inhaber mit der Folge der persönlichen und unbeschränkten Haftung eingetragen (Zimmermann 2013, § 2205, Rdn. 27). Fraglich bleibt, ob eine solch starke Stellung des Testamentsvollstreckers überhaupt dem Willen und der Vorstellung des Erblassers entspricht. Zudem sind die insbesondere erbschaftssteuerrechtlichen Fragen dieser Lösung vollkommen ungeklärt, sodass eine praktische Relevanz der Vollrechtstreuhand nicht festgestellt werden kann (so auch Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 120).

Bei der Verwaltungs- bzw. Ermächtigungstreuhand erwirbt der Testamentsvollstrecker hingegen im Wege des In-sich-Geschäfts nach § 181 BGB nur das Handelsgeschäft und die Firma, nicht hingegen das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen des Erblassers und führt das Handelsgeschäft nach außen im eigenen Namen weiter. Das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen verbleibt bei dem Erben (BGH, NJW 1975, S. 55; auch Reimann 2012, § 2205, Rdn. 94). Aus diesem Grund nimmt der Testamentsvollstrecker eher die Position eines Pächters denn eines Geschäftsinhabers ein (Zimmermann 2013, § 2205, Rdn. 27). Gleichwohl wird er, wie bei der Vollrechtstreuhand, auch in das Handelsregister eingetragen. Die von dem Testamentsvollstrecker so bei Fortführung des Handelsgeschäftes begründeten Verbindlichkeiten sollen nach dieser Lösung solche des Testamentsvollstreckers und gleichzeitig solche des Erben sein.[10] Im Rahmen der Geschäftsfortführung erworbene Gegenstände gehen kraft Surrogation aufgrund der ordnungsgemäßen Verwaltungstätigkeit direkt in den Nachlass über.[11] Aufgrund des auch hier zwischen den Erben

[8] Im Einzelnen: Muscheler 1994, S. 301 ff.; auch Kroiß 2014, § 2205, Rdn. 37 f.

[9] Dies ist allerdings strittig. BGHZ 12, S. 104, lehnt dies wegen der Klassifizierung als Nachlasserbenschuld ab. Anders hingegen Muscheler 1994, S. 315 ff.; auch Goebel 2003, S. 263.

[10] So Kroiß 2014, § 2205, Rdn. 38; ablehnend Muscheler 1994, S. 311 ff.

[11] So Kroiß 2014, § 2205, Rdn. 38; ablehnend Muscheler 1994, S. 321 ff. Im Einzelnen auch: Zimmermann 2013, § 2205, Rdn. 27. Zu den rechtlichen Schwierigkeiten auch: Goebel 2003, S. 264.

und dem Testamentsvollstrecker abgeschlossenen Treuhandvertrages besteht ein Haftungsfreistellungsanspruch des Testamentsvollstreckers nach § 670 BGB.[12]

Letztlich wird auch der vertretenen „Treuhandlösung" der praktische Nutzen abzusprechen sein. Bereits in der vorgesehenen und gesetzlich notwendigen persönlichen und unbeschränkten Haftung des Testamentsvollstreckers findet sich die Grenze, da weder eine von dem Testamentsvollstrecker geführte Vermögensschadenshaftpflichtversicherung für solche Verbindlichkeiten einstehen wird noch der Freistellungsanspruch gegenüber den Erben eine dauerhafte Deckung der Verbindlichkeiten erwarten lässt (so auch Roth et al. 2008, S. 143). Hierbei sind die durch die notwendigen Übertragungsakte auf den Testamentsvollstrecker entstehenden Kosten und steuerlichen Risiken, insbesondere bei der Vollrechtstreuhand, nicht einmal berücksichtigt. Letztlich wird auch den Privatgläubigern des Testamentsvollstreckers aufgrund der Inhaberschaft des Geschäftsvermögens der Zugriff auf dieses ermöglicht, da eine rechtliche Trennung der Vermögensmassen – Privatvermögen des Testamentsvollstreckers und verwaltetes Vermögen des Erblassers – nicht stattfindet (Roth et al. 2008, S. 144).

- **Weisungsgeberlösung**

Schließlich kann der Testamentsvollstrecker nach der „Weisungsgeberlösung" zur Vermeidung der persönlichen Haftung im Außenverhältnis das Handelsgeschäft aus dem Nachlass freigeben und sich lediglich im Innenverhältnis die Entscheidungsbefugnis vorbehalten (Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 137; Reimann 2012, § 2205, Rdn. 101). Voraussetzung hierfür ist aber eine testamentarische Ermächtigung durch den Erblasser oder eine einzelvertragliche Einigung mit den Erben (Reimann 2012, § 2205, Rdn. 101).

Die gesetzliche Grundlage findet sich in § 2208 Abs. 2 BGB, wonach der Testamentsvollstrecker auch zu Weisungen gegenüber den Erben ermächtigt werden kann (auch Winkler, NJW 2011, S. 642).

Inhaber des Handelsgeschäftes sind dann die Erben. Diese werden in das Handelsregister eingetragen. Die Erben haften für die entstehenden Verbindlichkeiten zudem unbeschränkt persönlich.

Dennoch begegnet auch die Weisungsgeberlösung praktischen Bedenken. Ob letztlich ein freigegebenes Handelsunternehmen mit der Entscheidungsbefugnis des Testamentsvollstreckers lediglich im Innenverhältnis dem letzten Willen des Erblassers entspricht, scheint fraglich. Schließlich sind die Erklärungen der Erben in Bezug auf das Handelsgeschäft nach außen hin wirksam, bei Verstoß gegen die gegebenen Weisungen des Testamentsvollstreckers sind lediglich Haftungsansprüche im Innenverhältnis gegenüber dem Testamentsvollstrecker denkbar.

[12] Vgl. Weidlich 2014, § 2205, Rdn. 8; soweit die Verbindlichkeiten im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltung begründet wurden, wird auch eine Freistellung nach §§ 2216, 2218, 670 BGB vertreten, vgl. Reimann 2012, § 2205, Rdn. 95; auch Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 127.

- **Ergebnis**

Wie bereits vorstehend angeführt, bereitet insbesondere die Testamentsvollstreckung an Einzelunternehmen in der alltäglichen Umsetzung erhebliche Schwierigkeiten. Wenngleich in der Praxis der Anordnung der Testamentsvollstreckung alle vorstehenden Lösungen vertreten und genutzt werden, so ist doch zu konstatieren, dass eine abschließende und vollständig überzeugende Lösung bis heute nicht gefunden ist.

Grundsätzlich lässt hierbei die Rechtsprechung die Fortführung des Unternehmens durch den Testamentsvollstrecker sowohl im Wege der „Vollmachtlösung" als auch im Wege der „Treuhandlösung" zu (BGHZ 35, S. 15; Tanck und Krug 2007, § 20, Rdn. 86). Im Zweifel und bei Fehlen entsprechender Anordnungen durch den Erblasser ist allerdings die Anordnung einer Verwaltungsvollstreckung in das Einzelunternehmen als treuhänderische Übertragung auf den Testamentsvollstrecker auszulegen (BGHZ 24, S. 112; Tanck und Krug 2007, § 20, Rdn. 86). Bestenfalls überlässt es die Anordnung im Testament dem freien Ermessen des Testamentsvollstreckers, ob dieser die Vollmachts- oder die Treuhandlösung wählt (auch Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 139).

Neue Möglichkeiten ergeben sich gleichwohl aus der Trennung zwischen dem Außen- und dem Innenverhältnis des Handelsgeschäfts. Hiernach ist nunmehr auch eine rein beaufsichtigende Testamentsvollstreckung anerkannt, d. h. dass der Erbe zwar Inhaber des Handelsgeschäfts wird, ohne Mitwirkung des Testamentsvollstreckers aber nicht über dieses verfügen kann (näher Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 147). Letztlich bleibt auch die Testamentsvollstreckung in einzelne Vermögensgegenstände des Handelsgeschäfts möglich. Insofern muss in jedem Einzelfall unter Ausnutzung aller Anordnungsmöglichkeiten und unter Berücksichtigung der jeweiligen Gesellschaftsform die entsprechende Lösung erarbeitet werden.

35.3 Testamentsvollstreckung in Personenhandelsgesellschaften

Bei der Testamentsvollstreckung an Beteiligungen des Erblassers an Personenhandelsgesellschaften tritt neben die bereits ausgeführten Fragestellungen hinsichtlich des Einzelunternehmens noch der Umstand, dass der Erblasser einer persönlichen Vertrauensbildung zu seinen Mitgesellschaftern unterliegt. Diese hat, wie eingangs bereits angedeutet, direkte Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Anordnung einer Testamentsvollstreckung in Form der Dauertestamentsvollstreckung, also der dauerhaften Verwaltung der Gesellschafterstellung durch den Testamentsvollstrecker (im Einzelnen: Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 156 ff.). Bereits an grundlegenden gesetzlichen Bestimmungen zeigt sich, dass neben der testamentarischen Anordnung des Erblassers zu dessen Lebzeiten auch noch flankierende gesellschaftsrechtliche Maßnahmen zu ergreifen sind.

Nach §§ 105 Abs. 3 HGB, 717 BGB besteht ein Abtretungsverbot an Ansprüchen, die aus der Gesellschafterstellung erwachsen. Einzelrechte können insoweit nicht getrennt abgetreten und wahrgenommen werden (Roth et al. 2008, S. 145). Nach heute herrschendem

Verständnis nimmt der Testamentsvollstrecker allerdings keine abgetrennten Rechte wahr, sondern übt alle Verwaltungsrechte aus (Faust 2002, S. 193 ff.). Insoweit widerspricht die Anordnung der Testamentsvollstreckung nicht diesem gesellschaftsrechtlichen Gebot der Personenhandelsgesellschaften.

Weiterhin ist das Gebot der Selbstorganschaft der Personenhandelsgesellschaften zu beachten (hierzu ausführlich Schmidt 2002, § 14 II 2, S. 409 ff.). Danach muss zumindest ein persönlich haftender Gesellschafter zur Geschäftsführung befugt bleiben. Nach herrschender Auffassung wird durch die Testamentsvollstreckung in dieses Prinzip zumindest während der Frist nach § 139 Abs. 3 HGB nicht unzulässig eingegriffen (Stimpel 1996, S. 783; Zimmermann 2013, § 2205, Rdn. 37).

Schwerwiegender ist aber die Problematik des Zustimmungserfordernisses (BGH, NJW 1995, S. 2552; Reimann 2012, § 2205, Rdn. 121) der Mitgesellschafter in die Testamentsvollstreckung als Ausfluss der persönlichen Vertrauensbildung zwischen den Gesellschaftern. Gerade aus diesem Grund kann es den Mitgesellschaftern nicht ohne weiteres zugemutet werden, die Gesellschaft unter Beteiligung des Testamentsvollstreckers fortzusetzen (Weidlich 2011a, S. 239; Winkler 2010, Rdn. 344). Daher bedarf die Testamentsvollstreckung am Anteil einer Personenhandelsgesellschaft zumindest dann der Zustimmung der Mitgesellschafter, wenn nicht ein Mitgesellschafter zum Testamentsvollstecker bestimmt wird (Winkler 2010, Rdn. 346). Diese kann bereits zu Lebzeiten des Erblassers im Gesellschaftsvertrag oder nach dem Erbfall durch gesonderte Vereinbarung zwischen den Mitgesellschaftern und dem Erben erfolgen. Allenfalls in Fällen, in denen der Vertrauensaspekt nahezu vollständig in den Hintergrund rückt – etwa bei der Publikums-KG – kann das Zustimmungserfordernis entfallen.[13]

- **Nachfolge- und Eintrittsklauseln**

Die Zustimmung der Mitgesellschafter zur Testamentsvollstreckung ist zwingend zu unterscheiden von der gesellschaftsvertraglich bestimmten Nachfolgeklausel, die letztlich die grundsätzliche Vererblichkeit des Gesellschaftsanteils als fortgeführte Beteiligung regelt. Somit ist die Nachfolgeklausel an sich Voraussetzung für die Möglichkeit der Anordnung der Testamentsvollstreckung an dem Gesellschaftsanteil. Ansonsten käme es nur zu der Verwaltung bestehender Auseinandersetzungsansprüche.

Der Vollständigkeit halber sollen hier die möglichen Nachfolge- und Eintrittsklauseln kurz skizziert werden.

Zunächst wird nach § 727 BGB die Gesellschaft mit dem Tod eines Gesellschafters aufgelöst. Mit der erbrechtlichen Nachfolgeklausel wird aber diese dispositive gesetzliche Regelung im Gesellschaftsvertrag abgeändert und der Gesellschaftsanteil vererblich gestellt. Der Erbe tritt dann mit dem Erbfall in die Gesellschafterstellung des Erblassers

[13] Vgl. Winkler 2010, Rdn. 347; Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 202 sieht in diesem Fall die Zustimmung als stillschweigend gegeben.

ein.[14] Als Sonderform kann der Erblasser im Rahmen der qualifizierten erbrechtlichen Nachfolgeklausel bestimmen, dass nur ein oder mehrere Erben in die Gesellschaft eintreten.

Im Gegensatz zu der erbrechtlichen Nachfolgeklausel bestimmt die rechtsgeschäftliche Nachfolgeklausel im Rahmen des Gesellschaftsvertrages, wer Nachfolger des Erblassers in den Gesellschaftsanteil werden soll, ohne dass der Nachfolger Erbe des Erblassers wird oder sein muss. Mit dem Erbfall geht sodann die gesellschaftsvertragliche Stellung auf den Nachfolger über. Gleichwohl bedarf der Eintritt des Nachfolgers in die Gesellschaft der Mitwirkung des Nachfolgers, da ansonsten ein unzulässiger Vertrag zu Lasten Dritter geschlossen werden würde (BGH, NJW 1978, S. 265 f.).

Durch die gesellschaftsrechtliche Eintrittsklausel wird dem Erblasser das Recht eingeräumt, den Eintrittsberechtigten in den Gesellschaftsanteil durch lebzeitige Benennung oder letztwillige Verfügung zu bestimmen.[15] Insoweit erlangt der Eintrittsberechtigte im Sinne des Vertrages zugunsten Dritter gemäß § 328 BGB einen – einklagbaren – Anspruch auf Eintritt in die Gesellschaft (Roth et al. 2008, S. 146). Ein automatischer Eintritt in die Gesellschaft erfolgt im Gegensatz zu der erbrechtlichen Nachfolgeklausel nicht.

Aufgrund der aufgezeigten unterschiedlichen Wege der Übertragung des Gesellschaftsanteils ist auch die Möglichkeit der Anordnung einer Testamentsvollstreckung zu differenzieren. Letztlich greift diese nach herrschender Auffassung nur ein, wenn der Gesellschaftsanteil aufgrund der erbrechtlichen Nachfolgeklausel, nicht hingegen bei der rechtsgeschäftlichen Nachfolgeklausel oder der gesellschaftsrechtlichen Eintrittsklausel auf den Erben übergeht. In den letztgenannten Fällen geht eine angeordnete Testamentsvollstreckung schlichtweg ins Leere (Roth et al. 2008, S. 146).

Hieran zeigt sich die dringende Notwendigkeit, die erbrechtlichen Regelungen den gesellschaftsrechtlichen Gegebenheiten anzupassen oder umgekehrt. Dies kann dadurch erfolgen, dass flankierend die gesellschaftsrechtlichen Regelungen angepasst werden oder dem Erben letztwillig durch Auflagen oder Bedingungen aufgegeben wird, den Gesellschaftsanteil – quasi freiwillig – der Testamentsvollstreckung zu unterwerfen (Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 131 und 138).

- **Besonderheiten der Gesellschaftsformen**

Im Einzelnen sind bei den jeweiligen Formen der Personenhandelsgesellschaften bei der Anordnung und der Umsetzung der Testamentsvollstreckung nachfolgende Besonderheiten zu beachten, wobei nur die gängigsten Gesellschaftsformen einer kurzen Betrachtung unterzogen werden. Mischformen von Gesellschaften, insbesondere die GmbH & Co. KG als geläufigste, unterliegen dabei jeweils den nachfolgenden Regelungen für die jeweilige Gesellschaftsform.

[14] Vgl. BGH, NJW 1983, S. 2377. Die Erbengemeinschaft wird im Rahmen der Sonderrechtsnachfolge nicht Gesellschafter, sondern nur die Mitglieder der Erbengemeinschaft entsprechend ihrer Erbquote, vgl. Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 153.

[15] Zu der Möglichkeit der Bestimmung als Vermächtnis vgl. BGH, NJW-RR 1987, S. 989.

- **Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)**

Wie bereits oben dargelegt, regelt § 727 BGB, dass eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit dem Tod eines Gesellschafters aufgelöst bzw. bei abweichender gesellschaftsvertraglicher Regelung unter den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt wird. Abhilfe schafft insoweit nur die erbrechtliche Nachfolgeklausel. Ist eine solche im Gesellschaftsvertrag nicht vereinbart worden, bezieht sich die angeordnete Testamentsvollstreckung nur auf die Liquidations- oder Abfindungsansprüche der Erben.[16]

Bei Fortsetzung der Gesellschaft gelten die gleichen Grundsätze wie bei einem einzelkaufmännischen Unternehmen. Die Testamentsvollstreckung ist dann nur mit den aufgezeigten Ersatzlösungen möglich, soweit sie sich nicht nur auf die Außenseite der Beteiligung bezieht (Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 219).

- **Offene Handelsgesellschaft (oHG) und Kommanditgesellschaft (KG)**

Anders als der gesetzliche Regelfall der Gesellschaft bürgerlichen Rechts werden die oHG oder die KG nach dem Tod eines Gesellschafters grundsätzlich zwischen den verbleibenden Gesellschaftern fortgeführt, vgl. §§ 131 Abs. 3 Nr. 1, 161 Abs. 2, 177 HGB. Insoweit gelten die folgenden Darlegungen auch für die aufgrund einer erbrechtlichen Nachfolgeklausel fortgesetzte Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

Gleichwohl ist auch bei diesen Gesellschaftsformen die Testamentsvollstreckung an den Anteilen des Erblassers danach zu differenzieren, ob der Erblasser persönlich haftender Gesellschafter der Personenhandelsgesellschaft ist. Bereits die dargelegten Regelungen zur Erbfolge bezüglich der beiden Gesellschaftergruppen (persönlich haftender Gesellschafter und beschränkt haftender Gesellschafter) zeigen den Unterschied. Der Erbe des Kommanditisten tritt kraft Gesetzes, § 177 HGB, in die Gesellschaft ein, ohne dass es einer weiteren Zustimmung der Mitgesellschafter bedarf. Anders verhält es sich bei der Erbfolge nach dem Komplementär der Gesellschaft. Hier bedarf die Nachfolge des Erben der Zustimmung aller Mitgesellschafter (Koller et al. 2011, § 177, Rdn. 7) und somit erst Recht die Testamentsvollstreckung (BGHZ 108, S. 191).

Liegt die – gegebenenfalls konkludent erklärte (zu der Zulässigkeit OLG Hamm, FamRZ 1992, S. 113 ff.) – Zustimmung vor, ist in der Folge danach zu trennen, welche Seite – Außen- oder Innenverhältnis – der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung von der Testamentsvollstreckung betroffen ist (Roth et al. 2008, S. 147). Das Außenverhältnis betrifft dabei vornehmlich die vermögensrechtliche Seite der Gesellschafterrechte, insbesondere Gewinnansprüche und Auseinandersetzungsguthaben, das Innenverhältnis hingegen die Ausübung der vererbten höchstpersönlichen Gesellschafterrechte, insbesondere Stimmrechte, Teilnahme an der Gesellschafterversammlung und Informationsrechte (Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 160 f.; Roth et al. 2008, S. 147). Die Abgrenzung im Einzelfall ist schwierig (im Einzelnen hierzu Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 176 ff.).

[16] Vgl. Esch et al. 2001, Rdn. 1518; BGH, NJW 1985, S. 1954; auch Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 151.

Grundsätzlich ist die Testamentsvollstreckung an Kommanditanteilen des Erblassers im Innen- und Außenverhältnis der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung zulässig.[17] Die Grenze der Testamentsvollstreckerrechte findet sich bei Begründung einer persönlichen Haftung des Erben und dem Kernbereich der Mitgliedschaftsrechte (hierzu eingehend Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 204 sowie 207).

Ist hingegen der Anteil des Erblassers betroffen, der zu einer unbeschränkt persönlichen Haftung führt, so ist die Testamentsvollstreckung lediglich auf das Außenverhältnis der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung beschränkt.[18] Der Testamentsvollstrecker ist dann insbesondere kraft Amtes nicht befugt, die Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung für den Erben auszuüben. Nur für die Zeit des Wahlrechts von drei Monaten nach § 139 Abs. 3 HGB kann der Testamentsvollstrecker die Rechte der Erben wahrnehmen. Nach Ablauf dieser Frist kann eine effektive Wahrnehmung der Testamentsvollstreckerrechte wegen des Grundsatzes der Selbstorganschaft nur durch eine Umgestaltung der Gesellschaft erfolgen (Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 192). Dem Testamentsvollstrecker kommt nach Ablauf der Frist ohne Umgestaltung allenfalls noch eine beaufsichtigende Funktion zu (Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 165.).

Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Erben der Ausübung der Mitgliedschaftsrechte durch den Testamentsvollstrecker zustimmen. Hier ergeben sich sodann die gleichen Fragestellungen wie bei einem einzelkaufmännischen Unternehmen.

Schließlich ist bei dem Zusammentreffen von eigenem und ererbtem Kommanditanteil nunmehr geklärt, dass die Inhaberschaft eines eigenen Kommanditanteils einer Testamentsvollstreckung an dem ererbten Kommanditanteil nicht entgegensteht.[19]

- **Stille Gesellschaft**

Die stille Gesellschaft ist eine reine Innengesellschaft, deren Zweck lediglich die Beteiligung an einem Unternehmen ist, vgl. §§ 230 bis 237 HGB. Es bestehen insoweit keine Unterschiede zwischen der erbrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Haftung. Zudem stehen dem stillen Gesellschafter aufgrund der Beteiligungsform auch keine Rechte zu, die denen eines persönlich haftenden Gesellschafters entsprechen. Die Beteiligung an der stillen Gesellschaft unterliegt daher unproblematisch der Testamentsvollstreckung (BGH, WM 1962, S. 1084; auch Esch et al. 2001, Rdn. 1534). Gleichwohl bedarf die Ausübung der Rechte des stillen Gesellschafters durch den Testamentsvollstrecker noch der Zustimmung durch den Geschäftsinhaber (BGH, WM 1962, S. 1084).

---

[17] Vgl. BGH, DNotZ 1990, S. 183 f.; Tanck und Krug 2007, § 20, Rdn. 90; Reimann 1992, S. 117; Weidlich 2011a, S. 242.

[18] Vgl. BGHZ 108, S. 195 f; OLG Düsseldorf, RNotZ 2008, S. 303. Die Testamentsvollstreckung an der Außenseite der Beteiligung kann gesellschaftsrechtlich auch nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden, vgl. Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 164; Reimann 2012, § 2205, Rdn. 119.

[19] So nun BGH, ZEV 1996, S. 110; auch Reimann 2012, § 2205, Rdn. 131; anders noch BGHZ 24, 113; offengelassen von BGH, NJW 1989, S. 3155.

- **Partnerschaftsgesellschaft (PartG) und Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (PartG mbB)**

Die Partnerschaftsgesellschaft und die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung als Unterfall sind speziell für die freien Berufe geschaffene Gesellschaftsformen (§ 1 Abs. 1 PartGG). Aufgrund der grundsätzlichen Nähe zur oHG sind deren Grundsätze hier übertragbar. Hieran ändert auch die gegebenenfalls beschränkte Berufshaftung nichts, da der handelnde Partner stets unbeschränkt persönlich haftet und nur die Haftung der Partnerschaft als solche auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt werden kann (§ 8 Abs. 4 PartGG).

In der Praxis dürfte sich das Problem der Testamentsvollstreckung aber letztlich nur an bestehenden Abfindungsansprüchen auswirken, da Mitglied einer Partnerschaftsgesellschaft nur ein Mitglied der freien Berufe sein kann (§ 1 Abs. 1 PartGG; vgl. hierzu auch Roth et al. 2008, S. 148). Insoweit muss die Voraussetzung in der Person des Erben und nicht in der Person des Testamentsvollstreckers vorliegen (Reimann 2012, § 2205, Rdn. 139).

35.4 Testamentsvollstreckung in Kapitalgesellschaften

Im Gegensatz zu den Personenhandelsgesellschaften nehmen die gesetzlichen Regelungen zu den Kapitalgesellschaften keine persönlichen Vertrauensbindungen zwischen den Gesellschaftern an. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Anordnung der Testamentsvollstreckung an solchen gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen und erleichtert sie erheblich.

Nach 15 Abs. 1 GmbHG ist die Mitgliedschaft an einer GmbH grundsätzlich vererblich. Zudem sind auch Aktien als Beteiligung an einer AG verkehrsfähig und somit ebenfalls vererblich (§§ 413, 398 ff. AktG). Hinsichtlich einer genossenschaftsrechtlichen Beteiligung des Erblassers ergibt sich allerdings eine Besonderheit. Nach § 77 Abs. 1 GenG ist die Beteiligung zwar zunächst grundsätzlich vererblich. Sie endet aber mit dem Ende des Jahres, in dem der Erbfall eingetreten ist.

Die Testamentsvollstreckung an solchen Beteiligungen ist daher grundsätzlich unproblematisch zulässig,[20] hinsichtlich der genossenschaftsrechtlichen Beteiligung allerdings gesetzlich befristet. Ein Zustimmungserfordernis der Mitgesellschafter ist nur gegeben, wenn dieses satzungsgemäß bestimmt wurde (Reimann 2012, § 2205, Rdn. 142; Zimmermann 2013, § 2205, Rdn. 52).

Doch auch bei Kapitalgesellschaften sind nicht sämtliche Mitgliedschaftsrechte des Erben der Testamentsvollstreckung unterworfen. Höchstpersönliche Mitgliedschaftsrechte, also der „Kernbereich“ (Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 242; Zimmermann 2013, § 2205, Rdn. 52) der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung, können daher von dem Testamentsvoll-

[20] Vgl. BGH, NJW 1959, S. 1820 ff. (für die GmbH); BGHZ 24, S. 106 ff. (für die AG); Roth et al. 2008, S. 149.

strecker nur mit zusätzlicher Einwilligung des Erben ausgeübt werden (Zimmermann 2013, § 2205, Rdn. 52). Die aufgezeigten Ersatzlösungen sind in diesem Falle nicht ausreichend (Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 252).

Zudem kennt auch das Recht der Kapitalgesellschaften in Ausnahmefällen die persönliche Haftung der Gesellschafter, so zum Beispiel bei der unzulässigen Rückgewähr der Stammeinlage, §§ 30, 31 GmbHG, bei überbewerteten Sacheinlagen, §§ 9, 9a GmbHG oder bei sonstiger Differenzhaftung, § 24 GmbHG. In diesen Fällen ist es dem Testamentsvollstrecker nicht möglich, die Erben persönlich zu verpflichten.[21] Vielmehr sind diese Ansprüche der Gesellschaft aus dem Nachlass zu befriedigen, entfallen bei nichtausreichenden Mitteln aber nicht (Mayer 2002, S. 211; Weidlich 2011a, S. 245). Hat der Testamentsvollstrecker solche Ansprüche aber begründet – etwa durch Annahme einer unzulässigen Rückgewähr der Stammeinlage – so haftet er hierfür nach den Grundsätzen nicht ordnungsgemäßer Verwaltung persönlich (siehe auch Roth et al. 2008, S. 149).

Bei einer Kapitalerhöhung haben die Erben den Erklärungen des Testamentsvollstreckers zuzustimmen, es sei denn, es sind ausreichende Mittel im Nachlass vorhanden (Frank 2002, S. 389 f.).

Die Rechte an einer Aktiengesellschaft in Form von Stimm- und Bezugsrecht kann der Testamentsvollstrecker zweifelsfrei ausüben (im Einzelnen: Weidlich 2011a, S. 250).

35.5 Fazit

Die Testamentsvollstreckung an Anteilen des Erblassers an einer Personenhandelsgesellschaft oder an der Tätigkeit als Einzelkaufmann bedarf, wie dargelegt, zahlreicher kautelarjuristischer Hilfsmittel, deren Zulässigkeit in Rechtsprechung und Literatur gleichwohl unterschiedlich beurteilt wird. Obgleich sich mit gewichtigen Argumenten die Stimmen mehren, die für eine grundsätzliche Zulassung der Testamentsvollstreckung auch an Einzelunternehmen („Testamentsvollstreckerlösung“) plädieren,[22] wird man derzeit noch den durch die Rechtsprechung anerkannten Lösungswegen zu folgen haben. Zudem sind unverändert zahlreiche Fragestellungen höchstrichterlich noch ungeklärt. Die Testamentsvollstreckung an Anteilen des Erblassers an einer Kapitalgesellschaft ist hingegen in den meisten Fällen problemlos möglich.

Aus diesem Grund sollte bereits im Rahmen der Nachfolgeregelungen überdacht werden, die Unternehmung in die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft zu überführen oder den Erben zumindest zu verpflichten, entsprechende Umwandlungsmaßnahmen durchzuführen. Hierzu kann bereits zu Lebzeiten des Erblassers eine Vorratsgesellschaft gegründet werden. Die Möglichkeiten hierzu sind vielfältig und stellen interessante Alternativen dar.

[21] Hierzu ausführlich: Kroiß 2014, § 2205, Rdn. 71 und 77; Mayer 2002, S. 211 f; Weidlich 2014, § 2205, Rdn. 19; zu den gleichen Einschränkungen bei der KG vgl. Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 204.

[22] Hierzu Baur 1963, S. 269; Muscheler 1994, S. 550; Weidlich 2014, § 2205, Rdn. 7; Weidlich 2011a, S. 643 und 646; Pauli 2013, Kap. 5 II, Rdn. 149.

Die Fortführung des Handelsgeschäfts durch Verpachtung oder durch Freigabe an die Erben begegnet hingegen den bereits dargelegten Schwierigkeiten.

Die Rechtsprechung erkennt dem Testamentsvollstrecker auch im Zusammenhang mit Umwandlungsmaßnahmen weitläufige Befugnisse zu (BGH, NJW 1987, S. 1071). Die Grenzen ergeben sich durch die Anordnungen des Erblassers und das Zustimmungserfordernis der Erben und – soweit vorhanden – der Mitgesellschafter (Kroiß 2014, § 2205, Rdn. 52). Die Testamentsvollstreckung setzt sich auch an einem durch Umwandlung (etwa Verschmelzung und Spaltung, § 20 UmwG, oder Formwechsel, § 202 Abs. 1 Nr. 2 UmwG) entstehenden neuen Gesellschaftsanteil fort (Kroiß 2014, § 2205, Rdn. 78).

Literatur

Baur F (1963) Der Testamentsvollstrecker als Unternehmer. Festschrift für Hans Dölle zum 70. Geburtstag, S 249 ff

Brandner H (1985) Das einzelkaufmännische Unternehmen unter Testamentsvollstreckung. Festschrift für Walter Stimpel zum 68. Geburtstag, S 991 ff

Brox H, Walker W (2014) Erbrecht. Franz Vahlen, München

Damrau J (2002) In: Soergel H (Hrsg) Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Kohlhammer, Stuttgart

Esch G, Baumann W, Schulze zur Wiesche D (2001) Handbuch der Vermögensnachfolge. Erich Schmidt, Berlin

Faust F (2002) Die Testamentsvollstreckung am Anteil des persönlich haftenden Gesellschafters. Der Betrieb 189 ff

Frank M (2002) Die Testamentsvollstreckung in Aktien. Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge 389 f

Goebel J (2003) Probleme der treuhänderischen und der echten Testamentsvollstreckung über ein vermächtnisweise erworbenes Einzelunternehmen. Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge 261 ff

Koller I, Roth W, Morck W (2011) Handelsgesetzbuch. C. H. Beck, München

Kroiß L (2014) In: Kroiß L, Ann C, Mayer J (Hrsg) Nomos Kommentar BGB Erbrecht. Nomos, Baden-Baden

Küpper W (2013) In: Säcker F, Rixecker R, Oetker H (Hrsg) Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. C. H. Beck, München

Lorz R (1995) Testamentsvollstreckung und Unternehmensrecht. C. H. Beck, München

Mayer J (2002) Die Testamentsvollstreckung über GmbH-Anteile. Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge 209 ff

Mayer J (2012) In: Bamberger H, Roth H (Hrsg) Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. C. H. Beck, München

Muscheler K (1994) Die Haftungsordnung der Testamentsvollstreckung. J. C. B. Mohr (Siebeck), Tübingen

Pauli R (2013) In: Bengel M, Reimann W (Hrsg) Handbuch der Testamentsvollstreckung. C. H. Beck, München

Reimann W (1992) Anmerkung zu OLG Hamm, Beschluss vom 17.01.1991, Az.: 15 W 428/90. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 117 f

Reimann W (2005) Kautelarjuristische Maßnahmen zur Absicherung und Kontrolle der Unternehmensnachfolge. Festschrift für Gerhard Otte zum 70. Geburtstag, S 285 ff

Reimann W (2012) In: Staudinger J (Hrsg) Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Sellier – de Gruyter, Berlin
Roth E, Kornau M, Zimmermann R (2008) Testamentsvollstreckung. Gabler, Wiesbaden
Schmidt K (2002) Gesellschaftsrecht. Carl Heymanns, Köln
Stimpel W (1996) Testamentsvollstreckung über den Anteil einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Festschrift für Hans Erich Brandner zum 70. Geburtstag, S. 779 ff
Tanck M, Krug W (2007) In: Kerscher K, Tanck M, Krug W (Hrsg) Das erbrechtliche Mandat. Deutscher Anwaltverlag, Bonn
Weidlich D (2011a) In: Mayer J, Bonefeld M (Hrsg) Testamentsvollstreckung. zerb, Bonn
Weidlich D (2011b) Testamentsvollstreckung an einem einzelkaufmännischen Unternehmen – Zulässigkeit auf Grund geänderter Gesetzeslage? Neue Juristische Wochenschrift, S 641 ff
Weidlich D (2014) In: Palandt O (Hrsg) Bürgerliches Gesetzbuch. C. H. Beck, München
Wendtland (2012) In: Bamberger H, Roth H (Hrsg) Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. C. H. Beck, München
Winkler K (2010) Der Testamentsvollstrecker nach bürgerlichem Handels- und Steuerrecht. Walhalla Fachverlag, Regensburg
Zimmermann W (2013) In: Säcker F, Rixecker R, Oetker H (Hrsg) Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. C. H. Beck, München



Dr. Andreas Kögel Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth), Testamentsvollstrecker (AGT), Insolvenzverwalter, Partner der Kanzlei Kögel & Feltz, Wetter (Hessen) und Marburg/Lahn, ist spezialisiert auf die Verwaltung fremden Vermögens sowie notarielle Nachfolgeregelungen und Testamente. Autor zahlreicher Fachaufsätze.

Stichwortverzeichnis

Symbols
50\
  50-Regel 99

A
Abfindung weichender Geschwister 356
Abgeltungssteuer 300
Ablaufplan 114
Abschreibungsmöglichkeiten 155
Abwicklung der Gesellschaft 190
Abwicklungsvollstreckung 390
Adjusted Present ValueVerfahren 139
All-Klauseln 352
Altersverteilung 35
Analyseperspektiven 28
Analyse, systematische 71
Anrufungsauskunft 364
Anteilsbewertung
  direkte 130
  indirekte 130
Arbeitsplätze, langfristige Sicherung 42
Arbeitsplatzargument 12
Asset-deal 154
Assets 154
Auflösungsbeschluss 188
Auswertungsmethodik 32

B
Befindlichkeiten, emotionale 100
Befragungsdesign 30
Belastung, steuerliche 44
Beratung, externe 44
Beratungsresistenz 96
Bereinigungen 268
Besitzgesellschaft 78
Bestimmbarkeit, exakte 156
Beteiligung
  atypische 78
  atypische stille 78
  stille 78
Beteiligungsgesellschaften 231
Beteiligungsinvestoren 238
Beteiligungsträgerstiftung 169
Betriebsaufspaltung 78, 152, 280, 300
Betriebsgesellschaft 78
Betriebsnotwendigkeit 270
Betriebsübergang 157, 159
Betriebsvermögenseigenschaft 295
Bewertungsanlass 133
Bewertungszweck 132
Börsengang 233
Branche 76
Bruttoverfahren 137
Buy-Back 233
Buy-In-Management-Buy-Out 360

D
Datenraum 118
Dauer der Übernahme 41
Dauertestamentsvollstreckung 390
Dimension, strategische 96
Discounted Cash-FlowVerfahren 137
Due Diligence 116, 118

E
Earn-out-Klauseln 118
Egoismen 310
Eigentums- und Kontrollansatz 27

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

A. Wiesehahn (Hrsg.), *Unternehmensnachfolge*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-27455-9

Einflussgradansatz 28
Einheitstheorie 301
Einheit, wirtschaftliche 158
Eitelkeiten 310
Emotionalität des Unternehmers 41
Empathie 316
EntityApproach 137
Entscheidungsfunktion 273
Erbfall 111
  durch Unfall 111
Erbfolge
  vorweggenommene 73
Erbschaft 73
Erfolgsmuster 113
Erhalt des Familienfriedens 44
Ertragspotenziale 266
Ertragswertverfahren 136
  vereinfachtes 135
Erwerber, brancheninterner 76

F
Faktoren
  emotionale 75
  harte 315
  immaterielle 269
  weiche 46, 310, 315
Fallstricke 96
Familienbank 170
Familienstiftung 167, 169
Familientreuhänder 169
Familienunternehmen 25, 27
Family Offices 230
Finanzinvestor 29, 92, 110
Finanzinvestoren 231
Firmenbestattung 194
Firmengründer 308
Förderprogramm 26
Fondslaufzeiten 234
Formfreiheit 156
Forschungsbedarf 26
Fortsetzungsbeschluss 189
F-PEC (Family Influence by Power, Experience and Culture) 28
Fragebogen 31
Freiberuflerpraxen 76
Fremdgeschäftsführer 362
Führungspersönlichkeit, individuelle 310

G
Garantien 120
Gegenleistung 356
gemeinen Wert 303
Generationenkonflikte, familieninterne 97
Generationswechsel 28
Gesamtbewertungsverfahren 135
Gesetz, ungeschriebenes 112, 316
Gesichtspunkte, rationale 96
Gestaltungsberatung 71
Gestaltungsfeld 71
Going Public 361
Goodwillfaktoren 269
Größenklassen 33
Grundgesamtheiten 30

H
Haftung
  der Gesellschaft 156
  steuerliche 156
Haftungsfragen, arbeitsrechtliche 157
Heuschreckendebatte 230
Honorar, angemessenes 47

I
Informationslücken 3
Informations-Memorandum 118
Initial Public Offering 361
Investoren, strategische 29, 110
Item-Non-Response 31

J
Jahresumsatz der beteiligten Unternehmen 37
Juniorchef 96

K
Kapitalisierungszinssatz 136
Kapitalkostensatz, gewogener 138
Kapitalwert 266
Kaufpreis 120
  richtiger 40
Kaufpreiszahlung, ratierliche 152
Kaufvertrag 120
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 27

Kleinstunternehmen 27
Kommanditist 156
Kompetenz 45
Komplementär 156
Konflikte, geschwisterliche 98
Konfliktvermeidung 99
Kontinuität der Arbeitsverhältnisse 157
Korrelation 33
Korrelationskoeffizient nach
Bravais-Pearson 32
Kosten von externen Beratern 45
Kündigungsschutz 157
Kulturdenken 113

L
Lebensentscheidung 97
Leibrente 300
Leibrenten 296, 297
Leibrentenvereinbarung 357
Liquidation 92, 187
stille 194
Liquidationseröffnungsbilanz 188, 190
Liquidationswertverfahren 134
Liquidator 189
Löschung des Rechtssubjekts 191
Lösung, familieninterne 93

M
Management Buy-In 75, 151, 359
Management Buy-Out 75, 151, 359
Mantelgesellschaft 155
Meilenstein 118
Mentalitätsunterschiede 310
Merger und Akquisitions 75
Mezzaninedarlehen 152
Mischverfahren 134
Missverständnisse 52
Mitarbeiter 312
Mitunternehmeranteile 297
Multiplikatoren 139

N
Nachfolgealternativen 92
Nachfolgeberater 117
Nachfolgebilanz 270
Nachfolgecontrolling 53
Nachfolge, familieninterne 75
Nachfolgeprozess 277
Erfolg 43
Herausforderungen 39
Nachfolger, branchenfremder 76
Nachfolgeregelung, idealtypische 93
Nachfolgerlücke 11
Nachfolgerpotenzial 11
Nachfolgersuche 25
Nachhaltigkeit 269
Nachlasserbenschulden 390
Nachlassverbindlichkeiten 390
Nachtragsliquidation 191
Nachtragsliquidator 191
Nettoverfahren 138
Niedrigzinsphasen 157
Nießbrauch 78
Nießbrauchsvorbehaltes 297
Normen und Muster 112
Nutzung, eigenwirtschaftliche 158

O
Online-Befragungen 30
Online-Pretests 31

P
Partner, strategischer 92
Patriarch 111
Pflichtgefühl, familiäres 97
Pflichtteilrechte 279
Pflichtteilsergänzungsansprüche 355
Preis 130
fairer 131
Private Equity 26
Investoren 151, 229
Markt 230
Problemstellungen, investorentypische 40
Prozessablauf 277

R
Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman 32
Ratenzahlung 72

Rechtanwälte 117
Rechtsform 34, 77
Regelung, familienexterne 93
Rentenzahlung 72
Repräsentation, symbolische 112
Rolle des Seniors 95

S
Schätzung
  objektive 308
  subjektive 308
Scheinselbstständigkeit 364
Scheitern 91
Schenkung 73
Schenkungsteuerrecht 280
Schlussverteilung 191
Schrumpfen des Unternehmensbestandes 10
Secondary 233
Selbstüberschätzung 98
Share-deal 154
Shares 154
Soft Facts 112
Sonderbetriebsvermögen 280
Stand-Alone-Konzept 273
Standard S 1 73
Steuerberater 117
Steuergestaltung 111
steuerlichen Verlustvorträge 295
Steuerschuldner 303
Stichprobe 33
Stiftung 167, 171
  ausländische 170
  gemeinnützige 170
  nicht rechtsfähige 168
  rechtsfähige 168
  selbstständige 167
  steuerbefreite 170
Stiftungszivilrecht 168
Störfaktoren 309
Strategieänderung 93
Strukturen, informelle 112
Subkultur 317
Substanz, materielle 269
Substanzwertverfahren 133

T
Teamplayer 310
Teileinkünfteverfahren 300
teilentgeltliche Übertragung 301
Testamentsvollstrecker 389
Testamentsvollstreckerlösung, echte 393
Testamentsvollstreckung 283, 389
Trade Sale 233
Transparenzbereitschaft 116
Treffen von sachlichen Entscheidungen 40
Trennungstheorie 301
Treuhandlösung 394, 395

U
Übergabeprozess, aktiver 309
Übergang, identitätswahrender 158
Übergangslösungen 362
Übergebender 308
Übergeber 72
Übernahmedauer 41
Übernahmewürdigkeit 5
Überschüsse, finanzielle 267
Übertragung
  entgeltliche 72
  schrittweise 78
  teilentgeltliche 73
  unentgeltliche 73
unentgeltliche Übertragung 295
Unternehmen
  firmenbezogenes 78
  personenbezogenes 78
  übernahmewürdiges 4
Unternehmensbewertung 116
  funktionale 132
  objektive 132
  subjektive 132
Unternehmensgrößenstruktur 7
Unternehmenskontinuität 389
Unternehmenskultur 112, 315
  starke 113
Unternehmensnachfolge
  psychologischen Aspekte 307
  volkswirtschaftliche Bedeutung 3
Unternehmensnießbrauch 363

Unternehmenspacht 363
Unternehmenspreis 130
Unternehmensträgerstiftung 169
Unternehmensübergeber 29
Unternehmensübernehmer 29
Unternehmenswert 130
  objektivierter 269
Unterrichtung, ordnungsgemäße 159
Untersuchungsmethodik 33

V
Venture Capital
  Beteiligungen 230
  Unternehmen 152
Veräußerungsgewinn 299
vereinfachten Ertragswertverfahren 303
Verfügung
  letztwillige 389
  testamentarische 389
Vergleichsverfahren 139
Verhältnis, partnerschaftliches 309
Verhandlungsprozess 120
Verkäufermarkt 230
Verkauf
  aktiver 110
  Anlässe 109
  reaktiver 110
Vermögen, nicht betriebsnotwendiges 270
Verteilungsgerechtigkeit 99
Vertragsgestaltung 355
Vertragsunterzeichnung 121
Visionen 311
Vollbeendigung 191
Vollmachtlösung 393
Vollrechtstreuhand 395
Vorbehaltsnießbrauch 297
Vorbereitung, rechtzeitige 92
Vorbildfunktion 112
Vorstudie 30
Vorurteile 52

W
WACC 138
Wandel, demografischer 10
Wechsel des Arbeitgebers 158
Weisungsgeberlösung 396
Wert 130
  gemeiner 135
  subjektiver 130
Wirtschaftszweige 35

Z
Zahlung, regelmäßige 356
Zeichen, leise 112
Zerschlagungswerte 190
Zielsetzung
  familieneinheitliche 74
  finanzielle 265
Zugewinnausgleichsansprüche 279
Zusicherungen 120